

كِتَابُ النَّذُورِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب النذور

١ - باب الأمر بقضاء النذر.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمَحْ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذَرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوْفِيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَاقْضِهِ عَنْهَا».

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَاثِلٍ كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ. يَأْسَنَادُ اللَّيْثُ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ.

قَوْلُهُ: (اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذَرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوْفِيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَاقْضِهِ عَنْهَا)
أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى صِحَّةِ النَّذْرِ^(١) وَوُجُوبِ الْوَفَاءِ بِهِ إِذَا كَانَ الْمُتَنَزِّمُ طَاعَةً.

(١) أي انعقاده إن كان نذراً لله ﷻ وكان المتنزم الذي التزمه طاعة، والنذر عبادة من العبادات القولية التي يلزم الإنسان فيها نفسه بشيء لله ﷻ، فإن كان النذر لغير الله فهو عبادة لغير الله من الشرك لا ينعقد ابتداءً ولا يلزم الوفاء به، ولا بمثله ولا يقضى ولا يكفر عنه لأنه وقع باطلاً لأنه عبادة لغير الله وقد نذر

فَإِنْ نَذَرَ مَعْصِيَةً أَوْ مُبَاحًا كَدُخُولِ السُّوقِ، يَتَعَقَّدُ نَذْرَهُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ وَطَائِفَةٌ: فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ^(١).

للأولياء وأصحاب القبور والجن وغيرهم، متقرباً لهم مستشفعاً بهم على أي قصد كان طالما كان النذر لهم، طالما أنه منهم بذلك يحققون له ما يريد، نعوذ بالله من ذلك.

والنذر والأيمان من باب واحد تقريباً في أغلب الأحيان، لذا تجد حديث مسلم «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ» كما سيأتي، لكن كفارة النذر لغير الله ﷻ غالباً ما يقع شركاً أكبر لأن مقصود الناذر أن يقضي المنذور له حاجته، فيقول (لك يا سيدي فلان من الشمع كذا (أي لمقامه) إن قضيت حاجتي أو إن شفي ابني أو أنجبت امرأتي)، وهم يُنذرون لكي يفي لهم هؤلاء الأولياء بما أرادوا ويحققوا لهم ما رغبوا فيه، وهذا لا يصدر إلا عمن يعتقد لهم تصرفاً في الكون وتديراً، ولذلك قلنا غالبه شرك أكبر، أما الحلف فغالبه شرك أصغر لأنه يجري على اللسان من غير قصد في الأغلب دون أن يكون قاصداً تعظيم المحلوف به كتعظيم الله ﷻ، ولو قصد ذلك، فضلاً عما يكون أشد كمن يحلف بالله كاذباً، فإذا قيل له احلف بشيخك أو القبر الفلاني يتلجلج ويقر ويعترف بالحق، فهذا من الشرك الأكبر، وكمن يتوجه على خصمه يمين فيطلب اليمين لصاحب القبر دون اليمين بالله، لأنهم يُعظمون هذا الشيخ أكثر من تعظيمهم لله ويرون أنه يطلب الحق ويغلب من يخالفه فيه أكثر مما يفعل الله ﷻ بهم، ولذا يتجرؤون على الحلف بالله كذاباً ولا يحلفون بالشيخ كذاباً، وكالنصارى الذين يابون أن يحلفوا بعيسى المسيح وبمريم وبالصليب كذاباً ويخافون من ذلك، ولا يتورعون أن يحلفوا بالله ﷻ كذاباً، فكل هذا أمثلة لما نقول من أنه حين يكون تعظيم المحلوف به كتعظيم الله أو أشد، فذلك من الشرك الأكبر.

فكما ذكرنا أن نذراً يجري على الألسنة من غير قصد التعظيم ولا اعتقاد التدبير ولا أنه دعاء من دون الله أو اعتقد أنه يقضي حاجته دون الله، لكان هذا بمنزلة الحلف الذي يجري على اللسان فيكون شركاً أصغر.

(١) وهذا هو الصحيح، كمن حلف أن يعصي الله ﷻ فإنه يلزمه كفارة يمين، وكذا من نذر أمراً مباحاً، فإن كان يمكن الوفاء به لمصلحة شرعية، أمر بالوفاء به، كمن نذرت أن تضرب بالدف عند مقدم رسول الله ﷺ، فأمرها النبي ﷺ أن تفي بنذرهما، فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن امرأة، أتت النبي ﷺ صلياً الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: "أوفي بنذرك" قالت: إني نذرت أن أدبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: "لصنم". قالت: لا، قال: "لوثن"، قالت: لا، قال: "أوفي بنذرك"، (د) ٣٣١٢ [قال الألباني]: حسن صحيح، والضرب بالدف مباح في الأصل، ولما كان تعبيراً عن الفرح بقدم رسول الله ﷺ سالماً من الغزو، وهذا الفرح في الحقيقة طاعة، لأن النذر بالضرب بالدف كان تعبيراً عن هذا الفرح، أذن لها في فعله وأمرها به وأوفت بنذرهما، وسماه النبي ﷺ نذراً، فدل ذلك على أن النذر بالمباح وإلزام النفس به ينعقد نذراً ولا يلزمه

وَقَوْلُهُ ﷺ: (فَاقْضِهِ عَنْهَا)

دَلِيلٌ لِقَضَاءِ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْمَيِّتِ ^(١).

فَأَمَّا الْحُقُوقُ الْمَالِيَّةُ فَمُجْمَعٌ عَلَيْهَا ^(٢).

وَأَمَّا الْبَدَنِيَّةُ فَفِيهَا خِلَافٌ قَدَمْنَاهُ فِي مَوَاضِعٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ^(٣).

ثُمَّ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَطَائِفَةٌ أَنَّ الْحُقُوقَ الْمَالِيَّةَ الْوَاجِبَةَ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ زَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ يَجِبُ قَضَاؤُهَا، سَوَاءٌ أَوْصَى بِهَا أَمْ لَا كَدُّيُونَ الْأَدَمِيِّ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهَا: لَا يَجِبُ قَضَاءُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِهِ ^(٤). وَلَا أَصْحَابُ مَالِكٍ خِلَافٌ فِي الزَّكَاةِ إِذَا لَمْ يُوصَ بِهَا ^(٥). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الوفاء لأنه ليس بواجب أصلاً ولا بطاعة، وقد قال ﷺ (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ) البخاري، لذلك قلنا أنه إن لم يفعل المباح وجب عليه كفارة اليمين، لكنه انعقد، فإذا أن يفي وإما أن يكفر، وكذلك نذر المعصية، فهو بمنزلة من حلف أن يعصي الله، فهذا لا يجوز له أن يفي بنذره، بل حرامٌ عليه أن يفي بنذره وأن يفعل المعصية، لكن عليه كفارة يمين لعموم قول النبي ﷺ الذي سيأتي «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ»، وفي بعض الروايات وقد صححها بعض أهل العلم «لَا نَذْرُ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (ت) ١٥٢٤، (س) ٣٨٣٦، (د) ٣٢٩٠، (حم) ٢٦١٤٠، وصححه الألباني في الإرواء: ٢٥٩٠، ولذا مذهب أحمد في ذلك هو الصحيح وذلك كما ذكرنا بالقياس على اليمين فيمن حلف أن يعصي الله ﷻ.

(١) فإذا أن يكون نذرت صدقة أو صوماً أو حجاً أو عمرة أو غير ذلك مما فيه حقوق للعباد وكذا حقوق لله ﷻ كالصيام مثلاً.

(٢) أنها تؤدي عن الميت إن كانت لله أو للناس.

(٣) والصحيح أنها تقضى عنه لقول النبي ﷺ «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» متفق عليه.

(٤) ومذهب الشافعي هو الصحيح وهو مذهب أحمد، وذلك لأن الرسول ﷺ أمر بالقضاء، فإذا كان قد ترك قضاءً في ماله، لم يحل للورثة أن يأخذوا هذا المال لأنفسهم ويتركون دين الميت، وقد سمي الرسول ﷺ حق الله ديناً فقال «لَوْ كَانَ عَلَى أَمَلِكُ دَيْنٌ أَكُنْتُ قَاضِيَهُ عَنْهَا». قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» مسلم، فهذا دليل على أن هذا دين وأولى بالقضاء.

ولا خلاف في ديون الأدمي لقول الله تعالى (مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ).

(٥) فمن باب أنها حقوق آدميين أم أنه أمر مشترك، والصحيح أنه حق مشترك بينه وبين الله فإنه لا بد وأن يتعبد لله بأداء الزكاة، وهو حق للفقراء يخرج ولو لم يوص ولو لم ينوي في حياته أن يزكي لكن انتقل الأمر

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: وَاخْتَلَفُوا فِي نَذْرِ أَمَّ سَعْدٌ هَذَا فَقِيلَ: كَانَ نَذْرًا مُطْلَقًا^(١)، وَقِيلَ: كَانَ صَوْمًا، وَقِيلَ: كَانَ عِتْقًا، وَقِيلَ: صَدَقَةً. وَاسْتَدَلَّ كُلُّ قَائِلٍ بِأَحَادِيثٍ جَاءَتْ فِي قِصَّةِ أَمَّ سَعْدٍ.

قَالَ الْقَاضِي: وَيَحْتَمِلُ أَنَّ النَّذْرَ كَانَ غَيْرَ مَا وَرَدَ فِي تِلْكَ الْأَحَادِيثِ. قَالَ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ كَانَ نَذْرًا فِي الْمَالِ أَوْ نَذْرًا مُبْهَمًا، وَيُعْضَدُهُ مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ فَقَالَ لَهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ: "اسْقِ عَنْهَا الْمَاءَ"^(٢). وَأَمَّا أَحَادِيثُ الصَّوْمِ عَنْهَا عَلَّلَهُ أَهْلُ الصَّنْعَةِ لِلِاخْتِلَافِ بَيْنَ رُؤَاةِ فِي سَنَدِهِ وَمَتْنِهِ وَكَثْرَةِ إِضْطِرَابِهِ^(٣).

وَأَمَّا رِوَايَةُ مَنْ رَوَى: (أَفَاعَتِقَ عَنْهَا) فَمُوَافَقَةٌ أَيْضًا، لِأَنَّ الْعِتْقَ مِنَ الْأَمْوَالِ، وَلَيْسَ فِيهِ قَطْعٌ بِأَنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا عِتْقٌ^(٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَنَا وَمَذْهَبَ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْوَارِثَ لَا يَلْزِمُهُ قَضَاءُ النَّذْرِ الْوَاجِبِ عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَالِيٍّ، وَلَا إِذَا كَانَ مَالِيًّا وَلَمْ يُخْلَفْ تَرَكَةً، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ ذَلِكَ^(٥).

عنه حين صار المال في يد غيره، (هل لو طيلة عمره لم يخرج ومات هل لا يحل للورثة أخذ المال إلا بعد إخراج الزكاة؟)، قالوا مثلاً لا نعرف كم الزكاة أو لو بخل عليهم في حياته وقالوا يُعَذَّبُ هو ولا دخل لنا) فوجب قضاء حق الأدميين وأثم هو بنيتة بعدم أداء الزكاة، أما إذا قبضها الإمام منه عنوةً في حياته، فقد أجزئت عنه ويلزمه التوبة فقط دون أن يُخرجها مرةً ثانية، وذلك لأن الرسول ﷺ قال (وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا أَخَذُوهَا وَشَطَرْنَا مَالَهُ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ)، (د) ١٥٧٥ [قال الألباني]: حسن، فسماها زكاة.

(١) كأن يقول لله عليّ نذر دون أن يُحدد.
(٢) والحديث عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ « الْمَاءُ ». قَالَ فَحَفَرَ بَرًّا وَقَالَ هَذِهِ لَأُمِّ سَعْدٍ، (د) ١٦٨١ [قال الألباني]: حسن، والظاهر أن سعد أراد الصدقة عنها مطلقاً، فليس فيه ما يُريد ما ذكر من أنه كان مطلقاً أو مبهماً (فهم).

(٣) وإن كان والله أعلى وأعلم أن أحاديث الصيام ثابتة من جهاتٍ أخر صحيحة ويمكن حمل القصة على التنوع والتعدد.

(٤) الصحيح أن جميع الحقوق المالية والبدنية تُقضى عن الميت من ماله إن ترك، ويُستحب للورثة ولأولياء الميت إن لم يترك مالا وقضاء أن يقضوا عنه ليخفف عنه الحساب يوم القيامة.

وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (٢): يَلْزَمُهُ ذَلِكَ لِحَدِيثِ سَعْدٍ هَذَا.
وَدَلِيلُنَا أَنَّ الْوَارِثَ لَمْ يَلْتَزِمْهُ فَلَا يَلْزَمُ، وَحَدِيثِ سَعْدٍ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَضَاهُ مِنْ تَرَكَّتْهَا، أَوْ تَبَرَّعَ
بِهِ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِالْإِزَامَةِ ذَلِكَ (٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ وَأَنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا يَنْهَانَا عَنِ النَّذْرِ
وَيَقُولُ «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ» .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنِ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «النَّذْرُ لَا يَقْدَمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخَّرُهُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» .

(١) فهذا من باب البر والإحسان إلى الميت، وليس من باب الزوم، وإنما الذي يلزم إذا كان في حق بدني
يمكن أن يُستتاب فيه بالأجرة كالحج والعمرة، وأما الصيام فيمكن أن يكون له بدل وهو الإطعام، ولذا
يجب إما أن يصوم الولي وإما أن يطعم من التركة إن كان قد ترك الميت تركة، فإن لم يكن فلا يلزمه شيء
ويُستحب له، إما أن يصوم وإما أن يطعم عنه عن كل يوم، ويلزمهم لمن وجب عليه حج واجب أو عمرة
واجبة بنذر أو أصل الفريضة أن يخرجوا من ماله من يُحج ويعتمر.

(٢) وذلك فيمن لم يترك تركة أو كان حقا بدنية، فيلزم الولي أن يقضي الحق الواجب عن الميت.

(٣) أهل الظاهر أخذوه من ظاهر الأمر حيث قال ﷺ (فَاقْضِهِ عَنْهَا)، ولكن الذي يظهر والله أعلى وأعلم
أنه كان جواباً على استفتاء فقوله (اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ) فكأنه قال أفأقضيه
عنها؟ فقال ﷺ نعم (فَاقْضِهِ عَنْهَا)، فهذا دليل على أنه هو الذي أراد أن يفعل وليس أن هذا بصيغة الأمر
المطلق الذي يقتضي الوجوب، بل إن الأمر الذي ورد على سبب تدل القرينة أنه يبين له مشروعية ذلك،
وليس لأجل أنه يأمره أمر وجوب، والجمهور قالوا (فَاقْضِهِ عَنْهَا) هذا للجواز أو للاستحباب
والمشروعية، والاستحباب يُستدل عليه بالأدلة الدالة على بر الوالد.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبْنِ الْمُثَنَّى - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» .
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ .
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا تَنْذَرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَمْرِو - وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِنَّ النَّذْرَ لَا يَقْرُبُ مِنْ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ قَدْرَهُ لَهُ وَلَكِنَّ النَّذْرَ يُوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُخْرِجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ» .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - وَعَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

قَوْلُهُ: (أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا يَنْهَانَا عَنِ النَّذْرِ وَيَقُولُ: إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: (إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: (إِنَّهُ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا))
قَالَ الْمَازِرِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ كَوْنُ النَّاذِرِ يَصِيرُ مُلتَزِمًا بِهِ فَيَأْتِي بِهِ تَكَلُّفًا بِغَيْرِ نَشَاطٍ.

قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُهُ كَوْنُهُ يَأْتِي بِالقُرْبَةِ الَّتِي التَزَمَهَا فِي نَذْرِهِ عَلَى صُورَةِ الْمُعَاوَضَةِ لِلْأَمْرِ الَّذِي طَلَبَهُ فَيَنْقُصُ أَجْرَهُ، وَشَأْنُ الْعِبَادَةِ أَنْ تَكُونَ مُتَمَحِّضَةً لِلَّهِ تَعَالَى (١).

(١) هذا الاحتمال هو الأظهر لأنه إنما قال (يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ) وقال (إِنَّ النَّذْرَ لَا يَقْرُبُ مِنْ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ قَدَرَهُ لَهُ) دليل على أنه إنما فعل ليحصل على مقابل فهذا هو البخيل الذي لا يُعْطَى إِلَّا إِذَا أَخَذَ، فهذا الظاهر فيه أنه في النذر المعلق لا في النذر المطلق الذي يلزم الإنسان فيه نفسه تعبدًا لله ﷻ، وهذا هو وجه الجمع في هذه المسألة قليلة أو عديمة النظير، من جهة أنها كيف تكون عبادة ومنهي عنها، فإنه لا نزاع أن النذر إذا انعقد وجب الوفاء به وهو عبادة، كيف وقد نهى عنه النبي ﷺ؟ نقول العبادة المطلقة هي المستحبة وهو أن ينذر نذرًا مطلقًا وهو ينطبق عليه قول الله تعالى (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا)، فهذا فيه التريغيب في ذلك، فالنذر المطلق لا يُنْهَى عَنْهُ، وهذا الحديث وإن كان اللفظ فيه عامًا (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ) إِلَّا أَنَّهُ مَعْلَلٌ بِعِلَّةٍ مَنْصُوصَةٍ عَلَيْهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ أَنْوَاعِ النَّذْرِ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ بِالنَّهْيِ نَذْرُ الْمُقَابَلَةِ وَالْمُعَاوَضَةِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ حَيْثُ عَلِلَ بِقَوْلِهِ (إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ) وَقَالَ (إِنَّ النَّذْرَ لَا يَقْرُبُ مِنْ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ قَدَرَهُ لَهُ وَلَكِنَّ النَّذْرَ يُؤَافِقُ الْقَدَرَ فَيُخْرِجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ)، أما الذي يلزم نفسه نذرًا لله تعالى عبادة له من غير معاوضة ولا مقابلة، فإنه لا ينطبق عليه هذا التعليل، ولذا نقول الصحيح أن النذر المطلق لا يُنْهَى عَنْهُ، وأما الذي يُنْهَى عَنْهُ فَهُوَ الْمُعَاوَضَةُ وَالْمُقَابَلَةُ، وهو يُنْهَى عَنْ عَقْدِهِ ابْتِدَاءً وَلَكِنْ إِذَا عَقْدَهُ وَجِبَ الْوَفَاءُ بِهِ، فالوفاء به هو العبادة الواجبة إذا كان طاعة، وأما ابتداء عقده فمكروه ولا يحرم، ولو كان حرامًا لما ترتب عليه شيء ولما وجب الوفاء به، فالصحيح أن نذر المقابلة مكروه تنزيهاً وإن انعقد وجب الوفاء به.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّ النَّهْيَ لِكَوْنِهِ قَدْ يَظُنُّ بَعْضُ الْجَهْلَةِ أَنَّ النَّذْرَ يَرُدُّ الْقَدْرَ، وَيَمْنَعُ مِنْ حُصُولِ الْمُقَدَّرِ فَهِيَ عَنْهُ خَوْفًا مِنْ جَاهِلٍ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ، وَسِيَاقُ الْحَدِيثِ يُؤَيِّدُ هَذَا^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ (إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ)^(٢)

فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا مِنَ الْقَدَرِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الرُّوَايَاتِ الْبَاقِيَةِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)

فَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِهِذِهِ الْقُرْبَةَ تَطَوُّعًا مَحْضًا مُبْتَدَأًا وَإِنَّمَا يَأْتِي بِهَا فِي مُقَابَلَةِ شِفَاءِ الْمَرِيضِ وَغَيْرِهِ مِمَّا تَعَلَّقَ النَّذْرُ عَلَيْهِ. وَيُقَالُ: نَذَرَ يَنْذِرُ، بِكَسْرِ الذَّالِ فِي الْمُضَارَعِ وَضَمِّهَا لُعْتَانٍ^(٣).

(١) إِنْ كَانَ هَذَا اعْتِقَادُ بَعْضِ الْجَهْلَةِ، إِلَّا أَنَّ النَّهْيَ عَنِ النَّذْرِ عَمُومًا وَقَدْ نَهَى ﷺ الصَّحَابَةَ ﷺ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ نَذْرَ الْمُقَابَلَةِ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا فِي حَقِّ الْعَالَمِ وَالْجَاهِلِ، لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ أَنَّ كُلَّ الصَّحَابَةِ الْمُخَاطَبِينَ كَانُوا جُهَالًا.

(٢) أَيُّ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ لَمْ يَقْدِرْ، فَلَا يَقْرُبُ مِنْ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ قَدَرَهُ لَهُ.

(٣) بَابُ النَّذْرِ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ الَّذِي بَنَى عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ رَحِمَهُ اللَّهُ مَسْأَلَةَ تَعْلِيلِ الطَّلَاقِ عَلَى أَمْرٍ، كَأَن يَقُولَ "إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَعَلِي الطَّلَاقَ" فَيَقُولُ رَحِمَهُ اللَّهُ "عَلِيَّ" هَذِهِ الْإِزَامُ لِلنَّفْسِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ جَدًّا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى وَلِذَا سَمَاهُ النَّاسُ يَمِينًا لِأَنَّهُ فِي حَكْمِ الْيَمِينِ وَيُسَمُّونَهُ الْحَلْفَ بِالطَّلَاقِ، وَالْحَقِيقَةُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَلْفٍ، وَإِنْ سَمَاهُ النَّاسُ حَلْفًا إِلَّا أَنَّهُ لَهُ حَكْمُهُ وَلَهُ غَرَضُهُ وَمَقْصُودُهُ، وَبَعْضُ النَّاسِ مِمَّا لَا يَعْلَمُ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ يَظُنُّ أَنَّ (عَلِيَّ الطَّلَاقِ) حَلْفٌ بَغَيْرِ اللَّهِ، فَيَقُولُ أَنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ شَرَكٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هَذَا لَمْ يَحْلِفْ بَغَيْرِ اللَّهِ، بَلْ قَصَدَ مَا يَقْصِدُ مِنَ الْحَلْفِ مِنَ التَّوَكِيدِ، فَمَنْ قَالَ "عَلِيَّ الطَّلَاقِ لِأَفْعَلَنَّ كَذَا" أَوْ "إِنْ لَمْ تَفْعَلْ كَذَا فَعَلِيَّ الطَّلَاقِ لِأَفْعَلَنَّ كَذَا"، فَهَذَا غَرَضُهُ مَا يَقْصِدُ بِالْحَلْفِ وَهُوَ تَوْكِيدُ الْكَلَامِ وَالْإِزَامُ بِهِ سِوَاهُ الْإِزَامِ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرِهِ فَيُلْزَمُ نَفْسَهُ بِالطَّلَاقِ إِذَا لَمْ يَقْعِ الشَّيْءُ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ مُبَاشَرَةً، وَإِنَّمَا إِمَّا أَنْ يُلْتَزِمَ وَإِمَّا أَنْ يُكْفَرَ عَنْ يَمِينِهِ، فَيُنَاسِبُ هَذَا جَدًّا الْقَوْلَ بِأَنَّهُ نَذْرٌ مُبَاحٌ أَوْ مَكْرُوهٌ، فَالطَّلَاقُ بَيْنَ الْمُبَاحِ وَالْمَكْرُوهِ، فَإِذَا نَذَرَ مُبَاحًا أَوْ مَكْرُوهًا لَمْ يُلْزَمِ الْوَفَاءُ وَعَلَيْهِ كَفَارَةُ يَمِينٍ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ إِلَى الصَّيْغَةِ إِذَا كَانَ هَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ، فَصَيْغَةُ (عَلِيَّ الطَّلَاقِ أَوْ عَلِيَّ حَجَّ بَيْتِ اللَّهِ أَوْ عَلِيَّ كَذَا) فَكُلُّ هَذَا صَيْغَةُ يَمِينٍ أَوْ صَيْغَةُ نَذْرٍ ظَاهِرَةٌ، أَمَّا صَيْغَةُ "إِنْ فَعَلْتَ أَوْ إِنْ فَعَلْتُ أَوْ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ أَوْ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ" [فَأَنْتَ طَالِقٌ] فَهُوَ يَقْصِدُ مَا يَقْصِدُهُ مِنَ التَّعْلِيلِ الْحَقِيقِيِّ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ وَأَحْيَانًا يَكُونُ قَاصِدًا الْإِزَامَ لِلنَّفْسِ أَوْ لِلْآخَرِينَ أَيُّ مَقْصُودِ النَّذْرِ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ لِلصَّيْغَةِ وَأَفْتَى فِي هَذَا الْبَابِ بِمَا أَفْتَى بِهِ الصَّحَابَةُ فِي بَابِ الْعَتَقِ حَيْثُ إِنَّهُمْ أَيْضًا لَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَى الصَّيْغَةِ، فَالصَّيْغَةُ صَيْغَةُ تَعْلِيلٍ عَلَى أَمْرٍ مُعَيَّنٍ وَالْمَقْصُودُ الْإِزَامُ أَوْ مَنَعُ إِنْ لَمْ يَتِمَّ الْأَمْرُ حَتَّى يَسْمُونَهُ حَلْفًا أَيْضًا فَمَقْصُودُهُ مَقْصُودُ الْيَمِينِ

ومقصوده مقصود النذر، فالصحابة في العتق لما أفنوا المرأة التي قالت (عيدي كلهم أحرار إن لم أفرق بينه وبين امرأته)، فعن أبي رافع أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته فقالت هي يومًا يهودية ويومًا نصرانية وكل مملوك لها حر وكل مال لها في سبيل الله وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما فسألت عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة فكلهن قال لها أتردين أن تكوني مثل هاروت وماروت [وأمروها أن تكفر يمينها وتخلي بينهما] أخرجه الدارقطني في السنن (٢٨٨ / ٥)، فنظروا إلى المقصود فأفتوها بأن عليها كفارة يمين ولا يقع العتق رغم تشوف الشرع له، فقاس ابن تيمية رحمه الله ذلك على تعليق الطلاق، فأما إن قصد التعليق الحقيقي بحيث إن فعلت أو إن فعل هو، فهي طالق، وهو لا يريد الحث أو المنع، كما لو قال لها "إذا طلعت الشمس فأنت طالق" أو قال "إذا جاء أول الشهر فأنت طالق" أو "إذا وصل أبوك - وهو في الطريق - فأنت طالق" أو "إذا طهرت من حيضك فأنت طالق"، فلا شك أن هذا كله تعليق محض لا يقصد به الحث أو المنع، ولا شك في وقوعه وهو قول عامة العلماء ما عدا الظاهرية، لكن هناك من التعليق ما يكون قصده الحث أو المنع وإن كان بصيغة التعليق، فهذا الذي قد انفرد به شيخ الإسلام عن أكثر العلماء وهو ليس انفراداً تاماً ولكن له سلف قليل، وهو خلاف مذهب الجمهور في ذلك، وإن كنا نراه هو الأقرب لفتوى الصحابة رضي الله عنهم ونرى التفريق بين تعليق الطلاق بقصد إيقاع الطلاق بالفعل وهو التعليق الحقيقي، وبين أن يقصد الحث أو المنع لنفسه أو لغيره، فهذا إما أن يلتزم الطلاق وإما أن يكفر عن يمينه مثل من قال "عليّ الطلاق"، مع أن الجمهور يقولون في "عليّ الطلاق" أنه طلاق معلق، لا يلتفتون فيه إلى الصيغة مع أن الكلام ظاهر جداً في أن الطلاق لا يقع على الرجل بل منه، فعليّ الطلاق مثل عليّ حج بيت الله، وهذا لا يقصد به إلا الحث أو المنع، لا يكاد يقصد به أن قد وقع مني الطلاق وأنه واقع وحكمه عليّ، فهذا لا يكاد يقصد، وإنما يقصدون بعليّ الطلاق الحث أو المنع دائماً، فيلتزم أمراً يريد أن يلزم نفسه به فيحلف بعليّ الطلاق، فيحلف على ما جرت به السنة العامة، وإلا فليس هذا بحلف أصلاً (وهل تحسب طلاقاً؟) لكن حكمه حكمه لأن مقصوده هو المقصود، وأحكامه الشرعية هي أحكام الحلف ففيه كفارة يمين.

الخلاصة أن هذا الباب هو أصل مسألة الطلاق المعلق عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فبصيغة "عليّ" وبصيغة "إن فعلت فأنت طالق"، فابن تيمية في مسألة "عليّ الطلاق" قوله ظاهر جداً، وفي مسألة أن يقول "إن فعلت فأنت طالق" وقصد الحث أو المنع ولم يقصد حقيقة تعليق الطلاق وإنما قصده إلزامها وعدم فعلها أو يلزم نفسه ف يريد المنع من ذلك أو الحث عليه والإلزام به، فالتفت ابن تيمية إلى المقصود دون الصيغة متابعاً للصحابة رضي الله عنهم في العتق، وهو كما ذكرنا وجه قوي أو هو الأقوى من جهة الدليل، وإن كان الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، مع أن العمل عند عامة الفقهاء اليوم يفتون في معظم البلاد الإسلامية بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية مطلقاً، حتى القانون المصري أخذ بقول شيخ الإسلام، وكذا اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم يأخذون بفتوى شيخ الإسلام.

٣ - باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ - وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ - قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لَبْنَى عُقِيلٍ فَأَسْرَتِ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَسْرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقِيلٍ وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ ^(١) فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْوِثَاقِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ . فَأَتَاهُ فَقَالَ «مَا شَأْنُكَ» . فَقَالَ بِمَ أَخَذْتَنِي وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ ^(٢) فَقَالَ إِعْظَامًا لِذَلِكَ «أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفٍ» ^(٣) . ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ .

(١) وهي الناقة التي صارت لرسول الله ﷺ بعد ذلك.

(٢) وهي العضباء تسبق كل السائرين إلى الحج.

(٣) وذلك لأن القوم إذا تحالفوا على أمر وتعاقدوا عليه كان حكمهم واحداً، وإنما يحصل لهم ما أرادوا بقوتهم مجتمعين ولو باشر بعضهم وكان الباقي رداءً، فهذه القضية عظيمة الأهمية وهو أن الطائفة الممتنعة ببعضها المتعانة على أمر من خير أو شر ومن كان مباشراً ومن كان رداءً حكمهم واحد، ومعنى أن يكون رداءً أن يكون معاوناً ناظراً يرقب لهم الطريق أو يعاونهم على أمرهم، فهم طائفة مجتمعة على أمر واحد، فالجيش في الإسلام يُقاتل منهم من يباشر ومنهم من يخدم ومنهم من يراقب، فإذا حصلوا على الغنيمة، فكلهم شركاء فيها، متساوين في ذلك إلا ما كان من فارق بين الفارس وبين الراجل في حاجة الفارس إلى نفقة فرسه، فيأخذ سهماً لفرسه بالإضافة إلى سهمه هو، وكذا قطاع الطرق المتعاونون على قطع الطريق، إذا ارتكبوا جريمة كان حكمهم جميعاً أنهم كلهم قد ارتكبوا هذه الجريمة الردء والمباشر، فلو أخذوا المال، فلا ينظر من الذي استخرج المال من المقطوع عليهم الطريق ومن كان الذي يمسك السلاح، فالكل سواء، فإن اشتركوا في القتل فكلهم قتله في قطع الطريق، وأما الاشتراك في القتل والمباشرة للقتل، فإذا كان أحدهم ممسكاً والآخر قاتلاً فهو القاتل ويحبس الممسك مدة لاشتراكه في القتل من غير قطع طريق، لكن قطع الطريق طائفة امتنعت ببعضها وأصبحت في حكم واحد ولذلك الردء والمباشر شيء واحد وحكمهم واحد، قال تعالى (إِذْ أَنْبَعَثَ أَشْقَاهَا * فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا * فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا)، فمن الذي انبعث لقتلها أليس هو أشقى ثمود ومع ذلك حكم الله عليهم جميعاً بأنهم قتلوها لأنهم أعانوا ورضوا وأقروا، ولذا كان جيش الكفار ومجتمعهم عموماً يؤسر النساء والصبيان وإن كانوا لا يقتلون إلا أن يُقاتلوا، وذلك بجريرة حلفائهم وأعوانهم، ولذلك فإذا انضم أحد لجيش الكفار كان حكمه حكمهم إذا كان ملتحقاً بهم ولو كان معيماً لهم بخدمة، فإنه إذا كان في جيشهم فحكمهم واحد ولا يكلف المسلمون أن ينظروا فيمن باشر ومن لم يباشر، فهذا تكليف بما لا يطاق، فلا ينظر من الذي

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيمًا رَقِيقًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ «مَا شَأْنُكَ». قَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ^(١). قَالَ «لَوْ قُلْتُمَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ». ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ. فَأَتَاهُ فَقَالَ

بأشر القتلى ومن الذي مدهم بالسلاح مثلاً ومن الذي كان يُحضر لهم الطعام، بل كلهم شيء واحد ولا يلزمنا التمييز بين ذلك، وإذا قدر عليهم أحاداً فيُنظر في مسألة الكفر من عدمه، ولكن حكم القتال حكم المجموع فيما يقاتلون به ويؤسر من يؤسر منهم.

(١) هو هنا لم ينطق بالشهادتين، وهذا تعريض، فيمكن أن يقصد أني مسلم أنه مستسلم وقد سلم أمره، نطق الأسير الشهادة سقط في حقه اختيار القتل وبقيت باقي الحقوق لأنه قالها بعد أن أسر، فالإمام مخير في الأسير من الكفار الرجال البالغين بين عدة أشياء (بين القتل وبين المن وبين ما بين ذلك وهو الفداء إما ببال أو بعمل أو بأسرى مسلمين، أو يجعل عليه الجزية ويجعله ذمة، أو يجعله رقيقاً) فالإمام مخير تخيير مصلحة في أسير الكفار البالغ الذكر بين هذه الأشياء، لأنه إذا جاز المن مجاناً كما من على ثمانية بن آثال، وقد قال تعالى (فَأَمَّا مَنَّا بَعْدُ وَأَمَّا فِدَاءً)، وجاز القتل وهو أشد الأشياء كما قال ﷺ (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُتَخَنَ فِي الْأَرْضِ)، وقد قتل النبي ﷺ عقبة بن أبي معيط، وقتل جماعة ممن أسروا في غزوة الفتح، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ دخل عام الفتح، وعلى رأسه المغفر فلما نزعته جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه (البخاري)، فهذا حسب المصلحة، وليس كما يقول أديعاء وكذبة حقوق الإنسان أن القتل للأسير يُعد جريمة من الجرائم مطلقاً، مع أنهم يقولون ما أرادوا فإذا فعل المسلمون شيئاً من ذلك قالوا انظروا إلى القسوة، فلتنظر إلى أسرى المصريين في حرب "٦٧" قتل الآلاف ولم يتكلم في حقهم، ويُقتل من يُقتل في السجون والمحابس التي يؤسر فيها المسلمون ولا يتكلم أحد، ويزعمون أن اتفاقات جنيف تحرم ذلك، ويدّعون أن حقوق الإنسان يعنون به الإنسان الأوروبي أو الأمريكي أو اليهودي، فالباقى عندهم ليسوا بشرا، فكلمة الإنسان عندهم لا يقصدون بها الأوباش من الشعوب الأخرى، واليهود هذا اعتقادهم بالفعل، من أن باقي الشعوب هي عبيد عندهم، فهم يخدعون الناس، ولكن نحن عندنا شرع لا نخجل منه، ومن الشرع أنه من الممكن أن نقتل الأسير إذا كانت المصلحة في ذلك، والإمام في ذلك ليس مخيراً تخيير شهوة بل تخيير مصلحة، فإذا كان إبقاء الأسير يحفظ به أرواح أسرى مسلمين آخرين كثيرين، ويمكن أن يضمن مجاناً عليه، فعندنا آية الفتح وآية الأنفال وفعل النبي ﷺ، وعندنا ما بين ذلك من الفداء الذي قبله النبي ﷺ عام الفتح وسيأتي هنا أنه ﷺ فدى هذا الرجل، وكذا المرأة التي وهبها النبي ﷺ لسلمة بن الأكوع، وما حدث من فداء يوم بدر، وهذا الفداء يمكن أن يكون ببال أو بأسرى مسلمين كالمرأة التي استوهبها النبي ﷺ من سلمة ﷺ أو بعمل كتعليم أبناء المسلمين الكتابة، وهذه ثلاث خيارات في قضية الفداء بأن يؤدي شيء مقابل، وما بقي هو أمر الاسترقاق وهو عند كثير من العلماء لأنه دون القتل ودون المن، فهو مملوك للمسلمين يتصرفون فيه، فيمكن أن يجعله رقيقاً وأفضل له أن يُضرب عليه الجزية ويُجعل ذمة، يلزم بدفع الجزية إلزاماً عليه إذا كانت المصلحة في ذلك وهذا هو الصحيح في هذا الباب، ومعنى الفداء بالمال أن يدفع مالا ويرجع إلى بلاد الكفر ويكون حراً كما

«مَا شَأْنُكَ». قَالَ إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي وَظَمَانٌ فَأَسْقِنِي. قَالَ «هَذِهِ حَاجَتُكَ» (١). فَبَدَى بِالرَّجُلَيْنِ (٢) - قَالَ - وَأُسْرَتِ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأُصِيبَتِ الْعِضْبَاءُ (٣) فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْوِثَاقِ وَكَانَ الْقَوْمُ يَرْيَحُونَ نَعْمَهُمْ بَيْنَ يَدَيْ يَبُوتِهِمْ فَأَنْفَلَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوِثَاقِ فَأَتَتْ الْإِبِلَ فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيرِ رِغًا فَتَرَكَهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعِضْبَاءِ فَلَمْ تَرُغْ (٤) قَالَ وَنَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ فَقَعَدَتْ فِي عَجْزِهَا ثُمَّ زَجَرَتْهَا فَاَنْطَلَقَتْ وَنَذَرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَزَتْهُمْ (٥) - قَالَ - وَنَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَّتْهَا فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ رَأَاهَا النَّاسُ. فَقَالُوا الْعِضْبَاءُ نَاقَةٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٦). فَقَالَتْ إِنَّهَا نَذَرْتُ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَّتْهَا. فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ «سُبْحَانَ اللَّهِ بِسْمَا جَزَتْهَا نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَّتْهَا لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ

هو، أما الذي يُضرب عليه الجزية ويُجعل ذمة، يُجعل له عهد مستمر أبدي - بمعنى "حتى تضع الحرب أوزارها" إلى أن ينزل المسيح عيسى ﷺ - له ولأولاده من بعده فيورث هذا الحكم ويكون في أولاده الذكور لأن الإناث لا تُضرب عليهم جزية، والصغار لا تُضرب عليهم جزية، وإنما تُضرب الجزية على كل حالم، فأما النساء والصبيان فبمحجرد وقوعهم في الأسر يصيرون رقيقاً للمسلمين، وكل هذا الكلام لبيان أن هناك خيار سقط وذلك إذا نطق الأسير الشهادتين فيسقط خيار القتل، والجزية سوف تسقط بالتأكيد لأنه لا تُضرب جزية على مسلم، لكن يبقى خيار الاسترقاق وخيار المَن وخيار الفداء، وإن كان لا يُفدى مسلم لكافر إن علم صدقه وأن يختار البقاء في دار الإسلام.

(١) فهذه هي حقوق الأسرى في الإسلام على الحقيقة.

(٢) وهذا كما قلنا الفداء بأسرى مسلمين.

(٣) أي أخذها الكفار.

(٤) فهذه الناقة كانت ما زالت لرجل كافر، فلما أصبحت للنبي ﷺ تغير شأنها، ومعنى الكلام أن النوق إذا اقتربت منها المرأة لتركبها أصدرت صوتاً ما عدا العضباء لم تُصدر صوتاً ورضيت وقبلت أن تتركها المرأة.

(٥) فهي سابقة الحاج.

(٦) فهذه من معجزات النبي ﷺ الظاهرة، وهي أن الناقة ارتبطت بالإسلام والمسلمين بصحبته لرسول الله ﷺ.

العَبْدُ»^(١). وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ «لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ». [نذروا: علموا وأحسوا، المنوقة: المدربة المذلة].

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أُيُوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ قَالَ كَانَتْ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَكَانَتْ مِنْ سَوَائِقِ الْحَاجِّ وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا فَاتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُجْرَسَةٍ. وَفِي حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ وَهِيَ نَاقَةٌ مُدْرَبَةٌ. [المجرسة: المجربة في الركوب والسير].

قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ) هُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْهَاءِ وَاللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ.

إِسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، وَقِيلَ: مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو وَقِيلَ: عَمْرُو بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَقِيلَ: النَّضْرُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَمِيُّ الْبَصْرِيُّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (سَابِقَةُ الْحَاجِّ)

يَعْنِي: نَاقَتَهُ الْعَضْبَاءُ، وَسَبَقَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ بَيَانُ الْعَضْبَاءِ وَالْقَصُوءِ وَالْجُدْعَاءِ وَهَلْ هُنَّ ثَلَاثٌ أَمْ وَاحِدَةٌ^(٢).

قَوْلُهُ ﷺ: (أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ) أَيِ بِجَنَائَتِهِمْ^(١).

(١) ونذر المرأة ليس معصية لأن العضباء يجوز ذبحها، ولكنها نذرت فيما لا تملك، لأنها مملوكة للرسول ﷺ، وهذا دليل على أن الكفار لا يملكون علينا شيئاً وإن وصل إلى دارهم، لأن المرأة كانت أسيرة في أيدي الكفار، والعضباء كانت مع الإبل مغنومة عندهم أخذوها بالباطل، فلم يملكوها وبقيت للرسول ﷺ.

(٢) فكان للنبي ﷺ نوق، ومنهم القصواء والتي كانت معه في الحديبية عندما قالوا (خَلَّاتِ الْقَصُوءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا خَلَّاتِ الْقَصُوءَ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخَلْقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ) البخاري، وتجد أن أخلاق نوق النبي ﷺ أخلاق حسنة لصحبته ﷺ فيؤثر ﷺ وهو السراج المنير في الحيوان كما يؤثر في الإنسان، إلا من طبع الله على قلبه، وزاده ما علم من رسول الله ﷺ طغياناً وكفراً لفساد هذه القلوب الكافرة الفاجرة، فهذه الحيوانات تتخلق بالأخلاق الحسنة، والعضباء لما كانت لرجل كافر وقد صحبت النبي ﷺ هذه المدة الوجيزة، صارت هي التي تُنقذ المرأة وتسبق وتترك قومها، فهذه الناقة كانت معتادة على هؤلاء القوم فتركتهم، لأنها كانت لرجلين من بني عقيل.

قوله ﷺ لِلْأَسِيرِ حِينَ قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ: (لَوْ قُتِلَتْهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرُكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ) إِلَى قَوْلِهِ (فَفَدِيَ بِالرَّجُلَيْنِ)

مَعْنَاهُ: لَوْ قُلْتُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْأَسْرِ حِينَ كُنْتُ مَالِكٌ أَمْرُكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَسْرُكَ لَوْ أَسْلَمْتَ قَبْلَ الْأَسْرِ، فَكُنْتُ فُزْتُ بِالْإِسْلَامِ وَبِالسَّلَامَةِ مِنَ الْأَسْرِ، وَمِنْ إِغْتِنَامِ مَالِكَ، وَأَمَّا إِذَا أَسْلَمْتَ بَعْدَ الْأَسْرِ فَيُسْقِطُ الْخِيَارُ فِي قَتْلِكَ، وَيَبْقَى الْخِيَارُ بَيْنَ الْإِسْتِرْقَاقِ وَالْمَنْ وَالْفِدَاءِ (٢).

وَفِي هَذَا جَوَازِ الْمُقَادَاةِ، وَأَنَّ إِسْلَامَ الْأَسِيرِ لَا يُسْقِطُ حَقَّ الْغَانِمِينَ مِنْهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْأَسْرِ (٣).

(١) فكما ذكرنا فلا يقال أن هذا لا ذنب له فلم يقاتل، بل طالما أنه كان حليفاً معاضداً معاوناً لقييلته أو لجيشه فحكمه حكمهم، ولا يلزم أن نين له لماذا أخذناه، ولكن الرسول ﷺ تعظيماً لبيان الحق وإظهاراً له قال ذلك.

(٢) ولكن القضية كما ذكرنا أن هذا الرجل لم يُصَرِّح بالشهادة، لأجل أن الرسول فاده بالرجلين، ولا يجوز رد المسلم للكفار يُفَادِي بهم حتى ولو كان رقيقاً، فلا يجوز بيع العبد المسلم لرجل كافر، فضلاً على أن يكون في دار الكفر، ولو ثبت إسلامه لصار بذلك مرتداً وذلك بأن يرجع إلى دار الكفر محارباً للمسلمين مرة ثانية، لذلك نقول الصحيح أن كلمة إني مسلم في هذا المقام ممن يحسن قول "لا إله إلا الله" لا يثبت بها الإسلام، إنما يثبت الإسلام بإني مسلم وما دونها مثل "صبأنا صبأنا" ممن لا يحسن أن يقول "لا إله إلا الله"، لكن من علم ما هو المطلوب منه، لم يجزه إلا أن يقول "لا إله إلا الله"، فإنه لو قالها وهو يملك أمره، لكان ذلك من أقوى القرائن على إرادته للإسلام فعلاً، لأنها لا تحتل "إني مستسلم"، فلو قال أنا مسلم وهو حر، يكون بذلك مسلماً لأنه لم يكن أسيراً أصلاً، وأما هنا فقال "إني مسلم" لأنه كان بالفعل مستسلم في الأسر.

وَالْمَنْ إِطْلَقَهُ مَجَانًّا، وَالْإِسْتِرْقَاقُ جَعْلُهُ عَبْدًا مَمْلُوكًا عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ.

(٣) ولكن كما قلنا لا يثبت حق الغانمين في الجيش إلا باختيار الإمام، لأن الأسرى ليسوا من الغنائم الواجب قسمها، فالأسير الكافر الذكر البالغ يمكن أن يُمَّنَّ عليه الإمام دون أن يرجع إلى الغانمين، ويمكن أن يقتلهم دون أن يرجع إلى الغانمين، ولو كان حقاً مالياً محضاً، لوجب أن يرجع إليهم كما فعل النبي ﷺ بعد أن قسم الأسرى والغنائم في غزوة هوازن، والله أعلى وأعلم.

وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ حِينَ أَسْلَمَ وَفَادَى بِهِ رَجَعَ إِلَى دَارِ الْكُفْرِ، وَلَوْ ثَبَتَ رُجُوعُهُ إِلَى دَارِهِمْ - وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِظْهَارِ دِينِهِ لِقُوَّةِ شَوْكَةِ عَشِيرَتِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَمْ يَحْزَمْ ذَلِكَ - فَلَا إِشْكَالَ فِي الْحَدِيثِ، وَقَدْ اسْتَشْكَلَهُ الْمَازِرِيُّ وَقَالَ: كَيْفَ يَرُدُّ الْمُسْلِمُ إِلَى دَارِ الْكُفْرِ؟ وَهَذَا الْإِشْكَالُ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ بِمَا ذَكَرْتَهُ ^(١).

قَوْلُهُ: (وَأُسِرَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ) هِيَ امْرَأَةُ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه.

قَوْلُهُ: (نَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ) هِيَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَقُتِحَ النُّونُ وَالْوَاوُ الْمُشَدَّدَةُ، أَيْ مُذَلَّلَةٌ.

قَوْلُهُ: (وَنَذِرُوا بِهَا) هُوَ يَفْتَحُ النُّونَ وَكَسْرُ الدَّالِ، أَيْ عَلِمُوا.

قَوْلُهُ ﷺ: (لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (لَا نَذْرٌ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى).

فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ مَعْصِيَةَ كُشْرِبِ الْحُمْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَنَذْرُهُ بَاطِلٌ لَا يَنْعَقِدُ ^(٢)، وَلَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَلَا غَيْرُهَا، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُدُ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: تَجِبُ فِيهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ بِالْحَدِيثِ الْمُرْوِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا نَذْرٌ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" ^(٣).

وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ.

وَأَمَّا حَدِيثُ "كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" فَضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ ^(١).

(١) الذي ذكرناه في هذا المقام وهو قول "إني مسلم" ممن يُحسن أن يقول "لا إله إلا الله" لا يثبت به الإسلام، للأسير الذي قال في حال أسره "إني مسلم".

(٢) لدلالة رواية (لا نذر)، وأما رواية (لا وفاء لنذر) فلا دلالة فيها، والصحيح أن هذا من اختصار الرواة، لأن زيادة (لا وفاء لنذر) هي زيادة ثقة صحيحة ثابتة، فينبغي أن تقبل، ومعناها لا يلزم الوفاء ولا يجوز الوفاء بالنذر في معصية الله.

(٣) (ت) ١٥٢٤، (س) ٣٨٣٦، (د) ٣٢٩٠، (حم) ٢٦١٤٠، وصححه الألباني في الإرواء: ٢٥٩٠.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ)

فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا أَصَافَ النَّذْرَ إِلَى مُعَيَّنٍ لَا يَمْلِكُهُ، بِأَنْ قَالَ: "إِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُعْتِقَ عَبْدُ فُلَانٍ، أَوْ أَتَصَدَّقَ بِثَوْبِهِ أَوْ بِدَارِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ" (٢).

فَأَمَّا إِذَا اِلْتَزَمَ فِي الذِّمَّةِ شَيْئًا لَا يَمْلِكُهُ فَيَصِحَّ نَذْرُهُ، مِثَالُهُ: قَالَ: "إِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ عِتْقَ رَقَبَةٍ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ الْحَالِ لَا يَمْلِكُ رَقَبَةً وَلَا قِيَمَتَهَا، فَيَصِحَّ نَذْرُهُ، وَإِنْ شَفِيَ الْمَرِيضُ ثَبَتَ الْعِتْقُ فِي ذِمَّتِهِ" (٣).

قَوْلُهُ: (نَاقَةُ ذُلُولٍ مُجَرَّسَةٌ) وَفِي رِوَايَةٍ: (مُدْرَبَةٌ)

أَمَّا الْمُجَرَّسَةُ فَبِضْمِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْجِيمِ وَالرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ.

وَأَمَّا (الْمُدْرَبَةُ) فَبِفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، وَالْمُجَرَّسَةُ وَالْمُدْرَبَةُ وَالْمُتَنَوِّقَةُ وَالذُّلُولُ كُلُّهُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: جَوَازُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ وَخُذَهَا بِلَا زَوْجٍ وَلَا مَحْرَمٍ وَلَا غَيْرَهُمَا إِذَا كَانَ سَفَرُ ضَرُورَةٍ كَالْهَجْرَةِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، وَكَالْهَرْبِ بِمَنْ يُرِيدُ مِنْهَا فَاحِشَةً وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَالنَّهْيُ عَنْ سَفَرِهَا وَخُذَهَا مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الضَّرُورَةِ (١).

(١) الحديث جاء من طرق أخرى صحيحة، وعلى أي الأحوال فنحن نحتج بعموم الحديث الآتي في آخر كتاب النذر (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ)، وبالقِيَاسِ عَلَى مَنْ حَلَفَ أَنْ يَعِصِيَ اللَّهَ.

(٢) ومثلما فعلت هذه المرأة بنذرها أن تذبح ناقة الرسول ﷺ.

(٣) كمن قال لله عليَّ أن أتصدق بألف جنيه، وهو الآن ليس معه الألف جنيه، فيكون في ذمته الألف فعندما يملكها يفي بنذره.

– النذر المعلق عقده ابتداءً مكروه وإذا وفى بنذر الطاعة أخذ عليه حسنات، فهناك نذر وهناك الوفاء به، وهناك نذر طاعة ونذر مباح ونذر معصية، فنذر الطاعة يجب الوفاء به، ونذره مطلقاً مستحب ونذره معلقاً مكروه، وينعقد اتفاقاً إذا كان لله ويلزم الوفاء به إذا كان طاعة، النذر المباح والمعصية على الراجح فيه كفارة يمين، وإن وفى في المباح لم يلزمه شيء، ولا يجوز الوفاء بالنذر في معصية الله وعليه كفارة يمين، والجمهور يقولون لم ينعقد أصلاً.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمُؤَافِقِيهِ: أَنَّ الْكُفَّارَ إِذَا غَنِمُوا مَالًا لِلْمُسْلِمِ لَا يَمْلِكُونَهُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ: يَمْلِكُونَهُ إِذَا حَازُوهُ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ.
وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ وَمُؤَافِقِيهِ هَذَا الْحَدِيثُ، وَمَوْضِعُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ ظَاهِرٌ (٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٤ - بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَالْفُظَّالُ - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادِي بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ «مَا بَالُ هَذَا». قَالُوا نَذَرْنَا أَنْ يَمْشِيَ. قَالَ «إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسُهُ لَغَنَى». وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ. [يهادي: يمشي معتمدا عليهما].
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي عُمَرَ وَابْنُ أَبِي حُبْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَمْرِو - وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرِو - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذْرَكَ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَا شَأْنُ هَذَا». قَالَ ابْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنَى عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ». وَالْفُظَّالُ لِقِيبَةِ وَابْنِ حُبْرٍ.
وَحَدَّثَنَا قِيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِي - عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(١) اشترط الضرورة وليس أن تسافر للحاجة، والضرورة بأن تخشى على نفسك ولم تجد أماناً في المكان التي توجد فيه، فلو بقيت في مكانها انتهك عرضها مثلاً، أو لم تجد من يُنفق عليها أو عجزت أن تجد مأوى أو نحو ذلك فهذا سفرها سفر ضرورة، فباتفاقهم يجوز سفر الضرورة، أما السفر للحج والعمرة فباتفاق العلماء ليس هذا سفر ضرورة، ولكن الكلام على أنه هل يجزيء الرفقة الآمنة مقام المحرم أم لا؟ لكنها ليست ضرورة ولو كانت حجة الفريضة.

(٢) وهو رجوع العصباء إليه ولما علم أن المرأة نذرت إن نجاها الله تنحرفها قال ﷺ (لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ).

وَحَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ - يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ نَذَرْتُ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَسْتَقْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقْتَيْتُهُ فَقَالَ «لَتَمْشِيَ وَلَتَرْكَبَ».

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ نَذَرْتُ أُخْتِي . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُفَضَّلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ حَافِيَةً . وَزَادَ وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يَفَارِقُ عُقْبَةَ . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبْنُ أَبِي خَلْفٍ قَالَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ .

قَوْلُهُ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادِي بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ: مَا بَالُ هَذَا ؟ قَالُوا: نَذَرْنَا أَنْ يَمْشِيَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَعْنِي، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ) وَفِي رِوَايَةٍ: (يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ مُتَوَكِّئًا عَلَيْهِمَا) وَهُوَ مَعْنَى (يُهَادِي) وَفِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: (نَذَرْتُ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً، فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَسْتَقْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقْتَيْتُهُ فَقَالَ: لَتَمْشِيَ وَلَتَرْكَبَ). أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَمَحْمُولٌ عَلَى الْعَاجِزِ عَنِ الْمَشْيِ، فَلَهُ الرُّكُوبُ، وَعَلَيْهِ دَمٌ^(١).

(١) وذلك لأنهم يرون أن المشي إلى بيت الله عبادة، وظاهر هذا أن الرجل لم يصل إلى العجز وإنما كان هناك مشقة بالغة لأنه كان يمشي بين ابنيه، لكن المشقة البالغة التي لا يقصد منها إلا تعذيب النفس، فهذه لا تكون قرينة لله ﷻ، وأما أن عليه دم، فقد جعلوا ذلك كأنه من محظورات الإحرام بنذره ألا يركب، فجعلوه من هذا الباب والله أعلى وأعلم، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن عليه كفارة يمين وأن الدم مستحب (لماذا قلنا باستحبابه، وما هو الذي من محظورات الإحرام في ذلك؟)

وَأَمَّا حَدِيثُ أُخْتِ عُقْبَةَ فَمَعْنَاهُ تَمَثُّي فِي وَقْتِ قُدْرَتِهَا عَلَى الْمَشْيِ، وَتَرَكَبَ إِذَا عَجَزَتْ عَنْ الْمَشْيِ أَوْ لِحِقَتِهَا مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ فَتَرَكَبُ، وَعَلَيْهَا دَمٌ. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ الدَّمِّ فِي الصُّورَتَيْنِ، هُوَ رَاجِحُ الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي لَا دَمَ عَلَيْهِ بَلْ يُسْتَحَبُّ الدَّمُّ. وَأَمَّا الْمَشْيُ حَافِيًا فَلَا يَلْزَمُهُ الْحِفَاءُ، بَلْ لَهُ لُبْسُ التَّعْلِينَ^(١)، وَقَدْ جَاءَ حَدِيثُ أُخْتِ عُقْبَةَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ مَبْنِيًّا أَنَّهَا رَكِبَتْ لِلْعَجْزِ، قَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحْجَّ مَاشِيَةً، وَأَنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِ أَخْتِكَ فَلْتَرَكَبْ وَلْتُهُدِ بَدَنَهُ"^(٢).

٥ - باب في كفارة النذر.

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ يُونُسُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُلْقَمَةَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ».

(١) الشافعية يرون أن ما لم يكن طاعة لا ينعقد فيه النذر، وقصد المشي عندهم إلى بيت الله طاعة، ومن هنا أوجبوا الدم فيه، ولم يجوزوا للقادر على المشي أن يركب، وأما الحفَاء فيجعلون هذا النذر غير منعقد فلا يلزم به شيء، والظاهر أنه تلزم به كفارة يمين، وحديث عقبة (كفارة النذر كفارة اليمين) عام يشمل كل صور النذر التي لا يفى به الإنسان، وهنا النذر انعقد على الأمرين معاً المشي والحفاء، فإذا ركب وتعلت فعلها كفارة واحدة. (وماذا لو فعلت شيئاً منهما هل عليها كفارة أم لا؟)

(٢) وهم لا يقولون بوجوب أن تهدي بدنة، فهذا الحديث الذي هو حجة لمن يقول بوجوب الدم، فإن قتلتم بالوجوب فقد أوجب بدنة، وأنتم ولا غيركم لا تقولون بها، فأنتم لا تقولون بوجوب بدنة بل بوجوب دم كشاة، وقد قتلتم باستحباب ذلك، فنحن لا نزيد على الاستحباب إن صحت الرواية، والحديث صححه الألباني (ما الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟).

قوله ﷺ: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِهِ:
فَحَمَلَهُ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا عَلَى نَذْرِ اللَّجَاجِ^(١)، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ إِنْسَانٌ يُرِيدُ الْإِمْتِنَاعَ مِنْ كَلَامِ
زَيْدٍ مَثَلًا: إِنْ كَلَّمْتُ زَيْدًا مَثَلًا فَلِلَّهِ عَلَيَّ حَجَّةٌ أَوْ غَيْرَهَا، فَيَكَلِّمُهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ كَفَّارَةِ
يَمِينٍ وَبَيْنَ مَا اتَّزَمَهُ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي مَذَهَبِنَا.
وَحَمَلَهُ مَالِكٌ وَكَثِيرُونَ أَوْ الْأَكْثَرُونَ عَلَى النَّذْرِ الْمُطْلَقِ، كَقَوْلِهِ: عَلَيَّ نَذْرٌ^(٢).
وَحَمَلَهُ أَحْمَدُ وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ^(٣)، كَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ.
وَحَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ عَلَى جَمِيعِ أَنْوَاعِ النَّذْرِ، وَقَالُوا: هُوَ مُخَيَّرٌ فِي جَمِيعِ
النُّذُورَاتِ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِمَا اتَّزَمَ، وَبَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ^(٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

- (١) وهو أن يغضب فيحلف على أمر معين.
(٢) أي دون أن يحدد نذر ماذا؟ صيام أم صلاة أم حج أم صدقة.
(٣) لثبوت الرواية بذلك (لا نذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ).
(٤) وهذا من جهة الدليل أقوى الأقوال، ولكن يلزمه الوفاء إذا كان النذر طاعة لقوله ﷺ (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ) البخاري، ولكن النذر بالمباح ونذر المعصية والنذر بما لم يجعل عبادة فيفعله تعبدًا، فنذر المعصية يحرم الوفاء به، والنذر بما لم يجعل عبادة على جهة التعبد الظاهر أنه لا يجوز أيضًا، أما النذر المباح كالحج ماشيًا عند من يقول أن هذا طاعة يقول يلزمه المشي، وعند من يقول هو مباح يقول لا يلزمه المشي وعليه كفارة يمين وهذا أقرب، وإن ذبح دما وأهدى هديًا فذاك حسن للروايات الواردة في ذلك. والظاهر أن النذر بما لم يجعل عبادة على جهة التعبد من جنس البدع، فهذا لا يؤمر بالوفاء به، بل يؤمر بعدم الوفاء به، وأما النذر بالمباح فليس كذلك وهو كالنذر بالضرب بالدَّفِّ فهو في الأصل من المباحات على أقصى تقدير ولكن لما ارتبط بعبادة أخرى وهي الفرح بمقدم رسول الله ﷺ فأمرها بالوفاء به، وأما إن نذر إنسان بأن يقف في الشمس ولا يستظل، فهذا تعذيب محض للنفس وليس هناك عبادة الوقوف في الشمس، فهذا لا يؤمر بالوفاء به لأنه يتقرب إلى الله بما لم يجعله الله قربة، فقد أمره النبي ﷺ أن يستظل وأن يقعد وأن يتكلم وأن يتم صومه، فمن نذر أن يسكت ولا يتكلم نهائيًا، فهذا مأمور أن يتكلم.

كِتَابُ الْإِيمَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الأيمان

١ - باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمُ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ». قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا ذَاكِرًا وَلَا آثَرًا^(١).

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

مِثْلُهُ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ عُقَيْلٍ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْهَا وَلَا تَكَلَّمْتُ بِهَا. وَلَمْ يَقُلْ ذَاكِرًا وَلَا آثَرًا.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ عُمَرُ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ. يُمِثِلُ رَوَايَةَ يُونُسَ وَمَعْمَرَ. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ

(١) أي ذاكراً عن نفسه وآثراً عن غيره بمعنى غير ناقل ذلك عن غيره.

فَنَادَاهُمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبيدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ هَلَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدْيِكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ وَابْنُ أَبِي ذَنْبٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ. كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ». وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا فَقَالَ «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ».

قَوْلُهُ: (مَا حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا)

مَعْنَى ذَاكِرًا: قَائِلًا لَهَا مِنْ قَبْلِ نَفْسِي، وَلَا آثِرًا - بِالْمَدِّ - أَيُّ: حَالِفًا عَنْ غَيْرِي ^(١).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبَاحَةُ الْحَلْفِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ كُلِّهَا، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.

وَفِيهِ: النَّهْيُ عَنِ الْحَلْفِ بِغَيْرِ أَسْمَائِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَصِفَاتِهِ، وَهُوَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مَكْرُوهٌ لَيْسَ بِحَرَامٍ ^(٢).

(١) أي ناقلاً الحلف، كقولهم "يؤثر هذا الكلام عن فلان" يعني يُنقل عنه.

(٢) وأنا أتعجب من ذلك، فالإمام النووي رَحِمَهُ اللَّهُ رَغِمَ أَنْ هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَهُمْ إِلَّا أَنْ مِنْ إِنْصَافِهِ بَوَّبَ (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَلْفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى) مَعَ أَنَّهُ فِي أَحْيَانًا كَثِيرَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ جَازِمًا بِالْحُكْمِ يَقُولُ "بَابُ كِرَاهَةِ" وَأَحْيَانًا يَقُولُ "بَابُ تَحْرِيمٍ"، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَتِ الْأَدْلَةُ تَقْتَضِي التَّحْرِيمَ وَظَاهَرَهَا أَنَّهَا مِنَ الْكِبَائِرِ،

قوله ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ يَنْهَأَكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ) وَفِي رِوَايَةٍ (لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي وَلَا بِآبَائِكُمْ) قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْحَلْفِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّ الْحَلْفَ يَقْتَضِي تَعْظِيمَ الْمُحْلُوفِ بِهِ، وَحَقِيقَةَ الْعِظَمَةِ مُحْتَصَةً بِاللَّهِ تَعَالَى، فَلَا يُضَاهِي بِهِ غَيْرَهُ، وَقَدْ جَاءَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: (لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ مِائَةَ مَرَّةٍ فَاتَمَّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ فَأَبْرَ^(١)). فَإِنْ قِيلَ: الْحَدِيثُ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ ﷺ: (أَفْلَحَ وَأَيُّهُ إِنْ صَدَقَ)! فَجَوَابُهُ: أَنَّ هَذِهِ كَلِمَةٌ تَجْرِي عَلَى اللِّسَانِ لَا تُقْصَدُ بِهَا الْيَمِينُ^(٢).

فكيف يُقال أنه مكروه، فكلامٌ باطل منكر أن يُقال الحلف بغير الله مكروه، فالرسول ﷺ يقول (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ) مسلم، وينهى عن ذلك ويأمر بالحلف بالله ويُسميه شركاً، وبعد ذلك نقول مكروه، فكلامٌ باطل لا يصح.

(١) فأتَمَّ أي أخالف ما حلفت عليه، وأبر بمعنى أفي يميني.

- وهذا فيه أن الحلف بغير الله من الكبائر بل أشد.

(٢) وهذا هو الصحيح خلافاً لمن ضَعَّفَ هذه الرواية فهي ثابتة في مسلم ولها نظائرها الكثيرة في غيره كذلك، والأحاديث صحيحة، والحكم عليها بالشذوذ غير صحيح فالتثقات رَوَوْهَا وَلَهَا وَجْهٌ صَحِيحٌ فكيف يُقال أنها مخالفة لمن هو أوثق منهم مع إمكان الجمع، فهذا الكلام غير صحيح، فإنها كلمات كانت العرب تطلقها تقصد بها غير ما وضعت له في أصل الصيغة مثل "ثكلتك أمك"، "تربت يمينك"، "لعمرى"، "أفلح وأبيه"، "رغم أنفك"، فبعضها يُقصد به الحث، والبعض يُقصد به المنع، وبعضها يُقصد منها التوكيد، ولما أشبهت "أفلح وأبيه" في المقصد اليمين وهو أنه يراد به التوكيد، ظن البعض أنها يمين، والصحيح أنها ليست كذلك، وبعض العلماء يقول هذه قبل أن يوحى إلى النبي ﷺ النهي عن الحلف بغير الله، وليس هذا بصحيح لأنه لا تاريخ، ثم إن النبي ﷺ قد قال (من حلف بغير الله فقد أشرك)، وهذا دليل على أن هذا لا يقع من النبي ﷺ قبل أن يوحى إليه وقبل النبوة فهو معصومٌ عن الشرك بأنواعه كلها وهو معصومٌ عن الكبائر باتفاق من يُعتد به، والشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فالصحيح أن هذا لا يقصد به اليمين، فما كان كذلك لا يُقصد به اليمين، فلا يُقال عنه هو حلف بغير الله، وهذا مثل من يقول في زماننا "والنبي كم الساعة"، فهذا لا يقصدون به اليمين أصلاً، وإنما هي كلمة للتسفيه، ولكن ينبغي إمساك الألسنة عنها بعداً عن التعود على الحلف بغير الله، أما الذي يحلف بالنبي ﷺ لا على سبيل جريان الكلمة على اللسان بل لقصد الحلف، فهذا يجب الإنكار عليه ما أمكن لأن هذا من الحلف بغير الله وهو داخل في عموم قول النبي ﷺ (من حلف بغير الله فقد أشرك)، وأما ما يُذكر عن الإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ

صحة الحلف بالنبي ﷺ ومن انعقادها الجواز والصحة وجعلها بعضهم في الأنبياء، فقولٌ باطل وروايةٌ ضعيفة، والصحيح ما وافق قول الجمهور من النهي عن الحلف بغير الله مطلقاً، والصحيح أن هذا من الكبائر، وأما إذا قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله ﷻ أو أشد، فهذا من الشرك، لكن جريان الأمر على اللسان في الحلف أكثر من قصد التعظيم المكفر ولذا تجد هذا الجواب عند أكثر العلماء يجعلونه أحياناً دون تفصيل من الشرك الأصغر، فيقولون أن الحلف بغير الله شرك أصغر، والصحيح أن هناك أنواعاً منه داخلة في الشرك الأكبر، لإطلاق النبي ﷺ (من حلف بغير الله فقد أشرك)، وهذا كما ذكرنا إذا كان معتقداً تعظيم المحلوف به كتعظيم الله ﷻ أو أشد، وهذا متصور من كثير ممن يتسبب إلى الإسلام ويعتقد عقائد الصوفية المنحرفين، وكذا في اليهود والنصارى فيمن يعظمونهم، فتجد أحداً من هؤلاء قد توجهت إليه اليمين، فيعزم على الحلف بالله، فيطلب منه خصمه أن يحلف بقبر أحد الشيوخ، فيتلعثم ويقر، وربما حلف كاذباً بالفعل بالله ﷻ، فإذا توجهت إليه وطلبت منه اليمين بحق الشيخ الفلاني أو عند قبر الشيخ الفلاني، أقر واعترف ولم يجرؤ أن يحلف به كاذباً، وقد حلف بالله كاذباً، والنصارى عندهم من ذلك الكثير، فهم يحلفون بالله كاذباً وأما بالمسيح والصليب ومريم فيعظمون ذلك ويأبون، ولا يجوز لمسلم أن يطلب من غيره أن يحلف بغير الله قط سواء كان مبتدعاً ضالاً كالمستسين إلى الطرق الصوفية ونحوها، أو كان على ملة أخرى كمن كان نصرانياً، فلا يجوز للمسلم أن يأمره بأن يحلف بغير الله، فلا يقول له قل "والصليب" أو قل "والمسيح" حتى يقر ويعترف، فلا يجوز ذلك، بل هذا أمرٌ بالمنكر، بل أمرٌ بالشرك والعياذ بالله.

ولا يجوز الحلف بغير كتاب الله ﷻ، فكتابه أي كلامه الذي تكلم به وليس الورق ولا الخبر ولا الجلدة التي كتب فيها ولا الألواح، فالحلف بكتاب الله وآيات الله صفة من صفات الله، والحلف بالله و بصفاته شيء واحد، فالله وأسمائه وصفاته يُحلف به، فيجوز الحلف بعزة الله، كما قال إبليس (قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) وقال البخاري في صحيحه (باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته) وقال ابن عباس كان النبي ﷺ يقول «أعوذ بعزتك». وقال أبو هريرة عن النبي ﷺ «يُنْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْحَنَةِ وَالنَّارِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا». وقال أبو سعيد قال النبي ﷺ «قَالَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ وَعَشْرَةٌ أَمْثَالِهِ». وقال أيوب (وَعِزَّتِكَ لَا غَنِيَّ بِي عَنْ بَرَكَتِكَ)، وعن أنس بن مالك قال النبي ﷺ «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَيَقُولُ قَطُّ قَطُّ وَعِزَّتِكَ. وَيُزَوَّى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ» البخاري، وكذا يجوز الحلف بالإنجيل والتوراة التي أنزلها الله ﷻ، فهو حلف بكلام الله ﷻ، أما الحلف بالكتاب المحرف الذي بين أيدي النصارى، فبالقطع ليس هو، فلا يجوز أن يأتي بالكتاب الذي بين أيديهم ويقول "وهذا الإنجيل"، فهذا الإنجيل ليس بكلام الله، أما أن يحلف قاصداً الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، فهذا حق ولكن ليس موجوداً بين أيدي الناس وكذا التوراة التي أنزلها الله على موسى، حتى ولو كان في هذا الإنجيل من كلام المسيح فيما أوحاه الله إليه، لكن ليس هذا هو الإنجيل الذي أنزله الله.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ أَقْسَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِمَخْلُوقَاتِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى "وَالصَّافَّاتِ" وَ "وَالذَّارِيَّاتِ" وَ "وَالطُّورِ" وَ "النَّجْمِ".

فَالْجَوَابُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُقْسِمُ بِمَا شَاءَ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ تَنْبِيْهَا عَلَى شَرَفِهِ ^(١).

٢ - بَابُ مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

أما الحلف بالمصحف، وهو الصُّحُف التي كُتِبَ فيها القرآن، فأرى عدم صحة قول الحنابلة الذين يجعلون هذا حلفاً بالقرآن تماماً، مع أن ظاهر اللفظ الحلف بالورق وهي الصُّحُف التي كُتِبَ فيها، والناس يقصدون ذلك يقولون "والمصحف الشريف" ويمسكه، فهو يحلف به هو، ونحن نعلم أن كلام الله غير مخلوق، فالورق والمداد وصوت القاري كل ذلك مخلوق، ففعل العبد مخلوق وكلام الله غير مخلوق، فهذا الظاهر فيه أن اليمين هنا على الجزء المخلوق وهو الورق والمداد، والحنفية يمنعون من الحلف بالمصحف، وأنا أرى أن قولهم هو الصحيح وهو أن الحلف بالمصحف لا يجوز، لكن يحلف بما في المصحف من كلام الله، وهناك فرق بين أن يحلف بكتاب الله وبين المصحف لأن كتاب الله أي ما يُكتب وهو ما فرضه الله على العباد وما أنزله الله وحياً بخلاف ما إذا قصد كتاب الله الورق، فهذا خطأ في مقصده ولم ينعقد يمينه، فالذي يريد الحلف بصفة الله يقول "وكلام الله" و"كتاب الله" و"القرآن"، ولا يقول "والمصحف"، فقول الحنفية في هذه المسألة هو الراجح وهو أن الحلف بالمصحف لا يُشرع ولا ينعقد وإن كان قصد ما في المصحف، ومن يجوزه ويجعله منعقداً لا يعقده على الورق المخلوق، ولكن يقول المصحف عند الناس عبارة عما أوحاه الله إلى النبي ﷺ، فلا بد وأن يقصد قصداً صحيحاً ولا بد وأن ينطق لفظاً صحيحاً، فنقول للناس لا تحلفوا بالمصحف ولكن احلفوا بكتاب الله، ويمكن أن يحلف عند المصحف بأن يضع يده عليه، فهذا أمر آخر، فهو من باب تغليظ اليمين، كما كانوا يحلفون عند المنبر، ولا يقصدون الحلف بالمنبر، ولكن من باب تغليظ اليمين، وهم في كلا الحالتين يحلفون بالله ﷻ أو بكلام الله أو بكتاب الله أو بالقرآن العظيم، قاصداً بذلك ما أنزله الله من كلامه ﷻ.

(١) أي تنبئها على شرف هذا المخلوق، أو في الحقيقة تنبئها على عظمة خالقها وقدرته، فالله ﷻ يُقسم بما شاء من مخلوقاته تعظيماً لنفسه ﷻ الذي خلق هذه المخلوقات، وليس لنا نحن البشر أن نحلف بها لأن هذا تعظيمٌ لها، وقول من يقول أنا أقصد تعظيم الذي خلقها، فلتلغظ بذلك، وأما الذي خلقها فله أن يفعل ما يشاء ﷻ، ويدخل في قسم الله بمخلوقاته قوله تعالى (لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ) وهو هنا يُقسم بحياة النبي ﷺ، وهذا يقصد به على حقيقة الحلف بالمخلوقات.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ. فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَى أَقَامِرُكَ. فَلْيَتَصَدَّقْ».

وَحَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَحَدَّثَ مَعْمَرٌ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ». وَفِي حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ «مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى».

قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ هَذَا الْحَرْفُ - يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى أَقَامِرُكَ. فَلْيَتَصَدَّقْ - لَا يَرْوِيهِ أَحَدٌ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَلِزُّهْرِيِّ نَحْوُ مَنْ تَسْعِينَ حَدِيثًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ بِأَسَانِيدٍ جَيَادٍ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاعِي وَلَا بِأَبَائِكُمْ». [الطَّوَاعِي: الْأَصْنَامُ].

قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ") إِنَّمَا أَمَرَ بِقَوْلِ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" لِأَنَّهُ تَعَاطَى تَعْظِيمَ صُورَةِ الْأَصْنَامِ حِينَ حَلَفَ بِهَا. قَالَ أَصْحَابُنَا: إِذَا حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى وَغَيْرَهُمَا مِنَ الْأَصْنَامِ، أَوْ قَالَ: إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَأَنَا يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، أَوْ بَرِيءٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينَهُ^(١)؛ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ تَعَالَى وَيَقُولَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" وَلَا كَفَّارَةً عَلَيْهِ، سَوَاءٌ فَعَلَهُ أَمْ لَا، هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ.

(١) وهذا صحيح لأنها يمين باطلة منهي عنها.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَجِبُ الْكُفَّارَةُ فِي كُلِّ ذَلِكَ إِلَّا فِي قَوْلِهِ: أَنَا مُبْتَدِعٌ أَوْ بَرِيءٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ الْيَهُودِيَّةِ.

وَاحْتَجَّ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى الْمُظَاهِرِ الْكُفَّارَةَ؛ لِأَنَّهُ مُنْكَرٌ مِنَ الْقَوْلِ وَزُورٌ، وَالْحَلْفُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُنْكَرٌ وَزُورٌ.

وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا وَالْجُمْهُورُ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِقَوْلٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ كُفَّارَةَ، وَلَئِنْ الْأَصْلَ عَدَمُهَا حَتَّى يَثْبُتَ فِيهَا شَرْعٌ، وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ عَلَى الظَّاهِرِ فَيُسْتَقْصَى بِمَا اسْتَشْنَوْهُ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ تَكْفِيرًا لِخَطِيئَةٍ فِي كَلَامِهِ بِهَذِهِ الْمُعْصِيَةِ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ: فَلْيَتَصَدَّقْ بِمِقْدَارِ مَا أَمَرَ أَنْ يُقَامِرَ بِهِ.

(١) قالوا لماذا استشنت من قال [أَنَا مُبْتَدِعٌ أَوْ بَرِيءٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ الْيَهُودِيَّةِ] فهذا الكلام أيضاً منكر من القول وزور، وأنتم تقولون ليس عليه كفارة، ثم في الحقيقة المظاهر إنما ألزم نفسه بتحريم امرأته أبدياً كتحریم أمه وأخته، وهذا التحريم وهذا الإلزام كالنذر، كأنه يلزم نفسه، فهذا باب الكفارات، ولكن لما كان غليظاً أوجب عليه كفارة مغلظة، لكن باب الظهار أصلاً باب أيمان ونذور، فالصحيح فيه أنه وجب به لأنه يلزم نفسه بالامتناع عن امرأته، يُحَرِّمُهَا، فهذا قد جعله الله ﷻ يميناً، وليس أنه حلف بغير الله من باب عبادة غير الله، فهذا لا ينعقد أصلاً، فالمظاهر يجعل تحريم امرأته كما حرّم الله عليه الأشياء، فيلتزمها لله، فلو كان نذراً لغير الله لم ينعقد، كما نقول في اليمين بغير الله لا ينعقد، لكن نذر الله أمراً منكراً، فعليه كفارة يمين، نذر نذراً مغلظاً، بأن يُحَرِّمَ امرأته على نفسه، تحريم الأم والأخت، فهذا عليه كفارة مغلظة، فالشرع أتى بأنه لما غلظ التحريم، غلظت عليه الكفارة، والله أعلى وأعلم، وإذا حرّم امرأته دون أن يجعلها كأمه وأخته، فهذا إن لم يقصد به الطلاق فعليه كفارة يمين غير مغلظة على الصحيح من أقوال أهل العلم لقول ابن عباس (إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يَكْفَرُهَا وَقَالَ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)) مسلم.

وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِذَلِكَ الْمِقْدَارُ؛ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِمَا تيسَّرَ مِمَّا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الصَّدَقَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ مَعْمَرِ النَّبِيِّ ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ (فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ) (١).

قَالَ الْقَاضِي: فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْعَزْمَ عَلَى الْمُعْصِيَةِ إِذَا اسْتَقَرَّ فِي الْقَلْبِ كَانَ ذَنْبًا يُكْتَبُ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ الْخَاطِرِ الَّذِي لَا يَسْتَقَرُّ فِي الْقَلْبِ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ وَاضِحَةً فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ (٢).

قَوْلُهُ ﷺ: (لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي وَلَا بِآبَائِكُمْ)

هَذَا الْحَدِيثُ مِثْلُ الْحَدِيثِ السَّابِقِ فِي النَّهْيِ عَنِ الْحَلْفِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ وَالْغَرِيبِ: الطَّوَاغِي هِيَ: الْأَصْنَامُ، وَاحِدُهَا: طَاغِيَةٌ، وَمِنْهُ هَذِهِ طَاغِيَةُ دَوْسَ، أَيْ صَنَمُهُمْ وَمَعْبُودُهُمْ، سُمِّيَ بِاسْمِ الْمُصْدَرِ لِطُغْيَانِ الْكُفَّارِ بِعِبَادَتِهِ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ

(١) وهذا هو الصحيح، فكل شيء يصلح للصدقة ولو شق تمره، أجزه ذلك.
(٢) وذلك في حديث سبب نزول قول الله ﷻ (وَإِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ)، وهذا الذي ذكره هو الصحيح من أن العزم المقارن بالأخذ بالأسباب الممكنة، فصاحبه يعامل معاملة الفاعل، وإن لم يكن لازماً أن يكون في نفس الدرجة ولكن على درجة المعزوم عليه، فقد قال النبي ﷺ (إِذَا اتَّقَى الْمُسْلِمَانِ بَسِيفَتَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بِالْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ) البخاري، ودل القرآن على ذلك في قصة أصحاب الجنة قال (إِذْ أَقْسَمُوا لِبَصَرِ مِنْهَا مُصْبِحِينَ * وَلَا يَسْتَشْنُونَ * فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ * فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ)، فعاقبهم الله ﷻ على قصدهم قبل أن يفعلوا، فمن كان أخذاً بالأسباب الممكنة له فعجز عن سبب خارج، فهو كالفاعل، فقد قال النبي ﷺ في الذي لم يؤت به الله مالا ولا علماً قال (وَعَبْدٌ لِّمُؤْتَاهِ اللَّهِ مَا لَا وَلَا عِلْمًا، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مَالٌ لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فَلَانٍ، فَهُوَ بَشِيَّتُهُ، فَوَزَّرُهُمَا سَوَاءً) (ت) ٢٣٢٥ [قال الألباني]: صحيح، فهذا دليل على أنه يعاقب على قصده، نسأل الله العافية.

الهم أنواع: هم مع الأخذ بالأسباب: وهذا هو العزم، وهم بدون أخذ بالأسباب: كههم يوسف، وأما امرأة العزيز هممت هما محرماً فقد عزمت وأخذت بالأسباب فإنها كما قال ﷻ (وَرَأَوْنَهُنَّ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ) وعجزت لأمر خارج، فليس بعد كل هذا لا يقال أن همها كان كههم يوسف عليه السلام وقد ذكر الله الهمين فقال (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ) ومدح يوسف وذمها، فهم يوسف كان خاطراً فقط على الصحيح.

طُغْيَانَهُمْ وَكُفْرَهُمْ، وَكُلُّ مَا جَاوَزَ الْحَدَّ فِي تَعْظِيمٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَدْ طَغَى، فَالطُّغْيَانُ الْمُجَاوِزَةُ لِلْحَدِّ^(١)، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {لَمَّا طَغَى الْمَاءُ} أَي: جَاوَزَ الْحَدَّ، وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالطَّوَاعِي هُنَا مَنْ طَغَى مِنَ الْكُفَّارِ، وَجَاوَزَ الْقَدْرَ الْمُعْتَادَ فِي الشَّرِّ، وَهُمْ عَظَمَاءُؤُهُمْ، وَرُويَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ "لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاعِيَتِ"، وَهُوَ جَمْعُ طَاغُوتٍ وَهُوَ الصَّنَمُ، وَيُطْلَقُ عَلَى الشَّيْطَانِ أَيْضًا، وَيَكُونُ الطَّاغُوتُ وَاحِدًا وَجَمْعًا وَمُذَكَّرًا وَمُؤَنَّثًا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا} وَقَالَ تَعَالَى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ... الْآيَةُ} (٢).

٣ - باب نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

أَنْ يَأْتِيَ الْخَيْرَ هُوَ خَيْرٌ وَيُكْفَرُ عَنْ يَمِينِهِ.

(١) فهذه الطواغيت طواغيت لأنه قد جاوز المشركون الحد في تعظيمها.
(٢) وهذا التعريف للطاغوت يدل على أن الطاغوت ليس فقط الشيطان، بل الطاغوت هو كل ما جاوز العبد به حده من معبود أو مُعْظَم أو متبوع أو مطاع، ولذلك دخل فيه من يحكم بغير ما أنزل الله بنص الآية، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فهل يريدون أن يتحاكموا إلى الشيطان، أو يتحاكموا إلى الأصنام، وكيف تحكم الأصنام بينهم وهم يعلمون أنها لا تنطق، وإنما يتحاكمون إلى من يحكم بغير شرع الله، ككعب بن الأشرف وككهان من جُهينة، وكالسحرة الذين كانوا يأتونهم، فهو لاء هم الطواغيت، فكل من يحكم بغير ما أنزل الله سواء كان على جهة التبديل للشريعة أو اختراع شرع جديد، فهو والعياذ بالله من الطواغيت، وكذا الأحرار والرهبان الذين حرموا الحلال وحلّلوا الحرام، فاتبعهم الناس على ذلك، فقد جاوزوا الحد فهم طواغيت وكذلك من يخرع أحكاماً من عند نفسه، يجعلها لازمة للناس، أو ينقلها عن غيره ويجعلها لازمة للناس، فهو طاغوت كذلك، ولذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللهُ أَنْ رُؤُوسَ الطَّوَاعِيَتِ خَمْسَةٌ وَهُمْ الشَّيْطَانُ وَالسَّاحِرُ وَالكَاهِنُ وَالْحَاكِمُ بغير ما أنزل الله والمُبْدِلُ لشرع الله، والعجب أن أناساً يتسبون إلى الدعوة والتوحيد ويجعلون هذا من علامات التكفير وغاب عنهم أن هذا ليس كلاماً بل كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللهُ ذَكَرَهُ مِنْ مَوَاطِنَ مِنْ كِتَابِهِ، وَهُوَ قَدْ أَحْسَنَ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا مَقُولٌ عَنْ أَمَّةِ السَّلَفِ أَصْلًا فِي تَفْسِيرِ الطَّاغُوتِ.

حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَقَتِيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ - وَالْفَلْظُ لَخَلْفٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غِيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ «وَاللَّهِ لَا أُحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أُحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ». قَالَ فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَتَى يَابِلَ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثِ ذُودٍ غَرَّ الذَّرَى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا - أَوْ قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ - لَا يَبَارِكُ اللَّهُ لَنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا . فَاتَوَّهُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ «مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أُحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». [الذري: جمع الذروة وهي أعلى

الشيء والمراد السنام، الذود: من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع وقيل ما بين الثلاث إلى العشر].

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ - وَتَقَارِبًا فِي الْفَلْظِ - قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أُرْسِلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ لَهُمُ الْحُمْلَانَ إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ - وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ - فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنْ أَصْحَابِي أُرْسِلُونِي إِلَيْكَ تَحْمِلُهُمْ . فَقَالَ «وَاللَّهِ لَا أُحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ». . وَوَأَفَقَّتْهُ وَهُوَ غَضَبَانٌ وَلَا أَشْعُرُ فَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَى فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ أَثْبُتْ إِلَّا سَوِيْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بَلَاءًا يَتَادِي أَيُّ عَبْدٍ لِلَّهِ بْنِ قَيْسٍ . فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ أَجَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُوكَ . فَلَمَّا أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ - لِسِتَةِ أْبْعَرَةٍ ابْتَاْعِهِنَّ حِينِيذٍ مِنْ سَعْدٍ - فَانْطَلِقْ بِهِنَ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ - أَوْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ فَارْكُبُوهُنَّ». . قَالَ أَبُو مُوسَى فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي بِهِنَ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَا أَدْعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِيَ بَعْضُكُمْ إِلَيَّ مِنْ سَمْعِ مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ سَأَلْتُهُ لَكُمْ وَمَنْعَهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ثُمَّ إِعْطَاهُ إِيَّايَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تَظُنُّوا أَنِّي حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ . فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ إِنَّكَ عِنْدَنَا لِمُصَدِّقٍ وَلَنْفَعَلَنَ مَا أَحْبَبْتَ . فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَى بِنَفَرٍ مِنْهُمْ حَتَّى أَتَوْا الَّذِينَ

سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَنْعَهُ إِيَّاهُمْ ثُمَّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ فَحَدَّثُوهُمْ بِمَا حَدَّثَهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى سَوَاءً. [القرينان: البعيران المقرون أحدهما بصاحبه].

حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ زُهْدِ الْجَرْمِيِّ - قَالَ أَيُّوبُ وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَخْفَظُ مِنْهُ لِحَدِيثِ أَبِي قَلَابَةَ - قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ وَعَلَيْهَا لَحْمٌ دَجَاجٌ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمٍ اللَّهُ أَحْمَرُ شَبِيهُ بِالْمَوَالِي فَقَالَ لَهُ هَلَمْ. فَلَمَّا قَالَ هَلَمْ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ. فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَدَرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَطْعَمَهُ (١) فَقَالَ هَلَمْ أَحَدَّثَكَ عَنْ ذَلِكَ إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ «وَاللَّهِ لَا أُحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أُحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ». فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَاتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَنَاهُ إِبِلٌ فَدَعَا بِنَا فَأَمَرَنَا بِخَمْسِ ذُودٍ غَرِ الذَّرَى قَالَ فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ أَغْفَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمِينِهِ لَا يَبَارِكُ لَنَا. فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ وَإِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا أَفَنَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «إِنِّي وَاللَّهِ إِن شَاءَ اللَّهُ لَا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا فَانْطَلَقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ».

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زُهْدِ الْجَرْمِيِّ قَالَ كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وَدٌّ وَإِخَاءٌ فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمٌ دَجَاجٌ. فَذَكَرْنَاهُ.

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عَلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زُهْدِ الْجَرْمِيِّ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ زُهْدِ الْجَرْمِيِّ وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ

(١) بمعنى أنه قد رأى الدجاج يأكل شيئاً فاستقدره.

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ عَنْ زُهْدِمَ الْجَرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى . وَاقْتَصَوْا جَمِيعًا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ .

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا الصَّعْقُ - يَعْنِي ابْنَ حَزْنٍ - حَدَّثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا زُهْدِمُ الْجَرْمِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِخَوْ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فِيهِ قَالَ «إِنِّي وَاللَّهِ مَا نَسِيتُهَا» .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ ضُرَيْبِ بْنِ ثَقِيفٍ الْقَيْسِيِّ عَنْ زُهْدِمَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ «مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ وَاللَّهِ مَا أَحْمِلُكُمْ» . ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَلَاثَةِ ذُودٍ بَقَعَ الذَّرَى فَقُلْنَا إِنَّا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا فَأَتَيْنَاهُ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ «إِنِّي لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» . [البقع: بيض الأسنان] .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو السَّلِيلِ عَنْ زُهْدِمَ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مُشَاءَةً فَأَتَيْنَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ . بِخَوْ حَدِيثِ جَرِيرٍ .

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَعْتَمَ (١) رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصَّبِيَّةَ قَدْ نَامُوا فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صَبِيَّتِهِ ثُمَّ بَدَأَ لَهُ فَأَكَلَ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا (٢) وَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ» .

(١) أَعْتَمَ أَي دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ فِي وَقْتِ الظُّلْمَةِ الَّتِي يَزُولُ فِيهَا الضُّوءُ تَمَامًا، بِمَعْنَى أَنَّهُ تَأَخَّرَ عِنْدَ الرَّسُولِ ﷺ .

(٢) أَي يَأْتِي غَيْرَهَا الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْهَا، فَرُبَّمَا أَيْ أَنْ يَأْكُلَ وَصَبِيَّانَهُ لَمْ يَأْكُلُوا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ صَبِيَّانَهُ مَعَهُ، فَحَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ نَامُوا قَبْلَ عَشَائِهِمْ .

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ» (١).

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوسٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ».

وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاءَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ بَلَالٍ - حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ «فَلْيَكْفُرْ يَمِينَهُ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» (٢).

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ رُفَيْعٍ - عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ جَاءَ سَائِلٌ إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ فَسَأَلَهُ نَفَقَةً فِي ثَمَنِ خَادِمٍ أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ. فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ إِلَّا دِرْعِي وَمَغْفِرِي فَأَكْتُبْ إِلَى أَهْلِي أَنْ يُعْطَوْكَهَا. قَالَ فَلَمْ يَرْضَ فَغَضِبَ عَدِي فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَا أُعْطِيكَ شَيْئًا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ رَضِيَ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى اتَّقَى اللَّهُ مِنْهَا فَلْيَاتِ التَّقَى». مَا حَنَنْتُ يَمِينِي (٣). [الدرع: القميص من حلقات من الحديد متشابكة تلبس وقاية من السلاح، المغفر: ما يلبسه المقاتل على رأسه].

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتْرِكْ يَمِينَهُ» (٤).

(١) هذه الرواية فيها جواز التكفير قبل الحنث.

(٢) وهذا يظهر أن الترتيب من الصحابة رضي الله عنهم غير مقصود، فبعضهم يرويه بتقديم الكفارة، وبعضهم يرويه بتقديم الحنث، والصحيح جواز كلا الأمرين.

(٣) ظاهر هذا أنه أعطاه ما رضي به، مع أنه قد حلف ألا يعطيه شيئاً.

(٤) أي يترك الاستمرار عليها وليس أنه يتركها بلا كفارة.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفِ الْبَجَلِيِّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ طَرِيفٍ - قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَيْمِيزِ الطَّائِي عَنِ عَدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَكْفُرْهَا وَلَيَاتِ الذِّي هُوَ خَيْرٌ». وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَيْمِيزِ الطَّائِي عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ تَيْمِيزِ بْنِ طَرْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ وَأَنَّهُ رَجُلٌ سَأَلَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ. فَقَالَ تَسْأَلُنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ وَأَنَا ابْنُ حَاتِمٍ وَاللَّهِ لَا أُعْطِيكَ. ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاتِ الذِّي هُوَ خَيْرٌ» (١).

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكِ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ تَيْمِيزَ بْنَ طَرْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ وَلَكِ أَرْبَعُمِائَةٍ فِي عَطَائِي (٢). حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُمْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ سُمْرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكْفُرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الذِّي هُوَ خَيْرٌ».

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْجُلُودِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَاسَرُجَسِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ. بِهَذَا الْحَدِيثِ.

(١) هو نفس الحديث السابق، يبدو أن الدرع والمغفر كانوا نحو المائة درهم أو أقل منها، ولم يكن عند عدي ﷺ شيء من المائة درهم، فأراد أن يعطيه المغفر والدرع، فلم يرضى الرجل، فكأنه يُخله فقال (تسألني مائة درهم وأنا ابن حاتم) وهو حاتم الطائي المشهور بالكرم، فإنه لو كان عنده لما منعه، وإنما يتكلف له كما ذكرنا، فلما أغضبه حلف ألا يعطيه، ثم عزم أن يعطيه ويكفر عن يمينه.

(٢) فهذا من كرم عدي ﷺ أنه وعده عندما يأتيه العطاء وهو الراتب السنوي الذي كانوا يأخذونه من بيت المال، وهو نصيبهم من الفيء، فيعطيه أربعمائة تعويضاً عما يريد طلبه ولم يجده.

حَدَّثَنِي عَلَى بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورٍ وَحُمَيْدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةٍ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهَيْشَامُ بْنُ حَسَّانٍ فِي آخِرِينَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قُبَادَةَ كُلِّهِمْ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ ذِكْرُ الْإِمَارَةِ.

قوله ﷺ: (إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَخْلِفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)

وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكْفِرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ).

فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ: دَلَالَةٌ عَلَى مَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ شَيْءٍ أَوْ تَرَكَهُ، وَكَانَ الْحِنْثُ ^(١) خَيْرًا مِنَ التَّمَادِي عَلَى الْيَمِينِ، أَسْتُحِبُّ لَهُ الْحِنْثَ، وَتَلَزَمَهُ الْكُفَّارَةُ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ^(٢).

(١) والحِنْثُ هُوَ أَنْ يُخَالَفَ يَمِينَهُ، فَالنَّبِيُّ ﷺ قَالَ (لَا أَهْلِكُمْ) ثُمَّ حَمَلَهُمْ، ثُمَّ قَالَ (مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ) أَيِ لَيْسَ الْأَمْرُ فِي قُدْرَتِي، بَلِ اللَّهُ أَقْدَرُنِي، وَلَكِنْ جَعَلَ نَفْسَهُ قَدْ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَى عَدَمِ فَعْلِهِ، وَلِذَلِكَ أَخْبَرَ أَنَّهُ يُكْفِرُ عَنْ يَمِينِهِ ذَلِكَ، فَلَيْسَ قَوْلُهُ (مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ) بِنَافِي لِفِعْلِ الْبَشَرِ، فَلَوْ كَانَ الْبَشَرُ لَا يَفْعَلُونَ، وَلَوْ كَانَ الرَّسُولُ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا، لَمَا لَزِمَهُ كُفَّارَةٌ، وَإِنَّمَا أَتَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَحْمِلُهُمْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، فَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ غَاضِبًا مِنْ شَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ أَوْ مِنْ قَلَّةِ الشَّيْءِ الَّذِي كَانَ مَوْجُودًا مِنَ الْحُمْلَانِ، فَلَمَّا أَتَتْهُ الْإِبِلُ الْمَغْنُومَةُ الَّتِي كَانَتْ مُسْمَاةً بِالْغَنِيمَةِ - فَوَجَدَ مَا يَحْمِلُهُمْ، فَعَنَدَ ذَلِكَ حَمَلَهُمْ، وَقَالَ (مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ) أَيِ لَسْتُ الَّذِي قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، وَهَذَا مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى)، فَقَدْ أَثْبَتَ فِعْلَ الْعَبْدِ وَفِعْلَ الرَّبِّ ﷻ فَوْقَ فِعْلِ الْعَبْدِ.

(٢) وَإِذَا حَلَفَ عَلَى مُحَرَّمٍ لَزِمَهُ الْحِنْثُ وَالْكَفَّارَةُ.

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْحِنْثِ، وَعَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ الْحِنْثِ، وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْيَمِينِ^(١).

وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهَا بَعْدَ الْيَمِينِ وَقَبْلَ الْحِنْثِ:

فَجَوَّزَهَا^(٢) مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَرْبَعَةُ عَشَرَ صَحَابِيًّا وَجَمَاعَاتٍ مِنَ التَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، لَكِنْ قَالُوا: يُسْتَحَبُّ كَوْنُهَا بَعْدَ الْحِنْثِ^(٣).

وَاسْتَشْنَى الشَّافِعِيُّ التَّكْفِيرَ بِالصَّوْمِ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ قَبْلَ الْحِنْثِ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ، فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى وَقْتِهَا كَالصَّلَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَأَمَّا التَّكْفِيرُ بِالمَالِ فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ كَمَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ^(٤).

وَاسْتَشْنَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا حِنْثَ الْمُعْصِيَةِ، فَقَالَ: لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ كَفَّارَتِهِ لِأَنَّهُ فِيهِ إِعَانَةٌ عَلَى الْمُعْصِيَةِ. وَالْجُمْهُورُ عَلَى إِجْزَائِهَا كَغَيْرِ الْمُعْصِيَةِ^(١).

(١) بمعنى أن يقول سوف أكفر عن حلف سوف أحلف به غداً، فمثلاً يقول سوف أحلف غداً على فلان أنه لا يذهب وسوف أحث لذا سوف أكفر من الآن، بل المتفق عليه أنه لا كفارة قبل الحنث، ومن المتفق عليه أنه لا يجوز تقديم الكفارة على اليمين نفسها، واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث، فهو قد حلف ويريد أن يحنث.

(٢) أي الكفارة قبل الحنث، فيكفر عن يمينه ويتحلل.

(٣) وذلك خروجاً من الخلاف.

(٤) الظاهر أن هذا قياس مع الفارق، فإن هنا قد انعقد سبب الكفارة، فالكفارة لها سببين اليمين والحنث، فأحد السببين قد انعقد، فيجوز إذاً تقديمه وليس هو كالصلاة قبل وقت الصلاة، وليس لأجل أنه عبادة بدنية، فمرد العبادات المالية أصلاً إلى عبادات بدنية، ولكن لما قد انعقد أحد السببين، والذي أدى إلى جواز تقديم الزكاة قبل الحول هو أن الزكاة تجب بسببين وجود النصاب ومرور الحول، وهنا قد وجد أحد السببين ولم يوجد الآخر، فيجوز تقديم الزكاة لوجود أحد السببين، بخلاف رجل ليس معه مال فهل يقتض ويخرجها زكاة ويقول هذه عن المال الذي سوف يكون عندي السنة القادمة، فهذه ليس بتعجيل للزكاة، ولكن إن انعقد أحد السببين وهو النصاب ولم يتم بعد الحول، فعند ذلك يجوز التقديم وكذلك هنا نقول أنه قد انعقد أحد السببين وهو اليمين ولم يأت السبب الثاني وهو الحنث، فيجوز التقديم سواء كان بالصيام أو بغيره، ومن هنا يجوز تقديم العبادة التي انعقد أحد أسبابها.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَأَشْهَبُ الْمَالِكِيِّ: لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ بِكُلِّ حَالٍ.
 وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ ظَوَاهِرُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ (٢)، وَالْقِيَاسُ عَلَى تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ.
 قَوْلُهُ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحِمِلُهُ)
 أَيُّ: نَطْلُبُ مِنْهُ مَا يَحْمِلُنَا مِنَ الْإِبِلِ، وَيَحْمِلُ أَثْقَالَنَا.
 قَوْلُهُ: (فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثِ ذُودٍ غُرِّ الذُّرَى)
 وَفِي رِوَايَةٍ: بِخَمْسِ ذُودٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: (بِثَلَاثَةِ ذُودٍ يُقَعُّ الذُّرَى).
 أَمَّا (الذُّرَى) فَبِضْمِ الدَّالِّ وَكَسْرُهَا وَفَتْحُ الرَّاءِ الْمُخَفَّفَةِ، جَمْعُ (ذُرْوَةٍ) بِكَسْرِ الدَّالِّ وَضَمِّهَا،
 وَذُرْوَةٌ كُلُّ شَيْءٍ أَعْلَاهُ، وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَسْنِمَةُ.
 وَأَمَّا (الْغُرِّ) فَهِيَ الْبَيْضُ، وَكَذَلِكَ (الْبُقَعُ) الْمُرَادُ بِهَا: الْبَيْضُ، وَأَصْلُهَا مَا كَانَ فِيهِ بَيَاضٌ
 وَسَوَادٌ، وَمَعْنَاهُ: أَمَرَ لَنَا بِإِبِلٍ بَيْضٍ الْأَسْنِمَةُ.
 وَأَمَّا قَوْلُهُ: (بِثَلَاثِ ذُودٍ) فَهُوَ مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ، وَقَدْ يَخْتَجُّ بِهِ مَنْ يُطْلَقُ الذُّودُ عَلَى
 الْوَاحِدَةِ، وَسَبَقَ إِضَاحُهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ.
 وَأَمَّا قَوْلُهُ: (بِثَلَاثِ) وَفِي رِوَايَةٍ (بِخَمْسِ) فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا إِذْ لَيْسَ فِي ذِكْرِ الثَّلَاثِ نَفْيٌ
 لِلْخَمْسِ، وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ، وَوَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ الْأَخِيرَةِ: (بِثَلَاثَةِ ذُودٍ) بِإِثْبَاتِ الْهَاءِ، وَهُوَ
 صَحِيحٌ يَعُودُ إِلَى مَعْنَى الْإِبِلِ وَهُوَ الْأَبْعَرَةُ (٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
 قَوْلُهُ ﷺ: (مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ)

(١) وصورتها أن لو حلف فقال (والله أصلي العصر) فلا يجوز لي أن أقول له كفر عن يمينك ولا تُصلي،
 والصحيح أن هنا إعانة على المعصية، ولذا قال "حنث المعصية".
 (٢) لأن الرسول ﷺ قال (إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) فذكر أولاً التكفير، رغم أن الواو
 لا تفيد الترتيب ولكن على الأقل تفيد مطلق الجمع، فإذا لا يلزم الترتيب.
 (٣) الظاهر والله أعلى وأعلم أنه بعث لهم ثلاثة ثم أكمل لهم.

تَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ لِهَذَا الْحَدِيثِ قَوْلَهُ تَعَالَى {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} وَأَرَادَ أَنْ أَفْعَالَ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ.

وَقَالَ الْمَأُورِدِيُّ: مَعْنَاهُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى آتَانِي مَا حَمَلْتُكُمْ عَلَيْهِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَا أَحْمَلَكُمْ عَلَيْهِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَوْحَى إِلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَهُمْ أَوْ يَكُونَ الْمُرَادُ دُخُولُهُمْ فِي عَمُومِ مِنْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالْقَسَمِ فِيهِمْ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (أَسْأَلُهُ لَهُمُ الْخُمْلَانِ) بِضَمِّ الْحَاءِ، أَيُّ: الْحَمْلِ.

قَوْلُهُ ﷺ (خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ) أَيُّ: الْبَعِيرَيْنِ الْمُقْرُونِ أَحَدَهُمَا بِصَاحِبِهِ.

قَوْلُهُ فِي لَحْمِ الدَّجَاجِ: (رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ)

فِيهِ: إِبَاحَةُ لَحْمِ الدَّجَاجِ، وَمَلَاذِ الْأَطْعِمَةِ، وَيَقَعُ اسْمُ الدَّجَاجِ عَلَى الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ، وَهُوَ بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا.

قَوْلُهُ: (بِنَهْبِ إِبِلٍ)

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: النَّهْبُ الْغَنِيمَةُ، وَهُوَ يَفْتَحُ النُّونَ وَجَمْعُهُ: نِهَابٌ بِكَسْرِهَا، وَنُهُوبٌ بِضَمِّهَا، وَهُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْمُنْهُوبِ كَالْحَلْقِ بِمَعْنَى الْمَخْلُوقِ.

قَوْلُهُ: (أَغْفَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمِينَهُ)

هُوَ بِإِسْكَانِ اللَّامِ، أَيُّ جَعَلْنَاهُ غَافِلًا، وَمَعْنَاهُ: كُنَّا سَبَبَ غَفْلَتِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَنَسْيَانِهِ إِيَّاهَا، وَمَا ذَكَرْنَاهُ إِيَّاهَا أَيُّ: أَخَذْنَا مِنْهُ مَا أَخَذْنَا وَهُوَ ذَاهِلٌ عَنْ يَمِينِهِ^(١).

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا الصَّعِقُ يَعْنِي: ابْنُ حَزْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقِ عَنْ زَهْدَمِ)

هُوَ الصَّعِقُ يَفْتَحُ الصَّادَ وَيَكْسِرُ الْعَيْنَ وَإِسْكَانَهَا، وَالْكَسْرُ أَشْهَرُ.

(١) ثم تبين أنه ﷺ لم يكن ناسياً.

قَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ: الصَّعِقُ وَمَطَرٌ لَيْسَا قَوِيَّيْنِ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مَطَرٌ مِنْ زَهْدَمَ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْهُ، فَاسْتَدْرَكَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ عَلَى مُسْلِمٍ.

وَهَذَا الْإِسْتِدْلَالُ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرْهُ مُتَّصِلًا، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ مُتَابِعَةً لِلطَّرِيقِ الصَّحِيحَةِ السَّابِقَةِ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْمُتَابِعَاتِ يَحْتَمِلُ فِيهَا الضَّعْفُ لِأَنَّ الْإِعْتِمَادَ عَلَى مَا قَبْلَهَا، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ مُسْلِمٍ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي أَوَّلِ خُطْبَةِ كِتَابِهِ وَشَرَحْنَاهُ هُنَاكَ، وَأَنَّهُ يَذْكُرُ بَعْضَ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ مُتَابِعَةً لِلصَّحِيحَةِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنَّهُمَا لَيْسَا قَوِيَّيْنِ، فَقَدْ خَالَفَهُ الْأَكْثَرُونَ، فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَبُو زُرْعَةَ: هُوَ ثِقَةٌ، فِي الصَّعِقِ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَا بِهِ بَأْسٌ، وَقَالَ هُوَلَاءُ الثَّلَاثِ فِي مَطَرِ الْوَرَّاقِ: هُوَ صَالِحٌ، وَإِنَّمَا ضَعَّفُوا رِوَايَتَهُ عَنْ عَطَاءٍ خَاصَّةً.

قَوْلُهُ: (عَنْ زَهْدَمَ الْجُرْمِيِّ) هُوَ بِزَايٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ هَاءٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ دَالٌ مُهْمَلَةٌ مَفْتُوحَةٌ. قَوْلُهُ: (عَنْ ضُرَيْبِ بْنِ نُقَيْرٍ)

أَمَّا (ضُرَيْبٌ) فَبِضَادٍ مُعْجَمَةٌ مُصَغَّرَةٌ، وَ (نُقَيْرٌ) بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الْقَافِ وَآخِرُهُ رَاءٌ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ الْمَعْرُوفُ عَنْ أَكْثَرِ الرُّوَاةِ فِي كُتُبِ الْأَسْمَاءِ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِالْفَاءِ، وَقِيلَ: نُقِيلُ بِالْفَاءِ وَآخِرُهُ لَامٌ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا أَبُو السَّلِيلِ)

هُوَ بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ اللَّامِ، وَهُوَ ضُرَيْبُ بْنُ نُقَيْرٍ الْمَذْكُورُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى.

قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى أَنْتَقَى لِلَّهِ فَلْيَاثِ التَّقْوَى)

هُوَ بِمَعْنَى الرِّوَايَاتِ السَّابِقَةِ "فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاثِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ".

قَوْلُهُ ﷺ: (يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسَلْ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنِ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتُ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتُ عَلَيْهَا)

هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسخِ (وَكِلْتُ إِلَيْهَا) وَفِي بَعْضِهَا (أَكِلْتُ إِلَيْهَا) بِالْهَمْزَةِ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ:

مِنْهَا: كَرَاهَةُ سُؤَالِ الْوِلَايَةِ سَوَاءَ وَلَايَةِ الْإِمَارَةِ وَالْقَضَاءِ وَالْحِسْبَةِ وَغَيْرَهَا (١).

(١) بل ظاهر هذا أنه أشد من الكراهة، فإنه لا يجوز سؤال الإمارة، وأنه إذا وكل إليها ترك، ووكله الله إليها بلا إعانة، فلا بد وأن يقع في المحذور، لأنه بدون توفيق الرب ﷻ لعبده، لن يستطيع أداء ما وجب عليه، وفي هذا بيان أنه ليس من النظام الإسلامي أن يسأل الناس الولايات وأن يرشحوا أنفسهم لها وأن يطلبوا ذلك من الناس صراحة ويظلموا يتنافسون على ذلك، فإن هذا ليس بالذي شرعه الله ﷻ، فنظام الترشيح والانتخاب وأن كل من يريد يتقدم ويسأل لنفسه ذلك، فإن هذا الأمر أمر مذموم، ولكن الشرع قد جاء بأن يُرشح أهل الفضل والعلم والخير من يروونه في هذا الباب، هكذا فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما ذهب هو وعمر وأبو عبيدة إلى الأنصار في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي ﷺ بعد أن خطب الخطبة التي بين فيها لزوم أن تكون الإمارة والخلافة في قريش، ثم قال (وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَبَايَعُوا أَمَّا شَيْئُهُمْ فَأَخَذَ بِيَدِي وَيَدَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا فَلَمْ أَكْرَهُ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا كَانَ وَاللَّهِ أَنْ أَقْدَمَ فَتَضَرَّبَ عُنُقِي لَا يَقْرُبُنِي ذَلِكَ مِنْ إِيَّامٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ) ثم قال عمر رضي الله عنه (أَبْسَطُ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتَهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ ثُمَّ بَايَعْتَهُ الْأَنْصَارُ) البخاري، فدل هذا على أن المشروع ألا يزكي الإنسان نفسه، بل يُزكيه غيره ويُرشحه غيره من أهل العلم والفضل، ليس هو أن يعمل لنفسه دعاية كما يحدث في دول الغرب ومنها إلى بلاد المسلمين انتقل، ولا شك أنه أمر يترتب عليه من الفتن والفساد والإعجاب بالنفس والدخول فيما نهى عنه ﷻ (فَلَا تَرْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى)، وما يكون من غيبة ونميمة، لأنه دائماً يحاول الانتقاص من المنافسين المرشحين الآخرين، فيترتب على ذلك من أنواع الفساد والأمور المنهي عنها ما لا يعلمه إلا الله، لكن أن يقدم أهل العلم والفضل من يستحق التقديم بعلمهم به ويُزكونه إلى الأمة وأهل الحل والعقد هم الذين يتولون الاختيار ممن رشحهم لهم ذوي الفضل، فهذا الذي ينبغي أن يكون.

وكل نوع من الولايات داخلة في هذا العموم، بأن يتولى الأمر ويكون هو الطالب له، وأما ما كان من واجبات شرعية، يتم فيها التعاون على البر والتقوى، فليست ولايات، وإنما الولاية ما كان من جهة السلطان والشوكة والقوة (ما المقصود وهل المسؤول الدعوي يمكن أن يطلب ؟)، وإن كان لا يلزم من ذلك تحريم هذا مطلقاً بل إذا تعيّن على الإنسان طلب الإمارة ألا يوجد صالح لها غير واحد، فيتقدم لها من ليس كفواً لها ومن يُضيعها ولا يجد وسيلة غير أن يطلبها، ففي هذه الحالة لا يكون داخلاً في النهي لأن هذا قد تعيّن عليه إذا لم يجد وسيلة غير ذلك، لكن ليس هذا هو الأصل في النظام الإسلامي، وإنما يتصدى للولايات من لا يصلح لها إذا خرج الناس عن أحكام الشريعة، وإنما يُزكي الناس أنفسهم، إذا لم يلتزموا بأحكام الشريعة.

وكما ذكرنا فإن قول يوسف عليه السلام (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا) من تعيّن الأمر عليه فلا يوجد أحد يقوم بهذا الواجب في هذا المقام بالعدل الذي يحبه الله ﷻ غيره، ولا يوجد حفظ وعلم

وَمِنْهَا: بَيَانُ أَنَّ مَنْ سَأَلَ الْوَلَايَةَ لَا يَكُونُ مَعَهُ إِعَانَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا تَكُونُ فِيهِ كِفَايَةٌ لِذَلِكَ الْعَمَلِ، فَيَنْبَغِي أَلَّا يُؤْتَى، وَهَذَا قَالَ ﷺ: (لَا تُؤْتَى عَمَلَنَا مَنْ طَلَبَهُ أَوْ حَرَصَ عَلَيْهِ).
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ....) إِلَى آخِرِهِ.
وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسخِ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ: قَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْجُلُودِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَاسَرَجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بِهَذَا) وَمُرَادُهُ أَنَّهُ عَلَا بِرَجُلٍ.

٤ - باب يَمِينِ الْحَالِفِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَخْلَفِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بِشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بِشِيرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ». وَقَالَ عَمْرُو «يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ».

مثل حفظ يوسف وعلمه، وأما قول الله ﷻ عن المؤمنين (وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا)، فلا يلزم من ذلك الولايات، فإن إمامة المتقين تحصل من غير ولاية، فالإمامة بالمتابعة على طاعة الله ﷻ، والنبي ﷺ قد نهى عن سؤال الإمارة، وأمرنا ربنا ﷻ أن ندعو بالإمامة في الدين، وليس يلزم من ذلك تولي الولايات. على أي الأحوال فإنها إذا تعينت كما ذكرنا جاز هذا الأمر، بل قد صار واجبا عليه إذا لم يوجد غيره، وهم لا يعرفون منزلته وعلمه، فعند ذلك يجوز له، فإنه إذا كان هو الأصلح ولا يجد غيره وأهل العلم والحل والعقد يزكونه كذلك، لا يَأْتُمُ بالسؤال، فالأصل عدم التزكية للنفس، والأصل عدم سؤال الإمارة، والاستثناء غير ذلك، ولا يجوز أن يجعل الاستثناء أصلا والأصل استثناءا.
الحقيقة أن الوصف الجامع في مسألة سؤال الإمارة هو ما ذكرنا إذا تعينت، ويوسف عليه السلام لا شك أنه معصوم وكما ذكرنا كان في قوم مشركين وظهر عندهم من أنواع الفساد ما ذكر في القصة ولذلك جاز أن يسأله الإمارة وكان هذا هو الحُر الذي وفقه الله ﷻ له وغير الأنبياء يُخشى عليهم، وإن كان قد وقع من غير الأنبياء ذلك - من الصالحين - وكما ذكرنا هو محمول على ما إذا كان هناك مفسدة من عدم السؤال وكان هو المتعين لها والله أعلم.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ عَبَادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَخْلَفِ» .

قوله ﷺ: (يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَخْلَفِ) الْمُسْتَخْلَفُ بِكَسْرِ اللَّامِ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَلْفِ بِاسْتِحْلَافِ الْقَاضِي، فَإِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ حَقًّا فَحَلَفَهُ الْقَاضِي فَحَلَفَ وَوَرَّى فَنَوَى غَيْرَ مَا نَوَى الْقَاضِي، اِنْعَقَدَتْ يَمِينُهُ عَلَى مَا نَوَاهُ الْقَاضِي وَلَا تَنْفَعُهُ التَّوْرِيَّةُ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَدَلِيلُهُ هَذَا الْحَدِيثُ وَالْإِجْمَاعُ.

فَأَمَّا إِذَا حَلَفَ بِغَيْرِ اسْتِحْلَافِ الْقَاضِي وَوَرَّى تَنْفَعُهُ التَّوْرِيَّةُ، وَلَا يَحْنُثُ، سَوَاءَ حَلَفَ اِبْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ تَحْلِيفٍ، أَوْ حَلَفَهُ غَيْرُ الْقَاضِي وَغَيْرُ نَائِبِهِ فِي ذَلِكَ ^(١)، وَلَا اِعْتِبَارَ بِنِيَّةِ الْمُسْتَخْلَفِ غَيْرِ الْقَاضِي ^(٢)، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ ^(٣) إِلَّا إِذَا اسْتَحْلَفَهُ الْقَاضِي أَوْ نَائِبُهُ فِي دَعْوَى تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ، فَتَكُونُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَخْلَفِ ^(٤)، وَهُوَ مُرَادُ الْحَدِيثِ.

(١) بمعنى أنه لو كان هناك خصومة وارتضوا حكماً غير معين من قبل الإمام فهو بمنزلة القاضي كذلك، وأما إذا كان هذا بعيداً عن مجلس التحكيم وعن مجلس القضاء، فاليمين على نية الذي حلف.

(٢) كاثنتين في أمر معين فأخبر أحدهما الآخر خبراً أو أراد أن يستوثق منه، فطلب منه أن يحلف على ذلك فحلف ناوياً أمراً آخر فوراً، ومثاله لو سأله هل رأيت فلان؟ وهو يعلم أن في إخباره برؤيته فتنة ومفسدة، فيقول له والله لم أراه وينوي أنه لم يراه الآن أو اليوم، نفعه ذلك إذا لم يكن السائل قاضياً.

(٣) لأنه إنما الأعمال بالنيات.

(٤) المستحلف هو طالب اليمين ممن له الإلزام بها، والذي يلزمه هو القاضي أو المحكم كما ذكرنا وهو من ينوب مقام القاضي، وذلك لأن هؤلاء لهم الإلزام باليمين فإن قوله ﷺ (الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) فهذا إنما يكون لمن له سلطة الإلزام باليمين، وأما الأصل فإنما الأعمال بالنيات، فلا يلزم إنسان بغير ما نوى إلا إذا ورد دليل يستثنيه، والدليل الذي ورد هنا في صاحبه الذي عليه حق، والله أعلى وأعلم.

أَمَّا إِذَا حَلَفَ عِنْدَ الْقَاضِي مِنْ غَيْرِ اسْتِخْلَافِ الْقَاضِي فِي دَعْوَى، فَلَا عِتْبَارَ بِنِيَّةِ الْحَالِفِ ^(١)، وَسَوَاءٌ فِي هَذَا كُلُّهُ الْيَمِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى، أَوْ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا حَلَفَهُ الْقَاضِي بِالطَّلَاقِ أَوْ بِالْعَتَاقِ تَنَفَعَهُ التَّوْرِيَّةُ، وَيَكُونُ الْإِعْتِبَارُ بِنِيَّةِ الْحَالِفِ؛ لِأَنَّ الْقَاضِي لَيْسَ لَهُ التَّحْلِيفُ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ، وَإِنَّمَا يَسْتَحْلِفُ بِاللَّهِ تَعَالَى.

وَأَعْلَمَ أَنَّ التَّوْرِيَّةَ وَإِنْ كَانَ لَا يَحْنُثُ بِهَا، فَلَا يَجُوزُ فِعْلُهَا حَيْثُ يُبْطَلُ بِهَا حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.

هَذَا تَفْصِيلُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ.

وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَّاضُ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا وَتَفْصِيلًا، فَقَالَ:

- لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْحَالِفَ مِنْ غَيْرِ اسْتِخْلَافٍ وَمِنْ غَيْرِ تَعَلُّقٍ حَقٍّ بِيَمِينِهِ لَهُ نِيَّتُهُ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ ^(٢).

- وَأَمَّا إِذَا حَلَفَ لِغَيْرِهِ فِي حَقٍّ أَوْ وَثِيقَةٍ مُتَبَرِّعًا أَوْ بِقَضَاءٍ عَلَيْهِ، فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِظَاهِرِ يَمِينِهِ سَوَاءٌ حَلَفَ مُتَبَرِّعًا بِالْيَمِينِ أَوْ بِاسْتِخْلَافٍ ^(٣).

- وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَقِيلَ: الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُحْلُوفِ لَهُ، وَقِيلَ: عَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ مُسْتَحْلِفًا فَعَلَى نِيَّةِ الْمُحْلُوفِ لَهُ ^(٤)، وَإِنْ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِالْيَمِينِ فَعَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ،

(١) وذلك لأنه لم يستحلف.

(٢) وهذا الاتفاق الذي نقله يُخصَّص الحديث الذي ظاهره العموم (يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ).

(٣) هذا الجزء هو الذي فيه الخلاف بين الشافعية والمالكية، وقوله "لا خلاف" في مبتدأ كلامه يحتمل أن يكون لا خلاف عند المالكية، ولكن ظاهر كلام القاضي أنه لا خلاف مطلقاً، لكن الخلاف ثابت، فيُحتمل على الاتفاق عند المالكية.

(٤) حتى ولو لم يكن عند القاضي لأن هذا أوفق على ظاهر الحديث، أما ما يتعلق بحق الغير، فإنه لا بد وأن يكون صادقاً من غير تورية، ولا يجوز المكر والخديعة ويأثم بذلك على أي حال سواء قلنا أنه حنث في يمينه أو لم يحنث، إلا أنه لا يجوز له أن يحلف كاذباً، وكذا لا يحلف مورياً إذا كان سوف يُضيع حق غيره.

وَهَذَا قَوْل عَبْد الْمَلِكِ وَسَخْنُون، وَهُوَ ظَاهِر قَوْل مَالِك وَابْن الْقَاسِم^(١)، وَقِيلَ: عَكْسُهُ، وَهِيَ رَوَايَةٌ يَحْيَى عَنْ ابْن الْقَاسِم.

وَقِيلَ: تَنْفَعُهُ نِيَّتُهُ فِيمَا لَا يُقْضَى بِهِ عَلَيْهِ، وَيَفْتَرِقُ التَّبَرُّعُ وَغَيْرُهُ فِيمَا يُقْضَى بِهِ عَلَيْهِ^(٢)، وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ ابْن الْقَاسِمِ أَيْضًا.

وَحُكِيَ عَنْ مَالِك: أَنَّ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْمَكْرِ وَالْحَدِيْعَةِ فَهُوَ فِيهِ أَثْمٌ حَانِثٌ، وَمَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْعُذْرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ^(٣).

وَقَالَ ابْن حَبِيب عَنْ مَالِك: مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْمَكْرِ وَالْحَدِيْعَةِ فَلَهُ نِيَّتُهُ، وَمَا كَانَ فِي حَقِّ فَهُوَ عَلَى نِيَّةِ الْمُحْلُوفِ لَهُ.

قَالَ الْقَاضِي: وَلَا خِلَافَ فِي إِثْمِ الْحَالِفِ بِمَا يَقَعُ بِهِ حَقٌّ غَيْرُهُ وَإِنْ وَرَى^(٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٥ - باب الاستثناء.

(١) بمعنى أن كل مُستحلف على نيته، وهذا القول هو الأسعد بظاهر الحديث.

(٢) بمعنى أن التبرع من غير استحلاف أن يبدأ فيحلف، فربما يكتفي القاضي بهذا اليمين ويعتبرها قد توجهت، فيقضي بها، فلا شك أنه إذا قُضي بهذا اليمين ولو كانت من غير استحلاف فهي على نية المستحلف، أعني على نية المحلوف له أي على نية صاحبه لعموم الحديث.

(٣) وذلك حتى لا يأكل به حقاً، وهو أمرٌ لا نزاع فيه كما ذكرنا، بمعنى أنه إذا كان يتعلق بذلك حق بهذا اليمين، أما إذا كان لعذر وأنه إذا حلف صادقاً يؤدي ذلك إلى ظلم أو إلى فتنة أو إلى ضياع إنسان آخر، فإنه يعلم أنه إذا حلف له صادقاً، لقتل من لا يستحق القتل، أو لضرب من لا يستحق الضرب، فهذا له عذر في التورية والتعريض في تلك الحال.

(٤) بمعنى أنه يكون أثم بلا شك إذا ضيَع إنسان له حق في ذلك.

- وخلاصة ذلك أن هناك اتفاق أنه إذا كان عند القاضي أو عند من يقوم مقامه فحلفه، فهو على نية القاضي، ولا خلاف أيضاً أنه إذا كان يضيع حقٌ لآخر بالتورية أنها لا تجوز، والخلاف فيما إذا كان استحلاف من غير قضاء، فظاهر الحديث أنه على نية المستحلف، ويمكن أن يكون في حالة العذر جائزاً له أن يوري حتى لا يُظلم إنسان أو حتى لا يضيع حق آخر يمينه التي يحلفها، والله أعلى وأعلم.

حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي الرَّبِيعِ - قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ سِتُونَ امْرَأَةً فَقَالَ لِأَطُوفَنَّ عَلَيْهِنَ اللَّيْلَةَ فَتَحْمِلُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَتَلِدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا فَارْسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً فَوَلَدَتْ نِصْفَ إِنْسَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَوْ كَانَ اسْتَسْنَى لَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا فَارْسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَبِيُّ اللَّهِ لِأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِغُلَامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوِ الْمَلِكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَقُلْ وَوَسَى. فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ غُلَامٍ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَلَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. لَمْ يَحْنُثْ وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ». [الدرك: اللحاق والوصول إلى الشيء].

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لِأَطِيفِنَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ). فَقِيلَ لَهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَقُلْ. فَاطَّافَ بَيْنَ فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً نِصْفَ إِنْسَانٍ. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. لَمْ يَحْنُثْ وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ».

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لِأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارَسٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَاطَّافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ

تَحْمِلُ مِنْهُمْ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً فَجَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَأَيُّمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَسَانًا أَجْمَعُونَ» .
وَحَدَّثَنِيهِ سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا
الِإِسْنَادِ مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «كُلُّهَا تَحْمِلُ غَلَاظِمًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» .

ذَكَرَ فِي الْبَابِ حَدِيثَ سُليمانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِيهِ فَوَائِدُ:
مِنْهَا: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ إِذَا قَالَ سَأَفْعَلُ كَذَا أَنْ يَقُولَ: (إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} وَهَذَا الْحَدِيثُ (١).
وَمِنْهَا: أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ وَقَالَ مُتَّصِلًا بِيَمِينِهِ: (إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى)، لَمْ يَحْنَثْ بِفِعْلِهِ الْمُخْلُوفِ
عَلَيْهِ، وَأَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْيَمِينِ لِقَوْلِهِ ﷺ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: (لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ
يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ)، وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ هَذَا الْإِسْتِثْنَاءِ شَرْطَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَقُولَهُ مُتَّصِلًا بِالْيَمِينِ.
وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ نَوَى قَبْلَ فَرَاغِ الْيَمِينِ أَنْ يَقُولَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (٢).
قَالَ الْقَاضِي: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: (إِنْ شَاءَ اللَّهُ) يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْيَمِينِ بِشَرْطِ كَوْنِهِ مُتَّصِلًا (٣).
قَالَ: وَلَوْ جَازَ مُنْفَصِلًا - كَمَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ (١) - لَمْ يَحْنَثْ أَحَدٌ قَطُّ فِي يَمِينٍ، وَلَمْ
يَحْتَجْ إِلَى كَفَّارَةٍ (٢).

(١) مع أن ظاهر الآية لزوم ذلك إذا تذكر.
(٢) ظاهر الحديث يدل على عدم اشتراط ذلك، فظاهر الحديث أن سليمان عليه السلام جزم بذلك لأنه أراد طاعة، ولعل هذا هو السبب الذي من أجله لم يقل مباشرة بعد أن ذكره صاحبه فتأخر فَنَسِيَ بعد ذلك، فقد أراد هذا الأمر في طاعة الله ﷻ فرأى أنه ينبغي أن يكون مجزوماً به غير مُعَلَّقٍ، وقد بين الرسول ﷺ أنه لو استثنى وعلقه على المشيئة لكان ذلك دركاً لحاجته ولم يحنث، ولذا نقول لو ذكر فتذكر، أجزئه ذلك ولو بعد الفراغ من اليمين، طالما كان في نفس السياق والكلام وكانت بعد نحو من سكتة النفس.
(٣) وهذا هو الشرط الأول وهو الظاهر.

قَالَ: وَاخْتَلَفُوا فِي الْإِتِّصَالِ:

فَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ: هُوَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: (إِنْ شَاءَ اللَّهُ) مُتَّصِلًا بِالْيَمِينِ مِنْ غَيْرِ سُكُوتٍ بَيْنَهُمَا وَلَا تَضَرَّ سَكَنَةُ النَّفْسِ ^(٣).

وَعَنْ طَاوُسٍ وَالْحَسَنِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ أَنَّ لَهُ الْإِسْتِثْنَاءَ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ. وَقَالَ قَتَادَةُ: مَا لَمْ يَقُمْ أَوْ يَتَكَلَّمَ.

وَقَالَ عَطَاءٌ: قَدَّرَ حَلَبَةَ نَاقَةٍ.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَهُ الْإِسْتِثْنَاءُ أَبَدًا مَتَى تَذَكَّرَهُ.

وَتَأَوَّلَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْمُنْقُولَ عَنْ هَؤُلَاءِ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ قَوْلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَبَرُّكًا، قَالَ تَعَالَى: {وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} وَلَمْ يُرِيدُوا بِهِ حَلَّ الْيَمِينِ وَمَنْعَ الْحِنْثِ ^(٤).

أَمَّا إِذَا اسْتَشْنَى فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ سِوَى الْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَى، فَقَالَ: أَنْتَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ! أَوْ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، أَوْ أَنْتَ عَلَيَّ كَظْهَرِ أُمِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، أَوْ لِيَزِيدَ

(١) فقد روي عن ابن عباس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى يَمِينٍ فَلَهُ أَنْ يَسْتَشْنِيَ وَلَوْ إِلَى سَنَةٍ» وَإِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةٌ فِي هَذَا: {وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} [الكهف: ٢٤]، قَالَ: «إِذَا ذَكَرَ اسْتَشْنَى» قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: «وَكَانَ الْأَعْمَشُ يَأْخُذُ بِهَا» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يَخْرُجْ جَاهُ، وَلَيْسَ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ صَرِيحًا فِي عَدَمِ انْعِقَادِ الْيَمِينِ، وَلَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِذَا تَذَكَّرَ فِيهَا عَزَمَ أَنْ يَفْعَلَهُ أَنْ يَقُولَ "إِنْ شَاءَ اللَّهُ" بَعْدَ سَنَةٍ، فَيَقُولُهَا بَعْدَ سَنَةٍ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ (وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ)، فَإِذَا نَسِيَ فَذَكَرَ بَعْدَ حِينَ، قَالَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْإِلْتِزَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ مِنْ ذَلِكَ التَّحُلُّلُ مِنَ الْيَمِينِ.

(٢) لِأَنَّهُ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ مَا شَابَهُ يَقُولُ "إِنْ شَاءَ اللَّهُ"، فَتَعْلِيلُهُ تَعْلِيلٌ صَحِيحٌ.

(٣) أَوْ نَحْوِهَا، وَدَلِيلُهَا مِنَ الْحَدِيثِ (فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَلَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. لَمْ يَحْنُثْ وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ»)، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ بَعْدَ كَلَامِ صَاحِبِهِ "إِنْ شَاءَ اللَّهُ"، لَمَا حَنَثَ، وَلَكِنْ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفَصْلَ الْيَسِيرَ نَحْوُ قَوْلِ الْقَائِلِ لَهُ قُلْ "إِنْ شَاءَ اللَّهُ"، أَنَّ هَذِهِ مِثْلُ سَكَنَةِ النَّفْسِ، بَلْ هِيَ تَأْخُذُ أَقَلَّ مِنْ نَفْسٍ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ.

(٤) وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.

فِي ذِمَّتِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَوْ إِنْ شَفِي مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَى صَوْمِ شَهْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ:

فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْكَوْفِيِّينَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَغَيْرِهِمْ صِحَّةُ الْإِسْتِثْنَاءِ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ، كَمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهَا فِي الْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَى، فَلَا يَحْنُثُ فِي طَلَاقٍ وَلَا عِتْقٍ، وَلَا يَنْعَقِدُ ظَهْرَهُ وَلَا نَذْرَهُ، وَلَا إِقْرَارَهُ وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ، مِمَّا يَتَّصِلُ بِهِ قَوْلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (١).

وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا يَصِحُّ الْإِسْتِثْنَاءُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا الْيَمِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَقَوْلُهُ: (وَلَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنُثْ)

فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ يَكُونُ بِالْقَوْلِ، وَلَا تَكْفِي فِيهِ النِّيَّةُ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالْعُلَمَاءُ كَافَّةً إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْمُتَالِكِيَّةِ أَنَّ قِيَاسَ قَوْلِ مَالِكٍ صِحَّةُ الْإِسْتِثْنَاءِ بِالنِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ (٢).

(١) وهذا هو الصحيح، لأنه لا تُدرى مشيئة الله، هل شاء الله عَلَيْكَ وقوع ذلك أم لا؟ وهو قد علقه وهو ليس بناجز، فهو إلى أن نعلم حصول مشيئة الله عَلَيْكَ، ونحن بطبيعة الحال لا نعلمها ومع انقطاع الوحي، فهو لم يُطلق بعد، والله أعلم.

(٢) الذي يظهر والله أعلى وأعلم، أن الذي يصح من ذلك هو فيما يُطلق من ألفاظ العموم ويُراد بها التخصيص، وإخراج بعض أفراد العام ابتداءً بالنية، وهذا وإن أشبه باب الاستثناء إلا أنه في الحقيقة غيره، وأعني بذلك أن الذي يصح فيه الاستثناء في اليمين هو ما إذا أُطلق لفظاً عاماً واستثنى في نفسه شيئاً من أفراد هذا العام، أو أنه قصد باللفظ العام نوعاً من أفراد هذا العام، أو أنه قصد باللفظ العام نوعاً خاصاً من أفراد هذا العام، مثل ما إذا قُدم له طعام فقال [والله لا أكل] فهذا يصح الاستثناء فيه بالنية، فظاهر لا أكل أنه لا يأكل مطلقاً لأن الفعل المنفي من صيغ العموم، فظاهره "لا أكل أكلاً"، فأبي فعل منفي يأخذ المفعول المطلق، فأكل هنا نكرة في سياق النفي فتعم، فظاهره كل أنواع الأكل وكل الأزمنة، ومعلوم أنه لم يقصد ذلك، بل "لا أكل" أي هذا الطعام، فهذا التخصيص في الحقيقة هو الذي يُشبه الاستثناء وتصح فيه النية، ولا يلزم من ذلك حنث إذا لم يأكل من هذا الطعام، ومثله إذا قال [والله لا أكل لحماً] وفي عرفنا أن اللحم لا يُطلق على السمك ولا على الفراخ، ويقصدون به لحم البقر أو الضأن أو الإبل مثلاً، فإن حلف وأكل سمكاً لم يحنث، لأن هذا في الحقيقة من العام أريد به الخاص وليس هذا من الاستثناء. ولذلك الصحيح في هذه المسألة أن الأصل في الاستثناء أنه لا بد وأن يقول بلفظه "إن شاء الله"، وأما ما قد يفهم من صحة الاستثناء بالنية فهو في العام أريد به الخاص.

قوله ﷺ: (لَا طُوفَنَّ)

وَفِي بَعْضِ النُّسخ (لَا طُيْفَنَّ اللَّيْلَةَ) هُمَا لُغَتَانِ فَصِيحَتَانِ طَافَ بِالشَّيْءِ وَأَطَافَ بِهِ إِذَا دَارَ حَوْلَهُ، وَتَكَرَّرَ عَلَيْهِ، فَهُوَ طَائِفٌ وَمُطِيفٌ، وَهُوَ هُنَا كِنَايَةٌ عَنِ الْجَمَاعِ.

قوله ﷺ: (كَانَ لِسُلَيْمَانَ سِتُونَ امْرَأَةً)

وَفِي رِوَايَةٍ: (سَبْعُونَ) وَفِي رِوَايَةٍ: (تِسْعُونَ) وَفِي غَيْرِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ (تِسْعٌ وَتِسْعُونَ) وَفِي رِوَايَةٍ: (مِائَةٌ).

هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِمُتَعَارِضٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ذِكْرِ الْقَلِيلِ نَفْيُ الْكَثِيرِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا مَرَّاتٍ، وَهُوَ مِنْ مَفْهُومِ الْعَدَدِ، وَلَا يُعْمَلُ بِهِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْأُصُولِيِّينَ ^(١).

وَفِي هَذَا: بَيَانُ مَا خُصَّ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْقُوَّةِ عَلَى إِطَاقَةِ هَذَا فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَكَانَ نَبِيُّنَا ﷺ يَطُوفُ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةِ امْرَأَةٍ ^(٢) لَهُ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ، وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ زِيَادَةِ الْقُوَّةِ ^(٣)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) قد سبق أن قلنا أن مفهوم العدد من جنس مفهوم صفة، ولذلك يُعمل به كما بيَّنه النبي ﷺ قال «إِنَّمَا خَيْرَنِي اللَّهُ فَقَالَ (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً) وَسَأَزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ» مسلم، فهذا دليل على العمل بمفهوم العدد، ولكن هنا خالفه منطوق أقوى، ويمكن حمل ذلك إما على أن رسول ﷺ كرر القصة مرات أو شك من الراوي، كان متيقناً من القليل فقال في موضع ما كان متيقناً منه، ثم تذكر ما كان أكثر، فذكر ما تأكد منه بعد ذلك، فهذا لا يمنع منه، فالصحيح أنهن مائة امرأة وذلك لأن الستين والسبعين والتسعين والتسعة والتسعين داخل في المائة.

(٢) وهن تسع زوجات واثنتين ملك يمين، والله أعلم.

(٣) وهذا فيه رد على أهل الكتاب الذين يطعنون على التشريع الإسلامي في تعدد الزوجات، وهم يقولون بذلك وهي نصوص كثيرة في التوراة عندهم من أن داود كان له تسعة وتسعون امرأة، بل يتهمون داود بما برأه الله منه، وقد أمر الله ﷻ بالاعتداء به، وهم يتهمون به بالفاحشة - والعياذ بالله - في امرأة "أريا" وأنه أرسله على جبهات القتال ليقتل ليخلو بامرأته، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً لأن الله لا يختار أنبياءه ولا لأنزال الكتاب عليهم من يفعل ذلك من الفواحش المنكرة، بل يزعمون أن امرأة "أريا" هذه التي زنا بها داود عليه السلام هي التي كان منها سليمان عليه السلام، نسأل الله العافية، فإنهم يطعنون فيمن أنزل الله عليهم الكتاب، ويعد ذلك يريدون أن يطعنون في النبي ﷺ بأن كان له تسع زوجات أو إحدى عشر امرأة،

قوله: (فَتَحْمِلُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَتِلْدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) هَذَا قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّمَنِّيِ لِلْخَيْرِ، وَقَصْدُهُ بِهِ الْآخِرَةَ وَالْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى لَا لِعَرَضِ الدُّنْيَا. قوله ﷺ: (فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً فَوَلَدَتْ نِصْفَ إِنْسَانٍ) وَفِي رِوَايَةٍ: (جَاءَتْ بِشَقِّ غُلَامٍ) قِيلَ هُوَ الْجَسَدُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ أُلْقِيَ عَلَى كُرْسِيِّهِ (١).

فعجب شأنهم، فإنهم يُشَبِّهُونَ النبوة والمُلْك والكتاب الموحى إليه ولا يمنعون أن يكون له مائة امرأة، تسعة وتسعون والمرأة التي كانت زوجة لأربيا، مع أن هذا باطل، لكن لا شك أنه كان له نسوة كثيرات، وسُلَيْمَان كان له مائة امرأة فما الذي يقدر في ذلك، وعندهم نصوص أن يعقوب له على الأقل زوجتين وإبراهيم كان له سارة وعاشر هاجر بملك يمين، وهذا كله قد حدث، ويزعمون أن هذا نقص، كيف وإبراهيم عليه السلام وداود - وهم لا يقرون بنبوة سُلَيْمَانَ عليه السلام - ثابت عندكم أنهم عددوا؟ ولم يجعل الله في ذلك نقصاً عليهم، فهذا مما ينبغي أن يُستعمل في الرد عليهم على أمر التعدد إن كانوا يُدينون بملة، وإلا فالحقيقة أنهم لا دخل لهم بتوراة ولا إنجيل وإنما هم أهل تعدد في الفاحشة والعياذ بالله، وأهل طعن في التعدد الحلال، وهذا يلزم النصاري أيضاً لأن إثبات التعدد مع منع النسخ يدل على أن المسيح لم ينهي عن التعدد، لأنهم يُنكرون النسخ أصلاً ويقولون لا يصح وقوع النسخ في كتابهم المقدس، والتوراة تنص على أن لداود كل هذا العدد من النساء، وأن يعقوب كان له امرأتان، فدل ذلك على أن هذا من هدي الأنبياء وأن عندكم لا نسخ، فكيف يُغير المسيح ذلك وهو قد قال عندكم (ما جئت لأنقض الناموس) وهذا يدل على بطلان الفهم أو النقل عن المسيح أنه منع من التعدد، فحكم التعدد عندهم حسب الكتاب المقدس أنه يجوز ويُشرع وأنه هدي الأنبياء الذي تقولون أنه لا يُنسخ.

(١) وهذا أحسن ما قيل في تفسير قوله تعالى (وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ)، أن هذا شق الغلام وأن تفسير القرآن بالسنة أولى ما فسر به بعد كتاب الله ﷻ وأن عندنا في كتاب الله تفصيل لفتنة سُلَيْمَانَ، فإذا ذكر هذا وافق أن يكون جسداً أي ليس فيه حياة، فشق الغلام لا يعيش، وكأنه جنين مُشوه كما يُسمى في زماننا، فهذا أحسن ما قيل في تفسير الآية، وأما نزع الخاتم وأكل السمكة، وضياع مُلْك سُلَيْمَانَ، وبقاء الجنى الذي أخذ الخاتم يملك ويحكم باسم سُلَيْمَانَ ويتسلط على مُلْك سُلَيْمَانَ كله مدة من الزمن، حتى سقط من الجنى الخاتم وابتلعته سمكة ووجدها سُلَيْمَانَ على شاطئ البحر وأخذ الخاتم منها، ورجع إليه ملكه، فهذا كله من الإسرائيليات، وهذا مما لا يلزمنا ولا نقول به ولا نعتقد مع عدم صحته، ونقول أحسن ما فسر به القرآن السنة، فألقي على كُرْسِيِّ سُلَيْمَانَ هذا الجسد من شق الغلام، بدلاً من أن نقول الجسد هو الشيطان الذي أخذ مُلْك سُلَيْمَانَ وظل يحكم به هذه المدة، وتسمية الشيطان

قوله ﷺ: (لَوْ كَانَ إِسْتَشْنَى لَوْلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ فِي حَقِّ سُلَيْمَانَ، لَا أَنَّ كُلَّ مَنْ فَعَلَ هَذَا يَحْصُلُ لَهُ هَذَا (١).

قوله ﷺ: (فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوْ الْمَلِكُ قُلْ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ) قِيلَ: الْمُرَادُ بِصَاحِبِهِ الْمَلِكُ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ لَفْظِهِ، وَقِيلَ: الْقَرِينُ، وَقِيلَ: صَاحِبُ لَهُ أَدَمِي (٢).

وقوله: (نَسِيَ)

ضَبَطَهُ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ بِضَمِّ النُّونِ وَتَشْدِيدِ السَّيْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَسَنٌ (٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قوله ﷺ: (وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ)
هُوَ يَفْتَحُ الرَّاءَ اسْمًا مِنَ الْإِدْرَاكِ، أَيْ: لِحَاقًا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَا تَخَافُ دَرَكًا}.

بالجسد خلاف الأصل، فإن الشياطين من الجن مخلوقة من النار، فلم يرد أن تُسمى جسداً في الكتاب والسنة، أما شق الغلام فيسمى جسداً، فهو موافق والله أعلى وأعلم.

(١) وهذا صحيح لأن الحديث خاص، فهذا من علم الله فيما لم يكن لو كان كيف كان يكون. - والحديث فيه تفاوت بين الأنبياء وأحوالهم، وهو أن كلمة الاستثناء كلمة يسيرة على الإنسان أن يفعلها، ربما يحدث بسببها الخير الكثير العميم ويفوت بتركها أيضاً الخير الكثير العميم، فانظر كيف يفوت الإنسان من الخير وهو لا يدري، فإنه لو قال "إن شاء الله" لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون، فسوف يأتي بمائة فارس، فلم يقع شيء من ذلك، وضاع هذا بسبب ترك الاستثناء، وقال ابن عباس قال النبي ﷺ [يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكْتَ زَمْزَمَ، أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ - لَكَانَتْ زَمْزَمٌ عَيْنًا مَعِينًا -] البخاري، في لحظة واحدة، جلست تغرف ولو تركتها لأصبحت نهراً جارياً يؤثر ذلك على مجرى الحياة آلاف السنين، وليست فقط بئراً، فهذا الأمر قد توقف من شدة عطش هاجر ومن شدة دهشتها في اللحظة التي رأت فيها الماء فتقول زُمي زُمي وتحوط، فالإنسان كم مرة في يومه يفعل مثل ذلك من الحرص والبخل والنسيان والترك، يفوت به منازل من الخيرات.

(٢) هذا الشك إن كان من الراوي، فيحمل على الرواية التي ليس فيها شك وهي رواية.

(٣) بل ظاهر الرواية عند الأكثر يقولون (نسي) فالظاهر أنه أجل فسي، وإلا فسليمان عليه السلام ليس ممن يُعاند في امتثال الشرع.

قوله ﷺ: (فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ)

قَدْ يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يَقُولُ: بِجَوَازِ انْفِصَالِ الاستِثْنَاءِ.

وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنْهُ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهُ قَالَ لَهُ ذَلِكَ وَهُوَ بَعْدُ فِي أَثْنَاءِ الْيَمِينِ، أَوْ أَنَّ الَّذِي جَرَى مِنْهُ لَيْسَ بِيَمِينٍ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَضْرِيحُ يَمِينٍ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله ﷺ: (وَأَيْمَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

فِيهِ جَوَازُ الْيَمِينِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَهُوَ (أَيْمَ اللَّهُ وَأَيْمَنَ اللَّهُ) وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ:

فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ يَمِينٌ.

وَقَالَ أَصْحَابُنَا: إِنْ نَوَى بِهِ الْيَمِينِ فَهُوَ يَمِينٌ، وَإِلَّا فَلَا^(٢).

قوله ﷺ: (لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهَدُوا)

فِيهِ: جَوَازُ قَوْلِ (لَوْ، وَلَوْ لَا).

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: هَذَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى جَوَازِ قَوْلِ: (لَوْ، وَلَوْ لَا).

قَالَ: وَقَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرًا، وَفِي كَلَامِ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ، وَتَرَجَمَ الْبُخَارِيُّ عَلَى هَذَا

بَابَ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوِّ، وَأَدْخَلَ فِيهِ قَوْلَ لُوطٍ ﷺ {لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ} وَقَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: (لَوْ

كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ) وَ (لَوْ مُدِّ لِي الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ) وَ (لَوْ لَا حَدَّثَانِ قَوْمَكَ

بِالْكُفْرِ لَأَتَمَمْتُ الْبَيْتَ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ) وَ (لَوْ لَا الْهَجْرَةُ لَكُنْتُ إِمْرَأًا مِنَ الْأَنْصَارِ)

وَأَمْثَالُ هَذَا.

(١) الظاهر والله أعلم أنه يمين لأن لام التوكيد مع نون التوكيد المثقلة تدل على أداة القسم المحذوفة، والظاهر أن مثل هذا الفصل اليسير نحو السكينة هو مما يصح فيه الاستثناء، فمن يقول بجواز الانفصال اليسير هو أسعد بالحديث ممن قال أنه لا بد وأن يكون في نيته ساعة حلفه وأن يكون متصلًا مباشرة وأن الفصل اليسير يضر.

(٢) الظاهر أنه يمين، أصلها (أَيْمَنَ اللَّهُ) جمع يمين، وهي صفة من صفات الله ﷻ وهي يد الله، وقد حذفت النون تسهيلًا، فصاروا يقولونها (أَيْمَ اللَّهُ).

قَالَ: وَالَّذِي يُتَّفَهَّمُ مِنْ تَرْجَمَةِ الْبُخَارِيِّ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْبَابِ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْأَثَرِ أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ (لَوْ وَلَوْلَا) فِيمَا يَكُونُ لِلِاسْتِقْبَالِ بِمَا امْتَنَعَ مِنْ فِعْلِهِ لِامْتِنَاعِ غَيْرِهِ، وَهُوَ مِنْ بَابِ الْمُتَمَتِّعِ مِنْ فِعْلِهِ لَوْجُودِ غَيْرِهِ، وَهُوَ مِنْ بَابِ لَوْلَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْبَابِ سِوَى مَا هُوَ لِلِاسْتِقْبَالِ، أَوْ مَا هُوَ حَقٌّ صَحِيحٌ مُتَيَقِّنٌ كَحَدِيثِ: "لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ إِمْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ" دُونَ الْمَاضِي وَالْمُنْقَضِي، أَوْ مَا فِيهِ إِعْتِرَاضٌ عَلَى الْغَيْبِ وَالْقَدَرِ السَّابِقِ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ قَوْلُهُ ﷺ: "وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ".

قَالَ الْقَاضِي: قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: هَذَا إِذَا قَالَهُ عَلَى جِهَةِ الْحُتْمِ وَالْقَطْعِ بِالْغَيْبِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَا لَكَانَ كَذَا، مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالنَّظَرِ إِلَى سَابِقِ قَدَرِهِ وَخَفِيِّ عِلْمِهِ عَلَيْنَا، فَأَمَّا مَنْ قَالَهُ عَلَى التَّسْلِيمِ وَرَدَّ الْأَمْرَ إِلَى الْمَشِيئَةِ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ ^(١).

قَالَ الْقَاضِي: وَأَشَارَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ (لَوْلَا) بِخِلَافِ (لَوْ).

قَالَ الْقَاضِي: وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّهُمَا سَوَاءٌ ^(٢) إِذَا أُسْتُعْمِلَتَا فِيمَا لَمْ يُحِطْ بِهِ الْإِنْسَانُ عِلْمًا، وَلَا هُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ مَقْدُورٍ قَائِلُهُمَا بِمَا هُوَ تَحْكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَإِعْتِرَاضُ عَلَى الْقَدَرِ، كَمَا ثَبَتَ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ وَمِثْلُ قَوْلِ الْمُنَافِقِينَ: {لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا}، {لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا} وَ {لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا} فَرَدَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ بِاطْلَاهُمْ فَقَالَ: (فَادْرُءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) فَمِثْلُ هَذَا هُوَ الْمُنْهَى عَنْهُ.

(١) الذي ذكره أولاً أن شرطه أن يكون في أمر مستقبل فيه نظر، لأن في بعضها في أمر ماض كقوله (لَوْ) كُنْتُ رَاجِحًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجِمْتُ هَذِهِ) وَ (لَوْ مُدَّتْ لِي الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ)، فهذا في أمر قد مضى، والصحيح أن هذه المسألة متعلقة بمسألة السخط على قضاء الله والاعتراض على حكمه، فما كان من هذه الجهة فهو الممنوع، وأما من جهة التأسف على فوات خير، وبيان حكم من فاته الخير، فلا يُمنع ذلك.

(٢) وهذا هو الصحيح.

وَأَمَّا هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّمَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهِ عَنْ يَقِينٍ نَفْسَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ لَوْ قَالَ: (إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهِدُوا) إِذْ لَيْسَ هَذَا بِمَا يُدْرِكُ بِالظَّنِّ وَالِاجْتِهَادِ، وَإِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ حَقِيقَةِ أَعْلَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا، وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِهِ ﷺ: "لَوْ لَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْتَرْ اللَّحْمَ، وَلَوْ لَا حَوَاءٌ لَمْ تَخْنُ أَثْنَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ" (١) فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ (لَوْ) وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ}، {وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ} وَكَذَلِكَ مَا جَاءَ مِنْ (لَوْ لَا) كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ}، {وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً جَلَعْنَا} {وَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ} لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُخْبِرُ فِي كُلِّ ذَلِكَ عَمَّا مَضَى أَوْ يَأْتِي عَنْ عِلْمٍ خَبَرًا قَطْعِيًّا، وَكُلُّ مَا يَكُونُ مِنْ (لَوْ وَلَوْ لَا) بِمَا يُخْبِرُ بِهِ الْإِنْسَانُ عَنْ عِلَّةٍ امْتِنَاعِهِ مِنْ فِعْلِهِ بِمَا يَكُونُ فِعْلُهُ فِي قُدْرَتِهِ، فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ إِخْبَارٌ حَقِيقَةٌ عَنْ امْتِنَاعِ شَيْءٍ لِسَبَبِ شَيْءٍ وَحُصُولِ شَيْءٍ لِامْتِنَاعِ شَيْءٍ (٢)، وَتَأْتِي لَوْ غَالِبًا لِيَبَيِّنَ السَّبَبَ الْمَوْجِبَ أَوْ النَّافِي، فَلَا كَرَاهَةَ فِي كُلِّ مَا كَانَ مِنْ هَذَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَاذِبًا فِي ذَلِكَ كَقَوْلِ الْمُتَنَافِقِينَ: (لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعُنَاكُمْ). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٦ - باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به

أَهْلُ الْحَالِفِ بِمَا لَيْسَ بِحَرَامٍ.

(١) رواه البخاري.

(٢) بمعنى أن هذا ليس فيه تسخط على القدر ولا اعتراض ولا تحكم على الغيب، فأما ما كان من اعتراض على القدر السابق وتحكم على الغيب فكل ذلك لا يجوز.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَاللَّهِ لَأَنْ يَلْجَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ أَثَمُّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطَى كَفَّارَتُهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ».

قوله ﷺ: (لَأَنْ يَلْجَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ أَثَمُّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطَى كَفَّارَتُهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ)

أَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (لَأَنْ) فَبِفَتْحِ اللَّامِ، وَهُوَ لَا مَ الْقَسَمِ.

وَقَوْلُهُ ﷺ: (يَلْجَ) ^(١) هُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَاللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ.

وَ (أَثَمٌ) بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ وَثَاءٌ مُثَلَّثَةٌ، أَيُّ: أَكْثَرُ إِنَّمَا.

وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ يَمِينًا تَتَعَلَّقُ بِأَهْلِهِ، وَيَتَضَرَّرُونَ بِعَدَمِ حِثِّهِ، وَيَكُونُ الْحِنْثُ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ ^(٢)، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْنُثَ فَيَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ، وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنْ قَالَ: لَا أَحْنُثُ؛ بَلْ أَتَوَّرَّعُ عَنْ إِرْتِكَابِ الْحِنْثِ وَأَخَافُ الْإِثْمَ فِيهِ، فَهُوَ مُحْطَى بِهَذَا الْقَوْلِ: بَلْ إِسْتِمْرَارِهِ فِي عَدَمِ الْحِنْثِ، وَإِدَامَةِ الضَّرَرِ عَلَى أَهْلِهِ أَكْثَرُ إِنَّمَا مِنْ الْحِنْثِ.

وَاللَّجَاجُ فِي اللَّغَةِ: هُوَ الْإِضْرَارُ عَلَى الشَّيْءِ.

فَهَذَا مُحْتَضَرُ بَيَانِ مَعْنَى الْحَدِيثِ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَنْزِيلِهِ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْحِنْثُ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ كَمَا ذَكَّرْنَا ^(٣).

(١) أي يُصر، من اللجاج.

(٢) فعلى سبيل المثال لو حلف ألا يأكل طعامهم، والأكل ليس بمعصية، فهذا الحنث في تلك الحال ليس بمعصية، فليحنث ويكفر عن يمينه، وأما إذا حلف مثلاً أن يترك الصلاة، فهذا لا بد وأن يحنث، وأما إذا حلف بأن يؤدي الحق الذي عليه كأن قال والله لأنفقن على ولدي، فإذا قطع النفقة عن ولده، فإن ذلك معصية، فلا يجوز له أن يحنث في مثل هذا اليمين.

(٣) بمعنى أن حشّه يؤدي إلى ترك واجب، حلف مثلاً أن يُنفق على امرأته الأخرى، فهذا يغضب المرأة الأولى، فتقول له كفر عن يمينك ولا تُنفق عليها، أو حلف أن يدخل على امرأته الأخرى، أو حلف أن

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (إِثْمٌ) ^(١) فَخَرَجَ عَلَى لَفْظِ الْمُفَاعَلَةِ الْمُفْتَضِيَةِ لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْإِثْمِ، لِأَنَّهُ قَصَدَ مُقَابَلَةَ اللَّفْظِ عَلَى زَعْمِ الْحَالِفِ وَتَوَهَّمَهُ فَإِنَّهُ يَتَوَهَّمُ أَنَّ عَلَيْهِ إِثْمًا فِي الْحِنْثِ مَعَ أَنَّهُ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ ﷺ: الْإِثْمُ عَلَيْهِ فِي اللَّجَاجِ أَكْثَرُ لَوْ ثُبِتَ الْإِثْمُ ^(٢)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمُنَاقَبَةُ.

٧ - بَابُ نَذْرِ الْكَافِرِ وَمَا يَفْعَلُ فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أُعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ حَفْصٌ مِنْ بَيْنِهِمْ عَنْ عُمَرَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَمَّا أَبُو

يُقَسَّمُ وَيَعْدِلُ وَوَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لَا تَرِيدُ الْقَسَمَ لِأَنَّهُمَا تَتَضَرَّرُ ضَرَرًا غَيْرَ مُعْتَبَرٍ، فَتَقُولُ كُفِّرَ عَنْ يَمِينِكَ وَلَا تَذْهَبْ إِلَيْهَا، نَقُولُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْنِثَ وَيُكَفِّرَ فِي تِلْكَ الْحَالِ، لِأَنَّ الْحِنْثَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُعَصِيَةٌ، وَالْوَفَاءُ وَاجِبٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ نِسَائِهِ، وَأَمَّا لَوْ عَصَى وَخَالَفَ لَزِمَهُ أَنْ يُكَفِّرَ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ أَبْرَأَ بِزَوْجَتِهِ الْأُولَى وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَى زَوْجَتِهِ الثَّانِيَةِ أَوْ الَّتِي حَلَفَ أَنْ يَقْسَمَ لَهَا، فَعَلِيهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا خَالَفَ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَعُودَ وَيَتُوبَ إِلَى اللَّهِ ﷻ فَيَعُودَ إِلَى مَا وَجَبَ عَلَيْهِ شَرْعًا.

(١) أَيُّ أَكْثَرِ إِثْمًا.

(٢) بِمَعْنَى أَنْ أَفْعَلَ التَّفْضِيلَ لَيْسَ عَلَى بَالِهِ الْإِشْرَاكِ فِي أَصْلِ الْإِثْمِ، فَهَذَا لَوْ كَانَ يَتَصَوَّرُ الْإِثْمُ، فَالْإِثْمُ فِي اللَّجَاجِ أَشَدُّ، وَإِلَّا فَإِنَّهُ إِنْ كَفَرَ عَنْ يَمِينِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِثْمٌ.

أَسَامَةُ وَالثَّقَفِيُّ فِي حَدِيثِهِمَا اعْتِكَافُ لَيْلَةٍ. وَأَمَّا فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ فَقَالَ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ حَفْصٍ ذِكْرُ يَوْمٍ وَلَا لَيْلَةٍ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ أَيُّوبَ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَكَيْفَ تَرَى قَالَ «إِذْهَبْ فَاعْتَكِفْ يَوْمًا». قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَعْطَاهُ جَارِيَةً مِنَ الْخُمُسِ فَلَمَّا أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبَايَا النَّاسِ (١) سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصْوَاتَهُمْ يَقُولُونَ أَعْتَقَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا أَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَبَايَا النَّاسِ. فَقَالَ عُمَرُ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْجَارِيَةِ فَخَلَّ سَبِيلَهَا.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَتَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافَ يَوْمٍ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ.

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ ذَكَرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُمْرَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَقَالَ لَمْ يَعْتَمِرْ مِنْهَا - قَالَ - وَكَانَ عُمَرُ نَذَرَ اعْتِكَافِ لَيْلَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ وَمَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ.

(١) كان ذلك بعد أن قسم رسول الله ﷺ الغنائم، وجاء أهل حنين تائبين مسلمين، واستسمح رسول الله ﷺ الناس، ومن لم ترض نفسه أخبر بأن له ست فرائض من أول في يقيته الله ﷻ عليه، فطيب الناس ما فعل الرسول ﷺ، فقوله في الحديث (أَعْتَقْنَا رَسُولُ اللَّهِ) فهذا في نهاية الأمر لأنه ﷺ هو الذي أمر الناس بذلك، والناس قد طيبوا لرسول الله ﷺ ما صنع، ومن لم يرض فقد عوضه ﷺ بأضعاف هذا السي، ترغيباً لهم في الإسلام ومنا عليهم كما يحب الله ﷻ في المن والعطاء.

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا حَمَادُ عَنْ أَيُّوبَ ح
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ . بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي النَّذْرِ وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا اعْتِكَافُ يَوْمٍ .

فِيهِ: حَدِيثُ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَفِي رِوَايَةٍ: (نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ).

اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي صِحَّةِ نَذْرِ الْكَافِرِ:

فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِنَا: لَا يَصِحُّ.

وَقَالَ الْمُعِيزَةُ الْمُخْزُومِيَّةُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ جُرَيْرٍ وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَصِحُّ.

وَحُجَّتُهُمْ ظَاهِرُ حَدِيثِ عُمَرَ.

وَأَجَابَ الْأَوَّلُونَ عَنْهُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ، أَيُّ: يُسْتَحَبُّ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ الْآنَ مِثْلَ
ذَلِكَ الَّذِي نَذَرْتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ^(١).

(١) فِي الْحَقِيقَةِ هَذَا تَأْوِيلٌ يَخَالِفُ نَصَّ الْحَدِيثِ، حَيْثُ سَمَاهُ النَّبِيُّ ﷺ نَذْرًا فَقَالَ (أَوْفِ بِنَذْرِكَ)، فَجَعَلَهُ
مَنْعَقْدًا، ثُمَّ أَمَرَهُ وَالْأَمْرُ ظَاهِرُهُ الْوَجُوبُ، فَكَيْفَ تَحْمِلُونَهُ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ، وَتَقُولُونَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِأَنْ يَفْعَلَ
مِثْلَهُ نَذَرَ أَنْ يَفْعَلَهُ وَلَيْسَ هُوَ نَفْسُ النَّذْرِ، فَهَذَا التَّأْوِيلُ بَاطِلٌ، وَلَا يُلْزِمُنَا مَا قَرَّرُوهُ مِنْ قَاعِدَةٍ أَنَّ الْكَافِرَ لَا
يَصِحُّ مِنْهُ عَمَلٌ بِالْكَلِيَّةِ، فَهَنَّاكَ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَعْضَ أَعْمَالِ الْكُفَرَاءِ إِذَا أَسْلَمُوا قُبِلَتْ مِنْهُمْ، وَمَا
كَانَ عِبَادَةً لِلَّهِ ﷻ لَيْسَ فِيهَا شَرِكٌ وَلَا بَدْعَةٌ وَلَا ضَلَالَةٌ، بَلْ مُوَافَقَةٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَنْبِيَاءُ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ مِمَّا
وَرَّثَهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ مَوَارِيثِ النَّبُوَّةِ الْأُولَى كَالْإِعْتِكَافِ وَكَالطَّوَّافِ بِالْبَيْتِ وَكَالتَّلْبِيَةِ دُونَ الشَّرِكِ الَّذِي
فِيهَا، فَمَا كَانَ مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ ﷻ خَالِيًا مِنَ الشَّرِكِ، فَإِنَّهُ إِنْ أَسْلَمَ وَجَبَ الْوَفَاءُ بِهِ وَيَكُونُ نَذْرًا مَنْعَقْدًا، وَهَنَّاكَ
تَصَرُّفَاتٌ كَثِيرَةٌ لِلْكَفَرَاءِ يَدِينُونَ بِهَا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ وَطَلَّقَ، فَإِنَّ أَحْكَامَ الزَّوْجِ وَالطَّلَاقِ لَازِمَةٌ
لَهُ بَعْدَ أَنْ يُسْلِمَ، طَالَمَا أَنَّ الزَّوْجَ كَانَ مُوَافَقًا لِلشَّرْعِ، فَلَا يُلْغَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ
مُشْرِكٌ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أَمْعَاهَا، وَلَوْ كَانَ عَلَى قَوْلٍ مِنْ يَقُولُ الزَّانِيَ بِالْمَرْأَةِ لَا يُحْرَمُ أَمْعَاهَا، وَلَكِنْ هَذَا زَوْجٌ، فَهَذَا
يُحْرَمُ أَمْعَاهَا عَلَيْهِ، فَلَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ يَظِلُّ التَّحْرِيمُ قَائِمًا، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْكُفَرَاءَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ وَإِنْ
كَانَتْ لَا تَصِحُّ مِنْهُمْ حَتَّى يُسْلَمُوا، وَنَحْنُ نَقُولُ وَهَذَا لَا يُمْنَعُ مِنْهُ فَقَدْ أَسْلَمَ وَيَصِحُّ وَفَائِهِ لَنْذَرِهِ وَيَكُونُ
نَذْرُهُ مَنْعَقْدًا لَازِمًا لَهُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ، فَهُوَ فَقَطْ سَوْفَ يَنْوِي وَفَاءَ نَذْرِهِ الَّذِي نَذَرَ، وَلَوْ أَدَّى نَذْرَهُ هَذَا

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ فِي صِحَّةِ الْإِعْتِكَافِ بِغَيْرِ صَوْمٍ، وَفِي صِحَّتِهِ بِاللَّيْلِ كَمَا يَصِحُّ بِالنَّهَارِ، سَوَاءٌ كَانَتْ لَيْلَةٌ وَاحِدَةً أَوْ بَعْضُهَا، أَوْ أَكْثَرُ، وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ عُمَرَ هَذَا.

وَأَمَّا الرَّوَايَةُ الَّتِي فِيهَا إِعْتِكَافُ يَوْمٍ فَلَا تُخَالِفُ رَوَايَةَ إِعْتِكَافِ لَيْلَةٍ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ إِعْتِكَافِ لَيْلَةٍ، وَسَأَلَهُ عَنْ إِعْتِكَافِ يَوْمٍ، فَأَمَرَهُ بِالْوَفَاءِ بِمَا نَذَرَ، فَحَصَلَ مِنْهُ صِحَّةُ إِعْتِكَافِ اللَّيْلِ وَحْدَهُ، وَيُؤَيِّدُهُ رَوَايَةُ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ" فَاعْتَكَفَ عُمَرُ لَيْلَةً. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادُهُ ثَابِتٌ. هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَهُوَ أَصَحُّ الرَّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ.

قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ فَلَنْ يَقْبَلَهُ اللَّهُ ﷻ، وَلَكِنْ أَصْلُ الْإِعْتِكَافِ مَشْرُوعٌ، فَإِنَّ اللَّهَ ﷻ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ (أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) فَمِنْ زَمَنِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَقَدْ شُرِعَ الْإِعْتِكَافُ وَبَقِيَ فِي أَجْيَالِ الْعَرَبِ حَتَّى وَصَلَ إِلَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَعُمَرُ ﷺ قَدْ أَسْلَمَ قَدِيمًا ﷺ وَكَانَ نَذَرُهُ مِنْ آثَارِ دِينِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ وَلِذَلِكَ كَانَ مَشْرُوعًا، كَمَا أَنَّ عَتَقَ الرِّقَابِ مَثَلًا لَمَّا أَسْلَمَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنُّ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ، أَوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةٍ رَحِمَ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَسَلِمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)، وَهَذَا إِذَا كَانَ حَاطِبًا لَوْ جُودَ الشَّرِكِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَمُتْ عَلَى الشَّرِكِ فَقَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ مَا كَانَ لَوْجَهُ، وَمَا كَانَ مَانِعًا مِنْ قَبُولِهِ الْإِيمَانَ فزَالَ الْمَانِعُ بِحَصُولِ الْإِيمَانِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا كَانَ بَاطِلًا لِعَدَمِ وَجُودِ الْإِيمَانِ فزَالَ هَذَا الْمَانِعُ، مَعَ كَوْنِهِ قَدْ عَمِلَ صَالِحًا وَكَانَ يَرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ بِهِ، فَهَذَا يُثَابُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

وَأَمَّا أَنَّ الْإِسْلَامَ يُجِبُّ مَا قَبْلَهُ، لَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ قَدْ عَمِلَ أَعْمَالًا صَحِيحَةً فِي جَاهِلِيَّتِهِ أَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ، مِثْلًا لَوْ حَلَفَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَهُوَ كَافِرٌ ثُمَّ أَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ أَوْفِ بِيَمِينِكَ، فَإِنَّهُ بِذَلِكَ حَلَفَ بِاللَّهِ عَلَى طَاعَةِ يَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَفِي بِهِذَا.

- وَالْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ خِلَافَ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ، فَقَدْ أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ لَهُ (أَوْفِ بِنَذْرِكَ) فَهَذَا ظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَالزُّهْرِيُّ وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُمَا: لَا يَصِحُّ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ (١).

قَوْلُهُ: (ذَكَرَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ عُمَرَةُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْجَعْرَانَةِ فَقَالَ: لَمْ يَغْتَمِرْ مِنْهَا)

(١) إِذَا حُمِّلَ الْحَدِيثُ عَلَى التَّعَدُّدِ مَعَ أَنَّ هَذَا فِيهِ بُعْدٌ لِأَنَّ الْمَخْرَجَ وَاحِدًا، فَالْحَدِيثُ كُلُّهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْجَعْرَانَةِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ اعْتِكَافِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَبَعْضُ الرُّوَاةِ ذَكَرُوا الْيَوْمَ وَبَعْضُهُمْ ذَكَرَ اللَّيْلَةَ، وَهَذَا مِمَّا لَا يَتَنَازَعُونَ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ صَائِمًا يَوْمَهُ ذَلِكَ صَحَّ، وَإِنْ كَانَ اشْتَرَاطَ هَذَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، فَلَا تَثَرُ عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهَا وَهُوَ قَوْلُهَا (السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَايِسَ رَهًا وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ) قَالَ أَبُو دَاوُدَ غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ لَا يَقُولُ فِيهِ [قَالَتِ السُّنَّةُ]. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: جَعَلَهُ قَوْلُ عَائِشَةَ، وَقَدْ خَالَفَهَا غَيْرُهَا مِنَ الصَّحَابَةِ، وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ إِذَا خَالَفَهُ غَيْرُهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ اتِّفَاقًا، فَإِنَّهُ طَالَمَا ثَبَتَ اعْتِكَافُ اللَّيْلِ وَهُوَ لَيْسَ مُحَلًّا لِلصَّوْمِ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ أَنَّهُ مَعَ اعْتِكَافِ النَّهَارِ الَّذِي يَصُومُهُ، فَتَقُولُ الرُّسُولُ ﷺ لَمْ يَأْمُرْ عُمَرَ ﷺ بِالصِّيَامِ، وَلَمْ يَبَيِّنْ لَهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَكُونَ صَائِمًا فِي اعْتِكَافِ هَذَا الْيَوْمِ وَتِلْكَ اللَّيْلَةِ، نَقُولُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ اللَّيْلَ لَيْسَ وَقْتًُا لِلصِّيَامِ وَصَحَّ اعْتِكَافُهُ، فَلِذَلِكَ نَقُولُ لَا يَلْزَمُ الصِّيَامُ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَإِنْ كَانَتْ دَلَالَةُ الْحَدِيثِ فِيهَا مَنَازَعَةٌ مِنْ جِهَةٍ أَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ فِيهِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، لَكِنْ مِنْ جِهَةٍ أَنَّ الرُّسُولَ ﷺ لَمْ يَرُدَّ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِأَنْ يَصُومَ، وَلَا يَصَحُّ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ لَا زِمًا أَنْ يَكُونَ صَائِمًا، لَيْنَ لَهُ الرُّسُولُ ﷺ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الصِّيَامُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ، فَالْحَدِيثُ إِنَّمَا ذَكَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ صِيَامًا وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

وَلِذَلِكَ الصَّحِيحُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَيَصَحُّ اعْتِكَافُ جُزْءِ لَيْلَةٍ وَاعْتِكَافُ أَكْثَرِ، وَلَا يَلْزَمُ الصِّيَامَ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لِأَنَّ الرُّسُولَ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَعْتَكِفُ إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَلَمَّا اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ شَوَّالٍ كَانَ قَضَاءً لَاعْتِكَافِ الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الرُّسُولَ ﷺ دَخَلَ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِيدِ وَيُظْهَرُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ الْعِيدِ مَفْطَرًا، فَذَلِكَ أَيْضًا عَلَى عَدَمِ لَزُومِ الصِّيَامِ فِي الْاعْتِكَافِ، وَأَمَّا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَالْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ لَا يُشْرَعُ اعْتِكَافُهَا، لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ قَطُّ عَنِ الرُّسُولِ ﷺ وَلَا عَنِ السَّلَفِ اعْتِكَافُ هَذِهِ الْأَيَّامِ، يُمْكِنُ نَعْمَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا لَكِنْ أَنْ يَعْتَكِفَ الْأَيَّامَ الْعَشْرَ مُتَّصِلَةً وَدَعْوَةَ النَّاسِ إِلَيْهَا وَتَرْغِيبَ النَّاسِ فِيهَا، فَإِنَّهُ لَمْ يَرِدْ عَنِ السَّلَفِ التَّرْغِيبُ فِيهِ وَلَمْ يَرِدْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ، فَهَذَا عَمُومٌ لَمْ يَقُلْ بِهِ السَّلَفُ، وَنَحْنُ لَا نَقُولُ بِالْعَمُومِ الَّذِي لَمْ يَقُلْ بِهِ السَّلَفُ، إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ الرُّسُولَ ﷺ لَمْ يَفْعَلْهُ، فَإِنَّهُمْ إِذَا أَطْبَقُوا عَلَى التَّخْصِيسِ فَإِنَّ هَذَا الْإِطْبَاقَ مُخْصَصٌ.

هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ، أَيُّ: أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ، وَقَدْ ثَبِتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَالْإِثْبَاتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّفْيِ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْعِلْمِ، وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الْحَجِّ اعْتِمَارَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْجِعْرَانَةِ عَامَ حُثَيْنٍ مِنْ وَرَايَةِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٨ - باب صُحْبَةِ الْمَقَالِيكِ وَكُفَّارَةِ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ.

حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ ذُكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ زَادَانَ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ اعْتَقَ مَمْلُوكًا - قَالَ - فَأَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَسُوَّى هَذَا إِلَّا أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ».

(١) إذا ثبت هنا وهو أنس مقدم على النافي وهو ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وهذا دليل على أن نفي الصحابي وإن كان ثابتاً إليه بنفي لفعل عن النبي ﷺ، إذا ثبت الفعل عن النبي ﷺ، حمل على عدم فعل الصحابي بذلك، ولم يُرد الحديث الآخر الثابت في أنه فعله ﷺ، كما قالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقْهُ، أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا"، (ج٢ / ٣٠٧) [قال الألباني]: صحيح، وقد ورد في الصحيح من حديث حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (٥ / ٤٠٢) - أنه ﷺ أتى سباطة قوم، فبال قائماً، وذكر الحافظ في "الفتح" (١ / ٣٣٠) أقوال من جمع بينه وبين حديث عائشة، ثم قال [والجواب عن حديث عائشة أنه مُسْتَدَلٌّ إِلَى عِلْمِهَا فَيَحْمَلُ عَلَى مَا وَقَعَ مِنْهُ فِي الْيُبُوتِ وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْيُبُوتِ فَلَمْ تَطَّلِعْ هِيَ عَلَيْهِ وَقَدْ حَفِظَهُ حَذِيفَةُ وَهُوَ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَتَضَمَّنَ الرَّدَّ عَلَى مَا نَفَتَهُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ بَعْدَ نَزُولِ الْقُرْآنِ وَقَدْ ثَبِتَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ بَالُوا قِيَامًا وَهُوَ دَالٌ عَلَى الْجَوَازِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ إِذَا أَمِنَ الرَّشَاشَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّهْيِ عَنْهُ شَيْءٌ]، فمثل هذا إذا اختلف الصحابة، فهناك يكون الترجيح بين أقوال الصحابة إذا تعارضت، فإن بعض الروايات إذا تعارضت لجأنا إلى الترجيح، ولا يمكن الجمع هاهنا، فصحابي يقول اعتمر منها وآخر يقول لم يعتمر منها، فلا بد من الترجيح.

- مسألة: إذا مات الكافر على كفره وقد نذر، لم يقضه المسلم عنه لأن عمله كله حابط والنذر عبادة وقد مات على الشرك فعبادته حابطة، فلا يقضى عنه من أوليائه المسلمين.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بِشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ ذُكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ زَاذَانَ أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ دَعَا بَعْلَامَ لَهُ فَرَأَى بَظْهَرَهُ أَثَرًا (١) فَقَالَ لَهُ أَوْجَعْتُكَ قَالَ لَا . قَالَ فَأَنْتَ عَتِيقٌ . قَالَ ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنْ كَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتَقَهُ» .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ كَلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ يَأْتِيهِ شُعْبَةُ وَأَبَى عَوَانَةَ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَهْدِيٍّ فَذَكَرَ فِيهِ «حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ» . وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ «مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ» . وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَدَّ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُؤَيْدٍ قَالَ لَطَمْتُ مَوْلَى لَنَا فَهَرَبْتُ ثُمَّ جِئْتُ قَبِيلَ الظَّهْرِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي فَدَعَاهُ وَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ امْثِلْ مِنْهُ . فَعَفَا ثُمَّ قَالَ كُنَّا بَنِي مُقَرَّنٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدٌ فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «أَعْتَقُوهَا» . قَالُوا لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا قَالَ «فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا فَإِذَا اسْتَعْنَوْا عَنْهَا فَلْيُخْلَوْا سَبِيلَهَا» .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ سَيَافٍ قَالَ عَجَلَ شَيْخٌ فَلَطَمَ خَادِمًا لَهُ فَقَالَ لَهُ سُؤَيْدُ بْنُ مُقَرَّنٍ عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حَرُّ وَجْهِهَا لَقَدْ رَأَيْتَنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرَّنٍ مَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدٌ فَلَطَمَهَا أَصْغَرُنَا فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَعْتَقَهَا .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بِشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ سَيَافٍ قَالَ كُنَّا نَبِيعُ الْبَزَّ فِي دَارِ سُؤَيْدِ بْنِ مُقَرَّنٍ أَخِي التُّعْمَانِ بْنِ مُقَرَّنٍ فَخَرَجَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ لِرَجُلٍ مَنَا كَلِمَةً فَلَطَمَهَا فغَضِبَ سُؤَيْدٌ . فَذَكَرَ نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ .

(١) بمعنى أنه وجد أثراً لضربه، فحتى ولو لم يوجعه، فمجرد أن وجد أثر الضرب أعتقه.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ مَا اسْمُكَ قُلْتُ شُعْبَةُ. فَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي أَبُو شُعْبَةَ الْعِرَاقِيُّ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ مِقْرَنٍ أَنَّ جَارِيَةَ لَهُ لَطَمَهَا إِنْسَانٌ فَقَالَ لَهُ سُؤَيْدٌ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَإِنِّي لَسَابِعُ إِخْوَةٍ لِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَا لَنَا خَادِمٌ (١) غَيْرُ وَاحِدٍ فَعَمَدٌ أَحَدُنَا فَلَطَمَهُ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَغْتِقَهُ.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ مَا اسْمُكَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ.

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ - حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ». فَلَمْ أَفْهَمْ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ - قَالَ - فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَقُولُ «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ». قَالَ فَالْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي فَقَالَ «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ». قَالَ فَقُلْتُ لَا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَهُوَ الْمَعْمَرِيُّ - عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ يَأْسَنَادُ عَبْدُ الْوَاحِدِ. نَحْوَ حَدِيثِهِ. غَيْرَ أَنِّي فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ فَسَقَطَ مِنْ يَدِي السَّوْطُ مِنْ هَيْبَتِهِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ لِلَّهِ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ». فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ حُرٌّ لَوْجِهَ اللَّهِ. فَقَالَ «أَمَا لَوْلَمْ تَفْعَلْ لَفَحَّتْ النَّارُ أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ».

(١) هذا على أساس جنس الخادم وإلا فالروايات الأخرى أصح.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ غِلَامَهُ فَيَقُولُ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ - قَالَ - فَيَجْعَلُ يَضْرِبُهُ فَقَالَ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ . فَرَكَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَاللَّهِ لَأُقَدِّرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ» . قَالَ فَاعْتَقَهُ .

وَحَدَّثَنِيهِ بَشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَعْتِقَهُ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ الرَّفْقُ بِالْمَمَالِيكِ، وَحُسْنُ صُحْبَتِهِمْ وَكَفُّ الْأَذَى عَنْهُمْ، وَكَذَلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ بَعْدَهُ، وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ عِتْقَهُ بِهَذَا لَيْسَ وَاجِبًا، وَإِنَّمَا هُوَ مَنْدُوبٌ رَجَاءُ كَفَّارَةٍ ذَنْبِهِ فِيهِ إِزَالَةٌ إِثْمٍ ظَلَمَهُ (١) .

(١) هذا الإجماع فيه نظر والله أعلم، وإلا فالظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم الإلزام بذلك، فكيف يُقال بعد أنه لإزالة إثم ظلمه أنه مندوب، فطالما أنه قد ضربه ظالماً له ضرباً إما أنه بغير حق ابتداءً وهو ظاهر الحديث، أو ضرباً مبرحاً وهو الذي يشق جلداً أو يكسر عظماً أو يحدث شيناً أو ضرباً على الوجه، فإن الضرب على الوجه محرم مطلقاً، سواء كان بسبب أو بغير سبب، فكل هذا لا يجوز في حق المماليك، وإنما يضربه للتأديب والعقوبة لإصلاحه وليس للإنتقام منه، وكما ذكرنا من قبل أن الإسلام جاء لإزالة مفسدات الرق، وجعل للمماليك جعل لهم من الحقوق ما لم يسمع به التاريخ قبل ذلك، فلم يعد هناك مفسدات الرق على النظام الإسلامي، وليس كما يقول البعض أن الإسلام ضيق أمر الرق في الترغيب في العتق، فقد وسَّعه من جانب آخر وهو أبواب الجهاد وهي تؤدي إلى كثرة الرقيق والمماليك وهذا الذي وقع، فقد سمع الصحابة من رسول الله ﷺ فضائل العتق، ومع ذلك زاد الرقيق، فمن يزعم أن الإسلام كان يتدرج في مسألة تقليل الرق لأن التدرج إنما يكون في حياة النبي ﷺ وإذا انقطع الوحي بموت رسول الله ﷺ والرق باقٍ، وهذا إجماع أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم لا يختلفون في ذلك ولم يزل الأمر موجوداً إلى الزمن المعاصر، التي ألغيت فيه الأمم المتحدة الرق وهُزم المسلمون عسكرياً ونفسياً ومعنوياً، فأدى ذلك إلى أن شرع في بلادهم القوانين المانعة من الرق وإبطال هذا النظام، ونقول الأوروبيون لا يعرفون من الرق إلا أسوأ صورته، وهم الذين مارسوا العنف الفظيع ضد الرقيق والمماليك، وحينما أرادوا أن يكفروا عن

خطاياهم معهم أرتكبوا مفسدةً أعظم وهو مسألة إلغاء الرق بالكلية، وهذا منازعةٌ لله ﷻ فيما شرع، وأما أن هذا كان في الكتب القديمة أي التي يُسميها أهل الكتاب بالمقدسة، فهذا لا شك فيه أيضاً فكتاب العهد القديم والجديد كلاهما مليء بإثبات الرق وأنه كان مشروعاً ولم يكن ممنوعاً منه، فهم الذين اخترعوا ذلك تبرؤاً من شريعة الله ﷻ بالكلية في التوراة والإنجيل والقرآن، لأن يعترفوا بالالتزام بالشرع ليس واجباً، وتبعهم زنادقة المتسبين إلى الإسلام، وقرروا ذلك حتى صار مجهولاً لدى المتأخرين وحتى صار من يوجد من يدافع عن ذلك ويبرره إسلامياً، ويقول أن الإسلام ليس فيه نصٌ يبيح الرق، كيف والنصوص في الكتاب وفي السنة مقطوع بها دلالة وثبوتاً وهي متواترة بلا شك في إثبات (وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)، ووصية النبي ﷺ في مرض موته (الصَّلَاةُ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)، فلو كانت هذه الأيمان لا تملك شيئاً فلماذا أوصى النبي ﷺ، فكان عليه أن ينزع هذا الملك الجائر الظالم، وهم والله يفعلون أشد مما يفعل بالعبيد بشعوب العالم كله من الإزالة والإهانة، فيستريحون الدماء والأعراض والأموال وفي النهاية يقولون قد أخطأنا وأسأنا، قتلوا شعوباً بالملايين البشر في حروبهم ودمروا البلاد والعباد، ثم بعد ذلك يتكلمون عن حرية الإنسان وحقوق الإنسان، وهل أعطوا الإنسان حقه في شيء من الأشياء؟ بل هم يُعطونه حرية الكفر والإباحية والتحليل من الشرع، وبالتالي فلا يحل لنا أن نهزم نفسياً أمام هجومهم، فبكل قوة نقول الإسلام يبيح الرق كتاباً وسنة وإجماعاً، لا يُنازع أحد من العلماء في ذلك، بل نقول أن الكتب السابقة من التوراة والإنجيل إلى يومنا هذا تؤكد ذلك من نصوص دالة على وجود الرق وأنه قد تعامل به الأنبياء، ولم يُنكر عليهم، فلو كان حراماً لما أذن الله ﷻ فيه، فأين ما ينسخ ذلك حتى يُقال أن الإسلام ليس فيه نص يبيح الرق، بل هذا إنكار للمجمع عليه، لكن في زماننا لم يصل إلى المعلوم من الدين بالضرورة، إذا كان شيوخ أفاضل يقولون ذلك منسوبون إلى العلم، فإذا كان هناك ذلك، فلا يصل إلى المعلوم من الدين بالضرورة بسبب كثرة الجهل حتى ولو كان ذلك عند بعض أهل العلم، فقد يكون هناك جهل ببعض المسائل عند عالم وهذا لا يُمنع منه، وذلك أنه يتأول النصوص في ذلك ويظن أن الإسلام أمر بالإعتاق لِيُنهي الرق، حتى بعض الأفاضل الذين لم يحصل لهم الهزيمة النفسية في كثير من القضايا التي هُجم فيها الإسلام ودفعوا عنه ضد الحضارة الغربية بقوة، كان موقفهم في قضية الرق مثل هذا الموقف.

فهذه الأبواب تبين لنا ما شرعه الله ﷻ في أمر الرقيق، وبالتالي فنقول أن هذا أزال به الشرع الإسلامي مفاسد هذا النظام وبقي نظاماً فيه تفاوت بين طبقات المجتمع، ولا يوجد نظام في العالم مجتمعه غير متفاوت الطبقات، حتى في المجتمعات الشيوعية المزعومة أكثرها تفاوتاً في السلطات والمزايا لأعضاء الأحزاب الحاكمة بالنسبة إلى بقية الأمة، فهذا أمرٌ مشهود معلوم لا يُنازع فيه عاقل، في أنه لا يوجد مجتمع غير متفاوت الطبقات، فهذا التفاوت في أن يكون هناك سادة ومماليك مع حفظ حق المملوك كبشر وكمسلم بعد ذلك، وحتى لو كان كافراً فإن له حق، ومن ضمن هذا الحق أنه لا يُضرب، ولو ضرب بحق لم يُضرب ضرباً مبرحاً، أما هؤلاء الغرب فإنهم يُعذبون الناس ويُخترعون آلات التعذيب لتعذيب الشعوب بما لا يُتصور، وأوليائهم يطبقونه في شعوب العالم، والإسلام يحرم أن يُضرب المملوك بغير حق ولو ضربه لا يضربه ضرباً مبرحاً ولا على وجهه، فكيف يُقال بعد ذلك طعننا في الإسلام أنه يبيح الرق،

وَمَا اسْتَدَلُّوا بِهِ لِعَدَمِ وُجُوبِ إِعْتَاقِهِ: حَدِيثُ سُؤَيْدِ بْنِ مُقَرَّرٍ بَعْدَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُمْ حِينَ لَطَمَ أَحَدَهُمْ خَادِمَهُمْ بِعِقْفِهَا، قَالُوا: لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرُهَا، قَالَ: فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا، فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَلْيُخْلَوْا سَبِيلَهَا^(١).

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إِعْتَاقُ الْعَبْدِ لِشَيْءٍ مِمَّا يَفْعَلُهُ بِهِ مَوْلَاهُ مِثْلَ هَذَا الْأَمْرِ الْخَفِيفِ.

قَالَ: وَاخْتَلَفُوا فِيمَا كَثُرَ مِنْ ذَلِكَ وَشُنِعَ، مِنْ ضَرْبِ مُبَرَّحٍ مُنْهَكٍ لِغَيْرِ مُوجِبٍ لِذَلِكَ، أَوْ حَرْقِهِ بِنَارٍ، أَوْ قَطْعِ عَضْوَاهُ، أَوْ أَفْسَدَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مِثْلُهُ: فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَاللَّيْثُ إِلَى عِتْقِ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ لِذَلِكَ^(٢)، وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ، وَيُعَاقِبُهُ السُّلْطَانُ عَلَى فِعْلِهِ^(٣).

بل الإسلام أباحه ولم يبق فيه مفسدة لهذا النظام وإنما بقي كنوع من التفاوت بين طبقات المجتمع وارتفاع بعضها على بعض، كما قال تعالى (وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا). إذا التشوف للعتق ليأخذ المعتق الثواب، وكما ذكرنا يدخل كثير من الناس في الرق بسبب الجهاد، لأن هذه الشعوب التي فقدت أهليتها في تربية أبنائها ونسائها وكذا أكثر رجالها، ينبغي أن تُصَلَّحَ بأن تُجعل تحت سلطان أهل الإسلام، مع مراعاة حقوقهم في ذلك، فهذا من أعظم أسباب صلاح الحال، نافع هذا الذي يروي لنا الأحاديث هو مولى ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وهو يروي أكثر من سالم، ومنزلة نافع في العلم أكثر من سالم بن عبد الله بن عمر، وكذا ثابت البناني مولى أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وكذا الحسن البصري من الموالى، وسعيد بن جبير، فكم من الموالى لهم منزلة عظيمة في الأمة الإسلامية، فتجد هذه القضية زال منها السوء فعلاً وبقي لهم العز بكتاب الله ﷻ وبالعلم النافع وكانوا كالأحرار تماماً لا يوجد ما يُشينهم من كونهم مماليك، كما أنهم بعد ذلك عندما أعتقوا صاروا من أشرف الناس حال كونهم موالى وكذا حال كونهم معتقين.

(١) هذا في الحقيقة ليس دليلاً ظاهراً على عدم الوجوب، وذلك لأن الرسول ﷺ أمر في النهاية بأن تُعتق، والأمر في النهاية غايته تأخير العتق إلى أن يستغنوا عنها، فإذا استغنوا عنها وجب عليهم أن يُعتقوها.

(٢) فهذا إلزاماً دون أن يُعتقه أو من غير أن يُعتقه، فإنه قد صار حُرّاً بذلك، يعتقه السلطان رغماً عن السيد ويظل العبد ولائه للسيد وليس لبيت مال المسلمين.

- مسألة:

وَقَالَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ: لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ (٢).

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِيمَا لَوْ حَلَقَ رَأْسَ الْأَمَةِ أَوْ لَحِیَ الْعَبْدُ (٣)، وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِحَدِيثِ
إِبْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ فِي الَّذِي جَبَّ عَبْدُهُ فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُّ ﷺ (٤).

قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا (٥) لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يَعْتِقَهُ)

هَذِهِ الرَّوَايَةُ مُبَيَّنَّةٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأُولَى مَنْ ضَرَبَهُ بِلَا ذَنْبٍ، وَلَا عَلَى سَبِيلِ التَّعْلِيمِ وَالْأَدَبِ.
قَوْلُهُ: (أَنَّ إِبْنَ عُمَرَ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا فَأَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُدَا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ: مَا فِيهَا مِنَ الْأَجْرِ مَا يَسْوَى
هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَّهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَعْتِقَهُ)

لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ فَمَالَهُ لِسَيِّدِهِ، وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ أَعْتَقَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنَ النِّسْبِ وَلَا مِنَ الْمَصَاهِرَةِ، لَا مِنْ
أَصْحَابِ الْفُرُوضِ وَلَا مِنْ أَصْحَابِ الْعَصَبَاتِ، فَسَيِّدُهُ يَرِثُهُ بِالْوِلَاةِ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى (أَنْ وَلَّاهُ لَهُ)، هُوَ
أَنْ سَيِّدُهُ يَكُونُ وَارِثًا لَهُ بَعْدَ النِّسْبِ وَالْمَصَاهِرَةِ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ وَأَصْحَابِ الْعَصَبَاتِ.
(١) تَعْزِيرًا لِأَنَّهُ تَجَاوَزَ الْحُدَّ الشَّرْعِيَّ فِي مَعَاقِبَةِ الْمَمْلُوكِ.

(٢) وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُلْزَمُهُ السُّلْطَانُ بَعْتَهُ.

(٣) فَإِنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ ذَلِكَ مِنَ الشَّنَاعَةِ، وَأَنَّهُ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يُتَّقَى بِهَا الْعَبْدُ أَوْ الْأَمَةُ.

(٤) وَالْمَعْنَى أَنَّهُ وَجَدَ عَبْدًا لَهُ يَقْبَلُ جَارِيَةً لَهُ، فَجَبَّ مَذَاكِرَهُ، فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَحَمَى سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(٥) كَلِمَةٌ (حَدًّا) هُنَا لَا يُلْزَمُ مِنْهُ الْحُدُّ الَّذِي هُوَ مُقَدَّرٌ فِي الشَّرْعِ، وَلَكِنْ مَعْنَاهُ مَا كَانَ مِنْ مَعْصِيَةٍ تَجَاوَزُ بِهَا
حُدُودَ مَا شَرَعَ اللَّهُ، فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ قَدْ أَتَى بِشَيْءٍ مِنَ الْمَحْرَمَاتِ فَقَدْ أَتَى حَدًّا وَذَلِكَ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعَاقَبَ
عَلَيْهِ، فَالْحُدُّ هُنَا لَيْسَ هُوَ الْحُدُودُ الْمَعْرُوفَةُ الْمَوْجِبَةُ لِقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ أَوْ رَجْمِ الزَّانِي أَوْ جُلْدِهِ، فَلَيْسَ هَذَا هُوَ
الْمَقْصُودُ هُنَا، بَلِ الْمَقْصُودُ مِنَ الْحُدُودِ الْمَحْرَمَاتِ الَّتِي حَدَّهَا الشَّرْعُ وَجَعَلَهَا فَاصِلَةً بَيْنَ مَا أَحَلَّ وَمَا حَرَّمَ،
وَذَلِكَ مِثْلُ الرَّجْلِ الَّذِي قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمَّهُ عَلَيَّ - قَالَ - وَحَضَرْتُ الصَّلَاةَ
فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ «هَلْ
حَضَرْتُ الصَّلَاةَ مَعَنَا». قَالَ نَعَمْ. قَالَ «قَدْ غُفِرَ لَكَ». (مسلم)، وَهُوَ نَكْرَةٌ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ فَيُعْمَمُ، كُلُّ مَا
كَانَ يُسَمَّى حُدُودًا فِي الشَّرْعِ سِوَاءِ الْمَعْرُوفَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْمَحْرَمَاتِ، أَيُّ أَنَّهُ ارْتَكَبَ مَا خَالَفَ شَرْعَ اللَّهِ
ﷻ فَهُوَ يَشْمَلُ هَذَا وَذَلِكَ، فَيَشْمَلُ كُلُّ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ ﷻ، فَفِي الْمَوَارِيثِ قَالَ تَعَالَى (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ) فَالْحُدُّ
فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ تَشْمَلُ كُلَّ تَجَاوُزٍ عَمَّا شَرَعَهُ اللَّهُ ﷻ، وَفِي الطَّلَاقِ قَالَ (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) فَمَعْنَاهَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَوْسَعُ مِنَ الْإِصْطِلَاحِ الَّذِي عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنْ إِقَامَةِ
الْحُدُودِ كَحُدِّ السَّرْقَةِ وَحُدِّ الزِّنَى وَالْقَذْفِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ.

هَكَذَا وَقَعَ فِي مُعْظَمِ النُّسَخِ (مَا يَسُوَى)، وَفِي بَعْضِهَا: (مَا يُسَاوِي) بِالْأَلِفِ، وَهَذِهِ هِيَ
اللُّغَةُ الصَّحِيحَةُ الْمَعْرُوفَةُ، وَالْأَوَّلَى عَدَّهَا أَهْلُ اللُّغَةِ فِي لَحْنِ الْعَوَامِّ، وَأَجَابَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ
عَنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ بِأَنَّهَا تَغْيِيرٌ مِنْ بَعْضِ الرِّوَايَةِ، لَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَطَقَ بِهَا.
وَمَعْنَى كَلَامِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي إِعْتَاقِهِ أَجْرَ الْمُعْتَقِ تَبَرُّعًا، وَإِنَّمَا عِتْقُهُ كَفَّارَةٌ لِضَرْبِهِ،
وَقِيلَ: هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ، وَقِيلَ: بَلْ هُوَ مُتَّصِلٌ، وَمَعْنَاهُ: مَا أَعْتَقْتَهُ إِلَّا لِأَنِّي سَمِعْتُ كَذَا^(١).
قَوْلُهُ: (لَطَمْتُ مَوْلَى لَنَا فَهَرَبْتُ)^(٢)، ثُمَّ جِئْتُ قُبَيْلَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ:
إِمْتَلِ مِنْهُ فَعَفَا

قَوْلُهُ: (إِمْتَلِ) قِيلَ: مَعْنَاهُ عَاقِبُهُ قِصَاصًا، وَقِيلَ: اِفْعَلْ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِكَ.
وَهَذَا مُحْمُولٌ عَلَى تَطْيِيبِ نَفْسِ الْمَوْلَى الْمُضْرُوبِ، وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي اللَّطْمَةِ
وَنَحْوِهَا، وَإِنَّمَا وَاجِبُهُ التَّعْزِيرُ لِكِنَّةِ تَبَرُّعٍ فَأَمَكَّنَهُ مِنَ الْقِصَاصِ فِيهَا^(٣).
وَفِيهِ: الرِّفْقُ بِالْمَوَالِي وَاسْتِعْمَالُ التَّوَاضُّعِ^(٤).

(١) الظاهر الأول، أي ليس له من الأجر الإعتاق تطوعاً.

(٢) أي هرب من أبيه مخافة عقوبة أبيه له.

(٣) ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ يَحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابَةِ فِي مَسْأَلَةِ اللَّطْمَةِ وَنَحْوِهَا هُوَ الْقِصَاصُ،
وَوَاللَّهِ إِنْ هَذَا هُوَ الْعَدْلُ، فَإِنْ قِيلَ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُ هَذَا، فَقَوْلُ الْعُقُوبَاتِ التَّعْزِيرِيَّةِ لَا يُمْكِنُ أَنْ تُضْبَطَ فِي
مِثْلَةِ اللَّطْمَةِ، وَمَا الْمَانِعُ أَنْ يُقَالَ اللَّطْمَةُ جَزَائُهَا اللَّطْمَةُ، وَالْقِصَاصُ فِيهَا مَشْرُوعٌ، وَهَذَا أَقْرَبُ إِلَى طَرِيقَةِ
الصَّحَابَةِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ يَرُونَ الْقِصَاصَ، وَفِي ذَلِكَ تَرْبِيَةٌ لَوْلَدِهِ الَّذِي تَجَاوَزَ الْحَدَّ
فَضْرَبَ الْمَمْلُوكَ، فَسَبَّحَانَ اللَّهَ فِي الْعَدْلِ الَّذِي جَاءَ بِهِ الشَّرْعُ.

(٤) وَفِي الْحَقِيقَةِ فَإِنْ عَصَرَ الصَّحَابَةُ ﷺ شَهِدَ مِنَ الْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ وَإِقَامَةِ الدِّينِ، مَا لَمْ تَشْهَدِ عَصُورُ
تَدْوِينَ الْكُتُبِ، فَلَا شَكَّ كَانَ يَحْدُثُ فِي عَصُورِ تَدْوِينَ الْكُتُبِ مَا لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ قِصَاصٌ بَيْنَ
ابْنِ السَّيِّدِ وَبَيْنَ عَبْدِهِ، وَلِذَلِكَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ يَرِفُضُونَ ذَلِكَ، مَعَ أَنَّ الْإِنْصَافَ يَقْتَضِي قَوْلَ الصَّحَابَةِ مِنَ
الْقِصَاصِ فِي اللَّطْمَةِ وَنَحْوِهَا.

وَالْقِصَاصُ مَشْرُوعٌ حَتَّى وَلَوْ كَانَ فِي ضَرْبِ الْوَجْهِ لِأَنَّ هَذَا عَلَى سَبِيلِ الْقِصَاصِ، كَأَنْوَاعِ الْقَتْلِ
الْأُخْرَى، كَالْتَّغْرِيقِ فِي الْمَاءِ مِثْلًا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَعْمَلَهُ وَلَكِنْ إِنْ غَرَّقَهُ غُرُقٌ، وَقَدْ أَمَرَ ﷺ أَنْ يُرَدَّ رَأْسُ
الْيَهُودِيِّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ لِأَنَّهُ رَدَّ رَأْسَ الْجَارِيَةِ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ بِنَفْسِ الطَّرِيقَةِ، فَهَذَا هُوَ الَّذِي وَجِبَ فِي هَذَا الْمَقَامِ.

قوله: (لَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدَةٌ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخ.

وَالْخَادِمُ بِلَا هَاءٍ يُطْلَقُ عَلَى الْجَارِيَةِ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الرَّجُلِ، وَلَا يُقَالُ (خَادِمَةٌ) بِالْهَاءِ إِلَّا فِي لُغَةٍ شاذَّةٍ قَلِيلَةٍ أَوْضَحْتَهَا فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ.

قوله: (هَلَالُ بْنُ يَسَافٍ) هُوَ بَفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِهَا، وَيُقَالُ أَيْضًا (أَسَافٌ).

قوله: (عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرٌّ وَجْهَهَا) ^(١)

مَعْنَاهُ: عَجَزَتْ وَلَمْ تَجِدْ أَنْ تَضْرِبَ إِلَّا حُرٌّ وَجْهَهَا، وَحُرُّ الْوَجْهِ: صَفَحَتُهُ وَمَا رَقَّ مِنْ بَشَرَتِهِ، وَحُرُّ كُلِّ شَيْءٍ أَفْضَلُهُ وَأَرْفَعُهُ، قِيلَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: (عَجَزَ عَلَيْكَ) أَيُّ: اِمْتَنَعَ عَلَيْكَ ^(٢)، وَعَجَزَ بِفَتْحِ الْجِيمِ، عَلَى اللُّغَةِ الْفَصِيحَةِ، وَبِهَا جَاءَ الْقُرْآنُ {أَعْجَزْتَ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ} وَيُقَالُ بِكَسْرِهَا.

قوله: (فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَعْتِقَهَا)

هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ رَضُوا بِعَتِقِهَا وَتَبَرَّعُوا بِهِ، وَإِلَّا فَاللَّطْمَةُ إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَسَمَحُوا لَهُ بِعَتِقِهَا تَكْفِيرًا لِذَنْبِهِ ^(٣).

قوله: (أَمَّا عَلِمْتُ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ)

فِيهِ: إِشَارَةٌ إِلَى مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ" إِكْرَامًا لَهُ ^(٤)؛ لِأَنَّ فِيهِ مُحَاسِنَ الْإِنْسَانِ وَأَعْضَاءَهُ اللَّطِيفَةَ، وَإِذَا حَصَلَ فِيهِ شَيْنٌ أَوْ أَثَرٌ كَانَ أَقْبَحَ ^(٥).

(١) فهذه واقعة غير واقعة معاوية بن سويد.

(٢) وهو إنكارٌ عليه، بمعنى ألم تستطع أن تضرب غير هذا الجزء.

(٣) ويمكن أن يقال تعتق عليه هو ويقوم عليه قيمتها كما ورد به الحديث في قوله (مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَّصَهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ) متفق عليه واللفظ لمسلم، وهذا هو الظاهر.

(٤) أي للوجه.

(٥) والعلة منصوص عليها في قوله ﷺ «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ» مسلم، والمعنى أنها صورة مخلوقة لله ﷻ منسوبة إليه تشريفا وتكريما، أو أَنَّ اللَّهَ لَهُ وَجْهٌ وَسَمْعٌ

قوله في حديث أبي مسعود: (إِنَّهُ ضَرَبَ غُلَامَهُ بِالسَّوْطِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: إِعْلَمْ أَبَا مَسْعُودَ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ) فيه: الْحَثُّ عَلَى الرَّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ، وَالْوَعْظُ وَالتَّثْنِيَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْعَفْوِ، وَكَظْمِ الْغَيْظِ، وَالْحُكْمُ كَمَا يَحْكُمُ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ^(١).

وبصر فخلق الإنسان له وجهٌ وسمعٌ وبصرٌ، مع نفي المشابهة، وهناك قول آخر وهو الذي أميل إليه وهو قول ابن خزيمة في كتاب التوحيد (١/٨٤): (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ (إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَيَجْتَنِبُ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ) قَالَ أَبُو بَكْرٍ: تَوَهَّمُ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَتَحَرَّ الْعِلْمُ أَنْ قَوْلَهُ: «عَلَى صُورَتِهِ» يُرِيدُ صُورَةَ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ عَنْ أَنْ يَكُونَ هَذَا مَعْنَى الْخَبَرِ، بَلْ مَعْنَى قَوْلِهِ: «خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»، أَلْهَاءُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ كِنَايَةٌ عَنْ اسْمِ الْمَضْرُوبِ، وَالْمَشْتُومِ، أَرَادَ ﷺ أَنْ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ هَذَا الْمَضْرُوبِ، الَّذِي أَمَرَ الضَّارِبَ بِاجْتِنَابِ وَجْهِهِ بِالضَّرْبِ، وَالَّذِي قَبَّحَ وَجْهَهُ، فَزَجَرَ ﷺ أَنْ يَقُولَ: «وَوَجْهَهُ مِنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ»، لِأَنَّ وَجْهَ آدَمَ شَبِيهُ وَجْهِ بَنِيهِ، فَإِذَا قَالَ الشَّاتِمُ لِبَعْضِ بَنِي آدَمَ: قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَهُ مِنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ، كَانَ مُقَبِّحًا وَجْهَ آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ، الَّذِي وَجْهُهُ بَنِيهِ شَبِيهُهُ بِوَجْهِهِمْ، فَتَهَمُّوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ مَعْنَى الْخَبَرِ، لَا تَغْلَطُوا وَلَا تَغَالَطُوا فَضِلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، وَتَحْمِلُوا عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّشْبِيهِ الَّذِي هُوَ ضَلَالٌ.

وَقَدْ رُوِيَ فِي، نَحْوِ لَفْظَةِ أَغْمَضَ - يَعْنِي مِنَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا - فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مَا حَدَّثَنَا بِهِ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا تَقْبَحُوا الْوَجْهَ فَإِنَّ آدَمَ خَلَقَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ) فَإِنْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ مُسْنَدًا بَأَن يَكُونَ الْأَعْمَشُ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَحَبِيبٍ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَصَحَّ أَنَّهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. عَلَى مَا رَوَاهُ الْأَعْمَشُ فَمَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ عِنْدَنَا أَنَّ إِضَافَةَ الصُّورَةِ إِلَى الرَّحْمَنِ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِضَافَةِ الْخَلْقِ إِلَيْهِ، لِأَنَّ الْخَلْقَ يُضَافُ إِلَى الرَّحْمَنِ، إِذْ اللَّهُ خَلَقَهُ، وَكَذَلِكَ الصُّورَةُ تُضَافُ إِلَى الرَّحْمَنِ، لِأَنَّ اللَّهَ صَوَّرَهَا، أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ: {هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ} [لقمان: ١١]، فَأَضَافَ اللَّهُ الْخَلْقَ إِلَى نَفْسِهِ، إِذْ اللَّهُ تَوَلَّى خَلْقَهُ).

فصورة الإنسان صورة مكرمة فهي الصورة التي سواها الله بيده، فأكراماً لهذه الصورة التي خلقها الله بيده لا يجوز الضرب عليها، وليس فقط أنه مجمع الحواس والمحاسن والأعضاء الحساسة اللطيفة.

(١) ولعل صواب اللفظة هذه (وَالْحِلْمُ كَمَا يَحْلُمُ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ) أي كما أن الله يحلم على عباده، فلنحلم نحن على من ملكنا الله ﷻ أمرهم، فإذا أراد العبد أن يرحمه الله، فليرحم عباد الله ﷻ، فالرفق بالمملوك لأن الرسول ﷺ منعه في الجملة من الضرب بهذه الطريقة، ويُنَبِّهُ له قدرة الله ﷻ عليه أنها أتم من قدرته على عبده الذي يضره فإنه لو فعل واستمر على الضرب لأنزل الله ﷻ به عقوبته كذلك، على ما يفعل من تقصيره في حق الله ﷻ.

قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمُعَمَّرِيُّ)

هُوَ يَفْتَحُ الْمَيْمَ وَإِسْكَانَ الْعَيْنِ، قِيلَ لَهُ: الْمُعَمَّرِيُّ، لِأَنَّهُ رَحَلَ إِلَى مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ كَانَ يَتَّبِعُ أَحَادِيثَ مَعْمَرٍ.

قوله (عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ^(١)) أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ غُلَامَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ فَقَالَ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ فَتَرَكَهُ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: لَعَلَّهُ لَمْ يَسْمَعْ اسْتِعَاذَتَهُ الْأُولَى لِشِدَّةِ غَضَبِهِ، كَمَا لَمْ يَسْمَعْ نِدَاءَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ يَكُونَ لَمَّا اسْتَعَاذَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَنَبُّهُ لِمَكَانِهِ^(٢).

(١) أبو مسعود ﷺ صحابي من شهد بدرًا، لذلك سمي بالبدرى الأنصاري.
(٢) وذلك لأن الاستعاذة بالخلق إنما تكون بالحاضر، فلما سمعه يقول (أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ) علم أن الرسول ﷺ حاضر فالتفت فراه، وهذا يدل على أن الاستعاذة – والتي هي طلب العوذ والحماية وهي تتضمن معنى الالتجاء – بالحاضر فيما يقدر عليه ليست شركًا، بل ليست محرمة ولا منهي عنها، فهي من جنس الاستعانة وسؤال المخلوق ما يقدر عليه، أما الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة التي هي عبادة، فهي الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة على الغيب، وكذا السؤال، فمن سأل على الغيب فهذه عبادة من العبادات، وأما من سأل حاضرًا أمامه ما يقدر عليه، فهذه يُنظر في كونها جائزة أو غير جائزة على حسب المطلوب، فإذا كان ذا غُرم مَفْطُوعٍ أو ذي فقر مدقع أو ذو دم موجد، جاز له أن يسأل، أما إذا كان قويا مكتسبًا لم يجز له السؤال، فالغرض المقصود أن الاستعاذة التي على الغيب هي التي تكون متضمنة اعتقادًا من وجود القدرة التامة والسمع والبصر المحيط بهذه الاستعاذة مع ما ذكرنا من اعتقاد يتضمن عبادة له فيطلب منه فيكون شركًا بالله كما دل عليه قوله تعالى (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وقوله (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) وهذا دليل على إفراد الله بالاستعاذة، ومما يدل على أن الاستعاذة بغير الله شرك قوله تعالى (وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا)، فدل هذا على أن الاستعاذة بالجن كانت من عادات الجاهلية وهو مما يفعله أهل الشرك، والله قد شرع لنا أننا إذا نزلنا منزلًا أن نستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقد استدلل بها العلماء على أن كلمات الله ليست مخلوقة وذلك لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، وهذا بدلا من كلام أهل الجاهلية من قولهم "نعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه" فشرع الله لنا على لسان نبيه ﷺ قوله "مَنْ نَزَلَ مِنْزِلًا ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ" مسلم.

– فهذا الحديث يدل على أن أذية المملوك أذية غير شرعية من الكبائر لأنه قد ختم بالنار وأنه لا يكفره عنه إلا أن يعتقه، ولذلك قلنا أنه إذا ضربه ضربا غير شرعي، فديانة – أي فيما بينه وبين الله – يلزمه أن يعتقه،

٩ - باب التغليب على من قذف مملوكه بالزنا.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ غَزْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي نَعْمٍ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عليه السلام «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزَّانَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ». وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ فَضِيلِ بْنِ غَزْوَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَفِي حَدِيثِهِمَا سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عليه السلام نَبِيَّ التَّوْبَةِ .

لأن النبي عليه السلام قال «أَمَّا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلْفَحْتِكَ النَّارُ أَوْ لَمَسْتِكَ النَّارُ» وختم الذنب بنار أو بعقوبة أو حد في الدنيا أو لعنة، يقتضي أنه من الكبائر، وعلى أي الأحوال فهو يدل على وجوب العتق في تلك الحال كما بينا لأن إخباره عليه السلام بأنه إن لم يعتق لمسته النار دليل على أنه ذنب وليس مجرد أنه أمر مكروه، فإن حق المخلوق لا بد من التنزه منه، وهذا العتق يُخلصه، وهذا يدل على تحريم أذية المالك أذية غير شرعية تجاوزاً في الضرب ونحو ذلك، حتى ولو كان مستحقاً للعقوبة لكن لا بد وأن يعاقبه عقاباً متوافقاً مع الشرع ضرباً غير مبرح.

فالغلام استعاذ بالله فلما رأى رسول الله عليه السلام قال أعوذ برسول الله، فدل ذلك على أن المستقر عندهم أنه لا يُستعاذ برسول الله وهو غائب، كذا في قول الصحابة في الاستغاثة مع ضعف الحديث ولكنه ليس بالضعف الشديد، فعن علي بن رباح، أن رجلاً سمع، عبادة بن الصّامِت يقول: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: قُومُوا نَسْتَعِثْ بِرَسُولِ اللَّهِ عليه السلام مِنْ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام: «لَا يُقَامُ لِي، إِنَّمَا يُقَامُ لِلَّهِ» (حم) ٢٢٧٠٦، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف، فهذا على سبيل التأديب في الحقيقة (أم أنه لأنه منافق فلا يعلم ما في باطنه بخلاف الأمور الظاهرة) وإلا فقول الصحابة (قُومُوا نَسْتَعِثْ بِرَسُولِ اللَّهِ عليه السلام) دليل على أنهم لا يستغيثون على الغيب، وكما دل على جواز الاستغاثة بالحاضر قول الله تعالى (فَاسْتَعِذْ بِالَّذِي مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ) فدل هذا على أن الاستغاثة بالحاضر، كما يستغيث الغريق بمن يحاول إنقاذه أو يستغيث الرجل بإخوانه في الحرب لينقذوه ممن أحاط به من الأعداء، فهذه الاستغاثة ليست عبادة بهذا المستغاث به لأنه إنما يفعل ذلك على جهة السببية، وهو معتقد أن الأمر بيد الله تعالى، فالاستغاثة والاستعاذة والاستعانة باهما واحد، الفرق أن الاستغاثة طلب الغوث وهي عند حصول الشدة، والاستعانة طلب العون، والاستعاذة طلب العوذ وهو الاحتماء والاتجاء من شر ذي شر.

قوله ﷺ: (مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزَّنا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ) فِيهِ: إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ: لَا حَدَّ عَلَى قَازِفِ الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، لَكِنْ يُعْزَرُ قَازِفُهُ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِمُحْصَنٍ، وَسَوَاءٌ فِي هَذَا كُلُّهُ مَنْ هُوَ كَامِلُ الرِّقِّ وَلَيْسَ فِيهِ سَبَبُ حُرِّيَّةٍ، وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَّبُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ^(١)، هَذَا فِي حُكْمِ الدُّنْيَا، أَمَّا فِي حُكْمِ الْآخِرَةِ فَيُسْتَوْفَى لَهُ الْحَدُّ مِنْ قَازِفِهِ لِاسْتِوَاءِ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ فِي الْآخِرَةِ^(٢).

(١) فالمدبر هو من يكون أعتاقه بموت سيده فيقول السيد (إذا أنا مِت فانت حُر)، والمكاتب هو الذي عقد عقد المكاتبه بحيث إذا سدد الأقساط أصبح بعد هذا حُرّاً، وأم الولد على قول جمهور العلماء أنه لا يجوز بيعها إذا ولدت لسيدها فإنها تُعتق بموت سيدها، فهذا الذي فيه سبب حرية، وأما الذي بعضه حُر كما لو أعتق بعضه شقص منه ولم يكن هناك للمعتق مال يُستوفى منه باقي ثمن العبد لباقي الشركاء، فهذا بعضه حر وبعضه عبد.

(٢) وذلك أن الحرية من شرط الإحصان كما دلّ عليه قول الله ﷻ (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ)، والمحصنات هنا بمعنى الحرائر، وهذا الحديث يدل على أنه لا يُقام في الدنيا كما ذكر لأن الله لا يجمع على العبد عقوبتين وقد قال ﷻ (وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسْتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ) فالحدود كفارات لأهلها، فإذا أقيم عليه الحد في الدنيا لم يُعاقب عليه مرة ثانية يوم القيامة.

وهذا دليل على خطر القذف في الأحرار، فإنه إذا كان هذا في حق العبيد، وهناك مانع من إقامة الحد عليهم، فكيف بمن يقذف الأحرار، والخطر فيها أنه إذا كانت العقوبة عليها في الدنيا الجلد وهو أهون، وأما في الآخرة فهو أعظم فقد ورد في الأثر قال حماد: أَحْسَبُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحَبِيلٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى فِي قَبْرِهِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّا جَالِدُوكَ، فَلَمْ يَزَلْ يَنَاقِصُهُمْ، وَيُنَاقِصُونَهُ حَتَّى قَالُوا: إِنَّا جَالِدُوكَ جَلْدَةً وَاحِدَةً، قَالَ: أَخْبِرُونِي لِمَ تَجْلِدُونِي؟ قَالُوا: نَجْلِدُكَ، ثُمَّ نَخْبِرُكَ، قَالَ: فَجَلِدُوهُ جَلْدَةً وَاحِدَةً، قَالَ: فَاضْطَرَمَّ عَلَيْهَا فِيهَا قَبْرُهُ نَارًا، فَلَمَّا سَرَى عَنْهُ، قَالَ: أَخْبِرُونِي لِمَ جَلَدْتُمُونِي؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ صَلَاةً كَذًا وَكَذَا بغير طهور، وَمَرَرْتَ بِأَخِيكَ وَهُوَ يَظْلَمُ فَلَمْ تَنْصُرْهُ، فَهَذَا الأثر يدل على أن جلد واحد في الآخرة تُشعل على العبد النار، فانظر إلى خطر من يقذفون بعضهم بعضاً ويقذفون الآباء والأمهات، ولا سبيل إلى إقامة الحدود في الدنيا في بلاد لا تُقيم شرع الله ﷻ، فالخطر كبير على من يقذف غيره، إذ يُقام عليه الحد يوم القيامة، فإنه إذا كان في حق العبيد يُقام فبالأولى يُقام للحر الذي لم يستطع أن يستوفي حقه، فيستوفيه يوم القيامة.

قوله: (سمعت أبا القاسم نبي التوبة)

قال القاضي: وسمي بذلك؛ لأنه بُعث ﷺ بقبول التوبة بالقول والاعتقاد^(١)، وكانت توبة من قبلنا يقتل أنفسهم^(٢).

قال: ويحتمل أن يكون المراد بالتوبة الإيمان والرجوع عن الكفر إلى الإسلام، وأصل التوبة الرجوع^(٣).

١٠ - باب إطعام المفلوك مما يأكل والباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعمر بن سويد قال مررنا بأبي ذر بالريذة وعليه بردٌ وعلى غلامه مثله فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة^(٤). فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلامٌ وكانت أمه أعجميةً فغيرته بأمه فشكاني إلى النبي ﷺ فليقت النبي ﷺ فقال «يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية». قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال «يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فاطعموهم مما تأكلون والبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم».

(١) بمعنى أن يقول بلسانه ثبت ويندم في نفسه ويعزم على ألا يعود، والاعتقاد هنا يشمل قول القلب وعمله، بل التوبة في الأصل من الأعمال القلبية، وكثير من العلماء يطلقون كلمة "الاعتقاد" على قول القلب الذي هو التصديق وعلى عمله.

(٢) يشير إلى قوله تعالى (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)، وشرع الإسلام أيسر فالتوبة فيه هي الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم الرجوع إليه، وأداء الحقوق إلى أهلها إن كان في حق الأدمي، فصارت التوبة ميسرة لمن أراد أن يتوب إليه ﷻ، وقد بُعث النبي ﷺ بذلك ولذلك سمي نبي التوبة.

(٣) ويحتمل للأمرين معاً، فإن أوجب التوبة التوبة من الكفر، وإن كانت واجبة فيها دون ذلك من الذنوب.

(٤) الحلة وهو الثوب من قطعتين، كإزار ورداء، أو رداء وسروال.

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ «إِنَّكَ أَمْرُؤُفِيكَ جَاهِلِيَّةٌ». قَالَ قُلْتُ عَلَى حَالِ سَاعَتِي مِنَ الْكِبَرِ قَالَ «نَعَمْ». وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ «نَعَمْ عَلَى حَالِ سَاعَتِكَ مِنَ الْكِبَرِ». وَفِي حَدِيثِ عِيسَى «فَإِنْ كَلَفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَبِيعْهُ». وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ «فَلْيَبِيعْهُ عَلَيْهِ».

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ «فَلْيَبِيعْهُ»، وَلَا «فَلْيَبِيعْهُ»، انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ «وَلَا يَكْلَفُهُ مَا يَغْلِبُهُ». حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُؤْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غِلَامِهِ مِثْلَهَا فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَذَكَرَ أَنَّهُ سَابَّ رَجُلًا عَلِيَّ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَيَّرَهُ بِأَمِّهِ - قَالَ - فَاتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّكَ أَمْرُؤُفِيكَ جَاهِلِيَّةٌ إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلَكُمُ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيَطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تَكْلَفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ»^(١). [الخول: جمع خائل وهم حشم الرجل وأتباعه].

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرَحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بَكِيرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ عَنِ الْعَجْلَانِ مَوْلَى فَاطِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكَسَوَتُهُ وَلَا يَكْلَفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ».

(١) هذه الأحاديث عظيمة القدر تين ما كان عليه الصحابة من الاستجابة لأمر النبي ﷺ ولشرع الله ﷻ في الجملة، رغم أنه يخالف ما كان عندهم من العادات، فقد كان ضرب المماليك أمراً معتاداً والسبب فيما بين الناس كذلك، فقد سبق معنا حديث أبي مسعود الأنصاري واستجابته لتذكير النبي ﷺ حتى أنه لم يأمره بالعق، لكن أعتقه قبل أن يأمره، وهنا في حديث أبي ذرٍّ ﷺ أنه ظل بعد السنين الطويلة يتذكر هذا الموقف ويلبس مملوكه مما يلبس تماماً لأن النبي ﷺ قال (الْبَسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ)، وحمل الحديث على ظاهره وطبقه على كماله، مع أن ما فعله ليس بلازم من أن يلبسه من نفس النوع تماماً، وإنما يشبهه ويستتر عورته وإن كان عنده من الملابس ما هو أفضل، لكن امثل أبو ذرٍّ ﷺ أمر النبي ﷺ على الكمال، فصار يلبس الغلام ما يلبسه هو.

وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا صَنَعَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيَقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهاً قَلِيلاً فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ». قَالَ دَاوُدُ يَعْنِي لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ. [المشفوه: القليل لأن الشفاء تكاثرت عليه].

قوله: (عَنْ الْمُعَرُّورِ بْنِ سُؤَيْدٍ) هُوَ بِالْعَيْنِ الْمُتَهَمَلَةِ وَبِالرَّاءِ الْمُكَرَّرَةِ.

قوله: (لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً)

إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحُلَّةَ عِنْدَ الْعَرَبِ ثَوْبَانِ، وَلَا تُطْلَقُ عَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

قوله فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ: (كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي كَلَامٌ ^(١))، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً،

فَعَبَّرَتْهُ بِأُمِّهِ، فَلَقِيتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ إِمْرُؤُ فَيْكَ جَاهِلِيَّةً)

أَمَّا قَوْلُهُ: (رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي)

فَمَعْنَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا، وَإِنَّمَا قَالَ: (مِنْ إِخْوَانِي)؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

قَالَ لَهُ: (إِخْوَانُكُمْ خَوْلُكُمْ ^(٢)) فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ).

قوله ﷺ: (فَيْكَ جَاهِلِيَّةً)

(١) بل ظاهر الحديث أن هذا الكلام كان بينه وبين عبده هو لأن الرسول ﷺ قال (إِخْوَانُكُمْ وَخَوْلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ)، ويُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ لِمَجْمُوعِ الْأَحْرَارِ بِالنِّسْبَةِ لِمَجْمُوعِ الْمَمَالِكِ، وَأَنَّ الْجُرْأَةَ عَلَى الْعَبْدِ لِأَجْلِ ضَعْفِهِ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ سِوَاءَ كَانَ مَمْلُوكٌ نَفْسَهُ أَوْ مَمْلُوكٌ غَيْرَهُ أَمْرٌ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ، فَالتَّطَاوُلُ عَلَى الْمَمَالِكِ أَوْ الْعَبِيدِ سِوَاءَ كَانَ مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ نَوْعٌ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ.

(٢) أَيِ خَوْلِكُمُ اللَّهُ ﷻ عَلَيْهِمْ وَجَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى (فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ)، فَخَوَّلْنَاهُ أَيِ مَلَكَانَاهُ وَأَعْطَيْنَاهُ.

- فَكَانَ هَذَا مِنْ تَوَاضُعِ أَبِي ذَرٍّ رَغْمَ كِبَرِ سِنِّهِ، وَرَغْمَ شَرَفِهِ وَعَرُوبَتِهِ، فَقَدْ كَانَتْ الْعَجْمِيَّةُ نَوْعٌ مِنَ الْعَيْبِ عِنْدَهُمْ يُشْتَمُ الرَّجُلُ بِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: "قُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ السُّودَاءِ" ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ.

أَيُّ هَذَا التَّغْيِيرِ مِنْ أَخْلَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَفِيكَ خُلِقَ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ، وَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ^(١).

فَفِيهِ النَّهْيُ عَنِ التَّغْيِيرِ وَتَنْقِصِ الْأَبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ، وَأَنَّهُ مِنْ أَخْلَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ^(٢).

(١) بل يجب على المسلم أن يترك كل أخلاق وصفات الجاهلية التي نُص على أنها من الجاهلية، فما كان مثلاً من تبرج الجاهلية وظن الجاهلية وحكم الجاهلية وحمية الجاهلية وتعبير الجاهلية بالأباء والأمهات، وربما الجاهلية ودماء الجاهلية، فكل ذلك يجب وضعه وإبطاله، ولا يجوز للمسلم أن يتصف أو يعمل بشيء من هذه الجاهلية، وهي نسبة إلى الجهل الذي كان عليه العرب قبل الإسلام.

(٢) وأصل الجاهلية أنها مدة زمنية ثم صارت تُطلق على الصفات والأحوال، فقلوه (إِنَّكَ إِمْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ) رغم أنه من أوائل من أسلم ﷺ، لكن كما ذكرنا الأمر مبني على الصفات والأعمال والأحوال. وهذا الحديث دليل على أن الجاهلية منها ما يكون كفراً ومنها ما يكون معصية، لأن أبا ذر رضي الله عنه صادق اللهجة مؤمن بشهادة النبي ﷺ له بالإيمان وبما وقع له من فضائل عظيمة ومع ذلك قال له النبي ﷺ (إِنَّكَ إِمْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ)، فاستعمل الجاهلية بمعنى الكفر ورد في القرآن وورد كذلك في معنى المعصية، ولذلك لا بد من التفصيل، فإنه لا تُطلق لفظ "الجاهلية" ويراد منها الكفر مطلقاً، فإن هذا من تصرف بعض المتأخرين الذين استعملوا كلمة "الجاهلية" في معنى الكفر على الإطلاق، وليس الأمر كذلك، وأكثر من استعمل الكلمة في الزمن المعاصر على معنى الكفر مطلقاً هو الاستاذ سيد قطب رحمه الله، فكان يتكلم عن المجتمع الجاهلي الذي فهم الكثير ممن قرأ كتبه من شدة كلامه أنه يتكلم عن قوم كفار، والبعض قالوا أنه يتكلم عن دار حرب وكفر، وليس الأمر كذلك، فلفظ الجاهلية تشمل صفات معينة يمكن أن تقع كما ذكرنا من أهل الإسلام ويُقال فيه جاهلية.

وهذا الحديث دليل على اجتماع الإيمان والجاهلية في قلب الرجل الواحد، بل يدل على اجتماع الإيمان والكفر دون الكفر - الكفر الأصغر - في قلب العبد.

وعامة ما يُذكر في القرآن والسنة من لفظ الجاهلية غالباً يشمل النوعين بالنسبة للاعتقاد والحكم والظن، والجاهلية كذلك في أمر التبرج والحمية، فإنها قد تكون كفراً وقد تكون معصية، فإن كانت ترى الحجاب أمراً مذموماً وتخلفاً - والعياذ بالله - كان هذا الفعل من أفعال الجاهلية وهو امتداح التعري كفراً، وأما إذا كانت تفعل التبرج وهي تعلم أنها عاصية لله تعالى ولا تستحل هذا التبرج ولا تراه أفضل ولا تستقبح الحجاب لم تكن كافرة، بل جاهليتها جاهلية معصية، وكذا حكم الجاهلية يشمل الحكم الذي هو كفر أكبر ويشمل ما هو كفر دون كفر، فإنه يشمل النوعين، وحمية الجاهلية كذلك من التعصب المذموم، فلو كانت حمية الجاهلية بمحاربة الإسلام وأهله كما يقع من البعض نصرة لقومه أو لبلده فحين يحاربون الإسلام والمسلمين هذا الذي يتسبب إلى الإسلام يحارب معهم مراعاةً لجنسيته ولوطنيته فهذا من الكفر الأكبر، وأما إذا فعل ذلك مع كونه لا يُناصر الكفار وإنما ما يقع بين المسلمين من قتال على العصية

قوله: (قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ سَبَّ الرَّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّهُ، قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ إِمْرُؤُ فَيْكَ جَاهِلِيَّةٌ) مَعْنَى كَلَامِ أَبِي ذَرٍّ: الْإِعْتِذَارُ عَنْ سَبِّهِ أُمِّ ذَلِكَ الْإِنْسَانِ، يَعْنِي أَنَّهُ سَبَّنِي، وَمَنْ سَبَّ إِنْسَانًا سَبَّ ذَلِكَ الْإِنْسَانَ أَبَا السَّابِّ وَأُمَّهُ، فَانْكَرَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: هَذَا مِنْ أَخْلَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنَّمَا يُبَاحُ لِلْمَسْبُوبِ أَنْ يَسُبَّ السَّابَّ نَفْسَهُ بِقَدْرِ مَا سَبَّهُ، وَلَا يَتَعَرَّضُ لِأَيِّهِ وَلَا لِأُمِّهِ (١).
قوله ﷺ: (هُمُ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَاطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَالْبُسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَلَا تَكْلَفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ)

الجاهلية والقتال على الملك والسلطان، فهي جاهلية معصية، كما قال النبي ﷺ (إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ سَيِّفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ) البخاري، فهذا في قتال الجاهلية ولا يلزم من ذلك أن يُخلدوا فيها، ولكن هذا من الأمور المحرمة، وأما دعوى الجاهلية وهي التفاخر بالأحساب والأنساب، كما قال ﷺ «أَرْبَعُ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَرْكُوبُهُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ» مسلم، وهذه قد تشمل أيضاً الكفر الأكبر والكفر الأصغر، فلا يستسقاء بالنجوم إن اعتقد أنها تنزل المطر كان كفراً أكبر، وإن اعتقد أنها سبب كان شركاً أصغر أو اعتقد أنها علامة كان شركاً لفظياً، وأما النياحة على الميت فإن كانت بالاعتراض على القدر والطعن في حكمة الله والتصريح بالظلم ونحو ذلك كان كفراً أكبر، وأما إذا كانت باستدعاء الويل والسيور وادعاء الهلاك من النائحة فإن ذلك من الجاهلية التي هي معصية، والطعن في الأنساب هو ما كانوا قد تعودوا عليه من شتمه بأنه ابن زنا وابن حرام من غير بيته، وأما الفخر بالأحساب فهو الذي فعله أبو ذر من التعيير بالعجمية والافتخار بالعربية أو بوظيفة الأب فيقول أنا أبي كذا وكذا من الوظائف العالية، ويحتقر الآخرين، فإن قال أنا ابن فلان على سبيل الافتخار والتعظيم للنفس فهذا من أمور الجاهلية، أما التعريف المجرد دون افتخار وتعالى على الخلق فليس بمحرم، فهذه بعض مسائل الجاهلية التي ذكر النبي ﷺ أنها من الجاهلية وأنها تبقى في الأمة، فدل ذلك على أنها من الكفر الأصغر، ويمكن أن يكون بعض من أنواع الشرك الأكبر كما ذكرنا في أمته بمعنى أنه سيقع ذلك ممن يتسبب إلى أمته فيترك الأمة بسبب ذلك، فلا يستسقاء بالنجوم مثلاً فإن كانت عن اعتقاد أنها تنزل المطر فهذا شرك أكبر، كان يقول ذلك قبل ذلك من الأمة فلما قال ذلك واعتقده خرج.

(١) والشرط ألا يكون كاذباً فيما قال، فإن القاذف لا يجوز أن يقذف المقدوف، فلو قال له أنت زانٍ ولم يعلم عنه زنا، لم يجز له أن يقول له "بل أنت الزاني"، فأبو ذر رضي الله عنه كان يظن أن ذلك مباح له أن يسبه كما سبه.

الصَّوْمِيرِ فِي (هُمْ إِخْوَانُكُمْ) يَعُودُ إِلَى الْمَالِكِ، وَالْأَمْرُ بِإِطْعَامِهِمْ مِمَّا يَأْكُلُ السَّيِّدُ، وَإِلْبَاسُهُمْ مِمَّا يَلْبَسُ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ لَا عَلَى الْإِجْبَابِ، وَهَذَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ^(١).
وَأَمَّا فِعْلُ أَبِي ذَرٍّ فِي كِسْوَةِ غُلَامِهِ مِثْلَ كِسْوَتِهِ فَعَمَلٌ بِالمُسْتَحَبِّ، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ نَفَقَةُ الْمَمْلُوكِ وَكِسْوَتُهُ بِالمَعْرُوفِ بِحَسَبِ الْبُلْدَانِ وَالْأَشْخَاصِ، سَوَاءً كَانَ مِنْ جِنْسِ نَفَقَةِ السَّيِّدِ وَلِبَاسِهِ، أَوْ دُونِهِ، أَوْ فَوْقَهُ حَتَّى لَوْ قَتَرَ السَّيِّدُ عَلَى نَفْسِهِ تَقْتِيرًا خَارِجًا عَنْ عَادَةِ أَمْثَالِهِ إِمَّا زُهْدًا، وَإِمَّا شُحًّا، لَا يَحِلُّ لَهُ التَّقْتِيرُ عَلَى الْمَمْلُوكِ، وَإِلْزَامُهُ وَمُوَافَقَتُهُ إِلَّا بِرِضَاهُ.
وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُكَلِّفَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَزِمَهُ إِعَانَتُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بغيرِهِ^(٢).

قوله: (فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَبْعْهُ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (فَلْيَبْعْهُ عَلَيْهِ) وَهَذِهِ الثَّانِيَةُ هِيَ الصَّوَابُ الْمُوَافَقَةُ لِبَاقِي الرِّوَايَاتِ.

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ الْمُسْتَبُوبُ هُوَ بِلَالُ الْمُؤَذِّنِ^(٣).

قوله ﷺ: (لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ)

هُوَ مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ، وَقَدْ شَرَحْنَاهُ.

وَالْكِسْوَةُ بِكَسْرِ الْكَافِ وَضَمِّهَا لُغَتَانِ، الْكَسْرُ أَفْصَحُ، وَبِهِ جَاءَ الْقُرْآنُ^(٤).

(١) ظاهر قوله (وَالْبُسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ) أَنْ تَكُونَ مِنْ نَفْسِ النُّوعِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عَلَى مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ وَأَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسٍ مَا يَلْبَسُ.

(٢) وهذا كما ذكرنا أبطل مفاصد الرق.

وقد تعجب أبو ذرٍّ رضي الله عنه من أنه فيه جاهلية على ساعته من الكبر، وأبو ذرٍّ كان من السابقين إلى الإسلام، وكان موحدًا قبل أن يرى النبي ﷺ، فمع كبر سنه وسابقته كانت فيه جاهلية.

(٣) ولكن بلال اعتق منذ أن كان بمكة، وقوله (فَاطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَالْبُسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ) فالذي يظهر أنه كان تحت يده، ولا يصح أن يكون بلال تحت يد أبي ذرٍّ، فلم يكن بلال عبدًا عنده، لكن أم هذا العبد كانت سوداء.

(٤) فعلى سبيل المثال المأوى والمسكن الذي يسكن فيه، فلا بد وأن يسكنه سيده في مكان يليق به بالمعروف ولا يتضرر منه العبد.

وَنَبَّهَ بِالطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ عَلَى سَائِرِ الْمُؤْنِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْعَبْدُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ ﷺ: (إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ خَادِمَهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ، وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ
فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهاً قَلِيلاً فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ) قَالَ دَاوُدُ: يَعْنِي
لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ^(١).

أَمَّا الْأَكْلَةُ فَبِضْمٍ اِهْمَزَةً وَهِيَ اللَّقْمَةُ، كَمَا فَسَّرَهُ.
وَأَمَّا الْمَشْفُوهُ فَهُوَ الْقَلِيلُ؛ لِأَنَّ الشِّفَاءَ كَثُرَتْ عَلَيْهِ حَتَّى صَارَ قَلِيلاً.
قَوْلُهُ ﷺ (مَشْفُوهاً قَلِيلاً) أَيُّ: قَلِيلاً بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ.
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: الْحَثُّ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَالْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ، لَا سِيَّمَا فِي حَقِّ مَنْ
صَنَعَهُ أَوْ حَمَلَهُ؛ لِأَنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، وَتَعَلَّقَتْ بِهِ نَفْسُهُ، وَشَمَّ رَائِحَتَهُ، وَهَذَا كُلُّهُ مَحْمُولٌ
عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ^(٢).

- ومقصود (لِلْمَمْلُوكِ طَعَامَهُ وَكِسْوَتَهُ) أي بالمعروف كما ذكر النبي ﷺ وهذا إذا كان في الأولاد والزوجة
بالمعروف، فهو في المالك أيضاً بالمعروف، والمعروف هم ما ذكره النووي رَحِمَهُ اللَّهُ من قوله (بِحَسَبِ
الْبُلْدَانِ وَالْأَشْخَاصِ) وهو ما جرت به عادة الناس في ذلك في هذا المكان، وعلى حسب يساره وعُسره،
فيطعمه مما يطعم الناس إذا كان الناس عامتهم يأكلون طعاماً معيناً فليطعم ممالكه من هذا الطعام.
(١) هذا فيه نفس الأمر السابق (فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ) خصوصاً إذا كان قد تولى حَرَّهُ وإعداده وعانى
المشقة في إعداد الطعام فهو يتطلع إلى أن يأكل منه بعد نُضْجِهِ، فإذا كان الأمر كذلك، فينبغي له أن يُطْعِمَهُ
ولو شيئاً يسيراً، وإن كان يريد الكمال فليُقْعِدْهُ معه ليأكل معه على نفس المائدة تواضعاً للمسلمين
وتواضعاً لله ﷻ بامثال ما شرعه رسول الله ﷺ، وإذا لم يفعل ذلك لأنه ليس بواجب ولا تطب نفسه
بذلك فليضع في يده أكلة أو أكلتين حتى يكون قد ذاق من هذا الطعام.
(٢) ومثل ذلك الخادم في زماننا لأن العلة واحدة وهو بقياس الأولى لأنه إذا كان مملوكاً ويؤمر بأن يجلسه
معه فيأكل أو يضع في يده لقمة أو لقمتين، فإذا كان الخادم حُرّاً في زماننا، فهذا بالأولى أن يُطْعِمَهُ من هذا
الطعام ويلبسه من ملابسه كذلك.

١١ - باب ثواب العبد وأجره إذا نصَحَ لسيِّده وأحسنَ عِبَادَةَ اللَّهِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ».

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانِيُّ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ». وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لَأَخْبَيْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ. قَالَ وَبَلَّغْنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحْجُ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لَصُحْبَتِهَا. قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ فِي حَدِيثِهِ «لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ». وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَمْلُوكَ.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ بَلَّغْنَا وَمَا بَعْدَهُ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا آتَى الْعَبْدُ حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلَاهُ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ». قَالَ فَحَدَّثْتَاهَا كَعْبًا فَقَالَ كَعْبٌ لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ وَلَا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهَدٍ. [المزهد: قليل الشيء].

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «نِعْمًا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُتَوَفَّى يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللَّهِ وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ نِعْمًا لَهُ».

قوله ﷺ: (العَبْدُ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ) فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: (لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ) فِيهِ: فَضِيلَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ، وَهُوَ النَّاصِحُ لِسَيِّدِهِ^(١)، وَالْقَائِمُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ الْمُتَوَجِّبَةُ عَلَيْهِ، وَأَنَّ لَهُ أَجْرَيْنِ لِقِيَامِهِ بِالْحَقِّينِ، وَلَا نَكْسَارِهِ بِالرَّقِّ^(٢). وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: (لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لَأَخْبَيْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ) فَفِيهِ: أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا جِهَادَ عَلَيْهِ وَلَا حَجَّ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ^(٣)، وَأَرَادَ بِبِرِّ أُمِّهِ الْقِيَامَ بِمَصْلَحَتِهَا فِي النِّفَقَةِ وَالْمُؤْنِ وَالْخِدْمَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، مِمَّا لَا يُمَكِّنُ فِعْلُهُ مِنَ الرَّقِيقِ^(٤). قَوْلُهُ: (وَبَلَّغْنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحْجُ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُخْبَتِهَا) الْمُرَادُ بِهِ حَجُّ التَّطَوُّعِ، لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَدَّمَ بِرَّ الْأُمِّ عَلَى حَجِّ التَّطَوُّعِ؛ لِأَنَّ بَرَّهَا فَرَضٌ فَقَدَّمَ عَلَى التَّطَوُّعِ. وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَنَعَ الْوَلَدِ مِنْ حَجَّةِ التَّطَوُّعِ دُونَ حَجَّةِ الْفَرَضِ^(٥).

(١) والنَّصَحُ معناه أَنْ يَسْتَحْزِرَ حَقَّ الْمَنْصُوحِ لَهُ، فَيَنْصَحَ لِسَيِّدِهِ بِأَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَيَكُونَ نَاصِحًا لَهُ بِإِدَاءِ مَا كَلَّفَهُ بِهِ دُونَ أَنْ يَغْشَاهُ وَيُظْهِرَ لَهُ أَنَّهُ يَعْمَلُ وَهُوَ لَا يَعْمَلُ، فَهُوَ يَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ وَيُؤَدِّي لَهُ حَقَّهُ كَامِلًا.

(٢) ولذا تَمَنَّى أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ أَنْ يَمُوتَ وَهُوَ مَمْلُوكٌ، لِكَيْ يَأْخُذَ الْأَجْرَانِ لَوْلَا الطَّاعَاتُ الْأُخْرَى الَّتِي هِيَ أَوْلَى فِي حَقِّهِ.

(٣) وَلِذَلِكَ قَالَ (لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ) لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَمْلُوكًا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْجُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَلَمَّا اسْتَطَاعَ أَنْ يُجَاهِدَ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَالْجِهَادُ وَالْحَجُّ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ ﷻ.

(٤) لِأَنَّ الرَّقِيقَ مُشْغُولٌ بِحَقِّ سَيِّدِهِ مُقَدِّمًا عَلَى حَقِّ أُمِّهِ وَأَبِيهِ وَأَوْلَادِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتْرِكَ سَيِّدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

(٥) لِأَنَّ مَشَقَّةَ السَّفَرِ الطَّوِيلِ وَطَوِيلَ الْبُعْدِ يَشُقُّ عَلَى الْوَالِدِ، مَعَ أَنَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ بِنَاءً عَلَى الْأَمْنِ فِي الطَّرِيقِ، وَأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّعُ الْهَلَاكُ فِي أَمْرِ الْحَجِّ، وَإِنْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقْدَمَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، لَكِنَّ الْكَلَامَ عَلَى أَنَّ هَلُمَّ لَهَا مَنَعُهُ؟ وَقَدْ نَصَّ جَمَاعَاتُ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ لَيْسَ لِلْوَالِدَيْنِ مَنَعَ الْوَلَدِ مِنْ سَفَرِ التَّجَارَةِ الْمَأْمُونِ، وَإِنَّمَا

قوله: (قَالَ كَعْبٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ وَلَا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ) الْمُزْهِدُ: بِضَمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الزَّايِ، وَمَعْنَاهُ: قَلِيلُ الْمَالِ. وَالْمُرَادُ بِهَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى، وَحَقَّ مَوَالِيهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ لِكَثْرَةِ أَجْرِهِ، وَعَدَمِ مَعْصِيَتِهِ. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ كَعْبٌ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَخَذَهُ بِتَوْقِيفٍ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ بِالِاجْتِهَادِ^(١)؛ لِأَنَّ مَنْ رَجَحَتْ حَسَنَاتُهُ وَأَوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. قَوْلُهُ ﷺ: (نِعْمًا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُتَوَقَّى يُحْسِنَ عِبَادَةَ اللَّهِ وَصَحَابَةَ سَيِّدِهِ) أَمَّا (نِعْمًا) فَفِيهَا: ثَلَاثُ لُغَاتٍ قُرِئَ فِي السَّبْعِ: [إِحْدَاهَا: كَسْرُ النُّونِ مَعَ إِسْكَانِ الْعَيْنِ، وَالثَّانِيَّةُ: كَسْرُهُمَا، وَالثَّالِثَةُ: فَتْحُ النُّونِ مَعَ كَسْرِ الْعَيْنِ وَالْمِيمِ مُشَدَّدَةً فِي جَمِيعِ ذَلِكَ]. أَيْ: نِعْمَ شَيْءٌ هُوَ، وَمَعْنَاهُ: نِعْمَ مَا هُوَ، فَأُدْغِمَتِ الْمِيمُ فِي الْمِيمِ. قَالَ الْقَاضِي: وَرَوَاهُ الْعَزْرِيُّ (نُعْمًا) بِضَمِّ النُّونِ مُنَوَّنًا، وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْ: لَهُ مَسْرَّةٌ وَقُرَّةٌ عَيْنٍ، يُقَالُ: نُعْمًا لَهُ وَنِعْمَةٌ لَهُ. قَوْلُهُ ﷺ: (يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللَّهِ) هُوَ بِضَمِّ أَوَّلِ (يُحْسِنُ) وَعِبَادَةُ مَنْصُوبَةٌ، وَالصَّحَابَةُ هُنَا بِمَعْنَى الصُّحْبَةِ.

الجهاد نص فيه على استأذان الوالدين لأجل المخاطر التي يتعرض لها الولد، ولو قيل في الحج لأجل طول السفر، وأما سفر مأمون قصير فالظاهر فيه أنه لا يلزم الولد استأذان الوالدين وأنها ليس لهما المنع من ذلك، وأما الاستدلال بالحديث فليس فيه أن للوالد أن يمنع ولده من الحج وإنما فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يفعل ذلك من أنه لم يحج حتى ماتت أمه.

(١) وهذا هو الأقرب لأنه ليس يملك شيئاً يُحاسب عليه فعلى أي شيء يُحاسب؟

١٢ - باب مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاءَ لَهُ فِي عَبْدٍ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاءَ لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قَوْمَ عَلَيْهِ قِيَمَةُ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شِرْكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَقَّ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَقَّ مِنْهُ مَا عَقَّ» .

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاءَ لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عَقُّهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَقَّ مِنْهُ مَا عَقَّ» (١) .

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ قِيَمَتُهُ قَوْمَ عَلَيْهِ قِيَمَةُ عَدْلٍ وَإِلَّا فَقَدْ عَقَّ مِنْهُ مَا عَقَّ» .

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةٍ - كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِّيَّةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدْيِكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ «وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَقَّ مِنْهُ مَا عَقَّ» . إِلَّا فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَإِنَّهُمَا ذَكَرَا هَذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ وَقَالَا لَا نَذَرِي أَهْوَشَى فِي الْحَدِيثِ أَوْ قَالَ نَافِعٌ مِنْ قَبْلِهِ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . إِلَّا فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ .

(١) وقد ذكر قبل ذلك الاستسعاء والصحيح أنه يُستسعى، فإن لم يسع العبد، فقد عَقَّ مِنْهُ مَا عَقَّ.

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ قَوْمٍ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةٌ عَدْلٍ لَا وَكَيْسٍ وَلَا شَطَطٍ ثُمَّ عَقَّ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا» .
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شَرَكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَقَّ مَا يَبْقَى فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ» .
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتَقُ أَحَدُهُمَا قَالَ «يُضْمَنُ» .
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيقًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِهِ» . [الشقيص: السهم والنصيب] .
وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيقًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَّصَهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» .
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
وَفِي حَدِيثِ عِيسَى «ثُمَّ يَسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الذِّي لَمْ يُعْتَقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» .
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عَلِيَّةٍ - عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَزَّاهُمْ أَثْلَاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حَدَّادٍ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ الثَّقَفِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ أُيُوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . أَمَّا حَمَّادٌ فَحَدِيثُهُ كِرَوَايَةِ ابْنِ عُثَيْبٍ وَأَمَّا الثَّقَفِيُّ فَفِي حَدِيثِهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ قَالَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُثَيْبٍ وَحَمَّادٍ .

قوله ﷺ: (مَنْ أَعْتَقَ شَرَكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ)

وَذَكَرَ حَدِيثَ الْإِسْتِسْعَاءِ، وَقَدْ سَبَقَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ مَبْسُوطَةً بِطَرَفِهَا . وَعَجَبٌ مِنْ إِعَادَةِ مُسْلِمٍ لَهَا هَاهُنَا عَلَى خِلَافِ عَادَتِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ إِلَى إِعَادَتِهَا، وَسَبَقَ هُنَاكَ شَرْحُهَا (١) .

قوله ﷺ: (قَوْمٌ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةٌ عَدْلٌ لَا وَكْسٌ وَلَا شَطَطٌ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْوَكْسُ: الْغِنَى وَالْبَخْسُ، وَأَمَّا الشَّطَطُ: فَهُوَ الْجَوْرُ، يُقَالُ شَطَّ الرَّجُلُ وَأَشَطَّ وَاسْتَشَطَّ إِذَا جَارَ وَأَفْرَطَ وَأَبْعَدَ فِي مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ، وَالْمُرَادُ: يُقَوْمُ بِقِيمَةٍ عَدْلٍ لَا بِنَقْصٍ وَلَا بِزِيَادَةٍ .

قوله ﷺ: (مَنْ أَعْتَقَ شَقِيقًا مِنْ مَمْلُوكٍ)

هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخِ (شَقِيقًا) بِالْيَاءِ، وَفِي بَعْضِهَا (شَقِصًا) بِحَذْفِهَا، وَكَذَا سَبَقَ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ، وَهُمَا لُغَتَانِ شَقِصٌ وَشَقِيقٌ كَنَصِيفٍ وَنَصِيفٌ، أَيُّ: نَصِيبٌ .

قوله: (إِنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَجَزَّاهُمْ أَثْلَانًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا)

وَفِي رِوَايَةٍ: (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ)

قوله: (فَجَزَّاهُمْ)

(١) قد أعادها مسلم هنا لبيان حق المماليك وحسن صحبتهم .

هُوَ بِشَدِيدِ الزَّايِ وَتَخْفِيفِهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ السَّكَيْتِ وَغَيْرُهُ، وَمَعْنَاهُ: قَسَمَهُمْ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا)

فَمَعْنَاهُ: قَالَ فِي شَأْنِهِ قَوْلًا شَدِيدًا كَرَاهِيَةً لِفِعْلِهِ، وَتَغْلِيظًا عَلَيْهِ^(١)، وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةِ أُخْرَى تَفْسِيرُ هَذَا الْقَوْلِ الشَّدِيدِ: قَالَ: "لَوْ عَلِمْنَا مَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ" وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَحْدَهُ كَانَ يَتْرُكُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ تَغْلِيظًا وَزَجْرًا لِغَيْرِهِ عَلَى مِثْلِ فِعْلِهِ^(٢).
وَأَمَّا أَصْلُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهَا مِنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ^(٣).
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَدَاوُدَ وَابْنَ جَرِيرٍ وَالْجُمْهُورِ:
- فِي إِبْطَالِ الْقُرْعَةِ فِي الْعِتْقِ وَنَحْوِهِ^(٤).

(١) وذلك لأن الإنسان لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث لأنه في الحديث (وَالثُلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَكْفُونَ النَّاسَ) البخاري، وصلة الأرحام مقدمة على صدقة التطوع، ولم يراجع الرجل النبي ﷺ في ذلك ولم يسئل وظن أن هذا هو الفضيلة، فأخطأ في ذلك.
(٢) كما كان في أول الإسلام يترك الصلاة على من ترك ديناً تغليظاً وحتى يقضي عن هذا الميت ويتكفل به بعض المسلمين، وعندما فتح الله عليه الفتوح صار يصلي على من ترك ديناً لأجل أنه ﷺ هو الذي كان يتحمل ذلك من أموال المسلمين.

(٣) والذي يظهر أن النبي ﷺ إنما علم أنه قد فعل ذلك بعد ما صلى عليه، وصلاة الجنازة فرض على الكفاية، وللإمام أن يترك الصلاة على الغال للغنمة والقاتل نفسه، وكذا من ارتكب منكراً، تغليظاً لهذا المنكر وتحذيراً للناس من مثل هذا الفعل، والإمام وأهل العلم والفضل يتركون الصلاة مثلاً على من عُرف بالفجور والظلم، أو من كان تاركاً للصلاة أو مفطراً في رمضان أو كان من أهل البدع والضلال، فلا ينبغي أن يصلي عليه الإمام وإن صلى عليه عامة المسلمين أو قرابته وأصحابه ونحو ذلك.

(٤) بمعنى أن هناك مسائل معينة ثبت في الشرع استعمال القرعة فيها كالإقراع بين الزوجات في السفر بواحدة منهن، لكي لا يقضي للأخريات، وكذلك مسألة فرز الحقوق في القسمة، إذا جعلت أقساماً كشيء مشترك بين الناس والناس تشاحوا وأبوا أن يتراضوا فيما بينهم في من يأخذ هذا القسم ومن يأخذ هذا القسم بعد أن تصبح الأقسام معدلة، فيقرع بينهم من أجل ذلك، وكذا في أمر القسمة مثلاً بالمهاينة، فإنه إذا اتفق شريكان في عين على أن يستعملها بالتناوب، فمن الذي يبدأ به؟ فتكون القرعة فاصلة في ذلك، مبيته أمراً كونياً قديراً شرع الله ﷻ العمل به عند عدم وجود مرجح، وقد فعل القرعة ثلاثة من الأنبياء، زكريا حين اقترع هو وعلماء بلده فيمن يكفل مريم قال تعالى (وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَفَلَا مَعْنَاهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ)، وفعلها يونس عليه السلام (فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ)،

- وَأَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَ عَبِيدًا فِي مَرَضٍ مَوْتَهُ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهِمْ^(١) وَلَا يَخْرُجُونَ مِنَ الثُّلُثِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَيُعْتَقُ ثُلُثُهُم بِالْقُرْعَةِ^(٢).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْقُرْعَةُ بَاطِلَةٌ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي ذَلِكَ؛ بَلْ يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ قِسْطُهُ، وَيُسْتَسْعَى فِي الْبَاقِي لِأَنَّهَا خَطَرٌ^(٣)، وَهَذَا مَرْدُودٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ. وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: (فَاعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةَ)

صَرِيحٌ فِي الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَدْ قَالَ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَشُرَيْحٌ وَالْحَسَنُ، وَحُكِّيَ أَيْضًا عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ.

قَوْلُهُ فِي الطَّرِيقِ الْآخِرِ: (حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ) هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا اسْتَدْرَكَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَى مُسْلِمٍ فَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ سِيرِينَ مِنْ عِمْرَانَ فِيمَا يُقَالُ، وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ، قَالَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ.

فساهم أي اقترع، والنبي ﷺ كان يُقْرَعُ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ، وَأَقْرَعَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الْعَبِيدِ، فَاَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةَ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ أَنْ يُعْتَقَ ثَلَاثًا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ وَيَبْقَى كُلُّ مِنْهُمْ رَقِيقًا فِي عَامَتِهِ وَمَعْظَمِهِ، فَوْجُودُ رَجُلٍ حُرٍّ يَخْدُمُ الْمَجْتَمِعَ بِكَمَالِهِ أَوْلَى مِنْ أَنْ يُوْجَدَ ثَلَاثُ حُرٍّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

(١) فعندنا هنا أمرين كلاهما متساوي وهو التصديق أو الإعتاق أو إلهبة في مرض الموت، فالنبي ﷺ جعل ذلك من جنس الوصية، وأوصى عند موته في الرواية الأخرى (أَنْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَاَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ) فهنا صَرَّحَ بأنه أعتق بالفعل، وقوله (أَوْصَى) رواية بالمعنى، بأن جعله الشرع بمنزلة من أوصى، أو جعل هذا في الحقيقة وصية، ففي مرض الموت إذا غلب على ظنه أنه يموت فيتصرف تصرفات هي في الحقيقة من باب الوصية لأنه يريد أن تُنفذ بعد موته، فكلاهما بابٌ واحد، وهو أن العتق والصدقة والهبة والهدية والإقرار في مرض الموت من باب الوصايا (فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ) ولا وصية في أكثر من الثلث.

(٢) فإذا كان هناك عبيد أوصى بعتقهم أو أعتقهم في مرض موته، ويخرجون من ثلث ماله، بمعنى أن ثلث ماله يزيد على قيمة الأعباد الذين أعتقهم، فإنهم يُعتقون جميعاً، لكن إذا كانوا لا يخرجون من الثلث، فَيُعْتَقُ قَدْرُ الثُّلُثِ، وهذا الرجل لم يكن له مال غيرهم، فجعل ثلثهم إثنين، فاعتق النبي ﷺ إثنين منهم بالقرعة وأرق أربعة.

(٣) يريد أن يقول أنها مخاطرة ومقامرة، ونقول أن الشرع قد أتى بذلك فهو أصل بذاته، والحديث الصحيح أصل يُقدم على القياس وغيره، ولذلك ردَّ العلماء مذهبه.

قُلْتُ: وَلَيْسَ فِي هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ ابْنَ سِيرِينَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عِمْرَانَ، وَلَوْ ثَبَتَ عَدَمُ سَمَاعِهِ مِنْهُ لَمْ يَقْدَحْ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَتَوَجَّهْ عَلَى الْإِمَامِ مُسْلِمٍ فِيهِ عَتَبٌ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَكَرَهُ مُتَابَعَةً بَعْدَ ذِكْرِهِ الطُّرُقَ الصَّحِيحَةَ الْوَاضِحَةَ^(١)، وَقَدْ سَبَقَ لِهَذَا نَظَائِرُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

١٣ - باب جَوَازِ بَيْعِ الْقُدْبَرِ.

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي». فَاشْتَرَاهُ نَعِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ. قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرُو جَابِرًا يَقُولُ دُبْرَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ جَابِرٌ فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ^(٢).

(١) فالرواية الثانية مما استدركه الدارقطني على مسلم للانقطاع بين ابن سيرين وبين عمران، فيقول النووي (وَلَوْ ثَبَتَ عَدَمُ سَمَاعِهِ مِنْهُ لَمْ يَقْدَحْ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ)، فهذا من نوع المستدركات التي تستدرك، فهو إسناد يروي به مسلم كمتابعة للحديث الثابت في الأصل، وهو مروي من غير طريق محمد بن سيرين، فقد روي عن أبي المهلب عن عمران، والرواية الثانية عن محمد بن سيرين عن عمران، فكون محمد بن سيرين لم يسمع من عمران يؤثر في صحة الحديث، مع أن مسلم يكفي بالسلامة من التدليس والمعاصرة، ولو قال بعضهم أنه لم يسمع منه لعدم إخباره مرة بأنه قد قال أخبرنا أو حدثنا أو سمعت، فهذا لا يقدر في صحة الحديث على أي حال، ومذهب مسلم في ذلك وهو الصحيح وهو الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكانية السماع مع السلامة من التدليس، والتدليس أن يروي عن من لم يسمع منه موهماً أنه قد سمع منه، فيقول [عن فلان] وهو لم يسمع.

(٢) قال في تحفة الأحوذى: (عَبْدًا قِبْطِيًّا) أَي كَانَ ذَلِكَ الْغُلَامُ عَبْدًا قِبْطِيًّا وَهُوَ يَعْقُوبُ الْقِبْطِيُّ، (مَاتَ) أَي ذَلِكَ الْغُلَامُ، (عَامَ الْأَوَّلِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) أَي فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ مِنْ إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ. والقبطي أي المصري فهو وصف لجنس وليس وصف للدين، فلا يلزم أن يكون نصرانياً، كما يظن أكثر المعاصرين، لكن كلمة قبطي أي مصري، كحشي وعربي ورومي وفارسي.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبْنُ رُمَحٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُدَبَّرِ نَحْوُ حَدِيثِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ:
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - يَعْنِي الْحِزَامِيَّ - عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي أَبْنَ سَعِيدٍ - عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمِ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمُسَمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَطَرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُمْ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ. كُلُّ هَؤُلَاءِ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادٍ وَأَبْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ.

قَوْلُهُ: (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نَعِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِيَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ) مَعْنَى (أَعْتَقَهُ عَنْ دُبُرٍ) أَي: دَبَّرَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي، وَسُمِّيَ هَذَا تَدْبِيرًا؛ لِأَنَّهُ يَخْصُلُ الْعِتْقُ فِي دُبُرِ الْحَيَاةِ (١).

وَأَمَّا هَذَا الرَّجُلُ الْأَنْصَارِيُّ فَيُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ، وَاسْمُ الْغُلَامِ الْمُدَبَّرِ: يَعْقُوبُ.
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمُوافِقِيهِ: أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهِ
لِهَذَا الْحَدِيثِ قِيَاسًا عَلَى الْمُوصَى بِعِتْقِهِ (٢)، فَإِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْإِجْمَاعِ، وَمِمَّنْ جَوَّزَهُ: عَائِشَةُ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَجَاهِدٌ وَأَحْمَدٌ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَذَاوُدُ.

(١) وهذا الأمر لم يحدث في مرض الموت، فالأصل فيه أنه لا يبيعه، إلا أنه لو احتاج إلى ذلك، فهو من جنس الوصية، فيمكن أن يعدل في الوصية.

(٢) الموصى بعنقه أن يقول [إذا أنا مت فاعتقوا فلان]، وهنا في المدبر [إذا أنا مت فأت حر] فهو من حرره بلفظه بعد موته، فهو يريد أن يخرج هذا العبد الموصى به من التركة، فهو يخرج من الثلث الذي له أن يوصي فيه، فهو في حكم الوصية.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَالسَّلَفُ مِنَ الْحِجَازِيِّينَ وَالشَّامِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - : لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ، قَالُوا: وَإِنَّمَا بَاعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي دِينٍ كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ، وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةِ لِلنَّسَائِيِّ وَالِدَّارِقُطْنِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: (اقْضِ بِهِ دِينَكَ)، قَالُوا: وَإِنَّمَا دَفَعَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ لِيَقْضِيَ بِهِ دِينَهُ.

وَتَأَوَّلَهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَالٌ غَيْرُهُ، فَرَدَّ تَصَرُّفَهُ، قَالَ هَذَا الْقَائِلُ وَكَذَلِكَ يُرَدُّ تَصَرُّفُ مَنْ تَصَدَّقَ بِكُلِّ مَالِهِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ بَلْ بَاطِلٌ، وَالصَّوَابُ نَقَازُ تَصَرُّفِ مَنْ تَصَدَّقَ بِكُلِّ مَالِهِ (١).
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : الْأَشْبَهُ عِنْدِي أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ نَظَرًا لَهُ إِذْ لَمْ يَتْرُكْ لِنَفْسِهِ مَالًا، وَالصَّحِيحُ مَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّ الْحَدِيثَ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ بِكُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَمُتِ السَّيِّدُ (٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى صِحَّةِ التَّذْيِيرِ.
ثُمَّ مَذَهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَالْجُمْهُورِ: أَنَّهُ يُحْسَبُ عِثْقُهُ مِنَ الثَّلَاثِ.
وَقَالَ اللَّيْثُ وَزُفَرٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - : هُوَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ (٣).

(١) لكن الحقيقة أن هذا الأمر يختلف من شخص إلى آخر، وليس أن هذا هو الصواب، فإن الرسول ﷺ رمى البيضة من ذهب في وجه الرجل الذي تصدق بها وأنكر عليه، فعن جابر بن عبد الله، قَالَ: إِنِّي لَعِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ، قَدْ أَصَابَهَا مِنْ بَعْضِ الْمَغَازِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، خُذْ هَذِهِ مِنِّي صَدَقَةً، فَوَاللَّهِ مَا أَصْبَحَ لِي مَالٌ غَيْرُهَا، قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَجَاءَهُ مِنْ شِقَهِ الْآخَرِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ، فَحَذَفَهُ بِهَا حَذْفَةً لَوْ أَصَابَهُ عَقْرُهُ أَوْ أَوْجَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: "يَأْتِي أَحَدُكُمْ إِلَى جَمِيعٍ مَا يَمْلِكُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، خُذْ عَنَّا مَالَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ" (رقم طبعة باوزير: ٣٣٦١)، (حب) ٣٣٧٢ قَالَ الألباني: ضعيف - "ضعيف أبي داود" (٢٩٨)، فلا إمام أن يُبطل تصرف من رأى سفهه في الصدقة بهذه الطريقة بحيث يحتاج إلى سؤال الناس مع كونه صاحب مال.

وهذا الحديث فيه حُجَّةٌ لمن يقول من الجمهور والمالكية أنه لم يكن له مالٌ غيره لأنه قال (أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ) وَفِي لَفْظِ لِلنَّسَائِيِّ «وَكَانَ مُحْتَاجًا وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ» وَفِيهِ «فَأَعْطَاهُ قَالَ اقْضِ دِينَكَ» تصحيح ذلك.

(٢) الحديث فيه احتمال لما ذكر الجمهور، فهو واقعة عين محتملة، لا يلزم منها بيع المدبر بكل حال لأنه قال (إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ) فالظاهر أنه يكون في الثلث، والله أعلى وأعلم.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: نَظَرَ الْإِمَامُ فِي مَصَالِحِ رَعِيَّتِهِ، وَأَمَرَهُ إِيَّاهُمْ بِمَا فِيهِ الرِّفْقُ بِهِمْ وَبِإِبْطَالِهِمْ مَا يُضَرُّهُمْ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِمُ الَّتِي يُمَكِّنُ فَسْخَهَا^(٢).

وَفِيهِ: جَوَازُ الْبَيْعِ فِيْمَنْ يَزِيدُ^(٣)، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ الْآنَ، وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ ضَعِيفٌ لِبَعْضِ السَّلَفِ^(٤).
قَوْلُهُ: (وَاشْتَرَاهُ نَعِيمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ) بِالنُّونِ الْمُفْتُوحَةِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمُشَدَّدَةِ هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ (ابْنُ النَّحَّامِ) بِالنُّونِ، قَالُوا: وَهُوَ غَلَطٌ وَصَوَابُهُ: (فَاشْتَرَاهُ النَّحَّامُ) فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَّ هُوَ نَعِيمٌ وَهُوَ النَّحَّامُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيهَا نَحْمَةً لِنَعِيمٍ" وَالنَّحْمَةُ: الصَّوْتُ، وَقِيلَ: هِيَ السَّلْعَةُ، وَقِيلَ: النَّخْنَحَةُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) الظاهر أنه من الثلث لأنه لا يتم إلا بعد وفاته.

(٢) هذا بناءً على مذهبهم أن هذا من حق الذي أعتق عبده عن دبر، وليس أن هذا من إلغاء الإمام اتصرف بعض الرعية إذا كان فيه ضررهم وهم لا يحسنون مراعاة ذلك.

(٣) لقوله ﷺ «مَنْ يَشْتَرِهِ مِنِّي» فهو يطلب عرض الأسعار، فهذا يدل على أنه قد يزيد بعضهم على بعض.

(٤) فكانوا يرون أن بيع المزاد هو بيع على بيع أخيه وسوم على سومه، والحقيقة أنه ليس بيع على بيع، بل إن صاحب السلعة هو الذي يعرض من يزيد، بخلاف من إذا تساوا ووصل الطرفان إلى اتفاق ولم يُمْضِيا العقد بعد ولكن تراضيا وأوشكا على إنفاذ العقد، فخلال هذه المدة يدخل ثالث يساوم، فهذا الذي يُنهي عنه، ولكن في بيع المزاد فإنه لم يرض بعد ويقول (من يزيد على هذا) وقد روي أن رجلاً من الأنصار أتى النبي ﷺ يسأله، فقال: "أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟" قَالَ: بَلَى، حَلَسَ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبَسَطُ بَعْضُهُ، وَقَعْبُ شَرَبٍ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، قَالَ: "أَتَيْتَنِي بِهِمَا"، قَالَ: فَاتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ، وَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟" قَالَ رَجُلٌ: أَنَا، أَخَذَهُمَا بِدَرَاهِمَ، قَالَ: "مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دَرَاهِمَ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا"، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَخَذَهُمَا بِدَرَاهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الْآنَصَارِيَّ، وَقَالَ: "أَشْتَرِ بَاخِدَهُمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَأَشْتَرِ بِالْآخِرِ قَدُومًا فَأَتِنِي بِهِ"، فَاتَاهُ بِهِ، فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَوْدًا بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: "أَذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ، وَلَا أَرَيْتَكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا"، فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا، وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَحِيَّاءَ الْمَسْأَلَةِ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنْ الْمَسْأَلَةُ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْطَعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ"، (د) ١٦٤١ [قَالَ الْأَبَانِيُّ]: ضَعِيفٌ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ بَيْعٍ مِنْ يَزِيدٍ، طَالَمَا أَنَّهُ يَرِيدُ الشِّرَاءَ فَعَلًا، فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا الَّذِي يُذَمُّ مِنْ ذَلِكَ النَجَشُ، وَصُورَتُهُ أَنْ يَدْخُلَ أَنَسًا فِي بَيْعِ الْمَزَادِ فِي غَيْرِهِ لَا يَرِيدُونَ الشِّرَاءَ، وَلَكِنْ يَرِيدُونَ رَفْعَ سَعْرِ السَّلْعَةِ وَيُخَدِّعُ النَّاسَ.

كِتَابُ الْقَسَامَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْقَسَامَةِ

١ - باب القسامة^(١).

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَشْمَةَ - قَالَ يَحْيَى وَحَسِبْتُ قَالَ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا قَالَا خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ بْنُ زَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْرٍ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَاكَ ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ قَتِيلًا فَذَفَنَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُوَ وَخُوَيْصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ^(٢) وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبِيهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كَبِرَ». الْكُبَرَى فِي السِّنِّ فَصَمَتَ فَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا فِذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَقْتَلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ «أَتُحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ». أَوْ «قَاتِلَكُمْ». قَالُوا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ قَالَ «قَبْرُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا». قَالُوا وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كَهَذَا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى عَقْلَهُ^(٣). [العقل: الدية].

وَحَدَّثَنِي عُبيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَشْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قَبْلَ

- (١) الأبواب الآتية أبواب كادت أن تكون مهجورة لدى الكثيرين لعدم تطبيق شرع الله ﷻ فيها، وتبديل الشرع بالشرائع الباطلة التي استوردتها الناس من الغرب بعد احتلالهم لبلاد المسلمين، نسأل الله العافية.
- وعلمها علم شريف يُراد بالعمل به إحياء هذه السنن المهجورة.
- (٢) فَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ بْنُ زَيْدٍ وَخُوَيْصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ بْنُ زَيْدٍ [وهما ابنا عم القتيل] وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ بْنُ زَيْدٍ [وهو أخو القتيل (عبد الله بن سهل بن زَيْد)] أَقْبَلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
- (٣) أَيِ أَعْطَاهُمْ ﷺ الدية من عنده جبراً لخطأهم ومراعاة للمصلحة.

خَيْبَرُ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقَتَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبْنَا عَمِّهِ حُوَيْصَةَ وَمُحَيِّصَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كَبِرَ الْكَبِيرُ - أَوْ قَالَ - لَيْدًا الْأَكْبَرُ». فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبَيْهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يُقَسِّمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ». قَالُوا أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَخْلِفُ قَالَ «قَبْرُكُمْ يَهُودُ بِإِيمَانٍ خَمْسِينَ مِنْهُمْ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كَفَّارٌ قَالَ فَوَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَبْلِهِ. قَالَ سَهْلٌ فَدَخَلْتُ مَرِيدًا لَهُمْ يَوْمًا فَرَكَضْتَنِي نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلَيْهَا. قَالَ حَمَادٌ هَذَا أَوْ نَحْوُهُ. [ركض: ضرب بالرجل؛ وداه: أعطى ديتة].

وَحَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا بَشَرُ بْنُ الْمَفْضِلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَتْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. نَحْوُهُ. وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ. وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِهِ فَرَكَضْتَنِي نَاقَةً.

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي الثَّقَفِيَّ - جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَتْمَةَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ بْنَ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّينَ ثُمَّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ وَأَهْلُهَا يَهُودٌ فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا فَقَتَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فُوجِدَ فِي شَرِيَّةٍ مَقْتُولًا فَدَفَنَهُ صَاحِبُهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَشَى أَخُو الْمَقْتُولِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ وَحُوَيْصَةَ فَذَكَرُوا لِلرَّسُولِ ﷺ شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَحَيْثُ قُتِلَ فَرَزَعَهُمْ بُشَيْرٌ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْهُمْ أَذْرَكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ «تَخْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُونَ قَاتِلَكُمْ». أَوْ «صَاحِبَكُمْ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَهِدْنَا وَلَا حَضَرْنَا. فَرَزَعَهُمْ أَنَّهُ قَالَ

«قَتَبْتُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ». فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كَفَّارٍ فَزَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ. [الشربة: مستنقع الماء عند أصول الشجر].

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ بْنُ زَيْدٍ انْطَلَقَ هُوَ وَابْنُ عَمِّ لَهُ يُقَالُ لَهُ مُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بَنُو حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَى قَوْلِهِ فَوَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ. قَالَ يَحْيَى فَحَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ لَقَدْ رَكُضْتَنِي فَرِيضَةً مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ بِالْمَرْبِدِ.

[الفريضة: ناقة من تلك النوق مفروضة في الدية التي قضى بها رسول الله ﷺ].

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَقَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْطَلَ دَمُهُ فَوَدَّاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ. [وداه: أعطى دية].

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا بَشَرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدِ أَصَابِهِمْ فَاتِي مُحَيِّصَةُ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ أَوْ فِقِيرٍ فَاتِي يَهُودٌ فَقَالَ أَتُمُّوهُ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حَوِيصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُحَيِّصَةَ «كَبُرَ كِبَرُ». يُرِيدُ أَلَسَنَ فَتَكَلَّمَ حَوِيصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّمَا أَنْ يَدُودَا صَاحِبِكُمْ وَإِنَّمَا أَنْ يُؤْذِنَا بِحَرْبٍ». فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ فَكُتِبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَوِيصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ «اتَّخِلْفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ». قَالُوا لَا. قَالَ

«تَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ». قَالُوا لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارُ.

فَقَالَ سَهْلٌ فَلَقَدْ رَغَضْتَنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ. [ركض: ضرب بالرجل؛ الفقير: البرقربة القعر].
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرَمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. وَزَادَ وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قِتْلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ.
وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ.

ذَكَرَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ حُوَيْصَةَ وَحُيَيْصَةَ بِاخْتِلَافِ الْأَفَظْهِ وَطُرُقِهِ، حِينَ وَجَدَ مُحْيِصَةَ ابْنَ عَمِّهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ قَتِيلًا بِخَيْبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَوْلِيَائِهِ: (تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ)، وَفِي رِوَايَةٍ: (تَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ).

أَمَّا (حُوَيْصَةَ وَحُيَيْصَةَ) فَبِتَشْدِيدِ الْيَاءِ فِيهِمَا وَبِتَخْفِيفِهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ، وَقَدْ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي، أَشْهَرُهُمَا: التَّشْدِيدُ.

قَالَ الْقَاضِي: حَدِيثُ الْقَسَامَةِ أَصْلٌ مِنْ أَصُولِ الشَّرْعِ، وَقَاعِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الْأَحْكَامِ، وَرُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ مَصَالِحِ الْعِبَادَةِ، وَبِهِ أَخَذَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ

عُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ الْحِجَازِيِّينَ وَالشَّامِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ وَغَيْرَهُمْ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - وَإِنْ اِخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ الْأَخْذِ بِهِ.

وَرُويَ عَنْ جَمَاعَةٍ إِبْطَالِ الْقَسَامَةِ، وَأَنَّهُ لَا حُكْمَ لَهَا، وَلَا عَمَلُ بِهَا، وَمَنْ قَالَ بِهَذَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَالْحَكَمُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَقَتَادَةُ وَأَبُو قِلَابَةَ وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ عُليَّةَ وَالبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمْ.

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَوَاتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ (١).

وَإِخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِهَا فِيمَا إِذَا كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا هَلْ يَجِبُ الْقِصَاصُ بِهَا؟ فَقَالَ مُعْظَمُ الْحِجَازِيِّينَ: يَجِبُ، وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَرَبِيعَةَ وَأَبِي الزِّنَادِ وَمَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَاللَّيْثِ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَدَاوُدَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ. وَرُويَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: قُلْنَا بِهَا وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُتَوَافِرُونَ، إِنِّي لَا أَرَى أَنَّهُمْ أَلْفَ رَجُلٍ، فَمَا اِخْتَلَفَ مِنْهُمْ اِثْنَانِ.

وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّ ﷺ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْهِ: لَا يَجِبُ بِهَا الْقِصَاصُ، وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَّةُ، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَعُثْمَانَ اللَّيْثِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَرُويَ أَيْضًا عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ ﷺ (٢). وَاسْتَلْفُوا فِيمَنْ يَخْلَفُ فِي الْقَسَامَةِ:

(١) بل الذي لا نشك في صحته صحة القسامة ووجوب العمل بها.
(٢) ظاهر الأحاديث المذكورة أنه يُقضى بالقصاص، وإن كانت الشبهة في أن هذا أمر لم يُرى ولم يُعلم، قد يدفع أمر القصاص، لكن ظاهر الأحاديث القضاء بالقصاص لقوله (يُقَسِّمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ) فهو صريح في أنه يؤخذ ويُفعل به ما يُريدون، ولو كان بدفع الدية لما قال (فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ)، وإنما دفع الرجل معناه أنه يُعطى لأولياء المقتول يفعلون به ما يريدون إما القصاص وإما أخذ الدية أو الصلح أو العفو.

فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ: يَخْلِفُ الْوَرَثَةُ، وَيَجِبُ الْحَقُّ بِحَلْفِهِمْ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَاخْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ^(١).

وَفِيهِ: التَّصْرِيحُ بِالْإِبْتِدَاءِ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي، وَهُوَ ثَابِتٌ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ صَحَاحٌ لَا تَنْدَفِعُ. قَالَ مَالِكٌ: الَّذِي أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا أَنَّ الْمُدَّعِينَ يَبْدَأُونَ فِي الْقَسَامَةِ ^(٢)، جَنَبَةَ الْمُدَّعِي صَارَتْ قَوِيَّةً بِاللُّوثِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَضَعَفَ هَؤُلَاءِ رِوَايَةَ مَنْ رَوَى الْإِبْتِدَاءَ بِيَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ. قَالَ أَهْلُ الْحَدِيثِ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ ^(٣) وَهُمْ مِنَ الرَّائِسِينَ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ الْإِبْتِدَاءَ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي وَلَمْ يَذْكُرْ رَدَّ الْيَمِينِ ^(٤)، وَلِأَنَّ مَنْ رَوَى الْإِبْتِدَاءَ بِالْمُدَّعِينَ مَعَهُ زِيَادَةٌ، وَرِوَايَاتُهَا صَحَاحٌ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ مَشْهُورَةٌ، فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهَا وَلَا تُعَارِضُهَا رِوَايَةُ مَنْ نَسِيَ. وَقَالَ: كُلُّ مَنْ لَمْ يُوجِبِ الْقِصَاصَ وَاقْتَصَرَ عَلَى الدِّيَةِ يَبْدَأُ بِيَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ إِلَّا الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فَقَالَا بِقَوْلِ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي، فَإِنْ نَكَلَ رُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ قِصَاصٌ وَلَا دِيَةٌ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى، حَتَّى تَقْتَرَنَ بِهَا شُبْهَةٌ يَغْلِبُ الظَّنُّ بِهَا ^(٥).

(١) فيبدأ أولاً بعرض اليمين على الورثة مع وجود لوث ظاهر أي تُهمة ظاهرة تُرجح أن هذا هو القاتل، فلا تصح القسامة من غير لوث ووجود قرائن قوية، وإن لم تصل إلى درجة الرؤية التي يُشهد بها. (٢) وهذا خلاف المشهور في باقي القضايا الأخرى وهي أن اليمين على المدعى عليه، أما هنا المدعى هو الذي يبدأ وذلك لأن جانبه أقوى بوجود اللوث.

(٣) أي الرواية التي بها الابتداء بيمين اليهود. (٤) بمعنى أنه اكتفى بالجزء الأخير فقط، فإنه لم يلجأ ليمين اليهود إلا عندما رفض المدعين أن يحلفوا، فهذه القسامة يُبدأ فيها أولاً بيمين المدعى على رجل بعينه، فهذا الذي يجب فيه القصاص، فإنهم لو قالوا هو في مجموعة من الناس، يتحملون الدية لأنهم لا بد وأن يحلفون على رجل بعينه، فإن أبوا رُدَّ اليمين بهذا القول على المدعى عليهم فيحلفون فيبرأون، ويكون دمه هدرًا بمعنى أنها تُقيد ضد مجهول، فإن رأى الإمام أن يديه من الصدقة أو من بيت المال فعل، ولا يلزم للإمام ذلك إلا للمصلحة.

(٥) فوسائل البحث الجنائي الحديثة تُعد من جنس اللوث وهي الشبهة التي يغلب الظن بها.

وَاخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ الشُّبْهَةِ الْمُعْتَبَرَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَسَامَةِ، وَلَهَا سَبْعُ صُورٍ:
الْأُولَى: أَنْ يَقُولَ الْمُقْتُولُ فِي حَيَاتِهِ: دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ، وَهُوَ قَتَلَنِي أَوْ ضَرَبَنِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ
أَثَرٌ، أَوْ فَعَلَ بِي هَذَا مِنْ إِنْفَازِ مَقَاتِلِي أَوْ جَرَحَنِي، وَيَذْكُرُ الْعَمْدَ.
فَهَذَا مُوجِبٌ لِلْقَسَامَةِ عِنْدَ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ ^(١)، وَادَّعَى مَالِكٌ عليه السلام أَنَّهُ مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْأُئِمَّةُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا.
قَالَ الْقَاضِي: وَلَمْ يَقُلْ بِهَذَا مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ غَيْرَهُمَا، وَلَا زُوي عَنْ غَيْرِهِمَا ^(٢)، وَخَالَفَ فِي
ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً فَلَمْ يَرِ أَحَدٌ غَيْرَهُمَا فِي هَذَا قَسَامَةً، وَاشْتَرَطَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَجُودَ الْأَثَرِ
وَالْجُرْحِ فِي كَوْنِهِ قَسَامَةً.

وَاحتَجَّ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ بِقَضِيَّةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ
يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى}، قَالُوا: فَحَيَّى الرَّجُلَ فَأَخْبَرَ بِقَاتِلِهِ ^(٣).
وَاحتَجَّ أَصْحَابُ مَالِكٍ أَيْضًا بِأَنَّ تِلْكَ حَالَةً يَطْلُبُهَا غَفْلَةُ النَّاسِ ^(٤)، فَلَوْ شَرَطْنَا الشَّهَادَةَ
وَأَبْطَلْنَا قَوْلَ الْمُجْرُوحِ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى إِبْطَالِ الدِّمَاءِ غَالِبًا.
قَالُوا: وَلَا تَنْهَا حَالَةً يَتَحَرَّى فِيهَا الْمُجْرُوحُ الصَّدْقَ وَيَتَجَنَّبُ الْكَذِبَ وَالْمُعَاصِي، وَيَتَزَوَّدُ الْبِرَّ
وَالْتَقْوَى، فَوَجَبَ قَبُولُ قَوْلِهِ.
وَاخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي أَنَّهُ هَلْ يُكْتَفَى فِي الشَّهَادَةِ عَلَى قَوْلِهِ بِشَاهِدٍ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ ^(١).

^(١) وهو قول المقتول أن فلان هو الذي قتلني قبل أن يموت، لأجل أنه في لحظات أخيرة يغلب على الظن
أنه لا يفعل ذلك رغبة في الانتقام وإنما هو على شفا الموت، فهذا يقوي الجانب ويجعل أولياء المقتول من
حقهم أن يحلفوا على تصديقهم لكلام صاحبهم لأنه قريبهم، فإذا وقع في قلوبهم صحة كلامه جاز لهم أن
يقسموا على غلبة الظن، ولا شك أن هناك أموراً قد يصدقها الإنسان ولا يقضى بها كإخبار رجل ثقة واحد
يقول أنا رأيت فلاناً يقتل فلاناً أو امرأة تخبر بذلك، فقد يصدق الإنسان ذلك ولا يقضى بشيء من هذا في
القضاء، لأن القضاء حلد أنه لا بد من شاهدي عدل وفي بعض الأشياء أربعة، فقد يصدق الإنسان ذلك
حتى يقع في قلبه صحة الحلف عليه، ولا يمنع من الحلف على غلبة الظن.

^(٢) مع أن مالك نقل أنه مما أجمع عليه الأئمة قديماً وحديثاً.

^(٣) هذا ليس فيه استدلال صريح.

^(٤) الصحيح في لفظ هذه الجملة أن يقال [بأن تلك حالة يطلب القاتل فيها غفلة الناس].

الثَّانِيَّة: اللَّوْثُ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ عَلَى مُعَايَنَةِ الْقَتْلِ، وَهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ، وَمِنْ اللَّوْثِ شَهَادَةُ الْعَدْلِ وَحْدَهُ^(٢)، وَكَذَا قَوْلُ جَمَاعَةٍ لَيْسُوا عُدُولًا^(٣).

وَالثَّالِثَةُ: إِذَا شَهِدَ عَدْلَانِ بِالْجُرْحِ فَعَاشَ بَعْدَهُ أَيَّامًا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُفَيِّقَ مِنْهُ. قَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ: هُوَ لَوْثٌ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ رحمهما الله: لَا قَسَامَةَ هُنَا بَلْ يَجِبُ الْقِصَاصُ بِشَهَادَةِ الْعَدْلَيْنِ^(٤).

الرَّابِعَةُ: يُوجَدُ الْمُتَّهَمُ عِنْدَ الْمُقْتُولِ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ أَوْ آتِيًا مِنْ جِهَتِهِ، وَمَعَهُ آلَةُ الْقَتْلِ، وَعَلَيْهِ أَثَرُهُ مِنْ لَطْخِ دَمٍ وَغَيْرِهِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ سَبْعٌ وَلَا غَيْرُهُ مِمَّا يُمَكِّنُ إِحَالََةَ الْقَتْلِ عَلَيْهِ، أَوْ تَفَرُّقَ جَمَاعَةٍ عَنْ قَتِيلٍ، فَهَذَا لَوْثٌ مُوجِبٌ لِلْقَسَامَةِ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ^(٥).

الخَامِسَةُ: أَنْ يَقْتَتِلَ طَائِفَتَانِ فَيُوجَدَ بَيْنَهُمَا قَتِيلٌ.

فَفِيهِ الْقَسَامَةُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

(١) أي الذين سمعوه يُخبر عن قاتله.

(٢) أي واحد عدل موثوق فيه يقول شهدت فلاناً قتل فلاناً، الصحيح أنه لا يُقضى به وحده بل لابد معه من قسامة.

(٣) لكن قروي عند أولياء المقتول أنهم صادقون في ذلك.

(٤) وهذا أقرب، ولا شك أنها ضربة جارحة وأنه قتل عمد، وهذه وإن لم يكن قدم مات منها مباشرة، إلا أنه قد مات بسببها، وإنما القسامة تكون في الواحد الذي رآه يقتل أو لا يوجد من رآه يقتل ولكن رأى في يده سكين وعلى ملايسه أثر الدم.

(٥) فهذه قسامة ظاهرة، إذ هو واقف عند رأسه معه السكين وقد قُتل المقتول بالسكين وثياب الواقف ملطخة بالدماء ويقول لم أقتله وليس هناك شاهد على ذلك، ولكن غلبة الظن أن هذا هو الذي قتله، إذ لا يوجد أي احتمالات تشير أن غيره من سبع أو غير ذلك هو الذي قتله.

وهذا دليل على أنه لا يعمل بمجرد القرائن، لأن هناك في زماننا من يجعل القرائن وإن قويت بمتزلة السينات، وهذا خلل من قائله، فقضية القسامة واللوث عند العلماء توضح أن هذه الصورة المذكورة لا يثبت به القتل من غير قسامة، هذا بخلاف الإثنيين الذين شهدوا على الجرح وقالوا رأيناه وهو يقتله بالسكين أو يضربه بالرصاص ونحو ذلك.

وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةً: لَا قَسَامَةَ؛ بَلْ فِيهِ دِيَّةٌ عَلَى الطَّائِفَةِ الْأُخْرَى إِنْ كَانَ مِنْ أَحَدِ الطَّائِفَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمَا فَعَلَى الطَّائِفَتَيْنِ دِيَّتُهُ ^(١).

السَّادِسَةُ: يُوجَدُ الْمَيْتُ فِي رَحْمَةِ النَّاسِ ^(٢).

قَالَ الشَّافِعِيُّ: تَثْبُتُ فِيهِ الْقَسَامَةُ، وَتَجِبُ بِهَا الدِّيَّةُ.

وَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ هَدَرٌ.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ: تَجِبُ دِيَّةٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَرُويَ مِثْلُهُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ.

وَالسَّابِعَةُ: أَنْ يُوجَدَ فِي مَحَلَّةٍ قَوْمٌ أَوْ قَبِيلَتُهُمْ أَوْ مَسْجِدُهُمْ.

فَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَغَيْرُهُمْ: لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ هَذَا قَسَامَةً، بَلْ الْقَتْلُ هَدَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَقْتُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَيُلْقِيهِ فِي مَحَلَّةٍ طَائِفَةٍ لِيُنْسَبَ إِلَيْهِمْ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَحَلَّةٍ أَعْدَائِهِ لَا يُحَالِطُهُمْ غَيْرُهُمْ ^(٣)، فَيَكُونُ كَالْقِصَّةِ الَّتِي جَرَتْ بِخَيْبَرَ، فَحَكَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقَسَامَةِ لَوَرَثَةِ الْقَتِيلِ، لَمَّا كَانَ بَيْنَ الْأَنْصَارِ وَبَيْنَ الْيَهُودِ مِنَ الْعَدَاوَةِ، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ سِوَاهُمْ، وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ.

(١) وذلك لأن الإمام مالك يُخَيِّزُ القتل في القسامة، وهنا نحن لا نعرف من الذي قتله وأيُّ ضربة هي المؤثرة، ولهذا قال ليس فيها قسامة بل الدية على الطائفة الأخرى، والصحيح أن فيها قسامة ولكن لا بد وأن يكون هناك لوث على شخص بعينه حتى يُقال أنه هو الذي قُتل، فلا يُستحق القصاص إلا إذا وجد لوث ضد شخص بعينه وليس أنهم يغتاضون من كبير الطائفة الأخرى وقد كان في المعركة فيقولوا سنحلف عليه، بل لا بد وأن يأتوا بلوث على شخص بعينه، وإلا فعليهم أن يحلفوا على الطائفة ويأخذوا الدية.

(٢) أي أن أولياء القتل يحلفون عليهم أنهم هم الذين قتلوه، فيستحقون بذلك الدية.

(٣) وهذا هو الصحيح، ففي الحديث الظاهر فيها أن أهل خيبر يهود وهم أعداء للمسلمين وقد انتهزوا فرصة أن عبد الله بن سهل منفرد فقتلوه، ولكنهم حلفوا أنهم ما قتلوه وقد رفض أولياء القتل أن يحلفوا على رجل بعينه، فلا يُتَقَضُّ عهد هؤلاء بذلك، بل هي عداوة كانوا يستحقون بها القسامة، ولذا إذا وجد في محلة قوم وكانت بينهم عداوة قديمة فهذا الذي تصح به القسامة، فإنه إذا لم توجد عداوة، لم يكن هناك لوث وبالتالي لم يكن هناك قسامة، فالقسامة لا بد فيها من لوث ظاهر وشبهة قوية يغلب على الظن بها أن فلانا قتله أو المجموعة هذه قتلتها.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَمُعْظَمُ الْكُوفِيِّينَ: وَجُودُ الْقَتِيلِ فِي الْمَحَلَّةِ وَالْقَرْيَةِ يُوجِبُ الْقَسَامَةَ.
وَلَا تَثْبُتُ الْقَسَامَةُ عِنْدَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنَ الصُّوَرِ السَّبْعِ السَّابِقَةِ إِلَّا هُنَا لِإِنِّهَا عِنْدَهُمْ هِيَ
الصُّورَةُ الَّتِي حَكَمَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا بِالْقَسَامَةِ، وَلَا قَسَامَةَ عِنْدَهُمْ إِلَّا إِذَا وَجِدَ الْقَتِيلَ وَبِهِ أَثَرٌ.
قَالُوا: فَإِنْ وَجِدَ الْقَتِيلَ فِي الْمَسْجِدِ حَلَفَ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ^(١)، وَوَجَبَتْ الدِّيَّةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ،
وَذَلِكَ إِذَا ادَّعَوْا عَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَجُودُ الْقَتِيلِ فِي الْمَحَلَّةِ يُوجِبُ الْقَسَامَةَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَثَرٌ^(٢)، وَنَحْوَهُ
عَنْ دَاوُدَ، هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَبَّرَ الْكُبْرَ فِي السَّنِّ
فَصَمَتَ وَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا)
مَعْنَى هَذَا: أَنَّ الْمُقْتُولَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَلَهُ أَخٌ إِسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَهُمَا ابْنَا عَمٍّ، وَهُمَا مُحْيِصَةٌ
وَحُويِّصَةٌ، وَهُمَا أَكْبَرُ سِنًا مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَلَمَّا أَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخُو الْقَتِيلِ أَنْ يَتَكَلَّمَ، قَالَ
لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: "كَبَّرَ" أَيَّ يَتَكَلَّمَ أَكْبَرَ مِنْكَ.
وَاعْلَمْ أَنَّ حَقِيقَةَ الدَّعْوَى إِنَّمَا هِيَ لِأَخِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَا حَقَّ فِيهَا لِابْنِي عَمِّهِ، وَإِنَّمَا أَمَرَ
النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَكَلَّمَ الْأَكْبَرُ، وَهُوَ حُويِّصَةٌ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ الْمُرَادُ بِكَلَامِهِ حَقِيقَةَ الدَّعْوَى؛ بَلْ
سَمَاعُ صُورَةِ الْقِصَّةِ، وَكَيْفَ جَرَتْ، فَإِذَا أَرَادَ حَقِيقَةَ الدَّعْوَى تَكَلَّمَ صَاحِبُهَا.
وَيَحْتَمِلُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَكَّلَ حُويِّصَةً فِي الدَّعْوَى وَمُسَاعَدَتَهُ، أَوْ أَمَرَ بِتَوْكِيلِهِ.

(١) يحلفون بأنهم ما قتلوه ولا يعرفون قاتله، فيأرون بذلك وتجب الدية من بيت المال.
(٢) والأثر معناه أنه ليس هناك طعن ولا ضربة يتضح منها القتل، فقد يكون قتله بالحق أو السُّم أو بالتغريق.

وَفِي هَذَا فَضِيلَةُ السُّنَنِ عِنْدَ التَّسَاوِي فِي الْفَضَائِلِ، وَلِهَذَا نَظَائِرُ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ بِهَا فِي الْإِمَامَةِ وَفِي
وَلَايَةِ النِّكَاحِ نَذْبًا وَغَيْرَ ذَلِكَ^(١).

وَقَوْلُهُ (الْكُبْرُ فِي السُّنَنِ) مَعْنَاهُ يُرِيدُ الْكُبْرُ فِي السُّنَنِ.

وَالْكُبْرُ مَنْصُوبٌ بِإِضْمَارِ يُرِيدُ وَنَحْوَهَا، وَفِي بَعْضِ النُّسخِ (لِلْكُبْرِ) بِاللَّامِ، وَهُوَ صَحِيحٌ.

قَوْلُهُ ﷺ: (أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ)^(٢)

قَدْ يُقَالُ كَيْفَ عُرِضَتْ الْيَمِينُ عَلَى الثَّلَاثَةِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ الْيَمِينُ لِلْوَارِثِ خَاصَّةً وَالْوَارِثُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ خَاصَّةً، وَهُوَ أَخُو الْقَتِيلِ، وَأَمَّا الْآخَرَانِ فَاِئْتَا عَمَّ لَا مِيرَاثَ لِهَمَا مَعَ الْأَخِ؟
وَالْجَوَابُ أَنَّهُ كَانَ مَعْلُومًا عَنْهُمْ أَنَّ الْيَمِينَ تَخْتَصُّ بِالْوَارِثِ، فَأُطْلِقَ الْخِطَابُ لَهُمْ، وَالْمُرَادُ
مَنْ تَخْتَصُّ بِهِ الْيَمِينُ.

وَاحْتِمَلْ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا لِلْمُخَاطَبِينَ كَمَا سَمِعَ كَلَامَ الْجَمِيعِ فِي صُورَةِ قَتْلِهِ، وَكَيْفِيَّةَ مَا
جَرَى لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ حَقِيقَةُ الدَّعْوَى وَقْتُ الْحَاجَةِ مُخْتَصَّةً بِالْوَارِثِ^(٣).

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (فَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ)

فَمَعْنَاهُ: يُثَبَّتُ حَقُّكُمْ عَلَى مَنْ حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ، وَهَلْ ذَلِكَ الْحَقُّ قِصَاصٌ أَوْ دِيَّةٌ؟ فِيهِ الْخِلَافُ
السَّابِقُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.

وَأَعْلَمُ أَنَّهُمْ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُمُ الْحَلْفُ إِذَا عَلِمُوا أَوْ ظَنُّوا ذَلِكَ، وَإِنَّمَا عَرَضَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ
الْيَمِينَ إِنْ وَجَدَ فِيهِمْ هَذَا الشَّرْطَ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْإِذْنَ لَهُمْ فِي الْحَلْفِ مِنْ غَيْرِ ظَنٍّ، وَلِهَذَا
قَالُوا: كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟^(١).

(١) بمعنى أنه لو وجد أخين زوج الأصغر منهما صحَّ ولكن يُندب ويُستحب أن يُزوج الأكبر، لكن إذا
كانا في درجة واحدة من القرابة صحَّ الزواج ولم يكن زواجا من غير ولي ولم يكن تعليقا على الولي الأقرب.
(٢) فهذه هي الرواية الصريحة أو شبه الصريحة في استحقات القاتل أن يُقتل وهو قول الجمهور.
(٣) إذا الورثة يأتون ويحلفون، فتقسم الخمسين يميناً على جميع الورثة، ولو كان واحداً حلف خمسين مرة.

قوله ﷺ: (فَتَبَرَّئُكُمْ يَهُودَ بِخَمْسِينَ يَمِينًا)
 أَي تَبَرَّأَ إِلَيْكُمْ مِنْ دَعْوَاكُمْ بِخَمْسِينَ يَمِينًا.
 وَقِيلَ: مَعْنَاهُ يُخَلِّصُونَكُمْ مِنَ الْيَمِينِ بِأَنْ يَحْلِفُوا، فَإِذَا حَلَفُوا انْتَهَتْ الْحُصُومَةُ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ، وَخَلَصْتُمْ أَنْتُمْ مِنَ الْيَمِينِ.
 وَفِي هَذَا دَلِيلٌ لِصِحَّةِ يَمِينِ الْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ (٢).

(١) فالرسول ﷺ طلب منهم على رجل بعينه، ولذلك كان الأمر شديداً عليهم، وكان يُحكم به في الجاهلية وهو من ميراث النبوة والله أعلم، وإنما يكون خمسين يميناً من أجل التغليظ.
 (٢) بمعنى لو إنسان توجهت إليه يمين، اتهمه رجل مشهور بالسرقه ومجرم، فيأتي رجل ويقول فلان سرقني، فيقال له هل معك بيعة؟ فيقول ليس عندي بيعة، فيقولون لمن اتهمه: أحلف، فيقول المسروق: هذا رجل كذاب ومشهور أنه ظالم وفاسق، فهنا طالما لم يكن هناك بيعة فليس له إلا أن يحلف لك حتى ولو كان فاسقاً، ليس لك غير ذلك، فالصحابة لم يرضوا بحلفهم فأرادوا حل آخر ولكن ليس لهم عند اليهود إلا ذلك، ولم يطالب النبي ﷺ اليهود بشيء آخر، فاليهود لهم أيمان في مثل ذلك فهم رعايا دولة مسلمة ومعاهدين، أنت لا تقبل أيمانهم، لا تقبلها ولكن ليس لك عندهم غير هذا، فليس معنى أنه فاسق وظالم وسارق قبل ذلك، أن يُتهم في جميع المсроقات، وهو لا يعترف بها، نعم هو فاسق ولكنك لم تأت بيعة، فلا بد من بيعة، فهل لأنهم يهود يحملوا هم جميع الجرائم بمجرد الدعوى؟ لا، فأنت لا تريد تصديقه، لا تصدقه وربما تكون متيقن من كذبه ولكن لا يثبت بذلك حق عليهم، فالعدل الواجب شرعاً أنه لا يثبت على كافر فضلاً على فاسق تُهمة من غير بيعة، وهذا هو العدل الذي شرعه الله ﷻ، فليس لأجل أنه كافر يُحمّل كل الجرائم بلا بيعة ولا قسامة ولا شيء.
 فقد رفضوا القسامة وليس عندهم شهود ورفضوا رد اليمين، فلا يطالبون اليهود بشيء، وعلى هذا فاليهود لم يتنقض عهدهم ولا ثبت عليهم جناية ولا دفعوا شيئاً لأنه لم يثبت شيء عليهم، فلو حلفوا عليهم لاستحقوا الدية أو القصاص لو كان على رجل بعينه.

القاضي لا يجعل الطرفين يحلفون، فهذا خطأ، فاليمين ليس معتبراً بهذه الطريقة، فيتحالفان في بعض صور البيع، والأصل أن اليمين على المدعى عليه، والقسامة هنا اليمين على المدعين لوجود اللوث الظاهر، فأولا لا بد وأن تتوجه على واحد بعينه، والذي يحلف لا بد وأن يكون هو الذي توجهت إليه اليمين، وأما من حلف بدون أن تتوجه إليه اليمين يمينه لا اعتبار به، فيأتي ويقول والله هو الذي سرقني، تقول له هل معك بيعة؟ أنت مدعي لا بد من بيعة على أنه هو الذي سرقك، أو قال مثلاً والله فلان هو الذي قتل، يمينه هذا لا اعتبار به طالما لا يوجد معه بيعة إلا القسامة بأن يحلف خمسين يمين مع وجود اللوث، فإذا لم يوجد لوث، فإن حلف ولو مائة يمين فلا اعتبار بها، فإنه لا بد من وجود لوث ظاهر حتى يترتب عليه صحة القسامة.

(يهود) مَرْفُوعٌ غَيْرُ مُنَوَّنٍ لَا يَنْصَرِفُ؛ لِأَنَّهُ اسْمُ الْقَبِيلَةِ وَالطَّائِفَةِ، فَفِيهِ التَّأْنِيثُ وَالْعَلَمِيَّةُ.
قَوْلُهُ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَى عَقْلَهُ) أَي: دَيْتَهُ.

وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: (فَوَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَبْلِهِ)
وَفِي رِوَايَةٍ: (مِنْ عِنْدِهِ).

فَقَوْلُهُ: (وَدَّاهُ) بِتَخْفِيفِ الدَّالِّ، أَي: دَفَعَ دَيْتَهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: (فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْطَلَ دَمُهُ فَوَدَّاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ)
إِنَّمَا وَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِطْعًا لِلنِّزَاعِ، وَإِصْلَاحًا لِذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ أَهْلَ الْقَتِيلِ لَا يَسْتَحِقُّونَ
إِلَّا أَنْ يَخْلِفُوا أَوْ يَسْتَحْلِفُوا الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، وَقَدْ اِمْتَنَعُوا مِنَ الْأَمْرَيْنِ، وَهُمْ مَكْسُورُونَ بِقَتْلِ
صَاحِبِهِمْ، فَأَرَادَ ﷺ جَبْرَهُمْ وَقَطَعَ الْمُنَازَعَةَ وَإِصْلَاحَ ذَاتِ الْبَيْنِ بِدَفْعِ دَيْتِهِ مِنْ عِنْدِهِ.
وَقَوْلُهُ: (فَوَدَّاهُ مِنْ عِنْدِهِ)

يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ صَادَفَ ذَلِكَ عِنْدَهُ.
وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ.

وَمِنْ خَزَعِلَاتِ النَّاسِ أَنْ يَطْلُبُوا خَمْسِينَ وَاحِدًا يَحْلِفُونَ عَلَى حَلْفَانِ شَخْصٍ أَنَّهُ صَادِقٌ فِي يَمِينِهِ، فَيُرْكَوهُ فِي
يَمِينِهِ، فَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْقِسَامَةِ، فَالْقِسَامَةُ لَيْسَ لَهَا نَظِيرٌ آخَرُ لِذَلِكَ قَالُوا أَنَّهُ أَصْلٌ مِنْ أَصُولِ الدِّينِ وَمَصَالِحِ
الْعِبَادَةِ، وَهُوَ شَيْءٌ مُسْتَقِلٌّ وَيَكُونُ فِي الْقَتْلِ فَقَطْ (فَلَمَّا إِذَا عَمِمْنَا فِي السَّارِقِ؟) فَلَا تَكُونُ فِي السَّرْقَةِ وَلَا فِي الزَّانَا
وَلَا فِي أَيِّ دَعَاوَى أُخْرَى غَيْرِ الْقَتْلِ فَقَطْ، فَلَا يَأْتِي أَحَدٌ وَيَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينٍ أَنَّ فُلَانًا زَنَى بِفُلَانَةٍ، فَتُدْفَعُ
إِلَيْهِ وَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، لَا يَصْلَحُ هَذَا، بَلْ إِمَّا أَنْ يُحْضَرَ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءٍ يَقُولُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا فُرْجَهُ فِي فُرْجِهَا، أَوْ
بِثَلَاثَةِ نَقِيمٍ عَلَيْهِمْ حَدُّ الْقَذْفِ.

وَالْبَيْتَةُ يُقْضَى بِهَا مَتَى ظَهَرَتْ فِي أَيِّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ.

وَالْقِسَامَةُ تَوْجِبُ الْقَصَاصَ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ فَقَطْ، فَإِذَا قُلْنَا أَنَّ هَذَا الْقَتْلَ قَتْلُ خَطَا، وَأَنَّ فُلَانًا هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ
قَتْلُ خَطَا أَوْ فُلَانٌ كَانَ يَقُودُ السَّيَارَةَ وَقَدْ قَتَلَهُ وَهُوَ لَمْ يَتَّبِعْ لَهُ، فَهَذَا يَجِبُ بِهَا الدِّيَةُ فَقَطْ، أَوْ فُلَانٌ ضَرَبَ فُلَانًا
بِعَصِيٍّ عَلَى رَأْسِهِ فَمَاتَ مِنْهَا، تَوْجِبُ دِيَةَ قَتْلِ شَبِّهِ الْعَمْدِ، أَمَا لَوْ قَالَ فُلَانٌ ضَرَبَهُ بِسِكِّينٍ فِي قَلْبِهِ أَوْ رِصَاصَةً
فِي رَأْسِهِ، فَهَذَا قَتْلُ عَمْدٍ يَوْجِبُ الْقَصَاصَ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِالْعَمْدِ فِي الْقِسَامَةِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ قِسَامَةٍ يَكُونُ فِيهَا
عَمْدٌ، فَإِنَّهُ إِذَا وَجَدَ لَوْثٌ فَيَذْكُرُ الْعَمْدَ فَتَصِحُّ الْقِسَامَةُ عِنْدَ ذَلِكَ يَجِبُ الْقَصَاصَ عِنْدَ مَنْ يَوْجِبُهُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الرَّوَايَةِ الْأَخِيرَةِ: (مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ) فَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّهَا غَلَطٌ مِنَ الرَّوَاةِ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ الْمُفْرُوضَةَ لَا تُصَرَفُ هَذَا الْمَصْرَفَ، بَلْ هِيَ لِأَصْنَافٍ سَمَّاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى. وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمُرُوزِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا: يَجُوزُ صَرْفُهَا مِنْ إِبِلِ الزَّكَاةِ هَذَا الْحَدِيثَ، فَأَخَذَ بِظَاهِرِهِ. وَقَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ: مَعْنَاهُ إِشْتَرَاهُ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَاتِ بَعْدَ أَنْ مَلَكَوْهَا ثُمَّ دَفَعَهَا تَبَرُّعًا إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ. وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ فِي مَصَالِحِ الْعَامَّةِ، وَتَأَوَّلَ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَيْهِ ^(١). وَتَأَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ أَوْلِيَاءَ الْقَتِيلِ كَانُوا مُحْتَاجِينَ مِمَّنْ تُبَاحُ لَهُمُ الزَّكَاةُ، وَهَذَا تَأْوِيلٌ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ هَذَا قَدْرٌ كَثِيرٌ لَا يُدْفَعُ إِلَى الْوَاحِدِ الْحَامِلِ مِنَ الزَّكَاةِ ^(٢) بِخِلَافِ أَشْرَافِ الْقَبَائِلِ ^(٣)، وَلِأَنَّهُ سَمَّاهُ دِيَّةً. وَتَأَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ دَفَعَهُ مِنْ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ مِنَ الزَّكَاةِ إِسْتِثْلَافًا لِلْيَهُودِ، لَعَلَّهُمْ يُسَلِّمُونَ، وَهَذَا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا يَجُوزُ صَرْفُهَا إِلَى كَافِرٍ، فَاَلْمُخْتَارُ مَا حَكَيْنَاهُ عَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ مُرَاعَاةَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ، وَالِاهْتِمَامَ بِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ. وَفِيهِ: إِبْتِذَاةُ الْقَسَامَةِ. وَفِيهِ: الْإِبْتِدَاءُ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي فِي الْقَسَامَةِ.

- (١) هذا القول ضعيف جداً وغير معتبر، والصحيح أنه إما من بيت المال وسمي صدقة من باب التوسع في ذلك، أو أنه بعد أن أعطاها للفقراء وأهل الصدقة دفع ثمنها لهم.
- (٢) لأنه بذلك ليس من المؤلفة قلوبهم.
- (٣) فربما يأخذوا من بند المؤلفة قلوبهم، فيأخذوا هذه الأعداد من الزكاة.

وَفِيهِ: رَدُّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا نَكَلَ الْمُدَّعِي فِي الْقَسَامَةِ.
وَفِيهِ جَوَازُ الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ، وَسَمَاعُ الدَّعْوَى فِي الدِّمَاءِ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ الْخَصْمِ.
وَفِيهِ: جَوَازُ الْيَمِينِ بِالظَّنِّ وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ ^(١).
وَفِيهِ: أَنَّ الْحُكْمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ يَكُونُ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ.
قَوْلُهُ ﷺ: (يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ)
هَذَا بِمَا يَجِبُ تَأْوِيلُهُ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى الْوَارِثِ خَاصَّةً لَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْقَبِيلَةِ.
وَتَأْوِيلُهُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَعْنَاهُ: يُؤْخَذُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ يَمِينًا، وَالْحَالِفُ هُمْ الْوَرَثَةُ، فَلَا يَخْلِفُ
أَحَدٌ مِنَ الْأَقَارِبِ غَيْرِ الْوَرَثَةِ، يَخْلِفُ كُلُّ الْوَرَثَةِ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا، سَوَاءٌ كَانَ الْقَتْلُ
عَمْدًا أَوْ خَطَأً، هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُثَنَّرِ.
وَوَافَقَنَا مَالِكٌ فِيمَا إِذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً، وَأَمَّا فِي الْعَمْدِ فَقَالَ: يَخْلِفُ الْأَقَارِبُ خَمْسِينَ يَمِينًا،
وَلَا تَخْلِفُ النِّسَاءُ وَلَا الصَّبِيَّانِ، وَوَافَقَهُ رَبِيعَةُ وَاللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَأَهْلُ
الظَّاهِرِ.
وَاخْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ ﷺ: (تَخْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ) فَجَعَلَ الْحَالِفَ
هُوَ الْمُسْتَحَقُّ لِلدِّيَّةِ، وَالْقَصَاصِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ غَيْرَ الْوَارِثِ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا، فَذَلَّ أَنَّ الْمُرَادَ
عَلَى الْحَلْفِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الدِّيَّةَ ^(٢).
قَوْلُهُ ﷺ: (يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ)
(الرَّمَّةُ) بِضَمِّ الرَّاءِ، (الْحَبْلُ) وَالْمُرَادُ هُنَا الْحَبْلُ الَّذِي يُرْبَطُ فِي رَقَبَةِ الْقَاتِلِ، وَيُسَلَّمُ فِيهِ إِلَى
وَلِيِّ الْقَتِيلِ.
وَفِي هَذَا دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ: إِنَّ الْقَسَامَةَ يُثْبِتُ فِيهَا الْقَصَاصَ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ مَذْهَبِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ.

(١) أي برواية أو سماع.

(٢) وإن كان ظاهر الحديث مع الجمهور أنه يمكن أن يحلف الأقارب خمسين يميناً.

وَتَأَوَّلُهُ الْقَائِلُونَ: لَا قِصَاصَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ يُسَلَّمَ لِيُسْتَوْفَى مِنْهُ الدِّيةُ ^(١)؛ لِكَوْنِهَا ثَبَتَتْ عَلَيْهِ. وَفِيهِ أَنَّ الْقِسَامَةَ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى وَاحِدٍ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ.

وَقَالَ أَشْهَبُ وَغَيْرُهُ: يَخْلِفُ الْأَوْلِيَاءُ عَلَى مَا شَاءُوا وَلَا يَقْتُلُوا إِلَّا وَاحِدًا ^(٢).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحمته الله: إِنْ ادَّعَوْا عَلَى جَمَاعَةٍ حَلَفُوا عَلَيْهِمْ، وَثَبَتَتْ عَلَيْهِمُ الدِّيةُ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَعَلَى قَوْلٍ أَنَّهُ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ حَلَفُوا عَلَى وَاحِدٍ اسْتَحَقُّوا عَلَيْهِ وَحْدَهُ ^(٣).

قَوْلُهُ: (فَدَخَلْتُ مَرْبَدًا هُمْ يَوْمًا فَرَكَضْتَنِي نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ رَكْضَةً بِرَجْلِهَا) (الْمَرْبَدُ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْبَاءِ، هُوَ: الْمَوْضِعُ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ الْإِبِلُ وَتَحْبُسُ. وَ(الرَّبْدُ): الْحَبْسُ، وَمَعْنَى (رَكَضْتَنِي): رَفَسْتَنِي، وَأَرَادَ بِهَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ ضَبَطَ الْحَدِيثَ وَحَفِظَهُ حِفْظًا بَلِيغًا.

قَوْلُهُ: (فَوُجِدَ فِي شَرَبَةٍ)

بِفَتْحِ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ، وَهُوَ حَوْضٌ يَكُونُ فِي أَصْلِ النَّخْلَةِ، وَجَمْعُهُ شَرَبٌ كَثْمَرَةٌ وَثَمَرٌ.

قَوْلُهُ: (لَقَدْ رَكَضْتَنِي فَرِيضَةً مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ)

الْمُرَادُ بِالْفَرِيضَةِ هُنَا: النَّاقَةُ مِنْ تِلْكَ التُّوْقِ الْمَفْرُوضَةِ فِي الدِّيةِ، وَتُسَمَّى الْمُدْفُوعَةُ فِي الزَّكَاةِ أَوْ فِي الدِّيةِ فَرِيضَةً؛ لِأَنَّهَا مَفْرُوضَةٌ أَيْ مُقَدَّرَةٌ بِالسَّنِّ وَالْعَدَدِ.

(١) بل هو في الحقيقة لا يُسلم بحبل ولا بغير حبل، حتى يُقال يُسلم لتؤخذ منه الدية، فإذا يفعلوا به إذا استلموه بل سوف يتركونه ليجمع الدية.

(٢) الصحيح أنهم إن أراحوا أخذ القصاص فلا بد وأن يحلفوا على واحد بعينه.

(٣) الظاهر أن القصاص لا يصح إلا على واحد، وهناك لوث على جماعة إذا كانوا يضربون النار، فالحلف على الجماعة أنهم قتلوا، فيستحقوا الدية، أما القتل والقصاص فعلي رجل بعينه.

- وامتنع الصحابة رضي الله عنهم عن الحلف ورعاً وخوفاً من يكون هناك شبهة.
- لو المدعى عليه نكل عن اليمين إذا وجهت إليه، ثبت عليه الأمر، فالتكول يقتضى به.

وَأَمَّا قَوْلُ الْمَازِرِيِّ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْفَرِيضَةِ هُنَا النَّاقَةُ الْهَرَمَةُ، فَقَدْ غَلِطَ فِيهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَكَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَّاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ)

هَذَا آخِرُ الْفَوَاتِ الَّذِي لَمْ يَسْمَعْهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُفْيَانَ مِنْ مُسْلِمٍ، وَقَدْ قَدَّمْنَا بَيَانَ أَوَّلِهِ، وَقَوْلُهُ عَقِيبَ هَذَا: (حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى) هُوَ أَوَّلُ سَمَاعِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُفْيَانَ مِنْ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ، هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخِ، فِي نُسْخَةِ الْحَافِظِ ابْنِ عَسَاكِرٍ أَنَّ آخِرَ الْفَوَاتِ آخِرُ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، وَأَوَّلُ السَّمَاعِ قَوْلُهُ عَقِيبُهُ: حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.

قَوْلُهُ: (وَطَرِحَ فِي عَيْنٍ أَوْ فَقِيرٍ)

الْفَقِيرُ هُنَا عَلَى لَفْظِ الْفَقِيرِ فِي الْأَدَمِيِّينَ، وَالْفَقِيرُ هُنَا الْبُتْرُ الْقَرِيبَةُ الْقَعْرُ، الْوَاسِعَةُ النِّمَ، وَقِيلَ: هُوَ الْحَفِيرَةُ الَّتِي تَكُونُ حَوْلَ النَّخْلِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (إِمَّا أَنْ يَدُودَا صَاحِبَكُمُ^(١)) وَإِمَّا أَنْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ)

مَعْنَاهُ: إِنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ عَلَيْهِمْ بِقَسَامَتِكُمْ، فَإِمَّا أَنْ يَدُودَا صَاحِبَكُمُ أَيَّ يَدْفَعُوا إِلَيْكُمُ دِيَّتَهُ، وَإِمَّا أَنْ يُعْلِمُونَا أَنَّهُمْ مُتَتَنِعُونَ مِنَ التِّزَامِ أَحْكَامَنَا فَيُسْتَقْضَى عَهْدُهُمْ، وَيَصِيرُونَ حَرْبًا لَنَا.

وَفِيهِ: دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُولُ الْوَاجِبُ بِالْقَسَامَةِ الدِّيَّةَ دُونَ الْقِصَاصِ.

قَوْلُهُ: (خَرَجَا إِلَى خَيْبَرٍ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمَا) هُوَ يَفْتَحُ الْجِيمَ.

وَهُوَ الشَّدَّةُ وَالْمَشَقَّةُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢ - باب حُكْمِ الْمُحَارِبِينَ وَالْمُرْتَدِّينَ.

(١) أي إذا لم تحلفوا على رجل بعينه، فإنهم إذا حلفوا على المجموع استحقوا الدية.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هُشَيْمٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَهْبٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ غُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا». فَفَعَلُوا فَصَحَّوْا ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرِّعَاءِ فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَسَاقُوا ذُودَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ فَأَتَى بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا. [اجتووا: كرهوا المقام بها لضرر لحقهم؛ الذود: من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع وقيل ما بين الثلاث إلى العشير؛ سمل: فقا].

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَأَبِي بَكْرٍ - قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ عَنْ جَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ وَسَقَمَتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ «أَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِيْنَا فِي إِبِلِهِ فَتَصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا». فَقَالُوا بَلَى. فَخَرَجُوا فَشَرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَصَحَّوْا فَقَتَلُوا الرَّاعِيَّ وَطَرَدُوا الْإِبِلَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ فَأَذْرَكُوا فَجِئَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ ثُمَّ نَبَذُوا فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا. وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فِي رَوَايَةٍ وَاطْرَدُوا النَّعَمَ. وَقَالَ وَسَمَرَتِ أَعْيُنُهُمْ. [سمر: أحى لهم مسامير الحديد ثم كحلهم بها؛ استوخموا: أصابهم الوخم بها وكرهوا الإقامة فيها].

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ قَالَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْمٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ غُرَيْنَةَ فَاجْتَوُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلِقَاحٍ ^(١) وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا

(١) اجتووا: أي لم يوافقهم جو المدينة، لِقَاح: وهي الإبل.

وَأَلْبَانَهَا . بِمَعْنَى حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ . قَالَ [وَسَمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَالْقَوَا فِي الْحَرَةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يَسْقُونَ] .

[اجتوا: كرهوا المقام بها لضرر لحقهم؛ سميرت: أحميت لهم مسامير الحديد ثم كحلوا بها] .
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّيِّمَانُ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ فَقَالَ عُبَيْسَةَ قَدْ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كَذَا وَكَذَا فَقُلْتُ إِيَّايَ حَدَّثَ أَنَسٌ قَدِيمٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَوْمٌ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بَنَحْوِ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَحَجَّاجٍ . قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَلَمَّا فَرَعْتُ قَالَ عُبَيْسَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ - قَالَ أَبُو قِلَابَةَ - فَقُلْتُ أَتَهْمِنِي يَا عُبَيْسَةَ قَالَ لَا هَكَذَا حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَنْ تَرَالُوَ بِخَيْرٍ يَا أَهْلَ الشَّامِ مَا دَامَ فِيكُمْ هَذَا أَوْ مِثْلُ هَذَا .

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ - وَهُوَ ابْنُ بُكَيْرٍ الْحَرَّانِيُّ - أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ نَفَرٍ مِنْ عُكْلٍ . بَنَحْوِ حَدِيثِهِمْ . وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَلَمْ يَحْسِمُهُمْ . [يَحْسِمُ: يَكْوِي] .

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَفَرٌ مِنْ غُرَيْنَةٍ فَاسْلَمُوا وَبَايَعُوهُ وَقَعُوا بِالْمَدِينَةِ الْمُؤْمِ - وَهُوَ الْبُرْسَامُ - ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ وَعِنْدَهُ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِلًا يَقْتَصُّ أَثَرَهُمْ . [البرسام: نوع من اختلال العقل؛ الموم: الحمى مع التهاب بالصدر] .

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَهْطٌ مِنْ عُرَيْنَةَ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ . بَنَحُو حَدِيثَهُمْ .
وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْيُنَ أُولَئِكَ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ .

فِيهِ: حَدِيثُ الْعُرَيْنِيِّ أَنَّهُمْ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ وَأَسْلَمُوا وَاسْتَوَحَّوْهَا وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِالْخُرُوجِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَخَرَجُوا فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا الرَّاعِي وَارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ وَسَاقُوا الذُّودَ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ فِي آثَارِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ، حَتَّى مَاتُوا .
هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي عُقُوبَةِ الْمُحَارِبِينَ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (١) .

(١) وهذه الآية عامة فيمن كان منهم مسلماً أو كافراً، والرسول ﷺ طبق هذا الحكم ونفذه على كفار من هؤلاء المحاربين والمرتدين، فغلظ عليهم العقوبة وحصل القتل بهذه القتلة الشديدة عقوبة لهم على ما صنعوا، فالمحاربون أهل الحراة يشملون: [المرتدين والكفار والظالمين من المسلمين الذين أخافوا الطريق]، وإن كان عامة العلماء يُيوب أبواب الحراة في وسط أبواب الحدود، ولا يُعمم أكثرهم الحكم، حتى يدخل فيهم الكفار والمرتدين، وإن كان الحديث صريحاً في ذلك كما ذكرنا وهو يُبين عموم الآية وأنها تشمل كل من حارب الله ورسوله ﷺ وسعى في الأرض فساداً، ومحاربة الله بمحاربة دينه، ولا شك أن الكفار من قطاع الطرق أشد جرمًا إذا فعلوا ذلك من الكفار الذين لم يقطعوا الطريق على المسلمين، وكذا حرب الرسول ﷺ بحرب ما جاء به وصد الناس عن دينه وسنته ﷺ ولا شك أن هذا يشمل أيضاً كل طائفة امتنعت عن شرائع الإسلام وقطعت الطرق من أجل سفك الدماء وأخذ الأموال أو انتهاك الحرمات وكذلك انتهاك الأعراض، فإنه أعظم من انتهاك الأموال، بل ربما عند كثير من الناس أعظم من انتهاك الأنفس، ولذلك حكم المحاربة وقطاع الطرق يشمل هؤلاء الذين يبنون شرع الله ﷻ ويسعون في

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ:

فَقَالَ مَالِكٌ: هِيَ عَلَى التَّخْيِيرِ، فَيُخَيَّرُ الْإِمَامُ بَيْنَ هَذِهِ الْأُمُورِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُحَارِبُ قَدْ قَتَلَ فَيَتَحَتَّمُ قَتْلُهُ ^(١).

الأرض فساداً بإخافة الطريق أو أخذ الأموال كرهاً، وهو ما يُعرف في زماننا بالسرقة بالإكراه مع إشهار السلاح، وكذا اختطاف الناس بالسلاح واغتصاب الفروج بالسلاح، وكذا قتل النفوس إذا كان ذلك في طريق مسلوكة سواء كان في صحراء أو في مدينة أو قرية كما سيأتي تفصيله مع الخلاف فيه. وقد أدخل بعض العلماء المعاصرون تجار المخدرات في ذلك وهذا نوع من الاجتهاد، وإلا فالأصل في ذلك شهر السلاح، وكثير من العلماء يُدخل فيهم كل من خرج عن شرع الله ﷻ واستعمل السلاح في ذلك، والظاهر والله أعلى وأعلم أن هذا مرتبط بشهر السلاح ووجود شوكة وطائفة قوية حتى فعل بهما ذلك، فإنه يكون بذلك من المحاربين.

(١) أولاً: مسألة التخيير معناها أنه يمكن للإمام أن يقتل من أخذ المال ولم يقتل، ويمكن له أن يقتل من أخاف الطريق وشهر السلاح، ولا يلزمه أن يعززه فقط أو أن يجبسه فقط، بل يجوز له قطع الأيدي والأرجل في أخذ الأموال أو إخافة الطريق، فهو يرى الآية على التخيير مطلقاً في كل من فعل الحراة سواء قتل أو أخذ المال أو أخاف الطريق أو اغتصب الفروج بالسلاح، فهذه كلها عند مالك رَحِمَهُ اللهُ تَتَضَيُّ تَخْيِيرَ الْإِمَامِ فِي أَيِّ مِنْهَا وَلَا يُلْزَمُهُ أَنْ يَنْظُرَ فِي الْجُرِيْمَةِ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ الْمَصْلَحَةَ، فَإِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي قَتْلِ مَنْ أَخَافَ الطَّرِيقَ فَعَلَ.

وهذه هي التي جعلت كثيراً من المتأخرين يقولوا أن التعزير قد يصل إلى القتل، والحقيقة أن هذا حد من الحدود وليس تعزيراً، والإمام مالك رَحِمَهُ اللهُ إِنَّمَا يُجِيزُ التَّعْزِيرَ بِالْقَتْلِ فِي صُورٍ مَحْدُودَةٍ، وَلَيْسَ أَنَّ الْبَابَ مَفْتُوحٌ لِلْحَاكِمِ مَا يَشَاءُ وَيَصْبِحُ الْبَابُ مَفْتُوحٌ لَهُ وَلَوْ قَتَلَ عَلَى أَدْنَى الذُّنُوبِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ عَامَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَلَيْسَتْ الذُّنُوبُ بِمُتْرَلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَالتَّعْزِيرُ لَيْسَ مَفْتُوحاً لِلْحَاكِمِ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ، فَهَذَا حَدٌّ مِنَ الْخُدُودِ، حَتَّى لَوْ قُلْنَا بِمَذْهَبِ مَالِكٍ فِي التَّخْيِيرِ فَإِنَّهُ حَدٌّ مِنَ الْخُدُودِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْآيَةِ التَّخْيِيرِ إِلَّا أَنَّ مَا وَرَدَ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَصْلُحُ لِأَنْ يَكُونَ مَبْنِئاً لِاحْتِمَالِ "أَوْ" الْوَارِدَةِ فِي الْآيَةِ، لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ (أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ)، ف"أَوْ" تَحْتَمِلُ أَنَّهَا لِلتَّقْسِيمِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا لِلتَّخْيِيرِ، فَأَمَّا عَنْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَلَمَقُولُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ هُوَ مِمَّا يُرْجَحُ التَّقْسِيمُ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

قال ابن كثير في تفسير الآية (٩١/٣): [وقوله تعالى (أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ)] قَالَ ابْنُ أَبِي طَالِحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْآيَةِ: مِنْ شَهْرِ السِّلَاحِ فِي فِتْنَةِ الْإِسْلَامِ، وَأَخَافُ السَّيْلَ ثُمَّ ظَفَرَ بِهِ وَقَدَّرَ عَلَيْهِ فَإِمَامُ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَإِنْ شَاءَ صَلَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، وَكَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَمُجَاهِدٌ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالضَّحَّاكُ

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو مُضْعَبٍ الْمَالِكِيُّ: الْإِمَامُ بِالْخِيَارِ وَإِنْ قَتَلُوا ^(١).
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ: هِيَ عَلَى التَّقْسِيمِ، فَإِنْ قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ قَتَلُوا، وَإِنْ قَتَلُوا
وَأَخَذُوا الْمَالَ قَتَلُوا وَصَلَبُوا ^(٢)، فَإِنْ أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ

وَرَوَى ذَلِكَ كُلَّهُ أَبُو جَعْفَرٍ بْنُ جَرِيرٍ «٥٥٢-٥٥٣»، وَحُكِيَ مِثْلُهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمُسْتَدُّ
هَذَا الْقَوْلِ أَنْ ظَاهِرَ أَوْ لِلتَّخْيِيرِ كَمَا فِي نِظَائِرِ ذَلِكَ مِنَ الْقُرْآنِ كَقَوْلِهِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ فَجَزَاءُ مِثْلِ مَا قُتِلَ مِنَ النَّعَمِ
يُحْكَمُ بِهِ ذُوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا [المائدة: ٩٥] وَقَوْلُهُ
فِي كَفَّارَةِ الْفَدْيَةِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفَدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ نُسُكٌ [البقرة: ١٩٦]
وَقَوْلُهُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَخْرِيرُ
رَقَةٍ [المائدة: ٨٩] هَذِهِ كُلُّهَا عَلَى التَّخْيِيرِ فَكَذَلِكَ فَلْتَكُنْ هَذِهِ الْآيَةُ.

وَقَالَ الْجُمْهُورُ: هَذِهِ الْآيَةُ مُتَرَتِّبَةٌ عَلَى أَحْوَالٍ، كَمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ: أَنَا نَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي يَحْيَى عَنْ
صَالِحِ مَوْلَى التَّوَّامَةِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِطَاعِ الطَّرِيقِ، إِذَا قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ قَتَلُوا وَصَلَبُوا، وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ
يَأْخُذُوا الْمَالَ قَتَلُوا وَلَمْ يُصَلَّبُوا، وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، وَإِذَا أَخَذُوا
السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ نَفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ،
عَنْ عَطِيَّةٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بَنَحْوِهِ، وَعَنْ أَبِي مَخْلَدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَالْحَسَنِ وَتَاكَةَ وَالسُّدِّيَّ
وَعَطَاءَ الْخُرَّاسَانِيِّ نَحْوَ ذَلِكَ، وَهَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ.

ثَانِيًا: قَوْلُهُ (إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُحَارِبُ قَدْ قَتَلَ فَيَتَحَتَّمُ قَتْلُهُ) فَهَذَا عِنْدَ عَامَتِهِمْ وَهُوَ أَنَّ الْمُحَارِبِينَ إِذَا قَتَلُوا يَتَحَتَّمُ
قَتْلُهُمْ وَلَا يَسَعُ الْإِمَامُ أَنْ يَقُولَ أَنفِيهِمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا يَسَعُ الْإِمَامُ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ
فَقَطْ، بَلْ يُلْزِمُهُ قَتْلُهُمْ وَيَتَحَتَّمُ وَيُقْبَلُ الْإِتِّفَاقُ عَلَى أَنَّ الْمُحَارِبَ إِذَا قَتَلَ فَإِنَّهُ يَتَحَتَّمُ قَتْلُهُ.

(١) كَمَا ذَكَرْنَا اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحَتُّمِ الْقَتْلِ وَهَذَا اتِّفَاقٌ وَلَيْسَ إِجْمَاعٌ صَحِيحٌ، وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ
(٢) وَهَذَا الصَّلْبُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ قَتْلِهِمْ أَوْ أَنْ يَقْتُلُوا أَوَّلًا ثُمَّ يُجْعَلُونَ عَلَى صَلْبٍ نَكَاةً بِهِمْ وَتَحْذِيرًا مِنْ
سُوءِ حَالِهِمْ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهُمْ يُصَلَّبُونَ أَوَّلًا وَتُسَمَّرُ أَيْدِيهِمْ عَلَى الصُّلْبَانِ ثُمَّ يَقْتُلُونَ وَهُمْ عَلَى الصُّلْبَانِ.

خِلَافٌ ^(١)، فَإِنْ أَخَافُوا السَّيْلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا شَيْئًا وَلَمْ يَقْتُلُوا، طَلَبُوا حَتَّى يُعْزَرُوا، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالنَّفْيِ عِنْدَنَا ^(٢).

قَالَ أَصْحَابُنَا: لِأَنَّ ضَرَرَ هَذِهِ الْأَفْعَالِ مُخْتَلِفٌ، فَكَانَتْ عُقُوبَاتُهَا مُخْتَلِفَةً، وَلَمْ تَكُنْ لِلتَّخْيِيرِ ^(٣).

^(١) أي تُقَطَّعُ الْيَدُ الْيُمْنَى وَالرَّجُلُ الْيُسْرَى، فَيُتْرَكُ لَهُ يَدٌ يَسْتَجِي وَيَشْرَبُ وَيَأْكُلُ بِهَا وَرَجُلٌ يَمْشِي بِهَا، وَذَلِكَ زِيَادَةٌ عَلَى عَقُوبَةِ السَّارِقِ الَّذِي يَسْرِقُ بِلَا شَهْرِ سِلَاحٍ، لِأَنَّ الَّذِي شَهَرَ السِّلَاحَ جَرِيمَتُهُ أَغْلَظُ وَضَرَرُهُ أَعْظَمُ فَكَانَتْ عَقُوبَتُهُ أَغْلَظَ وَأَشَدَّ.

^(٢) والصحيح أن النفي وهو النقل عن البلد لا يمكن أن يكون سجنًا، فالسجن أحد وجوه النفي، والنفي هو النقل عن البلد التي هو فيها وأن يوجد تحت رقابة في بلد غريب حتى تُعلم توبته إلى الله ﷻ.

قال ابن كثير في تفسيره (٣/٩١): [وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: (أَوْ يَنْفُوا مِنَ الْأَرْضِ):] قَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ أَنْ يُطْلَبَ حَتَّى يُقَدَّرَ عَلَيْهِ فَيَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَوْ يَهْرُبُ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ، رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالضَّحَّاكُ وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ وَالزَّهْرِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.

وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ أَنْ يُنْفَى مِنْ بَلَدِهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ أَوْ يُخْرِجُهُ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ مِنْ مُعَامَلَتِهِ بِالْكُلِّيَّةِ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: يَنْفِيهِ - كَمَا قَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ - مِنْ عَمَلِهِ كُلِّهِ.

وَقَالَ عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ يَنْفَى مِنْ جُنْدٍ إِلَى جُنْدٍ سَنِينَ، وَلَا يُخْرِجُ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ، وَكَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَبُو الشَّعْثَاءِ وَالْحَسَنُ وَالزَّهْرِيُّ وَالضَّحَّاكُ وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانٍ أَنَّهُ يُنْفَى وَلَا يُخْرِجُ مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: الْمُرَادُ بِالنَّفْيِ هَاهُنَا السَّجْنُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ.

وَاخْتَارَ ابْنُ جَرِيرٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّفْيِ هَاهُنَا أَنْ يُخْرِجَ مِنْ بَلَدِهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فَيَسْجَنَ فِيهِ «تفسير الطبري ٤/٥٥٧-٥٥٨».

^(٣) ومن هنا فحجة الشافعية في التخيير أمران: [ما ورد عن الصحابة في التقسيم، والثاني القياس والمعنى]، وذلك أنه كلما غلظت الجريمة غلظت العقوبة، وليس أنه يسع القاضي أو الحاكم أن يقتل مثلاً من أخاف الطريق، أو يحبس فقط من قتل النفوس وأخذ الأموال واغتصب الفروج، بل الصحيح أن اغتصاب الفروج كما ذكرنا متحتمٌ للقتل وهذا مروي عن السُّلَدي في قول الله ﷻ (لَنْ يَنْفَعِيَ الْمُظَّالِمِينَ) وَلِئِنْ لَمْ يَنْفَعِ الْمُفْسِدِينَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا * مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا أَخْدُوا وَقَتْلُوا نَقِيلاً)، فاغتصاب الفروج ليس كالزنى المعتاد الذي يُنظر فيه هل هو مُحَصَّنٌ أو غير مُحَصَّنٍ، بل هؤلاء يلزم قتلهم حتماً، وظاهر القرآن يدل على ما ذكره السُّلَدي، من أنه إذا اغتصب الفروج لم يكن له حكم الزاني فقط بل حكم المحارب المتحتم قتله بآية سورة الأحزاب، وإن كانت هذه المسألة قليل ما تُذكر في كتب الفقه، بل تُذكر في كتب التفسير.

وَتَثْبُتُ أَحْكَامُ الْمُحَارَبَةِ فِي الصَّحْرَاءِ ^(١)، وَهَلْ تَثْبُتُ فِي الْأَمْصَارِ؟ فِيهِ خِلَافٌ:
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَثْبُتُ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: تَثْبُتُ ^(٢).

قال السيوطي في الدر المنثور (٦/٦٦٣): [عَنِ السُّدِّيِّ رضي الله عنه فِي قَوْلِهِ: (لَيْنَ لَمْ يَتَّهِ الْمُنَاقِقُونَ) قَالَ: كَانَ التَّنَاقُ عَلَى ثَلَاثَةِ وَجُوهِ:
نِفَاقٌ مِثْلُ نِفَاقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَبْتَلٍ، وَمَالِكِ بْنِ دَاعِسٍ، فَكَانَ هَؤُلَاءِ وَجُوهًا مِنْ وَجُوهِ الْأَنْصَارِ، فَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَأْتُوا الزَّانَا يَصُونُونَ بِذَلِكَ أَنْفُسَهُمْ.
(وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) قَالَ: الزَّانَا إِنْ وَجِدُوهُ عَمَلُوهُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُوهُ لَمْ يَسْخَرُوهُ.
وَنِفَاقٌ يُكَابِرُونَ النِّسَاءَ مُكَابِرَةً، وَهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَانُوا يُكَابِرُونَ النِّسَاءَ.
(لَتُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ) يَقُولُ: لَتُعَلِّمَنَّكَ بِهِمْ.
ثُمَّ قَالَ: (مَلْعُونِينَ) ثُمَّ فَصَّلَهُ فِي الْآيَةِ (أَيْنَمَا تُفُوتُوا) يَعْمَلُونَ هَذَا الْعَمَلَ مُكَابِرَةً لِلنِّسَاءِ.
(أَخْلَوْا وَقَتَلُوا نَفْسًا) قَالَ السُّدِّيُّ رضي الله عنه: هَذَا حُكْمٌ فِي الْقُرْآنِ لَيْسَ يُعْمَلُ بِهِ، لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ اقْتَصَبُوا أَمْرًا فَعَلَبُوا عَلَى نَفْسِهَا، فَجَرُّوا بِهَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِمْ غَيْرُ الْجَلْدِ وَالرَّجْمِ أَنْ يُؤْخَلُوا فَتَضَرَّبَ أَعْنَاقُهُمْ (سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ) كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ بِمَنْ مَضَى مِنَ الْأُمَمِ (وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا) قَالَ: فَمَنْ كَابَرَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا فَعَلَبَهَا فَتَقَتِلَ، فَلَيْسَ عَلَى قَاتِلِهِ دِيَّةٌ، لِأَنَّهُ مُكَابِرٌ].
(١) هذا باتفاق.

(٢) عموم القرآن يدل على قول مالك والشافعي لأنهم يجاريون الله ورسوله، ومسألة إمكانية الغوث تنافوت، وهذه المسألة هي سبب الخلاف بينهم، فمن قال في الصحراء فقط قال أن في المدن والقرى سهل فيها الغوث فيستغيث المعتدي عليه فيغيثه الناس، ولكن هذا أمر في الحقيقة أغلبي، فقد لا يمكن لبعض الناس أن يغيثوا، خصوصاً إذا كان في قوم فيهم خوف وهلع أو جبن فيمتنعون من إغاثة المستغيث الملهوف، أو أن يكون القطاع والمحاربون لهم من القوة والشوكة ما يخيف الناس عن الإغاثة، فحكم هؤلاء أهم قطاع طرق، ولذا تكلم المالكية المتأخرون أيام المماليك على حكام مصر في ذلك الوقت، وقالوا: ولاية مصر الذين لا يغيث منهم علماء ولا غيرهم حكمهم حكم قطاع الطرق، في أخذ أموال الناس بالباطل وفي انتهاك حرمتهم ومن يخالفهم يقتلونه، فجعلوا انتهاكهم للحرمت علناً وعدم القدرة على الإغاثة هي الوصف المعبر في ذلك، وقد كان ذلك في العصور المتأخرة حيث أنواع الفساد والظلم وذلك قبل حكم العثمانيين أو في حكمهم مع ضعف قبضتهم على كثير من البلاد، هذا الكلام ذكره الدردير صاحب الشرح الكبير على مختصر خليل في فقه المالكية.

قال ابن كثير في تفسيره للآية (٣/٩٠) [ثُمَّ قَدْ اِخْتَجَّ بِعُمُومِ هَذِهِ الْآيَةِ جُمُهورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي ذَهَابِهِمْ إِلَى أَنَّ حُكْمَ الْمُحَارَبَةِ فِي الْأَمْصَارِ وَفِي السُّبُلَانِ عَلَى السَّوَاءِ لِقَوْلِهِ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاض رحمته الله: وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى حَدِيثِ الْعُرَيْنِيِّ هَذَا: فَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: كَانَ هَذَا قَبْلَ نَزُولِ الْحُدُودِ وَآيَةِ الْمُحَارَبَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُثَلَّةِ فَهُوَ مَنْسُوخٌ. وَقِيلَ: لَيْسَ مَنْسُوخًا، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ وَإِنَّمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صلوات الله عليه بِهِمْ مَا فَعَلَ قِصَاصًا؛ لِأَنَّهُمْ فَعَلُوا بِالرُّعَاةِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ ^(١)، وَرَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَأَهْلُ السَّيَرِ وَالتِّرْمِذِيُّ ^(٢). وَقَالَ بَعْضُهُمْ: النَّهْيُ عَنِ الْمُثَلَّةِ نَهْيٌ تَنْزِيهِ لَيْسَ بِحَرَامٍ ^(٣).

وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَتَّى قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَغْتَالُ الرَّجُلَ فَيَخْدَعُهُ حَتَّى يَدْخُلَهُ بَيْتًا فَيَقْتُلُهُ، وَيَأْخُذُ مَا مَعَهُ: إِنَّ هَذِهِ مُحَارَبَةٌ، وَكَمَّهُ إِلَى السُّلْطَانِ لَا إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ، وَلَا اعْتِبَارَ بَعْفُوهُ عَنْهُ فِي إِسْقَاطِ الْقَتْلِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: لَا تَكُونُ الْمُحَارَبَةُ إِلَّا فِي الطَّرِيقَاتِ، فَأَمَّا فِي الْأَمْصَارِ فَلَا، لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ الْغَوْتُ إِذَا اسْتَعَاثَ، بِخِلَافِ الطَّرِيقِ لِبَعْدِهِ مِنْ يَغِيثِهِ وَيَعِينِهِ.

^(١) وَهُوَ آخِرُ طَرِيقٍ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ صلوات الله عليه أَعْيُنَ أَوْلِيَاكَ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ، وَقَتْلَهُمْ لِأَجْلِ حَرَبِهِمْ وَرَدَّتْهُمْ، وَقَتْلَهُمْ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ تَفْهِيمًا لِآيَاتِ الْمُحَارَبَةِ وَسَمَلُ أَعْيُنِهِمْ لِأَجْلِ أَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ أَنَّ الْقِصَاصَ وَلَوْ كَانَ مُثَلَّةً يُعْمَلُ بِهِ فِي الْمُعْتَلِينَ، فَلَا يَجُوزُ فِي الْأَصْلِ أَنْ يَفْعَلَ الْمُسْلِمُ ذَلِكَ وَلَوْ بِكَافِرٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْكَافِرُ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، فَلَوْ أَمَّ الْمُسْلِمِينَ أَسْرَوْا كُفْرًا مُحَارِبِينَ أَوْ حَتَّى مَرْتَدِينَ لَمَا جَازَ لَهُمْ أَنْ يَسْمَلُوا أَعْيُنَهُمْ أَوْ يُسَمِّرُوها فَيَجْعَلُوا الْمَسَامِيرَ فِيهَا أَوْ فِي أَبْدَانِهِمْ، وَإِنَّمَا يُحْسِنُونَ الْقَتْلَ بِالسَّيْفِ، إِلَّا لَوْ هُوَ لَاءَ الْكُفْرَانِ أَوْ حَتَّى لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ فَعَلُوا شَيْئًا مِنْ هَذَا فِي أَحَدٍ، فَلَوْ قَطَعُوا الْأَعْضَاءَ قَطَعُوا أَعْضَاءَهُمْ وَلَوْ سَمَلُوا عَيْنَ إِنْسَانٍ سَمَلَتْ أَعْيُنَهُمْ وَكَذَا فِي سَائِرِ مَا يَفْعَلُونَهُ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ)، وَلِعُمُومِ (وَالْجُرُوحِ قِصَاصٌ)، فَهِيَ تَشْمَلُ أَيَّ جَرْحٍ كَانَ وَبِأَيِّ طَرِيقَةٍ وَلَوْ كَانَتْ بِأَمْرِ مُحَرَّمٍ لَا يَجُوزُ فَعْلُهُ كَأَنْ يَتَلَوَّطَ بِهِ حَتَّى يَمُوتَ فَقَالُوا يُجْعَلُ خَشَبَةٌ فِي كَبْرِهِ حَتَّى يَمُوتَ، فَيُمْكِنُ الْقِصَاصُ فِي ذَلِكَ بِدُونِ فَعْلِ مُحَرَّمٍ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ أَنَّ الْقِصَاصَ يَخْتَلِفُ عَنِ الْمُثَلَّةِ وَهُوَ مُسْتَشْنَى مِنْ عُمُومِ النَّهْيِ عَنِ الْمُثَلَّةِ، فَهُوَ مُخَصَّصٌ لِهَذَا الْعُمُومِ.

^(٢) أَيُّ أَنَّهُمْ رَوَوْا أَنَّهُمْ قَدْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ.

^(٣) هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لِلتَّحْرِيمِ وَهُوَ ظَاهِرُ النَّهْيِ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى أَنَّهُ لِلتَّزْيِيرِ، وَهَذِهِ الْقِصَّةُ لَا تَصْلُحُ لِأَنَّهَا وَاقِعَةٌ عَيْنٌ مُحْتَمَلَةٌ تَحْتَمِلُ مَا ذَكَرْنَا، مَعَ كَوْنِهِ هُوَ الصَّحِيحُ بِالنَّصِّ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ قِصَاصًا وَلَمْ يَفْعَلْهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَعَدَمِ التَّحْرِيمِ، وَالنَّبِيُّ صلوات الله عليه مَا أَدْنَى لِلْمُسْلِمِينَ فِي أَيِّ مَعْرَكَةٍ مِنْ مَعَارِكِهِمْ أَنْ يُمَثِّلُوا

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ)

فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِذَلِكَ، وَلَا نَهَى عَنْ سَقْيِهِمْ.

قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فَاسْتَسْقَى لَا يُمْنَعُ الْمَاءُ قَصْدًا فَيُجْمَعُ عَلَيْهِ عَذَابَانِ.

قُلْتُ: قَدْ ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُمْ قَتَلُوا الرُّعَاةَ، وَازْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَحَيْثُ لَا يَبْقَى لَهُمْ حُرْمَةٌ فِي سَقْيِ الْمَاءِ وَلَا غَيْرِهِ.

وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَجُوزُ لِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِلطَّهَارَةِ أَنْ يَسْقِيَهُ لِمُرْتَدٍّ يَخَافُ الْمَوْتَ مِنَ الْعَطَشِ، وَيَتَيْمَّمُ، وَلَوْ كَانَ ذَمِيمًا أَوْ بِهِمَةً وَجَبَ سَقْيُهُ، وَلَمْ يَجْزِ الْوُضُوءُ بِهِ حَيْثُ (١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

بالكفار مهما كانت جنائيتهم وحتى لو مثلوا بالمسلمين بعد موتهم، وإنما نعني بالقصاص ما كان حال الحياة، وليس بعد أن يموتوا ثمثل بهم أو تقتص منهم.

(١) ومعنى قوله أنه لا يجوز لمن معه ماء للطهارة أن يسقيه لمُرتدٍ ويتيمم، لأن هذا مرتدٍ مطلوب إزهاق روحه، وإن كنا لا نختار إزهاق روحه بالعطش إلا لو فعل ذلك، كأن حبس إنساناً حتى مات عطشاً أو حتى مات جوعاً أو ألقاه في بحر حتى غرق، فهذا يفعل به كذلك، وإن كان هذا ليس هو المختار عند قتل المرتد لو أنه ارتد فقط، ولكن لو أنه فعل ذلك والقصة محتملة أن يكونوا قد فعلوا ذلك بالرعي بأن سملوا عينه وتركوه حتى مات، وهو لا شك أنه لو حدث له ذلك وترك عطشان في الصحراء حتى يموت، ففي القصة احتمال لذلك وأن يكون ذلك قصاصاً، وكما قال النووي رَحِمَهُ اللَّهُ (وَحَيْثُ لَا يَبْقَى لَهُمْ حُرْمَةٌ فِي سَقْيِ الْمَاءِ وَلَا غَيْرِهِ).

أما لو وجدنا كافراً ذمياً يخشى الموت من العطش ومعنا ماء يكفي للطهارة ولا نحتاجه للشرب، نسقيه الذمي وتحفظ حياته لوجود العهد ويتيمم المسلم للطهارة، وكذا لو وجد بهيمة محترمة لا خنزير، لأن الخنزير لا يُشرع للمسلم أن يمسه ولا أن يحافظ على حياته، لكن لو وجد بهيمة محترمة ككلب أو هرة، فضلاً عما يُشفع به من مأكول اللحم كبقرة أو شاة أو ناقة أو نحو ذلك، يُخاف عليهم موت فإنه يُسقيهم الماء ويتيمم، حفاظاً على حق الحياة كما يذكرون في المصطلحات المعاصرة حتى ولو لحيوان محترم إلا خنزير أو كلب أسود بهيم ذئ تقطين فإنه مأمور بقتله، وكذا كل ما كان مأموراً بقتله.

والحربي لا يلزم قتله فيمكن سقيه ويمكن تركه بلا ماء، أما المرتد فيلزم قتله، وذلك لأن الحربي يختلف عن الذمي ويختلف عن المرتد، لأن الحربي يمكن أن يُجعل ذمة ويمكن أن يُسرق ويمكن أن يُمن عليه ويمكن

قوله: (أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةٍ)

هِيَ بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُتَهَمَلَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَآخِرَهَا تُونُ ثُمَّ هَاءٌ وَهِيَ قَبِيلَةٌ مَعْرُوفَةٌ.

قوله: (قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا) هِيَ بِالْجِيمِ وَالْمُثَنَاءِ فَوْقَ.

وَمَعْنَاهُ: اسْتَوْخَمُوهَا كَمَا فَسَّرَهُ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى أَيُّ: لَمْ تَوَافِقَهُمْ، وَكَرِهُوا لِسَقَمِ أَصَابِهِمْ، قَالُوا: وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْجَوَى، وَهُوَ دَاءٌ فِي الْجَوْفِ.

قوله ﷺ: (إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَافْعَلُوا فَصَحُّوا) فِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّهَا إِبِلُ الصَّدَقَةِ، وَفِي غَيْرِ مُسْلِمٍ: أَنَّهَا لِقَاحُ النَّبِيِّ ﷺ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ، فَكَانَ بَعْضُ الْإِبِلِ لِلصَّدَقَةِ، وَبَعْضُهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ (١).

وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُ مَالِكٍ وَأَحْمَدُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ بَوْلَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوْثُهُ طَاهِرَانِ (٢).

وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْقَائِلِينَ بِنَجَاسَتِهِمَا بِأَنَّ شُرْبَهُمُ الْأَبْوَالُ كَانَ لِلتَّدَاوِي، وَهُوَ جَائِزٌ بِكُلِّ النَّجَاسَاتِ سِوَى الْحُمْرِ وَالْمُسْكِرَاتِ (٣).

أَنْ يُقْدَى، فَهَنَّاكَ أُمُورٌ مُتَعَدَّةٌ فِي غَيْرِ الْمُرْتَدِّ، أَمَّا الْمُرْتَدُّ فَلَا يُتَخَيَّرُ فِيهِ الْإِمَامُ وَلَا غَيْرُهُ بَلْ يُلْزَمُ قَتْلُهُ حَتْمًا، وَالْحَرْبِيُّ لَوْ مَثَلَ بِالْمُسْلِمِينَ يُقْتَضِي عَقُوبَةُ لَأَنَّ الْإِمَامَ أَوْ قَائِدَ الْجَيْشِ أَوْ الْحَاكِمَ يُخَيَّرُ فِي الْحَرْبِيِّ تَخْيِيرَ مُصْلَحَةٍ، وَلَيْسَ تَخْيِيرُ شَهْوَةٍ، فَيُنْظَرُ فِيمَا فَعَلَ مِنْ جَرِيْمَةٍ وَالتَّكَايَةِ الَّتِي تَقَعُ عَلَى الْكُفَّارِ بِهِ، فَيَفْعَلُ بِهِ مَا هُوَ الْأَصْلَحُ لِلْمُسْلِمِينَ.

(١) وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الشُّرْبِ مِنَ أَلْبَانِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَاتِ بِمَعْنَى أَنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ بِالْمَدِينَةِ وَقَدْ احْتَجَّاجُوا إِلَى ذَلِكَ فَهُمْ كَأَبْنَاءِ سَبِيلٍ، جَازَ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ لَبَنِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

(٢) وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ بَلَا شَكٍّ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يَغْسِلُوا أَفْوَاهَهُمْ مِنْ بَوْلِ الْإِبِلِ وَيَحْتَمِلُ جَدًّا أَنْ يُصَيِّبَهُمْ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَيَتَرَشَّرَشَ عَلَيْهِمْ أَثْنَاءَ الشُّرْبِ، وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ، وَتَرَكَ الْبَيَانُ فِي مِثْلِ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى عِلْمِ النَّجَاسَةِ، وَإِذَا كَانَ الْبَوْلُ طَاهِرًا فَالرَّوْثُ كَذَلِكَ.

(٣) بَلْ نَقُولُ الْأَصْلُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ، فَأَيْنَ وَجُودُ الضَّرُورَةِ هُنَا، وَالضَّرُورَةُ مَعْنَاهَا أَنَّهُ لَا يُجْزِي عَنْهَا غَيْرُهَا، فَلَا يُجْزِي فِي الْعِلَاجِ غَيْرُ هَذِهِ الْأَدْوِيَةِ النَّجَسَةِ، فَلَا يَصِحُّ الْقَوْلُ بِأَنَّ التَّدَاوِيَّ بِالنَّجَاسَةِ جَائِزٌ عَلَى هَذَا الْإِطْلَاقِ لِأَنَّ التَّدَاوِيَّ أَصْلًا مِنْ بَابِ الْحَاجَاتِ، إِلَّا بَعْضُ أَنْوَاعِ التَّدَاوِي، فَإِنَّهَا مِنْ بَابِ الضَّرُورَاتِ وَهِيَ قَلِيلَةٌ جَدًّا، وَإِلَّا فَبَابِ التَّدَاوِي فِي الْجُمْلَةِ مِنْ بَابِ الْحَاجَاتِ، وَالضَّرُورَاتُ هِيَ الَّتِي تُنَجِّحُ الْمَحْظُورَاتِ، وَتَتَاوَلُ النَّجَاسَةُ لَا يَجُوزُ، وَاسْتِعْمَالُ النَّجَاسَاتِ فِي التَّدَاوِي يُتَصَوَّرُ فِي غَيْرِ أَكْلِهَا وَشُرْبِهَا، وَأَمَّا

أكلها وشربها فإنه لا يجوز إلا للضرورة، والضرورة في مثل هذه الأحوال تبيح الخمر مثل إزالة الغصة، فهناك فرق بين ما يُباح للحاجة وما يُباح للضرورة، فأين الدليل على أن تناول النجاسات بالشرب والأكل مباح عند التداوي؟ فلن يجدوا دليلاً على ذلك، فالأصل أنه على استصحاب الحكم وهو أن تناول النجس لا يجوز إلا للضرورة، وكما ذكرنا فإنكم استشيتم الخمر والمسكرات، لماذا؟ وما الدليل؟ الدليل أن الضرورات تُبيح المحظورات وليس الحاجيات فقط، فإذا قلنا بذلك، فالخمر تُباح للضرورة، فإن لم يوجد عنده ما يُزيل الغصة التي في حلقه ولو تركها لمات إلا جرعة خمر، وكذا لا يستطيع أن يذهب إلى الماء لو ذهب لمات مثلاً من سلة النفس، فعند ذلك يجوز له ذلك، ومن هنا جاز إذهاب العقل باستعمال هذه الأدوية المُسكرة المخففة للألم الشديد الذي يمنع استمرار حياة الإنسان، فإنه إذا كان ألماً مثل ألم الإكراه الذي يُبيح النطق بكلمة الكفر أو فعل الحرام أو شرب الخمر، جاز ذلك، فإذا كان بفعل إنسان فهو مضطر كأن ضربه إنسان ضرباً شديداً وعذبه أو هدهد بقطع عضو من أعضائه على أن يشرب الخمر، جاز له أن يفعل عند جمهور أهل العلم، وإنما منع الحنفية من ذلك وقالوا لأن ضرر الخمر وأكل الميتة أعظم ويُخشى منه الهلاك، والصحيح أن ذلك ليس كذلك، فقد لا يغلب على الظن حصول الهلاك من الخمر ولا من أكل الميتة بخلاف تناول السُّم، فلو قيل له خذ هذا السُّم وإلا قتلناك، فليصبر ويُقتل بأيديهم لا بيد نفسه، كما لو قيل له أقتل نفسك وإلا قتلناك، يصبر ولا يقتل نفسه، وكذا لو قيل له أقتل غيرك من المسلمين بل من المعصومين وإلا قتلناك، فإنه لا يجوز له أن يقتله لأن الإكراه لا يُبيح ذلك، لكن نقول إذا كان يُكرهه على شرب الخمر جاز لدفع الألم عن نفسه، فكذلك إذا كان يتألم ألماً شديداً لمرض أو نحوه ولا يجد دافعاً له إلا تناول هذا الأمر، فهذا الألم مما يُبطل الألم الذي يكون عند الإكراه المبيح لفعل الحرام أو نطق الكفر، فنقول جاز له ذلك من باب الضرورات وليس لمجرد ألم يسير يُعتاد مثله ويُتحمل مثله، فليس كل ألم يصل بالإنسان إلى حد عدم الاحتمال إلى هذه الدرجة، فما كان من ألم معتاد في المرض لا يخلو منه إنسان، فهذا لا يبيح مثله النطق بكلمة الكفر عند الإكراه ولا فعل الحرام ولذلك يُمسك الإنسان ولا يعمل ذلك، ولذلك نقول: أن باب التداوي إنما يُباح فيه تناول النجاسات عند وجود الضرورة المُلحَّة أو غير المُلحَّة إذا كان الإنسان لا يجد غير ذلك ويمكن الاحتمال ولكن مع الألم الشديد والخوف من الهلاك وارد، فهذه من الضرورات.

ولذلك نقول أن ما ورد في الحديث ليس من باب الضرورات، وبالتالي إذا جاز شرب الأبوال لغير الضرورة، فهذا يدل على عدم نجاستها، وكما ذكرنا أنها لو كانت ضرورة أو جاز التداوي للحاجة، فلماذا لم يأمرهم النبي ﷺ بغسل أفواههم، دل ذلك على أنها ليست بنجسة، وقد أدخل النبي ﷺ البعير المسجد، ولو كان بوله وروثه نجساً، مع كونه لا يتحكم في بوله وروثه فمتى شئت تبول وتروث، فلو كان ذلك نجساً لما أدخلها النبي ﷺ المسجد، وسئل النبي ﷺ قال أصلي في مَرَابَضِ الْغَنَمِ قَالَ «نَعَمْ». قَالَ أَصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ قَالَ «لَا» (مسلم)، وهم يقولون بنجاسة بول وروث مأكول اللحم مطلقاً، ولم يأمر النبي ﷺ في مَرَابَضِ الْغَنَمِ أن يفرش شيئاً طاهراً، بل أذن في الصلاة مطلقاً، وترك الاستنصال في مقام الاحتمال يتزل مترلة العموم في المقال، بل هو في الحقيقة عموم في المقال من غير استنصال فإنهم لم يسألوه، وكذا دل على أن

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ أَذِنَ لَهُمْ فِي شُرْبِ لَبَنِ الصَّدَقَةِ؟
 فَاجْزَأُ: أَنَّ أَلْبَانَهَا لِلْمُحْتَاجِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهَؤُلَاءِ إِذْ ذَاكَ مِنْهُمْ ^(١).
 قَوْلُهُ: (ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوهُمْ)
 وَفِي بَعْضِ الْأُصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ (الرُّعَاءُ) وَهُمَا لُغَتَانِ، يُقَالُ رَاعٍ وَرُعَاةٌ كَقَاضٍ وَقُضَاةٌ، وَرَاعٍ
 وَرِعَاءٌ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَبِالْمَدِّ، مِثْلُ: صَاحِبٍ وَصِحَابٍ.
 قَوْلُهُ: (وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ)
 هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخِ (سَمَلَ) بِاللَّامِ، وَفِي بَعْضِهَا (سَمَرَ) بِالرَّاءِ وَالْمِيمِ مُخَفَّفَةً،
 وَضَبَطْنَاهُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فِي الْبُخَارِيِّ (سَمَرَ) بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ.
 وَمَعْنَى (سَمَلَ) بِاللَّامِ: نَقَّاهَا وَأَذْهَبَ مَا فِيهَا، وَمَعْنَى (سَمَرَ) بِالرَّاءِ: كَحَلَّهَا بِمَسَامِيرِ
 حُمَيْيَّةٍ، وَقِيلَ: هُمَا بِمَعْنَى ^(٢).
 قَوْلُهُ: (لَهُمْ بِلِقَاحِ) هِيَ جَمْعُ لِقْحَةٍ بِكَسْرِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا، وَهِيَ: النَّاقَةُ ذَاتُ الدَّرِّ.
 قَوْلُهُ: (وَلَمْ يَحْسِمَهُمْ) أَيُّ وَلَمْ يَكُوْهِهُمْ، وَالْحَسْمُ فِي اللُّغَةِ: كَيْ الْعِرْقِ بِالنَّارِ لِنَقْطَعِ الدَّمَ.
 قَوْلُهُ: (وَقَعَ بِالْمَدِينَةِ الْمُؤْمِ وَهُوَ الْبِرْسَامُ)

النهي في مبارك الإبل ليس للنجاسة بل لأجل أنه على رأس كل بعير منها شيطان، فيقع نوع من التشويش للمصلي وذلك لإذنه في الصلاة في مرائب الغنم، فدل على طهارة بول وروث مأكول اللحم.
 ومن ذلك إن كان هناك ضرورة تقتضي استعمال المخدر في عملية جراحية، وكذلك قد يكون هناك بعض الأدوية مسكنة للألام كالبنج النصفى دون ذهاب للعقل، فيلزم استعمال ذلك إن أمكن لأن استعمال البنج من باب الضرورات.

(١) فقرأ أو أبناء سبيل.

(٢) فهو لاء مجرمون قطاع طريق عندهم قسوة بالغة هؤلاء الأعراب فعلوا ذلك بالرعاة بعد أن عافاهم الله ﷻ، فالمنة لله ﷻ عليهم ولرسوله ﷺ، فقتلوا الراعي بهذه القتلة الشنيعة وسملوا عينه فكان ﷻ لا بد وأن يفعل بهم ما يزر أفعالهم والقصاص كما ذكرنا متحتم في هذه الحالة.

(المُوم) بِضَمِّ المِيمِ وَإِسْكَانِ الْوَاوِ، وَأَمَّا (الْبِرْسَام) فَبِكْسَرِ الْبَاءِ، وَهُوَ: نَوْعٌ مِنْ إِخْتِلَالِ الْعَقْلِ، وَيُطْلَقُ عَلَى وَرَمِ الرَّأْسِ وَوَرَمِ الصَّدْرِ، وَهُوَ مُعَرَّبٌ وَأَصْلُ اللَّفْظَةِ سُريَانِيَّةٌ. قَوْلُهُ: (وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا يَقْتَصُّ أَثَرَهُمْ) (القَائِفُ) هُوَ الَّذِي يَتَّبِعُ الْأَثَارَ وَغَيْرَهَا.

٣ - باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمقتلات

وقتل الرجل بالمرأة^(١).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ - قَالَ - فَجِئْتُ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقُ فَقَالَ لَهَا «أَقْتُلِي فَلَانٌ». فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا تَمُوتَ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةُ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا تَمُوتَ سَأَلَهَا الثَّلَاثَةُ فَقَالَتْ نَعَمْ^(٢). وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. [الرمق: النفس؛ الأوضاح: جمع وضح وهو نوع من الحلى يعمل من الفضة].

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يُعْنَى ابْنُ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. نَحْوُهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ فَرَضَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. [رضخ: كسر].

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيِّ لَهَا ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلْبِ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ

(١) هذا أول أبواب الحدود وقد بدأ بذكر القصاص، والباب الذي قبله في المحاريين وهو من الحدود كما ذكرنا عند الجمهور، لكن الحديث ورد في مرتدين، لكن يدل على شمول الآية وعمومها للمرتد والكافر والمسلم.

(٢) بمعنى أنه ﷺ سألها عن أشخاص متعددين ثم قال لها فلان اليهودي قتلت "نعم".

فَأَخَذَ فَاتِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ. [القليب: البر التي لم تن جوانبها بالحجارة ونحوها].

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَارِيَةً وَجَدَ رَأْسَهَا قَدْ رُضَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَسَأَلُوها مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكَ فُلَانٌ فُلَانٌ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَأَخَذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقْرَعَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ. [رض: كسر].

(باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحدثات والمثقلات^(١))، وَقَتْلَ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ قَوْلُهُ: (أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقِيلَ لَهَا: أَقْتَلَكَ فُلَانٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةُ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةُ، فَقَالَتْ: نَعَمْ وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ حَجَرَيْنِ)

(١) المحدثات وهو ما له حد كالسكين والسيوف والخنجر وكل ما يجرح الإنسان ويؤدي إلى القتل ومنه في زماننا الرصاص وهي الطلقات النارية التي تخرق الجسم وتجرحه فهي من المحدثات، سواء كان له حد كالسكين، أو بشدة الانطلاق التي تؤدي إلى اختراق الجسم.

المثقلات هي الأشياء الثقيلة التي تقتل بوزنها وثقلها، كالحجر الثقيل، والحجر أنواع، فلو ضرب إنسان آخر بحجر صغير فجاءت الضربة في مكان حساس فمات، فهذا ليس بالقتل العمد في الأغلب الأعم، لكن أن يأتي بصخرة مثلاً ثم يضرب بها رأسه وهو نائم، فهذا يقتل غالباً فهو قتل عمد، وأما الذي يضرب بعصى معتادة فضربه بها مرات فأصيب فمات، يختلف عمن يأتي بعصى غليظة جداً فيضرب بها رأسه حتى يجرحه فيموت، فالعبرة في القصاص أن يكون بما يقتل غالباً، فقتل السوط والعصى الذي هو في شبه العمد المقصود به بما استعمله الناس غالباً في غير القتل وأن يستعمله بطريقة لا تقتل غالباً بخلاف من استعمل شيئاً من ذلك بطريقة تقتل غالباً، فالغالب على الظن حصول الموت بمثل هذا، فيكون هذا قتل عمد كما دل عليه هذا الحديث.

وَفِي رِوَايَةٍ: (قَتَلَ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيِّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلْبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأَمَرَ بِهِ ﷺ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرَجِمَ حَتَّى مَاتَ)
وَفِي رِوَايَةٍ: (أَنَّ جَارِيَةً وَجِدَ رَأْسَهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكَ. فُلَان... فُلَان حَتَّى ذَكَرُوا الْيَهُودِيَّ، فَأَوَمَّتْ بِرَأْسِهَا، فَأَخَذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقْرَ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ).

أَمَّا (الْأَوْضَاحُ) بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ، فَهِيَ: قِطْعُ فِصَّةٍ ^(١)، كَمَا فَسَّرَهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى. قَوْلُهُ: (وَبِهَا رَمَقٌ) هُوَ بَقِيَّةُ الْحَيَاةِ وَالرُّوحِ، وَ(الْقَلِيبُ) الْبَيْتُ. وَقَوْلُهُ: (رَضَخَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ) وَ(رَضَّهُ بِالْحِجَارَةِ) وَ(رَجَّمَهُ بِالْحِجَارَةِ) هَذِهِ الْأَلْفَاظُ مَعْنَاهَا وَاحِدٌ؛ لِأَنَّهُ إِذَا وَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى حَجَرٍ وَرُمِيَ بِحَجَرٍ آخَرَ فَقَدْ رَجَّمَهُ، وَقَدْ رَضَّ، وَقَدْ رَضَخَ ^(٢). وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ رَجَّمَهَا الرَّجْمَ الْمَعْرُوفَ مَعَ الرِّضْخِ؛ لِقَوْلِهِ: (ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ) ^(٣). وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ: مِنْهَا: قَتْلُ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ، وَهُوَ إِجْمَاعٌ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ ^(٤).

(١) قَوْلُهُ (أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا) أَيُّ لِيَأْخُذَ مِنْهَا تِلْكَ الْأَوْضَاحَ لِيَسْرِقَهَا.
(٢) وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَهُ لَيْسَ تَقْضَاً لِلْعَهْدِ، لَوْ كَانَ تَقْضَاً لِلْعَهْدِ لَقَتَلَهُ بِالسَّيْفِ، وَإِنَّمَا قَتَلَهُ لِأَجْلِ الْقِصَاصِ فَقَتَلَهُ بِنَفْسِ الطَّرِيقَةِ.
(٣) الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ، لِأَنَّهُ قَالَ (أَنَّ جَارِيَةً وَجِدَ رَأْسَهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ)، فَقَوْلُهُ "رَجِمَ" تَجَوُّزٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(٤) هُنَاكَ خِلَافٌ قَدِيمٌ لِلْسَّلَفِ فِي ذَلِكَ، قَالُوا لَمَّا كَانَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ، لَا يُقْتَصُّ لَهَا مِنْهُ، لَكِنْ هَذَا خِلَافٌ شَاذٌ لَا يُعْتَدُّ بِهِ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ (وَكُتِبَتْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)، وَإِنَّمَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى)، فَمَفْهُومُ الْمَخَالَفَةِ أَنَّ الذَّكَرَ لَيْسَ كَالْأُنْثَى وَهَذَا مُخَالَفٌ لِمَنْطُوقِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَلِلْعُمُومِ الْآخَرِ، فَأَيُّهُمَا أَقْوَى: عُمُومُ (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) أَمْ مَفْهُومُ (وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى)؟ فَإِنْ سَبَبَ نَزُولُ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يُقْتَلُونَ الذَّكَرَ مِنَ الْقَبِيلَةِ الضَّعِيفَةِ بِالْأُنْثَى الَّتِي قَتَلَتْ مِنَ الْقَبِيلَةِ الْقَوِيَّةِ، نَكَايَةً فِيهِمْ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْأُنْثَى تُقْتَلُ بِالْأُنْثَى، فَإِنْ

ذلك قد ورد على سبب، فهذا يمنع أن يكون له مفهوم، فلا يفهم من ذلك أن الذكر لا يُقتل بالأنثى إذا قتلها، وإنما يُمنع من ذلك إذا كان على سبيل النكابة والتغليظ، وكانوا يقولون إن قتل منّا عبد قتلنا أمامه حُرّاً، وإن قتلنا منّا امرأة قتلنا أمامها رجلاً، فين الله وجوب القصاص والمساواة.

وبعض أهل العلم من المتقدمين أيضاً قالوا أن الرجل إذا قتل امرأة واختار أهلها القصاص فإنه يقتصر لها منه ويجب على أهل المرأة التي اختارت القصاص أن تدفع الفرق بين دية الرجل ودية المرأة، وهذا ليس بصحيح، فإن الرسول ﷺ أمر بقتل هذا اليهودي قصاصاً ولم يأمر بشيء، فلو قتل رجل مسلم امرأة مسلمة عمداً وجب القصاص إذا اختاره أولياء القتيلة ولا شيء عليهم من دية ولا إرش ولا فرق في ذلك، لعموم قوله تعالى (النَّفْسُ بِالنَّفْسِ) وهو يرجح على مفهوم المخالفة لقوله تعالى (وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى).

فأولياء القتل هم الذين لهم حق الاختيار كما قال ﷺ (وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَدِّيَ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ) مسلم، والعفو أيضاً مطروح لأن الله قال (فَمَنْ عَفَى عَنْهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّهِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ)، فهذا عفو على الدية ويجوز العفو على غير الدية، لأن الله قال (وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ)، وكل هذه آيات تدل على جواز الخيار بين الثلاثة، وهذا حق لأولياء القتل بلا شك.

ولا اختلاف بين العلماء أنه ليس من حق الإمام، بل هو حق أولياء القتل، فلا يختلف العلماء في أن الإمام ليس له أن يقتصر إذا عفى أولياء القتل أو إذا قبلوا الدية، وكل أهل العلم على أنه لو عفى أحد ورثة الدم ولو واحد منهم فقط لسقط القصاص اتفاقاً كما ذكرنا، وليس من حق الإمام أن يعاقب القاتل عند الجمهور، وعند مالك له أن يعزره دون أن يقتصر منه، وعنده أنه يمكن أن يقتله إذا رأى أنه يحتاج إلى زجر، والجمهور يقولون هذا حق أولياء القتل لأن الله قال (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا) فالسلطان لأولياء القتل، ولو كان منهم صغار حُبس القاتل حتى يبلغوا لأنه لا بد من اجتماعهم على القصاص، فإذا رأى بعضهم القصاص وبعضهم العفو، سقط القصاص اتفاقاً ومن عفى على الدية استحق الدية، ومن لم يعفو استحق نصيبه من الدية، إذا كان قد عفى بعضهم على دية أو مجاناً من غير دية.

وهذه الحكم يختلف جزئياً عن نظرة القانون الغربي لحق القتل، الشرع الإسلامي جاء بأن حق القصاص من الحقوق الخاصة، ليست من حقوق المجتمع بالاصطلاح المعاصر وليست من حقوق الله التي لا تسقط، فما كان من حق المجتمع يُسمى في الشرع حقاً لله ﷻ لا يسقط بعفو أحد، وليس من حق أحد أن يعفو، كحد الردة مثلاً وحد الحراة إذا قتلوا تحتم القصاص، وكذا إذا قدر على المحاربين، فلا بد وأن يفعل بهم الإمام أحد العقوبات، فلا يسعه أن يعفو عنهم، إنما يعفو عنهم إذا تابوا قبل القدرة، وتبقى الحقوق الخاصة للعباد، والنظرة الغربية لقضية القتل أنها من حقوق المجتمع أو أنها من حق الله، لذا لا يسألون ولي القتل ماذا يريد أن يصنع، والفطرة الإنسانية تدل على أن هذا الحق إنما هو من حقوق العباد، وولي القتل أكثر الناس تأذياً بالقتل، فعامّة المسلمين لم يتأذوا كأذاه ولم يتضرروا كضرره، فليس لهم حق مقدم على حقه، فإذا عفى هو وهو المتضرر، كان أولى ببقية المسلمين أن يعفو سواء بدية أو مجاناً.

أما حد الزنى فهو حق لله ﷻ وفي الاصطلاح المعاصر بمعنى فساد عريض للمجتمع، بخلاف النظرة الغربية تجعل الزنى أساساً عند من يجرمه عندما كانوا يجرموه، يجعلونه حق شخصي للزوج، ولذا لا يجعلون

وَمِنْهَا: أَنَّ الْجَانِيَّ عَمْدًا يُقْتَلُ قِصَاصًا عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي قَتَلَ، فَإِنْ قَتَلَ بِسَيْفٍ قُتِلَ هُوَ بِالسَّيْفِ، وَإِنْ قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ نَحْوِهِمَا قُتِلَ بِمِثْلِهِ؛ لِأَنَّ الْيَهُودِيَّ رَضَخَهَا فَرَضَخَ هُوَ.

غير الزوج له حق في ذلك، لا أب ولا ابن ولا أخ ولا أحد، فلا تقبل دعوى الزنى عندهم إلا من الزوج فيجعلونه حقاً شخصياً، فلذا من حقه أن يُعَاشِرَهَا إذا أراد بعد علمه بالزنى، فيسقط الحق في رفع الدعوى - على كفرهم في التشريعات التي وضعوها - فكان هذا قبل أن ينهاروا أكثر ويجعلوه أمراً مباحاً وحقاً شخصياً للمرأة في فرجها تفعل ما تشاء ولو كانت ذات زوج، والعياذ بالله، والله أنوع من الكفر بعضها فوق بعض، فهذا كفر وكذا من يتابعهم على ذلك، فالعجب ممن يقول أن هذا كفر دون كفر وهو يطلع على ذلك، أنهم أناس يُشَرِّعون للبشر ويقولون أن اختيار الزنى بأنه وضع شخصي وحرية شخصية كفر دون كفر وأنها ليست جريمة، فهذا كلام كفر بلا شك، فهؤلاء العرب ومن تبعهم نظرتهم إلى الجرائم نظرة مدمرة ولذلك يكتنون بها، القتل أصلاً لا يحتاج أن الأمة تقف بجوار أولياء القتل، أولياء المقتول حقهم أن يختاروا فيكفئهم ما في قلوبهم من الحنث والغيط، فهذا حقهم ولا يحتاجون إلى أن يفرض الإمام عقوبة إضافية أو أن يجعل الأمر إلى الحاكم دون أولياء القتل، فلو أنهم اصطالحوا مع بعضهم البعض ومع ذلك في القانون الوضعي يعطي للقاتل ٢٥ سنة وأحياناً يُعطيه إعدام، وأولياء القتل قد اصطالحوا وقبلوا الدية، فهذا الأمر فعلاً فيه فساد عريض، فعدم العمل بالقصاص وأحكامه ولا يعتقد أحد أن الإعدام هو القصاص لأن القصاص هذا لأولياء القتل، فلا يُقال نعلمه حتى ولو رضي أولياء القتل، فهذا ضلال مبین مخالف لنصوص القرآن صراحة فقد قال تعالى (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ)، فليس عندهم شيء اسمه عفو عن جريمة القتل، وليس عندهم كما قلنا أن جريمة الزنى جريمة مجتمع جريمة في حق الله ﷻ لأن هذا فساد في دين الأمة، مما يترتب على ذلك خلل عظيم، وعندهم أن هذا حق شخصي وزاد الأمر حتى جعلوه حقاً للمرأة، ويكون هذا جريمة عندهم إذا اغتصب، أو كان سِنُهَا لا يُقر حق الاختيار وهو سن ثمانية عشرة سنة، فإن وجدوا سِنُهَا أقل من ذلك، جعلوا ذلك كالاعتصاب لأن إرادتها مشوبة، فالعبرة عندهم بإرادة الزاني والمزني بها، فلا يشك مسلم في كفر من اعتقد ذلك.

والصحيح أنه إذا عفى ولي القتل، فعلى القاتل كفارة، فالقتل الخطأ فيه كفارة من أجل وجود نوع من التفريط مع أنه لم يقصد القتل، فبالأولى إذا كان التفريط أشد، ولذا القياس الصحيح يقتضي أن هذا قياس بالأولى، بأنه يجب على من عفى عنه من قتل عمد أنه يلزمه الكفارة، أما الدية فشئ آخر فهي حق أولياء المقتول، وحق الله ﷻ في الكفارة، فالذي عليه كفارة بالإضافة إلى الدية فهذا اجتهاد وفي المسألة اختلاف، والصحيح أن عليه كفارة أما الدية فإنه إذا طلبها أولياء القتل فلا خلاف في ذلك.

ومسألة الثأر التي تُفعل في الصعيد والريف وعند العرب هذه جاهلية لأنها لا تراعي هذه الضوابط من انتظار الصغار الورثة ذكوراً أو إناثاً ولا يقتصر منه حتى يبلغوا لأنهم أصحاب الحق إلى أن يُجمعوا على القتل، ومن أنهم يقتلون أي أحد من العائلة ولا يقتلون القاتل نفسه.

وَمِنْهَا: ثُبُوتُ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالثَّقَلَاتِ، وَلَا يَخْتَصُّ بِالمُحَدَّثَاتِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمته الله: لَا قِصَاصَ إِلَّا فِي الْقَتْلِ بِمُحَدَّدٍ مِنْ حَدِيدٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ خَشَبٍ، أَوْ كَانَ مَعْرُوفًا بِقَتْلِ النَّاسِ بِالْمُنْجَنِيْقِ، أَوْ بِالإِلْقَاءِ فِي النَّارِ ^(١).

وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْهُ فِي مُثْقَلِ الْحَدِيدِ كَالدَّبُّوسِ ^(٢).

أَمَّا إِذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ شَبْهَ عَمْدٍ بَأَن قَتَلَ بِمَا لَا يُقْصَدُ بِهِ الْقَتْلُ غَالِيًا فَتَعَمَّدَ الْقَتْلُ بِهِ كَالْعَصَا وَالسَّوْطِ وَاللِّطْمَةِ وَالْقَضِيبِ وَالْبُنْدُوقَةِ وَنَحْوَهَا:

فَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ: يَجِبُ فِيهِ الْقَوْدُ ^(٣).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ: لَا قِصَاصَ فِيهِ ^(٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمِنْهَا: وَجُوبُ الْقِصَاصِ عَلَى الذِّمِيِّ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ ^(٥).

(١) فعند أبي حنيفة الإلقاء في النار فيه قصاص وكذا التغريق.

(٢) بمعنى أنه شيء قتل لثقله وهي محددة، فعلى سبيل المثال ضربه بعرض السيف حتى مات، والصحيح أنه كل ما كان مثقلاً يقتل غالباً ففيه القصاص.

(٣) القود القصاص.

(٤) قولهم هذا فيما لا يقتل غالباً، كأن ضربه بعصى على رأسه، بخلاف ما إذا ضربه بعصى غليظة جداً تهشم بها رأسه، فليست هذه هي الصورة التي يتكلمون عليها، إنما المقصود أن يتعمد الضرب ويحدث القتل نتيجة ذلك الضرب، لكن لو أنه أتى بالعصى وضربه بها في أماكن حساسة حتى مات، فإنه يفعل به ذلك، فالعبرة في أن هذا الأمر يقتل غالباً أم لا، فاللطمه، والضربة بعصى معتادة لا تقتل غالباً، أما لو أنهم أمسكوه وجلسوا يضربونه على رأسه حتى أخرج دماغه، فهذا قتل عمد بلا شك، والإمام مالك لا يقسم إلى قتل عمد وشبه عمد والخطأ، فعنده عمد وخطأ فقط.

(٥) فهذا لا يكون نقضاً للعهد وإنما هو قصاص.

وَمِنْهَا: جَوَازُ سُؤَالِ الْجَرِيحِ مَنْ جَرَحَكَ؟، وَفَائِدَةُ السُّؤَالِ: أَنْ يُعْرَفَ الْمُتَّهَمُ لِيُطَالَبَ، فَإِنْ أَقَرَّ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ، وَإِنْ أَنْكَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ، وَلَا يُلْزَمُهُ شَيْءٌ بِمُجَرَّدِ قَوْلِ الْمُجْرُوحِ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجَمَاهِيرِ، وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ الْقَسَامَةِ. وَأَنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ ثُبُوتُ الْقَتْلِ عَلَى الْمُتَّهَمِ ^(١) بِمُجَرَّدِ قَوْلِ الْمُجْرُوحِ، وَتَعَلَّقُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَهَذَا تَعَلَّقَ بِاطِلٍ؛ لِأَنَّ الْيَهُودِيَّ اعْتَرَفَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ مُسْلِمٌ فِي إِحْدَى رِوَايَاتِهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، فَإِنَّمَا قُتِلَ بِاعْتِرَافِهِ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٤ - باب الصَّائِلُ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُضْوِهِ

إِذَا دَفَعَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ فَأَثْلَفَ نَفْسَهُ أَوْ عُضْوَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَاتَلَ يَعْلى ابْنُ مُنْيَةَ أَوْ ابْنُ أُمِّيَةَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَاتَنَعَ يَدُهُ مِنْ فِيهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ - وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى ثَنِيَّتِهِ - فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «أَيُّعُضُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعْضُ الْفَحْلُ لَدَيْهِ لَهُ».

[ثنية: إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم اثنتان من فوق واثنتان من تحت].

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ يَعْلى عَنْ يَعْلى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

(١) وذلك بالقسامة وليس أنه يثبت عليه القتل بمجرد القول، بمعنى أنه قال قبل أن يموت فلان قتلني، وأمسكوا القتال فقال لم أقتله، فأولياء القتل - إذا كان هناك عداوة بينهم - لهم أن يقسموا خمسين يمينا على أنه القاتل ويستحقون القصاص.

(٢) وهذا لا شك فيه، فهذا الحديث ليس فيه دلالة على قول مالك، ولكن فيه فائدة سؤال القاتل من قاتلك، فإنه لو كان لا يستفاد من ذلك شيء مطلقا، لما شرع السؤال، فليس فائدة السؤال مجرد السؤال وإنما هناك حق آخر وهو اللوث الظاهر الذي يستحق به ورثة القاتل القسامة في هذا الباب.

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ - يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَجَذَبَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ «أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ».

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى ابْنَ مُنِيَّةٍ عَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ فَجَذَبَهَا فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَبْطَلَهَا وَقَالَ «أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهَا كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ».

[تقضم: تأكل بأطراف الأسنان].

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَاتَزَعَّ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ أَوْ ثَنِيَّاهُ فَاسْتَعْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا تَأْمُرُنِي، تَأْمُرُنِي أَنْ أَمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فَيْكِ تَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ، ادْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَعْضَهَا ثُمَّ اتَزَعَّهَا».

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ابْنِ مُنِيَّةٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ وَقَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَاتَزَعَّ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ - يَعْنِي الذِّى عَضَّهُ - قَالَ فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ «أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهُ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَخْبَرَنِي صَفْوَانَ بْنُ يَعْلَى ابْنَ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ بُؤُوكَ - قَالَ وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي عِنْدِي - فَقَالَ عَطَاءٌ قَالَ صَفْوَانُ قَالَ يَعْلَى كَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرَ - قَالَ لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَنَّهُمَا عَضَّ الْآخَرَ - فَاتَزَعَّ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِ فَاتَزَعَّ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ فَاتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ.

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(باب الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُضْوِهِ، إِذَا دَفَعَهُ الْمُصُولُ عَلَيْهِ فَأَتْلَفَ نَفْسَهُ أَوْ عُضْوَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ) ^(١)

قَوْلُهُ: (قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ مُنِيَّةٍ أَوْ ابْنُ أُمِّيَّةٍ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَرَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَتَرَغَ ثَنِيَّتَهُ فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَيْعَضُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَهُ) وَفِي رِوَايَةٍ: (أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى عَضَّ رَجُلًا ذِرَاعَهُ).

أَمَّا (مُنِيَّةٌ) فَبِضْمِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ النُّونِ وَبَعْدَهَا يَاءٌ مُثَنَّاةٌ تَحْتَ، وَهِيَ أُمُّ يَعْلَى، وَقِيلَ: جَدَّتُهُ. وَأَمَّا (أُمِّيَّةٌ): فَهُوَ أَبُوهُ، فَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: يَعْلَى بْنُ أُمِّيَّةٍ، وَيَعْلَى بْنُ مُنِيَّةٍ ^(٢). وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَنَّ يَعْلَى هُوَ الْمُعْضُوضُ، وَفِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّلَاثَةِ أَنَّ الْمُعْضُوضَ أَجِيرٌ يَعْلَى لَا يَعْلَى. فَقَالَ الْخُفَّازُ: الصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ أَنَّهُ أَجِيرٌ يَعْلَى لَا يَعْلَى، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ قَضِيَّتَانِ جَرَتَا لِيَعْلَى وَلَا جِيرَهُ فِي وَقْتٍ أَوْ وَقَتَيْنِ ^(٣).

وَقَوْلُهُ ﷺ: (كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ) هُوَ بِالْحَاءِ. أَيْ الْفَحْلُ مِنَ الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا ^(٤)، وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى تَحْرِيمِ ذَلِكَ ^(٥). وَهَذَا الْحَدِيثُ دَلَالَةٌ لِمَنْ قَالَ: إِنَّهُ إِذَا عَضَّ رَجُلٌ يَدَ غَيْرِهِ فَتَرَغَ الْمُعْضُوضُ يَدَهُ فَسَقَطَتْ أَسْنَانُ الْعَاضِ أَوْ فَكٌّ لِحْيَتِهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَكَثِيرِينَ أَوْ الْأَكْثَرِينَ ﷺ.

(١) وهو ما يُسمى في الاصطلاح المعاصر: "حق الدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير كذلك"، والصائِلُ معناه المعتدي بغير حق على غيره على نفسه أو دمه أو على عرضه أو على ماله، كل ذلك نوعٌ من الاعتداء والصيال.

(٢) فهو مشهور بأبيه وأبيه.

(٣) الظاهر أنها قضية واحدة فمخرج الحديث واحد وجمع الطرق يدل على أن يعلى قاتل أجيره فعضه فانتزع يده منه فسقط ثنية يعلى، والله أعلم.

(٤) أي الذكر البالغ من هذه الحيوانات.

(٥) فيه تعجب النبي ﷺ من أنه كيف يفعل هذا الأمر، وكيف يعض هذا العض الشديد.

وَقَالَ مَالِكٌ: يَضْمَنُ (١).

قوله ﷺ: (يَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ)

هُوَ بَفَتْحِ الضَّادِ فِيهِمَا عَلَى اللُّغَةِ الْفَصِيحَةِ، وَمَعْنَاهُ يَعَضُّهَا، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْقَضْمُ بِأَطْرَافِ الْأَسْنَانِ.
قوله ﷺ: (مَا تَأْمُرُنِي؟ تَأْمُرُنِي أَنْ أَمُرُهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي فَيْكِ تَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ، إِذْ فَعَّ يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا ثُمَّ انْتَرَعَهَا)

لَيْسَ الْمُرَادُ بِهَذَا أَمْرُهُ بِدَفْعِ يَدِهِ لِيَعَضَّهَا، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِ، أَيِ إِنَّكَ لَا تَدَعُ يَدَكَ فِيهِ يَعَضُّهَا، فَكَيْفَ تُنْكِرُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَنَزَّعَ يَدَهُ مِنْ فَيْكِ، وَتُطَالِيَهُ بِمَا جَنَى فِي جَذْبِهِ لِذَلِكَ؟ (٢)

(١) لا شك أن الحديث نص في موطن النزاع، فإذا ثبت الحديث فلا مجال للمخالفة.

(٢) ويحتمل أن يكون هذا على ظاهره وأنه أثبت القصاص في مثل هذا، فإن سقطت ثنياه، فقد سقطت وإلا فقد وقع القصاص، والصحيح ما ذكره النووي رَحِمَهُ اللَّهُ أن هذا على سبيل الإنكار، فالسياق يدل على أنه أمرٌ يراد به الإنكار على صاحبه، مثل قوله (اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) ونحو هذا مما يراد به التهديد، وهنا غرضه الاستنكار، وهو يُعرف حسب السياق.

وهذا الحديث دليل على مشروعية دفع الصائل ولو أتى على نفسه فيدفعه بالأهون ثم بالأشد، فإن لم يندفع إلا بالأشد من البداية جاز له ذلك، بل يُستحب في الحقيقة وقد يجب إذا كان الصائل كافراً أو كان بهيمة يصول على الإنسان، فلا يتركه يصول عليه وهو يمكنه أن يدفع عن نفسه، ويُستحب إذا كان مسلماً أن يدفع، وأما الدفع عن العرض، فواجب بلا شك، والدفع عن النفس فيه قولان لأهل العلم قول بالوجوب والثاني الاستحباب أو الجواز، والصحيح أن هذا لو في قتال الفتنة فإن هذا لا حرج عليه، ولا نقول باستحباب الدفع بل لو صبر حتى قتل كان عبد الله المقتول لا القاتل، كان خيراً له، وأما إذا كان من نحو قطاع الطرق والطوائف الممتعة من الشريعة وهو قادرٌ على الدفع عن نفسه، وجب عليه ذلك على الصحيح، لأن حفظ نفسه وهو قادر على حفظها أمرٌ واجب لا يجوز أن يستسلم لأمثال هؤلاء، وكما ذكرنا في البهيمة والكافر فإنه لا يسعه أن يتركه يقتله وهو قادرٌ على الدفع، فيلزمه أن يدفع، وأما العرض فلا نزاع في وجوب الدفع عن عرض الإنسان حريمه أو نفسه بمعنى إذا أرادوا فعل الفاحشة معه أو بأهله وأولاده أو أقاربه أو حتى مسلمة أو كافرة معصومة ذمية، لوجب عليه أن يدفع، ولا يسعه أن يترك المعتدي حتى يفعل هذه الفاحشة، فيلزمه الدفع لحق الله ﷻ، أما إذا غلب على ظنه أنه سوف يُقتل ولا يندفع الصائل، لم يلزمه الدفع والله أعلم، فإنه إذا غلب على ظنه أنه مقتول دون قدرة، جاز له ألا يدفع الصائل في تلك الحالة، إذا كان يتردد بين حصول الدفع وبين علمه وجب عليه أن يدفع في العرض وكما رجحنا في النفس إذا كان المعتدي كافراً أو بهيمة أو إذا كان من قطاع الطرق ونحوهم، أما الدفع عن المال فلا يلزم عند عامة أهل العلم، وإن

قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا الْبَابُ بِمَا تَبَعَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ عَلَى مُسْلِمٍ، لِأَنَّهُ ذَكَرَ أَوَّلًا حَدِيثَ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَى، وَذَكَرَ مِثْلَهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ، ثُمَّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ يَعْلَى، ثُمَّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ يَعْلَى، ثُمَّ حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ يَعْلَى، ثُمَّ حَدِيثُ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ بَنِ صَفْوَانَ بَنِ يَعْلَى، وَهَذَا اخْتِلَافٌ عَلَى عَطَاءٍ، وَذَكَرَ أَيْضًا حَدِيثَ قُرَيْشِ بْنِ يُونُسَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ نَوْعًا مِنْهُ وَلَا مِنْ ابْنِ سِيرِينَ مِنْ عِمْرَانَ، وَلَمْ يُخْرِجِ الْبُخَارِيُّ لِابْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ شَيْئًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قُلْتُ: الْإِنْكَارُ عَلَى مُسْلِمٍ فِي هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا لَا يَلْزَمُ مِنَ الْإِخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ ضَعْفُ الْحَدِيثِ، وَلَا مِنْ كَوْنِ ابْنِ سِيرِينَ لَمْ يُصَرِّحْ بِالسَّمَاعِ مِنْ عِمْرَانَ وَلَا رَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْهُ شَيْئًا أَنْ لَا يَكُونَ سَمِعَ مِنْهُ؛ بَلْ هُوَ مَعْدُودٌ فِي مَنْ سَمِعَ مِنْهُ.

كَانَ يُسْتَحَبُّ لظَاهِرِ حَدِيثِ (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ» قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ «قَاتِلْهُ» قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ «فَأَنْتَ شَهِيدٌ» قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ «هُوَ فِي النَّارِ» مُسْلِمٌ، فَقَوْلُهُ «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ» أَقْلُ أَحْوَالِهِ الْإِسْتِحْبَابِ، وَأَمَّا الْجَوَازُ فَلَأَنَّ الْإِنْسَانَ لَهُ أَنْ يَتَنَازَلَ عَنْ حَقِّ نَفْسِهِ فِي الْمَالِ فِي سَبِيلِ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ رَقَبَتِهِ، وَقَدْ رَوَى أَنَّ الزَّيْرَ ﷺ كَانَ لَهُ سُرِيَّةٌ جَارِيَةٌ مِنْ جَوَارِيهِ وَقَدْ صَارَ فِي طَرِيقٍ فَخَرَجَ عَلَيْهِ لَصَانٌ، فَطَلَبُوا مِنْهُ الْمَالَ، فَأَلْقَى إِلَيْهِمَا كَيْسًا مِنَ النُّقُودِ، فَقَالُوا خَلِي عَنْ الْجَارِيَةِ، فَانْظُمَ لَهَا بِالسَّيْفِ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ، فَالْقَاءُ الْمَالَ لَهَا لَيْسَ خَوْفًا مِنَ الزَّيْرِ ﷺ، فَقَدْ كَانَ ﷺ يَتَحَمُّ جَيْشَ الرُّومِ وَحِلَّهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ مَرَّتَيْنِ ذَهَابًا وَإِيَابًا، فَعَبَّرَ عَنْهُ بَنُ الزَّيْرِ ﷺ قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ لِلزَّيْرِ ﷺ يَوْمَ الْيَوْمِ: أَلَا تَشُدُّ فَنَشُدُّ مَعَكَ؟، فَقَالَ: إِنِّي إِنْ شَدَدْتُ كَلَبْتُمْ، فَقَالُوا: لَا نَفْعَ لَكَ، فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ حَتَّى شَقَّ صُفُوفَهُمْ فَجَاوَزَهُمْ، وَمَا مَعَهُ أَحَدٌ، ثُمَّ رَجَعَ مُقْبِلًا.. الْحَدِيثُ، ((خ)) (٣٧٥٦)، فَهَلْ سَوْفَ يَغْلِبُ فِي لَصِينٍ، فَلَمَّا قَالَا لَهُ خَلِي عَنْ الْجَارِيَةِ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ، قَتَلَهَا بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ، فَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ عَرْضِهِ وَلَا يَسْكُتَ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مُقْتُولٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْفَعَ، فَلَا يَجْمَعُ عَلَى نَفْسِهِ مَصِيبَتَيْنِ مَصِيبَةُ قَتْلِهِ وَمَصِيبَةُ اتِّهَاكِ الْعِرْضِ، فَهَذَا عَلَى حَسَبِ الْقُدْرَةِ، فَإِذَا احْتَمَلَ الدَّفْعَ وَجِبَ الدَّفْعُ، فِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَلَى عَنْ سَارَةِ لَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ مُقْتُولٌ إِنْ دَافَعَ، وَإِنَّمَا دَعَا اللَّهَ حَتَّى أَذِنَ بِالْفَرَجِ، لَكِنْ إِنْ أَمَكُنْ أَوْ احْتَمَلَ أَنْ يَدْفَعَ وَجِبَ الدَّفْعُ، وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

وَالثَّانِي: لَوْ ثَبَتَ ضَعْفُ هَذَا الطَّرِيقِ لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ ضَعْفُ الْمُتْنِ؛ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ بِالطَّرِيقِ الْبَاقِيَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ، وَقَدْ سَبَقَ مَرَّاتٌ أَنَّ مُسْلِمًا يَذْكُرُ فِي الْمُتَابَعَاتِ مَنْ هُوَ دُونَ شَرْطِ الصَّحِيحِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٥ - باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُخْتَ الرَّبِيعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْقِصَاصُ الْقِصَاصُ». فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْقِصْ مِنْ فُلَانَةٍ وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمُّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ». قَالَتْ لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا. قَالَ فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ».

قَوْلُهُ: (عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُخْتَ الرَّبِيعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْقِصَاصُ الْقِصَاصُ، فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْقِصْ مِنْ فُلَانَةٍ؟! وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمُّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ، قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا، قَالَ: فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ)، هَذِهِ رِوَايَةٌ مُسْلِمٌ.

وَخَالَفَهُ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَتِهِ فَقَالَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَمَّتَهُ الرَّبِيعَ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، وَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُكْسِرُ ثَنِيَّةَ الرَّبِيعِ، لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسِرُ ثَنِيَّتَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ"، فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ"، هَذَا لَفْظُ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ.

فَحَصَلَ الْإِخْتِلَافُ فِي الرَّوَائِيَيْنِ مِنْ وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ أَنَّ الْجَارِيَةَ أُخْتُ الرَّبِيعِ، وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: أَنَّهَا الرَّبِيعُ بِنَفْسِهَا.
وَالثَّانِي: أَنَّ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: أَنَّ الْحَالِفَ لَا تَكْسِرُ ثَنِيَّتَهَا هِيَ أُمُّ الرَّبِيعِ بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَفِي رِوَايَةِ
الْبُخَارِيِّ: أَنَّهُ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ.
قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْمَعْرُوفُ فِي الرَّوَائِيَاتِ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ، وَقَدْ ذَكَرَهَا مِنْ طَرَفِهِ الصَّحِيحَةُ كَمَا
ذَكَرْنَا عَنْهُ، وَكَذَا رَوَاهُ أَصْحَابُ كُتُبِ السُّنَنِ.
قُلْتُ: إِنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ.
أَمَّا (الرَّبِيعُ) الْجَارِحَةُ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ، وَأُخْتُ الْجَارِحَةِ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فَهِيَ بِضَمِّ الرَّاءِ
وَفَتْحِ الْبَاءِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ.
وَأَمَّا (أُمُّ الرَّبِيعِ) الْحَالِفَةُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فَبِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْبَاءِ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ.
وَقَوْلُهُ ﷺ فِي الرَّوَايَةِ الْأُولَى: (الْقِصَاصُ الْقِصَاصُ) هُمَا مَنْصُوبَانِ أَيُّ: أَدَّوَا الْقِصَاصَ
وَسَلَّمُوهُ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ.
وَقَوْلُهُ ﷺ: (كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ)
أَيُّ: حُكْمُ كِتَابِ اللَّهِ وَجُوبُ الْقِصَاصِ فِي السُّنَنِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: {وَالسُّنَنُ بِالسُّنَنِ}.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَاللَّهُ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا)
فَلَيْسَ مَعْنَاهُ رَدُّ حُكْمِ النَّبِيِّ ﷺ؛ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ الرَّغْبَةُ إِلَى مُسْتَحِقِّ الْقِصَاصِ أَنْ يَعْفُو، وَإِلَى
النَّبِيِّ ﷺ فِي الشَّفَاعَةِ إِلَيْهِمْ فِي الْعَفْوِ، وَإِنَّمَا حَلَفَ ثِقَةً بِهِمْ أَلَّا يُحْتَشَوْهُ، أَوْ ثِقَةً بِفَضْلِ اللَّهِ
وَلُطْفِهِ أَلَّا يُحْتَشَهُ؛ بَلْ يُلْهِمُهُمُ الْعَفْوُ ^(١).

(١) فَإِنَّهُمْ إِنْ لَمْ يُلْهِمُوا الْعَفْوَ وَأَصْرُوا عَلَى الْقِصَاصِ، لَا قِصَاصَ مِنْهَا النَّبِيُّ ﷺ، وَلَحِثَ فِي يَمِينِهِ، فَكَانَ
الْخِلَاصُ مِنَ الْقِصَاصِ أَنْ يُرْغَبَ فِي الْعَفْوِ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ عَفَوْ بِالْفِعْلِ.
فَهَذَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ ﷺ، وَمَعْلُومٌ مِنْهُ أَنَّهُ هُوَ فَعَنَ أَنَسُ ﷺ، قَالَ غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَكْرِ فَقَالَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمَشْرِكِينَ لَئِنْ اللَّهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمَشْرِكِينَ لَيَرَيْنَ اللَّهَ مَا أَصْنَعُ فَلَمَّا كَانَ

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَةٍ مَعْنَاهُ: لَا يُحِثُّهُ لِكِرَامَتِهِ عَلَيْهِ).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ:

مِنْهَا: جَوَازُ الْحَلْفِ فِيمَا يَظُنُّهُ الْإِنْسَانُ ^(١).

وَمِنْهَا: جَوَازُ الثَّنَاءِ عَلَى مَنْ لَا يَخَافُ الْفِتْنَةَ بِذَلِكَ ^(٢)، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا مَرَّاتٍ.

وَمِنْهَا: اسْتِحْبَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ ^(٣).

وَمِنْهَا: اسْتِحْبَابُ الشَّفَاعَةِ فِي الْعَفْوِ ^(٤).

يَوْمَ أَحَدٍ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَدُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ، يَعْنِي أَصْحَابَهُ - وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ، يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْجَنَّةُ وَرَبُّ النَّصْرِ إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أَحَدٍ قَالَ سَعْدٌ فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعَ قَالَ أَنَسُ بْنُ فَوَجَدْنَا بِهِ بَضْعًا وَثِيكَيْنِ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ، أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ، أَوْ رَمِيَةً بِسَهْمٍ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أَخْتَهُ بَيْنَانِهِ قَالَ أَنَسُ كُنَّا نَرَى، أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ آيَةٌ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ {مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَلُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} إِلَى آخِرِ آيَةِ. (البخاري)، فأنس بن النضر ﷺ له منزلة عند الله ﷻ لما أقسم برَّ الله ﷻ قسمه وأرضى أولياء المجروحة.

(١) فإنه ظن أن يكون هناك مخرج دون القصاص، وقد كان.

(٢) وهو أن النبي ﷺ مدح أنس بن النضر ﷺ ومدح أم الرُّبيع، والظاهر أن الإثنين قد حلفا، فمدحهما في حضورهما، وذلك أنه علم أنه لا يخاف عليهما الفتنة بالإعجاب بالنفس ونحو ذلك.

(٣) وذلك لأن الرسول ﷺ مدح أنس بن النضر لما أقسم بذلك، وقد قال ﷻ في الدلالة على أن العفو أفضل (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ)، فالمستحب أن يعفو الإنسان عن القصاص وإن كان حقاله.

(٤) لأن المعنى إن الرسول ﷺ يشفع في أولياء المجروح ليعفو، وهل هذه شفاعته في حد من حدود الله، وقد قال النبي ﷺ لِأَسَامَةَ ﷺ (أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ) البخاري؟ تقول كما ذكرنا أن حدود الله ﷻ نوعان: حدود جعلها لأصحابها من المعتدي عليهم كحد القصاص في القتل وما دونه من الجراح، وهناك حدود جعلها الله ﷻ من حقوقه وهي لا تسقط بالعفو لأن هذه الحقوق ليست حقوقاً شخصية للمعتدي عليه، بل هي تعرض المجتمع ككله للفساد إذا انتشر، كحد الزنا إذا ثبت بالشهود، فهذا ليس حقاً للزاني وللزانية وإنما هو حق لله ﷻ، فلا يجوز العفو، واختلفوا في القذف، هل هو من الحدود التي تسقط بالعفو أم أنها من حقوق الله ﷻ؟ على قولين عند أهل العلم، والظاهر والله أعلى وأعلم، أنه إذا رفع المظنوف الأمر

وَمِنْهَا: أَنَّ الْخَيْرَةَ فِي الْقِصَاصِ وَالْدِّيةِ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ لَا إِلَى الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ ^(١).
وَمِنْهَا: إِبْطَالُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَفِيهِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبٍ:
أَحَدُهَا: مَذْهَبُ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ: أَنَّهُ لَا قِصَاصَ بَيْنَهُمَا فِي نَفْسٍ وَلَا طَرْفٍ؛ بَلْ تَتَعَيَّنُ دِيَّةُ
الْجَنَائَةِ تَعَلُّقًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} ^(١).

إلى الإمام وجب إقامة الحد، أما إذا سكت فهذا حقه، وكذا في أمر السرقة، فالثابت فيه أنه قبل أن يُرفع الأمر إلى الإمام فهذا حق المسروق منه، إن عفا سقط الحد، كما قال النبي ﷺ للمسروق منه لما أراد أن يعفو عمن سرق منه ثوبه، ففي الحديث عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً لَهُ، فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: "أَبَا وَهَبٍ أَفَلَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ"، فَقَطَّعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، (س) ٤٨٧٨ [قال الألباني]: صحيح، فلو عفا قبل أن يُرفع أمره إلى الإمام سقط الحد وأما بعد أن يُرفع إلى الإمام فقد صار حقاً عاماً لأن انتشار السرقة في المجتمع يضر ضرراً بالغاً، وأما في الجنابة على النفس والطرف، فإن العباد مجبولون على الدفاع عن أنفسهم أكثر من دفاع المجتمع، وبالتالي هذا يكفي في أنهم يريدون التشفّي، فإن عفو فهذا حقهم، وكما ذكرنا نظرة القوانين الغربية في قضايا الجنابات تخالف الشريعة مخالفة في أكثر الأمور لم تكن مخالفة تامة، وذلك أنهم يرون القتل حقاً للمجتمع لا يسقط بالعفو ولا بالدية، وعندهم العقوبات مقررة لا دخل للمقتول ولا للمجروح ولا لأولياء المقتول في ذلك، وهذا من أبطل الباطل، وأما الزنا عندهم من الحقوق الشخصية المحضة -والعياد بالله- لأنهم أهل فساد وفجور، أكثرهم فاسقون كما قال الله ﷻ، فهذا أنحرافٌ شديد عما شرعه الله ﷻ في التوراة والإنجيل والقرآن حين يرون أن الزنا حرية شخصية، ويخالفون كما ذكرنا في القصاص، فيرون أن هذا الأمر لا يجوز ولا يُشرع، بل العقوبة عندهم مقدرة دون التزام بما شرع الله ﷻ من القصاص.

(١) ومعناه هل للقاتل أو الجارح حق في أن يقول لا أدفع الدية؟ لا، بل يلزمه دفع الدية إذا عفى المعتدي عليه وأراد الدية، فله أن يعفو مجاناً، وله أن يعفو على الدية، وليس للجراح أو القاتل حق الاعتراض على الدية، ليس له أن يقول اقتلوني ولا أدفع، إما أن تعفو عني مجاناً وإما أن تقتص مني، لا ليس له ذلك، بل إذا اختار أولياء القتل أو المجروح العفو على الدية لزمه أن ينقذ نفسه ورقبته بما عرضوا عليه.
كما أن الحديث يدل على أن أولياء الجارية قبلوا الدية، فهذا دليل على أنهم إذا قبلوا الدية لزم الحكم بها، والله أعلى وأعلم.

والصُّلح على أكثر من الدية جائز، والذي يظهر والله أعلى وأعلم، أنه يلزم القاتل أن يفتدي نفسه والله أعلم، وإن كان هناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة والتي قبلها، هل للقاتل أن يختار ويقول لا أقبل دفع الدية، بل اقتصوا إن شئتم أو اعفوا مجاناً؟ وأما الصُّلح فيرى فريق آخرهم الأكثر أنه لا يلزمه القبول بأكثر من الدية، إن أرادوا الدية أو القصاص وليس لهم أن يشترطوا أكثر ويلزم القاتل أو الجراح بأكثر من الدية.

الثاني: وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ثبوت القصاص بينهما في النفس وفيما دونها مما يقبل القصاص (٢).

واحتجوا بقوله تعالى: {النفس بالنفس...} إلى آخرها، وهذا وإن كان شرعاً لمن قبلنا، وفي الاحتجاج به خلاف مشهور للأصوليين، فإنما الخلاف إذا لم يرد شرعاً بتقريره وموافقته. فإن ورد كان شرعاً لنا بلا خلاف، وقد ورد شرعاً بتقريره في حديث أنس هذا (٣). والله أعلم.

(١) وهذا بناء على أنها واقعة واحدة وأن "إنساناً" في رواية مسلم يقصد به "الجارية" في رواية البخاري، أما الصحيح أنها واقعتان، لأن حديث (أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنساناً) ورواية البخاري أن (أنس بن مالك عمته الربيع كسرت ثيبه جارية)، فقالوا أن "إنساناً" غير "الجارية"، فبناء على ذلك أنها كانت امرأة وجرحت إنساناً الظاهر أنه كان رجلاً، فيظهر بذلك الاستدلال لصحة القصاص بين الرجل والمرأة. (٢) فهناك أشياء لا تقبل القصاص لعدم إمكان المساواة:

- مثل العظام إذا كُسرت، فإنه لا يمكن ضبط كسر العظم ككسر العظم، وأما السن فإنه يمكن ببردها إذا كانت جزءاً لأنها ظاهرة بخلاف العظام الأخرى فإنما مستورة باللحم والجلد، فالأسنان وإن كانت عظماً فهي ظاهرة ويمكن أن يكسر جزء منها بالبرد حتى يستوي مع الجزء المكسور في المجروح، وأما إذا كانت سنة كاملة، اقتض منه بأن تزرع كاملة.

- ومثل الجائفة أو مأمومة من الجراح التي لا يمكن ضبطها. كإنسان قد كسر رأس آخر، كيف تضبط قدر الكسر الذي في الجمجمة، بالتأكيد لا يمكن ضبطه، ولذا لا يمكن القصاص في هذا، ولذلك قال (مما يقبل القصاص).

(٣) بل الظاهر أن حديث أنس يدل ليس فقط أن الشرع أتى بتقريره، بل يدل على أن حكم الله لهم الذي لم ينسخ يلزمنا لأن الرسول ﷺ قال (كتاب الله القصاص)، ظاهر الكلمة ليس فقط إثبات حكم الله، بل كتاب الله ككتاب الله عليكم أي ما أوجه الله عليكم، بل ظاهر الحديث أن هذا حكم كتاب الله، وليس في كتاب الله في شريعتنا ذكر أن (السن بالسن) وإنما هذا ذكر في كتابنا عن كتابهم قال تعالى (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له)، فقال النبي ﷺ (كتاب الله القصاص)، دل ذلك على أن هذه الآية شرع لنا لأن الرسول ﷺ أخبر أن الكتاب يخبر بالقصاص وليس عندنا أية أخرى غير هذه، فمن أين يكون إخبار الكتاب بالقصاص إن لم يكن شرعهم شرع لنا، فلا بد وأن يكون شرعهم شرع لنا حتى يصح أن يقال (كتاب الله القصاص) أي فيه القصاص، فيكون الاستدلال ليس فقط من باب أن الرسول ﷺ قرر في حديث أنس ﷺ أن شرع من قبلنا شرع لنا، وإنما الاستدلال من جهة أنه قال (كتاب الله القصاص)، إذا هذا في كتاب الله، فكيف ثبت في كتاب الله بالآية التي وردت في حق بني إسرائيل في التوراة؟ فدل ذلك على أن شرعهم

وَالثَّالِثُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ يَجِبُ الْقِصَاصُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي النَّفْسِ، وَلَا يَجِبُ فِيهَا دُونَهَا^(١).

شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وهذا هو الأصل الصحيح أنه إذا حكم الله بحكم، فهو غير منسوخ حتى يأتي الناسخ، ولكن لا بد وأن يُعلم هنا أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه فيما ثبت بشرعنا، وليس فيما يثقله أهل الكتاب عن شريعتهم، فإن كثيراً منها وضعها الأخبار والرهبان وكثيراً منها حرفوه وبدلوه وغيروه، فلا يسعنا أن نعتد على كلامهم في إثبات شرعهم، وإنما ما ثبت في شرعنا بالكتاب أو بالسنة أنه من شرعهم، مثل قوله ﷺ (يُنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عَرِيَانًا) البخاري، أو قوله ﷺ (كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ أَذْرُ فَلَمَّ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَقَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِثَرِهِ يَقُولُ ثَوْبِي يَا حَجَرٌ حَتَّى نَظَرْتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ وَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا)، وكلها أحاديث صحيحة في البخاري، وفيها دليل على جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة، وغير ذلك هناك أحكام كثيرة أخبر بها النبي ﷺ في قصص من قبلنا بالإضافة إلى آيات القرآن، وهذا لا شك فيه، فإن الله ذكر هذه الآيات والقصص القرآني لتعظ ونعبر ولتطبق ذلك على الواقع وليس أن هذا يكون خاصاً بهم دون غيرهم، قال تعالى (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ)، فلذلك نقول أن شرع من قبلنا الذي ثبت بشرعنا كتاباً أو سنة، شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، والأصل عدم النسخ.

القول الثاني أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا حتى يأتي به شرعنا. لكن كما ذكرنا الخلاف فيما ذكر في شرعنا، وما ادعوه أنه ثابت في شرعهم من كلامهم لا يلزمنا قبوله، ولا يصح الحكم به حتى يثبت أنه شرع من قبلنا بأدلة الكتاب والسنة.

(١) والصحيح أن الحديث قد أطلق فيه النبي ﷺ أن (كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ) إذا الآية كلها شاملة لنا، وفيها أن (السِّنِّ بالسِّنِّ) وهذا عام يشمل ما كان من رجل فهو سِنٌّ، وما كان من امرأة فهو سِنٌّ، وكذا قوله في الآية (وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ) يشمل ما كان جرحاً في رجل أو امرأة، ولذلك نقول القصاص مشروع بين الرجل والمرأة في النفس والطرف، والقصاص يكون في العمد اتفاقاً لا يكون في شبه العمد ولا في الخطأ.

وأما الاحتجاج بالآية (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) على القصاص بين الحر والعبد، فهو مذهب جماعة من العلماء، إلا أنه قد ثبت الحديث عن عليٍّ، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدَهُ عَمْدًا مُتَعَمِّدًا، فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِائَةً، وَنَفَاهُ سَنَةً، وَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ"، (جدة) ٢٦٦٤ [قال الألباني]: ضعيف جداً، وفي سنن البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِائَةً جَلْدَةً وَنَفَاهُ سَنَةً وَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَقْنَهُ بِهِ وَأَمْرُهُ أَنْ يُعْتَقَ رَقَبَةً، وَهَنَّاكَ الْحَدِيثُ الْآخَرُ عَنْ سَمُرَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتْلَانًا، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدْعَانًا". هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ: إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ إِلَى هَذَا، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ: الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رِيَاحٍ: لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قِصَاصٌ فِي النَّفْسِ، وَلَا فِيهَا دُونَ

وَمِنْهَا وَجُوب الْقِصَاصِ فِي السَّنِّ (١)، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ إِذَا أَقْلَهَا كُلُّهَا، فَإِنْ كَسَرَ بَعْضَهَا فَفِيهِ وَفِي كَسْرِ سَائِرِ الْعِظَامِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ لِلْعُلَمَاءِ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا قِصَاصَ (٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٦ - بَابُ مَا يُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ.

النَّفْسُ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا قُتِلَ عَبْدُهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ، وَإِذَا قُتِلَ عَبْدٌ غَيْرُهُ قُتِلَ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، (ت) ١٤١٤ [قال الألباني]: ضعيف، وعلى أي الأحوال ففي المسألة اجتهاد.

واحتج أبو حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ بالقصاص بين المسلم والكافر المعاهد بعموم قوله تعالى (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)، وجمهور العلماء على تخصيص هذا العموم بقول النبي ﷺ (وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) البخاري، وهو الذي لا نَشْكُ فِي صِحَّتِهِ، بَلْ نَرَاهُ نَصَابًا فِي مَوْطِنِ التَّرَاعُ وَكَذَا قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ "الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُوا دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَذْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ"، (س) ٤٧٣٥ [قال الألباني]: صحيح، فلا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ تَعْظِيمًا لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانَ قَدْ ارْتَكَبَ جَرِيمَةً عَظِيمَةً وَذَنْبًا كَبِيرًا لِقَتْلِهِ الْكَافِرِ الْمَعَاهِدِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ.

هناك مذهب آخر ليس من مذاهب أهل السنة، وهو مذهب بعض الزيدية أنه يجب القصاص، وهو قول بعض التابعين وهو أنه يجب القصاص بين الرجل والمرأة ولكن يدفع أولياء المرأة نصف الدية للرجل إذا اختاروا القصاص لورثة الرجل فقالوا لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، فلو قتلوا الرجل بالمرأة لكانوا قد قتلوا من وجبت فيه دية كاملة بمن تجب فيه نصف الدية فيعوض إذا اختاروا القصاص بأن يدفع نصف الدية لأولياء الرجل المعتدي، وهذا غير صحيح أيضاً، والصحيح أن الرسول ﷺ اقتص من اليهودي ولم يعط شيئاً من دية أوليائه حين قتل الجارية، وقد قلنا أنه قد قتل قصاصاً لأنه رض رأسه بين حجرين، فدل ذلك على عدم اعتبار الفرق في الدية في القصاص، ولا في الجروح العمد بل يلزم القصاص إن اختار أولياء المجروح أو المجروح ذلك، ولا يلتفت أن دية الرجل أكثر من دية المرأة في هذه الحال لأنه معتدي وهو في هذه الحالة جنى فيجب أن يعاقب.

(١) وهو أسنان الإنسان، يجب إذا كسر سنه واقتلع من أصله يجب فيه القصاص.

(٢) كما ذكرنا الفرق في السن أنها عظم يمكن ضبطه بالبرد ونحوه، أما العظام الباطنة فالصحيح أنه لا قصاص فيها لعدم إمكان المساواة.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا يَأْخُذَ ثَلَاثُ الثِّبِّ الزَّانِ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ».

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ^(١) وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَنِي - وَالْفِظُ لِأَحْمَدَ - قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ نَفَرِ التَّارِكِ الْإِسْلَامَ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ أَوْ الْجَمَاعَةِ - شَكَّ فِيهِ أَحْمَدُ - وَالثِّبِّ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ».

قَالَ الْأَعْمَشُ فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ.

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاءَ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا . نَحْوُ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَلَمْ يَذْكُرَا فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ «وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ».

قَوْلُهُ ﷺ: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا يَأْخُذَ ثَلَاثُ: الثِّبِّ الزَّانِ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ)

(١) وهنا الإمام مسلم روى عن أحمد بن حنبل، وقد أتى به في رواية متأخرة لأن أبو بكر بن أبي شيبة أكبر من أحمد بن حنبل سنًا.

هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخ (الزَّان) مِنْ غَيْرِ يَاءٍ بَعْدَ النُّونِ، وَهِيَ لُغَةٌ صَحِيحَةٌ قُرِئَ بِهَا فِي السَّبْعِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ} وَغَيْرُهُ، وَالْأَشْهَرُ فِي اللُّغَةِ إِثْبَاتُ الْيَاءِ فِي كُلِّ هَذَا.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: إِثْبَاتُ قَتْلِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ، وَالْمُرَادُ: رَجْمُهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ، وَهَذَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ^(١)، وَسَيَأْتِي إِيضَاحُهُ وَبَيَانُ شُرُوطِهِ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ) فَالْمُرَادُ بِهِ الْقِصَاصُ بِشَرْطِهِ.

وَقَدْ يَسْتَدِلُّ بِهِ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمهم فِي قَوْلِهِمْ: يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ، وَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ.

وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى خِلَافِهِ، مِنْهُمْ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ^(٢).

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ)

فَهُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ مُرْتَدٍّ عَنِ الْإِسْلَامِ بِأَيِّ رِدَّةٍ كَانَتْ^(٣)، فَيَجِبُ قَتْلُهُ إِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ.

(١) وَالْمُكَذِّبُ بِالرَّجْمِ تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ، فَإِنْ أَصَرَ قَتْلُ مُرْتَدٍّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْحُكْمُ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، فَإِنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَمُسْتَفِضٌ، يُمَكِّنُ أَنْ يَجْهَلَ الْبَعْضُ فَيُعْلَمُ، أَمَا بَعْدُ أَنْ يَعْلَمَ، فَإِنْ أَنْكَرَ الرَّجْمَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ، فَهُوَ مُكَذِّبٌ لِلسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ كَمَا ذَكَرْنَا فَيَكُونُ كَافِرًا، وَحُكْمُهُ كَانَ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تُنسخ تِلَاوَتُهُ، فَبَقِيَ الْحُكْمُ وَنُسِخَتِ التِّلَاوَةُ، فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: مَا أَجْدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضْلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ، إِذَا أَحْصَيْنَا الرَّجُلَ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ حَمْلًا أَوْ اعْتِرَافًا، وَقَدْ قَرَأْتُهَا [الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَانِيَا فَارْجُوهُمَا الْبَتَّةَ]، رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ" (ج٢) ٢٥٥٣ [قال الألباني]: صحيح.

(٢) وَقَدْ ذَكَرْنَا الدَّلِيلَ الْمَخْصَصَ لَذَلِكَ.

(٣) سِوَاءٍ بِجَحْدِ الشَّهَادَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا أَوْ بِإِنْكَارِ مَعْلُومٍ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ أَوْ بِالاسْتِهْزَاءِ بِالدِّينِ أَوْ بِسَبِّ اللَّهِ أَوْ بِسَبِّ رَسُولِهِ ﷺ أَوْ بِسَبِّ رَسُولٍ مِنَ الرُّسُلِ أَوْ بِجَحْدِ فَرِيضَةٍ مِنَ الْفَرَائِضِ مَعْلُومَةٍ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ كَجَحْدِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَفَرْضِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَالْحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَمُؤَالَاةِ الْكَافِرِينَ مُؤَالَاةٌ كُفْرِيَّةٌ وَقَدْ ذَكَرْنَا تَفْصِيلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْمَنَةِ وَفِي كِتَابِ فَضْلِ الْغَنِيِّ الْحَمِيدِ تَعْلِيقَاتٍ عَلَى كِتَابِ التَّوْحِيدِ، وَشَرَحْنَاهَا مَرَاتٍ.

وَكَذَلِكَ لَوْ وَلَدَ مُسْلِمًا وَارْتَدَّ، أَوْ كَانَ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ بَعْدَ ذَلِكَ، فَكُلُّ رَدِّهِ يَجِبُ الْقَتْلُ فِيهَا بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ، الْخِلَافُ فَقَطْ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى لُزُومِ قَتْلِهَا أَيْضًا لِحَقِّ اللَّهِ ﷻ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَيَتَنَاوَلُ أَيُّضًا كُلَّ خَارِجٍ عَنِ الْجَمَاعَةِ بِيَدْعَةٍ أَوْ بَغْيٍ أَوْ غَيْرَهُمَا^(١)، وَكَذَا الْخَوَارِجُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَعْلَمُ أَنَّ هَذَا عَامٌّ يُخَصُّ مِنْهُ الصَّائِلُ وَنَحْوُهُ، فَيُبَاحُ قَتْلُهُ فِي الدَّفْعِ^(٢)، وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ، أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ: لَا يَحِلُّ تَعَمُّدُ قَتْلِهِ قَصْدًا إِلَّا فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٧ - بَابُ بَيَانِ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.

(١) ولكن الصحيح أن البدعة التي تُبَحُّ القتل هي البدعة المكفرة بعد إقامة الحجة، وأما القتال فأوسع من القتل، فقتل المبتدع الواحد المقذور عليه وقتل أسير أهل البغي المقذور عليه، محل اختلاف واجتهاد بين أهل العلم، والصحيح أن هذا الحديث دليل لمن يقول لا يجوز قتل أسير أهل البغي ولا المقذور عليه من أهل البدع غير المكفرة أو المكفرة نوعاً لا عيناً، فلا يُقتل المُعِينُ حتى تقوم عليه الحجة، فيُضَرُّ بعد ذلك.

أما ما ذكره النووي هنا فالمقصود به إياحة القتال، فقال (وَكَذَا الْخَوَارِجُ) فالخوارج من أهل البدع وعامة أهل العلم لا يكفرونهم بالعموم، ولكن يرون قتالهم، وأما قتل الواحد المقذور عليه منهم ففيه التراجع المذكور في أهل البدع غير المكفرة كما ذكرنا طالما لم يكفروا بالعموم.

(٢) هذا صحيح، فالصائِلُ على النفس أو العضو أو العرض أو المال لم يرتكب واحدة من الثلاثة، ولكن جاز دفعه ولو أتى على نفسه.

(٣) صحيح، بمعنى أنه في الحالات الأخرى يدفع بالأهون، فإن لم يندفع إلا بالأشد دفع بالأشد ولو كان بالقتل، وهذا تعليل مختلف فقط مع الاتفاق في الحكم، وكذا قول النبي ﷺ (مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ) مسلم، فهذا أيضاً ليس من الثلاثة ويخص به عموم الحديث.

وهذا الحديث فيه الرد على الزنادقة المنافقين الذين يقولون بأن حد الردة غير واجب، مع أن حكمه مما لا يُنَازَعُ فيه العلماء، وقد ذكرنا إجماع الأئمة جميعاً على قتل المرتد الذكر وأما المرأة المرتدة فالجمهور على وجوب قتلها خلافاً لأبي حنيفة الذي قال تحبس حتى تموت، أما أنتم أيها الزنادقة المبتدعون المناقضون الموالمون للغرب المدعين أن هذا اعتداء على حرية الإنسان في اختيار الدين الذي يشاءه والرجوع عنه متى شاء، فلا يقولون لا بحبسه حتى الموت ولا بقتله ولا بشيء، بل يرون هذا حرية محضة، نعوذ بالله من الضلال والكفر، فإن ذلك مرده في النهاية إلى تحكيم العقول السخيفة والآراء المنكرة الباطلة، بدلاً من شرع الله ﷻ، ولا يشك مسلم في أن ذلك من أعظم صور المحادة لشرع الله ﷻ والضلال الممين.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَقْتُلْ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دِمَهِهَا لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ» .
وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمُ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَعِيسَى بْنِ يُونُسَ «لَأَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ» . لَمْ يَذْكُرَا أَوَّلَ .

قوله ﷺ: (لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ) (الكِفْل): بِكَسْرِ الْكَافِ: الْجُزْءُ وَالنَّصِيبُ، وَقَالَ الْحَلِيلُ: هُوَ الضَّعْفُ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ، وَهُوَ: أَنَّ كُلَّ مَنْ ابْتَدَعَ شَيْئًا مِنَ الشَّرِّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ وَزْرِ كُلِّ مَنْ اقْتَدَى بِهِ فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ مِثْلُ عَمَلِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمِثْلُهُ مَنْ ابْتَدَعَ شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ كُلِّ مَنْ يَعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: "مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً" ^(١)، وَلِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ "مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ"، وَلِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: "مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى هُدًى وَمَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى ضَلَالَةٍ" ^(٢) . (٣) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) والحديث بتمامه: قال ﷺ (مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ هُمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْلِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ هُمْ شَيْءٌ) مسلم.

(٢) والحديث بتمامه: قال ﷺ (مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى هُدًى، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ اتَّبَعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِ هُمْ شَيْئًا، وَمَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى ضَلَالَةٍ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَجْرِ هُمْ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِ هُمْ شَيْئًا)، (موطأ مالك) ٥٨١.

(٣) وهذا يدل على أن المقصود بالابتداع هنا إنشاء الفعل وإن لم يكن حد البدعة المعروف، بمعنى أنه لو مجتمع من المجتمعات كان فيه الناس على الالتزام بالشرع، فجاء بعضهم ففعل معصية وجرأ الناس عليها،

٨ - باب المُجَازاة بالدُّمَاءِ فِي الْآخِرَةِ

ففعلوها، فهذا ابتدع شراً، فإنه لا يلزم أن تكون البدعة في العقائد وما يُتقرب به إلى الله فقط، بل في معصية يعلم أنها معصية ويُقر، كما أن أول امرأة نزع الحجاب عن وجهها ورأسها عليها إثم كل من تبعها على ذلك، وأول من ظهرت عارية أمام أجهزة التصوير عليها إثم كل من فعلت ذلك بعد ذلك، وأول من سنّ حلق اللحية في المسلمين وحلق لحيته عليه إثم كل من فعل ذلك، لأنه جرأ الناس على فعل المعصية، والمخدرات مثلاً لم تكن موجودة ثم جرأهم المجرمون حتى فعلوا تلك الجرائم، وكذا من سنّ اتباع الكفار ومعاونتهم والدوران في فلوكهم، فكل هذا عليه من أوزار من تبعه، وهو مبتدع بدعة في الشر والعياذ بالله.

وأما قول النووي (وَمِثْلُهُ مَنْ ابْتَدَعَ شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ) فالمقصود به فعل ما يوافق الشرع، وليس أن الابتداع أن يخترع شيئاً ليس من الدين ويكون خيراً، فإن هذا لا يكون خيراً، فالخير يكون فيما سنه لنا رسول الله ﷺ، لكن يأتي على الناس زمان يتركون فيه الالتزام بالدين، فيفعل بعض الناس الخير، فيكون بدعة بالنسبة لأهل زمانه، ويثاب على ذلك ويثاب من فعل مثله، كما تصدق هذا الرجل بالصدقة فتتابع الناس على الصدقة، فقال النبي ﷺ (مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ)، وكذلك تقول إذا ترك النساء الحجاب، فكان في زمن من الأزمنة لا توجد امرأة في الشارع تُغطي رأسها في بلاد بأكملها، ولا شك أن من النساء من بدأ بالحجاب وأخرى بالنقاب وتحملت نظرات الاستغراب والعجب التي ينظر إليها الناس، ثم تتابع الناس على الخير، فكذلك كل من سن في الإسلام سُنَّةً حَسَنَةً، ليس أنه يبتدع ولكنه يعمل بالطاعة بعد أن هُجرت وليس يخترع اختراعاً جديداً في العبادات أو العقائد أو في أصول المعاملات ينسبها إلى الدين وتكون بدعة حسنة، لا تكون بدعة حسنة إلا فيما يوافق الشرع، فوافق على لفظ بدعة حسنة ليس في الدين والشرع وإنما لغة ونوافق عليها إذا كانت طاعة وليست أنها بدعة في الدين لقول النبي ﷺ (وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ) مسلم، فكل طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية ويُقصد بالسلوك عليها مزيد التقرب إلى الله، وعامة ذلك في العقائد والعبادات هو من البدع، وكما ذكرنا من ذلك أصول المعاملات بمعنى تشريعات خاصة بالمعاملات، وأما من نحو قول عمر رضي الله عنه (نعم البدعة هذه)، فعن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَمَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جُمِعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلُ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِيَّتِهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعَمَ الْبَدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ بِهَا أَيْلَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ (البخاري)، فنقول هذا أمر ثابت في الشرع لذلك هو مشروع وإنما فعل عمر رضي الله عنه الجمع على إمام واحد كل ليلة من ليالي رمضان، فهذا بدعة في اللغة وليس بدعة في الشرع.

وَأَنَّهَا أَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ عَنْ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَوَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ» .
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا بِشِيرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى كُلُّهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ .
بِمِثْلِهِ غَيْرُ أَنْ بَعْضُهُمْ قَالَ عَنْ شُعْبَةَ «يُقْضَى» . وَبَعْضُهُمْ قَالَ «يُحْكَمُ بَيْنَ النَّاسِ» .

قوله ﷺ: (أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ)

فِيهِ تَغْلِيظُ أَمْرِ الدِّمَاءِ، وَأَنَّهَا أَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَذَا لِعِظَمِ أَمْرِهَا وَكَثِيرِ خَطَرِهَا^(١).

وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ مُحَالَفًا لِلْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ فِي السُّنَنِ: "أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ"؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ الثَّانِي فِيمَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَمَّا حَدِيثُ الْبَابِ فَهُوَ فِيمَا بَيْنَ الْعِبَادِ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

(١) وهذا يشمل القتل والجرح، فمن قتل مسلماً أو كافراً معاهداً دخل في هذا الخطر العظيم، وكذلك إذا جرح مسلماً أو كسر له عظماً أو شق له جلداً، فإن ذلك كله داخل في هذا القضاء.

(٢) بمعنى أن العباد بينهم حقوق متعلقة بالدماء ومتعلقة بالأعضاء ومتعلقة بالأموال، فهناك من يظلم غيره في المال وإن كان لم يظلمه في جسمه ولا في دمه ولا في أعضائه، فيكون هناك فصل في الخصومة والقضاء فيها ولكن بعد أن يُقضى في الدماء، وقد وردت أحاديث في تفسير كيفية القضاء بين الناس في الدماء، منها: عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ: عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً، ثُمَّ تَابَ وَأَمَّنَ وَعَمِلَ صَالِحاً، ثُمَّ اهْتَدَى، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ: "يُحْيَى مُتَعَلِّقاً بِالْقَاتِلِ تَشْخَبُ

أَوْ دَاجُهُ دَمَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي "، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ أَتَزَلَّهَا وَمَا نَسَخَهَا، (س) ٤٨٦٦ [قال الألباني]:

صحيح.

ويكون هناك من يُقاتل في سبيل الله، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يَحْيَى الرَّجُلُ أَخَذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، هَذَا قَتَلَنِي، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: لَمْ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ: قَتَلْتَهُ لَتَكُونَ الْعِزَّةُ لَكَ، فَيَقُولُ: فَإِنِّي لِي. وَيَحْيَى الرَّجُلُ أَخَذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: إِنَّ هَذَا قَتَلَنِي، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: لَمْ قَتَلْتَهُ؟ فَيَقُولُ: لَتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلَانٍ، فَيَقُولُ: إِنَّمَا كَيْسَتْ لِفُلَانٍ فَيُؤْثَرُ بِأَثَمِهِ"، (س) ٣٩٩٧ [قال الألباني]: صحيح، فمن كان يُقاتل لتكون العزة لله ﷻ، فتكون هذه الخصومة في صالحه يوم القيامة لأنه قتل من يستحق القتل في سبيل الله وكل من قاتل وقتل لتكون العزة لفلان ويكون المثلك لفلان، وليكون السلطان لبني فلان أو للقبيلة أو للشعب الفلاني، فإنه يُقال له يوم القيامة: كذبت، ولم يأذن الله ﷻ لإنسان أن يُريق دم إنسان إلا فيما شرعه الله ﷻ، فليس له أن يسفك الدم من أجل أن يكون المثلك والسلطان لطائفة من الناس، أو لواحد منهم أو لشعب من الشعوب، ويذل دماء الناس في ذلك ويتهك حرمتهم في ذلك، فضلاً أن يتعرض هو للقتل في سبيل هذه الغاية الخبيثة وهي أن تكون العزة لفلان، ولو نظرت إلى ما يقع بين الناس من معارك، لعلمت أن عامة القتل إنما يحدث من أجل أن تكون العزة لفلان، فإن القتل مبني على القوة الغضبية في الإنسان وإرادة العلو وقهر الآخرين والجبروت الذي ينجب صاحبه دائماً كما قال تعالى (وَاسْتَشْخَوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ)، ومن هنا نقول أن من قاتل لتكون العزة لبعض الناس لا لإعلاء كلمة الله، رفع السلاح وسفك الدماء من أجل المثلك لبعض الناس ولبعض الأمم، فهذا والعياذ بالله محجوج هالك يوم القيامة مغلوب في الحجة وهالك معذب لأنه يعطى المقتول من حسناته ما يُرضيه، وهو يستقم منه لما فعل، فهل يُرضيه أدنى من أن يأخذ حسناته كلها، وهل يُرضيه إلا أن يدخل النار؟ ولذلك كان في الحديث الآخر: عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصَبَّ دَمًا حَرَامًا)، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: (إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفَكَ الدَّمِ الْحَرَامَ بِغَيْرِ حِلِّهِ) البخاري، والمعنى أنه لا يزال الأمر واسعاً ودينه محفوظاً حتى يصيب الدم الحرام فعند ذلك يضيق عليه الأمر، ويتعرض دينه للضياع والمهالك، وهذا يقتضي التشديد جداً في تحريم الدماء ووجوب الحذر من سفكها بغير حق وهو الذي يكون فيما شرعه الله ﷻ، وليس معنى ذلك أن يُهمل ما أوجبه الله ﷻ من الجهاد ودفع الصائلين والبغاة والمعتدين بزعم أنه يخاف من سفك الدماء بغير حق، نقول نعم الواجب أن يمتنع المسلم من سفك الدماء بغير حق، لا أن يمتنع بالكلية، كمن يقولون نريد السلام مطلقاً، فهذا وهم لا يقع في العالم، ولا تزال الأمم تُقاتل بعضها بعضاً، فالعبرة بأن يُقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وحتى يكون مخلصاً في قوله يوم القيامة (قَتَلْتَهُ لَتَكُونَ الْعِزَّةُ لَكَ) لتعلو كلمة الله لا ليعلو الفساد والفجور ومُلْك طائفة أو عائلة أو شعب معين، بل يكون صادقاً عندما يقول (قَتَلْتَهُ لَتَكُونَ الْعِزَّةُ لَكَ) عند ذلك يُقال له صدقت، فهذا هو الواجب على المسلم.

٩ - باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَهَّابُ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «إِنَّ
الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ
ثَلَاثَةُ مُتَوَالِيَاتٍ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ شَهْرٍ مُضَرٍّ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ -
ثُمَّ قَالَ - أَيُّ شَهْرٍ هَذَا». قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - قَالَ - فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغيرِ
اسْمِهِ. قَالَ «أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ». قُلْنَا بَلَى. قَالَ «فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا». قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - قَالَ -
فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغيرِ اسْمِهِ. قَالَ «أَلَيْسَ الْبَلَدَةُ». قُلْنَا بَلَى. قَالَ «فَأَيُّ يَوْمٍ
هَذَا». قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - قَالَ - فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغيرِ اسْمِهِ. قَالَ «أَلَيْسَ
يَوْمَ النَّحْرِ». قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «فَإِنْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ -
وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ
فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كَفَّارًا - أَوْ ضَلَالًا - يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ إِلَّا
لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضٌ مَنْ يَبْلُغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ». ثُمَّ قَالَ «أَلَا هَلْ
بَلَغْتُ». قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي رِوَايَتِهِ «وَرَجَبُ مُضَرٍّ». وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ «فَلَا تَرْجِعُوا
بَعْدِي».

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَخَذَ إِنْسَانٌ بِخَطَامِهِ
فَقَالَ «أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا». قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ.
فَقَالَ «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ». قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا». قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَعْلَمُ. قَالَ «أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ». قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا». قُلْنَا اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - قَالَ - حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ. قَالَ «أَلَيْسَ بِالْبَلَدَةِ». قُلْنَا بَلَى يَا

رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ «فَإِنْ دِمَاءُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ» . قَالَ ثُمَّ أَنْكَفَا إِلَى كُبَشَيْنِ أُمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَإِلَى جُزَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا . [الجزية: القطعة من الغنم] .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مُسْعَدَةَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ جَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعِيرٍ - قَالَ - وَرَجُلٌ أَخَذَ بِزِمَامِهِ - أَوْ قَالَ بِخِطَامِهِ - فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ .

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ هُوَ فِي نَفْسِي أَفْضَلُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ جَبَلَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا قُرَّةُ يَأْسَنَادُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ - وَسَمَى الرَّجُلُ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا» . وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ «وَأَعْرَاضُكُمْ» . وَلَا يَذْكُرُ [ثُمَّ أَنْكَفَا إِلَى كُبَشَيْنِ] وَمَا بَعْدَهُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ «كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمٍ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلَا هَلْ بَلَغْتُ» . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» .

قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ: السَّنَةُ اثْنِي عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ شَهْرٍ مُضَرٍ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ)

أَمَّا (ذُو الْقَعْدَةِ): فَبِفَتْحِ الْقَافِ، وَ(ذُو الْحِجَّةِ) بِكَسْرِ الْحَاءِ هَذِهِ اللَّغَةُ الْمَشْهُورَةُ، وَيَجُوزُ فِي لُغَةٍ قَلِيلَةٍ كَسْرُ الْقَافِ وَفَتْحُ الْحَاءِ.

وَقَدْ أَجَمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ الْأَرْبَعَةَ هِيَ هَذِهِ الْمَذْكُورَةُ فِي الْحَدِيثِ.

وَلَكِنْ اِخْتَلَفُوا فِي الْأَدَبِ الْمُسْتَحَبِّ فِي كَيْفِيَّةِ عَدَّهَا:
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَهْلِ الْأَدَبِ: يُقَالُ: الْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ
لِيَكُونَ الْأَرْبَعَةُ مِنْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَقَالَ عُلَمَاءُ الْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ: هِيَ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ،
ثَلَاثَةٌ سَرَدٌ وَوَاحِدٌ فَرْدٌ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ، مِنْهَا
هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ، وَعَلَى هَذَا الْإِسْتِعْمَالِ أَطَبَقَ النَّاسُ مِنَ الطَّوَائِفِ كُلِّهَا (١).

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَرَجَبٌ مُضَرٌ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى، وَشَعْبَانَ)

وَأِنَّمَا قَيَّدَهُ هَذَا التَّقْيِيدُ مُبَالَغَةً فِي إِضْحَاحِهِ وَإِزَالَةِ اللَّبْسِ عَنْهُ.

قَالُوا: وَقَدْ كَانَ بَيْنَ بَنِي مُضَرَ وَبَيْنَ رَبِيعَةَ اخْتِلَافٌ فِي رَجَبٍ، فَكَانَتْ مُضَرٌ تَجْعَلُ رَجَبًا هَذَا
الشَّهْرَ الْمَعْرُوفَ الْآنَ، وَهُوَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، وَكَانَتْ رَبِيعَةٌ تَجْعَلُهُ رَمَضَانَ، فَلِهَذَا
أَضَافَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى مُضَرَ.

وَقِيلَ: لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُعَظِّمُونَهُ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِمْ.

وَقِيلَ: إِنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تُسَمِّي رَجَبًا وَشَعْبَانَ الرَّجَبَيْنِ.

وَقِيلَ: كَانَتْ تُسَمِّي جُمَادَى وَرَجَبًا جُمَادَيْنِ، وَتُسَمِّي شَعْبَانَ رَجَبًا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ)

فَقَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَتَمَسَّكُونَ بِمِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ فِي تَحْرِيمِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ،
وَكَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ تَأْخِيرُ الْقِتَالِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مُتَوَالِيَاتٍ، فَكَانُوا إِذَا احْتَأَجُّوا إِلَى قِتَالِ آخَرٍ
تَحْرِيمِ الْمُحَرَّمِ إِلَى الشَّهْرِ الَّذِي بَعْدَهُ وَهُوَ صَفَرٌ، ثُمَّ يُؤَخِّرُونَهُ فِي السَّنَةِ الْآخَرَى إِلَى شَهْرِ
آخَرٍ، وَهَكَذَا يَفْعَلُونَ فِي سَنَةٍ بَعْدَ سَنَةٍ، حَتَّى اخْتَلَطَ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ، وَصَادَفَتْ حَجَّةَ النَّبِيِّ ﷺ
تَحْرِيمَهُمْ، وَقَدْ تَطَابَقَ الشَّرْعُ، وَكَانُوا فِي تِلْكَ السَّنَةِ قَدْ حَرَّمُوا ذَا الْحِجَّةِ لِمُوَافَقَةِ الْحِسَابِ

(١) حتى ولو كانت من ستين، وإنما هو كما ذكر في الأدب المستحب، أي في طريقة العد.

الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ الْإِسْتِدَارَةَ صَادَفَتْ مَا حَكَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: كَانُوا يَنْسُبُونَ، أَيُّ: يُؤَخَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} فَرَبَّمَا إِحْتَاجُوا إِلَى الْحَرْبِ فِي الْمُحَرَّمِ، فَيُؤَخَّرُونَ تَحْرِيمَهُ إِلَى صَفَرٍ، ثُمَّ يُؤَخَّرُونَ صَفَرَ فِي سَنَةٍ أُخْرَى، فَصَادَفَ ^(١) تِلْكَ السَّنَةَ رُجُوعَ الْمُحَرَّمِ إِلَى مَوْضِعِهِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي وَجُوهًا أُخْرَى فِي بَيَانِ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَتْ بِوَاضِحَةٍ وَيُنْكَرُ بَعْضُهَا ^(٢).

(١) كثير من الناس يعتقد تحريم التلفظ بالصدقة، فهناك حديث تميم الداري ﷺ في مسلم في كلمة صادف قال (رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ فَصَادَفَنَا الْبَحْرُ حِينَ اغْتَلَمَ فَلَعَبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا ثُمَّ أَزْفَانَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذِهِ)، بل معنى الصدقة في الحقيقة أنه وقع اتفاقاً من غير اتفاق سابق ومن غير تواضع.

(٢) مع أن هذا الكلام فيه علة مخالقات:

أولاً: أن الله ﷻ قد ذكر في السنة التي لم يحج فيها النبي ﷺ والتي حج فيها أبا بكر آية براءة، فعن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق ﷺ بعثه في الحجة التي أمره عليه رسول الله ﷺ قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان (البخاري)، وقال البخاري: باب قوله (وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيمٍ).

أَدْنَاهُمْ أَعْلَمُهُمْ.

٤٦٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ ﷺ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي الْمَوْذِنِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤْذِنُونَ بَيْنِي أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَرِيَانٌ قَالَ حُمَيْدٌ ثُمَّ أَرَدَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤْذِنَ بِبَرَاءَةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مَنْى يَوْمَ النَّحْرِ بِبَرَاءَةٍ، وَأَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَرِيَانٌ.

فكيف يقال (وَصَادَفَتْ حَجَّةَ النَّبِيِّ ﷺ تحريمهم)، فهل سنة أبي بكر التي حج فيها كان قد حج في شهر غير شهر ذي الحجة؟ فكلام باطل، لأن الله قال (وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ)، وهو يوم النحر، فكيف يكون في شهر آخر، ثم من الذي كان يحرم بعد أن فتحت مكة بفضل الله ﷻ سنة ثمان، فحجة سنة ثمان وقعت بأمر النبي ﷺ وكان عتاب ﷺ بأمر النبي ﷺ وفي السنة التاسعة كان أبو بكر هو أمير الحج بأمر النبي ﷺ، فالتخصيص بأن في تلك السنة فقط فهذا فيه نظر، بل الظاهر أن هذا كان منضبطاً منذ بعث النبي ﷺ أو على الأقل منذ هاجر، لا أقل من ذلك، أولاً لأن النبي ﷺ كان يقف مع الناس بعرفة يوم

عرفة قبل هجرته ﷺ، فلو كانت في غير هذه الشهور، لكان الحج يقع في غير وقته ولما كان النبي ﷺ يحج، كما في حديث جابر، فعن عثمان بن أبي سليمان، عن عمه نافع بن جابر عن أبيه جابر بن مطعم قال: كانت قریش إنما تدفع من المزدلفة، ويقولون: نحن الخمس، فلا نخرج من الحرم، وقد تركوا الموقف على عرفة قال: قرأت رسول الله ﷺ في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له، ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم يدفع إذا دفعوا، (خز) ٢٨٢٣ قال الأعظمي: إسناده حسن، وهذا كان قبل الهجرة فإن النبي ﷺ لم يحج بعد هجرته إلا حجة الوداع، فتعين أن هذه المرة التي كان واقفاً فيها مع الناس كان واقفاً قبل حجته، وقد قال ﷺ (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير) فكان ذلك فيما وقع من قتال بعض أصحاب النبي ﷺ في شهر رجب في الشهر الحرام، ولو كانت الشهور مختلفة كما ذكروا وإنما لو تصادف فقط في السنة العاشرة، لما كانت هذه الشهور التي حرّمها الله، فكيف وقد قال الله في الآية (قل قتال فيه كبير) أي كبيرة من الكبائر وقد سماه الشهر الحرام وهو ليس كذلك؟ فهذا كلام غير صحيح.

ويمكن أن يقال هذا الكلام بشرط أن يقال ليس في السنة التي صادف فيها حجة النبي ﷺ، بل منذ بعثته ﷺ، بمعنى أن الأشهر التي سار عليها النبي ﷺ، قد أخبر النبي ﷺ أنها وافقت ما شرعه الله ﷻ منذ خلق السماوات والأرض، أي أن منذ بعثته ﷺ والناس يسرون على توقيت معين في الأشهر، ورمضان في مواعده وكذا سائر الشهور في مواعدها، والأشهر الحرم في مواعدها، ولم يقع منذ بُعث ﷺ تبديل لأن العرب شغلت ببعثته ﷺ.

ولكن قد يقال هذه الأشهر التي بدلوها قبل ذلك في سنين طوال قبل أن يُبعث النبي ﷺ لربما حدث خلل ولربما وقع تغيير، فأخبر النبي ﷺ أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، بمعنى أن هذا التقويم موافق لما جعله الله يوم خلق السماوات والأرض، فهذا دليل على أن هذه الأشهر كما هي، ولكن لا يقال في السنة التي حج فيها النبي ﷺ بل قبل ذلك بكثير والأمر قد انضبطت، وإنما يستفاد من هذا الحديث أن ما وقع من تغيير قبل بعثته ﷺ قد استدار الزمان حتى انطبق على الحق الذي كان يوم أن خلق الله السماوات والأرض، ويمكن أن يقال أن معنى (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض) أن الأمور قد عادت بالشرع كما أَرادها الله ﷻ كوناً يوم خلق السماوات والأرض، بمعنى أن الله شرع هذا التشريع من التقويم يوم خلق الله السماوات والأرض وقد تركه الناس، كما ترك اليهود والنصارى هذا التقويم بالكلية ولم يعودوا يعرفون الأيام التي شرع الله ﷻ لهم فيها عباداتهم، فصاروا لأجل أنهم يعتمدون على تقويم السنة الشمسية، لا على الشهور القمرية، جاهلين بأيام الله ﷻ، فعاد الأمر بهذه الشريعة المطهرة إلى ما أَراده الله يوم خلق السماوات والأرض، ففي يوم عرفة ويوم النحر في حجة الوداع الحجة التي حجها النبي ﷺ حصل فيها اكتمال للدين وعودة إلى ما أَراده الله يوم خلق السماوات والأرض من جعل السنة اثني عشر شهراً بالشهور القمرية وأن ما أحدثه أهل الكتاب من ترك هذا قد ترك وبطل وعاد الأمر إلى ما شرعه الله وما أَراده ﷻ يوم خلق السماوات والأرض، فهذا معنى حسن أيضاً يمكن أن يُفسر به الحديث دون أن يحتاج إلى تقدير مسألة انطباق الحساب الذي فعله أهل الجاهلية، فضلاً أن أهل الجاهلية ليس عندنا نص في أنهم كانوا يُغيرون تسمية الشهور، فالنص عندنا أنهم كانوا ينسئون يؤخرون،

لكن هل كان بالتسمية فيحدث خلل في الشهور، أم أنه كان بمجرد تأخير الشهر الحرام إلى شهر آخر يحرّمونه بدلاً منه مع بقاء التسمية كما هي، فإن هذا هو أحد الوجوه المقولة، نعني أن هذا القول الذي ذكره النووي رَحِمَهُ اللهُ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ الْحَرَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ صَفَرًا لِيَسْتَحِلُّوا الْقِتَالَ وَتَسْتَمِرَّ الْمَسْأَلَةُ إِلَى الْعَامِ الْقَادِمِ وَيَجْعَلُونَ السَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهَا مُحَرَّمِينَ مِثْلًا، وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ سَنَةٍ سَوْفَ تَسْقُوعُ الَّتِي قَبْلَهَا وَلَا يَحْدُثُ اخْتِلَافٌ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بَلْ كَانُوا يُؤَخِّرُونَ تَحْرِيمَ الْحَرَمِ إِلَى صَفَرٍ، لِيُقَاتِلُوا فِي الْحَرَمِ وَيُظَلُّ اسْمُهُ الْحَرَمَ مَعَ الْاسْتِحْلَالِ لِلْقِتَالِ فِيهِ ثُمَّ يَجْعَلُونَ صَفَرًا مُحَلًّا فِي التَّحْرِيمِ مَعَ بَقَاءِ اسْمِهِ كَمَا هُوَ، وَعَلَى الطَّرِيقَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا النَّوَوِيُّ وَكَذَا الْقَاضِي وَأَبُو عَيْسَى أَنَّهُمْ يُرْحَلُونَ الشُّهُورَ فَيَحْصُلُ نَوْعٌ مِنْ تَغْيِيرِ الشُّهُورِ عَنِ الَّتِي شَرَعَهَا اللهُ ﷻ فَيُسَمُّونَ هَذَا الشَّهْرَ صَفَرًا فَتَكُونُ هَذِهِ السَّنَةُ إِحْدَى عَشَرَ شَهْرًا، فَيَأْتِي رَمَضَانُ فِي غَيْرِ مَوْعِدِهِ، وَيَأْتِي ذُو الْحِجَّةِ فِي غَيْرِ مَوْعِدِهِ وَيَسْتَمِرُّ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلِمَةِ النَّسِيءِ وَهُوَ التَّأْخِيرُ أَنَّهُمْ يُحَرِّمُونَ فَعَلًا لِيُؤَاطُوا الْعِدَّةَ دُونَ أَنْ يَحْصَلَ تَغْيِيرُ فِي الشُّهُورِ، فَلِإِوَاطِئَةٍ فِي الْعِدَّةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلِلُونَ عَامًا وَيَحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُؤَاطُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ) لَيْسَ أَنَّهُ يُلْغِي تَحْرِيمَ الْحَرَمِ إِلَى غَيْرِ بَدَلٍ، بَلِ الْوَاطِئَةُ الْمَوَاقِفَةُ، فَهَمَّ يَخْتَارُونَ عِدَّةً دُونَ أَنْ يَكُونَ الَّذِي شَرَعَهُ اللهُ، فَيَحَرِّمُونَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، لَكِنْ أَيُّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؟ هَلِ الَّتِي شَرَعَهَا اللهُ ﷻ أَنَّهَا الْأَشْهُرُ الْحَرَامُ، أَمْ أَنَّهُمْ يُؤَخِّرُونَ بَعْضَهَا إِلَى شُهُورٍ أُخَرَ دُونَ أَنْ يُغَيِّرُوا التَّوْقِيتَ، فَهَذَا أَحَدُ الْوُجُوهِ، ظَاهِرُ الْقُرْآنِ مَعَ مَنْ يَقُولُ أَنَّ الشُّهُورَ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ وَأَنَّ التَّأْخِيرَ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ يُوَافِقُونَ عِدَّةَ الشُّهُورِ الْمُحَرَّمَةِ أَنْ تَكُونَ أَرْبَعَةً وَيُؤَخِّرُونَ تَحْرِيمَ بَعْضِهَا إِلَى شُهُورٍ أُخَرَ، كَمَا ذَكَرْنَا (فَرَبِّمَا احْتَاجُوا إِلَى الْحَرْبِ فِي الْحَرَمِ، فَيُؤَخِّرُونَ تَحْرِيمَهُ إِلَى صَفَرٍ، ثُمَّ يُؤَخِّرُونَ صَفَرًا فِي سَنَةٍ أُخْرَى) وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُمْ يُحَرِّمُونَ صَفَرًا فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَيُظَلُّونَ فِي تَسْمِيَةِ الشُّهُورِ كَمَا هِيَ، فَالْقَضِيَّةُ هُنَا هَلِ الْأَشْهُرُ الْحَرَامُ حَصَلَ فِيهَا تَبْدِيلٌ وَتَغْيِيرٌ فِي الْأَشْهُرِ بِحَيْثُ أَنَّ هَذَا الشَّهْرَ لَمْ يَكُنْ هُوَ الشَّهْرُ؟ فَقَوْلُ مَخَالِفَةِ هَذَا لَمَّا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ حِينَ شَرَعَ اللهُ صَوْمَهُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهَجْرَةِ وَقَدْ صَامَ النَّبِيُّ ﷺ تِسْعَ رَمَضَانَاتٍ، فَلَا بَدَّ وَأَنْ تَكُونَ هِيَ رَمَضَانُ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ خِلَلُ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ إِنْ الْمَشْرُكُونَ لَوْ بَدَّلُوا الْأَشْهُرَ الْحَرَامَ لَمَّا كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ، وَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحَرِّمُ الشُّهُورَ الَّتِي حَرَّمَهَا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَرَعِ اللهِ ﷻ خُصُوصًا أَنَّهُ فِي الْكُفْرِ قَالَ تَعَالَى (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ)، لِأَنَّهُ تَشْرِيعٌ مِنْ دُونِ اللهِ ﷻ.

لِذَلِكَ نَقُولُ قَوْلَ مَنْ قَالَ أَنَّهُ فِي السَّنَةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ وَقَعَ الْإِتْفَاقُ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مُخَالَفًا، قَوْلُ مُخَالَفٍ لظَاهِرِ الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ (وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ)، وَيُخَالَفُ قَوْلَهُ تَعَالَى (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ)، وَيُخَالَفُ حَدِيثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقِفُ بِعَرَفَةَ مَعَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ هَجْرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَيُخَالَفُ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ عَتَابَ بْنَ الْحُجَّ سَنَةَ ثِنْيَانَ، فَقَدْ رَوَى (هَق/) (٨٤٨٩) عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَتْ الْحَكِيمِيَّةُ سَنَةً سِتٍّ بَعْدَ مُقَدِّمِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَدِينَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَكَانَتْ الْقَضِيَّةُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ سَبْعٍ وَكَانَ الْفَتْحُ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثِنْيَانَ ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ فُورِهِ إِلَى حَيْثُ وَالطَّائِفَ فَلَمَّا رَجَعَ فِي شَوَّالٍ اعْتَمَرَ مِنَ الْجَعْرَانَةِ ثُمَّ حَجَّ عَتَابُ بْنُ أُسَيْدٍ فَأَقَامَ لِلنَّاسِ الْحَجَّ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ سَنَةَ تِسْعٍ اسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ سَنَةَ عَشْرٍ مِنْ مُقَدِّمِهِ

الْمَدِينَةِ وَهِيَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ"، فكل هذا مخالف وإلا فإن الحج كان يقع في غير مواعده، فكيف يكون ذلك؟ فتأويله بهذا لا دليل عليه، فكيف نخالف كل هذه الأدلة لمجرد حكاية عن بعض التابعين أو لبعض أهل العلم الذين فسروا الحديث بهذا الوجه.

هذا الحديث خصوصاً فيه أقوال كثيرة جداً في تفسيره، وهو من الخلاف السائغ، ولكن نراه في الحقيقة خلاف الأدلة الواضحة، فلا أرى له وجهاً في أن يقال أن حجة أبي بكر كانت في غير ذي الحجة أو أن يوم عرفة التي كان النبي ﷺ واقفاً فيها في الجاهلية مع الناس كان في غير يوم عرفة، فمن الذي غير ذلك وكيف لم يُنقل حرفٌ من ذلك وقد فتح الله ﷻ مكة سنة ثمان على نبيه ﷺ فكانت حجة سنة ثمان وستة تسع في غير الموعد!! كلامٌ باطل لا نرى له وجهاً على الإطلاق والله أعلى وأعلم.

لكن نقول هذه الأشهر منذ قررها النبي ﷺ وقد بقيت، وهكذا كانت هي يوم خلق الله السماوات والأرض، فهذا الذي ابتدأ به التاريخ أن السنة اثني عشر شهراً.

ومعلوم أن أيام الأسبوع ليس لها أثر طبيعي في سنة الله الكونية -، وأما الشهر فلها أثر، فلورة القمر شهر، وهذا أمرٌ مُشاهد فيما خلقه الله ﷻ في السنة الكونية، أما الأسبوع فليس عندنا علامة على السبعة أيام، والسنة تدور حول فصول السنة المعروفة طويلاً وقصراً صيفاً وشتاءً وربيعاً وخريفاً، فالسنة طبعياً والشهر طبعياً وأما الأسبوع فهو أصلاً من التشريعات التي أنزلها الله ﷻ في الكتب المتقدمة، ولذلك لا يُعرف أيام الأسبوع كسبعة إلا عند من لهم كتاب، الأمم الأخرى التي ليس لها كتاب، لها تقويم آخر من اختراعاتهم، والأمم التي نزلت عليها كتب هي التي تجعل الأسبوع سبعة أيام، فالذي قاله النبي ﷺ أن الشهور اثني عشر شهراً قمرية وأنها وافقت في تلك السنوات ما كان منذ خلق السماوات والأرض في تسميتها عند الله ﷻ خصوصاً وأن تحريم الأشهر الحرم الأربعة من يوم خلق السماوات والأرض.

التقويمات غير القمرية والغير إسلامية، إذا كانت تستخدم لمجرد التعريف مع استعمال التقويم الهجري، فالأرجح جواز ذلك، ومن العلماء من يقول بكراهتها مطلقاً، أما إذا كانت بديلة عن التقويم الإسلامي، فلا شك في الكراهة على أقل الأحوال.

وقوله تعالى (مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) ومعنى تحريم الأشهر الحرم: أن الله ﷻ حرم فيها القتال وهذا شرعه ﷻ ومن العلماء من يقول: هذا الأمر منسوخ بفعل النبي ﷺ حيث حاصر ثقيف في الشهر الحرام وقتل هوازن في الشهر الحرام واستمر القتال إلى ذي القعدة، ووقعت الحديبية وقد كان فيها حمل سلاح وقتال وبيعة على القتال وقد كانت في ذي القعدة، فقالوا أن هذا منسوخ، والصحيح أنه ليس بمنسوخ؛ لأن هذه الأشهر قد قال النبي ﷺ عنها أنها الحرم بعد كل هذا في حجة الوداع، ولكن هذا التحريم يكون في ابتداء القتال، لا في رد قتال المعتدي، فالجمهور يقولون منسوخ، لكن الصحيح أنه لا يلجأ إلى النسخ مع إمكان الجمع، حيث أن رد المعتدي لا نزاع فيه بإجماع العلماء، فلو كان المسلمون في سعة لم يبدأوا القتال في الشهر الحرام، وأما إذا قاتلهم العدو، فكما قال تعالى (الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشُّهُرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)، ولا يقول عاقل فضلاً عن عالم أنه يلزم المسلم إذا قاتله الكفار في الشهر الحرام

قوله: (ثُمَّ قَالَ: أَيَّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَأَيَّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ... إِلَى آخِرِهِ) هَذَا السُّؤَالُ وَالسُّكُوتُ وَالتَّفْسِيرُ أَرَادَ بِهِ التَّفْخِيمَ وَالتَّقْرِيرَ وَالتَّنْبِيهَ عَلَى عِظَمِ مَرْتَبَةِ هَذَا الشَّهْرِ وَالْبَلَدِ وَالْيَوْمِ ^(١).
وَقَوْلُهُمْ: (اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ)

أَنْ يَتْرَكَ نَفْسَهُ لِلْقَتْلِ أَوْ أَنْ يَتْرَكَ أُمَّتَهُ لِلْقَتْلِ أَوْ أَنْ يَتْرَكَ بِلَادَ الْمُسْلِمِينَ لِلِاسْتِبَاحَةِ وَالِاسْتِحْلَالِ وَنَزُولِ الْكُفَّارِ فِيهَا، لَا يَقُولُهُ عَاقِلٌ فَضْلًا عَنْ مُسْلِمٍ عَالِمٍ بِدِينِ اللَّهِ ﷺ.
ثَانِيًا: أَنْ مَا ابْتَدَأَ الْقِتَالُ فِيهِ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ ثُمَّ امْتَدَّ نَتِيجَةُ عِلْمِ اسْتِجَابَةِ الْكُفَّارِ لِدِينِ اللَّهِ ﷺ وَإِصْرَارِهِمْ عَلَى الْمَعَانِدَةِ، وَالْمُخَالَفَةِ لِدِينِ اللَّهِ، فَهَذَا رَاجِعٌ إِلَى قِتَالِهِمْ هُمْ، وَاسْتِمْرَارِهِمْ عَلَى الْقِتَالِ، وَلِذَلِكَ بَدَأَ النَّبِيُّ ﷺ قِتَالَ هَوَازِنَ فِي شَوَالٍ وَاسْتَمَرَ الْقِتَالُ وَكَذَلِكَ فِي مُحَاصِرَةِ الطَّائِفِ، فَلَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ اتِّفَاقًا أَيْضًا إِذَا ابْتَدَأَ الْقِتَالُ فِي الشَّهْرِ الْحَلَالِ ثُمَّ امْتَدَّ إِلَى الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَاحْتِاجَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى حِصَارِ الْكُفَّارِ فَلَأَجَلٍ أَنَّهُمْ أَبَوَا أَنْ يَقْبَلُوا مَا شَرَعَهُ اللَّهُ مِنَ الدَّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ أَوْ الدَّخُولِ تَحْتَ سُلْطَانِ الْإِسْلَامِ، فَلَا يُوْجَدُ مَنْ يَقُولُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِوُجُوبِ الْكُفِّ عَنِ الْقِتَالِ.

ثَالِثًا: هَذَا فِيمَنْ يُعْظَمُ الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَأَمَّا مَنْ لَا يُعْظَمُهُ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَ الْأَعَاجِمِ، فَلَا عِتَابَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَتَهَكَّؤْنَ حُرْمَتَهُ، وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِتَرْكِ قِتَالِ الطَّلَبِ وَالِابْتِدَاءِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فِيمَنْ يُعْظَمُهُ مِنَ الْعَرَبِ، وَيُحْمَدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَسْلَمَ كُلُّ الْعَرَبِ، وَمَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ صَارَ مَرْتَدًا، وَلَمْ يُقَرَّ عَلَى رَدِّهِ، فَلَمْ يَعُدْ مَنْ يُعْظَمُ الشَّهْرُ الْحَرَامُ إِلَّا أَهْلُ الْإِسْلَامِ، فَلَا اخْتِيَارَ لَهُمْ إِلَّا يَبْدُؤُوا جِهَادَ الطَّلَبِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، أَمَا قِتَالُ الدَّفْعِ فَلَا مَانِعَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ (الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ) فَهَمْ هَاجِمُونَ فَلَا بَدَّ وَأَنْ نَدْفَعُ، فَهَذَا الثَّلَاثُ: أَنَّهُ إِنْ قَاتَلَ قَوْمًا لَا يُعْظَمُونَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَيَجُوزُ ابْتِدَائُهُمْ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ هَذَا الثَّلَاثُ فِيهِ نَظَرُ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ لَنَا وَنَحْنُ نَخْتَارُ فَعَلَيْنَا أَنْ نَتْرَكَ قِتَالَ الطَّلَبِ غَيْرِ الْمَمْتَدِّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَكَمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ هَذِهِ الْأَشْهُرُ تُسَخُّ الْقِتَالُ فِيهَا، وَيُؤَكِّدُ بَقَاءَ حُرْمَتِهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَبَّهَ حُرْمَةَ الدِّمَاءِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَمْوَالِ بِحُرْمَةِ الْيَوْمِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَقَالَ (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا)، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى بَقَاءِ الْحُرْمَةِ، فَكَيْفَ يُقَالُ مَنْسُوخَةٌ وَهِيَ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَمِّيهَا حُرْمًا، فَمَاذَا بَقِيَ فِيهَا مِنَ التَّحْرِيمِ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَحْرِيمُ الْقِتَالِ، وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَى.

(١) فَكُلُّ هَذَا تَعْظِيمٌ لِهَذِهِ الْمَحْرَمَاتِ وَإِقْبَاءٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا فِي الْحَقِيقَةِ، ثُمَّ لِيُبَيِّنَ ﷺ عِظَمَ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَعْرَاضِ.

هَذَا مِنْ حُسْنِ أَدَبِهِمْ، وَأَتَتْهُمْ عَلِمُوا أَنَّهُ ﷺ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَا يَعْرِفُونَهُ مِنَ الْجَوَابِ فَعَرَفُوا أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مُطْلَقَ الْإِخْبَارِ بِمَا يَعْرِفُونَ^(١).

قَوْلُهُ ﷺ: (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا)

الْمُرَادُ بِهَذَا كُلُّهُ: بَيَانُ تَوْكِيدِ غِلْظِ تَحْرِيمِ الْأَمْوَالِ وَالْأَعْرَاضِ^(٢) وَالتَّحْذِيرِ مِنْ ذَلِكَ. قَوْلُهُ ﷺ: (فَلَا تَرْجِعَنَّ بَعْدِي ضَلَالًا لَا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)

هَذَا الْحَدِيثُ سَبَقَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ، وَذَكَرَ بَيَانَ إِعْرَابِهِ، وَأَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَنْ يَقُولُ بِالتَّكْفِيرِ بِالْمُعَاصِي، بَلْ الْمُرَادُ بِهِ كُفْرَانُ النَّعَمِ، أَوْ هُوَ مُحْمُولٌ عَلَى مَنْ اسْتَحَلَّ قِتَالَ الْمُسْلِمِينَ بِلَا شُبْهَةٍ^(٣).

(١) فهم يعلمون بالقطع أن هذا يوم النحر أو أن هذه البلدة البلد الحرام ولكن توقعوا، ظناً منهم أنه سيسميه بغير اسمه، وأن هذا السؤال له غرض آخر غير مجرد التقرير.

(٢) فعرض الإنسان ليس فقط في أمر الفرج، بل كل ما يمدح أو يؤذم، فالذم والقدح في الناس محرّم، وأغلظ ذلك ما يتعلق بالفروج كالإتهام بالزنا ونحو ذلك.

وهذا دليل على أن دم المسلم وعرضه وماله غليظ التحريم عند الله كتحريم البلد الحرام في الشهر الحرام في أعظم الأيام حرمة عند الله يوم النحر، وقد كرر النبي ﷺ هذا المعنى في خطبة عرفة في حجة الوداع، وهذا التشبيه يدل على غلظ تحريم دم المسلم، ونسأل الله العافية، والآن قد أصبحت الاستهانة بدماء المسلمين، ولا يضيع هذا عند الله ﷻ، فمن يستهين بدماء المسلمين من أعدائهم، الله ﷻ يتقم لأوليائه المؤمنين من هؤلاء الأعداء ويؤذيهم ألوان الهوان والذل والعذاب، ومن يتهمك حرّات المسلمين ودمائهم وأعراضهم وأموالهم ممن يتسبب إلى الإسلام من المنافقين هو أيضاً ملحق بمن انتهكها دون تعظيم لها من الكفار، وكذلك من يستهين بها من المسلمين في خصوماتهم، فتجد استعمال السلاح وسهولة القتل وجرح الأعضاء، يستخف بذلك كثير من الناس ويستسهلونه، فلربما وقع الإنسان في حفرة من النار بسبب استهائته بأمر الدماء، فلا بد من تعظيم هذا الأمر جداً والتوقف عن كل ما يؤدي إلى سفك دم امرئ مسلم بغير حق عندنا فيه من الله برهان ودليل قاطع على جواز مشروعية أو وجوب سفك هذا الدم، وإلا فالخطر عظيم، وكذا أمر الأموال والأعراض، لا بد من الحذر الشديد منها.

(٣) أو يكون نبياً عن الكفر حقيقة، والكفر هو الذي يؤدي إلى وجود التقاتل، كالمرتدين الذين ارتلوا فلما رجعوا إلى الكفر صاروا يُقاتلون المسلمين، والذم في ذلك على من كفر.

ورواية (ضلالاً) تدل على أن المقصود هو الكفر دون الكُفر وهو الكفر الغير ناقل عن المِلَّة، لماذا والأصل في كلمة الكفر أنه الكفر الأكبر؟ فإنه إذا أطلقت كلمة الكفر في الكتاب والسنة كان الظاهر منها الكفر الناقل عن المِلَّة، وذلك لأن هذا لفظ شرعي، فلا بد وأن يُحمل على حقيقته الشرعية الكاملة، ولكن نقول إذا دل الدليل على أن مجرد القتال لا يكون مكفراً لأنه ﷺ قال في القتل العمد (فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) والقتل أشد من القتال، فإذا ضرب عتق أخيه بغير حق، وقال ﷺ (فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) فهذا دليل على أن القتل كبيرة من الكبائر لا تخرج من المِلَّة، وكذا قوله ﷺ (وَأَنْ طَاهَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتُلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) فساهم إخوة ومؤمنين رغم وجود القتال والبغي من بعضهم لكن لوجود التأويل ساهم مؤمنين، بل الظاهر ما ذكره أهل العلم من أن أهل البغي لا يُسقون، رغم بغيهم، ولذا اتفقت كلمة العلماء على اختلافهم فيمن كان باغياً على الآخر، مع أن جمهور أهل السنة أن من خالف علياً كان باغياً عليه، اتفقوا على عدالة طلحة والزبير وعائشة وعدالة معاوية وعمرو بن العاص ومن معهم من الفضلاء، وذلك أن البغي نفسه لا يُعد فسقاً، بخلاف عقيدة الخوارج، فإن الخوارج قومُ بُهت مذمومون على لسان النبي ﷺ، وإنما أقول ذلك من أجل ما يخلط به الكثيرون بين الخروج والخوارج، فليس كل من خرج على الإمام يُسمى خارجياً، هذا الكلام فسد في آخر الزمان، العلماء قد نصوا على قتال أهل البغي، غير قتال الخوارج ومانعي الزكاة وقاتل الطائفة الممتنعة من الشريعة، في عقيدة أو في عمل، فهذا باب آخر، والقرآن يُثبت خلاف ذلك والسنة تُثبت خلاف ذلك، فالقرآن سمي الباغي والمبغي عليه إخوة، وأما الخوارج فُسُموا كلاب أهل النار وأخبر النبي ﷺ أن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله، فليس الأمر بمجرد الخروج وإنما الأمر بالعقيدة الفاسدة، بالتكفير بالذنوب والمعاصي وليس بالتكفير فيما كفر به الشرع، لأن البعض بسبب غلوه في التفسير من التكفير وقع في بدعة أشد وهو أنه صار لا يُكفر من كفره الله ورسوله ﷺ ويزعم أن هذا من التكفير بالذنوب، وهذا من الضلال الميّن، كبعض من يزعم أن تكفير من ولى أعداء الله ﷺ أن هذا من عقيدة الخوارج، وهذا جهل عظيم وضلال ميّن إذ هذا بنص القرآن وبيان أهل العلم فيه واضح، فقد قال ﷺ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) وقال تعالى (فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَزَكَهُمْ بَيَاسُواً أَتْرِيلُونَ أَنْ تَهْلُوا مِنْ أَضَلِّ اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً) * وَكُفُّوا أَلْسِنَكُمْ كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً)، وهل كان في السلف من يُظاهر أعداء الإسلام بالقتال معهم ومعاونتهم على قتل المسلمين، حتى يُقال ليس من طريقة السلف تكفير من فعل هذا، كلام في منتهى البطلان، وجهل بنصوص الكتاب والسنة وسبب نزول الآيات ومعاني الآيات وتفسير أهل العلم لها، فكل ذلك واضح يبيّن أن هناك من الأعمال ما يُكفر صاحبه، كمن يُسب الله مثلاً ويُسب رسوله ﷺ، ثم تجد من يقول أن من يُكفر هذا من الخوارج، فهذا والله من العجب الذي نسمعه في زماننا، ويقول من طريقة الخوارج تكفير هؤلاء مثلاً، وكذا البعض يعد من كفر تارك الصلاة خارجياً أيضاً، فهذا من العجب أيضاً فهو كلام باطل، مع أننا لا نقول بتكفير تارك الصلاة

كفرًا ناقلًا عن الملة، ولكن لا يجوز أن يُتهم الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه أنهم من الخوارج، فمن يكفر من أهل الحديث تارك الصلاة، لا يصح أن يُقال هو من الخوارج، وإنما عقيدة الخوارج عقيدة فاسدة في التكفير بالزنا وشرب الخمر والسرقه، وكذا من يزعم أن تكفير من يحكم بغير ما أنزل الله هو من عقيدة الخوارج، فكلامٌ باطل، فالخوارج جعلوا ذنوب الأمراء والحكام سببًا لتكفيرهم في ذلك الوقت، وليس لأجل التشريع المخالف لشرع الله ﷻ، مع أن من زاد جرمه وظلمه وغشمه كالحجاج بن يوسف الثقفي مثلاً هناك من التابعين من كفره بالنصوص الصريحة، مع أن جمهور أهل العلم لا يوافقهم على ذلك، ومع ذلك لم يعدوا مجاهد وأنس وسعيد بن جبير من الخوارج لأجل ذلك، فضلاً عما يعد كل من خرج من الخوارج، فالخسنيين قد خرج، وسعيد بن جبير قد خرج، وطوائف من أهل البيت قد خرجوا وأنكر عليهم من أنكر من العلماء من أجل المفسلة وليس لأجل أنهم صاروا خوارج، فمن يطعن في عقيدة هؤلاء من أجل فعل معين أخطأوا فيه، إثم أكبر من إثم من أخطأ في اجتهاده إن كان عليه إثم والصحيح أن إثمهم مرفوع، نقول ذلك لأجل أن الحديث إنما ورد فيمن قاتل المسلمين بلا شبهة فهو كافر كُفراً لا يتقله عن الملة، ومن استحل به بلا شبهة، كان كافراً ناقلًا عن الملة، وهنا كيف يمكن أن يقتل دون شبهة؟ نعم هو يعتقد أنه يرتكب حراماً، كالقبائل المتنازعة التي يقتل بعضها بعضاً، والثأري الصعيد مثلاً، فنقول له كيف تقتل من لم يقتل، فشرع الله يقول ألا تقتل إلا القاتل فقط، وليس أن تقتل أي واحد منهم، وكثير من الممارك بين العائلات بالظلم والعدوان وهم يعلمون أن هذا خلاف شرع الله ﷻ، ولكنهم يفعلونه، وهذا بلا شبهة في العمل، فهذا كفر دون كفر، وأما إذا استحل دون شبهة كان كُفراً ناقلًا عن الملة، والعلماء قد عدوا ما فعله الخوارج - رغم ضعفه الشديد - شبهة تمنع تكفيرهم، ولذلك قالوا كفر دون كفر في مثل هذا المقام، وكما ذكرنا الدليل قد دل على تسمية الباغي وقاتل العمد من المؤمنين المسلمين لأنهم إخوان (فمن عوفي له من أخيه شيء)، هذا الذي جعلنا نقول ترك ظاهر لفظ كُفراً إلى أنه كفر دون كفر، ليس أن لفظ الكفر يحمل ابتداءً على كفر دون كفر، لا بل الأصل في الكفر في الكتاب والسنّة يحمل على الكفر الأكبر وهو ظاهر القرآن وكذا الشرك يحمل في الأصل على الأكبر حتى يأتي دليل يُقيده، كأن يقول النبي ﷺ (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)، فقالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟، قال: "الرِيَاءُ" (حم) ٢٣٦٨٦، انظر الصحيحة: ٩٥١ صحيح الجامع: ١٥٥٥، إذاً هنا قيده وحلده بالأصغر، فاحتاج إلى التقييد، فإن قالوا: فلماذا لا تقولون بتكفير تارك الصلاة؟ نقول لأننا عندنا الأدلة على الصرف من الظاهر إلى المؤول وهو الكفر دون كفر من حديث خروج عصاة الموحدين من النار مع كونهم ليسوا من أهل السجود، فأهل السجود يُخرجهم الأنبياء والملائكة والمؤمنون، أما من لا يسجدون فهم الذين يُخرجهم أرحم الراحمين، بعد هؤلاء الذين خرجوا بآثر السجود، فلأجل ذلك قلنا بعدم تكفير تارك الصلاة كُفراً ناقلًا عن الملة، لكن المسألة فيها خلاف مشهور كما علمنا وذكرنا من قبل.

وتضعيف من قال محمول على المستحل، هو الظاهر لأن الاستحلال بذاته بلا شبهة مكفر ولو لم يُقاتل ولو لم يضر بضعهم رقاب بعض، فحمل هذا الحديث على المستحل، فيه نظر، لأنه كما ذكرنا إنما ذم الفاعل، المستحل ولو لم يفعل الذي يقول نعم يجوز قتل المسلمين، كما قال بعضهم من المناقذين والزنادقة أن من حق

قوله ﷺ: (لِيُبْلَغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ)

فِيهِ: وَجُوبُ تَبْلِيغِ الْعِلْمِ، وَهُوَ فَرَضُ كِفَايَةٍ، فَيَجِبُ تَبْلِيغُهُ بِحَيْثُ يَنْتَشِرُ^(١).

قوله ﷺ: (فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضَ مَنْ سَمِعَهُ)

إِخْتِجَّ بِهِ الْعُلَمَاءُ لِجَوَازِ رَوَايَةِ الْفُضَّلَاءِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الشُّيُوخِ الَّذِينَ لَا عِلْمَ لَهُمْ عِنْدَهُمْ وَلَا فِقْهَهُ، إِذَا ضَبَطَ مَا يُحَدِّثُ بِهِ^(٢).

قوله: (قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَخَذَ إِنْسَانَ بِخِطَامِهِ)

إِنَّمَا أَخَذَ بِخِطَامِهِ لِيَصُونَ الْبَعِيرَ مِنَ الْإِضْطِرَابِ عَلَى صَاحِبِهِ، وَالتَّهْوِيشِ عَلَى رَاكِبِهِ.

اليهود أن يقتلوا أهل غزة لأنهم يدافعون عن أنفسهم، وهذا في الحقيقة كفر وردة عن الإسلام، والعياذ بالله، لأنه يقول قتل المسلمين في هذا حق للكفار، نعوذ بالله، فلا يقول بذلك مسلم، لأنه في الحقيقة مستحل لجرائم الكفار وراض بظهور الكفار على المسلمين ويرى ذلك حقاً لهم، فهل كان لليهود في الأصل حق في أن يكون لهم هذه الأرض؟ فهي أرض المسلمين، فهل تكون الدول الكافرة المحتلة لبلاد المسلمين من حقها أن تدافع عن نفسها؟ فالذي يقول من حقهم فيثبت لهم حقاً، يخرج من الملة والعياذ بالله ونسأل الله العافية، فهذا الذي يستحل قتال المسلمين بلا شبهة، فضلاً عما يستحل قتالهم لأجل إسلامهم، ويجعل أن المسلم يبدأ بالقتال، أو يستحل قتاله لأجل أنه يريد الالتزام بالدين، وهذا والعياذ بالله حاصل عند كثير من الظلمة الذين يتدرج بهم الشيطان حتى يرى ما يفعله حلالاً بل واجباً، وأمر الشبهة قد يمنع تكفيره عندنا، ولكن عند الله ﷻ المطلع على ما في القلوب الأمر يختلف فربما لا ينفعه عذرنا عنه، فنحن ربما نعتذر عنه ونقول ربما عنده شبهة في قتاله للمسلمين، أو يظن أنهم قد تجاوزوا الحد، نحن نظن ذلك ولكن هناك من يعلم ويوقن أنهم يقتلون لأجل أنهم التزموا بالدين ولأجل أنهم أرادوا دين الله ﷻ، نعتذر نحن ولا يُعذر عند الله، يكون عند الله في الدرك الأسفل كما حكمنا بإسلام المنافقين وزوجناهم وورثناهم، وعاملناهم كمسلمين، وهم في الدرك الأسفل من النار عند الله، فلا يغرن أحد نفسه كلام أهل العلم في التحذير من التكفير في أن يقع فيما خالف الدين بالكلية وصادمه وتقض أصله، وإن عذرناه نحن فلا ينفعه عذرنا عند الله لو كان يعلم ويستحل قتال المسلمين، نسأل الله العافية.

(١) وهذا دليل على أهمية نشر العلم في المسلمين؛ لأن ذلك من بقاءه ومن تعليم الناس ما يلزمهم.

(٢) بمعنى أنه حافظ وليس بفقير، وقد قال أيضاً ﷺ (قُرْبَ حَامِلٍ فَقِيرٍ غَيْرِ فَقِيرٍ، وَرُبَّ حَامِلٍ فَقِيرٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَرُ مِنْهُ)، (ج٢) ٢٣٠ [قال الألباني]: صحيح، نعم هو فقير ولكن هناك من هو أفقره، فيمكن أن يكون بعض المتقدمين أقل فقراً من بعض المتأخرين، لا يمتنع ذلك.

وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْخُطْبَةِ عَلَى مَوْضِعِ عَالٍ مِنْ مَنَبَرٍ وَغَيْرِهِ، سِوَاءِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ وَغَيْرِهِمَا، وَحِكْمَتُهُ أَنَّهُ كُلَّمَا ارْتَفَعَ كَانَ أَبْلَغَ فِي إِسْمَاعِهِ النَّاسَ وَرُؤْيَتِهِمْ إِيَّاهُ، وَوُقُوعَ كَلَامِهِ فِي نَفْسِهِمْ.

قَوْلُهُ: (ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَإِلَى جُزَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا) (انْكَفَأَ) يَهْمُزُ آخِرَهُ، أَيُّ: انْقَلَبَ، وَ(الْأَمْلَحُ): هُوَ الَّذِي فِيهِ بَيَاضٌ وَسَوَادٌ وَالْبَيَاضُ أَكْثَرُ. وَقَوْلُهُ: (جُزَيْعَةٍ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَفَتْحِ الزَّايِ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ (جَزَيْعَةٍ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِ الزَّايِ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ فِي رِوَايَةِ الْمُحَدِّثِينَ، وَهُوَ الَّذِي ضَبَطَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَهِيَ الْقِطْعَةُ مِنَ الْغَنَمِ، تَصْغِيرُ جِزْعَةٍ بِكَسْرِ الْجِيمِ، وَهِيَ الْقَلِيلُ مِنَ الشَّيْءِ، يُقَالُ جَزَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِهِ أَيُّ: قَطَعْتُ، وَبِالثَّانِي ضَبَطَهُ ابْنُ فَارِسٍ فِي الْمُجْمَلِ، قَالَ: وَهِيَ الْقِطْعَةُ مِنَ الْغَنَمِ، كَأَنَّهَا فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ كَصَفِيرَةٍ بِمَعْنَى مَضْفُورَةٍ. قَالَ الْقَاضِي: قَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ: قَوْلُهُ: (ثُمَّ انْكَفَأَ...) إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، وَهُمْ مِنْ ابْنِ عَوْنٍ فِيمَا قِيلَ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ فَأَدْرَجَهُ ابْنُ عَوْنٍ هُنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ^(١)، فَرواهُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ^(٢).

(١) وَأَنَا أَرْجَحُ هَذَا الْقَوْلَ أَيْضاً، فَالْإِمَامُ مُسْلِمٌ جَعَلَ هَذَا كَأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْأُضْحِيَّةِ يَوْمَ النَحْرِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا وَهْمٌ، وَإِنْ كَانَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، فَإِنَّهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُسْتَدْرَكَةِ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ فِي الْأَصْلِ، لَكِنْ أَدْخَلَ الرَّاوِي الْحَدِيثَ مَعاً، وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَعْنَى صَحِيحٍ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّهُ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ كَانَ يَفْعَلُ هَذَا، لَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ وَقَعَ وَهْمٌ، فَقَدْ أَدْخَلَ الرَّاوِي هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ عَلَى حَدِيثِ خُطْبَةِ يَوْمِ النَحْرِ فِي مَكَّةِ الْمَكْرَمَةِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَذْبَحْ بَعْدَ خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَحْرِ شَيْئاً مِنَ الْغَنَمِ، وَإِنَّمَا ذَبَحَ ﷺ ثَلَاثَةً وَسِتِينَ نَاقَةً ذَبَحَهَا بِيَدِهِ ﷺ بَعْدَ أَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ وَلَيْسَ أَنَّهُ ذَبَحَ كَبْشَيْنِ وَجَذِيْعَةٍ.

(٢) إِذَا حَدِيثُ (ثُمَّ انْكَفَأَ...) فِي الْأَصْلِ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ، فَأَدْخَلَهُ ابْنُ عَوْنٍ.

قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ هَذَا الْكَلَامَ فَلَعَلَّهُ تَرَكَهُ عَمْدًا^(١)، وَقَدْ رَوَاهُ أَيُّوبُ وَقُرَّةٌ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ فِي هَذَا الْبَابِ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَةَ.

قَالَ الْقَاضِي: وَالْأَشْبَهُ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ إِنَّمَا هِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ فِي خُطْبَةِ عِيدِ الْأَضْحَى، فَوَهَمَ فِيهَا الرَّاوي، فَذَكَرَهَا مَضمُومَةً إِلَى خُطْبَةِ الْحُجَّةِ، أَوْ هُمَا حَدِيثَانِ ضُمَّ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ، وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ هَذَا بَعْدَ هَذَا فِي كِتَابِ الضَّحَايَا مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَهْشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: (فَانْكَفَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا فَقَامَ النَّاسُ إِلَى غَنِيمَةٍ فَتَوَزَّعُوا) فَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَهُوَ دَافِعٌ لِلْإِشْكَالِ^(٢).

١٠ - باب صِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ وَتَفْكِينِ وَلِيِّ الْقَتِيلِ مِنَ الْقِصَاصِ

وَاسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْعَفْوِ مِنْهُ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَاثِلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ إِنِّي لِقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخِرَ بَنَسْعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا قَتَلَ أَخِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَقْتَلْتَهُ». فَقَالَ إِنَّهُ لَوْلَمْ يَعْرِفْ أَقْتَلْتُ عَلَيْهِ الْبَيْتَةَ. قَالَ نَعَمْ. قَتَلْتُهُ قَالَ «كَيْفَ قَتَلْتَهُ». قَالَ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّيْنِي فَأَغْضَبَنِي فَضْرَبْتُهُ بِالْفَاسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتُهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ». قَالَ مَا لِي مَالٌ إِلَّا كِسَائِي وَفَاسِي. قَالَ «فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ». قَالَ أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ. فَرَمَى إِلَيْهِ

(١) أو أن ابن عون أحياناً يذكره وأحياناً لا، فعُرف أنه قد وُهم فيه.

(٢) فكان مسلم أشار إلى التفصيل في هذا الحديث وأنه وهمٌ ممن رواه متصلاً بخطبة حجة الوداع يوم النحر.

بِنِسْعَتِهِ . وَقَالَ «دُونَكَ صَاحِبِكَ» . فَاَنْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ» . فَرَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ» . وَأَخَذَتْهُ بِأَمْرِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَمَا تَرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ» . قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ - لَعَلَّهُ قَالَ - بَلَى . قَالَ «فَإِنْ ذَاكَ كَذَاكَ» . قَالَ فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّى سَبِيلَهُ .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فَأَقَادَ وَلَّى الْمَقْتُولَ مِنْهُ فَاَنْطَلَقَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ بِجَرِّهَا فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» . فَاتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ مَقَالَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَلَّى عَنْهُ . قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يُعْفُو عَنْهُ فَأَبَى .

قَوْلُهُ: (جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا قَتَلَ أَخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَقْتَلْتَهُ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيْتَةَ، قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتَهُ، قَالَ: "كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَحْتَبُطُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّيْنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتَهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْتَهُ).
أَمَّا (النِّسْعَةُ): فَبِنُونٌ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ سَيْنٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ، وَهِيَ حَبْلٌ مِنْ جُلُودِ مَضْفُورَةٍ.
وَوَقْرُهُ: (جَانِبُ رَأْسِهِ).

وَقَوْلُهُ: (يَحْتَبِطُ) أَيُّ يَجْمَعُ الْحَبْطُ، وَهُوَ وَرَقُ الشَّوْثِ بِأَنْ يَضْرِبَ الشَّجَرُ بِالْعَصَا فَيَسْقُطُ وَرَقُهُ فَيَجْمَعُهُ عُلْفًا.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: الْإِغْلَاطُ عَلَى الْجُنَاةِ وَرَبْطُهُمْ وَإِحْضَارُهُمْ إِلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ (١).

(١) وذلك حتى لا يفر ولذلك ربطه ولي القتل وأتى به إلى النبي ﷺ ليُمكنه من القصاص، فهذا دليل على أنه لا يستوفي الحق بنفسه حتى يأتي به الإمام، فإذا حكم به الإمام جاز أن يستوفيه بنفسه، وإن قرط الإمام وضيع الحق، فحقه ثابت، ولكن يُنظر بعد ذلك في المصلحة والمفسدة وما يترتب على هذا الأمر، لكن إن ثبت القصاص والقود، فحقه ثابت ولا يحل لأحد أن يمنعه منه.

وَفِيهِ: سُؤَالُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى، فَلَعَلَّهُ يَقَرُّ فَيَسْتَغْنِي الْمُدَّعِي وَالْقَاضِي عَنْ التَّعَبِ فِي إِخْضَارِ الشُّهُودِ وَتَعْدِيلِهِمْ^(١)، وَلِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْإِقْرَارِ حُكْمٌ بَيِّنٌ، وَبِالْيَسَنَةِ حُكْمٌ بِالظَّنِّ^(٢).
وَفِيهِ: سُؤَالُ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ الْوَلِيِّ عَنِ الْعَفْوِ عَنِ الْجَانِي^(٣).
وَفِيهِ جَوَازُ الْعَفْوِ بَعْدَ بُلُوغِ الْأَمْرِ إِلَى الْحَاكِمِ^(٤).
وَفِيهِ: جَوَازُ أَخْذِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ فِي تَمَامِ الْحَدِيثِ: (هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ؟)^(٥)

- (١) أي قبل أن يقول للمدعي أين يبسك؟ يسأل المدعي عليه فإذا أنكر طلب اليسنة، وإذا أقر، فالحكم بالإقرار أقوى، فالاعتراف سيد الأدلة كما يقولون.
- (٢) ولا شك أن الإكراه في الاعتراف لابد من مراعاته، فكم من جرائم يُعترف بالإكراه بارتكابها، لكن هنا لم يكن هناك إكراه، بل ظاهرٌ جداً أنه أقر واعترف، فالاعتراف في هذه الحالة والإقرار أعظم دلالة على الواقعة من البيّنات والشهود، واليسنة حكم بالظن الراجح وليس الظن الذي لا يُغني عن الحق شيئاً، فإن الظن يُطلق على اليقين ويُطلق على الظن الراجح وهو غلبة الظن، ويُطلق على الظن المرجوح الذي هو مجرد تخمين واحتمال، فقوله ﷺ (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) وقال (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ الظَّنُّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) هو الظن المرجوح الذي ليس إلا مجرد تخمين واحتمال وليس عليه دليل على تحققه، وأما الظن الراجح فهو كالحكم بالبيّنات، فلماذا قلنا أنه ظن، لأننا لم نشهد الواقعة، واحتمال أن يكون العدول قد أخطأوا، فهذا وارد ومع ذلك فالشرع بنى على غلبة الظن أحكاماً كثيرة، ولذلك يجب العمل بالظن الراجح، ولا يلزم اليقين في مثل هذه الحالة مع وجود الظن الراجح.
- (٣) لأن النبي ﷺ قال «أَمَّا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمَ صَاحِبِكَ»، وكذا لما سأل ﷺ «هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ» فسأله عن إمكان أن يدفع الدية ليرغب ولي المقتول في أن يقبل الدية ويعفو.
- (٤) هذا بالنسبة إلى القصاص، فإنه حق خالص لأولياء المقتول، ولذا صحَّ أن يعفو حتى ولو بلغ الأمر الإمام، أما ما كان من حق لله ﷻ وهذا لأجل إقامة الدين في الناس، فحد الزنا وحد السرقة إذا بلغ الإمام فهذا لا يصح فيه العفو ولا يُشفع فيه ولا يجوز أن يُطلب العفو فيه بعد أن يبلغ الإمام، ولذلك اشتد النبي ﷺ على أسامة لما شفع في المخزومية، وقال لصفوان لما أتاه بسارق رداه فعفى عنه فقال «فَهَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ»، فأما إذا بلغ الإمام حد السرقة لزمه الإقامة، وأما حد الزنا فهو أولى فليس هناك من له العفو في ذلك، فإنه ليس حقاً للزانية ولا لأوليائها، بل حق لله ﷻ، أما أولياء القتل فيجوز أن يُشفع عندهم ليعفو وكذلك يجوز ويستحب للحاكم أن يطلب منهم العفو.
- (٥) وهو ظاهر من هذا الحديث، فإذا كان القاتل لا يجد شيئاً فيخبر أولياء القتل بأن ليس عنده شيء يفدي به نفسه، وكذلك يُسأل عصبته هل هم مستعدون أن يدفعوا الدية والتي سماها الرسول ﷺ شراءاً فقال

وَفِيهِ: قَبُولُ الْإِقْرَارِ بِقَتْلِ الْعَمْدِ^(١).

«فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ»، وهذا تطوع منهم ولا تلزمهم، ففي القتل العمد لا تلزم العاقلة الدية، وإنما تلزمهم في القتل الخطأ، ولذلك قال ﷺ «فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ»، فهذا دليل على أنه لا يلزمهم وإنما يلزمهم في قتل الخطأ، أما قتل العمد فلا تتحملة العاقلة.

(١) بمعنى أن القاتل لو أقر على نفسه أنه قتله عمداً، كالصفة التي وردت، فهذا قتل عمد يُقبل فيه الإقرار. والحديث فيه إبطال ما اخترعه مبتدعة زماننا أتباع القوانين الغربية الذين يشترطون في قتل القاتل - فإنهم لا يعترفون بالقصاص في الحقيقة، وإنما يقتلونه شتقاً لا قصاصاً، ويجعلون ذلك حقاً للمجتمع وليس حقاً لأولياء المقتول لو عفو - شرط الإصرار وسبق التردد، وهذا الحديث لم يكن فيه سبق تردد ولم يكن فيه إصرار، وإنما أغضبه فقتله، وهذه عند القوم يجعلونها مشاجرة، فكل قتل ولو كان عمداً بهذه الطريقة لكن نشأ عن مشاجرة يجعلونه قتلاً ليس فيه سبق إصرار وتردد ولا يجعلون فيه قصاصاً ولا قتلاً، وإنما هي سنوات يُسجن فيها القاتل قد تزيد أو تنقص، وهذا باطل باتفاق أهل العلم، فإن هذا الشرط ليس بمعتبرٍ والعبرة بصفة القتل ولو كان عن إغصاب، ولو كان عن مشاجرة، لكن طالما قتله بما يقتل غالباً متعمداً ذلك، والتعمد إنما يعرف بسياق الواقعة وصفة القتل، فمثل هذا الضرب بفأس على رأسه بضربة قاتلة، فإن هذا عمدٌ بلا شك ولا خلاف، ومعنى سبق الإصرار عندهم أن توجد خطة مُعدة مسبقاً وأن يترصده وأن يُراقبه مدة حتى إذا أدركه قتله، فهذا عند الغربيين شرط في إقامة القتل عند من يرى القتل عندهم، وهذا الذي استورده المنافقون الذين ابتدعوا القوانين الوضعية بدلاً من شرع الله ﷻ مع أنه خلاف الإجماع عند أهل العلم لا يذكرون مثل هذا الشرط ولا يعتبرونه، والحديث دليل على ذلك، لأنه لم يكن هناك تردد ولم يكن هناك سبق إصرار، وإنما تولدت رغبة القتل عنده لما أغضبه قال (فَسَبَّيْ فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبَنِي بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَفَتَكَّتُهُ) فدفعه النبي ﷺ ليقتص منه، فهذا يدلنا عدم اشتراط هذا في قتل العمد، وأنه ليس هناك عمد مع سبق إصرار وعمد بدون سبق إصرار، العمد عندنا شيء واحد وهو أن يقتل بما يقتل غالباً، وأما شبه العمد بأن يضربه بما لا يقتل غالباً فيموت من تلك الضربة كقتيل العصي والسوط والحجر الصغير ونحو ذلك، وأما قتل الخطأ بأن لا يقصد القتل أصلاً كأن يرمي صيداً فيقع على معصوم فيقتله، أو يتسبب فيه وإن لم يكن مباشراً، مثل أن يحفر حفرة في غير ملكه، فيقع فيها إنسان فيكون قاتلاً قتل خطأ، وغير ذلك من صور الخطأ، والفرق بينهم أن الدية في شبه العمد مغلظة، وفي العمد أولى بأن تكون مغلظة كذلك، فدية شبه العمد قال ﷻ «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَايَا شَبِهُ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْ لَا ذَهَابًا» (س) ٤٧٩٣ [قال الألباني]: صحيح.

قوله: (فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ، فَلَمَّا وَلَّى^(١)) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ، فَرَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَّغْنِي إِنَّكَ قُلْتَ: إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ، وَأَخَذْتَهُ بِأَمْرِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمَ صَاحِبِكَ؟ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ (لَعَلَّهُ قَالَ) بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ قَالَ: فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّى سَبِيلَهُ).

وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى: (إِنَّهُ انْطَلَقَ بِهِ فَلَمَّا أَذْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْقَاتِلُ وَالْمُقْتُولُ فِي النَّارِ). أَمَا قَوْلُهُ ﷺ: (إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ)

فَالصَّحِيحُ فِي تَأْوِيلِهِ أَنَّهُ مِثْلُهُ فِي أَنَّهُ لَا فَضْلَ وَلَا مِنَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوَى حَقُّهُ مِنْهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ عَفَى عَنْهُ فَإِنَّهُ كَانَ لَهُ الْفَضْلُ وَالْمِنَّةُ وَجَزِيلُ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، وَجَمِيلُ الثَّنَاءِ فِي الدُّنْيَا. وَقِيلَ: فَهُوَ مِثْلُهُ فِي أَنَّهُ قَاتِلٌ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي التَّحْرِيمِ وَالْإِبَاحَةِ، لَكِنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي إِطَاعَتِهِمَا الْغَضَبِ وَمُتَابَعَةِ الْهُوَى، لَا سِيَّامَا وَقَدْ طَلَبَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهُ الْعَفْوَ.

وَأِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا قَالَ بِهَذَا اللَّفْظِ الَّذِي هُوَ صَادِقٌ فِيهِ لِإِيْهِامِ لِمَقْصُودِ صَحِيحٍ، وَهُوَ أَنَّ الْوَلِيَّ رَبَّنَا خَافَ فَعَفَا، وَالْعَفْوُ مَصْلَحَةٌ لِلْوَلِيِّ وَالْمُقْتُولِ فِي دِينِهِمَا^(٢) لِقَوْلِهِ ﷺ: (يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمَ صَاحِبِكَ)^(٣).

(١) فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَمْكِينِ وَلِيِّ الْقَتِيلِ مِنَ الْقَصَاصِ، فَلَا مَانِعَ مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ يُحْسِنُ الْقَصَاصَ أَنْ يَقْتَصَّ بِنَفْسِهِ، وَالْإِمَامُ هُوَ الَّذِي يَنْظُرُ لِصَلَاحِيَّتِهِ لَذَلِكَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا أَشْفَى لَغَلِيلِهِ وَأَمْنَعُ مِنْ حُصُولِ جَاهِلِيَّةِ الثَّأْرِ الْبَاطِلِ وَالْمُنْكَرِ، وَلَذَلِكَ إِذَا كَانَ يُحْسِنُ أَنْ يَقْتَصَّ وَيَقْتُلَ بِالطَّرِيقَةِ الْمَشْرُوعَةِ وَتَحْتَ إِشْرَافِ الْإِمَامِ كَمَا فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ أَنَّ الرَّسُولَ هُوَ الَّذِي رَمَى إِلَيْهِ بِالْحِجْلِ وَقَالَ «دُونَكَ صَاحِبُكَ»، أَيْ خَذْهُ لَتَقْتَصَّ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ (فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ)، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الَّذِي كَانَ سَيَتَوَلَّى الْقَصَاصَ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ يُحْسِنُ الْقَتْلَ قَصَاصًا، فَهَذَا يُمَكِّنُ مِنْهُ، وَإِذَا كَانَ لَا يُحْسِنُ تَوَلَّاهُ عَنْهُ الْإِمَامُ وَكَلَّفَ عَنْهُ مَنْ يَقْتَصُّ مِنْ هَذَا الْقَاتِلِ بِالطَّرِيقَةِ الَّتِي قَتَلَ بِهَا.

(٢) هَكَذَا النِّسْخَةُ "فِي دِينِهِمَا"، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ "فِي دِينِهِمَا".

(٣) لِأَنَّهُ يُكَفِّرُ عَنْ الْقَتِيلِ كُلِّ إِثْمٍ، قَالَ تَعَالَى (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ)، فَهُوَ الَّذِي يَتَحَمَّلُ آثَامَ الْقَتِيلِ كُلِّهَا، فَهَذَا مَصْلَحَةٌ لَهُ فِي دِينِهِ، وَكَذَا الْوَلِيُّ إِذَا عَفَى يَتَحَمَّلُ الْقَتِيلَ إِثْمَهُ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ: (يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمَ صَاحِبِكَ)، فَجَمِيعُ الْآثَامِ يَتَحَمَّلُهَا الْقَاتِلُ عَنِ الْقَتِيلِ وَعَنْ وَلِيِّهِ الَّذِي عَفَا، وَكَمَا قَالَ ﷺ (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ)، فَهَذِهِ الْآثَامُ تُجْعَلُ عَلَى الْقَاتِلِ، وَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَضَى عَنْهُ وَأَرْضَى الْقَتِيلَ وَأَوْلِيَاءَ الْقَتِيلِ مِنْ عِنْدِهِ ﷺ.

وفيه: مَصْلَحَةُ اللَّجَانِي وَهُوَ إِنْقَاذُهُ مِنَ الْقَتْلِ ^(١)، فَلَمَّا كَانَ الْعَفْوُ مَصْلَحَةً تَوَصَّلَ إِلَيْهِ بِالتَّعْرِيزِ.
وَقَدْ قَالَ الضَّمَرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاءِ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ: يُسْتَحَبُّ لِلْمُفْتِي إِذَا رَأَى مَصْلَحَةً فِي التَّعْرِيزِ لِلْمُسْتَفْتِي أَنْ يُعَرِّضَ تَعْرِيزًا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ، مَعَ أَنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ، قَالُوا:
وَمِثَالُهُ أَنْ يَسْأَلَهُ إِنْسَانٌ عَنِ الْقَاتِلِ، هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ؟ وَيَظْهَرُ لِلْمُفْتِي بِقَرِينَةٍ أَنَّهُ إِنْ أَفْتَى بِأَنَّ لَهُ تَوْبَةً ^(٢) تَرْتَّبَ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ، وَهِيَ أَنَّ السَّائِلَ يَسْتَهْزِئُ الْقَتْلَ لِكَوْنِهِ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُ مَخْرَجًا، فَيَقُولُ الْمُفْتِي الْحَالَةَ هَذِهِ: صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَوْبَةَ لِقَاتِلٍ ^(٣)، فَهُوَ صَادِقٌ فِي أَنَّهُ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنْ كَانَ الْمُفْتِي لَا يَعْتَقِدُ ذَلِكَ، وَلَا يُوَافِقُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ^(٤)، لَكِنَّ السَّائِلَ إِنَّمَا يُفْهَمُ مِنْهُ مُوَافَقَتُهُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَيَكُونُ سَبَبًا لِرَجْرِهِ، فَهَكَذَا وَمَا

^(١) وكذا ربما يتوب إلى الله توبة صادقة ويعمل من الصالحات وينفع الناس وربما يقتل شهيداً فيدخل الجنة كما في الحديث (يُضْحِكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُ ثُمَّ يُتَوَّبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيَسْتَشْهَدُ) البخاري، فهذه كلها مصالح متعددة في العفو.

^(٢) وهو القول الراجح.

^(٣) ويسكت، فهو لم يقل له ليس للقاتل توبة، وإنما قال صحَّ عن ابن عباس ذلك، وكأنه يُخبره ويقول له من العلماء من قال ذلك، فهناك بعض الأمور التي ينبغي أن يحترز منها، فإن قلنا مثلاً للناس أن لمس المرأة باليد والنظر إليها هو من الصغائر، لا يستهان الناس بذلك، فنقول لهم قد قال النبي ﷺ (فَالْعَيْنُ زِنَاهَا النَّظَرُ، وَالْأَذَانُ زِنَاهَا الْإِسْتِغَاغُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ) (حم) ٨٩٣٢، أترضى أن تكون زانياً، والتحذير من أن قد يفعل في أهله أو قرابته مثل ذلك فالجزاء من جنس العمل، فيُخوِّفُ بمثل هذا ولا يُفْتَى بأمر يترتب عليه استهانتة بحدود الشرع.

^(٤) بل الظاهر أن ابن عباس رضي الله عنه إنما قصد ليس له توبة تُعفيه من جميع الحقوق، فإن توبته لا تزال معلقة حتى يرضى القاتل يوم القيامة، ولكن لا نُغلق عنه الباب، مثل لو أن إنساناً علمنا منه اليأس من رحمة الله ﷻ ونخاف عليه من ذلك من شدة ما هو فيه من الكرب من الذنب، ولربما إذا أفتى بغلظ الذنب لربما قتل نفسه، ولربما يأس ووقع في القنوط من رحمة الله، فعند ذلك يُرغب في سعة رحمة الله ﷻ على حسب الأحوال.

أَشْبَهَ ذَلِكَ كَمَنْ يَسْأَلُ عَنِ الْغِيْبَةِ فِي الصَّوْمِ، وَهَلْ يُفْطِرُ بِهَا؟ فَيَقُولُ: جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: "الْغِيْبَةُ تُفْطِرُ الصَّائِمَ" ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (أَمَّا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ) فَقِيلَ: مَعْنَاهُ يَتَحَمَّلُ إِثْمَ الْمُقْتُولِ بِإِثْلَافِهِ مُهْجَتَهُ، وَإِثْمَ الْوَلِيِّ لِكَوْنِهِ فَجَعَهُ فِي أَحِيهِ، وَيَكُونُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْهِ ﷺ بِذَلِكَ فِي هَذَا الرَّجُلِ خَاصَّةً.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ مَعْنَاهُ يَكُونُ عَفْوُكَ عَنْهُ سَبَبًا لِسُقُوطِ إِثْمِكَ وَإِثْمِ أَحِيكَ الْمُقْتُولِ، وَالْمُرَادُ إِثْمَهُمَا السَّابِقَ بِمَعَاصٍ لَهُمَا مُتَقَدِّمَةٌ لَا تَعْلُقُ لَهَا بِهَذَا الْقَاتِلِ، فَيَكُونُ مَعْنَى يَبُوءُ: يَسْقُطُ، وَأُطْلِقَ هَذَا اللَّفْظَ عَلَيْهِ مَجَازًا ^(٢).

قَالَ الْقَاضِي: وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّ قَتْلَ الْقِصَاصِ لَا يُكْفِرُ ذَنْبَ الْقَاتِلِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَإِنْ كَفَّرَهَا بَيْنَهُ وَيَبْنِ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: "فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ" وَيَبْقَى حَقُّ الْمُقْتُولِ ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ ﷺ: (الْقَاتِلُ وَالْمُقْتُولُ فِي النَّارِ)

فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ فِي هَذَيْنِ، فَكَيْفَ تَصِحَّ إِرَادَتُهُمَا مَعَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَهُ لِيَقْتُلَهُ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ، بَلْ الْمُرَادُ غَيْرُهُمَا، وَهُوَ إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فِي الْمُقَاتَلَةِ الْمُحَرَّمَةِ كَالْقِتَالِ عَصِيَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَالْقَاتِلُ وَالْمُقْتُولُ فِي النَّارِ، وَالْمُرَادُ بِهِ التَّعْرِيزُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ.

^(١) وهو حديث ضعيف، فلم يقل له قال رسول الله وإنما قال له "روي"، "قيل"، وليس كل الناس يعلمون الفرق بين هذه الألفاظ، وإنما يظنون أن ذلك كله ثابتاً، فلو قال مثل ذلك فإنه يكون زاجراً عن المنكر.

^(٢) الظاهر الأول والله أعلى وأعلم، فالظاهر أن كل قاتل عمداً يَبُوءُ بِإِثْمِ قَاتِلِهِ وأنه توضع عليه أوزاره، ونسأل الله العافية، وهذا فيه تغليظ شديد للقتل، لأن إذهاب نفس الإنسان المؤمن المعصوم هو من أعظم الذنوب عند الله ﷻ.

^(٣) فحديث: (وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ) متفق عليه، فهو كفارة له ولكن يبقى كما ذكرنا حق القتل، وإذا لم يَتَبَّ فيما بينه وبين الله، أيضاً يبقى جزء من حق الله ﷻ لأن حق الله ﷻ هو أن يندم القاتل على هذا أما أن يستهين بدماء الناس، أو يستخف بظلمه للناس، فإن الله ﷻ يعاقبه على استهاتته بحقوق العباد.

وَسَبَبَ قَوْلُهُ مَا قَدَّمْنَاهُ لِكَوْنِ الْوَلِيِّ يَفْهَمُ مِنْهُ دُخُولُهُ فِي مَعْنَاهُ، وَهَذَا تَرَكَ قَتْلَهُ فَحَصَلَ الْمُقْصُودُ (١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١١ - باب دية الجنين

وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَاِ وَشِبْهِ الْعَفْرِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هَذِيلٍ رَمَتَا إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ بَغْرَةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بَغْرَةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْبَغْرَةِ تُوَفِّتُ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.
[الغرة: العبد نفسه أو الأمة].

(١) وهناك جواب آخر: أن هذه واقعة عين قد علم النبي ﷺ عن هذا الرجل أنه إن قتله دخل النار، وهو أنه لن يوفق للعمل الصالح وعنده من الذنوب ما يقتضي دخول النار، وأنه لو عفى عنه، فإن القاتل ييؤ ويتحمل بإثمه وإثم القتل، فلذلك قال (القاتل والمقتول في النار)، فلو مات المقتول على تلك الحال الظاهر أنه يتحمل أثاماً عظيمة يتحقق منها دخول النار، وقد يقول قائل: كيف يدخل المقتص من النار والحدود كفارات لأهلها؟ كما ذكرنا حق القصاص حق لأولياء القتل يبقى حق القتل وهناك حق لله لا بد فيه من توبة، فلو قتل إنساناً ولم يتوب، واقتص منه، وهو لم يندم على ما فعل، فيبقى حق الله ﷻ، ولا بد وأن يوف بين يدي الله يسأله عن هذا الجبروت في أن فلاناً لمجرد أن أغضبك تقتله!! فهناك من الناس من لا يتوب، فيبقى حق الله ﷻ يطالب به القاتل يوم القيامة، وحق القتل، فأولياء القتل قد اقتصوا وأخذوا حقهم، ولم يعد لهم حق، ولذلك كانوا مثله في أنهم لا يطالبونه بحق وهو لا يطالبهم بحق، وأما حق القتل نفسه فهذا يكون يوم القيامة، فربما يكون مقتولاً بالقصاص ويدخل النار والله أعلى وأعلم.
فهذه واقعة عين ليست على عمومها، استعمل النبي ﷺ هذا اللفظ الحق، ليخبر ولي القتل بهذا الذي أراد حتى يرغب في العفو.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَلَّتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هَذِلٍ فَرِمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ دِيَّةَ جَنِينِهَا غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَّةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَثَتِهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلٌ ابْنُ النَّابِغَةِ الْهَذِلِيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَنْعَرُ مِنْ لَا شَرْبَ وَلَا أَكْلَ وَلَا نَطْقَ وَلَا اسْتَهْلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطْلَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُفَّانِ» . مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ . [يطل: يهدر؛ العاقلة: العصبية والأقارب من قبل الأب؛ استهل: صاح عند الولادة] .

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَلَّتْ امْرَأَتَانِ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَرَثَتَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ . وَقَالَ فَقَالَ قَاتِلُ كَيْفَ نَعْقِلُ وَلَمْ يُسَمِّ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ .

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُسَيْلَةَ الْخَزَاعِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرْبَهَا بَعْمُودٍ فَنَسَطَ طِوْهَى حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا - قَالَ - وَإِحْدَاهُمَا لِحَيَاتِيَّة - قَالَ - فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَّةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةٍ لَهَا فِي بَطْنِهَا . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ أَنْعَرُ دِيَّةً مِنْ لَا أَكْلَ وَلَا شَرْبَ وَلَا اسْتَهْلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطْلَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَسْجَعُ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ» . قَالَ وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَّةَ . [يطل: يهدر؛ الفسطاط: الخيمة؛ استهل: صاح عند الولادة] .

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ وَمُفْضَلٍ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ يَأْتِيهِمُ الْحَدِيثُ بِقِصَّتِهِ. غَيْرَ أَنَّ فِيهِ فَأَسْقَطْتُ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَضَى فِيهِ بَغْرَةً وَجَعَلَهُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ دِيَةَ الْمَرْأَةِ. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَالْفِظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِيهِ بَغْرَةً عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. قَالَ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمَةَ. [الإملاص: إسقاط الولد].

قَوْلُهُ: (إِنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هَذِيلٍ رَمَتَا إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَغْرَةً: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (أَنَّهَا ضَرَبَتْهَا بِعَمُودٍ فَسَطَّاطٌ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَهَا).

قَوْلُهُ: (أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هَذِيلٍ) وَفِي رِوَايَةٍ (امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ) الْمَشْهُورُ كَسْرُ اللَّامِ فِي (لَحْيَانَ)، وَرُويَ فَتَحَهَا. وَ(لَحْيَانَ): بَطْنٌ مِنْ هَذِيلٍ. أَمَّا قَوْلُهُ: (بَغْرَةً: عَبْدٌ)

فَضَبَطْنَاهُ عَلَى شُيُوخِنَا فِي الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ بِغُرَّةٍ بِالتَّنْوِينِ، وَهَكَذَا قَيَّدَهُ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ فِي كُتُبِهِمْ، وَفِي مُصَنَّفَاتِهِمْ فِي هَذَا، وَفِي شُرُوحِهِمْ.

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: الرَّوَايَةُ فِيهِ (بَغْرَةً) بِالتَّنْوِينِ، وَمَا بَعْدَهُ بَدَلٌ مِنْهُ.

قَالَ: وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِالْإِضَافَةِ، قَالَ: وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ وَأَقْيَسُ.

وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُطَالَعِ الْوُجْهَيْنِ ثُمَّ قَالَ: الصَّوَابُ رِوَايَةُ التَّنْوِينِ.

قُلْنَا: وَمِمَّا يُؤَيِّدُهُ وَيُوضِّحُهُ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ فِي كِتَابِ الدِّيَّاتِ فِي بَابِ دِيَةِ جَنِينِ الْمَرْأَةِ عَنِ الْمُعْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: (قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْغُرَّةِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً)، وَقَدْ فَسَّرَ الْغُرَّةَ فِي الْحَدِيثِ بِعَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَ (أَوْ) هُنَا لِلتَّفْسِيرِ لَا لِلشَّكِّ، وَالْمُرَادُ بِالْغُرَّةِ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، وَهُوَ اسْمٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: كَأَنَّهُ عَبَّرَ بِالْغُرَّةِ عَنِ الْجِسْمِ كُلِّهِ كَمَا قَالُوا: أَعْتَقَ رَقَبَةً، وَأَصْلُ الْغُرَّةِ بَيَاضٌ فِي الْوَجْهِ، وَلِهَذَا قَالَ أَبُو عَمْرٍو: وَالْمُرَادُ بِالْغُرَّةِ الْأَبْيَضُ مِنْهُمَا خَاصَّةً، قَالَ: وَلَا يَجْزِي الْأَسْوَدُ، قَالَ: وَلَوْ لَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ بِالْغُرَّةِ مَعْنَى زَائِدًا عَلَى شَخْصِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ، لَمَّا ذَكَرَهَا، وَلَا قُتِرَ عَلَى قَوْلِهِ: (عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ)، هَذَا قَوْلُ أَبِي عَمْرٍو، وَهُوَ خِلَافُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ يَجْزِي فِيهَا السَّوْدَاءُ، وَلَا تَتَعَيَّنُ الْبَيْضَاءُ^(١)، وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ عِنْدَهُمْ^(٢) أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهَا عَشْرَ دِيَةِ الْأُمِّ، أَوْ نِصْفَ دِيَةِ الْأَبِ^(٣).

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْغُرَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ أَنْفُسُ الشَّيْءِ، وَأُطْلِقَتْ هُنَا عَلَى الْإِنْسَانِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَهُ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.

وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فِي غَيْرِ الصَّحِيحِ: (بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ) فَرِوَايَةٌ بَاطِلَةٌ، وَقَدْ أَخَذَ بِهَا بَعْضُ السَّلَفِ، وَحُكِيَ عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ: أَنَّهَا عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ فَرَسٌ، وَقَالَ دَاوُدُ: كُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ الْغُرَّةِ يَجْزِي^(٤). وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْجَنِينِ هِيَ الْغُرَّةُ، سَوَاءً كَانَ الْجَنِينُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى.

(١) وذلك لأن لفظ غرة يقصد به العبد مطلقاً، وإن كان أصلاً استعماله في البياض الذي في الوجه، لكن نقل عن هذا الاستعمال، لذا فهو قول شاذ لا اعتبار به، فلا اعتبار أن يكون عبداً أبيض أو أمة بيضاء، لا يلزم ذلك بل يجزيء الأسود.

(٢) أي عند الجمهور أو عند الفقهاء جميعاً.

(٣) أي خمس من الإبل، لأن المرأة ديتها خمسون والرجل ديته مائة من الإبل.

(٤) فكل هذه شذوذات لا اعتبار بها، لأن الحديث قد فسر فقال (عبد أو أمة)، فلا يصح غير ذلك.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْفَى فَيَكْثُرُ فِيهِ النَّزَاعُ فَضَبَطَهُ الشَّرْعُ بِضَابِطٍ يَقْطَعُ النَّزَاعَ، وَسَوَاءٌ كَانَ خَلْقُهُ كَامِلَ الْأَعْضَاءِ أَوْ نَاقِصَهَا أَوْ كَانَ مُضْغَةً تَصَوَّرَ فِيهَا خَلْقَ آدَمِيٍّ، فَفِي كُلِّ ذَلِكَ الْغُرَّةُ بِالْإِجْمَاعِ ^(١)، ثُمَّ الْغُرَّةُ تَكُونُ لَوَرِثَتِهِ عَلَى مَوَارِيثِهِمُ الشَّرْعِيَّةِ، وَهَذَا شَخْصٌ يُورَثُ لَا يَرِثُ، وَلَا يُعْرِفُ لَهُ نَظِيرٌ إِلَّا مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ رَقِيقٌ، فَإِنَّهُ رَقِيقٌ لَا يَرِثُ عِنْدَنَا. وَهَلْ يُورَثُ ^(٢)؟ فِيهِ: قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا: يُورَثُ، وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمَاهِيرِ، وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْجَنِينَ كَعُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْأُمِّ فَتَكُونُ دِيَّتُهُ لَهَا خَاصَّةً.

وَأَعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا كُلُّهُ إِذَا انفصل الجنين ميتاً أمّا إِذَا انفصل حياً ثُمَّ مَاتَ ^(٣)، فَيَجِبُ فِيهِ كَمَالُ دِيَةِ الْكَبِيرِ، فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا وَجَبَ مِائَةٌ بَعِيرٍ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَخُمْسُونَ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَسَوَاءٌ فِي هَذَا كُلِّهِ الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ ^(٤)، وَمَتَى وَجَبَتْ الْغُرَّةُ فَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، لَا عَلَى الْجَنَانِي، هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَسَائِرِ الْكُوفِيِّينَ رضي الله عنهم.

وَقَالَ مَالِكٌ وَالْبَصْرِيُّونَ: تَجِبُ عَلَى الْجَنَانِي ^(٥).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ: يَلْزَمُ الْجَنَانِي الْكَفَّارَةُ.

^(١) أما إذا كان علة فهذا الذي فيه الخلاف، والصحيح أنه إذا ظهر فيه خلق آدمي، فحكمه كذلك بأن تجب فيه الغرة وتجب الكفارة على الراجح أيضاً من أقوال أهل العلم على القاتل، لأن هذا قتل نفس عُرِفَ أنها إنسان، وعلى هذا نقول الإجهاض الذي يكون بإجهاض المرأة نفسها أو أن يُجهضها الطبيب، أو أن يجتمع جماعة من الناس كأن يكون الزوج والمرأة والطبيب، فالزوج يدفع الأجرة لهذا الطبيب القاتل، فهو لاء جميعاً شركاء في القتل فتكون دية الجنين عليهم لورثته.

^(٢) أي الجزء الرقيق.

^(٣) بمعنى أنه سقط من بطنها حياً فاستهلَّ وصرخ وتحرك وأكل وشرب ثم مات من أثر الضربة التي أسقطته من بطن أمه، فهذا فيه الدية كاملة.

^(٤) يعني في الجنين، لأنه ليس هناك قتل عمد في الجنين، وإنما هذا القتل خطأً عليه على أي الأحوال حتى وإن تعمداً الضرب وحتى وإن تعمداً إنزال الجنين، فلا قصاص في قتل جنين، وإنما فيه دية الجنين.

^(٥) بل الحديث صريح في أن الرسول ﷺ أمر بالدية على العاقلة لذلك قال حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهَمْلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ (كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرَبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهْلَ) فهذا دليل على أن الرسول ﷺ أغرمه، وأبطل كلامه وجعل في الجنين غرة على عصابة القاتلة وهي المرأة التي أسقطتها.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، ثُمَّ إِنَّ
الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُؤْفِيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِنَيْبِهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ
الْعَقْلَ^(٢) عَلَى عَصَبَتِهَا)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: هَذَا الْكَلَامُ قَدْ يُؤْهِمُ خِلَافَ مُرَادِهِ، وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي مَاتَتْ هِيَ
الْمُجْنِي عَلَيْهَا أُمُّ الْجَنِينِ لَا الْجَانِيَةَ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ بَعْدَهُ بِقَوْلِهِ: (فَقَتَلَهَا وَمَا فِي
بَطْنِهَا) فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ (الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ)، أَيُّ: الَّتِي قَضَى لَهَا بِالْغُرَّةِ، فَعَبَّرَ بِعَلَيْهَا
عَنْ لَهَا^(٣).

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَالْعَقْلُ عَلَى عَصَبَتِهَا) فَالْمُرَادُ عَصَبَةُ الْقَاتِلَةِ.
قَوْلُهُ: (فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِدِيَةِ
الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا)
وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (أَنَّهَا ضَرَبَتْهَا بِعَمُودٍ فُسْطَاطٍ)

(١) فَإِنَّهُ إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ هَذَا إِنْسَانٌ قَدْ احْتَرَمَهُ الشَّرْعُ وَنَفْسٌ مَعْتَبَرَةٌ وَسُمِّيتَ دِيَّتُهُ دِيَّةً فِي قَوْلِهِ (فَقَضَى رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ أَنَّ دِيَّةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ) فَهُوَ دَلِيلٌ أَنَّ هَذَا قَتْلُ عَمْدٍ وَجَبَتِ الدِّيَّةُ فِيهِ بِقَلْبٍ مُحَدِّدٍ شَرْعًا،
وَوَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ ثَبِتَ أَنَّهُ قَتَلَ وَلِذَلِكَ وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ، وَلِهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَاقَفَهُ فِي هَذِهِ
الْمَسْأَلَةِ أَصَحُّ وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْقَتْلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ إِذَا كَانَ هُنَاكَ اشْتِرَاكٌ أَمَّا الدِّيَّةُ فَيَشْتَرِكُونَ فِيهَا،
وَمَنْ كَانَ مَشَارِكًا فِي الْقَتْلِ لَمْ يَرِثْ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا.

- مَسْأَلَةٌ: إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ أَثْنَاءَ الْإِجْهَاضِ، فَهَذَا قَتْلٌ خَطَأً فِي حَقِّهَا أَيْضًا، لِأَنَّ الْإِجْهَاضَ أَمْرٌ لَا يَجُوزُ، إِلَّا إِذَا
خِيفَ عَلَى حَيَاتِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إِسْقَاطُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَحَلَّقَ عَلَى الرَّاحِ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً إِلَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ
خَطَرٌ مُحَقَّقٌ عَلَى حَيَاتِهَا، فَهَذَا الَّذِي يُبَاحُ كَقَطْعِ عَضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا، وَأَمَّا فِي الْأَصْلِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِجْهَاضُ
الْجَنِينِ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ، وَأَمَّا قَبْلَ اثْنَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِينَ، فِي مَرَحَلَةِ النُّطْفَةِ وَنَحْوِهَا طَالَمَا لَمْ يَتَشَكَّلْ، فَلَا يَكُونُ
فِيهِ دِيَّةٌ وَلَا كَفَّارَةٌ، وَإِنَّمَا يُسَمَّى جَنِينًا إِذَا تَحَلَّقَ وَظَهَرَ فِيهِ تَخْطِيطٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ خَلَقَ آدَمِي.

(٢) الْعَقْلُ الدِّيَّةُ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ دِيَّةَ الْجَنِينِ الَّتِي أَسْقَطَتْهُ عَلَى عَصَبَتِهَا وَهِيَ عَاقِلَةُ الْقَاتِلَةِ، وَأَمَّا دِيَّتُهَا هِيَ وَهُوَ
مِيرَاثُهَا فَلِنَيْبِهَا وَزَوْجِهَا.

(٣) وَهَذَا قَوْلٌ آخَرٌ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ كَمَا ذَكَرَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ.

هَذَا: مَحْمُولٌ عَلَى حَجَرٍ صَغِيرٍ وَعَمُودٍ لَا يُقْصَدُ بِهِ الْقَتْلُ غَالِبًا^(١)، فَيَكُونُ شِبْهُ عَمْدٍ تَجِبُ الدِّيَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَلَا يَجِبُ فِيهِ قِصَاصٌ^(٢)، وَلَا دِيَّةٌ عَلَى الْجَانِي، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْجَمَاهِيرِ.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرُمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُفَّانِ، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ)

أَمَّا قَوْلُهُ: (حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ) فَنَسَبُهُ إِلَى جَدِّهِ، وَهُوَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، (وَحَمَلُ) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُثَمَّلَةِ وَالْمِيمِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ) فَرُويَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا بِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: يُطَلُّ بِضَمِّ الْيَاءِ الْمُثَنَّى وَتَشْدِيدِ اللَّامِ، وَمَعْنَاهُ: يُهْدَرُ وَيُلْغَى وَلَا يُضْمَنُ.

وَالثَّانِي: بَطْلَ بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ مَاضٍ مِنَ الْبُطْلَانِ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْمُلْغَى أَيْضًا.

وَأَكْثَرُ نُسَخِ بِلَادِنَا بِالْمُثَنَّى^(٣)، وَنَقَلَ الْقَاضِي أَنَّ جُمْهُورَ الرُّوَاةِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ ضَبَطُوهُ بِالْمُوَحَّدَةِ.

(١) وأما إذا ضربتها بعمود كبير مثله يقتل غالباً فضرب به على رأس إنسان، كان قتل عمد، وأما هنا فضربتها بعود خشب كالنبوت -كما يقولون- يضرب به فيحصل نوع من الإصابة قد تؤدي إلى القتل، وهذا ظاهر في أن المرأة قد ماتت بعد حين وبعد أن أسقطت أولاً.

(٢) لأنه في شبه العمد يقصد الضرب ولا يقصد القتل، ويضرب بما لا يقتل غالباً، فهذا هو تعريف شبه العمد، وشبه العمد عند جمهور العلماء موجود كما نص عليه الحديث لأن الإمام مالك رحمه الله لا يثبت إلا خطأ وعمداً، ولكن الصحيح إثبات خطأ شبه العمد الذي هو في الحقيقة قصد الضرب ولا يقصد القتل، وضرب بما لا يقتل غالباً، والدية في شبه العمد على العاقلة وتجب مغلظة كما ذكرنا.

(٣) وهذا هو الذي يحقق السجع "يُطَلُّ" ولذا قال النبي ﷺ: (أَسْجَعُ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ).

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: يُقَالُ: طَلَّ دَمُهُ بِضَمِّ الطَّاءِ، وَأَطْلَّ، أَيُّ أَهْدَرَ، وَأَطْلَهُ الْحَاكِمُ وَطَلَّهُ: أَهْدَرَهُ، وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ طَلَّ دَمُهُ بِفَتْحِ الطَّاءِ فِي اللَّازِمِ، وَأَبَاهَا الْأَكْثَرُونَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُفَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (سَجْعَ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ)

فَقَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّمَا ذَمَّ سَجْعَهُ لَوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ عَارَضَ بِهِ حُكْمَ الشَّرْعِ وَرَامَ إِبْطَالَهُ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ تَكَلَّفَهُ فِي مُحَاطَبَتِهِ، وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ مِنَ السَّجْعِ مَذْمُومَانِ^(١).

وَأَمَّا السَّجْعُ الَّذِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُهُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَهُوَ مَشْهُورٌ فِي الْحَدِيثِ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَارِضُ بِهِ حُكْمَ الشَّرْعِ، وَلَا يَتَكَلَّفُهُ، فَلَا نَهْيَ فِيهِ، بَلْ هُوَ حَسَنٌ، وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّأْوِيلِ قَوْلُهُ ﷺ: (كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ)، فَأَشَارَ إِلَى أَنَّ بَعْضَ السَّجْعِ هُوَ الْمَذْمُومُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (ضَرَبْتُ امْرَأَةً ضَرْبَهَا)

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ زَوْجَتَي الرَّجُلِ ضَرْةٌ لِلْأُخْرَى، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِحُصُولِ الْمُضَارَّةِ بَيْنَهُمَا فِي الْعَادَةِ، وَتَضَرُّرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ بِالْأُخْرَى.

قَوْلُهُ: (فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ الْمُقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ)

هَذَا دَلِيلٌ لِمَا قَالَهُ الْفُقَهَاءُ أَنَّ دِيَةَ الْخَطَا عَلَى الْعَاقِلَةِ إِنَّمَا تَخْتَصُّ بِعَصَبَاتِ الْقَاتِلِ سِوَى أَبْنَائِهِ وَأَبَائِهِ^(٢).

قَوْلُهُ: (اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ النَّاسَ فِي مِلَاصِ الْمَرْأَةِ)

(١) فتكلف السجع مذموم سواء في الخطبة أو في الدعاء، ولذلك ذمَّه الرسول ﷺ، إذا عارض الشرع أو أن تكلفه في الخطاب، ولذا الخطب المسجوعة التي يحرص البعض عليها ليست مستحبة بل هي مكروهة.

(٢) والصحيح أن الحديث لا يدل عليه وإنما هو من كلام الفقهاء والله أعلم.

في جميع نسخ مُسْلِم (مِلَاص) بِكَسْرِ المِيمِ وَتَخْفِيف اللّامِ وَبِصَادٍ مُّهِمَلَةٍ، وَهُوَ جَنِينُ الْمَرْأَةِ، وَالْمَعْرُوفُ فِي اللُّغَةِ (إِمْلَاص) الْمَرْأَةُ بِهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: يُقَالُ: أَمْلَصْتُ بِهِ، وَأَزْلَقْتُ بِهِ، وَأَمْهَلْتُ بِهِ، وَأَخْطَأْتُ بِهِ، كُلُّهُ بِمَعْنَى، وَهُوَ إِذَا وَضَعْتَهُ قَبْلَ أَوَانِهِ، وَكُلُّ مَا زَلَقَ مِنَ الْيَدِ فَقَدْ مَلِصَ بِفَتْحِ المِيمِ وَكَسْرِ اللّامِ مَلَصًا بِفَتْحِهَا، وَأَمْلَصَ أَيْضًا لُغَتَانِ، وَأَمْلَصْتُهُ أَنَا.

وَقَدْ ذَكَرَ الْحَمِيدِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ، فَقَالَ: إِمْلَاصٌ بِالْهَمْزَةِ كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي اللُّغَةِ.

قَالَ الْقَاضِي: قَدْ جَاءَ مَلِصَ الشَّيْءِ إِذَا أَفْلَتَ، فَإِنْ أُريدَ بِهِ الْجَنِينُ صَحَّ مِلَاصٌ مِثْلَ لَزِمَ لَزَامًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُسَوَّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه النَّاسَ فِي مِلَاصِ الْمَرْأَةِ)

هَذَا الْحَدِيثُ بِمَا اسْتَدْرَكَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ عَلَى مُسْلِمٍ، فَقَالَ: وَهَمَّ وَكِيعٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَخَالَفَهُ أَصْحَابُ هِشَامٍ فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ "الْمُسَوَّرَ"، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ غَيْرَ حَدِيثِ وَكِيعٍ، وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ مَنْ خَالَفَهُ وَهُوَ الصَّوَابُ. هَذَا قَوْلُ الدَّارِقُطْنِيِّ.

وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُعِيرَةِ "أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه سَأَلَ عَنِ إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ"، وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْمُسَوَّرِ وَعُرْوَةَ لِيَتَّصِلَ الْحَدِيثُ، فَإِنَّ عُرْوَةَ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه (١).

(١) وَهُوَ قَوْلُ مُسْلِمٍ (وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُسَوَّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُعِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِيهِ بَغْرَةَ عَبْدٍ أَوْ أُمَةٍ)، وَفِي الْبُخَارِيِّ (حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ - هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بطنُهَا فَتَلْقَى جَنِينًا - فَقَالَ أَيْكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ شَيْئًا فَقُلْتُ أَنَا).

- لَكِنِ الْحَدِيثُ ثَابِتٌ مِنَ الْوَجْهِ الْآخِرِ، فَهُوَ يُذَكِّرُ فِي الْمَتَابِعَاتِ فَلَا يَقْدَحُ فِي صِحَّتِهِ، وَكَذَلِكَ اسْتِشْهَادُ عُمَرَ رضي الله عنه بِأَخَرٍ فَقَالَ (اتَّبَنِي بَعْدَ أَنْ يَشْهَدَ مَعَكَ قَالَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمَةَ) فَهَذَا مِنْ بَابِ الْإِحْتِيَاظِ وَالتَّكْيِيدِ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

كِتَابُ الْهَدْيِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الحدود

أ - باب حَدُّ السَّرْقَةِ وَنَصَابِهَا .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ بْنُ وَهَبٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ كُلُّهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ . يَمِثْلُهُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ .

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ - وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرْمَلَةُ - قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا تَقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» .

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى - وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ وَأَحْمَدَ - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تَقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ» .

حَدَّثَنِي بَشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «لَا تَقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعٍ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُبْتَنَى وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ - مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَّاسِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تَقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَقْلٍ مِنْ ثَمَنِ الْمَجْنِ حَجْفَةٍ أَوْ تَرَسٍ وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنٍ. [الترس: ما كان يتوقى به في الحرب؛ الحجفة: الترس من جلد بلا خشب وهو نوع من السلاح].

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمُ عَنْ هِشَامِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَّاسِيِّ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَأَبِي أُسَامَةَ وَهُوَ يَوْمُذِ ذُو ثَمَنٍ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ سَارِقًا فِي مَجْنٍ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ. [المجن: الترس].

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبْنُ رُمَحٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبْنُ الْمُنْتَنَى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَعَبِيدُ اللَّهِ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ قِيمَتُهُ وَبَعْضُهُمْ قَالَ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ» .

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ كُلُّهُمْ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ «إِنْ سَرَقَ حَبْلًا وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً» .

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ رَحِمَهُ اللَّهُ: صَانَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَمْوَالَ بِإِجَابِ الْقَطْعِ عَلَى السَّارِقِ، وَلَمْ يُجْعَلْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ السَّرِقَةِ كَالِاخْتِلَاسِ وَالِانْتِهَابِ وَالْغَضَبِ^(١)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى

(١) الاختلاس من أن يأخذ الشيء خلسة بشرط ألا يكون في حرز، وإلا لو أخذه خلسة وكان في حرز، فإنه يكون سارقاً، وإنما يكون في غير حرز كإنسان وضع متاعه في مكان مفتوح ثم انتهب رجل الفرصة واختطف المتاع وجرى.

والانتهاج أن يكون شيء يشترك فيه مجموعة من الناس كل يأخذ شيئاً منه وأيضاً في غير حرز، بمعنى لم يخرجوه من مكان حرزه فيه صاحبه وأغلق عليه أو كان ذلك الشيء في ثوبه أو نائماً عليه أو نحو ذلك، إنما لو كان شيئاً في مكان من غير حرز فيأخذ كل واحد من الناس شيئاً من هذه النهبة.

وأما الغصب فهو أن يقهر الرجل الرجل الآخر على أرضه أو داره رغماً عنه، وأيضاً لا تكون في حرز، وإنما تكون أرض أو دار أو شيء يغصبه ويقهره عليها.

فلم يجعل القطع في هذه الثلاثة، وكذا عند جمهور العلماء في خيانة الأمانة، كسر يك مثلاً أو مودع، عنده ودائع فيخون هذه الأمانة ويأخذها لنفسه، فإذ تكون على الشيء، فيأخذها ولا يخبر صاحب الحق بذلك،

السَّرِقَةُ؛ وَلَا تَهْ يُمَكِّنُ إِسْتِرْجَاعَ هَذَا النَّوعِ بِالِاسْتِدْعَاءِ إِلَى وُلَاةِ الْأُمُورِ، وَتَسْهُلُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ السَّرِقَةِ فَإِنَّهُ تَنْدُرُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا، فَعَظُمَ أَمْرُهَا، وَاشْتَدَّتْ عُقُوبَتُهَا لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي الزَّجْرِ عَنْهَا.

وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى قَطْعِ السَّارِقِ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنْ اِخْتَلَفُوا فِي فُرُوعٍ مِنْهُ (١).

فيكون قد ارتكب حراماً بالإجماع وخصلة من خصال النفاق، ولكن ليس فيها قطع، عند عامة أهل العلم، إلا ما سيأتي من خلاف فيمن جحد العارية.

(١) فإن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة لأنه في القرآن، وإنما الاختلاف في وصف السارق وفي نصاب السرقة وفي اشتراط الحرز وفي انتفاء الشبهة، ونحو ذلك، وأما أصل قطع يد السارق، وقد ثبت بالشروط الشرعية، فلا يختلف فيه المسلمون، ومُنكر قطع يد السارق كعقوبة شرعية كافر خارج من الملة، وذلك بعد أن بُيِّنَ له الآية وكان الأمر يحتمل الجهل، وذلك لأن الله نص عليه في كتابه فقال (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)، فالذين يقولون عن هذه الأحكام بأنها أحكام وحشية أو منافية لحقوق الإنسان أو أنها من بقايا القرون الوسطى، فهذا كله من فروع الكفر، وهذا إنما نبع من إنعدام الإيمان في القلب، ولو كان قائل هذا الكلام قبل ذلك مسلماً، لصار به مرتداً، فإن وصف أحكام الله ﷻ بالوحشية أو أنها اعتداء على حقوق الإنسان أو أنها من بقايا عصور الظلام، كل ذلك طعن في شرع الله ﷻ مباشرة وقد قال ﷻ (وَإِنْ نَكُوتُ آبَاءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَتَمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يُسْهَوْنَ)، وكذلك كل من يستهزئ بشيء من هذه الأحكام فقد قال ﷻ (قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَلِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ أَيْمَانِكُمْ)، وهذا إنما نقوله لأن العلمانية التي ضربت بجنورها في قلوب الكثيرين من المنافقين ممن قبلوا ذلك الباطل وأشربوه وقلدوا أوربا الوثنية الملحدة، فيما اخترعت من عقوبات زادت الأمر سوءاً، ولم تغير من واقع المجتمع شيئاً، وأشرب في قلوبهم هؤلاء المتصرين عسكرياً وانهزموا أمامهم نفسياً، فقبلوا أن يطعنوا في دينهم الذي كانوا يتسبون إليه، وإلا فلا تقول أنه دينهم الآن وهم يطعنون في دين الله وشرعه ﷻ وسنة الرسول ﷺ وإجماع المسلمين، فهان عليهم أن يطعنوا في دينهم إرضاءً لهؤلاء الكفرة الوثنيين عباد الأهواء والشياطين الذين سنوا القوانين الجائرة الباطلة، بدلاً من شرع الله، فكان آية من آيات الله ﷻ أن عقوباتهم لا تزيد الأمر إلا سوءاً، ولا يكاد يخرج سارق من الحبس الذي اخترعه إلا وهو أشد إجراماً من ذي قبل، وتزداد الجرائم في المجتمع، ولا يكاد يأمن الناس على أنفسهم وأموالهم بسبب هذه العقوبات الظالمة الجائرة التي هي في الحقيقة اعتداء على حقوق الإنسان، فإن الحق هو ما شرعه الله ﷻ لا الذي اخترعه الناس وزعموا أنه من حقوقهم، فهم يزعمون أن المعاشرة الجنسية مثلاً حق للإنسان يفعلها كيف يشاء وبأي طريقة شاء، فمن قال عن ذلك حقاً ويُسميه حقاً، فهو مكذبٌ لكتاب الله ﷻ، فإن الحق هو ما جعله الله حقاً وما سواه باطل قال تعالى (فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ)، ولا بد وأن يقال عليه ذلك، وأما في مجتمعات المسلمين عبر التاريخ، فإنما يوجد آحاد

من الناس يقعون في مثل هذه الجرائم، وتكون العقوبة الشرعية لهم عقوبة زاجرة لغيرهم ممن تحدثهم نفسه بهذا النوع من الإجرام، فيأمن الناس على أموالهم وأعراضهم ونفوسهم، ويكون لهم في ذلك كله حياة، وحياة المسلمين زاجرة بالأمثلة الرائعة في الأمن والسلامة والعفة والطهارة، ومجتمعات الكفرة مليئة بألوان الخسران والضياع والدمار الذي جعلوه في هذا السجن الطويل، فإن أقصى ما ورد في الحبس والتغريب هو أن يكون عاماً على قول من يري جواز السجن مكان التغريب، وإنما ورد الحبس في البيوت كعقوبة نُسخت، وحبس النبي ﷺ في ثُمة أياماً، وأما الحبس الطويل الذي يبلغ سنوات طويلة، فهو مدمر للإنسان مفسد لسلوكه، يترتب عليه دائماً من أنواع اكتساب الخبرات الإجرامية والحدود على المجتمع والعدوانية الشديدة في معاملة الآخرين أو الذل والهوان والانتكاس على حسب نوعية الشخص، إما أن يكون ذليلاً مهيناً لا يصلح في مقاومة عدو ولا في استخلاص حق، أو أن يتحول إلى عدو للمجتمع ككل، يظل حاقداً عليه ناقماً على المجتمع الذي عاقبه هذه العقوبة الغير شرعية، فيترتب على ذلك أن يبحث عن وسيلة للانتقام من المجتمع الذي لا يرى أنه جزءاً منه، وإنما يرى هذا المجتمع قد دمره وأهلكه وعرضه لهذا الانحراف المستمر الذي يتقلبه لمن بعده ممن خالطه، فضلاً عما يقع من منكرات فظيعة في مثل هذا الحبس الطويل، نسأل الله العافية.

لذلك نقول أن العقوبة الشرعية هي التي تُنقذ المجتمع، والعقوبة الغير الشرعية هي انحراف عن منهج الله ﷻ، وفي حقيقة الأمر نبت هذه العقوبات غير الشرعية من فلسفة طائفة كافرة وثنية ترى أن العقوبات البدنية جملة من قطع الأعضاء - كما يُسمون - أو من الجلد أو الرجم، كل ذلك لا يصلح لهذه القرون، وأن في الماضي كان هناك أيضاً ظُلماً واعتداء على حقوق الإنسان، وخطوا ذلك بأنواع التعذيب التي كانت موجودة، وهم أساتذته، وهم الذين يخترعون الأجهزة الحديثة لتعذيب البشر، والذي اخترعوه من أنواع التعذيب لا يمكن أن يُقارن بالعقوبات الشرعية، التي شرعها الله ﷻ، فالعقوبات الشرعية ملتها وجيزة، وأثرها عظيم في الزجر للشخص نفسه ثم لأمثاله، فيندر أن تتكرر مثل هذه الجرائم في المجتمع المسلم.

فقول أنهم خلطوا بين الحدود الشرعية وبين أساليب التعذيب التي كانوا أساتذتها في الماضي، ولا تُعرف عند أهل الإسلام وإنما هم الذين اخترعوها واخترعوا وسائلها، واستمروا عليها إلى يومنا هذا، مما يُكمر الإنسان ويُفسد حياته وحياة من حوله، وأول من يصطلي بذلك هم من قاموا بمثل هذه الأعمال، أعني الذين اخترعوا أنواع التعذيب الغير شرعي ومن ذلك الحبس الطويل هم الذين يتعذبون ويحصل ممن يقوم على هذه الأمور من أنواع الفساد والظلم والطُغيان والتعسف في استخدام سلطة غير شرعية، ما يتعذب به صاحبه أولاً كما يتعذب به من حوله من أقاربه وأهله وعياله، فتبشاً نوعيات مستمرة من المرضى الذين مرضت قلوبهم وأنفسهم التي تحتاج إلى أنواع العلاجات والتي غالباً لا تُثمر شفاءً، إلا أن يُعافهم الله بالتزام الصادق بدينه ﷺ.

ولذلك نقول أن ما شرعه الله ﷻ هو الحكمة البالغة وهو العدل المطلق الذي ليس وراءه عدل، وكما ذكر ليس كل أنواع السرقات تقطع فيها الأيدي حتى يُقال مثلاً سوف تقطع نصف أيدي المجتمع أو نحو ذلك، لأنهم ظنوا أن كل نوع من أنواع أخذ المال بغير حق تُقطع فيه اليد، وبعضهم يطعن في مثل هذه الأحكام ويقول كيف تقطعون فيمن سرق ربع دينار فصاعداً ولا تقطعون يد من أخذ من أموال المسلمين العامة

قوله: (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا) وَفِي رِوَايَةٍ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا) وَفِي رِوَايَةٍ: (لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ) وَفِي رِوَايَةٍ: (لَمْ تُقْطَعْ يَدُ السَّارِقِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ) وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ) وَفِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ).
أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى قَطْعِ يَدِ السَّارِقِ كَمَا سَبَقَ.
وَاخْتَلَفُوا فِي إِشْتِرَاطِ النَّصَابِ وَقَدَرِهِ:
فَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: لَا يُشْتَرَطُ نَصَابٌ بَلْ وَيُقْطَعُ فِي الْقَلِيلِ وَالكَثِيرِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ بِنْتِ الشَّافِعِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَحَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضُ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالْخَوَارِجِ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ.

مبالغ أضعاف ذلك، نقول له عقوبته التي تكون غرامة مثليه وضربات نكال وهذا لأن مثل هذا الأمر ينذر أن يقع في المجتمع المسلم، وإنما يقع هذا كثيراً في المجتمعات التي أصيبت بالإنحلال بسبب مخالفة شرع الله ﷻ وقد تربت على غير الإيمان، وأما المجتمع المسلم الذي تربى على القرآن وعلى سنة الرسول ﷺ لا يوجد فيه مثل هذه الجرائم بهذه الكثرة، وإنما هي نادرة، وخيانات الأمانة العامة عند المسلمين أعظم عند المسلمين من خيانة الأمانات الخاصة، والتحذيرات والتهديدات التي وردت كتاباً وسنة في ذلك تجعل عامة أهل الإسلام يجتنبون مثل هذه الجرائم ولو تكاد تقع منهم، وإنما يرون أنهم يحتاجون لقطع نصف أيدي المجتمع، لما يرون من الفساد الذي زرعه والشوك الذي حصلوه، لأنهم هم الذين أبعثوا الناس عن دين الله ﷻ وكانوا القدوة السيئة في اختلاس المجتمع وتدمير حقوقه وإفساد أخلاقه، فكان الناس تبعاً لهم في مثل هذه الأحوال، والمجتمع المسلم يتربى منذ بداية نشأة أفراد صغاراً قبل كبارهم، فضلاً عن الكبار العاقلين على مراقبة الله ﷻ، ولذا لم تكن هذه الجرائم على عهد رسول الله ﷺ رغم كثرة ما كان يقع في الجاهلية من ذلك، إلا ما يُعد على أصابع اليد الواحدة، وكثيراً ما تقع من غير المسلمين، فالحدود التي أقامها الرسول ﷺ جملة من سرقة وقذف ورجم في الزنا أو جلد وكذا القصاص، فكلها تُعد وليست بالكثرة التي توجد في مجتمعات اليوم، نسأل الله العافية.

وَاحْتَجُّوا بِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } وَلَمْ يَخْصُوا الْآيَةَ (١).

وَقَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ: وَلَا تُقْطَعُ إِلَّا فِي نَصَابٍ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ (٢).

ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي قَدْرِ النَّصَابِ:

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ النَّصَابُ رُبْعُ دِينَارٍ ذَهَبًا، أَوْ مَا قِيمَتُهُ رُبْعُ دِينَارٍ، سَوَاءٌ كَانَتْ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةً دَرَاهِمٍ أَوْ أَقَلٍّ أَوْ أَكْثَرَ، وَلَا يُقْطَعُ فِي أَقَلِّ مِنْهُ، وَبِهَذَا قَالَ كَثِيرُونَ أَوْ الْأَكْثَرُونَ (٣)، وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ وَأَبِي ثَوْرٍ وَإِسْحَاقُ وَغَيْرُهُمْ، وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ دَاوُدَ.

(١) واحتجاجاً بحديث "السَّارِقُ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ".

(٢) فهذه الأحاديث منها ما هو من فعله ﷺ ومنها ما هو من لفظه ﷺ، أما التي من فعله فعن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا) وأما التي من قوله ﷺ فرواية (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا)، ولا شك أن نصوص السنة الصحيحة تخصص عموم القرآن، ورغم أن بعض أهل الرأي يرى أن نصوص السنة - أخبار الأحاد - لا تصلح لتخصيص عموم القرآن، إلا أنهم وافقوا الجمهور في هذا الموضع وقالوا بتخصيص عموم القرآن بأحاديث النصاب ورأوها ليست أحاديث آحاد مجردة لتلقي الأمة هذه الأحاديث بالقبول، مع أن الصحيح الذي لا شك فيه أن تخصيص عموم القرآن بالسنة هو الأصواب لأن ذلك من بيان السنة للقرآن، فالتخصيص للعموم ليس إزالة لحكمه وليس نسخاً وإبطالاً له، فإذا كان الأمر كذلك فهو بيان في حقيقة الأمر داخل في بيان القرآن قال تعالى (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) وقوله (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)، وغير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الرجوع إلى السنة واعتماد قول وفعل النبي ﷺ كأدلة شرعية.

(٣) لأن هذا من قول النبي ﷺ لحديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»، وهذا نص في التحديد بربع دينار، فثلاثة دراهم كانت على عهد النبي ﷺ قريباً من ربع دينار أو تساوي ربع دينار، فأحياناً كان يُقَوَّمُ الدينار بأثنى عشر درهماً أو أحياناً بعشرة دراهم، فربع دينار هو ثلاثة دراهم، فكان التقويم الذي في ثمن المِجَنِّ ثلاثة دراهم موافق للربع دينار، ولذلك قطع فيه النبي ﷺ، والقول أوضح من الفعل، والفعل فيه احتمال أما القول فنص، لذلك كان هذا القول هو الصحيح.

- الدينار يساوي (٤,٢٥) جرام ذهب عيار ٢٤، فيكون ربع الدينار [١,٠٦٢٥] جرام ذهب.

- الدرهم يساوي (٢,٩٧٥) جرام فضة خالصة عيار ١٠٠٠، فثلاثة دراهم [٨,٩٢٥] جرام فضة.

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِي رِوَايَةٍ: تُقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ أَوْ مَا قِيَمَتَهُ أَحَدُهُمَا، وَلَا تُقْطَعُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ^(١).

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَّارٍ وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْحَسَنُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: لَا تُقْطَعُ إِلَّا فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمٍ، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: لَا تُقْطَعُ إِلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ أَوْ مَا قِيَمَتَهُ ذَلِكَ^(٢). وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَنَّ النَّصَابَ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمٍ. وَعَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ أَنَّهُ دِرْهَمٌ. وَعَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ دِرْهَمَانِ.

وَعَنْ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا أَوْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرٍ.

وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَمُوافِقُوهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَرَّحَ بَيِّنَاتِ النَّصَابِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مِنْ لَفْظِهِ وَأَنَّهُ رُبْعُ دِينَارٍ، وَأَمَّا بَاقِي التَّقْدِيرَاتِ فَمَرْدُودَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا مَعَ مُخَالَفَتِهَا لِصَرِيحِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ.

(١) بمعنى أن مذهبه العمل بالحدِيثين معاً، فيقولون لو سرق السارق ما يَقُومُ برُبْعِ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ، يعني أيهما كان أقل، فيبدأون القطع في نحو الثلاثة دراهم، وذلك بناءً على التفاوت بين سعر الفضة والذهب عما كان في عهد النبي ﷺ.

وأما الشافعي فيشترط الرُبْعَ دِينَارٍ لأنه من قول النبي ﷺ والحدِيث الآخر من فعله، والقول أوضح دليلاً وأقوى حجة، خصوصاً أن هذه الواقعة التي ذكرها ابن عمر ؓ واقعة عين يحتمل فيها أن ثمن المِجَن كان نفس ثمن الرُبْعِ دِينَارٍ، فإذا قد قُطعت اليد لا لكونه ثلاثة دراهم بل لكونه رُبْعَ دِينَارٍ، وحدِيث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» نص في أن ما كان دون رُبْعِ دِينَارٍ لا يُقْطَعُ فيه اليد، فلذلك نقول إذا كانت الثلاثة دراهم دون الرُبْعِ دِينَارٍ في زمنٍ ما كزماننا، لا تُقْطَعُ فيه اليد والله أعلى وأعلم.

(٢) وهذا مخالف لصريح الحدِيث ومخالف لفعل النبي ﷺ وقد اعتمدوا فيه على حدِيث ضعيف لا يثبت، فتركوا الحدِيث الصحيح وعملوا بالحدِيث الضعيف، فمن بلغته الأحاديث الصحيحة، ليس له عذر في تقليد من خالف الحدِيث الصحيح.

وَأَمَّا رِوَايَةُ أَنَّهُ ﷺ (قَطَعَ سَارِقًا فِي مَجْنِّ قِيمَتِهِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمٍ) فَمَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ كَانَ رُبْعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، وَهِيَ قَضِيَّةٌ عَيْنٌ لَا عُمُومَ لَهَا، فَلَا يَجُوزُ تَرْكُ صَرِيحِ لَفْظِهِ ﷺ فِي تَحْدِيدِ النَّصَابِ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ الْمُحْتَمَلَةِ، بَلْ يَجِبُ حَمْلُهَا عَلَى مُوَافَقَةِ لَفْظِهِ.

وَكَذَا الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى: (لَمْ يَقْطَعْ يَدَ السَّارِقِ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ) مُحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ رُبْعَ دِينَارٍ، وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ لِيُوَافِقَ صَرِيحَ تَقْدِيرِهِ ﷺ.

وَأَمَّا مَا يَحْتَجُّ بِهِ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ رِوَايَةٍ جَاءَتْ: (قَطَعَ فِي مَجْنِّ قِيمَتِهِ عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ)، وَفِي رِوَايَةٍ: (خَمْسَةَ)، فَهِيَ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ لَا يُعْمَلُ بِهَا لَوْ انْفَرَدَتْ، فَكَيْفَ وَهِيَ مُحَالِفَةٌ لِصَرِيحِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ فِي التَّقْدِيرِ بِرُبْعِ دِينَارٍ مَعَ أَنَّهُ يُمَكِّنُ حَمْلَهَا عَلَى أَنَّهُ كَانَتْ قِيمَتُهُ عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ اتِّفَاقًا لَا أَنَّهُ شَرَطَ ذَلِكَ فِي قَطْعِ السَّارِقِ ^(١)، وَلَيْسَ فِي لَفْظِهَا مَا يُدَلُّ عَلَى تَقْدِيرِ النَّصَابِ بِذَلِكَ.

وَأَمَّا رِوَايَةُ (لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ أَوْ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعَ يَدُهُ) فَقَالَ جَمَاعَةٌ: الْمُرَادُ بِهَا بَيْضَةُ الْحَدِيدِ وَحَبْلُ السَّفِينَةِ ^(٢)، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُسَاوِي أَكْثَرَ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ. وَأَنْكَرَ الْمُحَقِّقُونَ هَذَا وَضَعْفُوهُ، فَقَالُوا: بَيْضَةُ الْحَدِيدِ وَحَبْلُ السَّفِينَةِ لهُمَا قِيَمَةٌ ظَاهِرَةٌ، وَلَيْسَ هَذَا السِّيَاقُ مَوْضِعَ اسْتِعْمَالِهَا، بَلْ بَلَاغَةُ الْكَلَامِ تَأْبَاهُ، وَلِأَنَّهُ لَا يُذَمُّ فِي الْعَادَةِ ^(٣) مَنْ خَاطَرَ يَدِهِ فِي شَيْءٍ لَهُ قَدْرٌ، وَإِنَّمَا يُذَمُّ مَنْ خَاطَرَ بِهَا فِيمَا لَا قَدْرَ لَهُ فَهُوَ مَوْضِعُ تَقْلِيلٍ لَا تَكْثِيرٍ.

(١) فهل يدل هذا الحديث الضعيف على أن ما كان أقل لم يكن ليقطعه؟ فعل النبي ﷺ ذلك لأنه بلغ ثلاثة أرباع دينار لأن ذلك كان هو التقويم في ذلك الوقت، فإذا كان قد سرق ما فوق النصاب فهل يُحتج به على أن هذا هو النصاب؟ ثم إن الحنفية لا يعملون بمفهوم المخالفة لأنه لا يتم الاحتجاج بهذا إلا لو قال لا تُقَطَّع إلا ما كانت قيمته عشرة دراهم، والحديث مع ضعفه يُثبت أن قيمته كانت عشرة دراهم، فهذا بالاتفاق تقطع فيه اليد، فلو كان شيء أعلى من ذلك فهل يكون حجة على ترك القطع فيما دون ذلك؟ لا يصح ذلك.

(٢) بَيْضَةُ الْحَدِيدِ أي الخوذة، وحبل السفينة: أي حبلها الغليظ جدا.

(٣) وقوله (في العادة) لأنه في الشرع هو مذموم، لكن عادة الناس أن يلوموا من فعل ذلك في شيء بسيط ويقولوا لو فعل ذلك في شيء كبير، لكن في شرع الله يُذم على القليل والكثير.

وَالصَّوَابُ ^(١) أَنَّ الْمُرَادَ التَّنْيِهُ عَلَى عَظِيمٍ مَا خَسِرَ، وَهِيَ يَدُهُ فِي مُقَابَلَةِ حَقِيرٍ مِنَ الْمَالِ وَهُوَ رُبْعُ دِينَارٍ، فَإِنَّهُ يُشَارِكُ الْبَيْضَةَ وَالْحَبْلَ فِي الْحَقَارَةِ، أَوْ أَرَادَ جِنْسَ الْبَيْضِ وَجِنْسَ الْحَبْلِ ^(٢)، أَوْ أَنَّهُ إِذَا سَرَقَ الْبَيْضَةَ فَلَمْ يُقَطَّعْ جَرُّهُ ذَلِكَ إِلَى سَرِقَةِ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا فَقُطِّعَ، فَكَانَتْ سَرِقَةُ الْبَيْضَةِ هِيَ سَبَبُ قَطْعِهِ ^(٣)، أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ قَدْ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ أَوْ الْحَبْلَ فَيَقْطَعُهُ بَعْضُ الْوَلَاةِ سِيَاسَةً ^(٤) لَا قَطْعًا جَائِزًا شَرْعًا.

وَقِيلَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ هَذَا عِنْدَ نُزُولِ آيَةِ السَّرِقَةِ مُجْمَلَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ نَصَابٍ، فَقَالَهُ عَلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ ^(٥) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (ثَمَنُ الْمِجَنِّ حَجَفَةٌ أَوْ تُرْسٌ وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنٍ)

(الْمِجَنُّ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْجِيمِ، وَهُوَ اسْمٌ لِكُلِّ مَا يُسْتَجَنُّ بِهِ، أَيْ يُسْتَتَرُ، وَالْحَجَفَةُ بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ ثُمَّ جِيمٍ مَفْتُوحَتَيْنِ هِيَ الدَّرَقَةُ وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ ^(٦).

^(١) الْأَرَجَحُ أَنْ يَقُولَ (الصَّحِيحُ) لَيْسَ الصَّوَابُ، لِأَنَّ (بَيْضَةَ الْحَكِيدِ) بَيْضَةٌ، (وَحَبْلُ السَّفِينَةِ) حَبْلٌ، فَلَيْسَ هَذَا بِمَمْتَنِعٍ، خُصُوصًا مَعَ قَوْلِهِ (لَمْ تُقَطَّعْ يَدُ سَارِقٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ حَجَفَةً أَوْ تُرْسٍ وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنٍ) فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَرَقَ مِجْنًا وَبَيْضَةً حَلِيدًا، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الذَّمِّ لَهُمْ.

^(٢) أَيْ أَنَّهُ سَرَقَ بَيْضًا وَلَيْسَ بَيْضَةً وَاحِدَةً، وَسَمَاهَا بَيْضَةً وَأَرَادَ جِنْسَ الْبَيْضِ.

^(٣) وَهَذَا كَلَامٌ حَسَنٌ وَجَمِيلٌ، يَبْدَأُ الطِّفْلَ الصَّغِيرَ بِدَاءِ السَّرِقَةِ فَيَسْرِقُ بَيْضَةً مِنْ وَرَاءِ أُمِّهِ، فَيَتَعَوَّدُ وَيَنْشَأُ عَلَى ذَلِكَ فَيَكُونُ سَارِقًا لِأَشْيَاءَ كَبِيرَةٍ، وَلِذَلِكَ لَا بَدَّ مِنَ التَّأْدِيبِ وَالتَّعْلِيمِ وَعِلَاجِ هَذَا الْمَرَضِ فِي بَدَايَتِهِ وَذَلِكَ بِالتَّخْوِيفِ بِاللَّهِ ﷻ وَأَحْيَانًا بِأَنْوَاعِ الْعُقُوبَةِ الْبَدْنِيَّةِ دُونَ الْقَطْعِ.

^(٤) أَيْ أَنَّ بَعْضَ الْوَلَاةِ سَوْفَ يَتَأَوَّلُ فَيَكُونُ مَذْهَبُهُ مِثْلًا كَمَذْهَبِ الظَّاهِرِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ أَوْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّهُ لَا نَصَابَ لِلْسَّرِقَةِ، وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ مَرْجُوحٌ، لَا اعْتِبَارَ بِهِ مَعَ صِحَّةِ الْأَحَادِيثِ، لَكِنْ قَدْ يَأْخُذُ بِهِ الْبَعْضُ، فَيَكُونُ قَدْ تَسَبَّبَ وَجَرَ عَلَى نَفْسِهِ هَذِهِ الْعُقُوبَةُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي حَكَمَ بِهَا جَائِرًا ظَالِمًا، إِذَا كَانَ قَدْ بَلَغَتْهُ الْأَحَادِيثُ، وَمُخْطِئًا إِذَا كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْهُ.

^(٥) بِمَعْنَى أَنَّهُ يُجْعَلُ هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخًا، وَلَيْسَ عِنْدَنَا تَارِيخٌ حَتَّى يُقَالَ هَذَا، وَأَحْسَنُ الْأَقْوَالِ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَالَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْمَالَ، وَهُوَ مَا يُؤَوَّلُ إِلَيْهِ حَالُ سَارِقِ الْبَيْضَةِ مِنْ أَنَّهُ سَوْفَ يَتَعَوَّدُ عَلَى السَّرِقَةِ وَيَتَجَرَأُ حَتَّى يَسْرِقَ مَا تُقَطَّعُ بِهِ يَدُهُ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ بَيْضَةِ الْحَكِيدِ وَحَبْلِ السَّفِينَةِ مُحْتَمَلٌ وَإِنْ كَانَ مَرْجُوحًا لَكِنْ لَيْسَ بِبَاطِلٍ.

^(٦) وَهِيَ مِمَّا يُدْفَعُ بِهِ أَثْنَاءَ الْقِتَالِ.

وَقَوْلُهُ: (حَجَفَةٌ أَوْ ثَرَسٌ) هُمَا مَجْرُورَانِ بَدَلٌ مِنَ الْمَجْنِّ.

وَقَوْلُهُ: (وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنٍ)

إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْقَطْعَ لَا يَكُونُ فِيمَا قَلَّ بَلْ يَخْتَصُّ بِمَا لَهُ ثَمَنٌ ظَاهِرٌ، وَهُوَ رُبْعُ دِينَارٍ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّوَايَاتِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ)

هَذَا دَلِيلٌ لِحَوَازِ لَعْنِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ مِنَ الْعُصَاةِ، لِأَنَّهُ لَعَنَ لِلْجِنْسِ لَا لِلْمُعَيَّنِ، وَلَعْنُ الْجِنْسِ جَائِزٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} وَأَمَّا الْمُعَيَّنُ فَلَا يَجُوزُ لَعْنُهُ (١).

قَالَ الْقَاضِي: وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ لَعْنُ الْمُعَيَّنِ مَا لَمْ يُحَدِّدْ، فَإِذَا حُدِّدَ لَمْ يَجُزْ لَعْنُهُ، فَإِنَّ الْحُدُودَ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا (٢).

(١) كَسَارِقٍ مُعَيَّنٍ لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ وَلَعَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ، وَلِذَا لَعَنَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ مِنْ أَقِيمَ عَلَيْهِ الْحُدُومَاتُ فِي شَرْبِ الْخَمْرِ، قَالَ ﷺ (لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ) الْبَخَارِيُّ، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَمْنَعُ مَانِعٌ مِنْ وَصُولِ هَذَا اللَّعْنِ إِلَى ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ، وَنَحْنُ لَا نَدْرِي مَا فِي قَلْبِهِ، فَلَرُبَّمَا كَانَ مَا فِي قَلْبِهِ مِنْ حُبِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ سَبِيلاً لِمَغْفِرَةِ اللَّهِ لَهُ وَعَدَمِ طَرْدِهِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، فَتَيَنُّ بِذَلِكَ التَّمْرِيقِ بَيْنَ النَّوْعِ وَالْعَيْنِ فِي الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي وَفِي التَّفْسِيقِ وَالتَّبْدِيعِ، كَمَا هُوَ فِي التَّكْفِيرِ، لَا كَمَا يَظُنُّ الْبَعْضُ أَنَّ هَذَا فِي التَّكْفِيرِ فَقَطْ، بَلْ أَيْضاً فِي التَّبْدِيعِ وَالتَّفْسِيقِ وَاللَّعْنِ لِأَصْحَابِ الْمَعَاصِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

وَأَمَّا حَدِيثُ لَعْنِ الْمُتَبَرِّجَاتِ (الْعُنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ) (حَب) ٥٧٥٣، انْظُرِ الصَّحِيحَةَ: ٢٦٨٣، مَحْمُولٌ أَيْضاً عَلَى لَعْنِ الْجِنْسِ، كَأَنَّ إِذَا رَأَى مُتَبَرِّجَةً يَقُولُ [لَعْنُ اللَّهِ الْمُتَبَرِّجَاتِ] دُونَ أَنْ يَقُولَ لَهَا أَنْتِ مَلْعُونَةٌ، فَقَدْ تَكُونُ مَحَبَّةٌ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﷺ، فَغَلِبَها هَوَاهَا وَشَيْطَانُهَا عَلَى التَّبَرُّجِ لَكِنْ فِي قَلْبِهَا حُبُّ الدِّينِ فِي الْجُمْلَةِ، وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ فَإِنَّهُ قَدْ يَوْجَدُ مَنْ يَعِصِي اللَّهَ ﷻ وَيُرْتَكِبُ الْكِبَائِرَ وَيَكُونُ عِنْدَهُ حُبُّ الدِّينِ وَتَعْظِيمُهُ فِي الْجُمْلَةِ، لِذَلِكَ نَقُولُ يَلْعَنُ الْمُتَبَرِّجَاتِ وَيَقُولُ [لَعْنُ اللَّهِ الْمُتَبَرِّجَاتِ] دُونَ أَنْ يُخْصَّ فَلَانَةٌ، أَوْ يُخْصَّ الَّتِي رَأَاهَا بَعِينَهَا.

(٢) احْتَجَّوا بِأَنَّ هَذَا كَانَ فِي رَجُلٍ أَقِيمَ عَلَيْهِ الْحُدُومَاتُ (لَا تَلْعَنُوهُ)، وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ الْحَدِيثَ إِنَّمَا عَلَّلَ بَعْلَةً لَيْسَتْ ظَاهِرَةً حَيْثُ قَالَ (لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ) وَلَمْ يَقُلْ لَا تَلْعَنُهُ إِنَّهُ أَقِيمَ عَلَيْهِ الْحُدُومَاتُ، فَلَوْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي إِقَامَةِ الْحُدُومَاتِ لَكَانَ التَّعْلِيلُ "لَا تَلْعَنُهُ فَإِنَّ الْحُدُودَ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا"، أَوْ قَالَ "لَا تَلْعَنُهُ فَإِنَّهُ أَقِيمَ عَلَيْهِ الْحُدُومَاتُ"، فَلَمْ يَقُلْ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا قَالَ (لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ)، فَهَذِهِ الْعِلَّةُ الْبَاطِنَةُ تَمْنَعُنَا مِنَ التَّعْيِينِ مُطْلَقاً، لِأَنَّا لَا نَدْرِي فَعَلَّ فِي قَلْبِ هَذَا الْمُرْتَكِبِ لِلْكَبِيرَةِ حُبُّ اللَّهِ وَحُبُّ رَسُولِهِ ﷺ، وَاحْتَجَّ مِنْ أَجَازِ لَعْنِ الْمُعَيَّنِ بِحَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَدْعُو عَلَى رِغْلٍ وَذَكَوَانٍ وَيَقُولُ «عُصِيَّةَ عَصَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» مُتَمَقِّقاً عَلَيْهِ، وَلَعْنُ ﷺ مُعَيَّنِينَ مِنْ

قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا التَّأْوِيلُ بَاطِلٌ؛ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي النَّهْيِ عَنِ اللَّعْنِ، فَيَجِبُ حَمْلُ النَّهْيِ عَلَى الْمُعَيَّنِّ لِيُجْمَعَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْحِرْزُ مَشْرُوطٌ، فَلَا قَطْعَ إِلَّا فِيمَا سُرِقَ مِنْ حِرْزٍ، وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْعُرْفُ بِمَا عَدَّهُ أَهْلُ الْعُرْفِ حِرْزًا لِذَلِكَ الشَّيْءِ فَهُوَ حِرْزٌ لَهُ، وَمَا لَا فَلَا^(١).

قُرِشٌ، وَهَذَا يَدُلُّ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى جَوَازِ لَعْنِ الْكَافِرِ الْمُعَيَّنِّ، وَإِنْ كَانَتِ الْآيَةُ قَدْ نَزَلَتْ تَعَاتِبَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ تَعَالَى (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ)، فَتَرَكَ ﷺ لِعَنَهُمْ، فَلَا آيَةَ دَلِيلٍ عَلَى عَدَمِ لَعْنِ الْكَافِرِ الْمُعَيَّنِّ، وَبَعْضُ قَدْ يَظُنُّ فِي ذَلِكَ النَّسْخَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنْ شَرَطَ النَّسْخَ لَيْسَ فَقَطُّ ثُبُوتُ التَّارِيخِ وَلَكِنْ مِنْ شَرْطِهِ عَدَمُ إِمْكَانِ الْجَمْعِ، وَالْجَمْعُ هُنَا مُمْكِنٌ، حَيْثُ نَقُولُ أَنَّ الْأَوَّلَى هُوَ عَدَمُ لَعْنِ الْكَافِرِ الْمُعَيَّنِّ وَالْفِعْلُ لِيَبَانَ الْجَوَازُ، إِذَا أُمِكنَ الْجَمْعُ، فَلَا نَقُولُ بِالنَّسْخِ وَلَوْ ثَبَتَ التَّارِيخُ، فَإِنْ نَزَلَ الْآيَةُ وَتَرَكَه ﷺ بَعْدَ نَزُولِهَا لِلْعَنِ الْمُعَيَّنِّ كَانَ بَعْدَ فَعْلِهِ ﷺ وَلَعْنَهُ لِلْمُعَيَّنِّ مِنَ الْكَافِرِ، لَكِنْ نَقُولُ هَذَا لَا يَصْلَحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا عَلَى جَوَازِ لَعْنِ الْمُعَيَّنِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَصْحَابِ الْمَعَاصِي وَالذُّنُوبِ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ فِي قَلْبِهِ حُبُّ اللَّهِ وَحُبُّ رَسُولِهِ ﷺ مَا لَا يَوْجَدُ عِنْدَ الْكَافِرِ، وَلَكِنْ لَعْنُ الْجَنَسِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مِنْ هَذَا النُّوعِ مِنْ هُمُ مَلْعُونُونَ عِنْدَ اللَّهِ ﷻ، فَإِنَّا إِنْ أَمْتَنَعْنَا فِي حَقِّ الْمُعَيَّنِّ، فَلَا نَنْهَى بِذَلِكَ أَنَّ هُنَاكَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَفْرَادِ مَنْ يُطْرَدُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَلَكِنْ لَا يُجْلَدُ فِي النَّارِ، فَإِنَّهُ يُطْرَدُ أَوْ لَا وَيُعَاقَبُ فِي النَّارِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ، لِذَلِكَ نَقُولُ لَا يَصْلَحُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى إِبْطَالِ اللَّعْنِ بِالْكُلِّيَّةِ لِأَصْحَابِ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي أَوْ أَنَّهُ لَا يَنْطَبِقُ مُطْلَقًا عَلَى أَحَدٍ، وَكَذَلِكَ فِي قَضَايَا التَّكْفِيرِ، لِأَنَّ الْبَعْضَ يَجْعَلُ ذَلِكَ سَبَبًا لِإِزَالَةِ حُكْمِ الرَّدَّةِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ النُّوعِ وَالْعَيْنِ يَجْعَلُهُ سَبَبًا لِإِلْغَاءِ الرَّدَّةِ، وَهَذَا بَاطِلٌ وَجَهْلٌ مِنْ قَائِلِهِ، فَلَيْسَ مَعْنَى اسْتِيفَاءِ الشُّرُوطِ وَانْتِفَاءِ الْمَوَانِعِ، أَنَّا نَمْتَنَعُ مِنَ الْحُكْمِ مُطْلَقًا، بَلْ إِذَا اسْتَمْتِ الشُّرُوطُ وَانْتَفَتِ الْمَوَانِعُ انْطَبَقَ الْحُكْمُ، وَكَذَا فِي التَّبْدِيعِ وَالتَّهْسِيقِ، فَإِنَّهُ يَفْسُقُ مِنْ فَسَقِهِ الشَّرْعُ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الشُّرُوطِ وَانْتِفَاءِ الْمَوَانِعِ، وَكَذَلِكَ يُبْدَعُ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الشُّرُوطِ وَانْتِفَاءِ الْمَوَانِعِ.

(١) هَذَا الْكَلَامُ أَصْلًا فِي تَعْرِيفِ كَلِمَةِ السَّارِقِ، لِأَنَّ الْعَرَبَ خَصَّتْ نَوْعًا مَعِينًا مِنَ الْأَفْعَالِ بِاسْمِ السَّرْقَةِ وَسَمَتِ غَيْرَ ذَلِكَ مَنْ يَأْخُذُ الْمَالَ مَسْتَهْبًا خَائِنًا مُخْتَلَسًا وَغَاصِبًا وَنَحْوَ ذَلِكَ وَلَمْ يُسَمِّهِ سَارِقًا، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ السَّارِقَ عِنْدَهُمْ لَهُ وَصْفٌ مُعَيَّنٌ وَذَلِكَ فِي الْحِرْزِ وَأَيْلَهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: "مَنْ أَصَابَ فِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَخَذِ خَبْنَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ شَيْءٌ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمَجْنُونِ الْقَطْعُ" ، (د) ١٧١٠ [قال الألباني]: حسن ، والجَرِينُ هُوَ الْمَخْزَنُ الَّذِي يُخْزَنُ فِيهِ الثَّمَارُ، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى اشْتِرَاطِ الْحِرْزِ شَرْعًا وَلُغَةً فِي تَعْرِيفِ السَّارِقِ، فَهُوَ تَفْسِيرٌ لِلْقُرْآنِ.

فَالسَّيَّارَةُ مِثْلًا الْمَفْتُوحَةُ لَيْسَتْ فِي حِرْزٍ أَمَّا الْمَقْفُولَةُ بِمِفْتَاحٍ فَهِيَ فِي حِرْزٍ، فَهِيَ مَغْلُقَةٌ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، وَلِذَلِكَ نَقُولُ جَيْبُ الرَّجُلِ حِرْزٌ لِمَا بِهِ مِنَ الْمَالِ، ثَوْبُهُ الَّذِي يَلْبَسُهُ أَوْ يَنَامُ عَلَيْهِ أَوْ يَجْلِسُ عَلَيْهِ فَهُوَ مُحَرَّزٌ

وَخَالَفَهُمْ دَاوُدُ فَلَمْ يَشْتَرِطِ الْحِرْزَ.
قَالُوا: وَيُشْتَرِطُ أَنْ لَا يَكُونَ لِلسَّارِقِ فِي الْمَسْرُوقِ شُبْهَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ يُقْطَعْ ^(١).
وَيُشْتَرِطُ أَنْ يُطَالِبَ الْمَسْرُوقَ مِنْهُ بِالْمَالِ ^(٢).
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا سَرَقَ أَوْ لَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى ^(٣).

بذلك، لأن لبس الإنسان للثوب هو حرز له، أما لو ترك الرجل حذاه على باب الجامع فحذاه ليس في حرز، وأما من أدخلها في المسجد، فالراجح أن المسجد حرز للأمتعة التي يحملها الناس معهم، وهذا الأمر مرده إلى العرف، فالتاس كلها تضع الحذاء في داخل المسجد، أما الذي وضعه في الشارع، فإنه قد وضعه في غير حرز، لكن الذي أدخله المسجد فعلى الراجح أن المسجد حرز لمثل ذلك. وكأنسان ترك السيارة مفتوحة ويدخلها شنطة، وقد فتح الآخذ السيارة دون مفاتيح مصطنعة، فهذا قد سرق من غير حرز، والذي أغلق باب الدار غير الذي ترك باب الدار مفتوحاً، فالدار حرز إذا كان الباب مغلقاً.

(١) مثل أن يكون الإبن يأخذ من أبيه له في ذلك شبهة كأن الأب يلزمه النفقة على ابنه، والزوجة تأخذ من مال زوجها، والزوج يأخذ من مال امرأته لأن هناك شبهة في إباحة ذلك، أو في استحقاق ذلك، ولذلك كانت سرقة المال العام رغم الجريمة العظيمة التي فيها وهي أغلظ من السرقة في المال الخاص، إلا أنها لا يُقْطَع فيها، لأن للمسلمين حق في هذا المال العام، وليس معنى ذلك أنه يجوز أخذه بلا سبب، ولكن هذا حكمه حكم الغلول، يُعاقب بغرامة مثليه وجلدات نكال أو بما هو أشد من هذه العقوبة، حسبما يرتأي القاضي أو الحاكم أو الإمام ولكن لا تُقْطَع يده.

(٢) بمعنى أنه إذا عفى عنه وأسقطه قبل أن يصل إلى الإمام فلا قطع.
(٣) هذا إجماع أهل العلم في قطع اليمين، وهذا بيان لمجمل القرآن في قوله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)، وقطع اليمين مستفيض مشهور عن النبي ﷺ، وهناك فرق بين العام في قوله (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) فظاهره يشمل كل سارق وسارقة سواء كان المسروق نصاباً أو في غير نصاب، وأما (أَيْدِيَهُمَا) فلا بد لها من بيان لأن هناك يمين وهناك شمال، وبعض العلماء يقول اليد أيضاً مجملة في الكف وحده الرسغ أو المرفق أو إلى الإبط، والجمهور على أنها مبيّنة لأن الظاهر من كلمة اليد أنه الكف، ولذلك في آية الوضوء نصت على بيانه فقال تعالى (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)، لأنه لو قال اغسل يديك فقط، لكان يمكنه أن يغسل الكفين، ولذا نقول الظاهر عند الجمهور أن الآية بيّنة في موضع القطع ومجملة في اليمين أو الشمال، وهذا دليل على لزوم بيان السنة للقرآن، فالقرآن أطلق اليد ولم يبين الشمال أم اليمين.

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ وَالزُّهْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَغَيْرُهُمْ: فَإِذَا سَرَقَ ثَانِيًا قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى، فَإِذَا سَرَقَ ثَالِثًا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى، فَإِنْ سَرَقَ رَابِعًا قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى، فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ عَزَّرَ، ثُمَّ كُلَّمَا سَرَقَ عَزَّرَ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالْجَمَاهِيرُ: تُقَطَّعُ الْيَدُ مِنَ الرَّسْغِ وَهُوَ الْمَفْصِلُ بَيْنَ الْكَفِّ وَالذِّرَاعِ، وَتُقَطَّعُ الرَّجْلُ مِنَ الْمَفْصِلِ بَيْنَ السَّاقِ وَالْقَدَمِ ^(١).

وَقَالَ عَلِيُّ عليه السلام: تُقَطَّعُ الرَّجْلُ مِنْ شَطْرِ الْقَدَمِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ.

وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: تُقَطَّعُ الْيَدُ مِنَ الْمَرْفِقِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ ^(٢): مِنَ الْمُنْكَبِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢ - باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يَكْلِمُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ». ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيُّمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقُطِعَتْ يَدَاهَا». وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ «إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلَكُمْ».

(١) قطع الرجل فيه نظر عندي، رغم أنه قول الجمهور، لكن الأحاديث فيها ضعيفة، ولذا أتوقف في ذلك، وأما إذا كانت في حد الحراة فإنها تقطع من مفصل الساق والقدم.

(٢) وهو قول الخوارج.

- إن سرق أقل من النصاب فعليه غرامة مثليه وضربات نكال، فيجلد ويغرم ضعف ما سرق، وأن جلدات التعزير عموماً لا تبلغ أدنى الحد في مثلها، فإنه إذا كان يعزر مثلاً على حمل خمر أو سقى خمرًا لغيره، فإنه يعزر بما دون الأربعين جلدة، وكذا إذا عرّض بالقذف ولم يصرح واستحق التعزير، فيجلد أقل من ثمانين.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى - وَالْفُظُ لِحَرَمَلَةَ - قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَبِيبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَأَتَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَتَلُونِ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» . فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَلَمَّا كَانَ الْعِشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَطَبَ فَأَشْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلُكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» . ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا . قَالَ يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَسُنْتَ تَوْبَتُهَا بَعْدُ وَتَزَوَّجَتْ وَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَقُطَعَ يَدُهَا فَأَتَى أَهْلَهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ فَكَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَيُونُسَ . وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أُعَيْنٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ فَأَتَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَعَاذَتْ بِأَمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «وَاللَّهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقُطِعَتْ يَدُهَا» . فَقُطِعَتْ .

ذَكَرَ مُسْلِمٌ ﷺ فِي الْبَابِ الْأَحَادِيثَ فِي النَّهْيِ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ، وَأَنَّ ذَلِكَ هُوَ سَبَبُ هَلَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ .

وَقَدْ أَجَمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ بَعْدَ بُلُوغِهِ إِلَى الْإِمَامِ، لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ .

وَعَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّشْفِيعُ فِيهِ ^(١).

فَأَمَّا قَبْلَ بُلُوغِهِ إِلَى الْإِمَامِ فَقَدْ أَجَازَ الشَّفَاعَةَ فِيهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْفُوعُ فِيهِ صَاحِبَ شَرٍّ وَأَذَى لِلنَّاسِ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يُشْفَعْ فِيهِ ^(٢).

وَأَمَّا الْمُعَاصِي الَّتِي لَا حَدَّ فِيهَا وَوَاجِبُهَا التَّعْزِيرُ ^(٣)، فَتَجُوزُ الشَّفَاعَةُ وَالتَّشْفِيعُ فِيهَا ^(٤)، بَلَغَتْ الْإِمَامَ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهَا أَهْوَنُ، ثُمَّ الشَّفَاعَةُ فِيهَا مُسْتَحَبَّةٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْفُوعُ فِيهِ صَاحِبَ أَذَى وَنَحْوِهِ ^(٥).

قَوْلُهُ: (وَمَنْ يَجْتَرِئَ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةَ حَبِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) هُوَ بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ مَحْبُوبِهِ.

وَمَعْنَى يَجْتَرِئُ يَتَجَاسَرُ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْإِذْلَالِ ^(٦)، وَفِي هَذَا مَنْقَبَةٌ ظَاهِرَةٌ لِأَسَامَةَ ﷺ ^(٧).

(١) فيحرم أن تقبل هذه الشفاعة وأن يسقط الحد عن سارق شريف أو غيره.

(٢) وهذا إنما يشفع فيه عند صاحب الحق مثل المسروق منه في هذه الحالة، فالشفاعة فيه أن يذهب إلى المسروق منه فيستسمحه ويستوهبه أو يطلب ألا يرفعه إلى الإمام، لأن حد السرقة بنص الحديث لا يجب ولا يصبح حداً قاطعاً إلا إذا رُفِعَ إلى الإمام، لقول النبي ﷺ لصفوان لما شفع فيمن سرق رداءه الذي كان بثلاثين درهماً (فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ)، وقد ظن أنه سيعاقبه بأقل من القطع، ولذا إذا رُفِعَ أمر السارق إلى الإمام، فلا يجوز الشفاعة فيه ولا أن يتمتع من إقامة الحد.

أما إذا كان المشفوع فيه صاحب شر، بمعنى أن هذه الجرائم متكررة منه وتؤدي الناس، فلا ينبغي أن يشفع فيه، بل ينبغي أن يرفع أمره إلى الإمام ليُزَجَرَ ويُمنع من أذى الناس.

(٣) فهي من جهة الشرع معاصي وقد تركت العقوبة فيها إلى الإمام، يُعَزَّرُ فِيهَا بِمَا يَرَاهُ زَاجِراً وَمَانِعاً مِنَ الْمَعْصِيَةِ.

(٤) الشفاعة بأن يذهب إلى الإمام ويطلب منه العفو، ويجوز للإمام أن يعفو.

(٥) وذلك لقول النبي ﷺ (اشْفَعُوا تَوْجَرُوا) البخاري، فإنه يشفع في إسقاط العقوبة لغير ذوي الجرائم.

(٦) أي أن له منزلة عنده ﷺ فيقدم على هذا الطلب لأن له دلالاً عنده، فهو يمكنه أن يتكلم معه لمعرفته بحبه لا لسوء أدبه أو لقلته تعظيمه، فليس كذلك قطعاً، وإنما لأنه يعلم أنه مسموع الكلمة لحب رسول الله ﷺ له.

(٧) لأنهم يعرفون أنه حب رسول الله ﷺ، ثم منقبة ثانية له لأنه تاب من الذنب أول ما كلمه النبي ﷺ وقال (اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ) وهو دليل على أن الصحابة ﷺ غير معصومين، ويمكن أن يكون هذا قبل أن يعلم أن الشفاعة في الحدود لا تجوز بعد أن تبلغ الإمام، والظاهر والله أعلى وأعلم أنهم ظنوا أنه يمكن

قوله ﷺ: (وَأَيْمَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ)

فِيهِ: دَلِيلٌ لِحَوَازِ الْحَلِفِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْلَافٍ، وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ إِذَا كَانَ فِيهِ تَفْخِيمٌ لِأَمْرِ مَطْلُوبٍ كَمَا فِي الْحَدِيثِ، وَقَدْ كَثُرَتْ نَظَائِرُهُ فِي الْحَدِيثِ، وَسَبَقَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي الْحَلِفِ بِاسْمِ اللَّهِ.

قوله: (كَانَتْ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمُتَاعَ وَتَجَحِّدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدَيْهَا فَأَتَى أَهْلَهَا أُسَامَةُ فَكَلَّمُوهُ.... الْحَدِيثُ).

قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْمُرَادُ أَنَّهَا قُطِعَتْ بِالسَّرِقَةِ، وَإِنَّمَا ذُكِرَتْ الْعَارِيَةُ تَعْرِيفًا لَهَا وَوَصْفًا لَهَا، لَا أَنَّهَا سَبَبُ الْقَطْعِ.

وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ هَذَا الْحَدِيثَ فِي سَائِرِ الطَّرِيقِ الْمَصْرُوحَةِ بِأَنَّهَا سَرَقَتْ وَقُطِعَتْ بِسَبَبِ السَّرِقَةِ، فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ هَذِهِ الرَّوَايَةِ عَلَى ذَلِكَ جَمْعًا بَيْنَ الرَّوَايَاتِ، فَإِنَّهَا قَضِيَّةٌ وَاحِدَةٌ.

مَعَ أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْأَئِمَّةِ قَالُوا: هَذِهِ الرَّوَايَةُ شَاذَّةٌ: فَإِنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِجَمَاهِيرِ الرَّوَاةِ، وَالشَّاذَّةُ لَا يُعْمَلُ بِهَا.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرِ السَّرِقَةَ فِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا عِنْدَ الرََّاوِي ذِكْرَ مَنْعِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ، لَا الْإِخْبَارَ عَنِ السَّرِقَةِ.

قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ: لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ جَحَدَ الْعَارِيَةَ، وَتَأَوَّلُوا هَذَا الْحَدِيثَ بِنَحْوِ مَا ذَكَرْتَهُ (١).

التخصيص في ذلك، وإلا فتغير لون وجه رسول الله ﷺ وتغليظه في ذلك وقوله «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» وقول أسامة (اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ)، بأن هناك نوع من التقصير وقع فيه أسامة ﷺ.

(١) فجمهور العلماء على أن السرقة لا بد وأن تكون من جرز وأما الخيانة فقد نص الحديث على أنه لا قطع على خائن ولا مُسْتَهَب ولا مختلس، فعامّة العلماء يرون أن جحد العارية بأخذ الشيء كعارية ثم يقول ما أخذته أو يقول ليس عندي، أو قدرته إلى صاحبه أو نحو ذلك، ثم يوجد عنده بعد ذلك، فجمهور العلماء يرون أن كلمة "سُرقت" لا تنطبق على ذلك ولا يرون في لغة العرب أن جحد العارية يُسمى سرقة، فاحتجوا إلى الإجابة عن هذه الرواية في هذا الحديث، وأما أحمد وإسحاق فيرون أن جحد العرية سرقة،

ويُخصُّون هذه الصورة للحديث الذي ورد بها، وذلك من عموم أن الخائن والمختلس ليس عليهم قطع وأن سائر الخائنين للأمانات كما لو كان مضارباً أو شريكاً أو أجيراً فخان وأخذ الشيء المؤتمن عليه، لا يرويه سارقاً، فخصَّ أحمد وإسحاق صورة جحد العارية من أجل هذا الحديث، مع أن هذه واقعة عين محتملة لما ذكره الإمام النووي رَحِمَهُ اللهُ من كون هذه المرأة كانت تسرق وتجحد العارية كذلك والروايات كلها صريحة، والأصل أن تحمل كلمة "سرق" على ظاهرها وهي أنها سرقت من حرز، ويمكن أن تكون جحدت العارية في هذه الواقعة لها احتمالات متعددة، لأن مسألة أنها رواية شاذة هذا خلاف الصحيح، فالروايات صحيحة ثابتة بطرق متعددة، وقد وجدوا الشيء المجهود عندها، ولكن يمكن أن يكون في هذه الواقعة أن يوجد احتمالات متعددة تمنع الاستدلال بها على أن جحد العارية سرقة:

فلا احتمال الأول أن تكون قد جمعت بين جحد العارية وبين السرقة، فكانت تجحد العارية وكانت تسرق كذلك، وهو أمر معتاد عند من يقع منه هذه الخصال أنه يسرق من الحرز بعد أن يعرف صفات الشيء. ويُحتمل أن تكون هذه المرأة أقرت بأنها ردت المتاع فإذا ثبت أنها ردت، فقد سُرق المتاع من حرز بعد ذلك، فوجد عندها، فأقرت بالسرقة، فعند ذلك تكون سارقة، فيكون الجمع من هذا الباب أنها حين أخذت المتاع وأنكرت أنه عندها ثم ردت ثم سرقت بعد أن ردت أو أنها قد أقرت على نفسها بذلك أو أنها كانت تسرق مع هذا الأمر.

والصحيح أن جحد العارية خيانة أمانة لأن العارية أمانة والمستعير مؤتمن يله على العارية، وليست سرقة من حرز والله أعلى وأعلم.

وانتصر ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ لمنه من يقول بقطع جاحد العارية، ولكن الظاهر إن شاء الله قول الجمهور أن هذه ليست سرقة وأن المخزومية كانت تجمع مع جحد العارية السرقة، والله أعلى وأعلم، فكان عندها هذا وذلك فقطعت على السرقة، أو كما ذكرنا جحدت العارية ثم وجدت عندها فكان إقراراً على أنها سرقتها بعد أن ردتها، أو أخذتها من حرز بعد ذلك، والله أعلم.

فقول الجمهور هو الأظهر والرواية فيها احتمال، فمن أجل ذلك لا يتم بها الاستدلال، والواقعة على خلاف ظاهر الكتاب والسنة وخلاف معنى السرقة لغة وهي أنها لا بد أن تكون قد أخذتها من حرز، ودلت الأحاديث على اشتراط الحرز في حديث (وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئاً بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجُرَيْنُ فَلْيُغْثِ ثَمَنَ الْمَجْنُ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ)، وقول النبي ﷺ (لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ) (د) ٤٣٨٨، (ت) ١٤٤٩، (س) ٤٩٦٠، (ج) ٢٥٩٣، (حم) ١٧٢٩٩، وصححه الألباني في الإرواء: ٢٤١٤.

أما كونها عادت إلى أم سلمة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وكون أسامة قد كلم فيها رسول الله ﷺ، فلا تعارض لأن هي نفسها عادت لأم سلمة، وقد كلم أهلها أسامة، فحاولوا من كل الطرق أن يُثبِتوا رسول الله ﷺ عن قطع يدها.

وفي قول عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ وَتَرَوَّجَتْ وَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ فَارْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) دليل على أن المجتمع المسلم ينبغي عليه أن يقبل التائب وينظر في حسن توبته، فإذا عُرف منه ذلك، لم تظل الجريمة التي ارتكبها عائشة أمام اندماجه في المجتمع، ولو أن الناس أقاموا الحدود لاستراحوا

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: يَجِبُ الْقَطْعُ فِي ذَلِكَ ^(١).

ولأراحوا، فهذه امرأة رغم أنها مقطوعة اليد إلا أنه قد حُسنَت توبتها، وتزوجها رجلٌ مسلم صحابي من أصحاب النبي ﷺ وقبلها على تلك الحال لتوبتها، لكن عند المجتمعات المنحرفة، من ارتكب ذنباً ظل حتى بعد توبته على وصمة عار مستمرة، لا تُقبل توبته عند الناس وقد قبلها الله ﷻ، أما من لم يُتب، فلا بد من التحذير منه حتى يتوب إلى الله ويرُد الحقوق إلى أصحابها.

فحد السرقة إذا تاب صاحبه قبل أن يُقام عليه الحد كما في واقعنا، فلا بد وأن يرُد الحقوق إلى أصحابها، وكذا كل خائن ومختلس ومتهب وغاصب، لا يقول لماذا تريدون أن نُعاملوني على الدوام بذلك؟ نقول رُد الحقوق إلى أصحابها، فإنك إن رددت الحقوق هنا، حُسنَت توبتك واستسماحتهم واعترفت بخطيئتك وطلبت منهم أن يعفوا عنك فيما قد سلف منك، فمن تاب إلى الله ﷻ وحُسنَت توبته، فلا بد للمجتمع أن يقبله ولو كان ممن أقيم عليه الحد.

(١) هذا الحديث العظيم القدر الذي يدل على وجوب إقامة الحدود وعلى أن هلاك الأمم من قبلنا إنما كان بسبب تضييع إقامة الحدود على بعض من وجبت عليه كعلى الشرفاء، فكيف بمن يُضيع الحدود مطلقاً، فكيف بمن يراها وحشية لا تليق بالإنسان، نعوذ بالله، والله إن هذا من أعظم أسباب هلاك الأمم، وهلاكهم لا يلزم منه أن يموتوا في هذه الحياة موت الأبدان، ولكن هلاكهم باستحقاقهم لعذاب الله ﷻ، فمن يُعطل مثل هذا الحد ولو في امرأة واحدة يكون هلاكاً، ولو مرة واحدة يكون هلاكاً، فكيف بمن يُعطله مئات المرات، فكيف بمن يعطله بالكلية، ليس في حق الضيف أو الشريف، بل في حق مجموع الأمة، فكيف إذا كان ذلك من أجل أن يؤثر أحكام أهل الكفر على حكم الله ﷻ.

وهذا الحديث دليل على أن من كان قبلنا كان فيهم حد السرقة، وأنهم كانوا قد تركوا إقامة الحدود فيهم، والعجب أن هؤلاء الأمم المتسيئين إلى اليهودية والنصرانية هم أكثر الناس عداءً لحدود الله ﷻ، وتقوم الدنيا ولا تقعد إذا طالب أحد بإقامة الحدود، خصوصاً حد السرقة ويرون هذه العقوبات وعقوبة الرجم والجلد في الزنا من العقوبات الوحشية المنافية لحقوق الإنسان والتي هي من بقايا عهود العصور الوسطى التي فيها الظلم والظلام، هذا والعياذ بالله من الكفر البواح أن يصف حد الله ﷻ في التوراة والإنجيل والقرآن، لأن الإنجيل لم يأت بتغيير حد السرقة الذي في التوراة، والرسول ﷺ أثبت أنهم كان عندهم هذا الحد، وكان عندهم حدود فضيعوها، وتركوا إقامتها في الشرفاء مجاملة لهم، فكان هذا فيه هلاكهم، نسأل الله العافية، فذلك من أعظم أنواع الفساد في الأرض، وفي الحقيقة فإن ذلك يؤدي إلى مزيد من الفساد ومزيد من تجرؤ العصاة على حدود الله ﷻ، وعقوباتهم التي اخترعوها لا تريد الأمر إلا سوءاً، من سجن طويل ومن ضرب أو ما هو أشد من ذلك كما في بعض الدول، كانوا يجعلون من يسرق في أوقات الأزمات حله القتل فهو مثل شريعة التار كما في الياسق أن من سرق قتل، يريد أن يتخلص من السراق، وكل هذا تجاوزين إفراط وتفريط مجاوزين بذلك حدود الله ﷻ.

٣ - باب حَدِّ الرِّثَا.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْنًا سَبِيلًا الْبَكْرُ بِالْبَكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَفَى سَنَةٌ وَالثِّبُّ بِالثِّبِّ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ» .
وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْقَادِرِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرْبٌ لَذَلِكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ - قَالَ - فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَقِيَ كَذَلِكَ

وهذا الحديث دليل على أن محاباة الشرفاء في إقامة الحدود والعقوبات من أعظم أسباب هلاك الأمم، فقد قال النبي ﷺ (فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ)، فهذه طبيعة الأمم المنهارة الهالكة المتحللة من الشريعة، فإنه إذا ارتكب صاحب منزلة في المجتمع جريمة قامت كل الوساطات لإسقاط العقوبة عنه، فالأمة في عاداتهم دائماً - إلا من رحم الله ﷻ - تعظيم الشرفاء والتجاوز عنهم وأن يفعلوا ما يريدون، وهذا مرده إلى الغلو في طائفة من الناس الحاكمين أو الوجهاء حتى إذا فعلوا ما فعله غيرهم ممن دونهم، لا تكون عقوبتهم كذلك، والعجب أن أناساً ممن يتسبون إلى الإسلام وإلى الدعوة كذلك، يجعلون من يفضل القوانين الوضعية على شرع الله ﷻ ومن يلزم بها إذا فعلها وهو ليس في مصاف الحكام، فهذا الذي قصده العلماء من الكفر، قرأت ذلك وتعجبت كيف يخطئ ذلك رجل يتسبب إلى الدعوة؟ يقول أن كلام العلماء محمول على غير الحكم، وأنه إذا فعله الحكماء كان حكمه حكم آخر من أجل أنهم هم الذين فعلوا ذلك، فإذا كانوا مثلاً علمانيين فهذا الحكم ينطبق عليهم، وماذا إذا صاروا هم يحكمون الناس؟، أفيجوز لمسلم أن يقرر ما أهلك الذين من قبلنا فيعطي إنسان له سلطة ومنزلة حكماً مختلفاً لأجل أنه هو المتسلط على الناس، ويجعل ذلك حجة شرعية ويلزم بذلك ويرى أن من خالفه كان من أهل البدع ومن الخوارج، والرسول ﷺ قد أخبر وقال (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) يقسم النبي ﷺ بربه ﷻ على ذلك، فهذا يدل على العدل والإنصاف الذي بُعث به النبي ﷻ، وقد مثل بفاطمة لشدة حبه لها وشدة طهارتها ونقاها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، ومع ذلك فلو أنها فعلت لأقام النبي ﷻ عليها الحد ولقطع يدها.

فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ «خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْنٍ سَبِيلًا الثَّيْبُ بِالثَّيْبِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ الثَّيْبُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجُمُ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفَى سَنَةً».

[تريد: تغير لون وجهه].

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا «الْبِكْرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى وَالثَّيْبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ» . لَا يَذْكُرَانِ سَنَةً وَلَا مِائَةً .

قَوْلُهُ ﷺ: (خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْنٍ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفَى سَنَةً وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ) أَمَا قَوْلُهُ ﷺ: (فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْنٍ سَبِيلًا) فَأَشَارَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} فَبَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ هَذَا هُوَ ذَلِكَ السَّبِيلُ . وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: فَقِيلَ: هِيَ مُحْكَمَةٌ، وَهَذَا الْحَدِيثُ مُفَسَّرٌ لَهَا . وَقِيلَ: مَنْسُوخَةٌ بِالْآيَةِ الَّتِي فِي أَوَّلِ سُورَةِ النُّورِ . وَقِيلَ: إِنَّ آيَةَ النُّورِ فِي الْبِكْرَيْنِ، وَهَذِهِ الْآيَةُ فِي الثَّيْبَيْنِ (١) .

(١) والصحيح أن الخلاف المذكور لفظي فقط، فإنه كان الحكم ثابتاً بحبس النساء اللواتي، ثبتت عليهن جريمة الزنى، بكراً كانت أو ثيباً، فتحبس في البيت حتى تموت أو يتزل الحكم الجديد، فالعلماء قالوا طالما نزل في النص الأول تحديد ملة معينة، فلا يسمى هذا نسخاً، وكما ذكرنا الخلاف في ذلك لفظي لأن الحكم كان ثابتاً، فلاجل أن النص الأول تضمن توقيتاً وهو نزول سبيل آخر (أو يجعل الله لهن سبيلاً) إذا كانت مؤقتة، فلا يقال هذا ناسخ عند الجمهور، وهذا من أجل الخلاف في مسألة هل يُنسخ القرآن بالسنة؟ والصحيح أن القرآن يُنسخ بالسنة، وإن كان جمهور العلماء يأبى ذلك، ونقول لأن السنة من القرآن قال تعالى (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)، فحقيقة الأمر أن القرآن نسخ بالقرآن لأن القرآن يبين

وجوب طاعة الرسول ﷺ، فإذا كان الأمر كذلك وبين الرسول ﷺ أمره، فهو بيان للقرآن، ولذلك تقول لا بد وأن نعمل بالحديث الثابت حتى ولو كان زائداً على ما في القرآن بل حتى ولو كان مخالفاً لما فيه، لأنه موافق في نهاية الأمر، لأنه إما أن يكون كما ذكرنا ما نزل من الحكم أولاً في القرآن كان مؤقتاً بمدة معينة ينتهي الحكم بعدها وقد نزل بعد ذلك البيان الجديد، أو أن ذلك نسخ فعلاً وقد أزيل الحكم بالحكم الجديد، وكما ذكرنا الخلاف في ذلك خلاف لفظي.

لكن على قول من يمنع نسخ القرآن بالسنة يقول الحديث مفسرة للآية. وأما قول من يقول أن (آية النور في البكرين) فهذا لا نزاع فيه وهو قوله تعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةً جَلْدَةً) ولكن النزاع في أنه هل يشمل هذا النص الشيين أيضاً لأن الآية عامة، فكل زانٍ على ظاهر القرآن يجب جلده، وهذا الحديث موافق لهذا العموم في أن الشيب يُجلد مع الرجم، والسنة أزدت الرجم، والصحيح أنه كان قرآناً نص على إثبات الرجم ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه، وقد ذكر ذلك عمر رضي الله عنه في مجمع من الصحابة ولم يُنكر عليه أحد، إذا الرجم ثابت في كتاب الله ﷻ من جهتين:

- من جهة نزول آية الرجم ثم نسخ تلاوتها ولا يلزم من ذلك نسخ حكمها.
- ثم من جهة أن الرسول ﷺ حكم بالرجم ورجم الصحابة بعده، وهو دليل على أنه لم تُنسخ حكم الآية وإن نسخت تلاوتها وهو قوله (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَارْجُوهُمَا الْبَتَّ) فلم تُنسخ حكمها بدلالة فعل النبي ﷺ واستمراره عليه واستمرار الصحابة بعده.

على أي الأحوال فالرجم في كتاب الله ﷻ، ولكن ظاهر القرآن على أنه لا بد لكل زانٍ من جلد مائة، وحديث عبادة بن الصامت صريح في الجمع بين الجلد والرجم، ولا دليل على نسخ ذلك، وإن كان الجمهور لا يرون الجلد مع الرجم لحديث ماعز والغامدية والمرأة التي زنت مع العسيف، فإنه لم يذكر فيها الجلد، وهذا والله أعلى وأعلم رغم أنه ظاهر هذه الأحاديث إلا أن من أثبت الجلد مقدم على من نفاه لو ورد نفي، فكيف ولم يرد نفي؟ فلربما جلدوا أولاً ثم قام النبي ﷺ برجمهم، خصوصاً أن علياً رضي الله عنه ثبت عنه أنه جمع بين الجلد والرجم، فعن الشعبي، "أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ شَرَاةَ يَوْمِ الْحُمَيْسِ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: أَجْلَدَهَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَرْجَمَهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ" (حم) ٨٣٩، وهذا ثابت عن علي رضي الله عنه، فلماذا نقول علم ورود الجلد في الثلاثة الذين رُجموا على عهد رسول الله ﷺ، لا يدل على إبطال الجلد بعد ثبوته كتاباً وسنة، كتاباً في عموم الآية وسنة في هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت: (الْبَكْرُ بِالْبَكْرِ جَلْدٌ مِائَةً وَنَهْيُ سَنَةِ وَالشَّيْبُ بِالشَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ).

إذاً الخلاف في آية النور في أنها هل تشمل الشيين أم لا؟ فالإجماع على أنها في البكرين الذكر والأنثى فلا خلاف في ذلك، وأما شمول المحصن في عموم الآية فهذا الذي فيه النزاع.

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ وَجُوبِ جَلْدِ الزَّانِي الْبِكْرِ مِائَةً، وَرَجْمِ الْمُخْصَنِ وَهُوَ الثَّيِّبُ، وَلَمْ يُخَالَفْ فِي هَذَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، إِلَّا مَا حَكَى الْقَاضِي عِيَّاضٌ وَغَيْرُهُ عَنِ الْخَوَارِجِ وَبَعْضِ الْمُعْتَزَلَةِ، كَالنِّظَامِ وَأَصْحَابِهِ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا بِالرَّجْمِ ^(١).

(١) وهذا قول لا اعتداد به، والمنازع في ذلك ضال مبتدع، وإذا أُقيمت عليه الحجة كان كافراً، ولكن يُبين له الأمر بالأدلة المستفيضة في وجوب الرجم في الأحاديث الكثيرة وفعل النبي ﷺ وفعل الصحابة وإجماع العلماء وأما قبل ذلك فهو مبتدع ضال، أما مُنكر حد الجلد على الزاني جملةً، فهو مُكذب للقرآن مرتد عن الإسلام، إلا إذا نشأ في بلد لا تعرف فيه الآيات ولا أحكام الشريعة وأن يُحتمل أن يكون مثله يجهل ذلك، وأما من نشأ في بلاد الإسلام وعلم آيات القرآن وأنكر ذلك كان كافراً، ولو وقعت شبهة - لأن البعض يسأل: فيمن أنكر حد السرقة أو حد الزنا هل يُعذر بالجهل؟ - نقول لو كان مثله يجهل ذلك، وعلى أي الأحوال إقامة الحجة بأن تُتلى عليه الآية، فمن أصرَّ على إنكار هذه الحدود فضلاً عن سبها وشتمها وعيها فهو كافر بلا شك، فالذي يستكبر عنها ويسب هذه الحدود ويصفها بأنها وحشية وأنها من العصور الوسطى عصور التخلف والظلام وأن من يدعون إلى هذه الحدود يريدون أن يرجعوا الأمة إلى عصور الظلام، فكل هذا من الكفر الناقل عن الملة بلا نزاع بين العلماء قال تعالى (قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ) * لَا تَعْتَبِرُوا قَدِ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، ومعلوم أن شرائع أوربا الوثنية إنما بُنيت على مثل هذه الأفكار الخبيثة، قد تركوا التوراة والإنجيل من أجل أنهم لا يرون الضرب والقطع والرجم والجلد أمراً ممكناً، وقد ذكرنا أن التوراة فيها الرجم وفيها القطع ولكن هم قوم لا دين لهم، وفلسفتهم التي بنوا عليها حضارتهم المعاصرة هي تحكيم العقول على شرع الله وتقديم الآراء على حدود الله ﷻ، ولذا قلنا أن هذه القوانين التي سنوها هي قوانين كفر وردٍ للشريعة، وإن جحد حدود الله جاحد فهو كافر، وإن أبى أن يستجيب لها وتكبر عليها وسبها وشتمها وعابها فهو أكفر والعياذ بالله، لا كما يقول البعض أنه لا يكفر حتى ينسب تكذيبه إلى الدين، فالعجب ممن يقول هذا الكلام، فكثير من الناس إذا جحد الناس شيئاً من واجبات الشريعة، قالوا جهال، فإذا أقروا به وقالوا نعاندها هذا الواجب ولا نستجيب له، قالوا لم ينسبوا ذلك إلى الدين، فهم عصاة، يريدون ترك دين الله ﷻ بأي طريقة، وهم يثبتون حكم الإسلام لمن نفى الله عنه هذا بأي طريقة كانت، فإذا أنكر قالوا جاهل وإذا أقر وعانده قالوا ليس بمستحل، عجيب شأنهم فالاستحلال يشمل عند العلماء الإباء والاستكبار، بل عندهم أن ذلك أشد فهو من جنس كفر إبليس، فلو تأول متأول في نفى الحكم الشرعي كالخوارج مثلاً تأولوا نفى الرجم، ولذلك جعلها العلماء من ضمن أسباب كفر نوعهم، ولم يكفروا الأعيان لاحتمال الجهالة، ولأنهم ليسوا أهل سنة وأحاديث، فلذلك لم يكفروهم بالأعيان من أجل ذلك، لكن لو أن إنساناً علم حدود الله ومع ذلك قال أن هذه الحدود لا تناسب هذا الزمان، أو أنها لم تكن مناسبة حتى للزمان الماضي حيث كانت البشرية في الظلم والظلام، فمثل هذا أشد من كفر الاستحلال، فهو يشمل الاستحلال وزيادة لأنه إباء واستكبار، فهو استحلال إصطلاحي عند العلماء، لا أن يقول رجل

أنا أعلم أن الله حَرَّمَ الزنا وأقول أنه ليس بحرام، فهذا مطلب عجيب من الذي يشترط هذا الشرط في مثل هذا المقام، فالذي يحدد المعلوم من الدين بالضرورة دون تأويل ودون شبهة كافر خارج من الملة، والذي يعرفه ويُعارضه ويُعاند، لا أنه لا يُطبقه فقط، فالذين لم يُطبقوه مع اعترافهم على أنفسهم بالذنب ولم يجعلوا ذلك شرعة عامة، هم من الهالكين ولكن لا يلزم كفرهم، ولكن على شفا الهلكة وعلى شفا الكفر، قد هلكوا كما قال النبي ﷺ، فلما وقع التبديل لهذه الأحكام أنزل الله قوله (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزَنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ)، وأما إذا نصّت القوانين على إباحة الزنا وأنه لا يجوز معاقبة الزاني، فإن ذلك نص في الاستحلال لأنه ينص على أنه لا يجوز أن يُعاقب، وينص على أنه حرية شخصية إذا كان برضى الطرفين فليس بجريمة، فلا يمكن أن يوجد استحلال أو صرح من ذلك، ونحن إذ نتكلم عن هذا نتكلم من جهة الحكم العام لا من جهة الشخص نفسه، فالشخص نفسه يحتاج بعد ذلك إلى استيفاء شروط وانتهاء موانع، لكن قضية أن ينص القانون مثلاً على أن الزنا حرية شخصية وأنه ليس بجريمة، أو أن ينص على أنه لا يجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، فهذا استحلال صريح، لأنه يقول لا يجوز، فماذا بعد ذلك؟ فإنه يمنع من المحاكمة إلا إذا كان ذلك بناءً على إرادة الزوج، وينص في القانون بأنه "من واقع أثني بغير رضاها يعاقب بالأشغال المؤقتة أو المؤبدة"، فهو ينص على عدم الرضى ويُسميه وقاع، فتأمل النظرة الغربية لهذه الجريمة عندما كانوا يُعلونها جريمة وذلك من ثلاثة قرون عندما قامت الثورة الفرنسية وكانت الزنا جريمة وكانوا يعتبروا الزنا هو الزنا من المرأة المتروجة فقط، ولذلك نصوا على أنه إن لم تكن ذات زوج فلا يُسمى الجماع زنا، وإنما هو وقاع أو هتك عرض أو يقولون عنه فعل فاضح في الطريق، وليس أنه زنا، فالزنا عندهم إنما يكون من امرأة ذات زوج، ولا يُسمع دعوى الزوج على زوجته الزانية إذا ارتكب الزوج الزنا في منزل الزوجية، فيجعلون احتياطات بالغة لمنع هذه العقوبة، مع أنها عقوبة لا تُسمن ولا تُغني من جوع، ثم بعد ذلك تطور الحال عند الغرب حتى ألغى مثل هذا بالكلية، لأنه لا يرى حتى مع وجود رابطة الزوجية معنى لإقامة دعوى الزنا ولو كان الزوج غير راض ولو كان آيياً، ومنذ مدة في كوريا الجنوبية أقاموا عقوبة الزنا على امرأة ممثلة شهيرة بالسجن تسعة أشهر مع إيقاف التنفيذ، فقامت الدنيا في العالم ولم تقعد وقالوا أن كوريا الجنوبية ما زالت من الدول القلائل في العالم التي تجرم الزنا غير الدول الإسلامية، لأن العالم كله لا يجرم الزنا، بما فيهم تركيا، وقد كانت هناك معركة ضخمة في تركيا مع الاتحاد الأوروبي من أجل إلغاء تجريم الزنا في القانون التركي وقد تم ذلك، وذلك كاشتراط ضروري في دخول تركيا في الاتحاد الأوروبي، ورغم أنهم ألغوا ذلك وكان ذلك من البرلمان الذي كان يُسيطر عليه الأغلبية الإسلامية كما يقولون، ومع ذلك لم يرضوا إلى الآن بدخولهم، وهذا حقيقة من الكفر، أيما كان قائله متأول أو جاهل فهذا موضوع آخر فالشخص المعين ربما يعتقد أن الإسلام يُبيح له ذلك وهناك مثلاً مشايخ أفتوه بذلك، أيما كان فقد يكون متأولاً من عرض القانون ومن صوّت على القانون، لكن هذا الأمر من جهة النوع فهو كفر لا شك فيه، من أنه يلغي حتى التجريم الجُرْئي، وعقوته التي سنوها مخالفين شرع الله ﷻ وهي أن تكون مدة لا تزيد على سنتين هي في حد ذاتها جريمة، وعندهم أن الزوج يُقاضي زوجته إذا زنت في أي مكان أما الزوجة لا تُقاضي زوجها إلا إذا زنى في منزل الزوجية، وعند ذلك يُعاقب الزوج بمدة لا

وَاخْتَلَفُوا فِي جَلْدِ الثَّيِّبِ مَعَ الرَّجْمِ:
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَجِبُ الْجُمُعُ بَيْنَهُمَا، فَيُجْلَدُ ثُمَّ يُرْجَمُ، وَبِهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام وَالْحَسَنُ
الْبَصْرِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوِيَّةٍ وَدَاوُدُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ^(١).
وَقَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ: الْوَاجِبُ الرَّجْمُ وَحْدَهُ.
وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَجِبُ الْجُمُعُ بَيْنَهُمَا، إِذَا كَانَ الزَّانِي شَيْخًا
ثَيِّبًا، فَإِنْ كَانَ شَابًّا ثَيِّبًا اقْتَصَرَ عَلَى الرَّجْمِ، وَهَذَا مَذْهَبُ بَاطِلٍ لَا أَصْلَ لَهُ.
وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اقْتَصَرَ عَلَى رَجْمِ الثَّيِّبِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ مِنْهَا قِصَّةُ (مَاعِزِ)
وَقِصَّةُ (الْمُرَاةِ الْغَامِدِيَّةِ)، وَفِي قَوْلِهِ ﷺ: "وَاعْذُ يَا أُنَيْسَ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ
فَارْجُمُهَا".

تريد عن ستة أشهر، وأما هي فعقوبتها ما بين ستة أشهر إلى سنتين ويمكن إيقاف العقوبة بإذن الزوج، ولو
عاشرها ولو مرة واحدة بعد علمه بزناها، سقط إقامة العقوبة عليها، ومع ذلك فلا يُعجبهم تلك العقوبات،
بل يريدون النص على عدم وجود جريمة أصلاً، وفي نفس الوقت يصفون معاشره الزوج لزوجته من غير
رضائها بالاغتصاب وهو من ضمن تفسير "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو
المؤبدة" لكن إلى الآن هذا غير مطبق، لكن هم يسعون لتغيير هذه القوانين، آخر عرض لتعديل قوانين
عُرض على مجمع البحوث كان متضمن لقضية اغتصاب الزوجة، فيريدون أن يضعوا نصوص في
اغتصاب الزوجة، ويُطبق عليه مغتصب المرأة الأجنبية، فهم يريدون أن يُساووا بين من شهر السلاح
واغتصب امرأة أجنبية وبين من طلب من امرأته أن يُجامعها فرفضت فقام يُجامعها بغير إذنها، فيريدون أن
يعاقبوه عقوبة المغتصب، وفي أوروبا هذا الوضع هو المستقر، هم قومٌ والله أشد من الخنازير حتى هم لم
يصلوا إلى مستوى القرده، فعمر وبن ميمون في صحيح البخاري قال (رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا
قِرْدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوهَا فَرَجَمَتْهَا مَعَهُمْ)، فهذه من العجائب أن حيوانات عندها الفطرة السليمة في عدم فعل
هذه الفاحشة، فالقروء التي مُسخ إليها بنوا إسرائيل أحسن حالاً من الذين عبدوا الطاغوت في زماننا، الذين
صاروا شر من القرده والخنازير، فقد مُسخت بواطنهم، فقد قال الله في كتابه (قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ
مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا
وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ)، فقد أتى بعبدة الطاغوت بعد القرده والخنازير لأنهم شر المذمومين، فالقرده أهون
من الخنازير وعبدة الطاغوت شر من الخنازير، نسأل الله العافية.
(١) وأنا أقول رغم قلة من يقول بذلك إلا أنه من جهة الدليل أقوى.

قَالُوا: وَحَدِيثُ الْجُمُعِ بَيْنَ الْجُلْدِ وَالرَّجْمِ مَنْسُوخٌ، فَإِنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ^(١).

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ فِي الْبِكْرِ (وَنَفْيِ سَنَةٍ)

فَفِيهِ حُجَّةٌ لِلشَّافِعِيِّ وَالْجَمَاهِيرِ أَنَّهُ يَجِبُ نَفْيُ سَنَةٍ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً.

وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا يَجِبُ النَّفْيُ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا نَفْيَ عَلَى النِّسَاءِ، وَرُويَ مِثْلُهُ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام، وَقَالُوا: لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ،

وَفِي نَفْيِهَا تَضْيِيعٌ لَهَا وَتَغْرِيزٌ لَهَا لِلْفِتْنَةِ، وَلِهَذَا نُهِيتَ عَنِ الْمُسَافَرَةِ إِلَّا: مَعَ مُحْرَمٍ.

وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ قَوْلُهُ ﷺ: "الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جُلْدٌ مِائَةً وَنَفْيُ سَنَةٍ" ^(٢).

وَأَمَّا الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ فَفِيهِمَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لِلشَّافِعِيِّ:

أَحَدُهَا: يُغْرَبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَنَةً لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ، وَبِهَذَا قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ

وَدَاوُدُ وَابْنُ جَرِيرٍ.

وَالثَّانِي: يُغْرَبُ نِصْفُ سَنَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا

عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}.

^(١) بَلِي نَرِيدُ تَارِيخًا وَعَدَمَ إِمْكَانِ الْجُمُعِ، حَتَّى يَثْبُتَ النِّسْخُ، بَلْ يُمْكِنُ الْجُمُعُ بِأَنْ تَقُولَ أَنَّ الرَّجْمَ هُوَ الَّذِي ذُكِرَ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي نُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ فِي الْقُرْآنِ، وَلَمْ يُنَبِّهْ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْجُلْدِ لِأَجْلِ أَنَّهُ مَعْلُومٌ وَمَوْجُودٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷻ مَتْلُوءًا مُحْكَمًا، فِي سُورَةِ النُّورِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةً جَلْدَةً)، وَتَقُولُ وَرَبِّمَا لَمْ يَذْكُرِ الرِّوَاةُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَشْهُورٌ مَعْلُومٌ وَلَا حَاجَةَ إِلَى تَأْكِيدِهِ وَإِنَّمَا أَكَلُوا عَلَى أَمْرِ الرَّجْمِ الَّذِي يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِعَدَمِ تِلَاوَتِهِ فِي الْقُرْآنِ، كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ عُمَرُ رضي الله عنه، وَلِذَلِكَ تَقُولُ هَذَا وَجْهٌ فِي الْجُمُعِ، وَإِنَّمَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ تَعَارُضٌ صَرِيحٌ لَوْ قَالَ "لَا تَجْلِدُهَا وَارْجُمُهَا"، أَوْ قَالَ "وَلَمْ يَجْلِدُهَا" مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَنْصُصْ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ.

^(٢) وَالصَّحِيحُ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ أَنَّهُ يَجِبُ نَفْيُ الْمَرْأَةِ أَيْضًا، وَلَكِنْ مَعَ مُحْرَمٍ، فَإِذَا لَمْ يَوْجَدْ لَهَا مُحْرَمٌ، وَلَمْ يُمْكِنَ تَغْرِيبُهَا فِي مَكَانٍ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرِ أَنْ تَخْرُجَ خَارِجَ الْبَلَدِ مِثْلًا وَتُجْبَسَ فِي مَكَانٍ، فَالتَّغْرِيبُ يُلْزَمُ مِنْهُ تَقْلُ الْمُعْرَبِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ دُونَ حَبْسِهِ، لَكِنْ إِنْ لَمْ يُمْكِنِ إِلَّا بِالْحَبْسِ بَأَنْ تُنْقَلُ إِلَى مَكَانٍ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرِ، فَذَلِكَ، وَإِلَّا فَيُتْرَكُ مَا عَجَزَ عَنْهُ بِشَرْطِهِ، كَمَا لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا وَجِبَ عَلَيْهِ حَدُّ الْجُلْدِ وَكَانَ مِنْ بَضَائِجِ شَيْءٍ هَلَكَ لَوْ جُلِدَ فَيُتْرَكُ حَتَّى يَقْوَى عَلَى إِقَامَةِ الْحَدِّ.

وَهَذَا أَصَحُّ الْأَقْوَالِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَهَذِهِ الْآيَةُ مُخَصَّصَةٌ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ ^(١)، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ جَوَازُ تَخْصِيصِ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ فَتَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِهِ أَوْلَى ^(٢).

وَالثَّالِثُ: لَا يُغَرَّبُ الْمَمْلُوكُ أَصْلًا، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَحَمَّادُ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ فِي الْأَمَةِ إِذَا زَنْتَ: "فَلْيَجْلِدْهَا" وَلَمْ يَذْكُرِ النَّفْيَ ^(٣)، وَلِأَنَّهُ نَفْيُهُ يَضُرُّ سَيِّدَهُ، مَعَ أَنَّهُ لَا جِنَايَةَ مِنْ سَيِّدِهِ.

وَأَجَابَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ عَنْ حَدِيثِ الْأَمَةِ إِذَا زَنْتَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِلنَّفْيِ ^(٤)، وَالْآيَةُ ظَاهِرَةٌ فِي وُجُوبِ النَّفْيِ، فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهَا ^(٥)، وَحَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَى مُوَافَقَتِهَا ^(٦). وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ) فَلَيْسَ هُوَ عَلَى سَبِيلِ الْإِشْتِرَاطِ ^(٧)، بَلْ حَدُّ الْبِكْرِ الْجُلْدُ وَالتَّغْرِيبُ، سَوَاءٌ زَنَى بِبِكْرٍ أَمْ بِثَيِّبٍ، وَحَدُّ الثَّيْبِ الرَّجْمُ، سَوَاءٌ زَنَى بِثَيِّبٍ أَمْ بِبِكْرٍ، فَهُوَ شَبِيهُهُ بِالتَّقْيِيدِ الَّذِي يُخْرِجُ عَلَى الْغَالِبِ.

(١) مُخَصَّصَةٌ فِي النِّسَاءِ وَبِالْقِيَاسِ عَلَيْهَا فِي الرِّجَالِ، وَهُوَ قِيَاسٌ قَوِيٌّ جَدًّا.
(٢) وَهَذَا مِثَالٌ نَادِرٌ فِي مَسْأَلَةِ تَخْصِيصِ عُمُومِ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ، فَالسُّنَّةُ هِيَ الَّتِي فِيهَا الْعُمُومُ وَالْقُرْآنُ جَاءَ لِتُخَصِّصُهَا، وَهَذَا أَقْرَبُ الْأَقْوَالِ.
(٣) وَفِي الْحَقِيقَةِ يَلْزِمُ الشَّافِعِي أَنْ يَقُولَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثٍ مَا عَزَّ وَالْغَامِذِيَةُ الْجُلْدُ، فَاحْتَجُّوا بِنَفْسِ الْأَسْلُوبِ.

(٤) وَهُوَ نَفْسُ الْكَلَامِ الَّذِي قِيلَ فِي حَدِيثٍ مَا عَزَّ وَالْغَامِذِيَةُ.
(٥) وَنَحْنُ نَقُولُ وَالْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي وَجُوبِ الْجُلْدِ عَلَى الثَّيْبِ فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ.
(٦) فَيَحْمَلُ الْحَدِيثُ أَنْ يَجْلِدَهَا الْحَدَّ وَيُغْرِبَهَا نِصْفَ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا قَدْ تَرَكَ ذِكْرَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ مَشْهُورًا كَمَا ذَكَرْنَا، وَمَعْلُومٌ، فَالصَّحِيحُ هُوَ أَنْ يَتَنَصَّفَ التَّغْرِيبُ كَمَا يَتَنَصَّفُ الْحَدُّ إِلَى خَمْسِينَ جَلْدَةً وَتَتَنَصَّفُ الْحَدُّ هُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُمْ لَا يَعْتَدُونَ بِخِلَافٍ مِنْ خِلَافٍ فِي ذَلِكَ.
(٧) بِمَعْنَى أَنْ مَفْهُومَ الْمَخَالَفَةِ، فِي (الْبِكْرِ بِالْبِكْرِ) بِمَعْنَى أَنْ الذَّكَرَ الْبِكْرَ لَنْ يُجْلِدَ إِلَّا إِذَا زَنَى بِبِكْرٍ أُنْثَى، الثَّيْبُ لَنْ يُرْجَمَ إِلَّا إِذَا زَنَى بِثَيِّبٍ، فَهَذَا هُوَ مَفْهُومُ الْمَخَالَفَةِ، لَكِنْ النَّصُّ فِي الْحَقِيقَةِ يَقُولُ إِذَا زَنَى الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ فَكُلُّ مِنْهَا يُجْلَدُ مِائَةً يُغَرَّبُ عَامٌ، إِذَا زَنَى الثَّيْبُ بِالثَّيْبِ فَإِنَّهُ يُجْلَدُ بِرَّجْمٍ، وَهَذَا مَنْطُوقُ الْحَدِيثِ، وَمَفْهُومُهُ الصَّحِيحُ أَنَّهُ إِذَا زَنَى بِبِكْرٍ ثَيِّبٌ فَظَاهِرُ الْحُكْمِ أَنَّهُ مُخْتَلَفٌ، لَدَا قَلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لَيْسَ لَهُ مَفْهُومٌ لِأَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ،

وَأَعْلَمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبِكْرِ ^(١) مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مَنْ لَمْ يُجَامِعْ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَهُوَ حُرٌّ بَالِغٌ عَاقِلٌ، سَوَاءٌ كَانَ جَامِعَ بَوْطَاءٍ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ غَيْرَهُمَا أَمْ لَا ^(٢).

وَالْمُرَادُ بِالثَّيِّبِ مَنْ جَامَعَ فِي دَهْرِهِ مَرَّةً مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَهُوَ بَالِغٌ عَاقِلٌ حُرٌّ ^(٣)، وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - وَسَوَاءٌ فِي كُلِّ هَذَا الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ وَالرَّشِيدُ وَالْمُحْجُورُ عَلَيْهِ لِسَفِهِ ^(٤) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ) فِي هَذَا الْكَلَامِ فَائِدَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: بَيَانٌ أَنَّ الْحَدِيثَ رُويَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ فَيَزِيدُ قُوَّةً.
وَالثَّانِيَةُ أَنَّ هُشَيْمًا مُدَلِّسًا، وَقَدْ قَالَ فِي الرَّوَايَةِ الْأُولَى: وَعَنْ مَنْصُورٍ وَيَبْنِي فِي الثَّانِيَةِ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ مَنْصُورٍ، وَقَدْ سَبَقَ التَّنْبِيهُ عَلَى مِثْلِ هَذَا مَرَّاتٍ.

ليس يُراد به التقييد، لأن الغالب الأعم أن يكون الشاب مع الشابة والثيب يكون مع ثيب، لكن بلا نزاع بين العلماء، أنه إذا زنى بكرٌ بثيب فكلٌ منهما له حكمه المستقل، فالبكر يُجْلَدُ وَيُغْنَى عَلَى الرَّاجِحِ، والثيب يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ عَلَى الرَّاجِحِ أَوْ يُرْجَمُ فَقَطْ عَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ.

^(١) البكر هنا يختلف عن تعريف البكارة في أمر النساء في الاستئذان في الزواج.

^(٢) كمن عقد فقط ولم يجامع، أو عقد وكان العقد باطلاً فجاء فيه، كزواج بلون ولي أو بلون شهود زواج فاسد، أو جامع في زواج كان أثناءه عبداً أو كان غير بالغ كفتاة زوجها أبوها وهي صغيرة، ووطئت فهي ثيب في أحكام الزواج وليست ثيباً بالنسبة لأحكام العقوبة لأنها لا بد وأن تكون بالغة، ومن واقع وهو مجنون لم يكن ثيباً كذلك، فالبكر من لم يجامع وأما الثيب فهو من جامع ووطء في نكاح صحيح وهو حرٌّ بالغ عاقل، فإن جمع هذه الصفات فهو ثيب، وذلك ولو جامع مرةً واحدة، ولو طلق بعد ذلك ولم تكن له زوجة أو ماتت عنه امرأته، فالعبرة أنه قد وطء في نكاح صحيح وهو حرٌّ بالغ عاقل.

^(٣) فلو أن رجل شاب زنى بفتاة ولم يكن متزوجاً، وكل منهما وقع منه جماع - زنى - قبل ذلك، فهما لا يزالان بكراً، ليسا بشيين عند أهل العلم جميعاً، فالثيب من وطء في نكاح، أما أنه وطء في زنى أو في وطء شبهة أو في نكاح فاسد، فهو ما زال بكراً.

^(٤) كرجل ساء التصرف في الأموال ووطء في نكاح شرعي صحيح وهو حرٌّ بالغ عاقل، فيكون ثيب، وكذا لو تزوج وهو كافر ووطء في هذا الزواج ثم أسلم بعد ذلك وزنى فهذا ثيب لأنه نكح نكاح صحيح مثل نكاح المسلمين، وأما إذا كان نكاح مثل نكاح المجوس، يكون غير معتبر.

قوله: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ وَجْهَهُ) هُوَ بَضَمُ الْكَافِ وَكَسْرُ الرَّاءِ، وَتَرَبَّدَ وَجْهَهُ، أَي: عَلَتْهُ غَبْرَةٌ، وَالرَّبْدُ تَغْيِيرُ الْبَيَاضِ إِلَى السَّوَادِ، وَإِنَّمَا حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ لِعَظَمِ مَوْقِعِ الْوَحْيِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا}. قوله ﷺ: (ثُمَّ رُجِمَ بِالْحِجَارَةِ) التَّقْيِيدُ بِالْحِجَارَةِ لِلِاسْتِحْبَابِ، وَلَوْ رُجِمَ بِغَيْرِهَا جَازٌ^(١)، وَهُوَ شَبِيهِهِ بِالتَّقْيِيدِ بِهَا فِي الْإِسْتِنَجَاءِ.

٤ - باب رَجْمِ الثَّيِّبِ فِي الزَّانَا.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى أَنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةِ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

قوله: (فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا) أَرَادَ بِآيَةِ الرَّجْمِ: (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَيِّنَةُ) وَهَذَا مِمَّا نُسِخَ لَفْظُهُ وَبَقِيَ حُكْمُهُ، وَقَدْ وَقَعَ نُسْخُ حُكْمِ دُونَ اللَّفْظِ، وَقَدْ وَقَعَ نَسْخُهَا جَمِيعًا، فَمَا نُسِخَ لَفْظُهُ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْقُرْآنِ فِي تَحْرِيمِهِ عَلَى الْجُنُبِ. وَنَحْوُ ذَلِكَ.

(١) كما لو ضربه بالخشب إلى أن يموت، لكن الأصل أن يكون بالحجارة.

وَفِي تَرْكِ الصَّحَابَةِ كِتَابَةُ هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ أَنَّ الْمُنْسُوخَ لَا يُكْتَبُ فِي الْمُصْحَفِ ^(١).
وَفِي إِعْلَانِ عُمَرَ بِالرَّجْمِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَسُكُوتِ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْحَاضِرِينَ عَنْ مُخَالَفَتِهِ بِالْإِنْكَارِ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ الرَّجْمِ.
وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْلَدُ مَعَ الرَّجْمِ، وَقَدْ تَمْتَنِعَ دَلَالَتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْجُلْدِ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ.
قَوْلُهُ: (فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيُضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ)
هَذَا الَّذِي خَشِيَهُ قَدْ وَقَعَ مِنَ الْخَوَارِجِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ، وَهَذَا مِنْ كَرَامَاتِ عُمَرَ رضي الله عنه وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ النَّبِيِّ ﷺ ^(٢).
قَوْلُهُ: (وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ)
أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّجْمَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى مَنْ زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ، وَسَبَقَ بَيَانُ صِفَةِ الْمُحْصَنِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِزَنَاهُ وَهُوَ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْبَيِّنَةَ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ ذُكُورٍ عُدُولٍ ^(٣)، هَذَا إِذَا شَهِدُوا عَلَى نَفْسِ الزَّانِ ^(٤)، وَلَا يَقْبَلُ دُونُ الْأَرْبَعَةِ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي صِفَاتِهِمْ.

(١) وأما قول عمر رضي الله عنه كما هو عند البخاري: قَالَ عُمَرُ لَوْ لَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكُنْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي، معناه أن يكتبها على هامش المصحف وليس في نظم المصحف.
(٢) وأما في زماننا فقد تركوا الثابت في الكتاب وفي السنة.
(٣) فلا تقبل شهادة الإناث ولو ثمانية ولو عشرين امرأة، وذلك لأن المرأة عاطفية جداً فربما تقول ما لم ترى من شدة وهمها.

(٤) وذلك بأن يشهد على واقعة دخول الفرج بالفرج، لا أن يشهد أنه دخل على رجل وامرأة عاريين، ويقولوا أنهم متلبسين وفي حجرة مغلقة، لا طالما لم يشهدوا على دخول الفرج في الفرج، فلم يشهدوا على

وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ وَجُوب الرَّجْمِ عَلَىٰ مَنْ اعْتَرَفَ بِالزَّنا وَهُوَ مُحْصَنٌ يَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِالْحَدِّ. وَاخْتَلَفُوا فِي إِشْتِرَاطِ تَكَرُّارِ إِقْرَارِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ^(١)، وَسَنَدُ كُرِّهِ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَأَمَّا الْحَبْلُ وَحْدَهُ:

فَمَذْهَبُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَجُوبُ الْحَدِّ بِهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ وَلَا سَيِّدٌ. وَتَابِعُهُ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا: إِذَا حَبِلَتْ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهَا زَوْجٌ وَلَا سَيِّدٌ وَلَا عَرَفْنَا إِكْرَاهَهَا لَزِمَهَا الْحَدُّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ غَرِيبَةً طَارِئَةً، وَتَدَّعِي أَنَّهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ. قَالُوا: وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهَا الْإِكْرَاهُ إِذَا لَمْ تُقَمِّ بِذَلِكَ مُسْتَعِيْنَةً عِنْدَ الْإِكْرَاهِ قَبْلَ ظُهُورِ الْحَمْلِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ: لَا حَدَّ عَلَيْهَا بِمُجَرَّدِ الْحَبْلِ سَوَاءً لَهَا زَوْجٌ أَوْ سَيِّدٌ أَمْ لَا، سَوَاءً الْغَرِيبَةُ وَغَيْرُهَا، وَسَوَاءً ادَّعَتْ الْإِكْرَاهَ أَمْ سَكَتَتْ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا مُطْلَقًا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ اعْتِرَافٍ؛ لِأَنَّ الْحُدُودَ تَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ ^(٢).

٥ - بَابُ مَنْ اعْتَرَفَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالزَّنا.

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ.

زنى، قد يُعاقبوا على الخلوة وعلى التعري، يُعاقبوا ويُعزروا، أما الزنا يثبت إذا رأوا دخول الفرج في الفرج كالليل في المكحلة، ويتعين رؤية الفرج في الفرج ورؤية الأشخاص فلا يكون شاكاً. ^(١) الراجح عدم الاشتراط.

^(٢) وهذا الذي أقول به، رغم وجود قول عمر رضي الله عنه، لكن في هذه المسألة قد اختلف فيها وليست إجماعاً، ولا نعرف نصاً استند إليه عمر رضي الله عنه في إيجاب الحد على الزنا بمجرد الحبْل، فهي مسألة اجتهادية، وأقول فيها بقول الجمهور.

فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَيْتٌ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «أَبَا جُنُونُ». قَالَ لَا. قَالَ «فَهَلْ أَحْصَيْتَ». قَالَ نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اذْهَبُوا بِهِ فَاَرْجُمُوهُ».

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحَجَّارَةُ هَرَبَ فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ. [أذلق: أوجع وبلغ منه الجهد].

وَرَوَاهُ اللَّيْثُ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ بْنِ مُسَافِرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. مِثْلُهُ.

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَيْضًا وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَمَا ذَكَرَ عُقَيْلٌ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ كُلُّهُمُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (١). نَحْوُ رَوَايَةِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ مَا عَزَبَ بَنَ مَالِكٍ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٍ قَصِيرٌ أَعْضَلُ (٢) لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَلَعَلَّكَ» (٣). قَالَ لَا وَاللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى

(١) هذا السند فيه التصريح بمن سمع جابر وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن.

(٢) أعضل أي ذو عضلات شديدة الخلقة.

(٣) ففي الرواية الأخرى عند الدارقطني أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: لَعَلَّكَ قَبْلْتَ، لَعَلَّكَ لَمَسْتَ، قَالَ لَا، قَالَ (فَلَعَلَّكَ) قَالَ نَعَمْ، قَالَ: بَعْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ.

الْآخِرُ^(١) - قَالَ - فَرَجَمَهُ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ «أَلَا كَلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَتِيبُ التِّيسِ يَمْنَحُ أَحَدَهُمُ الْكُتْبَةَ أَمَا وَاللَّهِ إِنْ يُمْكِنِي مِنْ أَحَدِهِمْ لَا تُكَلِّمُهُ عَنْهُ^(٢)» .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبْنِ الْمُثَنَّى - قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَصِيرٍ أَشْعَثَ ذِي عَضَلَاتٍ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَقَدْ زَنَى فَرَدَّةً مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَمَرَهُ فَرَجَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كَلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَخَلَفَ أَحَدُكُمْ نَبِيبٌ يَمْنَحُ أَحَدَاهُنَّ الْكُتْبَةَ، إِنْ اللَّهَ لَا يُمْكِنِي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا» . أَوْ نَكَلْتُهُ . قَالَ فَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَقَالَ إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ وَوَأَفَقَهُ شَبَابَةُ عَلَى قَوْلِهِ فَرَدَّةً مَرَّتَيْنِ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ فَرَدَّةً مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ «أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ» . قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي قَالَ «بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ» . قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ . ثُمَّ أَمَرَهُ فَرَجَمَ .

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمٍ يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَأَقَمَهُ عَلَى . فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ مَرَارًا قَالَ ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ فَقَالُوا مَا نَعْلَمُ بِهِ بِأَسَا إِلَّا أَنَّهُ أَصَابَ شَيْئًا يَرَى أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ - قَالَ - فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْجُمَهُ - قَالَ - فَاِنْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى

(١) أي الأبعد، فيصف نفسه بالدناءة والردالة، فالأرذل والأبعد والآخر، أي الأخير.

(٢) [الكُتْبَةُ: القليل من اللبن وغيره من الطعام ثمنًا لهذه الفعلة؛ النيب: صوت التيس عند الجماع]، بمعنى أنه مع شدة الحال ومع غياب الأزواج ربما يضعف البعض فيقع ذلك، فالنبي ﷺ يبين بأنه إن ظفر بأحد يفعل ذلك، فسوف يُنكل به لهذا الفعل.

يَقِيعُ الْغُرْقَدَ - قَالَ - فَمَا أُوتِقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ - قَالَ - فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْمِ وَالْمَدَرِ وَالْخَرْفِ - قَالَ - فَاشْتَدَّ فَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ فَاتَّصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْحَرَّةِ - يَعْنِي الْحِجَارَةَ - حَتَّى سَكَتَ - قَالَ - ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيبًا مِنَ الْعَشِيِّ فَقَالَ «أَوَكَلَّمَا انْطَلَقْنَا غَزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَخْلِفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَبِيبٌ كُتِيبُ التَّيْسِ عَلَيَّ أَنْ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا نَكَلْتُ بِهِ». قَالَ فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَا سَبَّهُ. [فَاشْتَدَّ فَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ: أَي جَرَى وَجَرِينَا خَلْفَهُ؛

الْجَلَامِيدُ: جَمْعُ جَلْمُودٍ وَهُوَ الْحِجَارَةُ الْكُبَارُ؛ الْمَدَرُ: الطِّينُ الْيَابِسُ جَمْعُ مَدْرَةٍ].

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَهُزُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. مِثْلُ مَعْنَاهُ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْعَشِيِّ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ إِذَا غَزَوْا تَخْلِفُ أَحَدُهُمْ عَنَّا لَهُ نَبِيبٌ كُتِيبُ التَّيْسِ». وَلَمْ يَقُلْ «فِي عِيَالِنَا». وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. بَعْضُ هَذَا الْحَدِيثِ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ [فَاعْتَرَفَ بِالزَّيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ].

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُعْلَى - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ - عَنْ غِيلَانَ - وَهُوَ ابْنُ جَامِعِ الْمُحَارِبِيِّ - عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ مَا عَزُزْنِي مَالِكٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي. فَقَالَ «وَيُحْكُ أَرْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتَبَّ إِلَيْهِ». قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَيُحْكُ أَرْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتَبَّ إِلَيْهِ». قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فِيمَ أَطَهَّرُكَ». فَقَالَ مِنَ الزَّيْنِ. فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَبِهَ جُنُونٌ». فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ. فَقَالَ «أَشْرَبَ خَمْرًا». فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنَكَّهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمَرٍ. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَزَيْتُ». فَقَالَ نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ قَائِلِ يَقُولُ لَقَدْ هَلَكَ لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيبَتُهُ وَقَائِلِ يَقُولُ مَا تَوْبَةُ أَفْضَلَ مِنْ

تَوْبَةٍ مَا عَزَّ أَنْ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ - قَالَ - فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ «اسْتَغْفِرُوا لِمَا عَزَّ بَيْنَ مَالِكٍ». قَالَ فَقَالُوا غَفَرَ اللَّهُ لِمَا عَزَّ بَيْنَ مَالِكٍ. - قَالَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوْسَعَتْهُمْ». قَالَ ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي. فَقَالَ «وَيْحَاكَ أَرْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتَوْبِي إِلَيْهِ». فَقَالَتْ أَرَأَيْكَ تَرِيدُ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَا عَزَّ بَيْنَ مَالِكٍ. قَالَ «وَمَا ذَاكَ». قَالَتْ إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزَّانَا. فَقَالَ «أَنْتِ». قَالَتْ نَعَمْ. فَقَالَ لَهَا «حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكَ». قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ قَالَ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ. فَقَالَ «إِذَا لَا نَرْجِعُهَا وَبَدَعَ وَكَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مِنْ يَرْضَعُهُ». فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَى رَضَاعِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ. قَالَ فَرَجَمَهَا. [استنكه: شم ريح فيه].

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ - حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا بِشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَا عَزَّ بَيْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَطَهِّرَنِي. فَردَهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَيْتُ. فَردَهُ الثَّانِيَةَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ «تَعْلَمُونَ بَعْقَلَهُ بِأَسَا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا». فَقَالُوا مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِي الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَ فِيمَا نَرَى فَأَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا بَعْقَلَهُ فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرَجَمَ. قَالَ فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَيْتُ فَطَهِّرْنِي. وَإِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَرُدَّنِي لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَا عَزَّ بَيْنَ مَالِكٍ. قَالَ «إِنَّمَا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلْدِي». فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ قَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ. قَالَ «اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَقْطِيعِيهِ». فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةً خُبْزٍ فَقَالَتْ هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ. فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحَفَرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا فَيُقْبَلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ

فَرَمَى رَأْسَهَا فَبَتَضَحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ «مَهْلَا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ». ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. [المكس: الضريبة والعشور التي تأخذ على خلاف حكم الشرع].

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو قَلَابَةَ أَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ حَدَّثَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزَّانِي فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمَّهُ عَلَيَّ فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَلَيْهَا فَقَالَ «أَحْسِنُ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعْتَ فَاتْنِي بِهَا». فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَشَكَتْ عَلَيْهَا نِيَابَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قَسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى»^(١). [شكت: ربطت وشدت لثلاثتكشف عورتها عند الرجم].

(١) حديث ماعز والغامدية بطرقها جمعها الإمام مسلم هنا وقد يبدو في بعضها اختلاف وليس فيها بحمد الله تعارض:

- ففي بعض الروايات [أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ]، ورواية [أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ «أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ». قَالَ وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي قَالَ «بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ». قَالَ نَعَمْ]، فلربما نصحه بعض الصحابة وأتى به إلى النبي ﷺ، فعن ابن المنكر: أن هَذَا أَمْرُ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَيُخْبِرَهُ (د ٤٣٧٨) قال الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، وهو الذي قد أتى مختاراً فلم يؤتى به مكبلاً أو محبوساً أو مقبوضاً عليه، وإنما أتى به بعض الصحابة إلى النبي ﷺ مختاراً وأقر بين يدي النبي ﷺ، وقد عاتب النبي ﷺ على من جاء به وهو هزال فقال (وَيْلَكَ يَا هِزَالُ، لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ) ((حم) ٢١٩٤١، (د) ٤٣٧٧، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن) ((مما صنعت به)) ((حم) ٢١٩٤٠، انظر الصَّحِيحَةُ: ٣٤٦٠، وهداية الرواة: ٣٥٠٠، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن)، فيكون الجمع أنه أتى في أول الأمر مفرداً واعترف على نفسه فرده النبي ﷺ أربع مرات، ثم لما سأل النبي ﷺ قومه أو هزال أو أن هزال أخبر النبي ﷺ بذلك، فجاء ماعز النبي ﷺ فقال له «أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ».

- وفي بعض الروايات أنه جاء في أيام مختلفة (فَرَدَّهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ)، وفي بعضها من جهات مختلفة (فَاعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ. فَاعْرَضَ

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُنْشِدْكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنْذِرْ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «قُلْ».

عَنْهُ حَتَّى تَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ)، فليس فيه تعارض، ففي كل يوم يأتي من ناحية من نواحي النبي ﷺ ويعترف على نفسه.

- وبعض الروايات فيها أنه أقر على نفسه أربع مرات كرواية (فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرَجَمَ) ورواية (قَالَ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ. ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرَجَمَ) ورواية (فَحَدَّثَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَقَالَ إِنَّهُ رَكَعَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ)، وفي رواية (فَرَكَعَ مَرَّتَيْنِ) وفي حديث أَبِي عَامِرٍ (فَرَكَعَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) على الشك، ورواية أطلقت (فَرَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّارًا)، ولعل بعض الرواة من الصحابة سمع شيئاً فذكره، وبعضهم استوعب أنه أقر على نفسه أربع مرات، والجمع هنا أن الأربعة شاملة للثلاث والستين، والصحيح أنها أربعة والله أعلى وأعلم.

- وأما الروايات التي فيها أن النبي ﷺ لم يستغفر له (قَالَ فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَا سَهَةً)، ورواية فيها أنه طلب أن يُستغفر له (فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ قَاتِلٍ يَقُولُ لَقَدْ هَلَكَ لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ وَقَاتِلٍ يَقُولُ مَا تَوْبَةُ أَفْضَلُ مِنْ تَوْبَةٍ مَا عَزَّ أَنْ يَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ - قَالَ - فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ «اسْتَغْفِرُوا لِمَا عَزَّ بَنِي مَالِكٍ». قَالَ فَقَالُوا غَفَرَ اللَّهُ لِمَا عَزَّ بَنِي مَالِكٍ. - قَالَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قَسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ»)، فإنه لم يستغفر له حين رجمه، لكن غلظ في الأمر على الناس واستغفر له بعد ذلك، وقد ثبت في الحديث الآخر في غير مسلم (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهُ الْآنَ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَتَقِمُّسُ فِيهَا)، (د) ٤٤٢٨ [قال الألباني: ضعيف]. وبالنسبة لاختلاف الروايات في حديث الغامدية:

- في أن بعضها أنه دفعها حتى وضعت ورجمها بعد الوضع، وليس فيه التصريح بذلك بل قال (فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّهُ يَنْفَقُ عَلَيْهَا مَلَّةٌ رَضَاعُهُ، وَلَيْسَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَتَكْفَلُ بِرَضَاعِهِ مِنْ غَيْرِهَا، بَلْ يَتَكْفَلُ بِنَفَقَتِهَا حَتَّى تَرْضِعَهُ، فَالصَّحِيحُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّهُ ﷺ لَمْ يَرْجَمْهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ فَطَمَتْهُ، فَتِلْكَ الرِّوَايَةُ الَّتِي فِيهَا (فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّهُ يَنْفَقُ عَلَيْهَا مَلَّةٌ رَضَاعُهُ، وَلَيْسَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَتَكْفَلُ بِرَضَاعِهِ مِنْ غَيْرِهَا، بَلْ يَتَكْفَلُ بِنَفَقَتِهَا حَتَّى تَرْضِعَهُ، فَالصَّحِيحُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّهُ ﷺ لَمْ يَرْجَمْهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ فَطَمَتْهُ، وَقَوْلُهُ (فَدَعَانِي اللَّهُ ﷻ وَلِيَّهَا) أَيُّ الَّذِي تَوَلَّى أَمْرَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ.

قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا ^(١) عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّي أَخْبَرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرِّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا الرِّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا قُضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَاعْدِي يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا». قَالَ فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَتْ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. نَحْوُهُ.

قَوْلُهُ فِي الرَّجُلِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِالزِّنَا (فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ)، فَجَاءَهُ مِنْ جَوَانِبِهِ حَتَّى أَقْرَأَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ بِهِ جُنُونٌ؟ فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: هَلْ أُحْصِنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ)

إِحتَجَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ وَأَحْمَدُ وَمُوافِقُوهُمَا فِي أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالزِّنَا لَا يَثْبُتُ، وَيُرْجَمُ بِهِ الْمُفَرَّ حَتَّى يَقْرَأَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ: يَثْبُتُ الْإِقْرَارُ بِهِ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَيُرْجَمُ. وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ ﷺ: (وَاعْدِي يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا) وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَدَدًا، وَحَدِيثُ الْغَامِذِيَّةِ لَيْسَ فِيهِ إِقْرَارُهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

وَاشْتَرَطَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِقْرَارَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي أَرْبَعِ مَجَالِسٍ ^(٢).

(١) العسيف الأجير.

(٢) لأن حديث ماعز كان في أربعة أيام مختلفة، وحُق لمن احتج به أن يقول بذلك، لأنه من احتج بأربعة مرات بحديث ماعز أنه كان في أربعة مجالس، ويجمع الروايات يثبت أنه كان في أربعة أيام مختلفة، ولذلك نقول الصحيح قول مالك والشافعي أن هذا الفعل ليس دليلاً على الاشتراط وليس هناك ما يدل على

قوله ﷺ: (أَبْلَكُ جُنُون؟)

إِمَّا قَالَهُ لِيَتَحَقَّقَ حَالُهُ، فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُصِرُّ عَلَى الْإِقْرَارِ بِمَا يَقْتَضِي قَتْلَهُ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ (١)، مَعَ أَنَّ لَهُ طَرِيقًا إِلَى سُقُوطِ الْإِثْمِ بِالتَّوْبَةِ (٢).

الاشتراط، بل ثبت باعترافه مرة واحدة بأنه قد زنى فيثبت عليه الأمر وقد قال عمر (وَأَنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحُبْلُ أَوْ الْإِعْتِرَافُ) مسلم، ولم يشترط عددا، فالصحيح أنه يُسمى اعترافاً من مرة واحدة، وكذا حديث المرأة التي زنت بالعسيف (وَاعْدِيَا أَنْتِ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمَاهَا)، فالصحيح أنه لا يلزم الإقرار أربعة مرات، ولكن يُستحب أن يُقرره الإمام أربعة مرات قبل أن يرجعه ولكن لا يشترط ذلك.

(١) أي من غير مطالبة بالإقرار، وأقصى ما في الروايات أن النبي ﷺ سألَه عندما أتى به، فإن الصحابي الذي أتى به أخبره بأنه قد وقع على جارية آل فلان، ففي الرواية أنه سألَه فأقر، ومع ذلك أقر أربع مرات وأصر على الإقرار من غير سؤال.

(٢) وهذا دليل على ذلك لأن الرسول ﷺ عرض له بالرجوع وتركه لعله أن يتوب فيرجع ويقول زنيت بمعنى قد قبلت، فلا يلزم أن يكذب نفسه تصرّحاً، بل يقول معنى الزنا عندي كذا، وبهذا لا يكون كاذباً، فالتوبة لو كانت لا تنفع فيما بينه وبين الله ﷻ لما عرض النبي ﷺ له بالرجوع، ولما رغب في تركه، ولما قال لمن أتى به (لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ)، ولو كان لا بد من إقامة الحد، لما كان النبي ﷺ يعرضه لهلاك الآخرة، لحفظ دنياءه، فيستحيل أن يفعل النبي ﷺ ذلك، فإن النبي ﷺ قد بعث رحمة للعالمين، فكيف ينصحه بما لا يصلح عليه أمر آخرته وأمر دينه، ولذلك تقول التوبة فيما بينه وبين الله تنفعه عند الله ﷻ، وإن كان عليه حقوق كثيرة ولكن التوبة حتى لو كانت فيها تعلق بحقوق العباد مع الصدق مع الله ﷻ والاجتهاد في رد هذه الحقوق إن أمكن ردها والاجتهاد في زيادة الحسنات تنفعه عند الله، والله ﷻ سوف يُرضي صاحب الحق من عنده.

ولا شك أن صاحب المَكْس عليه حقوق كثيرة، وربما عجز عن أداء الحقوق، والزاني كذلك ظالم، والزانية ظالمة عليهم حقوق كثيرة، ليس فيما بينهم وبين الله ﷻ فقط، ولكن للعباد أيضاً، للأزواج والمالكي الأمة للأب والابن والأخ والعم والخال، مما فضحهم وفضحتهم المرأة، ومع ذلك فإن هذه الحقوق المعنوية التي لا يمكن ردها في الدنيا، فإذا صدق الإنسان في التوبة، فإن الله ﷻ يكرمه بأن يُرضي أصحاب الحقوق من عنده، كما أنه لو تاب صاحب المَكْس، وقد جمع أموالاً في الغالب لا يلدي ممن أخذها وأين ذهب الناس الذين أخذ ذلك منهم ومقدار ما أخذ من كل واحد منهم هذه المكوس، ومع ذلك فالنبي ﷺ قال (لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ)، فهذا يدل على أن الله ﷻ مع الصادق في التوبة، يُسقط عنه حقوق العباد ويُرضيهم من عنده، لكن لا بد وأن يُعلم أن هناك حقوقاً لهم حتى لا يتجرأ إنسان على الإقدام على الفواحش ويعتدي على حقوق العباد وعلى حق الله ﷻ وخصوصاً إذا كان في عيال المجاهدين الذين

وَفِي الرِّوَايَةِ الْآخَرَى: (أَنَّهُ سَأَلَ قَوْمَهُ عَنْهُ فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُ بِهِ بِأَسَا)

وَهَذَا مُبَالَغَةٌ فِي تَحْقِيقِ حَالِهِ ^(١)، وَفِي صِيَانَةِ دَمِ الْمُسْلِمِ.

وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ إِقْرَارَ الْمَجْنُونِ بَاطِلٌ، وَأَنَّ الْحُدُودَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ، وَهَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ^(٢).

قَوْلُهُ ﷺ: (هَلْ أُحْصِنْتُ؟)

فِيهِ أَنَّ الْإِمَامَ يَسْأَلُ عَنْ شُرُوطِ الرَّجْمِ مِنَ الْإِحْصَانِ ^(٣) وَغَيْرِهِ، سَوَاءٌ ثُبَّتَ بِالْإِقْرَارِ أَمْ بِالْبَيِّنَةِ.

وَفِيهِ مُوَآخَذَةُ الْإِنْسَانِ بِإِقْرَارِهِ.

قَوْلُهُ: (حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ) هُوَ يَتَخَفِيفُ الثَّنُونَ أَيَّ كَرَّرَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ^(٤).

وَفِيهِ: التَّعْرِيزُ لِلْمُقَرَّرِ بِالزَّنَا بِأَنْ يَرْجِعَ وَيُقْبَلَ رُجُوعُهُ بِلاَ خِلَافٍ ^(٥).

خرجوا في سبيل الله، كما بين النبي ﷺ خطر ذلك وأنه قد انتهك حرمة هؤلاء، فإما أن يُرْزَقَ الندم ويُفقه الله لذلك، وأما الذي اعتاد هضم حقوق العباد وظلمهم، فكثيراً ما يُحْرَمُ التوفيق، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

(١) فإن المجنون لو قال عن نفسه أنه عاقل لم يُقْبَلْ ذلك، حتى يكون في معاملاته الأخرى ويشهد عليه الناس بذلك، فالناس هم الذين يُسْتَشْهِدُونَ في جنون الإنسان وعقله وليس بمجرد إقراره، ولكن إقراره نوعٌ من التأكيد، فلم يكفِ النبي ﷺ بإقراره، فلو أن مجنوناً أقر على نفسه بإقرار فسُئِلَ أبكُ جُنُونٍ قَالَ لَا بَلْ أَنَا فِي تَمَامِ عَقْلِي، لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ.

(٢) لأنه قد وُضِعَ عَنْهُ الْقَلَمُ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفْقِدَ)، (س) ٣٤٣٢ [قال الألباني]: صحيح.

(٣) وسبق معنا ذكر معنى المحصن وهو من وطئ في نكاح صحيح ولو مرة وهو عاقل بالغ حر.

(٤) وهذا من الشواهد لأن كلمة الشبهة تطلق على تكرار الأمر وليس على جعله مرتين فقط، كما قالوا مثل ذلك في "ليك" ومعناه إجابة بعد إجابة لا يقصدون بذلك مرتين فقط ولكن أمر مستمر، وكذلك حديث (مَنْ أَتَّفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ) البخاري، فالقصد بزوجين أي تكرر منه هذا العمل حتى صار من أهله.

(٥) وكما ذكرنا لا يلزم من ذلك الكذب، بل يمكنه أن يقول زينت بمعنى أن قبلت، فيترك، لأنه في هذه الحالة لا يكون قد صرَّح، فلو رجع فكذب نفسه وتاب فيما بينه وبين الله، يُقْبَلُ ذلك ظاهراً في أحكام الدنيا، وفي رواية أبي داود قال النبي ﷺ (أَنْكِهَهَا؟) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا؟" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "كَمَا يَغِيبُ الْمَرْؤِدُ فِي الْمَخْحَلَةِ، وَالرَّشَاءُ فِي الْبُئْرِ؟" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَهَلْ تَدْرِي مَا الزَّانَا؟" قَالَ: نَعَمْ، أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَمْرَاتِهِ حَلَالًا)، (د) ٤٤٢٨ [قال الألباني]: ضعيف، وهذا أشد

قوله ﷺ: (ادْهَبُوا بِهِ فَارْجُوهُ)

فِيهِ جَوَازُ اسْتِنَابَةِ الْإِمَامِ مَنْ يُقِيمُ الْحَدَّ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: لَا يَسْتَوْفِي الْحَدَّ إِلَّا الْإِمَامُ أَوْ مَنْ فَوَّضَ ذَلِكَ إِلَيْهِ (١).

درجات التصريح، فإن النبي ﷺ لم يكن في باله إقرار بقوله زني مع احتمال أنه قصد زني الجوارح الأخرى من زني اليد وزني الرجل وزني الأذن وزني الفم وزني الأعضاء الأخرى غير الفرج، فصرح لذلك. (١) وذلك ليس لأجل أن هذا حق له يمكنه أن يقيمه أو يتركه، فإنه لا نزاع بين أهل العلم، أنه يجب على إمام أن يقيم الحدود إذا استوفيت شروطها، ولكن لأجل ألا تحصل المفسدة من جراء أن يقيم الناس الحدود بعضهم على بعض.

- مسألة: وقد اختلفوا في إقامة الحد على المملوكين، هل ذلك للسيد أم لا بد أن يقيمه الإمام؟ فظاهر الأحاديث أن السيد يقيم الحد على مملوكه.

- مسألة: وإذا قصر الإمام في ذلك أو كان تاركاً لإقامة الحدود أو عجز، فهل يقيمها من يقدر على إقامتها؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الحقوق والحدود في مجموع الفتاوى (١٧٥/٣٤) (كتاب الحدود): قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَام - قَسَسَ اللَّهُ رُوحَهُ - : فَضَّلَ :

خَاطَبَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحُدُودِ وَالْحَقُوقِ خُطَابًا مُطْلَقًا كَقَوْلِهِ: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا) وَقَوْلِهِ: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا) وَقَوْلِهِ: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ) وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا)، لَكِنْ قَدْ عَلِمَ أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِالْفِعْلِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَيْهِ وَالْعَاجِزُونَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ هَذَا فَرَضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ وَهُوَ مِثْلُ الْجِهَادِ؛ بَلْ هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْجِهَادِ. فَقَوْلُهُ: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ) وَقَوْلُهُ: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) وَقَوْلُهُ: (إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ) وَنَحْوُ ذَلِكَ هُوَ فَرَضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ مِنَ الْقَادِرِينَ، وَ"الْقُدْرَةُ" هِيَ السُّلْطَانُ؛ فَهَذَا: وَجِبَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى ذِي السُّلْطَانِ وَنَوَائِبِهِ.

وَالسُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ إِمَامٌ وَاحِدٌ وَالْبَاقُونَ نَوَائِبُهُ فَإِذَا فَرَضَ أَنْ الْأُمَّةَ خَرَجَتْ عَنْ ذَلِكَ لِمَعْصِيَةٍ مِنْ بَعْضِهَا وَعَجَزَ مِنَ الْبَاقِينَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَكَانَ لَهَا عِدَّةُ أُمَّةٍ: لَكَانَ يَجِبُ عَلَى كُلِّ إِمَامٍ أَنْ يُقِيمَ الْحُدُودَ وَيَسْتَوْفِيَ الْحَقُوقَ؛ وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ إِنْ أَهْلُ الْبَغْيِ يُنْقِذُ مِنْ أَحْكَامِهِمْ مَا يُنْقِذُ مِنْ أَحْكَامِ أَهْلِ الْعَدْلِ؛ وَكَذَلِكَ لَوْ شَارَكُوا الْإِمَارَةَ وَصَارُوا أَجْزَاءً لَوْجَبَ عَلَى كُلِّ حِزْبٍ فِعْلُ ذَلِكَ فِي أَهْلِ طَاعَتِهِمْ فَهَذَا عِنْدَ تَفَرُّقِ الْأُمَرَاءِ وَتَعَدِّيهِمْ وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَتَفَرَّقُوا؛ لَكِنْ طَاعَتُهُمْ لِلْأَمِيرِ الْكَبِيرِ لَيْسَتْ طَاعَةً تَامَّةً؛ فَإِنْ ذَلِكَ أَيْضًا إِذَا اسْتَقَطَ عَنْهُ الْإِزَامَةُ بِذَلِكَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُمْ الْقِيَامُ بِذَلِكَ؛ بَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُقِيمُوا ذَلِكَ؛ وَكَذَلِكَ لَوْ فَرَضَ عَجْزُ بَعْضِ الْأُمَرَاءِ عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالْحَقُوقِ أَوْ إِصَابَتِهِ لَذَلِكَ: لَكَانَ ذَلِكَ الْفَرَضُ عَلَى الْقَادِرِ عَلَيْهِ.

وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: لَا يُقِيمُ الْحُدُودَ إِلَّا السُّلْطَانُ وَنَوَائِبُهُ. إِذَا كَانُوا قَادِرِينَ فَاعِلِينَ بِالْعَدْلِ. كَمَا يَقُولُ الْفُقَهَاءُ: الْأَمْرُ إِلَى الْحَاكِمِ إِنَّمَا هُوَ الْعَادِلُ الْقَادِرُ، فَإِذَا كَانَ مُضَيِّعًا لِأَمْوَالِ الْيَتَامَى؛ أَوْ عَاجِزًا عَنْهَا: لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُهَا إِلَيْهِ مَعَ إِمْكَانِ حِفْظِهَا بِدُونِهِ وَكَذَلِكَ الْأَمِيرُ إِذَا كَانَ مُضَيِّعًا لِلْحُدُودِ أَوْ عَاجِزًا عَنْهَا لَمْ يَجِبْ تَقْوِضُهَا إِلَيْهِ مَعَ إِمْكَانِ

إِقَامَتِهَا بِدُونِهِ . وَالْأَصْلُ أَنَّ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ تُقَامُ عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ . فَمَتَى أَمَكُنَ إِقَامَتُهَا مِنْ أَمِيرٍ لَمْ يُجْتَنَبْ إِلَى اثْنَيْنِ وَمِئَةٍ لَمْ يُقَمَّ إِلَّا بِعَدَدٍ وَمِنْ غَيْرِ سُلْطَانٍ أَقِيمَتْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي إِقَامَتِهَا فَسَادٌ يَزِيدُ عَلَى إِضَاعَتِهَا فَإِنَّهَا مِنْ "بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ" ، فَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ فَسَادٍ وَلَاةِ الْأَمْرِ أَوْ الرَّعِيَّةِ مَا يَزِيدُ عَلَى إِضَاعَتِهَا لَمْ يَدْفَعْ فَسَادٌ بِأَفْسَادٍ مِنْهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

فعلى هذا؛ الأمر مبني على فعل ما أمر الله به مع مراعاة المصلحة والمفسدة، والمقدرة والعجز، لذلك قال العلماء أنه لا يُقيم الحدود إلا الإمام أو من فوّض إليه، لا أن ذلك واجباً عليه وحده، بل هو واجب على الأمة، ولكن هو وكيل الأمة في ذلك، فإذا عجز عن شيء منها أو ضيعها، وأمكن أن تُقام بدونه، وجب، وإذا ترتب على ذلك فساد آخر أكبر، لم يدفع فساد بأفسد منه، فترك إقامة الحدود مفسدة، ولكن قد يترتب على إقامتها من غير سلطان مع وجود من يبطشون بمن أراد إقامة الحدود، فيترتب على ذلك مزيد من جرئة الناس على ارتكاب الفواحش إذا وجدوا من يُقيم الحدود يتعرض لأنواع الانتهاكات، والصد عن سبيل الله، ولقد كان في بعض الاتجاهات الإسلامية منذ نحو من ثلاثين سنة أو أكثر بعض المحاولات في مثل ذلك، وترتب على ذلك من الفساد ما هو معلوم من ترك الناس للدعوة للكلية، بل إلى تركهم الالتزام بالكلية، لما نزل من البطش والتشكيل لمن أراد إقامة الحدود من غير شوكة، فلا بد من وجود قوة وشوكة تقوم مقام السلطان إذا عجز السلطان أو ضيع وقطر، والذي حدث في الزمن الماضي من محاولات لذلك، مع وجود قوة للمطاعين الذين لا يطبقون شرع الله ﷻ، ومع وجود سلطة مركزية قوية، وجد من المفاسد ما لا يمكن معه إقامة هذه الحقوق والحدود، ولكن يمكن لبعض هذه الحقوق أن تؤدي كحفظ أموال اليتامى مثلاً تقوم بذلك جمعيات وأفراد وهيئات، ولا يلزم أن تدفع للدولة في تلك الحال مع وجود من يحفظها من الأمناء، فإن لم يوجد فإن وضعت في بنك وإن كان أمراً محرماً، لكن أولى من أن تضيع بالكلية، ويمكن أن يتصدق بالربح الربوي بعد ذلك، لكن نقول هناك بعض الأمور يمكن إقامتها.

ولكن مع ضعف المطاعين وضعف السلطة المركزية كما وقع في كثير من البلدان، ووجد من يقوم بهذه الحقوق والحدود، وجب ذلك وهذا من إقامة دين الله ﷻ، وإن لم توجد خلافة أو إمارة كاملة، ولكن إذا قدر الناس على شيء من ذلك وجب عليهم، وفي التاريخ الإسلامي من ذلك الكثير، والضحاك بن قيس اجتمع عليه إحدى مدن الشام في زمن الخلاف بين عبد الله بن الزبير وبنو أمية، فاتفقوا على أن يُقيم لهم مصالحهم ويقضي بينهم في خصوماتهم بما في ذلك سائر الحقوق والحدود حتى يصطالح الناس على إمام، فلم يزل المسلمون يقررون صحة ذلك، وإنما وجود ذلك مع وجود الإمام إفتاتاً عليه، إن كان هو يُقيم الحدود والحقوق، فإذا أقامها غيره مع وجوده كان مفتاتاً عليه، وإن كان لا يُعد ذلك خروجاً عليه ولكن يُعد تقصيراً وإفتاتاً يستحق عليه التعزير، إن أقامها على الوجه الشرعي، اعتبر إقامتها.

فلو افترضنا أن أحداً ليس له إقامة الحد وأقامه، وبحث بعد ذلك عن شروط الحد، فوجدت مستوفاة، فيُعزّر من أقام الحد دون إذن الإمام، لئلا يتجرأ الناس على ذلك وتحصل الفوضى والمفسدة، ولكن يُعتد بإقامته الحد ولا يحتاج أن يُعاد الحد من قبل الإمام مرة أخرى، لأن هذا حق فرضه الله ﷻ قد قام به بعض الأمة، والإمام إنما يقوم به وكالة عن الأمة، فإذا قام به البعض سقط ذلك، ولذا قال أهل العلم بل جمهورهم

على أن الخوارج لو سيطروا على بلد فأقاموا فيها الحدود، لم تهدر هذه الإقامة إذا سيطر عليها أهل العدل، أما في أهل البغي فعادة العلماء لا يختلفون في ذلك، فلا يرون ما قام به أهل البغي لو وصف البغي فيهم باطلاً، بل يرونه صحيحاً قائماً طالما استوفى الشروط وأقيم بالحق، وكثيراً منهم يرى ذلك في الخوارج أيضاً، وذكروا أن ابن عمر كان يدفع لنجدة الحروري الزكاة حين غلبوا على بعض البلاد وكان لابن عمر مال فيها والله أعلم، فمثل هذا يدل على أنهم لو لم يكن لهم صفة الإمامة ولا حقها، أقاموا الحد ولكن استحقوا العقوبة، فإن غلب أهل الحق والسنة على البلد فظفروا فلا يتقضون من أحكامهم إلا ما يتقضى من أحكام أهل العدل، وهي ما خالف النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع القديم أو القياس الجلي، فأما ما لم يكن كذلك، فلا يتقضى من حكم أهل البغي شيء، ولا يحتاج إلى إعادة إقامة الحدود، ولا إعادة أخذ الزكوات، ولا إعادة صرف أموال الفبيء ولا الغنمة إلى إمام أهل العدل ثانية، فكل هذا مأخوذ من خطاب الله للأمة بالحدود والحق، وإنما يقوم بها الإمام لكون هذا أمثل الطرق، وليس لأجل أن هذا مرده إليه دون غيره، وإنما بصفته وكيلاً عن الأمة، لا أن هذا حق له وحده، لأن الأمور إنما تتم على الوجه الأكمل مع وجوده ومع قيامه بالعدل، ولذلك قال ابن تيمية (وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: لَا يُقِيمُ الْحُدُودَ إِلَّا السُّلْطَانُ وَنَوَابُهُ. إِذَا كَانُوا قَادِرِينَ فَاعْلَيْنَ بِالْعَدْلِ. كَمَا يَقُولُ الْفُقَهَاءُ: الْأَمْرُ إِلَى الْحَاكِمِ إِنَّمَا هُوَ الْعَادِلُ الْقَادِرُ، فَإِذَا كَانَ مُضَيِّعًا لِمُؤَالِ التَّامَةِ؛ أَوْ عَاجِزًا عَنْهَا: لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُهَا إِلَيْهِ مَعَ إِمْكَانِ حِفْظِهَا بِدُونِهِ)، وهذا أمر عظيم الأهمية، غلط فيه كثير من المعاصرين واختلط عليهم الأمر ووضعوا الأمور في غير موضعها، والصحيح أن كل من وافق شرع الله ﷻ يَمْضَى وَيُصَحَّحُ وَيُثَبَّتُ، وكل من خالفه يتقضى ويُطْلَى، والأمر كما ذكرنا في المناقضة أو عدم المناقضة للشرع مبني على مخالفة النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع القديم أو القياس الجلي، وما لم يكن كذلك فهو ليس بخلاف السينات، فلا يتقضى، كما يفعل في قضاء أهل العدل فلا يتقضى من حكم القاضي وحكم الحاكم نفسه إن تغير اجتهاده، إلا ما خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي، وذلك لقول النبي ﷺ (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ) البخاري، وأما إن تغير اجتهاده، فتلك على ما قضى وهذه على ما يقضى، كما قال عمر رضي الله عنه، ولا يلزم من ذلك نقض ما مضى، فلا بد أن يكون متيقناً أنه من كلام الله وكلام رسوله ﷺ أو مجمعا عليه أو القياس الجلي الذي لا يختلف فيه لأنه من الميزان الذي أنزله الله، فلو أن قاضي قضى بأن الربا يصح في الأرز لأنه ليس منصوباً عليه أو أنه لا تجب الزكاة في الأرز مثلاً، فترك أخذ الزكاة في الأرز سنين، ثم ظهر قاض أو حاكم على تلك البلد يأخذ من أصحاب الأرز الزكاة لما مضى من السنوات، لأن هذا قياس جلي لا يختلف فيه، فلا يوجد عالم يقول أن الأرز غير القمح في هذا الباب إلا من شذ من العلماء ممن يُنكر القياس كالظاهرية، أما ما كان من ترك زكاة الحلي مثلاً، لأن هذه المسألة وإن كان فيها أحاديث صحيحة إلا أن المسألة فيها عدة أقوال، فمنهم من يصحح هذا وآخر يضعف، وهناك من يأخذ بجمع آخرين الأدلة غير جمع هؤلاء العلماء، وهناك اختلاف بين الصحابة، فمثل هذا لا يتقضى فيه قضاء القاضي والمفتي، وما حدث من اجتهاد فلا يتقضى الاجتهاد الذي قبله، وإن كان الصحيح وجوب الزكاة في الحلي مثلاً ولكن لا يتقضى حكم من حكم بخلاف هذا لأن ما كان من مسألة فيها اجتهاد ليس فيها نص - بمعنى أنه قد يكون هو نص فعلاً ولكن هناك أحاديث أخرى تعارضه وأخذ أحد الحديثين

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي الرَّجْمَ، وَلَا يُجْلَدُ مَعَهُ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ الْخِلَافِ فِي هَذَا ^(١).
قَوْلُهُ: (فَرَجَمْنَاهُ بِالمُصَلَّى)

قَالَ البُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُصَلَّى الْجَنَائِزِ وَالْأَعْيَادِ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ
وُقِفَ مَسْجِدًا لَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ ^(٢)، إِذْ لَوْ كَانَ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ تُجَنَّبَ الرَّجْمُ فِيهِ
وَتَلَطُّخُهُ بِالدَّمَاءِ وَالْمَيْتَةِ.

قَالُوا: وَالْمُرَادُ بِالمُصَلَّى هُنَا مُصَلَّى الْجَنَائِزِ، وَلِهَذَا قَالَ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ)
وَهُوَ مَوْضِعُ الْجَنَائِزِ بِالمَدِينَةِ ^(٣).

يحتاج إلى ترجيح وتصحيح وتضعيف - فالمتصود بالنص هو ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً، وما هو مشتق
على صحته، فهذا بالنسبة لمسألة أنه لا يستوفي الحد إلا الإمام أو من فوض إليه ذلك.
^(١) قد ذكرنا أن الأحاديث القولية للنبي ﷺ والعملية من علي بن أبي طالب، وعموم القرآن يشهد على
وجوب الجلد، وعندنا ثلاثة أحاديث في كل طرفها لم يذكر الجلد، فحديث ماعز والغامدية لم يذكر الجلد،
وقد يتأول ذلك لأنه لو ثبت النفي لكان الإثبات مقدماً في الجمع، فلو قال في الحديث (ولم نجلده) لكان
صريحاً في النفي، والحديث الآخر يقول (الثَّيْبُ جُلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجِمَ بِالحِجَارَةِ) وهو قول، فإنه لو كان من باب
الترجيح، لكان الترجيح بالقول، مع أننا يمكننا الجمع كما ذكرنا خصوصاً مع عدم ورود القول بأنه لم يجلده،
فربما ترك الرواة من الصحابة ومن بعدهم ذكر الجلد لأنه معلوم في كتاب الله ﷻ وفي قول النبي ﷺ فاهتموا
بذكر الأمر الذي لم يحفظ كتابة في كتاب الله ﷻ فحفظ بالرواية والخبر وبفعل النبي ﷺ، فاهتموا بأمر الرجم
لأنه الذي يمكن أن ينكره الناس، وأما الجلد فمعلوم من الكتاب والسنة، فاكفوا به ولم يذكروه والله أعلى
وأعلم، وخصوصاً في قصة الغامدية فين فعلها ورجمها نحو ثلاث سنين، فمن أين لكم أن الرسول ﷺ لم
يجلدها خلال هذه المدة، وهل شهد الصحابة ﷺ كل ذلك فقد كانت حُبلى من الزنى ثم وضعت وفطمت
مدة عامين وقد أتت بولدها ومعه كسرة من الخبز، فقد جلست ثلاث سنين تقريباً أو أقل قليلاً وهي تتردد
على النبي ﷺ، ولم يرد في رواية من الروايات أن قال (ولم يجلدها)، وفعل علي ﷺ في أنه جلدَ شَراحةَ يومِ
الخميس، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: أَجْلِلُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَرْجُمُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (حم) ٨٣٩، يدل
على تقوية قول من قال بوجوب الجمع، ولا شك أن المسألة اجتهادية، ويرى الجمهور الاكتفاء بالرجم.
^(٢) وقد يوقف مسجداً كمسجد نمرة فهو لم يكن مسجداً ولكن الآن وَقِفَ وأصبح مسجداً، ولكن إذا لم
يوقف مسجداً لا يثبت له حكم المسجد.
^(٣) وهو الآن قريب جداً من مسجد النبي ﷺ بعد توسعته.

وَذَكَرَ الدَّارِمِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْمُصَلِّيَ الَّذِي لِلْعِيدِ وَلِغَيْرِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَسْجِدًا هَلْ يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ؟

فِيهِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا: لَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَلَمَّا أَذْلَقْتُهُ الْحِجَارَةَ هَرَبَ) هُوَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْقَافِ أَيْ أَصَابَتْهُ بِحَدِّهَا.

قَوْلُهُ: (فَأَذْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ)

اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُحْصَنِ إِذَا أَقْرَبَ بِالزَّنَا فَشَرَعُوا فِي رَجْمِهِ ثُمَّ هَرَبَ، هَلْ يُتْرَكُ أَمْ يُتَّبَعُ لِيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ؟ ^(٢)

(١) ومعنى ذلك أنه في غير الصلاة لا يحرم على الحائض والجنب أن يبقى في هذا المكان، ولماذا قلنا "في غير الصلاة"؟ لأن الحديث ورد فيه (وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلِّيَ) البخاري، فهذا الذي جعل بعض العلماء يقول أن للمصلي حكم المسجد، والصحيح أنه ليس له حكم المسجد، فقوله (وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلِّيَ) فهذا وقت الصلاة وأما في غير وقت الصلاة فليس له حكم المسجد، ومن أحكام ذلك: الخلاف في صلاة تحية المسجد في المصلي، والصحيح أنها لا تشرع لأن النبي ﷺ لم يأمرهم بصلاة ركعتين، ولم يُقَلَّ قط أن النبي ﷺ صلى ركعتين، ولا أمر بصلاة ركعتين لمن دخل أثناء الخطبة، أو لمن أتى للمصلي لصلاة العيد، وإنما بدأوا بالصلاة ولم يُصَلِّ ركعتين تحية المسجد، فالصحيح أن المصلي ليس له حكم المسجد إذا لم يُبْنَى أو لم يوقف مسجداً، والمصليات التي في الكليات والمدارس وفي بعض أماكن العمل، فهذه الأماكن إذا خصصت للصلاة فقط وأوقفت للصلاة فقط فهي مسجد، وليس هي بالمسجد الجامع، فمصليات الكليات لا تُقام فيها الجمعة غالباً، ولكنها مسجد لأنها جعلت للصلاة دون غيرها، بخلاف ممر في عمل إذا جاء وقت الصلاة أذنوا وأقاموا وصلوا في ذلك الممر ثم نزعوا الفرش، وعاد كمن يمر فيه الناس، فهذا لا يأخذ حكم المسجد، أما الذي يوقف مسجداً فإنه يُخصَّص للصلاة ويكون مكانه محدد على الدوام، أما الممر فيمكنهم أن يصلوا في أوله أو آخره أو في ممر آخر، فالأمر واسع فلا يكون له حكم المسجد، وبناء على ذلك يمكن بيع أو تأجير هذا الممر ويجوز كذلك تغييره إلى شيء آخر، أما المكان الذي خصص للصلاة وسُمي مسجداً لا يجوز أن يُجعل مخزناً أو حجرة للدراسة، لأنه وقف على المسجد وخصص ولم يُعد له أغراض أخرى، لكن إذا كان له أغراض أخرى ويصلون فيه عند الحاجة، كدار تحفيظ قرآن مثلاً لا تأخذ حكم المسجد ويجوز أن تُباع إذا لم تكن موقوفة وهكذا.

(٢) وأما المسألة التي قال فيها ويُقبل رجوعه بلا خلاف، فهذا قبل أن يُبدَأ في إقامة الحد.

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا: يُتْرَكُ وَلَا يُتَّبَعُ لِكَيْ أَنْ يُقَالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ
الْإِقْرَارِ تُرِكَ، وَإِنْ أَعَادَ رُجِمَ^(١).

وَقَالَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ يُتَّبَعُ وَيُرْجَمُ.

وَاحتَجَّ الشَّافِعِيُّ وَمُوافِقُوهُ بِمَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أَلَا تَرَكَتُمُوهُ حَتَّى
أَنْظُرَ فِي شَأْنِهِ)، وَفِي رِوَايَةٍ: (هَلَّا تَرَكَتُمُوهُ فَلَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ)^(٢).

وَاحتَجَّ الْآخَرُونَ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُلْزِمُهُمْ ذَنْبَهُ مَعَ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ بَعْدَ هَرَبِهِ^(٣).

وَأَجَابَ الشَّافِعِيُّ وَمُوافِقُوهُ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِالرُّجُوعِ، وَقَدْ ثُبِتَ إِقْرَارُهُ فَلَا يُتْرَكُ
حَتَّى يُصَرِّحَ بِالرُّجُوعِ^(٤).

قَالُوا: وَإِنَّمَا قُلْنَا: لَا يُتَّبَعُ فِي هَرَبِهِ لَعَلَّهُ يُرِيدُ الرُّجُوعَ، وَلَمْ نَقُلْ إِنَّهُ سَقَطَ الرَّجْمُ بِمُجَرَّدِ
الْهَرَبِ^(٥). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (رَجُلٌ قَصِيرٌ أَعْضَلٌ) هُوَ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ، أَيُّ مُشْتَدِّ الْخَلْقِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَلَعَلَّكَ). قَالَ: لَا. وَاللَّهُ إِنَّهُ قَدْ زَنَى الْآخِرَ

(١) هذه الجملة جاءت مفسرة في (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح): [يُتْرَكُ وَلَكِنْ يُسْتَقَالُ لَهُ، فَإِنْ
رَجَعَ عَنِ الْإِقْرَارِ تُرِكَ، وَإِنْ أَعَادَهُ رُجِمَ] أي أعاد الإقرار.

(٢) وكما ذكرنا رجوعه عن إقراره بأن يقول الزنى عندي اللبس أو التسهيل وغير ذلك من زنى الجوارح.

(٣) وهذا من جهة الاستدلال قوي.

(٤) بمعنى أنه لا يلزم تركه إذا قال ردوني إلى الإمام، فالحديث فيه [إِنَّمَا خَرَجْنَا بِهِ فَرَجْمَاهُ، فَوَجَدَ مَسِيرَ
الْحِجَارَةِ صَرَخَ بِنَا: يَا قَوْمُ رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِنْ قَوْمِي قَتَلُونِي، وَغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي، وَأَخْبَرُونِي أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ قَاتِلٍ، فَلَمْ نَتَرَعَّ عَنْهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ، فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ: "فَهَلَّا
تَرَكَتُمُوهُ وَجِئْتُمُونِي بِهِ" لَيْسَتْ رِسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ، فَأَمَّا لِتَرْكِ حَدِّ فَلَا، قَالَ: فَعَرَفْتُ وَجْهَ الْحَدِيثِ، (د)
٤٤٢٠ [قال الألباني]: حسن، فإنكاره ﷺ عليهم لأجل عدم ردهم إياه، فالظاهر والله أعلى وأعلم أنه لا
يلزم تركه حتى يُقَرَّ ويُصَرِّحَ بالرجوع ويقول لم أذني.

(٥) الظاهر أنه لا يلزم تركه إلا إذا صرح بالرجوع أثناء الرجم وأنه لم يذني وأنه راجع في إقراره، فإن صرح
بالرجوع رجع إلى الإمام.

مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ الْإِشَارَةُ إِلَى تَلْقِينِهِ الرُّجُوعَ عَنِ الْإِقْرَارِ بِالزَّانَا، وَاعْتِزَّادِهِ بِشُبُهَةِ يَتَعَلَّقُ بِهَا ^(١)، كَمَا جَاءَ فِي الرَّوَايَةِ: الْأُخْرَى (لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ) ^(٢) فَاقْتَصَرَ فِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ عَلَى (لَعَلَّكَ) اخْتِصَارًا وَتَنْبِيهًا وَاجْتِنَاءً بِدَلَالَةِ الْكَلَامِ وَالْحَالِ عَلَى الْمُحْذُوفِ، أَيْ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. فَفِيهِ اسْتِحْبَابُ تَلْقِينِ الْمُقَرَّرِ بِحَدِّ الزَّانَا وَالسَّرِيقَةِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَنَّهُ يُقْبَلُ رُجُوعُهُ عَنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحُدُودَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ وَالذَّرءِ ^(٣) بِخِلَافِ حُقُوقِ الْأَدَمِيِّينَ وَحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَالِيَّةِ كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ وَغَيْرِهِمَا لَا يَجُوزُ التَّلْقِينُ فِيهَا، وَلَوْ رَجَعَ لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ، وَقَدْ جَاءَ تَلْقِينُ الرُّجُوعِ عَنِ الْإِقْرَارِ بِالْحُدُودِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: (إِنَّهُ قَدْ زَنَى الْآخَرُ) وَهُوَ بِهَمْزَةٍ مَقْصُورَةٍ وَخَاءٍ مَكْسُورَةٍ.

وَمَعْنَاهُ: الْأَرْذَلُ وَالْأَبْعَدُ وَالْأَذْنَى، وَقِيلَ: اللَّئِيمُ، وَقِيلَ: الشَّقِيّ، وَكُلُّهُ مُتَقَارِبٌ وَمُرَادُهُ نَفْسُهُ فَحَقَّرَهَا وَعَابَهَا، لَا سِيَّما وَقَدْ فَعَلَ هَذِهِ الْفَاحِشَةَ، وَقِيلَ: إِنَّهَا كِنَايَةٌ يُكْنَى بِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ إِذَا أَخْبَرَ عَنْهُ بِمَا يُسْتَقْبَحُ.

^(١) وروى في بعض الأحاديث ولكن فيها مقال، عن ابن طاووس، عن عكرمة بن خالد، قال: أتى عمر بن الخطاب برجل فسأله: "أسرقت؟ قل: لا"، فقال: لا، "فتركه ولم يقطعه" مصنف عبد الرزاق (١٨٩٢٠)، قوله (قل: لا) هذه في زماننا مثلما يذهب المتهم للنيابة ويقولون له من حقا تقول ما تشاء، وليس معناه أنك يمكنك أن تقول لا وتكذب، ولكن معناه أنك إن قلت "لا" سوف يقبل كلامك، فهو يعرفه أن من حقه أن يقول "لا"، فقوله (قل: لا) أي مأذون لك أن تقول "لا" وسوف لا تكره على الإقرار، بخلاف ما عهد من أهل الظلم أنه لمجرد التهمة يضرب حتى يقر، فالأصل أنه يقبل إقراره ونفيه طالما لم تكن هناك بينات، وإذا عرف فساده وقامت قرائن فإنه يحاصر بها حتى يعترف، لكن لا بد وأن يعرف حقه، مثلما في الدول الغربية يقولون للمتهم الأول في بداية التحقيق "من حقا تكرر ومن حقا تسكت ومن حقا عدم الجواب على أي سؤال لا تريد الإجابة عليه".

^(٢) وهذا دليل على تحريم اللمس باليد.

^(٣) الدرء الدفع.

قوله ﷺ: (أَلَا كُلَّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَيْبٌ كَنَيْبِ النَّيْسِ يَمْنَحُ أَحَدَهُمُ الْكُتْبَةَ)، وَفِي بَعْضِ النُّسخ (إِحْدَاهُنَّ) بَدَل (أَحَدَهُمُ) ^(١).

و(نَيْبِ النَّيْسِ): صَوْتُهُ عِنْدَ السَّفَادِ ^(٢)، وَ(يَمْنَحُ) يَفْتَحُ الْيَاءَ وَالنُّونَ أَيْ يُعْطِي، وَ(الْكُتْبَةُ): بِضَمِّ الْكَافِ وَإِسْكَانِ الْمُثَلَّثَةِ، الْقَلِيلُ مِنَ اللَّبَنِ وَغَيْرِهِ.

قوله: (أَتَى بِرَجُلٍ قَصِيرٍ أَشْعَثَ ذِي عَصَلَاتٍ)

هُوَ يَفْتَحُ الْعَيْنَ وَالضَّادَ، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْعَصَلَةُ: كُلُّ لَحْمَةٍ صُلْبَةٍ مُكْتَزَّةٍ.

قوله: (تَخَلَّفَ أَحَدُكُمْ يَنْبٍ) هُوَ يَفْتَحُ وَكَسْرَ النُّونِ وَتَشْدِيدَ الْبَاءِ الْمُوَحَّدةِ.

قوله ﷺ: (إِلَّا جَعَلْتَهُ نَكَالًا)

أَيَّ عِظَةً وَعِبرَةً لِمَنْ بَعْدَهُ بِمَا أَصَبَتْهُ مِنْهُ مِنَ الْعُقُوبَةِ لِيَمْتَنِعُوا مِنْ تِلْكَ الْفَاحِشَةِ.

قوله ﷺ لِمَاعِزٍ: (أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟ قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ

وَقَعْتَ بِجَارِيَةِ آلِ فُلَانٍ، قَالَ: نَعَمْ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ)

هَكَذَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ، وَالْمَشْهُورُ فِي بَاقِي الرَّوَايَاتِ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: (طَهَّرْنِي).

قَالَ الْعُلَمَاءُ: لَا تَنَاقُضُ بَيْنَ الرَّوَايَاتِ، فَيَكُونُ قَدْ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْعَاءٍ مِنْ

النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ جَاءَ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ (أَنَّ قَوْمَهُ أَرْسَلُوهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلَّذِي

(١) فقوله (نَيْبٌ كَنَيْبِ النَّيْسِ يَمْنَحُ أَحَدَهُمُ الْكُتْبَةَ) وهذا صريح في معنى الكلام أنه يعطيها هذا المال

اليسير جداً لتقبل فعل الفاحشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

البعض قد يقول: هل يُعقل أن مجتمع الصحابة فيه مثل هذا؟ هو مجتمع من البشر، فالصحابة ليسوا معصومين لا من الصغائر ولا من الكبائر، ولكن انظر إلى هذه التوبات الصادقة وكيف هو الإصرار على إقامة الحد لأنه أكمل في التوبة مع أن التوبة لربما كانت تُقبل بدون إقامة الحد، لكن إقامة الحد أكمل في التطهير، ولذلك كان حرصهم ﷺ على تلقينهم، وقد أخبر ﷺ أنه في الجنة، وكما ذكرنا المجتمع المسلم نادر فيه الفواحش، وقد رُجم خمسة في عهد النبي ﷺ يهوديان وقد رجما باليسنة، وثلاثة من المسلمين ورجما بالاعتراف، لا أحد منهم كان بيّنة ولا بفضيحة، ولم يكن عندهم تلك الجرأة التي تجعله يفعل هذا أمام أعين الناس.

(٢) السفاد الجماع.

أَرْسَلَهُ: "لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ يَا هُزَال لَكَانَ خَيْرًا لَكَ"، وَكَانَ مَا عِزَّ عِنْدَ هُزَالٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِمَا عِزَّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ لَهُ الَّذِينَ حَضَرُوا مَعَهُ مَا جَرَى لَهُ: أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟ إِلَى آخِرِهِ. قَوْلُهُ: (فَمَا أَوْثَقْنَا وَلَا حَفَرْنَا لَهُ)، وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: (فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ) وَذَكَرَ بَعْدَهُ فِي حَدِيثِ الْغَامِدِيَّةِ (ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحَفَرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا).

أَمَّا قَوْلُهُ: (فَمَا أَوْثَقْنَا) فَهَكَذَا الْحُكْمُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ ^(١).

وَأَمَّا الْحُفْرُ لِلْمَرْجُومِ وَالْمَرْجُومَةُ فَفِيهِ مَذَاهِبٌ لِلْعُلَمَاءِ:

قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ ﷺ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُمْ: لَا يُحْفَرُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا.

وَقَالَ قَتَادَةُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو يُوسُفَ وَأَبُو حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةٍ: يُحْفَرُ لَكُلِّمَا.

وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: يُحْفَرُ لِمَنْ يُرْجَمُ بِالْبَيِّنَةِ، لَا مَنْ يُرْجَمُ بِالْإِقْرَارِ.

وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَقَالُوا: لَا يُحْفَرُ لِلرَّجُلِ سِوَاءَ ثَبَتَ زَنَاهُ بِالْبَيِّنَةِ أَمْ بِالْإِقْرَارِ.

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ لِأَصْحَابِنَا:

أَحَدُهَا: يُسْتَحَبُّ الْحُفْرُ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا لِيَكُونَ أَسْتَرُ لَهَا ^(٢).

وَالثَّانِي: لَا يُسْتَحَبُّ وَلَا يُكْرَهُ، بَلْ هُوَ إِلَى خَيْرَةِ الْإِمَامِ.

وَالثَّلَاثُ - وَهُوَ الْأَصَحُّ -: إِنْ ثَبَتَ زَنَاهَا بِالْبَيِّنَةِ أُسْتُحِبَّ، وَإِنْ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ فَلَا لِيُمْكِنَهَا

الْهَرَبُ إِنْ رَجَعَتْ ^(٣).

فَمَنْ قَالَ بِالْحُفْرِ لَهَا اِخْتِجَّ بِأَنَّهُ حَفَرَ لِلْغَامِدِيَّةِ، وَكَذَا لِمَا عِزَّ فِي رِوَايَةٍ.

(١) وهو أنه لا يوثق.

(٢) وهذا هو الصحيح.

(٣) مع أن الغامدية ثبت زناها بالإقرار ومع ذلك حفر لها إلى صدرها، ورواية الإثبات مقدمة، ولذلك ليس ذلك هو الأصح، بل الأصح من جهة الدليل أنه يستحب الحفر للمرأة إلى صدرها.

وَيُجِيبُ هَؤُلَاءِ عَنِ الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى فِي مَا عَزَّ أَنْهُ لَمْ يَحْفَرْ لَهُ: أَنَّ الْمُرَادَ حَفِيرَةً عَظِيمَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ تَخْصِيصِ الْحَفِيرَةِ^(١).

وَأَمَّا مَنْ قَالَ: لَا يَحْفَرُ فَاحْتَجَّ بِرَوَايَةٍ مَنْ رَوَى (فَمَا أَوْثَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ)^(٢)، وَهَذَا الْمَذْهَبُ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ مُنَابِذٌ لِحَدِيثِ الْغَامِدِيَّةِ، وَلِرَوَايَةِ الْحَفَرِ لِمَاعِزٍ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِالتَّخْيِيرِ فَظَاهِرٌ.

وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فَيَحْمِلُ رَوَايَةَ الْحَفَرِ لِمَاعِزٍ عَلَى أَنَّهُ لِيَبَيِّنَ الْجَوَازَ، وَهَذَا تَأْوِيلٌ ضَعِيفٌ.

وَمِمَّا احْتَجَّ بِهِ مَنْ تَرَكَ الْحَفَرَ: حَدِيثُ الْيَهُودِيِّينَ الْمَذْكُورِ بَعْدَ هَذَا، وَقَوْلُهُ: (جَعَلَ يَجْنَأُ^(٣) عَلَيْهَا) وَلَوْ حَفَرَ لَهَا لَمْ يَجْنَأْ عَلَيْهَا^(٤)، وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ مَا عِزَّ: (فَلَمَّا أَذْلَقْتُهُ الْحِجَارَةَ هَرَبَ) وَهَذَا ظَاهِرٌ، فِي أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ حُفْرَةً^(٥). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ)

هَذَا دَلِيلٌ لِمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الرَّجْمَ يَحْصُلُ بِالْحَجَرِ أَوْ الْمَدَرِ أَوْ الْعِظَامِ أَوْ الْخَزَفِ أَوْ الْحَشَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ الْقَتْلُ، وَلَا تَتَعَيَّنُ الْأَحْجَارُ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: (ثُمَّ رَجَمًا بِالْحِجَارَةِ) لَيْسَ هُوَ لِلِاشْتِرَاطِ.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْخَزَفُ قَطْعُ الْفَخَّارِ الْمُتَكَسِّرِ.

(١) وهذا هو الصحيح، بأن الجمع بين الروایتين أنه قد حفر له حفرة صغيرة، ليست إلى صدره كما فعل بالغامدية، فالحفر للمرأة من أجل الستر وأما الرجل فيحفر له حفرة صغيرة ليكون الرجم أضبط أبعد عن كثرة الحركة وليس لأجل منعه من الهرب.

(٢) فهذه هي الرواية التي يقال فيها إذا تعذر الجمع يُقدم المَثْبُت على النافي، فرواية تُثَبِّتُ الحفر ورواية تنفي، يمكن الجمع نعم بأن نقول أن الحفرة حفرة صغيرة، فلم يحفر كما حفر للغامدية.

(٣) يجنأ أي يحميها وينحني عليها ليدفع عنها الحجارة.

(٤) وهذا يدل على بيان الجواز وأن الحفر للاستحباب، فنحن لا نقول بلزوم الحفر ولكن بمشروعيته.

(٥) بل المقصود لم تكن حفرة كبيرة، فيمكنه أن يقفز من الحفرة الصغيرة.

قوله: (حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ) هُوَ بِضَمِّ الْعَيْنِ أَيْ جَانِبِهَا.

قوله: (فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْحَرَّةِ)

أَيِ الْحِجَارَةِ الْكِبَارِ، وَاحِدُهَا: جَلَمَدٌ، يَفْتَحُ الْجِيمَ وَالْمِيمَ، وَجُلْمُودٌ بِضَمِّ الْجِيمِ.

قوله: (حَتَّى سَكَتَ) هُوَ بِالتَّاءِ فِي آخِرِهِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَاتِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ (سَكَنَ) بِالنُّونِ، وَالْأَوَّلُ الصَّوَابُ، وَمَعْنَاهُمَا مَاتَ.

قوله: (فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَا سَبَّهُ)

أَمَّا عَدَمُ السَّبِّ فَلِأَنَّ الْحَدَّ كَفَّارَةٌ لَهُ مَطْهَرَةٌ لَهُ مِنْ مَعْصِيَتِهِ.

وَأَمَّا عَدَمُ الْإِسْتِغْفَارِ فَلِئَلَّا يَغْتَرَّ غَيْرُهُ فَيَقَعُ فِي الزَّنَا إِتْكَالًا عَلَى اسْتِغْفَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١).

قوله: (جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهَّرْنِي، فَقَالَ: وَيْحَكَ إِرْجِعْ

فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهَّرْنِي... إِلَى آخِرِهِ)

وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ الْغَامِدِيَّةِ (قَالَتْ: طَهَّرْنِي، قَالَ: وَيْحَكَ إِرْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ)

هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَدَّ يُكَفِّرُ ذَنْبَ الْمُعْصِيَةِ الَّتِي حُدَّ لَهَا، وَقَدْ جَاءَ ذَلِكَ صَرِيحًا فِي حَدِيثِ

عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ؓ، وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ: "مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ

كَفَّارَتِهِ" وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى سُقُوطِ إِثْمِ الْمُعَاصِي الْكَبَائِرِ بِالتَّوْبَةِ، وَهُوَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَا

قَدَّمَناهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَوْبَةِ الْقَاتِلِ خَاصَّةً. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَإِنْ قِيلَ: فَمَا بَالُ مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ لَمْ يَقْنَعَا بِالتَّوْبَةِ وَهِيَ مُحْصَلَةٌ لِغَرَضِهَا وَهُوَ سُقُوطُ الْإِثْمِ،

بَلْ أَصْرًا عَلَى الْإِقْرَارِ وَاخْتَارَا الرَّجْمَ؟

فَالْجَوَابُ: أَنَّ تَحْصِيلَ الْبَرَاءَةِ بِالْحُدُودِ وَسُقُوطُ الْإِثْمِ مُتَيَقِّنٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَا سِيَّمَا وَإِقَامَةُ

الْحَدِّ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَمَّا التَّوْبَةُ فَيُخَافُ أَنْ لَا تَكُونَ نَصُوحًا، وَأَنْ يُحِلَّ بِشَيْءٍ مِنْ شُرُوطِهَا،

(١) وأما الاستغفار الذي ورد لما عزر فكان في مجلس خاص يؤمن عليهم هذه الفتنة.

فَتَبَقِيَ الْمُعْصِيَةُ وَإِثْمُهَا دَائِمًا عَلَيْهِ، فَأَرَادَا حُصُولَ الْبَرَاءَةِ بِطَرِيقٍ مُتَيَقِّنَ دُونَ مَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ إِحْتِمَالٌ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَرَوَيْنَا عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: (وَيْح) كَلِمَةٌ رَحْمَةٌ^(٢)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَوْلُهُ ﷺ (فِيمَ أَطْهَرُكَ؟ قَالَ: مِنْ الزَّانَا)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخ (فِيمَ) بِالْفَاءِ وَالْيَاءِ وَهُوَ صَحِيحٌ، وَتَكُونُ فِي هُنَا لِلْسَّبَبِ أَيْ بِسَبَبِ مَاذَا أَطْهَرُكَ.

قَوْلُهُ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ غِيلَانَ وَهُوَ ابْنُ جَامِعِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ) هَكَذَا فِي النُّسخ (عَنْ يَحْيَى بْنُ يَعْلَى عَنْ غِيلَانَ)

قَالَ الْقَاضِي: وَالصَّوَابُ مَا وَقَعَ فِي نُسخة الدَّمَشْقِيِّ (عَنْ يَحْيَى بْنُ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيلَانَ) فزَادَ فِي الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِيهِ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيلَانَ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَقَدْ نَبَّهَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيلَانَ، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَقَدْ نَبَّهَ عَبْدُ الْغَنِيِّ عَلَى السَّاقِطِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ فِي نُسخة أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ مَاهَانَ، وَوَقَعَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنَ السُّنَنِ لِأَبِي دَاوُدَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا غِيلَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ { وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ... } الْآيَةُ. فَهَذَا السَّنَدُ يَشْهَدُ بِصِحَّةِ مَا تَقَدَّمَ.

(١) وكما ذكرنا فيه إشارة في حديث الغامدية وحديث ماعز، من أن هذا أكمل في التطهير لأنه قال (لَقَدْ تَوْبَةٌ لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ)، وقال (لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةٌ لَوْ قُسمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدَتْ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى)، ولذا هذه توبة تسع أكثر من واحد، والتوبة دون حد تسع التائب فقط.

(٢) هذا كلام الحسن البصري لكن الأصل أنها تُستعمل للتبئير

قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ: يَحْيَى بْنُ يَعْلَى سَمِعَ أَبَاهُ وَزَائِدَةَ بْنَ قُدَّامَةَ.
هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا قَالَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ سَمَاعًا لِيَحْيَى بْنِ يَعْلَى هَذَا مِنْ
غَيْلَانَ، بَلْ قَالُوا: سَمِعَ أَبَاهُ وَزَائِدَةَ.
قَوْلُهُ: (فَقَالَ أَشْرَبَ خَمْرًا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنَهَكَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ)
مَذْهَبَنَا الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ صِحَّةُ إِقْرَارِ السَّكَرَانِ وَنُقُوضُ أَقْوَالِهِ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ.
وَالسُّؤَالُ عَنْ شُرْبِهِ الْخَمْرِ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ سَكْرَانٌ لَمْ يُقِمَّ عَلَيْهِ الْحَدُّ^(١).
وَمَعْنَى اسْتَنَهَكَهُ أَيُّ شَمَّ رَائِحَةَ فَمَهُ.
وَاحْتِجَّ أَصْحَابُ مَالِكٍ وَجُمْهُورُ الْحِجَازِيِّينَ أَنَّهُ يُحَدُّ مَنْ وَجِدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ
عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِشُرْبِهَا، وَلَا أَقْرَبُ بِهِ^(٢).
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرَهُمَا: لَا يُحَدُّ بِمُجَرَّدِ رِيحِهَا، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ عَلَى شُرْبِهِ
أَوْ إِقْرَارِهِ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ لِأَصْحَابِ مَالِكٍ^(٣).
قَوْلُهُ: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ) هِيَ بَغِيْنٌ مُعْجَمَةٌ وَدَالٌ مُهْمَلَةٌ وَهِيَ بَطْنٌ مِنْ جُهَيْنَةٍ.
قَوْلُهُ: (فَقَالَ لَهَا: حَتَّى تَضْعِيَ مَا فِي بَطْنِكَ)

(١) أي أثناء السكر، وهذا ضعيف جداً، بل ظاهر الحديث أن إقرار السكران لا يُعتد به، لكن غير ذلك مما
يفعله من أفعال متعلقة بحقوق الأدميين، إذا كان قد سكر مختاراً، ليس في الحديث دليل على سقوط العمل
بذلك، فالمسألة تتعلق مثلاً بطلاق السكران الخلاف فيها مشهور وقوي والجمهور على أنه واقع، وهذا
الحديث يدل على أن إقرار السكران لا يُعتبر، لكن الطلاق غير الإقرار لأنه يترتب عليه حق من حقوق
العباد كما لو قذف وقتل وقطع الطريق، فهل يجعل ذلك ذريعة إلى إسقاط هذه الحدود بأقل هذه الحدود وهو
حد السكر، فهل يجلد أربعين وقد زنى وقد اغتصب وقد قتل وقد قذف، ويبقى وقد انتهكت الأعراض في
هذه الجريمة من حقوق أدميين مظلومين، فيكون مبرراً لكل قاتل يريد أن يقتل أن يشرب المخدرات
والخمر قبل أن يفعل فيرتكب الجريمة وهو سكران فلا حد عليه، فهذا بلا شك يفتح باب فساد عظيم.
(٢) وهذا هو الصحيح، فإن وجود رائحة الخمر من فمه وجوفه يلزم بها إقامة الحد.
(٣) بل فيه دلالة لقول المالكية.

فيه: أَنَّهُ لَا تُرْجَمُ الحُبْلَى حَتَّى تَضَعَ، سَوَاءَ كَانَ حَمْلُهَا مِنْ زِنَا أَوْ غَيْرِهِ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لِثَلَاثٍ يُقْتَلُ جَنِينُهَا^(١)، وَكَذَا لَوْ كَانَ حَدُّهَا الْجُلْدَ وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ تُجْلَدْ بِالْإِجْمَاعِ حَتَّى تَضَعَ. وَفِيهِ: أَنَّ الْمَرْأَةَ تُرْجَمُ إِذَا زَنَتْ وَهِيَ مُحْصَنَةٌ كَمَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ، وَهَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مُحْصَنَةً؛ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ وَالْإِجْمَاعَ مُطَابِقَانِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُرْجَمُ غَيْرُ الْمُحْصَنِ. وَفِيهِ: أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهَا قِصَاصٌ وَهِيَ حَامِلٌ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ لَا تُرْجَمُ الحَامِلُ الزَّانِيَةُ وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهَا بَعْدَ وَضْعِهَا حَتَّى تَسْقِي وَلَدَهَا اللَّبَأَ^(٢) وَيَسْتَغْنِي عَنْهَا بِلَبَنِ غَيْرِهَا^(٣).

وفيه: أَنَّ الحَمْلَ يُعْرَفُ وَيُحْكَمُ بِهِ: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي مَذْهَبِنَا. قَوْلُهُ: (فَكَفَّلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ) أَيَّ قَامَ بِمُؤْنَتِهَا وَمَصَالِحِهَا. وَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْكِفَالَةِ الَّتِي هِيَ بِمَعْنَى الضَّمَانِ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ فِي الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ تَعَالَى^(٤). قَوْلُهُ: (لَمَّا وَضَعَتْ قِيلَ: قَدْ وَضَعْتَ الْغَامِدِيَّةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا لَا تُرْجَمُهَا وَنَدَعَ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يَرْضَعُهُ"^(٥))، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رِضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ: فَرَجَمَهَا

(١) وكذا حتى لو قتلت فوجب عليها القصاص، لم تقتل حتى تضع.

(٢) اللَّبَأُ: وَزَانِ عَنَبٍ: أَوَّلُ اللَّبَنِ عِنْدَ الْوَلَادَةِ. اهـ "المصباح".

(٣) والصحيح أنها تُرْضَعُ حَتَّى تَقْطَمَ وَلَدَهَا.

(٤) بمعنى أنه ليس هو الضامن والكفيل على إتيانها مرة أخرى لرسول الله ﷺ، فليس هذا هو المقصود في هذا الباب.

(٥) هذا الحديث فيه ما يدل على الرحمة العظيمة التي أتى بها شرع الله ﷻ، مع وجود مريضات لكن هو أولى أن ترضعه الأم، وانظر إلى صديق توبتها أنها ترددت على النبي ﷺ ما يقرب من ثلاث سنين وهي مصرة على التطهير، فلا حراسة ولا حبس ولا شيء إلا أنها في كفالة.

وفيه الإحسان إلى من تابت وحسنت توبتها، ولو كانت قد زنت وحُبل من الزنى، فقد قال ﷺ لوليها (أَحْسِنْ إِلَيْهَا)، وليس هذا المجتمع القاسي الذي لا يعرف توبة للتائب أبداً ولا يقدرها ويظل متهم بالجريمة ولو لم تثبت، عالقة إلى أجيال، نسأل الله العافية.

وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى: (أَنَّهَا لَمَّا وَلَدَتْ جَاءَتْ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ، قَالَ: فَادْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ، فَلَمَّا فَطَمْتُهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةَ خُبْزٍ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهُ هَذَا قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرَجَمُوهَا)

فَهَاتَانِ الرَّوَايَتَانِ ظَاهِرُهُمَا الْإِخْتِلَافُ:

فَإِنَّ الثَّانِيَةَ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ رَجْمَهَا كَانَ بَعْدَ فِطَامِهِ وَأَكْلِهِ الْخُبْزِ.
وَالأُولَى ظَاهِرُهَا أَنَّهُ رَجَمَهَا عَقِبَ الْوِلَادَةِ.

وَيَجِبُ تَأْوِيلُ الْأُولَى وَحَمْلُهَا عَلَى وَفْقِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهَا قَضِيَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَالرَّوَايَتَانِ صَحِيحَتَانِ، وَالثَّانِيَةُ مِنْهُمَا صَرِيحَةٌ لَا يُمَكِّنُ تَأْوِيلَهَا، وَالأُولَى لَيْسَتْ صَرِيحَةً فَيَتَعَيَّنُ تَأْوِيلُ الْأُولَى، وَيَكُونُ قَوْلُهُ فِي الرَّوَايَةِ الْأُولَى: (قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رِضَاعُهُ) إِنَّمَا قَالَهُ بَعْدَ الْفِطَامِ، وَأَرَادَ بِالرِّضَاعَةِ كِفَالَتَهُ وَتَرْبِيَّتَهُ، وَسَمَّاهُ رِضَاعًا بِجَازٍ (١).

وَأَعْلَمُ أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَالْمَشْهُورَ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ: أَنَّهَا لَا تُرْجَمُ حَتَّى تَجِدَ مَنْ تُرْضِعُهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ أَرْضَعْتُهُ، حَتَّى تَفْطِمَهُ ثُمَّ رُجِمَتْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: إِذَا وَضَعْتَ رُجِمَتْ وَلَا يُتَنَظَرُ حُصُولُ مُرْضِعَةٍ.

وَأَمَّا هَذَا الْأَنْصَارِيُّ الَّذِي كَفَلَهَا فَقَصَدَ مَصْلَحَةَ وَهُوَ الرِّفْقُ بِهَا وَمُسَاعَدَتُهَا عَلَى تَعْجِيلِ طَهَارَتِهَا بِالْحَدِّ لَمَّا رَأَى بِهَا مِنَ الْحِرْصِ التَّامِّ عَلَى تَعْجِيلِ ذَلِكَ (٢).

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْفِطَامُ قَطْعُ الْإِرْضَاعِ لِاسْتِغْنَاءِ الْوَلَدِ عَنْهُ.

قَوْلُهُ: (قَالَ إِمَّا لَا فَادْهَبِي حَتَّى تَلِدِي)

هُوَ بِكَسْرِ الهمزة مِنْ (إِمَّا) وَتَشْدِيدِ الميمِ وَبِالْإِمَالَةِ.

(١) صحيح وهو كما ذكرنا أن قوله (إِلَيَّ رِضَاعُهُ) أي عليَّ كفالتها وطعامها وشرابها حتى تُشَمَّ رِضَاعُهُ.

(٢) بل الظاهر أنه أنفق عليها حتى أتمت رِضَاعَهُ، وكما ذكرنا فيه الرحمة الواسعة.

وَمَعْنَاهُ إِذَا أُبَيِّنَ أَنَّ تَسْتُرِي عَلَى نَفْسِكَ وَتَتَوْبِي وَتَرْجِعِي عَنْ قَوْلِكَ فَادْهَبِي حَتَّى تَلِدِي فَتَرْجِعِينَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَدْ سَبَقَ شَرْحُ هَذِهِ اللَّفْظَةِ مَبْسُوطًا.

قَوْلُهُ: (فَتَنْصَحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ)

رُويَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْمُعْجَمَةِ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى الْمُهْمَلَةِ، وَمَعْنَاهُ تَرَشَّشٌ وَانْصَبَّ.

قَوْلُهُ ﷺ: (لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةُ لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ)

فِيهِ: أَنَّ الْمَكْسَ ^(١) مِنْ أَقْبَحِ الْمُعَاصِي وَالذُّنُوبِ الْمُوبِقَاتِ، وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ مُطَالَبَاتِ النَّاسِ لَهُ وَظِلَامَاتِهِمْ عِنْدَهُ، وَتَكَرُّرِ ذَلِكَ مِنْهُ وَانْتِهَاكَه لِلنَّاسِ وَأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّهَا وَصَرْفِهَا فِي غَيْرِ وَجْهٍ.

وَفِيهِ أَنَّ تَوْبَةَ الزَّانِي لَا تُسْقِطُ عَنْهُ حَدَّ الزَّانَا، وَكَذَا حُكْمُ حَدِّ السَّرِيقَةِ وَالشُّرْبِ.

هَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ مَالِكٍ.

وَالثَّانِي أَنَّهَا تُسْقِطُ ذَلِكَ.

وَأَمَّا تَوْبَةُ الْمُحَارِبِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَتُسْقِطُ حَدَّ الْمُحَارَبَةِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا.

وَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ لَا تُسْقِطُ ^(٢).

قَوْلُهُ: (ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ دُفِنَتْ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: (أَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَرَجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا

نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ رَزَنْتَ؟!!)

أَمَّا الرَّوَايَةُ الثَّانِيَةُ فَصَرِيحَةٌ فِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَيْهَا.

وَأَمَّا الرَّوَايَةُ الْأُولَى:

فَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ رحمته الله: هِيَ بِفَتْحِ الصَّادِ وَاللَّامِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ رُوَاةِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ.

(١) المكس وهي الضرائب والجمارك.

(٢) والصحيح أنها تسقط بنص الآية ويبقى حقوق العباد.

قَالَ: وَعِنْدَ الطَّبْرِيِّ بِضَمِّ الصَّادِ، قَالَ: وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبِي دَاوُدَ، قَالَ: وَفِي رِوَايَةِ لِأَبِي دَاوُدَ (ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا عَلَيْهَا).

قَالَ الْقَاضِي: وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ صَلَاتَهُ ﷺ عَلَى مَا عِزَّ، وَقَدْ ذَكَرَهَا الْبُخَارِيُّ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْجُومِ:

فَكَرِهَهَا مَالِكٌ وَأَحْمَدٌ لِلْإِمَامِ وَلِأَهْلِ الْفَضْلِ دُونَ بَاقِي النَّاسِ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ غَيْرُ الْإِمَامِ وَأَهْلُ الْفَضْلِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ: يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَأَهْلُ الْفَضْلِ وَغَيْرُهُمْ ^(١).

وَالْخِلَافُ بَيْنَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ إِنَّمَا هُوَ فِي الْإِمَامِ وَأَهْلِ الْفَضْلِ، وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ يُصَلِّي، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ، قَالُوا: فَيُصَلِّي عَلَى الْفُسَّاقِ وَالْمُقْتُولِينَ فِي الْحُدُودِ وَالْمُحَارَبَةِ وَغَيْرِهِمْ ^(٢).

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَلَى الْمَرْجُومِ وَقَاتِلِ نَفْسِهِ.

وَقَالَ قَتَادَةُ: لَا يُصَلِّي عَلَى وَلَدِ الزَّانَا ^(٣).

(١) الظاهر والله أعلى وأعلم أنه يُصلي عليه الإمام وأهل الفضل إذا تاب، وعلمت توبته، كما دلت عليه قصة ماعز والغامدية، وكلاهما جاء مقرأ على نفسه مصرحاً بالتوبة لا بالشهود، وإنما كان بالاعتراف رغبة في التطهير، ولقد صرح النبي ﷺ بالعلة حيث قال ﷺ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قِسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدَتْ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى»، فهذا دليل على أن هذه التوبة العظيمة هي السبب في صلاته ﷺ، فأما المرجوم بالشهود ولم تُعرف توبته أو لم يُصرح بالتوبة، فهذا في الاحتجاج بالصلاة عليه بهذه الأحاديث نظر، لأن الرسول ﷺ صلى على الغامدية وعلى ماعز وعلل بأن كل منهما قد تاب.

(٢) وهذا في كل مسلم مات على التوحيد، ولم يُعرف عنه خروج من الملة.

(٣) وكل هذا بلا دليل، لأنه إذا ثبت أن الرسول ﷺ قد صلى أو على الأقل أمر بالصلاة على المرجوم، فهذا يُبطل قول الزهري، وأما قول قتادة فلا شبهة فيه أصلاً من أنه قول مجرد عن الدليل، كيف وقد أمر الشرع بحفظ ولد الزنى والرعاية به، ولو كان إثم الزنى يلحق به، أو عاره لما أبقاه الشرع، ولكن الشرع قد أمر برعايته وأنه لا يترك بلا رضاع، وفضلاً عن الإجماع المنقول الذي نقله النووي رَحِمَهُ اللَّهُ على أنه لا بد إذا

وَاحتَجَّ الْجُمْهُورُ بِهَذَا الْحَدِيثِ.
وَفِيهِ دَلَالَةٌ لِلشَّافِعِيِّ أَنَّ الْإِمَامَ وَأَهْلَ الْفَضْلِ يُصَلُّونَ عَلَى الْمَرْجُومِ كَمَا يُصَلِّي عَلَيْهِ غَيْرُهُمْ.
وَأَجَابَ أَصْحَابُ مَالِكٍ عَنْهُ بِجَوَابَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمْ ضَعَّفُوا رَوَايَةَ الصَّلَاةِ لِكَوْنِ أَكْثَرِ الرُّوَاةِ لَمْ يَذْكُرُوهَا.
وَالثَّانِي: تَأَوَّلُوهَا عَلَى أَنَّهُ ﷺ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ أَوْ دَعَا فَسَمِيَ صَلَاةً عَلَى مُقْتَضَاهَا فِي اللُّغَةِ.
وَهَذَانِ الْجَوَابَانِ فَاسِدَانِ:
أَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ ثَابِتَةٌ فِي الصَّحِيحِ، وَزِيَادَةُ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ ^(١).
وَأَمَّا الثَّانِي فَهَذَا التَّأْوِيلُ مَزْدُودٌ لِأَنَّ التَّأْوِيلَ إِنَّمَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِذَا اضْطَرَّتْ الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ إِلَى إِرْتِكَابِهِ ^(٢)، وَلَيْسَ هُنَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

كانت حاملة من الزنى ألا يُقام عليها الحد حتى تضع، وهو دليل على حفظ هذا الولد، فكيف يُقال أنه لا يُصلي عليه.

^(١) بالإضافة أن فيها قصة وهي قصة اعتراض عمر ﷺ وسؤاله (تُصَلَّى عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ)، فوجود محاورة في الباب واستغراب عمر ﷺ لصلاة النبي ﷺ دليل على إتيان الراوي لهذا الأمر، ولو كان أمر بالصلاة عليها فقط، لما استغربه عمر ﷺ، ولما سأل عنه، فهذه زيادة ثقة وفيها قصة فهي مقبولة تدل على إتيان الراوي لها.

^(٢) بمعنى أن التأويل إنما يلجأ إليه عند الضرورة عند وجود دليل يوجب التأويل.

^(٣) وهذه القضية عند كل أهل العلم وليس فقط في باب الأسماء والصفات أو في غيرها، وليس أنه مذهب أهل الظاهر فقط كما يظن البعض، وإن كان أهل الظاهر قد غلوا في التمسك بما ظنوه ظواهر مع إلغاء المعاني، ولا شك أن الظواهر اللفظية دون مراعاة للمعنى، ليس أمراً معتبراً على الإطلاق، فلا بد من مراعاة اللفظ والمعنى معاً، ومع غلو أهل الظاهر في نفي القياس وإلغاء المعاني، فقالوا بظواهر يعلم أن النبي ﷺ لم يقصدها، ولكن عامة أهل العلم أو كلهم يقولون بوجوب العمل بظاهر الدليل طالما لم يضطر إلى غير ذلك ولم تكن الأدلة موجبة للتأويل، والتأويل هو حمل اللفظ على غير ظاهره - على المعنى المرجوح - للدليل يقترن به، وأما عند فقد الدليل، لا يكون هذا التأويل صحيحاً بل باطلاً لا يجوز، وهذا متأكد في باب الأسماء والصفات، وكذلك هو في غيره من الأبواب، والقاعدة كما ذكرنا متفق عليها عند عامة أهل العلم، فيرون وجوب حمل الألفاظ على ظاهرها ما لم يدل دليل على التأويل.

- فإن قيل: أن هذه المسألة فيها دليل يوجب التأويل وهو أن النبي ﷺ لم يصلي على قاتل نفسه؟

قوله ﷺ لَوْلِيَّ الْغَامِدِيَّةِ: (أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعْتَ فَأَتِنِي بِهَا) هَذَا الْإِحْسَانُ لَهُ سَبَبَانِ:

أَحَدُهُمَا الْخَوْفُ عَلَيْهَا مِنْ أَقَارِبِهَا أَنْ تَحْمِلَهُمُ الْغِيْرَةُ وَلِحُوقِ الْعَارِ بِهِمْ أَنْ يُؤْذَوْهَا، فَأَوْصَى بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهَا تَحْذِيرًا لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ ^(١).

وَالثَّانِي: أَمْرٌ بِهِ رَحْمَةٌ لَهَا إِذْ قَدْ تَابَتْ، وَحَرَضَ عَلَى الْإِحْسَانِ إِلَيْهَا لِمَا فِي نَفُوسِ النَّاسِ مِنَ النَّفَرَةِ مِنْ مِثْلِهَا، وَإِسْمَاعِهَا الْكَلَامَ الْمُؤْذِي وَنَحْوَ ذَلِكَ فَنَهَى عَنْ هَذَا كُلِّهِ ^(٢).

قوله: (فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخ (فَشُكَّتْ)، وَفِي بَعْضِهَا (فَشُدَّتْ) بِالْدَّالِ بَدَلَ الْكَافِ، وَهُوَ مَعْنَى الْأَوَّلِ.

وَفِي هَذَا اسْتِحْبَابُ جَمْعِ أَثْوَابِهَا عَلَيْهَا وَشُدِّهَا بِحَيْثُ لَا تَتَكَشَّفُ عَوْرَتُهَا فِي تَقَلُّبِهَا وَتَكَرَّرِ اضْطِرَابِهَا.

وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا تُرْجَمُ إِلَّا قَاعِدَةً ^(٣).

تقول أولاً الدليل أخص من الدعوى، فالقضية في المرحوم، ثم هذا فيمن لم يتب، وأما من تاب فَيُصَلَّى عليه الإمام، وأما القول بعدم الصلاة مطلقاً فهو قول كما ذكرنا باطل مخالف للأحاديث. وجمهور العلماء أيضاً على أن قاتل نفسه يُصَلَّى عليه ولو لم يعلم له توبة لأن هذا الباب عندهم وعند أهل السنة عموماً من الكبائر وليس من المكفرات.

(١) لأنه لم يُشرع في هذه الحالة الزيادة على الحد [الجلد والرجم أو الرجم على قول من يقول بالاعتصار عليه]، ولا يُشرع الأذية بالكلام ولا التعبير بعد التوبة خصوصاً، وقد يقتلونها بطريقة غير شرعية، وقد يقتلونها والجنين في بطنها، كما يفعل الكثيرون، إذ يرون وجود هذا الولد من العار، فيقتلون الأم والجنين، أو ربما يقتلون الجنين بعد ولادته، وهذا والعياذ بالله جناية على من لم يجني شيئاً، ولم يستحق عقوبة، فلذلك كان هذا الخوف من عدم الإحسان.

(٢) وهذه رحمة عظيمة أتى بها النبي ﷺ جعلها الله ﷻ في قلبه، وأسوة حسنة للمرين والموجهين والأولياء لمن تاب حتى ولو كان قد فعل هذه الفاحشة العظيمة وهي الزنا.

(٣) فمع كونه قد حفر لها إلى صدرها، فتكون حفرة تجلس فيها وتكون الحفرة إلى صدرها.

وَأَمَّا الرَّجُلُ فَجُمُهورهم عَلَى أَنَّهُ يُرْجَمُ قَائِمًا.
وَقَالَ مَالِكٌ: قَاعِدًا.

وَقَالَ غَيْرُهُ: يُخَيَّرُ الْإِمَامُ بَيْنَهُمَا ^(١).

قَوْلُهُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: (فَأَمَرَ بِهَا فَرَجَمَتْ)، وَفِي بَعْضِهَا: (وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا) وَفِي حَدِيثٍ مَاعِزٍ: (أَمَرْنَا أَنْ تَرْجُمَهُ) وَنَحْوُ ذَلِكَ.

فِيهَا كُلُّهَا دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَمُوافِقِيهِمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْإِمَامُ حُضُورَ الرَّجْمِ، وَكَذَا لَوْ ثَبَتَ بِشُهُودٍ لَمْ يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَآحْمَدُ: يَخْضَرُ الْإِمَامُ مُطْلَقًا، وَكَذَا الشُّهُودُ إِنْ ثَبَتَ بَيِّنَةٌ، وَيَبْدَأُ الْإِمَامُ بِالرَّجْمِ إِنْ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ، وَإِنْ ثَبَتَ بِالشُّهُودِ بَدَأَ الشُّهُودَ ^(٢).

وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَخْضَرُ أَحَدًا مِمَّنْ رُجِمَ ^(٣)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا أقرب لأنه ليس من دليل يُحدد ذلك كسنة مستمرة، وأما رجم المرأة قاعدة لأجل أن ذلك أستر لها.

(٢) قالوا بالبداة بالشهود لأنهم هم الذين بينوا هذا الأمر وكانوا سبباً في حصوله، وربما كان في ذلك أيضاً تنظيراً وتحذيراً من شهادة الزور.

(٣) والصحيح عدم لزوم حضور الإمام، وقد ذكر الله ﷻ حضور طائفة من المؤمنين في حد الرجم، ليكون أزر، ونشراً لعاقبة الفاحشة في الناس حتى يُعلم أن جزاء الفاحشة السوء في الدنيا وفي الآخرة إن لم يتب.

وفي قول النبي ﷺ (وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى) تصريح بأن التوبة بأن يُسَلِّمَ الزاني نفسه ويقر على نفسه عند الإمام بالفعل حتى يُقام عليه الحد، فهذا أكمل لأن قوله ﷺ (وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ) أَسْتَفْهَامٌ غرضه الإنكار أو النفي بمعنى "ليس هناك توبة أفضل من أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى"، فهذا دليل صريح على أن هذه أكمل التوبات، ولا يعني ذلك لزوم إقامة الحد في حصول التوبة كما قد سبق أن بيناه، بل يلزم المؤمن توبة يسعه هو وحده، فأما توبة تسع سبعين، فلا يلزمه، فهي توبة عظيمة واسعة واقتضت دخولها الجنة لأول وهلة، والله أعلى وأعلم كما دل عليه حديث ماعز في غير مسلم أن النبي ﷺ قال (إِنَّهُ الْآنَ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَتَقَمَّسُ فِيهَا)، (د) ٤٤٢٨، وهذا دليل على كمال التوبة، لا على حصول القدر الواجب فقط، ولذلك نقول يصح ويجوز أن يستر الزاني على نفسه ويتوب بينه وبين الله، ولا

قوله: (أَشْهَدُكَ اللَّهُ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ)
 مَعْنَى أَشْهَدُكَ: أَسْأَلُكَ رَافِعًا نَشِيدِي وَهُوَ صَوْتِي ^(١)، وَهُوَ يَفْتَحُ الْهَمْزَةَ وَصَمَّ الشَّيْنِ.
 وَقَوْلُهُ: (بِكِتَابِ اللَّهِ) أَيُّ بِمَا تَضَمَّنَهُ كِتَابُ اللَّهِ ^(٢).
 وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَصْبِرَ عَلَى مَنْ يَقُولُ مِنْ جُفَاءِ الْخُصُومِ: أَحْكُمْ بِالْحَقِّ بَيْنَنَا
 وَنَحْوَ ذَلِكَ ^(٣).

شك أن هذا يتأكد في زماننا وفي بلاد المسلمين الآن حيث لا تُقام الحدود، ومن أراد التوبة الواسعة بإقامة الحد فيسعه أن يسافر إلى بلد تُقام فيها الحدود، فيعترف هناك ويُقام عليه الحد، لكن ذلك ليس بلازم له.
 وقد تكون هناك أمور أخرى يُستحب من أجلها أن يستتر على نفسه والله أعلى وأعلم، بوجود مصالح أخرى ومستحبات أخرى تأكد أن يستتر على نفسه أكثر من هذا الموضع الذي أقرت المرأة وكذا ما عَزَّ على أنفسهما بالزنى حتى يُقام عليهما حد الرجم.
 ومن أمثلة المصالح والمستحبات التي يتأكد من أجلها ستره على نفسه: كأن يكون عنده أولاد يضيعون إن تركهم وانصرف ولا يجد من المجتمع ولا من الأقارب من يقومون بهؤلاء الأطفال، أو لو كان هذا الرجل ذو هيئة ومكانة وأسوة بين الناس، وإذا علم أنه زنى ورُجم لكن ذلك قادحاً في عمل الخير عند كثير من الناس فيقال انظروا إلى أهل الصلاح والتقوى هذا هو حالهم الباطن، فيتضرر كثير من الناس من أهل الصلاح بذلك، فالستر في هذه الحالة أولى.
 فإن قيل: وهل يستتر على نفسه لوجود مصالح ومستحبات أخرى، مع علمه أن ربما يقع في الفاحشة مرة أخرى؟، نحن نقول تلزمه التوبة التي تسعه وهي التوبة التي تمنعه من فعل الفاحشة، وأما إذا كان يتكرر منه ذلك، فهذه ليست توبة، بل يلزمه التوبة التي تمنعه من الفاحشة.
 (١) أي أسألك بالله أو مذكرك بالله أن تفعل كذا.

(٢) أي بما فرضه الله وشرعه.

(٣) لأن الرسول ﷺ قد تحمل ذلك، ولم يقل له مثلاً وهل سوف أحكم بغيره؟ وهو ﷺ يستحيل أن يحكم بغير الكتاب.

وهذا الحديث حجة عظيمة في الدلالة على أن السنة من الكتاب لأن الرسول ﷺ حكم بالترغيب وليس في القرآن، وحكم بالرجم على المرأة وهو في القرآن المنسوخ الذي له حكم السنة من جهة الدلالة على الأحكام، لأن نسخ التلاوة لم يجعل هذا قرأنا يكفر من كذب به، فمن كذب بالرجم كان ضالاً مبتدعاً، وأما من كذب بالجلد فهو كافر لأن الجلد في كتاب الله، ولكن نقول حكم الرجم مجمع عليه وملتمى بالأحاديث المتواترة أن رسول الله ﷺ رجم في الزنا، مرتفع عن مجرد خبر واحد، فهذه القراءة المنسوخة متلقة بالقبول حكماً، وإجماع الصحابة بعد النبي ﷺ دال على صحتها، ولو قال أحد أنها كانت في زمن

قوله: (فَقَالَ الْخُصْمُ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ) قَالَ الْعُلَمَاءُ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّهُ بِالْإِضَافَةِ (١) أَكْثَرَ فَهْمًا مِنْهُ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَفْقَهُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ لَوْصِفِهِ إِيَّاهَا عَلَى وَجْهِهَا. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لِأَدَبِهِ وَاسْتِثْنَانِهِ فِي الْكَلَامِ وَحَذَرِهِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي النَّهْيِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} بِخِلَافِ خِطَابِ الْأَوَّلِ فِي قَوْلِهِ: (أَنْشُدْكَ اللَّهُ... إِلَى آخِرِهِ) فَإِنَّهُ مِنْ جَفَاءِ الْأَعْرَابِ. قوله: (إِنْ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا) هُوَ بِالْعَيْنِ وَالسِّينِ الْمُتَهَمَلَتَيْنِ أَيْ أَجِيرًا، وَجَمْعُهُ عُسَفَاءُ كَأَجِيرٍ وَأَجْرَاءُ، وَفَقِيهِ وَفَقْهَاءُ. قوله ﷺ: (لَا قَاضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ "بِحُكْمِ اللَّهِ" (٢). وَقِيلَ: هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} وَفَسَّرَ النَّبِيُّ ﷺ السَّبِيلَ بِالرَّجْمِ فِي حَقِّ الْمُحْصَنِ كَمَا سَبَقَ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. وَقِيلَ: هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى آيَةِ: (الشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ إِذَا زَنِيَا فَاَرْجُوهُمَا) وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ مِمَّا نُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ وَبَقِيَ حُكْمُهُ؛ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْجُلْدُ قَدْ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي}. وَقِيلَ: الْمُرَادُ نَقْضُ صُلْحِهِمَا الْبَاطِلَ عَلَى الْغَنَمِ وَالْوَلِيدَةِ (٣).

معلومة من الدين بالضرورة، كان إنكارها كفراً، لكان هذا صواباً، وأما في زماننا لانتشار الجهل فنقول أنه يكون مبتدع ضال.

(١) معنى "بالإضافة" أي أنه يعلم أنه أكثر فهماً من صاحبه عموماً في الجملة والله أعلم.

(٢) أي ما فرضه الله كقوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ) أي فرض.

(٣) وكما ذكرنا هذا كله على جميع الوجوه يدل على أن السنة من كتاب الله، لأن الرسول ﷺ أقسم أنه يقضي بكتاب الله وقد قضى بالرجم وإبطال الصلح على المال في الزنا وأمر بالتغريب، وهو كما ذكرنا زيادةً على ما في كتاب الله ﷻ فدل ذلك على أن السنة من كتاب الله لأن الكتاب فيه (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)، فينبغي أن يكثر من استخدام هذا الحديث في الدلالة على أن السنة من الكتاب، وأن

قوله: (فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ)

فِيهِ جَوَازُ اسْتِفْتَاءِ غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ فِي زَمَنِهِ؛ لِأَنَّهُ ﷺ لَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
وَفِيهِ جَوَازُ اسْتِفْتَاءِ الْمُفْضُولِ مَعَ وُجُودِ أَفْضَلٍ مِنْهُ^(١).

قوله ﷺ: (الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ) أَي مَرْدُودَةٌ، وَمَعْنَاهُ يَجِبُ رَدُّهَا إِلَيْكَ.

وَفِي هَذَا أَنَّ الصُّلْحَ الْفَاسِدَ يُرَدُّ، وَأَنَّ اخْتِذَ الْمَالِ فِيهِ بَاطِلٌ يَجِبُ رَدُّهُ، وَأَنَّ الْحُدُودَ لَا تَقْبَلُ الْفِدَاءَ^(٢).

الكتاب محفوظ والسنة محفوظة، والسنة من الذكر والذكر محفوظ، فهي محفوظة كذلك، وإن اختلفت طريقة حفظ القرآن عن حفظ السنة، فالقرآن محفوظ حرفاً بحرفاً بالتواتر بالكتابة في المصاحف وبالحفظ في الصدور، والسنة محفوظة بعلم الحديث ورواية الرواة الثقات، فلا يضيع شيء من الوحي بفضل الله ﷻ على هذه الأمة، فقد وفقها لأشرف أنواع العلوم وهي أحفظ الأمم ولم تضيع كتابها بفضل الله ﷻ الذي حفظ هذا الكتاب بها.

(١) وذلك لأنه استفتى أهل العلم من الصحابة مع قدرته على أن يصل إلى النبي ﷺ، وقدرته على الوصول للنبي ﷺ لم يكن ذلك بقادح في استفتاءه الأول، لكن لما اضطربوا عليه، فبعضهم أخبره بأن علي ابنه الرجم، ويبدو أنهم لم يكونوا من أهل العلم، لأنه قال (وَأَنِّي أَخْبَرْتُ أَنَّ عَلِيَّ ابْنِي الرَّجْمِ) ثم قال (فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلِيٌّ ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّ عَلِيَّ أَمْرًا هَذَا الرَّجْمِ) وبعضهم وهم أهل العلم قد أفتوه بذلك، فبني للمجهول في الفتوى الباطلة الأولى وأهمل ذكر قائلها، ونسب القول الثاني إلى أهل العلم، وهذا دليل على صحة الإفتاء والاستفتاء في وجود من هو أفضل، وإنما كما ذكرنا إذا اضطربوا عليه فحصل له شك فأمكنه أن يأتي إلى من يجزم ويتيقن بصحة قوله، فعليه أن يفعل ذلك، في غير النبي ﷺ يسعه أن يأخذ بفتوى أهل العلم مع وجود من هو أعلم دون أن يرجع إلى من هو أعلم من الأول.

- ومن فوائد هذا الجزء أنه لا يلزم المفتي في كل مرة أن يذكر الدليل للمستفتي، بل يكفي أن يخبره بحكم الشرع على سبيل الإجمال دون أن يفصل في الدليل، فإن أهل العلم أخبروه بذلك دون أن يصرحوا بتقل ذلك عن النبي ﷺ، فدل ذلك على جواز أن يقتي المفتي العامي عن حكم الشرع إجمالاً دون أن يفصل له الدليل بأن هذا من الكتاب وهذا للحديث كذا.

(٢) فقد ظن هذا الرجل أن الرجم حق للأدومي وهو زوج المرأة، كما هو مشهور في زماننا أيضاً عند الجهال، وعند الكفرة والمنافقين، يرون أن أمر الزنى حق محض للأدومي، فأهل الجاهلية ممن يتسب إلى الإسلام يحكمون في مثل هذه الأحوال بما كان مستشراً في الجاهلية بأن يعطيه امرأة غيرها وفي زماننا أهل الجاهلية يحكمون في مجالسهم العرفية بأن يعطيه صداق امرأة أخرى بدل امرأته التي أفسدها عليه، وهذا كله من المحرم الباطل المردود، وهذا في حقيقة الأمر تقرير لمهر الزنى والعياذ بالله، وكأنه تصويماً لهذا الذي فعل الزنى، فيدفع مالا في مقابله، وهذا مهر البغي والعياذ بالله، وكأن صاحب الحق هو الزوج، فيجعله ديوتاً.

وكذا لا يجوز أن يُقال يُقتل الزاني مطلقاً هذا أيضاً من حكم الجاهلية.

وهذا المال المدفوع باطل محرم يجب رده، ونقول أن كل مال يدفع في مقابلة الاستمتاع بالمرأة يجب رده ولا اعتبار بأنه لا تُقام الحدود، فبعض الناس يقول الحدود لا تُقام فماذا نصنع هل تتركه بلا عقوبة؟ فلا بد وأن نعاقبه بالمال؟ نقول بل لا يجوز ذلك وهذا الكلام باطل ومنكر وهذا من كلام أهل الجاهلية، فإنه لا يجوز أن يُعاقب بغير شرع الله ﷻ، ولا يجوز أن نأمر نحن بذلك، هم عاقبوه بغير الشرع فهذه جاهلية، لكن إذا سئَلنا وقضينا، فإننا نقضي بكتاب الله، فلا يجوز غير ذلك، ولا نقول لهم أمضوا جاهليتكم، أو احبسوه بدلاً من الرجم والجلد، نعوذ بالله، فهذا كلام باطل ومنكر، فإنه يمكن أن يُعاقبوا بالحبس على جرائم دون الزنا دون ما فيه حد، لا أن نقول أننا نترك الناس يُعاقبونه بأي عقوبة أفضل من تركه بلا عقوبة، بل نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، يُطبقوا ما يُطبقوا بعد ذلك، ولا نُجيز لأحد أن يقضي بحكم غير حكم الله ﷻ، فلا نقول لقاض مثلاً تولى هذه القضايا، فإنه لا يجوز له أن يقضي فيها بخلاف الحكم الشرعي، وحكمه بغير الشرع فساده أعظم من فساد ترك الزاني بغير عقوبة، فهذا من باب المعاصي وذلك من باب الكفر، ففساد الكفر أغلظ، بل عليه أن يقضي بكتاب الله مهما كان الأمر، وإن لم يُطبق فكما ذكرنا أنه من الممكن أن يُعاقب على معاصي دون الفاحشة التي توجب الحد فهذا محتمل، ويصح فيه التعزير، وأما التعزير في أمر الزنا لا يصح بحال بالمال كأن يأخذ أهل المزي بها مثلاً، لكن المغتصبة لها حق في المال من الجناية عليها من أرش البكارة أو إذا حدث بها إصابات، وعند طائفة من العلماء ولو لم تكن بكراً، فإنها تستحق مهر مثلها إذا كانت قد اغتصبت لأنه جناية واعتداء عليها، والجمهور لا يرون لهذا الأمر عوضاً مالياً على الإطلاق، وهذا هو الذي لا نشك فيه، وهو أن أمر الأعراض أعظم في شرع الله من أن يجعل له مقابل مادي بحال، لأن هذا الأمر مغلظ في الشريعة فوق المال فلذلك أمر النبي ﷺ برد الغنم والوليدة، والوليدة هي الجارية، فيعطيه جارية وغنم، فالحدود لا تقبل الفداء، وكما ذكرنا حد الزنى حق لله ﷻ، وحد السرقة إذا بلغ الإمام كذلك، وحد القذف هو حق للمقذوف ولكن لا يجوز أن يُعاضه على مال حتى لا يبلغ الإمام، فلا يجوز ذلك، الجراحات هي التي تقبل التعويض المادي وهذا يمكن فيه الصلح، ولا يكون الصلح فيه فاسداً، فإذا تنازل عن القصاص في مقابل مبلغ من المال مثلاً، أو تنازل عن الدية بأكثر أو أقل، وذلك في قتل العمد، أما إذا كان في غير العمد فليس له إلا الدية أو يعفو عن جزء منها، فمثل هذا الصلح جائز، ولذلك نقول باب الصلح في هذا الباب لا بد وأن يُدرس جيداً لمن يدخلون في الجلسات العرفية، فيعرفون ماذا يصح الصلح عليه وما لا يصح، لأن بعض المترمين يدخلون في جلسات عرفية في كثير من الأماكن لأنهم صاروا ذوي وجهة ويجلسون مع ذوي الواجهة من غيرهم الذين يحكمون بأرائهم من غير مستند من شرع الله، فهذا والعياذ بالله من أحكام الجاهلية، فلا يجوز لمسلم أن يُشارك في مثل هذا، وإنما كما ذكرنا الصلح إنما يكون في غير هذه الحدود، فيكون في اللطمة والضربة والجراح وما استوجب الديات، والمال يُصالح عليه بالمال، ويُعرف ذلك من أبواب الصلح في كتب الفقه وهذا الحديث أصل عظيم في هذا المقام وفي إبطال الصلح الفاسد وأن الحدود لا يُصالح عليها ولا تقبل الفداء، فحد الزنى وحد السرقة وحد القذف كل ذلك لا يقبل الفداء، وأما القتل فهو في أصله يوجب القصاص ويمكن أن يتنازل عنه بالدية، فالنص قد ورد به فيقبل الدية أو ما

قوله ﷺ: (وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ)
هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْإِبْنَ كَانَ بِكَرًا، وَعَلَى أَنَّهُ اعْتَرَفَ وَإِلَّا فَأَقْرَارُ الْأَبِ عَلَيْهِ لَا يُقْبَلُ، أَوْ
يَكُونُ هَذَا إِفْتَاءً، أَيْ إِنْ كَانَ ابْنُكَ زَنَى وَهُوَ بِكَرٍ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ^(١).
قوله ﷺ: (وَاعْذِيَا أُتَيْسَ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمُهَا، فَعَدَا عَلَيْهَا فَأَعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا فَرَجَمَتْ)
(أُتَيْسَ) هَذَا صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ، وَهُوَ أُتَيْسُ بْنُ الصَّحَّاحِ الْأَسْلَمِيِّ، مَعْدُودٌ فِي الشَّامِيِّينَ ^(٢).
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هُوَ أُتَيْسُ بْنُ مَرْثَدٍ.

وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ، وَأَنَّهُ أَسْلَمِيٌّ، وَالْمَرْأَةُ أَيْضًا أَسْلَمِيَّةٌ.
وَأَعْلَمُ أَنَّ بَعْثَ أُتَيْسٍ مَحْمُولٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ عَلَى إِعْلَامِ الْمَرْأَةِ بِأَنَّ هَذَا
الرَّجُلَ قَدْ فُهِمَ بِإِبْنِهِ، فَيَعْرِفُهَا بِأَنَّ لَهَا عِنْدَهُ حَدَّ الْقَذْفِ فَتُطَالَبُ بِهِ أَوْ تَغْفُو عَنْهُ إِلَّا أَنْ تَعْتَرِفَ
بِالزَّانَا، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا حَدُّ الزَّانَا وَهُوَ الرَّجْمُ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ
مُحْصَنَةً، فَذَهَبَ إِلَيْهَا أُتَيْسٌ فَأَعْتَرَفَتْ بِالزَّانَا فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجْمِهَا فَرَجَمَتْ، وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا
التَّأْوِيلِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ بُعِثَ لِإِقَامَةِ حَدِّ الزَّانَا وَهَذَا غَيْرُ مُرَادٍ؛ لِأَنَّ حَدَّ الزَّانَا لَا يَحْتَاجُ لَهُ

دونها أو أكثر منها على الراجح، وأما عقوبة السجن فليس عقوبة لأي من هذه الحدود لا في القصاص ولا
في الزنا ولا في السرقة ولا في القذف، والتغريب كعقوبة فإنهم إذا اضطروا إلى جعل السجن بدلا من
التغريب فهذا فيه احتمال عند بعض أهل العلم، لكن لا نقول أن السجن عقوبة على الزنى جملة وتكون بدلا
من الجلد أو الرجم، فلا يصح ذلك، ثم الحبس عندهم خلاف شرع الله أيضا، فلو كان التغريب سنة، فهم
يُحِيزُونَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ إِلَى سِتِّينَ، بَارِئِهِمْ مِنْ غَيْرِ مُسْتَنْدٍ، فَمَا الَّذِي جَعَلَهُ سِتِّينَ وَلِمَاذَا لَا يَكُونُ ثَلَاثَةَ، وَلِمَاذَا أَقْلَهُ
سِتَّةَ أَشْهُرٍ، لِمَاذَا لَا يَكُونُ أَرْبَعَةَ؟ لَا شَيْءَ إِلَّا مَا قَالَهُ الْأَوْرِيُّونَ وَقَرَّرُوهُ، عِنْدَمَا كَانُوا يَرُونَ تَجْرِيمَ الزَّانِي، فَلَمَّا
أَلْغَوْا تَجْرِيمَ الزَّانِي صَارَ هَذَا مُسَبَّةً عَنْدهم، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ.

(١) الظاهر أنه كان موجوداً واعترف.

(٢) أي فيمن سكن الشام.

بِالتَّجَسُّسِ وَالتَّفْتِيشِ عَنْهُ، بَلْ لَوْ أَقْرَبَهُ الزَّانِي أُسْتُحِبَّ أَنْ يُلْقَنَ الرَّجُوعَ كَمَا سَبَقَ، فَحَيْثُ يُتَعَيَّنُ التَّأْوِيلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ^(١).

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي هَذَا الْبَعْثِ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي إِذَا قَذَفَ إِنْسَانٌ مُعَيَّنٌ فِي مَجْلِسِهِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ لِيُعَرِّفَهُ بِحَقِّهِ مِنْ حَدِّ الْقَذْفِ أَمْ لَا يَجِبُ؟ وَالْأَصَحُّ وَجُوبُهُ^(٢).
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُخَصَّنَ يُرْجَمُ وَلَا يُجْلَدُ مَعَ الرَّجْمِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ الْخِلَافِ فِيهِ^(٣).

٦ - بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزَّنا.

حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى يَهُودِيَّ وَيَهُودِيَّةً قَدْ زَنَيَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى جَاءَ يَهُودَ فَقَالَ «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ عَلَى مَنْ زَنَى». قَالُوا نَسُودُ وَجُوهُهُمَا وَتَحْمَلُهُمَا وَتُخَالِفُ بَيْنَ وَجُوهِهِمَا وَيُطَافُ بِهِمَا. قَالَ «فَاتُوا بِالتَّوْرَةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ». فَجَاءُوا بِهَا فَقَرَأُوهَا حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ وَضَعَ الْفَتَى الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُرَّةً فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتِيمَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ.
وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ عَنْ

(١) وهذا التأويل خلاف ظاهر الحديث فعلاً، بل عندما ذكر هذا الرجل عند الإمام المرأة التي زنى بها، احتاج الأمر إلى التبيين وسؤال المرأة هل زنت أم لا؟.

(٢) وهذا ظاهر الحديث لأنه ﷺ أمر بذلك فدل على أن هذا هو حق المقذوف.

(٣) وقد ذكرنا أن هذا الحديث مسكوت عن الجلد مع الرجم فيه، وليس منقياً، وما ثبت بقول النبي ﷺ فهو مقدم على فعله لو ثبت، فكيف والفعل لم يثبت، والفعل هنا وهو ترك الرجم، فهو لم يثبت بل هو مسكوت عنه، فالصحيح وجوب الجلد.

أَبْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجَمَ فِي الزَّانِي يَهُودِيَّيْنِ رَجُلًا وَامْرَأَةً زَانِيَا فَأَتَتْ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهِمَا . وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ .

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَانِيَا . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ .
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَهُودِيٌّ مُحْتَمًا مَجْلُودًا فَدَعَاهُمْ ﷺ فَقَالَ «هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ» . قَالُوا نَعَمْ . فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ «أَشْهَدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ» . قَالَ لَا وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أَخْبِرْكَ نَجْدَهُ الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ قَلْنَا تَعَالَوْا فَلْتَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نَقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ» . فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ (لَنْ أُوْتِيَهُمْ هَذَا فَخَذُوهُ) يَقُولُ اتُّوا مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنْ أَمَرَكَمُ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخَذُوهُ وَإِنْ أَمَرَكَمُ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) فِي الْكُفْرِ كُلِّهَا . [الحكم: مسود الوجه] .

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . نَحْوُهُ إِلَى قَوْلِهِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُجِمَ . وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ نَزُولِ الْآيَةِ .

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَتَهُ (١) .

(١) أي صاحبه في الزنا.

وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ
 بْنَ أَبِي أَوْفَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي
 إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ. قَالَ قُلْتُ
 بَعْدَ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النَّوْرِ أَمْ قَبْلَهَا قَالَ لَا أَدْرِي.

وَحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا زَنْتُ أُمَّةً أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنْ زَنَاهَا فَلْيَجِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يَثْرَبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنْتُ فَلْيَجِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يَثْرَبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنْتُ الثَّلَاثَةَ فَتَبَيَّنْ زَنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَكُلْ حَبْلٌ مِنْ شَعْرٍ». [يثرب: لا يؤذى بالكلام ولا يزيد عن الحد]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِثَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ كُلِّ هَؤُلَاءِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا أَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جِلْدِ الْأَمَةِ إِذَا زَنْتُ ثَلَاثًا «ثُمَّ لَيَبْعُهَا فِي الرَّابِعَةِ» .

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سِئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَكَمْ تَحْصِنُ قَالَ «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ

فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضعير». قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. وقال القعنبي في روايته قال ابن شهاب والضفير الحبل. [الضفير: الحبل المقتول من شعر].
وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة. بمثل حديثهما ولم يذكر قول ابن شهاب والضفير الحبل.
حدثني عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن صالح وحديثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن النبي ﷺ. بمثل حديث مالك والشك في حديثهما جميعا في بيعها في الثالثة أو الرابعة.

قوله: (أن النبي ﷺ أتى يهودي ويهودية قد زنيا إلى قوله: فرجما) في هذا دليل لجوب حد الزنا على الكافر، وأنه يصح نكاحه^(١)؛ لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن، فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه، ولم يرجم^(١).

(١) بمعنى أن أهل الذمة تُقام عليهم الحدود، وهذا مما يلزم في عقد الذمة، إلا شرب الخمر لأن هذا الأمر وهو شرب الخمر يقرون عليه بعقد الذمة، ولا يعاقبون عليه إلا إذا أظهروه في طرقات المسلمين، ولم يُقم النبي ﷺ حد الشرب على أهل الذمة، ولم يُمنعوا في عصر الصحابة ﷺ من شرب الخمر، إلا أن يُظهروا ذلك في أسواق المسلمين أو طرقاتهم أو يبيعه للمسلمين، فيُعاقبون على ذلك، وأما الزنا والسرقة فهي فساد في المجتمع عظيم وكذا القذف وحقوق العباد والقصاص، فكل ذلك يُقام على أهل الذمة ولا يسعهم أن يتركوا دون إقامة الحدود، وأما إن صلحوا بجزية يؤدونها مع بقائهم بعيدا عن المسلمين دون أن يتحاكوا إلى المسلمين وهم منفصلون عنهم فليسوا في بلاد الإسلام، فهذا فيه خلاف بين العلماء في وجوب الحكم بينهم بشرع الله ﷻ إذا لم يتحاكوا إلينا، أما إذا تحاكوا إلينا فلا نزاع في لزوم الحكم بالشرع الذي شرعه الله ﷻ، كما أمر الله ﷻ (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم)، بمعنى أن أهل الصلح إن جاءوا مختارين فإن حكم فيجب أن يحكم بالقسط ويمكن للإمام أن يترك ذلك، ومن العلماء من يقول (أو أعرض عنهم).

وَفِيهِ أَنَّ الْكُفَّارَ مُحَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرْعِ وَهُوَ الصَّحِيحُ.

وَقِيلَ: لَا يُحَاطَبُونَ بِهَا.

وَقِيلَ: إِنَّهُمْ مُحَاطَبُونَ بِالنَّهْيِ دُونَ الْأَمْرِ (٢).

وَفِيهِ أَنَّ الْكُفَّارَ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا حَكَمَ الْقَاضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ شَرْعِنَا (٣).

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَصِحُّ إِحْصَانُ الْكَافِرِ. قَالَ: وَإِنَّمَا رَجَمَهُمَا لِأَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا أَهْلَ ذِمَّةٍ.

منسوخة، والظاهر أنها ليست منسوخة إذا كانوا أهل صلح لم يُصالحوا على الذمة، فإن تحاكموا إلينا، جاز أن نحكم وجاز أن نترك لأنهم لا يلتزمون بأحكامنا، وأما إذا حكمنا فيجب أن نحكم بشرع الله ﷻ.

(١) وهذا دليل على صحة النكاح إذا كان وفق شروط الشرع في أمر النكاح، ولا نعني بذلك كل الشروط ولكن ما أجاز الشرع فيه النكاح فلا يحكم بطلانه مطلقاً في شرع الله ﷻ، مثلاً لو نكح مجوسي أخته، فهذا ليس بنكاح معتبر أصلاً، وأما إذا زوجت المرأة الذمية نفسها، فهذا فيه خلاف بين أهل الإسلام ومن هنا يحكم بصحة أنكحة الكفار دون تحري عن مثل هذه الشروط، إلا أن يكون نكاح مجمع على بطلانه والله أعلم، فصحة نكاح الكفار وبه ثبت الإحصان وهو مبني على ما لا يجمع على بطلانه في شرع الله ﷻ وهذا دليل على أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان، بل من وطأ في نكاح صحيح ولو مرة وهو حر بالغ عاقل ولو كان كافراً فهو محصن.

(٢) الصحيح أنهم مُحَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرْعِ، ولا يعني ذلك إقامة كل العقوبات الشرعية عليهم، مثل ما لو تركوا مثلاً الصلاة وصوم رمضان، فلا يعاقبون على ذلك عند عامة أهل العلم في الدنيا، وأما أنهم مخاطبون بفروع الشريعة ففي الآخرة، بمعنى أنهم يُعاقبون في الآخرة على هذه الذنوب والمعاصي عقوبة زائدة على عقوبة الكفر، ولا يطالبون بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج وهم على كفرهم في الدنيا، وإنما معنى الخطاب أنهم ملزمون بها ويترتب على ذلك عقوبتهم في الآخرة، لا في الدنيا والله أعلى وأعلم.

(٣) وهذا كما ذكرنا إذا كانوا كفاراً أهل صلح كما كان اليهود أهل صلح ولم تكن الجزية قد فرضت، والذين أتوا إلى النبي ﷺ كانوا أهل صلح مطلق غير محدد المدة وكانوا منعزلين عن المسلمين، فهم من أهل العهد وإن لم يكونوا من أهل الذمة، فهؤلاء إذا تحاكموا إلينا، وجب علينا إذا قبلنا التحكيم أن نحكم بشرع الله ﷻ، ولزوم أن يقبل القاضي المسلم النظر في القضية إذا تحاكموا إلينا هذا الذي فيه الخلاف، فإن القرآن قد خير فقال تعالى (فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرُضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) فهذا التخيير لأجل أنهم كانوا أهل عهد كما ذكرنا وإن لم يكونوا أهل ذمة، لكن لا يجوز للقاضي المسلم أن يحكم بشرعهم بل لا بد وأن يحكم بشرعنا، هذا فيما اختلفت فيه الشريعتان، ولو زعموا أن شريعتهم ليس فيها الرجم كما زعم اليهود، لوجب على القاضي المسلم أن يحكم بينهم بشرع الله ﷻ.

وَهَذَا تَأْوِيلٌ بَاطِلٌ، لِأَنَّهُمَا كَانَا مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ، وَلِأَنَّهُ رَجِمَ الْمَرْأَةَ، وَالنِّسَاءَ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُنَّ مُطْلَقًا^(١).
قَوْلُهُ ﷺ: (فَقَالَ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ؟)^(٢)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: هَذَا السُّؤَالُ لَيْسَ لِتَقْلِيدِهِمْ وَلَا لِمَعْرِفَةِ الْحُكْمِ مِنْهُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ لِإِلْزَامِهِمْ بِمَا يَعْتَقِدُونَهُ فِي كِتَابِهِمْ، وَلَعَلَّهُ ﷺ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّ الرَّجْمَ فِي التَّوْرَةِ الْمَوْجُودَةِ فِي أَيْدِيهِمْ لَمْ يُغَيِّرُوهُ كَمَا غَيَّرُوا أَشْيَاءَ^(٣)، أَوْ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ، وَهَذَا لَمْ يَخَفْ ذَلِكَ عَلَيْهِ حِينَ كَتَمُوهُ^(٤).

(١) وَكَانَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَرَى أَنَّ الْقَتْلَ هَاهُنَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ حَرْبٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ كَانُوا أَهْلَ عَهْدٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ ذِمَّةٍ كَمَا ذَكَرْنَا، وَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ قَوِيَّةٌ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَنَّ الْكَافِرَ يَصِحُّ إِحْصَانُهُ وَأَنَّ الْإِسْلَامَ لَيْسَ شَرْطًا فِي الْإِحْصَانِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(٢) وَرَوَايَةُ الْبُخَارِيِّ فِيهَا (مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟) فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْلَمُ بِالْوَحْيِ أَنَّ التَّوْرَةَ لَمْ تَزَلْ بَاقِيَةً فِيهَا حَتَّى رَجِمَ لَمْ يُحَرِّفْ بَعْدَ.

(٣) وَهَذَا الْإِحْتِمَالُ كَمَا ذَكَرْنَا قَدْ دَلَّتْ عَلَيْهِ رَوَايَةُ الْبُخَارِيِّ، فَهُوَ مُصَرِّحٌ بِأَنَّهُ يَسْأَلُهُمْ عَنْ أَمْرِ هُوَ مَوْجُودٌ عِنْدَهُمْ يَعْلَمُهُ ﷺ، إِمَّا بِالْوَحْيِ وَإِمَّا بِإِخْبَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ.

(٤) إِذَا لَيْسَ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا يَحْتَجُّ بِهِ الْبَعْضُ مِنْ أَنَّ مَا بِأَيْدِي أَهْلِ الْكِتَابِ الْيَوْمَ غَيْرُ مُحَرَّفٍ، كَانَ ذَلِكَ فِي الْحَقِيقَةِ خِلَافًا قَلْبِيًّا فِي زَمَنِ السَّلَفِ، كَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ أَنَّ مَا بِأَيْدِي أَهْلِ الْكِتَابِ لَيْسَ فِيهِ تَحْرِيفٌ لَفْظِيٌّ أَوْ تَحْرِيفٌ كِتَابِيٌّ، وَإِنَّمَا يَحْرِفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ بِالْمَعَانِي، وَهَذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُخْتَلَفَ فِيهِ فِي زَمَانِنَا، فَإِنْ مَا بِأَيْدِيهِمْ الْيَوْمَ لَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُحَرَّفٍ، فَقِي كِتَابِهِمْ مِنْ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ مَا كَذَبَهُ الْقُرْآنُ وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مِنَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ، فَأَمَّا التَّوْرَةُ فَهَذَا الْحَدِيثُ ظَاهِرٌ جَلَدًا أَنَّهَا الَّتِي أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَلَى مُوسَى وَلَكِنْ وَقَعَ فِيهَا التَّحْرِيفُ، وَكَمَا ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجْمَ مِمَّا بَقِيَ فِيهَا، لَيْسَ أَنَّهَا هِيَ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللَّهُ بِكَمَالِهَا دُونَ إِضَافَةٍ أَوْ نَقْصَانٍ، لِأَنَّ الْقُرْآنَ أَثَبَتَ تَحْرِيفَ الْكِتَابِ وَاللِّسَانِ، فَقَالَ ﷺ (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشِيرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ)، وَقَالَ تَعَالَى (وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُودُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)، فَهَذَا فِي الزِّيَادَةِ، وَأَمَّا فِي النِّقْصَانِ، فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ ﷻ كِتَابَهُمْ لَمَّا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ تَعَالَى (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُسَيِّئَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، أَيِ نَبَذُوا الْعَهْدَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ كَتَمُوا أَشْيَاءَ وَغَيَّبُواهَا وَأَظْهَرُوا لِلنَّاسِ أَنَّ الْكِتَابَ يَخْلَوُ مِنْهَا كَوَصْفِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالْأَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي إِثْبَاتِ ذَلِكَ، فَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي التَّوْرَةِ قَالَ أَجَلٌ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا

وَمُسَرًّا وَنَلِيرًا وَجَزَا لِلْأُمِّيِّينَ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمِّيتُكَ الْمُتَوَكَّلَ لَيْسَ بَقُطٍّ، وَلَا غَلِيطٌ، وَلَا سَخَابٌ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يَنْدَفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ وَلَكِنْ يَغْفُو وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يَقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بَأَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَقْتَحِبَهَا أَعْيُنًا عُمِيًّا وَأَذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا) البخاري، قرأ ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص في التوراة وهذا ليس موجوداً في التوراة الآن، ومن هذا كثير جداً.

أما الإنجيل فالذي يظهر من نقل النصارى، أنهم لا يعترفون الآن بإنجيل أنزله الله على عيسى، فلا يرونه وحي قد أوحاه الله إلى عيسى عليه السلام، وإنما يجعلون الإنجيل عبارة عن سيرة المسيح التي رواها الحواريون، فكلام الحواريين عندهم هو الإنجيل، والذي بين أيديهم من كلام المسيح (قد كمل الزمان واقرب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل) [إنجيل مرقس: الإصحاح (١٥: ١)] فهذا يدل دلالة واضحة قاطعة على وجود كتاب في زمن المسيح اسمه الإنجيل، وهم يقولون أن هذا معناه البشارة فقط، والذي لا شك فيه أن كلمة الإنجيل ثبتت من كلام المسيح عليه السلام وهم يقولون ذلك، فدل على وجود كتاب في زمن المسيح وليس بعده، ويزعمون أن أول إنجيل كتب هو إنجيل متى وآخرهم كتابة يوحنا، وأدخلوا في ذلك رسائل كثيرة من الحواريين ومن بولس المسمى عندهم ببولس الرسول، وليس هو حوارياً، وكذا كتابات تلامذة الحواريين كل ذلك أدخلوه في الكتاب المقدس على اختلافات بينهم في الرسائل، ولكن النصارى مجمعون على الأربعة على اختلافات كثيرة في الترجمة والطبعات لأن الأناجيل المعروفة الموجودة بين أيديهم هي بغير اللغة التي كتبت بها، وبغير اللغة التي تكلم بها المسيح، والنسخ القديمة هي مترجمة عن اللغة الأصلية، إذاً هم يعترفون أن هذا الكتاب ليس من كلام المسيح، فضلاً عن أن يكون من كلام الله عز وجل، وقد أخبرنا الله في كتابه أن الله قد أوحى إلى عيسى الإنجيل قال تعالى (وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ)، فما بأيديهم من كلام المسيح عليه السلام بعضه حق بعضه من الإنجيل، وأما التوراة فهذا الحديث صريح في أن التوراة التي بأيديهم هي التوراة التي أنزلها الله وقع فيها التحريف وليست أنها كتابٌ مخترعٌ باطلٌ أصلاً، لأن الحديث قال (فَأَتَوْا بِالتَّوْرَةِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ). فجاءوا بها فقرءوها) ذكرها بأل التحريف، وهذا يدل على تصديق النبي ﷺ أن هذا من كتاب الله، وقد قال ﷺ (وَكَيْفَ يُحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ) فأثبت أن عندهم التوراة، لكن أثبت فيها التحريف كما ذكرنا زيادةً ونقصاناً، كتابةً ولساناً، بالإضافة إلى المعنى، فأما تحريفهم في آية الرجم، فكان تحريف معني بنص هذا الحديث، حيث بقيت آية الرجم، وكان تحريف المعنى من جهة أنهم نسبوا إليها ما ليس فيها، فقال «مَا تَجْلُونَ فِي التَّوْرَةِ عَلَى مَنْ زَنَى». قالوا نَسُودُ وُجُوهَهُمَا وَنَحْمِلُهُمَا وَنُخَالِفُ بَيْنَ وَجُوهِهِمَا وَيُطَافُ بِهِمَا. قَالَ «فَأَتَوْا بِالتَّوْرَةِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ»، وقال في الرواية الأخرى (فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجُلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ)، فالتوراة هي التي أنزلها الله ووقع فيها التحريف، وأما الإنجيل الحالي فيه بعض كلمات حق من كلام المسيح مما أوحاه الله إليه وقرأه عليهم على أنه الإنجيل، وذلك لأن الله قال (وَلْيَحْكَمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ)، فإذا كان عندهم شيءٌ منه، فلا يمكن إنكار أن عندهم شيءٌ من الإنجيل لأن القرآن أثبت ذلك، وأمرهم أن يحكموا به، فدل ذلك على أن ما بأيديهم فيه من الحق، ومن يطالع هذه الكتب يجزم بأن فيها من الحق، خصوصاً التوحيد واليوم الآخر وإثبات النبوات، فهذا مما لا شك أنه قد جاءت به الرسل، لا

قوله: (نُسُودٌ وَجُوهُهُمَا وَنَحْمِلُهُمَا)

هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسخِ (نَحْمِلُهُمَا) بِالْحَاءِ وَاللَّامِ، وَفِي بَعْضِهَا (نُجْمَلُهُمَا) بِالْجِيمِ، وَفِي بَعْضِهَا (نُحَمِّمُهُمَا) بِمِيمَيْنِ وَكُلَّهُ مُتَقَارِبٌ.

فَمَعْنَى الْأَوَّلِ: نَحْمِلُهُمَا عَلَى الْحَمْلِ.

وَمَعْنَى الثَّانِي: نُجْمَلُهُمَا جَمِيعًا عَلَى الْجَمَلِ.

وَمَعْنَى الثَّالِثِ: نُسُودٌ وَجُوهُهُمَا بِالْحُمَمِ - بِضَمِّ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْمِيمِ - وَهُوَ الْفَحْمُ.

يلزم أن يكون هو اللفظ لكن المعنى، ولا نشك في صحة ذلك، فستجد كثيراً من النصوص في هذه الأناجيل دالة على عبودية المسيح وأنه رسول ونبي، تجدها أضعاف مضاعفة عن النصوص المحتملة التي يحتجون بها على ألوهيته، وهذه النصوص المحتملة في الحقيقة ليست نصوصاً، وإنما هي كلمات محتملة، وأعظم دليل عندهم على ألوهية المسيح هو (في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله) [يوحنا الإصحاح الأول]، فهذا هو الكلام العجيب الذي لا يقبل في الحقيقة، كلام ريك جداً، وفي الحقيقة كلام ليس نصاً على ألوهية المسيح، فنحن نقول أن المسيح هو كلمة الله، ونقول كلام الله غير مخلوق، والمسيح مخلوق، ولا تعارض في ذلك لأن معنى أن المسيح كلمة الله أنه خلق بكلمة من الله، كان بكن فكان، قال تعالى (إِنْ مِثْلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمِثْلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)، فهذا نص واضح، وأما أن الكلمة هي الله، فهذا هو الكلام الركيك الذي لا يقبل، والكلمة ليست هي الله لأن الله كلماته كثيرة وهم ينصون على ذلك، كقولهم (فأجاب وقال: "مكتوب: ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله") [متى (٤: ٤)]، فلماذا هذه الكلمة الوحيدة هي التي صارت أقنوماً، فهناك كلمات أكثر من المسيح، فليس المسيح فقط هو الكلمة، فيلزمهم ذلك أن تكون الأقانيم متعلدة، وهم مقرون أن التوراة فيها - العهد القديم - كلام الله، ومع ذلك لم تكن كل كلمة منه أقنوماً، فكان يلزمهم ليس التثليث، وإنما التعدد المطلق، لأن كلام الله كثير جداً، الغرض المقصود أن هذا الكلام هو الذي يحتجون به مع أنه ليس نصاً، وأما النصوص التي فيها أن المسيح رسول فهي أكثر كقوله (والكلام الذي تسمعون به ليس لي بل للأب الذي أرسلني) [يوحنا ١٤: ٢٤]، وقال (الذي يقبلني يقبل الذي أرسلني) [يوحنا ١٣: ٢٠]، وقال (لأنني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي، بل مشيئة الذي أرسلني) [يوحنا ٦: ٣٨]، وقال (تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني) [يوحنا ٧: ١٧]، وقال (إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني، فله حياة أبدية) [يوحنا ٥: ٢٤]، وقال (وهذه هي الحياة الأبدية: أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدهك ويسوع المسيح الذي أرسلته) [يوحنا ١٧: ٣]، وهذا نص صريح في أن عيسى رسول، والخلاصة في هذا أن التوراة التي بين أيدي أهل الكتاب اليوم، هي التوراة التي أنزلها الله على موسى وقد حرفوها زيادةً ونقصاناً وتحريف معاني، وأما الإنجيل ففيه من الإنجيل الذي أوحاه الله إلى عيسى.

وَهَذَا الثَّالِثُ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ قَالَ قَبْلَهُ: نُسُودٌ وَجُوهُهُمَا^(١).

(١) فالصحيح أن معناه نحملها على حمارين مقلوبين، فهذه العقوبة المخترعة قد أخبر بها أحد علمائهم، وهذا في الحقيقة أفضل مما جعله أهل الجاهلية في زماننا، فعقوبة الجلد لها أصل حيث قال (فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجُلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ)، فهي على الأقل عقوبة زاجرة، لكن الآن تكون ستة شهور مع إيقاف التنفيذ، بإذن الزوج وديانته وعلى أقصى تقدير يجعلونها سستان إذا كان الزوج هو الذي يريد ذلك، ولذا كانت عقوبة اليهود أفضل والتي أنزل الله فيها بنص الحديث (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ)، ففعل اليهود فعل كفر، ولذلك قال من قال (فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) في الكفار كلها)، فيكون (فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) الكفر الأكبر، و(الْفَاسِقُونَ) الفسق الأكبر، و(الظَّالِمُونَ) الظلم الأكبر، وإن كانت عامة تشمل المسلمين لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان لا يوجد في المسلمين من يفعل ذلك، فمن قال ذلك فهو من الذين قال الله فيهم (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ)، فالقرآن قد نفى عنهم الإيمان، ووصف الطائفتين اليهود والمنافقين بالكفر، فالآية نص فيما يتنازع الناس فيه في زماننا، لأن الله ﷻ سباهم كفاراً في قوله (يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ) وبين ﷻ أن فعل اليهود سوف يقر ويقول به [الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ] فسمى هذا الفعل كفراً بل مسارعة في الكفر، فكيف يقال بعد ذلك أنه من جنس المعاصي لا من جنس الكفر، فالذي وقع من المسلمين، حكم بغير ما أنزل الله ليس على جهة ما فعله اليهود، إنما على جهة اتباع الشبهات وفعل الحرام وهو القضاء بالظلم، على خلاف شرع الله ﷻ دون أن يكون هناك تبديل لشرع الله ﷻ في التشريع العام، وما قاله ابن عباس ﷺ في الآية، قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) قَالَ: مَنْ جَحَدَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَقَدْ كَفَرَ. وَمَنْ أَقْرَبَهُ وَلَمْ يَحْكُمْ فَهُوَ ظَالِمٌ فَاسِقٌ. رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ، وَ عَنْ هِشَامِ بْنِ جَحْزٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ قَالَ: لَيْسَ هُوَ بِالْكَافِرِ الَّذِي يَنْهَبُونَ إِلَيْهِ، وَثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) قَالَ: هِيَ كِبَرَةٌ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ، وَرُويَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ، فَمَنْ الْوَاضِحُ أَنَّهُ ﷻ يتكلم على قوم ذهبوا إلى أمر معين، فقد ذهب الإباحية إلى أنه كفر ناقل عن الملة، فإنك إن تأملت تلك الآثار الواردة عن ابن عباس تلحظ أنه إنما يتكلم عن من ذهب إلى تكفير بعض حكام زمانه الذين حكموا بغير ما أنزل الله استدللاً بهذه الآية، كما احتج بها الخوارج على علي ﷺ حين قالوا حكمت الرجال وتركت كتاب الله، وقولهم هذا باطل؛ لأن علي ﷺ لم يترك كتاب الله وإنما حكم كتاب الله الذي فيه الصلح بين المسلمين؛ فالذين احتجوا على تكفير الحكام الذين حكموا بغير ما أنزل الله، إنما كانوا يريدون تكفير حكام بني أمية بالمعاصي والذنوب وتكفير الحكام الذين يخالفون شرع الله لا على التشريع

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ رُجِمَ الْيَهُودِيَّانِ بِالْبَيْتَةِ أَمْ بِالْإِقْرَارِ؟

قُلْنَا: الظَّاهِرُ أَنَّهُ بِالْإِقْرَارِ، وَقَدْ جَاءَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذِكْرَهُ فِي فَرْجِهَا^(١)، فَإِنْ صَحَّ هَذَا فَإِنْ كَانَ الشُّهُودُ مُسْلِمِينَ فَظَاهِرٌ، وَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا فَلَا إِعْتِبَارَ بِشَهَادَتِهِمْ، وَيَتَعَيَّنُ أَنَّهَا أَقْرَأَ بِالزَّنَا^(٢).

العام ولا على سبيل التبديل بأن يقولوا ما قاله اليهود في هذا المقام، فمن فعل فعل اليهود لم يكن حكمه مختلفاً عنهم طالما فعل نفس الفعل وهو أنه يبدل حكم الله ﷻ، وقد أنكر حذيفة رضي الله عنه من ظن خصوصية الآية باليهود، فعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ حَذِيفَةَ، عَنْ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ: {وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}، {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}، {فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} قَالَ: قَبِيلٌ: ذَلِكَ فِي بَيْتِ إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ الْإِخْوَةُ لَكُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ، إِنْ كَانَتْ هُمْ كُلُّ مَرَّةٍ، وَلَكُمْ كُلُّ حُلُوةٍ، كَلَّا وَاللَّهِ لَتَسْلُكُنَّ طَرِيقَهُمْ قَدَرُ الشَّرَاكِ، وَلَذَا فَالْعَبْرَةُ بَعْمُومِ اللَّفْظِ لَا بَخْصُوصِ السَّبَبِ، وَلَا تَعَارُضِ بَيْنِ كَلَامِ الصَّحَابَةِ فِي أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ، نَعَمْ هِيَ نَزَلَتْ فِيهِمْ وَلَكِنْ هَلْ يَعْنِي ذَلِكَ أَنَّ مَنْ فَعَلَ فَعَلَهُمْ لَا يَكُونُ مِثْلَهُمْ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تَشْمَلُ بَعْمُومَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَكِنْ بَدْرَجَةٍ أُخْرَى، فَالْآيَةُ شَامِلَةٌ لِنَوْعِي الْكُفْرِ فِي الْحُكْمِ بغير ما أنزل الله الذي ينقل عن الملة والكفر الذي دون الكفر، فما كان من جنس الذنوب والمعاصي دون تبديل لشرع الله ﷻ دون أن يكون حكماً عاماً ملزماً بخلاف شرع الله ﷻ، فهذا حكمه كفر دون كفر، وأما ما كان من جنس فعل اليهود وتبديل الشريعة والإتيان بأحكام تخالفها، فجعل تشريعاً عاماً ملزماً، فهذا استحلال لمخالفة كتاب الله ﷻ واستحلال للحكم بغير ما أنزل الله، بل هو زيادة لأن الإيجاب استحلالٌ وزيادة، ولذلك تقول مَنْ مِنَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ ذَكَرَ عَنْهُمْ الْاسْتِحْلَالُ يَقُولُ أَنَّ الْإِيجَابَ لَيْسَ اسْتِحْلَالاً، بَلْ هُوَ اسْتِحْلَالٌ وَزِيَادَةٌ، فَلَوْ قَالَ هَذَا أَحَدٌ مِنْ أَنَّ الْإِيجَابَ لَيْسَ اسْتِحْلَالاً لَكَانَ كَلَاماً بَاطِلاً، وَلَوْ كَانَ قَائِلُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، لِأَنَّهُ أَغْلَظُ، فَالَّذِي يَضْرِبُ وَالِدِيهِ أَغْلَظُ عِنْدَ كُلِّ الْعُلَمَاءِ وَالْعُقَلَاءِ مَنْ يَقُولُ لَهَا أَفْ، فَمَنْ يُوْجِبُ عَلَى النَّاسِ خِلَافَ الشَّرْعِ وَيُعَاقِبُ مَنْ أَمَرَ بِالشَّرْعِ أَوْ حَكَمَ بِهِ وَيُلْزِمُ النَّاسَ بِمَا وَضَعَهُ دُونَ مُسْتَنْدٍ مِنْ شَرْعِ اللَّهِ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ مُخَالَفٌ لِلشَّرْعِ، أَغْلَظُ مَنْ قَالَ يَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تَخَالَفُوا، فَالَّذِي يُجُوزُ الْمُخَالَفَةَ أَهْوَنُ مَنْ يُوْجِبُ الْمُخَالَفَةَ وَيُلْزِمُ بِهَا، وَالتَّشْرِيعُ الْعَامُّ إِيْجَابٌ وَالْإِجَابُ بِلَا شَكٍّ، مِنْ أَلْفَاظِ الْقَانُونِ نَفْسُهُ وَمِنْ أَلْفَاظِ الدِّسَاتِيرِ وَمِنْ أَلْفَاظِ الْحَاكِمِينَ الَّذِينَ يُلْزَمُونَ بِذَلِكَ وَيُصَرِّحُونَ بِأَنَّهُ ذَلِكَ وَاجِبٌ وَلَا زَمَ، وَلَيْسَ فَقَطْ مَبَاحاً أَوْ حَلَالاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، هَذَا فِي الْحَقِيقَةِ جَهْلٌ بِمَعْنَى الْاسْتِحْلَالِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ الْاسْتِحْلَالَ وَالزِّيَادَةَ عَلَيْهِ.

(١) الظاهر أنه حديث حسن، (د) ٤٤٥٢ [قال الألباني]: صحيح.

(٢) بل الظاهر والله أعلى وأعلم أن الكفار يُحكم بينهم بشهادتهم، فهذا أقرب ما قيل في هذا الباب، إذا كانوا عدولاً ورغم أن الكفر قاذح في العدالة، فهذا فيما بين المسلمين، فأما فيما بين الكفار فإن كانوا عدولاً عندهم ثبت بهم الحكم والله أعلى وأعلم.

قوله: (رَجَمَ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَأَمْرَأَتَهُ)
 أَي صَاحِبَتَهُ الَّتِي زَنَى بِهَا وَلَمْ يُرِدْ زَوْجَتَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: (وَأَمْرَأَةً).
 قوله ﷺ: (إِذَا زَنَتْ أُمَّةٌ أَحَدَكُمْ فَتَيِّنَ زَنَاهَا: فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُتْرَبْ عَلَيْهَا) ^(١)
 (التَّشْرِيبُ): التَّوْبِيخُ وَاللُّومُ عَلَى الذَّنْبِ.
 وَمَعْنَى تَيِّنَ زَنَاهَا: تَحَقَّقَهُ إِمَّا بِالْبَيِّنَةِ ^(٢) وَإِمَّا بِرُؤْيَاهُ أَوْ عِلْمٍ عِنْدَ مَنْ يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِالْعِلْمِ فِي الْحُدُودِ ^(٣).
 وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى وَجُوبِ حَدِّ الزَّانَا عَلَى الْإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ.
 وَفِيهِ: أَنَّ السَّيِّدَ يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى عَبْدِهِ وَأَمَّتِهِ ^(٤)، وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَجَمَاهِيرِ
 الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ.
 وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي طَائِفَةٍ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.
 وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي الدَّلَالَةِ لِلْجُمْهُورِ ^(٥).

- (١) هذه الأحاديث الآتية وحديث الباب الآتي، إنها في وجوب إقامة الحد على المماليك.
 (٢) البيِّنة أي بشهود أربعة، وهذا مما لا يتنصف فيه البيِّنة لأن البيِّنات سواء في الأحرار والعبيد.
 (٣) والصحيح أنه لا يجوز أن يقضى بالعلم في الحدود ولو رأى الحاكم بنفسه رجلاً أو امرأة يزنيان، لما جاز
 له أن يقيم الحد عليهما دون بيِّنة أو اعتراف، وذلك لأن الرسول ﷺ قال (لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكُنَّا لِي
 وَلَهَا شَأْنٌ) البخاري، وفي رواية لأبي داود «لَوْلَا الْإِيْمَانُ لَكُنَّا لِي وَلَهَا شَأْنٌ»، فالظاهر أن الرسول ﷺ علم أن
 الملاعة كان لها شأن آخر، ومع ذلك لم يحكم بعلمه ﷺ، وكذا كان يعلم ﷺ نفاق جماعة ممن أظهر الإسلام،
 وكما علم ذلك أصحابه منه، ومع ذلك لم يقيم عليهم حد الردة إن كان النفاق نفاقاً أكبر، وذلك لأن الحاكم
 إنما لا يحكم بعلمه.
 وأما قوله (وَأَمَّا بِرُؤْيَاهُ) فالذي يظهر أنه إذا رأى السيد بنفسه أمته تزني، والذي يظهر من الكلام أن الرؤية
 والعلم هما من باب واحد، فلا يجوز إقامة الحد بهما دون بيِّنة أو اعتراف، ولكن يمكن أن يحصل على
 الاعتراف من أمته أو عبده إذا رآهما على تلك الفاحشة، وبهذا يُقام الحد.
 والحديث يقول (فَتَيِّنَ زَنَاهَا) فلا بد وأن تَيِّنَ، والتَّيِّنُ يكون بالبيِّنة أو الاعتراف.
 (٤) فالسيد يقوم مقام الإمام.
 (٥) لأن الرسول ﷺ قال (إِذَا زَنَتْ أُمَّةٌ أَحَدَكُمْ فَتَيِّنَ زَنَاهَا: فَلْيَجْلِدْهَا)، وهم يؤولون ذلك على أنه يرفعه إلى
 الإمام، والإمام يجلدُها، والحديث قد قال (فَلْيَجْلِدْهَا) فالحجة ظاهرة للجمهور.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ وَالْأَمَةَ لَا يُرْجَمَانِ، سَوَاءَ كَانَا مُزَوَّجَيْنِ أَمْ لَا، لِقَوْلِهِ ﷺ: (فَلْيُجْلِدْهَا الْحَدَّ) وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مُزَوَّجَةٍ وَغَيْرِهَا (١).
وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُؤَبَّخُ الزَّانِي، بَلْ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَطْ (٢).

(١) وقد قال تعالى (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فِتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَاذْكُرُونَهُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ أَنْتَنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ)، فقوله (فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ) أي تزوجن، (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ) الحرائر، وهذا فيمن تزوجت، فظاهر الآية أن الذي يتنصف هو الجلد فلا يمكن تنصيف الرجم وهو القتل بالحجارة، فعلم بذلك أن ما يقبل التنصيف هو الجلد مائة جلدة، فالحد على المملوك أمة أو عبد هو أن يجلد خمسون جلدة، وأما من لم يحصن، بمعنى لم يتزوج فجلدها كذلك على الصحيح لأن علياً عليه السلام خطب فقال (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرْقَائِكُمُ الْحَدَّ مَنْ أَحْصَى مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُحْصَ)، ويكون قوله ﷺ (فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ) ليس له مفهوم من جهة أنها إذا لم تحصن فليس عليها الحد، كقول بعض أهل العلم أن الأمة الغير متزوجة إذا لم تكن محصنة فليس عليها حد أصلاً، وإنما فيها التعزير، لكن الصحيح أن قوله تعالى (فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ أَنْتَنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) أيضاً، بمعنى أنه لا يتغير حالها إذا أحصنت، وإنما كان هذا لبيان حد الأمة إذا أحصنت وليس لمنع الحكم فيمن لم تحصن، لأن هذا العام في قوله (إِذَا زَنَتْ أُمَّةٌ أَحَدَكُمْ) هو على عموميه أقوى من مفهوم المخالفة في قوله (فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ)، وإنما سيق هذا لبيان أنها بعد إحصانها حكمها حكم قبل إحصانها هو نفس الحكم، ويدلالة أن الرجم لا يتنصف كما ذكرنا، فلم يزد الأمر على ما كان عليه قبل ذلك، فكانت قبل أن تحصن حدها خمسون، فإذا أحصنت فكذلك، فإن العبرة في التنصيف بوجود الرق، ولا رجم على رقيق، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، من أن الحد واجب خمسون جلدة على من أحصن ومن لم يحصن من الأرقاء ذكورا كانوا أو إناثاً، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، ولا قائل بالرجم، لأنه لا يتنصف كما ذكرنا، وإنما الخلاف في الأمة التي لم تتزوج هل ينصف عليها الحد فتجلد خمسين أم ليس عليها حد وإنما التعزير، الصحيح أن الرسول ﷺ قال (إِذَا زَنَتْ أُمَّةٌ أَحَدَكُمْ) وهذا دليل على العموم حيث لم يفصل بين من تزوج وبين من لم يتزوج.

(٢) فالتوبيخ إنما يكون ضمن التعزير، وهذا لا يكون فيما فيه الحدود، والحدود كافية، فإقامة الحد وشهود طائفة من المؤمنين كافٍ لا يحتاج معه إلى تعزير بتوبيخ، ولذا قال النبي ﷺ لولي الغامدية (أَحْسِنِ إِلَيْهَا) حتى لا يزيد على ما شرعه الله ﷻ من العقوبة.

وإنما يمكن أن يذكر بالله ﷻ ليتوب فيما بينه وبين الله، وليس أنه يؤبخ كل حين "يا زاني يا زانية" ونحو ذلك من أنواع السباب، فإن ذلك يؤدي إلى نشر الفساد بين أفراد المجتمع.

قوله ﷺ: (إِنْ زَنْتَ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُتْرَبَ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنْتَ الثَّالِثَةَ فَتَيِّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِيعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ)

فيه: أَنَّ الزَّانِيَ إِذَا حُدَّ ثُمَّ زَنَى ثَانِيًا يَلْزَمُهُ حَدٌّ آخَرٌ، فَإِنْ زَنَى ثَالِثَةً لَزِمَهُ حَدٌّ آخَرٌ، فَإِنْ حُدَّ ثُمَّ زَنَى لَزِمَهُ حَدٌّ آخَرٌ، وَهَكَذَا أَبَدًا، فَأَمَّا إِذَا زَنَى مَرَّاتٍ وَلَمْ يُحَدَّ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَيُكْفِيهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِلْجَمِيعِ (١).

وَفِيهِ تَرْكُ مُحَاظَةِ الْفُسَّاقِ وَأَهْلِ الْمَعَاصِي وَفِرَاقِهِمْ (٢).

وَهَذَا الْبَيْعُ الْمَأْمُورُ بِهِ مُسْتَحَبٌّ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ.

وَقَالَ دَاوُدُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ: هُوَ وَاجِبٌ (٣).

وَفِيهِ جَوَازُ بَيْعِ الشَّيْءِ النَّفِيسِ بِشَمَنِ حَقِيرٍ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ عَالِمًا بِهِ، فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا فَكَذَلِكَ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَلَا صَحَابَ مَالِكٍ فِيهِ خِلَافٌ (٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا فيه اختلاف بين أهل العلم، بناءً على أن كل معصية من هذه الكبائر لها حدُّها، فإذا ثبت بالبيِّنة أو الاعتراف عدد من المرات، فإن لكل واحد من هذه المرات حد، والذي ذكره هنا من أنه يكفي فيهم حد واحد إذا تكرر ولم يُقِم عليه حد قبل ذلك، هو قول الجمهور.

(٢) لأنه ﷺ قال (فَلْيَبِيعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ) مفارقة لها ومراعاة لها فلربما غيره يُعَفُّها، فأسلوب مالِكها في هذه الحالة لم يُقْلَح في منعها من الفاحشة، لذلك تُثَقِّلُ لغيره، لعله أن يُحَسِّنَ تَأْدِيبَهَا وتعليمها وإِعْفَافَهَا، إما بزواج أو وطء، وفي نفس الوقت يترك مخالطتها لأنها مُصْرَّةٌ على هذه المعصية الكبيرة التي لربما انتقلت إلى أهله وعياله بسبب مخالطتها لهم.

(٣) وهذا هو ظاهر الحديث، ولا صارف فيما أعلم يصلح لصرف هذا الحديث عن الوجوب، وهو قول بعض أهل الحديث أيضاً وليس فقط الظاهرية، وعلى أي حال فمخالفة الظاهرية فيما ليس مرجعه إلى إبطال القياس مخالفة يُعْتَدُ بها وليست مخالفة للإجماع تعتبر ساقطة، فإنما تعتبر مخالفة الظاهرية مخالفة لا يُعْتَدُ بها في الإجماع، فيما إذا كان مرد مخالفتهم إلى إنكار القياس الصحيح، فإنكار القياس مطلقاً قول باطل لا يُعْتَدُ به مَعْلُودٌ ضَمَنَ الْبَدْعِ، وأما القول بأن ظاهر الأمر الوجوب، فهو قول عامة أهل العلم، وبعض العلماء يصرِّفون الأمر عن الوجوب بالقياس أو لكون الأمر من باب التأديب وهو من معاني الأدب، فهذا أمرٌ يُخَالَفُ فيه الظاهرية كثير من أهل الحديث وبعض الشافعية.

(٤) هذا إذا كان صاحبه يعلم بنفاسته وبإعائه بشمن حقير، أما إذا كان لا يعلم فهو مغبون، وقد قال الله ﷻ (وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ)، وقد جعل النبي ﷺ لمن يُعْغِبُ في البيع أن يقول لا خلافة، فعن عبد الله بن

وَهَذَا الْمَأْمُورُ بِهِ يَلْزَمُ صَاحِبَهُ أَنْ يُبَيِّنَ حَالَهَا لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ، وَالْإِخْبَارُ بِالْعَيْبِ وَاجِبٌ ^(١).
فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يَكْرَهُ شَيْئًا وَيَرْضِيهِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ؟

عُمَرُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي السُّيُوعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ (البخاري)، وله خيارٌ بعد ذلك إذا علم أنه مغبون، ومعلوم أن هذا الشرط يلزم كل المسلمين وهو أن يبيع المسلم للمسلم لا تجوز فيه الخديعة، وقد قال النبي ﷺ الخديعة في النار (ذكره البخاري معلقاً)، فهذا أمرٌ لا بد وأن يُراعى في كل مخلوع لأن غش المسلم لا يجوز، وهو نوعٌ منه في الحقيقة، وكذا الذي يبخرس السلعة لأن صاحبها لا يحسن المماكسة، وفي الحديث مع ضعفٍ فيه لكن معناه يؤيد عموم قوله تعالى (وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) قال ﷺ (غَبْنُ الْمُشْتَرِي رِبَاً) والمسترسل وهو الذي لا يحسن الفصال والمماكسة، فيوافقك على أي سعر تقوله، فغبنه ربا فهي زيادة محرمة لا تجوز، لأنها مبنية على عدم النصيحة للمسلمين، فقول الشافعية والجمهور في هذا خلاف ظاهر الأدلة، والخبايلة عندهم أيضاً الخلاف، ويرجح طائفة منهم ما يرجحه المالكية من أن المغبون غبناً فاحشاً له الخيار إذا علم الغبن، واختلفوا في قدر الغبن الفاحش، فقالت المالكية الثلث وما زاد عليه من قيمة السلعة، وقال الخبايلة ما اعتبره الناس غبناً، وقول الخبايلة إن شاء الله أقرب، وللمغبون حق الفسخ من حين يعلم الغبن.

وكما قلنا أن أصل بيع المسلم أنه لا تجوز فيه الخبايلة، فإن قلت في يبيعي مثلاً "لا غش بيننا"، فهل إذا لم أقل هذه الكلمة لا أستطيع أن أرد الشيء المغشوش؟ بل إذا تبين لي وجود الغش من حقي شرعاً أن أرد وإن لم أقل "لا خبايلة"، فإذا أكدته بقولي فهي مجرد زيادة تأكيد وليس أنه لا يثبت الحق فيه إلا بوجود هذا اللفظ، فالظاهر أن هذا الرجل كان يعلمه النبي ﷺ ذلك ليعلم الناس أن من حقه هذا دائماً، لأن التقدير في الغبن الفاحش وغير الفاحش، لا بد وأن يُرد إلى حكم إلى من يفصل هل فيه زيادة أم نقصان، فأراد النبي ﷺ أن يعلم الناس أن هذا رجل له الحق في ذلك عامة لأنه يغلب في السُّيُوعِ. فقول الشافعية بالتمسك بأن العقد وقع بالتراضي فيه نظر، لأن هذا التراضي مبني على جهل أحد الطرفين، ولو علم حقيقة الثمن، لما رضي بذلك، فهو رضي مشوب بالجهل، فليس رضي معتبر وكما ذكرنا قول الله ﷻ (وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ).

لكن من باع سلعته الغالية بثمن رخيص وهو يعلم، فلا شك أن هذا جائز ليس بممتنع. والمماكسة إذا كانت بالتدقيق الشديد وفيما يتسامح الناس في مثله، فهي تنافض السباحة في البيع المستحبة، وأما المماكسة فيما بين أمرين متفاوتين تفاوتاً كبيراً كما يقع من البعض بأن يبدأ يتنادي على سلعته بسعر غلي جداً بعشر أضعاف ثمنها مثلاً، فهو لاء المماكسة معهم ليس من ترك السباحة، لكن الشيء اليسير الذي يتسامح الناس في مثله فالمماكسة فيه من استيفاء الحق الذي يدخل في قول سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ (مَا اسْتَقْصَى كَرِيمٌ حَقَّهُ قَطُّ) فالكريم لا يستقصي حقه ويستوفيه تفصيلاً.

(١) فيُخبره ويقول له قد ثبت عليها الأمر الفلاني ولذلك أن أبيعها بهذا الثمن، فلا بد وأن يُبين ذلك له لأن هذا الأمر ثبت بالبيئة أو باعترافاها، فعلى أي الأحوال لا بد وأن يُبين له هذا العيب.

فالجواب: لعلها تستعفف عند المشتري بأن يعفها بنفسه أو يصونها بهيئته أو بالإحسان إليها والتوسعة عليها أو يزوجه أو غير ذلك. والله أعلم.

قوله: (قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إن زنت فاجلدوها)

وفي الحديث الآخر (أن علياً رضي الله عنه خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم، ومن لم يحصن).

قال الطحاوي: وفي الرواية الأولى لم يذكر أحد من الرواة قوله: (ولم يحصن) غير مالك، وأشار بذلك إلى تضعيفها.

وأنكر الحفاظ هذا على الطحاوي، قالوا: بل روى هذه اللفظة أيضاً ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما قال مالك، فحصل أن هذه اللفظة صحيحة^(١)، وليس فيها حكم

مخالف؛ لأن الأمة تجلد نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة بالتزويج أم لا. وفي هذا الحديث بيان من لم يحصن.

وقوله تعالى: {فإذا أحصن فإن أتيت بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} فيه بيان من أحصنت^(٢).

فحصل من الآية الكريمة والحديث بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد وهو معنى ما قاله علي رضي الله عنه وخطب الناس به.

فإن قيل: فما الحكمة في التقييد في قوله تعالى: {فإذا أحصن} مع أن عليها نصف جلد الحرة، سواء كانت الأمة محصنة أم لا؟

(١) فضلاً أنه مالك رحمه الله، فمالك هو من هو في الحفظ والإتقان، فإذا روى ما لم يرويه غيره لا يعد ذلك شذوذاً، وإنما هي زيادة ثقة وهي مقبولة.

(٢) فيكون الحديث فيه بيان من لم يحصن، ولكن ليس صريحاً في الحد لأنه قال (فاجلدوها) ولم يذكر عدد، لكن الصحيح أنه يجلد بها الخمسين.

فَالْجَوَابُ: أَنَّ الْآيَةَ نَبَّهَتْ عَلَى أَنَّ الْأُمَّةَ وَإِنْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً لَا يَجِبُ عَلَيْهَا إِلَّا نِصْفُ جَلْدِ الْحُرَّةِ، لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَنَصَّفُ، وَأَمَّا الرَّجْمُ فَلَا يَتَنَصَّفُ، فَلَيْسَ مُرَادًا فِي الْآيَةِ بِلَا شَكٍّ فَلَيْسَ لِلْأُمَّةِ الْمُزَوَّجَةِ الْمُطَوَّعَةِ فِي النِّكَاحِ حُكْمُ الْحُرَّةِ الْمُطَوَّعَةِ فِي النِّكَاحِ، فَبَيَّنَتْ الْآيَةُ هَذَا لِئَلَّا يُتَوَهَّمَنَّ أَنَّ الْأُمَّةَ الْمُزَوَّجَةَ تُرْجَمُ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا لَا تُرْجَمُ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمُزَوَّجَةِ فَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ عَلَيْهَا نِصْفَ جَلْدِ الْمُزَوَّجَةِ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِنْهَا حَدِيثُ مَالِكٍ هَذَا، وَبَاقِي الرُّوَايَاتِ الْمُطْلَقَةِ (إِذَا زَنَتْ أُمَّةٌ أَحَدَكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا)، وَهَذَا يَتَنَاوَلُ الْمُزَوَّجَةَ وَغَيْرَهَا. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ نِصْفِ الْجَلْدِ عَلَى الْأُمَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ مُزَوَّجَةً أَمْ لَا، هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَجَمَاهِيرِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ. وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ: لَا حَدٌّ عَلَى مَنْ لَمْ تَكُنْ مُزَوَّجَةً مِنَ الْإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ؛ يَمُنُّ قَالُهُ إِبْنُ عَبَّاسٍ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَأَبُو عُبَيْدَةَ^(١).

٧ - باب تأخير الحدِّ عن النفساء.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرْقَائِكُمُ الْحَدَّ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ فَإِنَّ أُمَّةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَنَتْ فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنَفَاسٍ فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «أَحْسَنْتَ». وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ السُّدِّيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ. وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ «اتْرَكْهَا حَتَّى تَمَازِلَ».

(١) فيقولون (فاجلدوها) أي فاجلدوها جلديات تعزير، والصحيح أنه فليجلدها الحد لما ذكر من الأدلة.

قوله: (قَالَ عَلِيٌّ: زَنْتُ أُمَّةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدِ بِنَفَاسٍ فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَحْسَنْتَ) فِيهِ أَنَّ الْجُلْدَ وَاجِبٌ عَلَى الْأُمَّةِ الزَّانِيَةِ، وَأَنَّ النَّفْسَاءَ وَالْمَرِيضَةَ وَنَحْوَهُمَا يُؤَخَّرُ جُلْدُهُمَا إِلَى الْبُرءِ (١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٨ - باب حَدِّ الْخَفَرِ.

(١) وقول النبي ﷺ لعلي ﷺ (أَحْسَنْتَ) دليل على لزوم التأخير حتى تبرأ لثلاثته، (حَتَّى تَمَاطِلَ) أي تُشْفَى ويزول عنها مرضها.

وقد يسأل سائل في في زنى الأمة التي للنبي ﷺ قدح في عرضه ﷺ؟ نقول لا، بفضل الله ﷻ وحمله، وذلك أنها ليست سرية للنبي ﷺ، فهي أمة مملوكة للخدمة أو نحو ذلك، أما السريات مثل مارية القبطية، فهذه من سراريه والتي إن وقع تهمة فيهن لوجب قتل من فعل ذلك، فعن أنس أن رجلاً كان يتهم بأمر ولد رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ لعل « اذهب فاضرب عنقه ». فاتاه عليٌّ فإذا هو في ركيٍّ يتردُّ فيها فقال له عليٌّ اخرج. فناوله يده فأخرجه فإذا هو محبوبٌ ليس له ذكرٌ فكفَّ عليٌّ عنه ثم أتى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إنه لمحبوبٌ ما له ذكرٌ (مسلم)، فهذا إنما يقدر ما كان من سراريه ﷺ، وهذا أمرٌ لا يقع لأن الله ﷻ قد حفظ عرض النبي ﷺ في جميع زوجاته وكذا في جميع سراريه، فأما من كانت أمة مملوكة لا يطؤها، فهذا يمكن أن يقع منها ذلك، ولا يكون هذا الأمر في سراريه ﷺ فضلاً عن أزواجه، ولذلك كان الصحيح كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن من رمى أمهات المؤمنين بالفاحشة كان كافراً وليس فقط عائشة رضي الله عنها وإن كان في المسألة خلاف، لكن الراجح أن هذا طعن في النبي ﷺ، فمن اتهم أي من أمهات المؤمنين بالفاحشة كان كمن اتهم عائشة بعد نزول سورة النور، فالرسول ﷺ قبل ذلك كان لا يلدي حتى أنزل الله الآية (سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ)، وهذا لأجل حق النبي ﷺ وتزويجه له من أن تزني امرأة نبي من أنبيائه، والله ﷻ لا يختار ولا يصطفى للنسب من كان ديوناً أبداً، وإنما الديوث من يرضى ويُقر بالفاحشة في أهله أو في إمائه التي يطئن، وهن السراي.

فالقدر يمكن أن يتصور إذا كانت هذه الأمة سرية، ويمكن أن تكون هذه الأمة كانت نصيبه من بعض السبايا ممن لم يترى أصلاً في بيت النبوة، فلربما سُيِّتَ وجلسَت أياماً ثم وقع منها الزنا فيبعت، فيمكن أن يقع ذلك ممن لم يطؤه النبي ﷺ من هؤلاء السبايا، وأما مارية القبطية فهي معدودة من ضمن سراريه ﷺ وكذا ربحانة فكانت نصرانية يهودية، وهن معدودات فيمن أسلم، وليستا من أمهات المؤمنين.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ. قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخَفَ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ. فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالتَّلْعَالِ ثَمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَاقْرَأَ قَالَ مَا تَرَوْنَ فِي جَلَدِ الْخَمْرِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِ الْحُدُودِ. قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالتَّلْعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا وَلَمْ يَذْكُرِ الرِّيفَ وَالْقِرَى.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عُثَيْبٍ - عَنْ ابْنِ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزٍ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ الدَّانَاجِ حَدَّثَنَا حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ وَأَتَى بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَزِيدُكُمْ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُهُ أَنَّهُ رَأَاهُ يَتَقَيَّا فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّا حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ يَا عَلِيُّ قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ عَلِيُّ قُمْ يَا

حَسَنُ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ الْحَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا مِنْ تَوَلَّى قَارَّهَا ^(١) - فَكَانَهُ وَجَدَ عَلَيْهِ ^(٢) - فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ^(٣) قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَجَلَدَهُ وَعَلَى يُعَذِّبُ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ أُمْسِكْ. ثُمَّ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سُنَّةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ ^(٤). زَادَ عَلَى بْنِ حُجْرٍ فِي رَوَايَتِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثَ الدَّانَاجِ مِنْهُ فَلَمْ أُحْفَظْهُ.

[الحار: الشديد المكروه أى ول شديدها من تولى هنيئها وهو من الأمثال؛ القار: البرد والمراد ول شديدها من تولى لينها].

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا كُنْتُ أَقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتُ فِيهِ فَاجِدَ مِنْهُ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخُمْرِ لِأَنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسْتَهْ ^(٥). حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

قَوْلُهُ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخُمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ، وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَحَفَّ الْحُدُودُ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ)

- (١) معناها أن تولى الأمر الشديد على النفس من تولى الأمر السهل، فهل تريد مني أن أجلد أنا الوليد ومعلوم أنه كان أميراً وربما ظل في مكانه فيحمل في نفسه ممن يضربه، فولي من تولى تعيينه أن يتولى هو الضرب.
- (٢) أي أن علياً ﷺ وجد من الحسن لما رفض أن يجلد الوليد، والحسن معذور، لأنه خاف أن يظل في ولاية ويظل حاقداً على الحسن ويظل في نفسه منه شيء.
- (٣) وفي هذا دليل أن عثمان ﷺ كان حوله أهل البيت في مجلسه، وليس كما يزعم الشيعة بوجود عداوة بين علي ﷺ وعثمان أو بين أهل البيت وعثمان ﷺ، بل مجلس عثمان الذي كان يجلس فيه هو علي ﷺ وابنه الحسن وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب.
- (٤) أي الأربعين.
- (٥) الذي يظهر أنه لم يسن الثمانين.

وَفِي رِوَايَةٍ: (جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْخُمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسَ مِنَ الرَّيْفِ، قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جِلْدِ الْخُمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِ الْخُدُودِ، قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ)

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخُمْرِ بِالنَّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ.
وَفِي حَدِيثٍ عَلَى ﷺ (أَنَّهُ جَلَدَ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ قَالَ لِلْجَلَّادِ: أَمْسِكْ ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلُّ سُنَّةٍ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ) أَمَّا قَوْلُهُ: (فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَفَ الْخُدُودِ)

فَهُوَ يَنْصُبُ (أَخَفَ) وَهُوَ مَنْصُوبٌ بِفِعْلِ مَحْذُوفٍ أَيْ أَجْلَدُهُ كَأَخَفِ الْخُدُودِ، أَوْ إِجْعَلُهُ كَأَخَفِ الْخُدُودِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى.

قَوْلُهُ: (يَجْلِدُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ) اِخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهُ:
فَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: مَعْنَاهُ: أَنَّ الْجَرِيدَتَيْنِ كَانَتَا مُفْرَدَتَيْنِ جَلَدَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَدَدًا حَتَّى كَمُلَ مِنَ الْجَمْعِ أَرْبَعُونَ.

وَقَالَ آخَرُونَ يَمْنُ يَقُولُ جَلَدَ الْخُمْرَ ثَمَانُونَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ جَمَعَهُمَا وَجَلَدَهُ بِهِمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً فَيَكُونُ الْمُبْلَغُ ثَمَانِينَ.

وَتَأْوِيلُ أَصْحَابِنَا أَظْهَرَ، لِأَنَّ الرَّوَايَةَ الْأُخْرَى مُبَيَّنَّةٌ لِهَذِهِ ^(١)، وَأَيْضًا فَحَدِيثُ عَلِيٍّ ﷺ مُبَيَّنٌّ لَهَا ^(٢).

قَوْلُهُ: (فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ ﷺ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَفَ الْخُدُودِ)

هَكَذَا هُوَ فِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ هُوَ الَّذِي أَشَارَ بِهَذَا.

وَفِي الْمُوْطَأَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﷺ.

(١) وهي رواية أنس وفيها (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخُمْرِ بِالنَّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ).

(٢) حيث قال (جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ).

وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ، وَأَشَارَا جَمِيعًا، وَلَعَلَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بَدَأَ بِهَذَا الْقَوْلِ فَوَافَقَهُ عَلِيٌّ وَغَيْرُهُ، فَنَسَبَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ رضي الله عنه لِسَبْقِهِ بِهِ، وَنَسَبَهُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه لِفَضِيلَتِهِ وَكَثْرَةِ عِلْمِهِ وَرُجْحَانِهِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ رضي الله عنه.

وَقَوْلُهُ: (أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا) يَعْنِي الْعُقُوبَةَ الَّتِي هِيَ حَدُّ الْحُمْرِ.

وَقَوْلُهُ: (أَخَفَّ الْحُدُودِ)

يَعْنِي الْمُنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْقُرْآنِ، وَهِيَ حَدُّ السَّرِقَةِ بِقَطْعِ الْيَدِ، وَحَدُّ الزَّانَا جُلْدُ مِائَةٍ، وَحَدُّ الْقَذْفِ ثَمَانِينَ، فَاجْعَلَهَا ثَمَانِينَ كَأَخَفِّ هَذِهِ الْحُدُودِ.

وَفِي هَذَا جَوَازُ الْقِيَاسِ وَاسْتِخْبَابُ مُشَاوَرَةِ الْقَاضِي وَالْمُقَيِّمِ أَصْحَابِهِ وَحَاضِرِي مَجْلِسِهِ فِي الْأَحْكَامِ.

قَوْلُهُ: (فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسَ مِنَ الرَّيْفِ وَالْقُرَى)

(الرَّيْفُ): الْمَوَاضِعُ الَّتِي فِيهَا الْمِيَاهُ، أَوْ هِيَ قَرِيبَةٌ مِنْهَا.

وَمَعْنَاهُ: لَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَفُتِحَتِ الشَّامُ وَالْعِرَاقُ وَسَكَنَ النَّاسُ فِي الرَّيْفِ وَمَوَاضِعِ الْخِصْبِ وَسَعَةِ الْعَيْشِ وَكَثْرَةِ الْأَعْنَابِ وَالثَّمَارِ أَكْثَرُوا مِنْ شُرْبِ الْحُمْرِ، فَزَادَ عُمَرُ فِي حَدِّ الْحُمْرِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِمْ وَزَجْرًا لَهُمْ عَنْهَا.

قَوْلُهُ: (ضَرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ)، وَفِي رِوَايَةٍ (بِالْجَرِيدِ وَالنُّعَالِ).

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى حُصُولِ حَدِّ الْحُمْرِ بِالْجُلْدِ بِالْجَرِيدِ وَالنُّعَالِ وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ ^(١).

وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهِ بِالسَّوْطِ، وَهُمَا وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا الْأَصَحَّ الْجَوَازِ.

وَشَدَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَشَرَطَ فِيهِ السَّوْطَ، وَقَالَ: لَا يَجُوزُ بِالثِّيَابِ وَالنُّعَالِ.

وَهَذَا غَلَطٌ فَاحِشٌ مَرْدُودٌ عَلَى قَائِلِهِ لِمُنَابَذَتِهِ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ.

(١) وهذا خلاف حد الزنا، فمن الممكن أن يمسكوا غطرة ويضربوه بها، أما حد الزنا والقذف لا بد فيه من السوط.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِذَا ضَرَبَهُ بِالسَّوْطِ يَكُونُ سَوْطًا مُعْتَدِلًا فِي الْحُجْمِ بَيْنَ الْقَضِيبِ وَالْعَصَا، فَإِنْ ضَرَبَهُ بِجَرِيدَةٍ فَلْتَكُنْ خَفِيفَةً بَيْنَ الْيَابِسَةِ وَالرَّطْبَةِ، وَيَضْرِبُهُ ضَرْبًا بَيْنَ ضَرْبَيْنِ فَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ فَوْقَ رَأْسِهِ، وَلَا يَكْتَفِي بِالْوَضْعِ، بَلْ يَرْفَعُ ذِرَاعَهُ رَفْعًا مُعْتَدِلًا. قَوْلُهُ: (وَكُلُّ سُنَّةٍ)

مَعْنَاهُ أَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ سُنَّةٌ يُعْمَلُ بِهَا، وَكَذَا فِعْلُ عُمَرَ، وَلَكِنْ فِعْلُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ. وَقَوْلُهُ: (وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ) إِشَارَةٌ إِلَى الْأَرْبَعِينَ الَّتِي كَانَ جَلَدَهَا. وَقَالَ لِلْجَلَّادِ: أَمْسِكْ، وَمَعْنَاهُ هَذَا الَّذِي قَدْ جَلَدْتَهُ، وَهُوَ الْأَرْبَعُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الثَّمَانِينَ. وَفِيهِ: أَنَّ فِعْلَ الصَّحَابِيِّ سُنَّةٌ يُعْمَلُ بِهَا، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ ﷺ: "فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ" (١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وَلَكِنْ سُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ مَقْدَمَةٌ لِأَنَّ عَلِيَّ ﷺ قَالَ (وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ)، وَلَا يُنْكَرُ عَلَى مَنْ اسْتَنَ بِسُنَّةِ عُمَرَ ﷺ اجْتِهَادًا لَزَجَرَ النَّاسِ عَنْ هَذَا، لِأَنَّ الرِّسُولَ ﷺ جَلَدَ أَرْبَعِينَ وَلَمْ يَسْنِ هَذَا الْقَدْرَ قَطُّ، وَلِذَلِكَ لَا يُقَالُ أَنَّ هَذَا زِيَادَةٌ مِنْ عُمَرَ ﷺ عَلَى مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَرْعِ اللَّهِ ﷻ، بَلْ يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ فَعَلَ وَلَمْ يَرْدَنْصِي فِي الْقُرْآنِ عَلَى مَقْدَارِ الْحَدِّ أَنَّهُ لَا يُزَادُ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ، وَطَالَمَا أَنَّهُ ﷺ لَمْ يُنْصَ عَلَى لَزُومِ هَذَا الْقَدْرِ قَطُّ أَوْ يَحْدُدُهُ بِقَوْلِهِ ﷺ، فَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ اجْتِهَادٌ وَأَنَّ اجْتِهَادَ عُمَرَ ﷺ وَمَعَهُ الصَّحَابَةُ ﷺ بِمَا فِيهِمْ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ اجْتِهَادِي مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ، أَوْ أَنَّ الْأَرْبَعِينَ حَدٌّ وَالْأَرْبَعِينَ الْآخَرَى تَعْزِيرٌ زِيَادَةٌ إِنْ رَأَى الْإِمَامُ ذَلِكَ، لِأَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ فِي الْحَقِيقَةِ يَتَضَمَّنُ ذُنُوبًا أُخْرَى بِالإِضَافَةِ إِلَى شَرْبِهَا، فَإِذَا كَانَ الْحَدُّ يَكْفِيهِ فِي زَمَنِ وَلَكِنْ تَجَرَّأَ النَّاسُ فِي زَمَنِ آخَرَ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ التَّعْزِيرُ عَلَى مَا يَلْحَقُ بِهَذَا الذَّنْبِ مِنَ الذُّنُوبِ الْآخَرَى، أَوْ كَمَا قُلْنَا أَنَّ هَذَا فِعْلُ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَفْهَمْ الصَّحَابَةُ مِنْهُ التَّحْلِيدَ، بِدَلِيلِ أَنَّ أُنْسَ قَالَ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّى بَرَجُلٌ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ)، وَالْأَفْضَلُ هُوَ الْإِقْتِصَارُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ احْتِيَاظًا لِلدِّينِ، وَإِنْ كَانَتْ رَوَايَةُ عَلِيٍّ ﷺ صَرِيحَةً فِي أَنَّهَا أَرْبَعِينَ لِأَنَّهُ كَانَ يُعَدُّ (فَجَلَدَهُ وَعَلَى يُعَدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ أَمْسِكْ. ثُمَّ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ)، وَلَئِنْ هَذَا هُوَ مَا تَأَكَّدْنَا أَنَّ الرِّسُولَ ﷺ فَعَلَهُ وَلَمْ يُنْقَصْ عَنْهُ، وَأَمَّا الزِّيَادَةُ فَهِيَ مُحَلٌّ لِاجْتِهَادِ كَمَا ذَكَرْنَا، وَلَيْسَ هُوَ كَنَصِّ حَدِّ الزَّانِ وَالْقَذْفِ الْمَذْكُورِ فِي الْقُرْآنِ قَالَ تَعَالَى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً) وَقَالَ (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) فَهَذِهِ نصوصٌ حُدَّتْ الْحَدَّ فَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ وَلَا النُّقْصَانُ وَلَا اجْتِهَادُ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَوْ تَسَارَعَ النَّاسُ فِي الزَّانِ، وَلَوْ أَزْدَادُوا فِي الْقَذْفِ، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ بَلَدٍ صَارَ عَنْدهم الْقَذْفُ مُتَشَرِّعًا لَمَّا جَازَ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّمَانِينَ بِحَالٍ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَكِنْ لِأَجْلِ أَنَّ حَدَّ الْخَمْرِ كَانَ فَعْلًا مِنْ

وَأَمَّا الْخُمُرُ:

فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ شُرْبِ الْخُمُرِ.

وَأَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى شَارِبِهَا، سَوَاءَ شَرِبَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا.

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِشُرْبِهَا، وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ هَكَذَا حَكَى الْإِجْمَاعُ فِيهِ التِّرْمِذِيُّ وَخَلَاتِيقُ.

وَحَكَى الْقَاضِي عِيَّاضٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ طَائِفَةٍ شَاذَّةٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: يُقْتَلُ بَعْدَ جَلْدِهِ

أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، لِلْحَدِيثِ الْوَاردِ فِي ذَلِكَ.

وَهَذَا الْقَوْلُ بَاطِلٌ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ، عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ وَإِنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ

أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ مَرَّاتٍ، وَهَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ، قَالَ جَمَاعَةٌ: دَلَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى نَسْخِهِ، وَقَالَ

بَعْضُهُمْ: نَسَخَهُ قَوْلُهُ ﷺ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ،

وَالثَّيْبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ" (١).

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَدْرِ حَدِّ الْخُمُرِ:

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ وَآخَرُونَ: حَدَّهُ أَرْبَعُونَ.

النبي ﷺ ولم يرد بيان تفصيلي بالتحديد مع ورود الاجتهاد عن الصحابة ﷺ باستشارة عمر لعبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثم بموافقة باقي الصحابة ﷺ وتسمية علي ﷺ أن هذا سنة وليس أنه بدعة، دليل على جواز الزيادة إذا رأى الإمام ذلك، أو على الأقل دليل على عدم الإنكار على من زاد والله أعلم، ولكن لا يجوز الزيادة على الثمانين، وإن زاد فقد خالف سنة الصحابة ولكن في المسألة اجتهاد.

(١) وبعض العلماء كابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية قبله يرون أن هذا القتل تعزير في هذا الباب، وأنا أقول بأن التعزير لا يصل إلى القتل لما سيأتي، ويجعلون الأمر مرده إلى الإمام، إن رأى أن يقتله قتله، وقول الجمهور أحب إلي وأصح عندي إن شاء الله.

وبالنسبة للإجماع فهو إجماع ولكن يوجد من يخالف، ولا يُدعى في ذلك لكن يُخطأ بلا شك، وإن كان من يقول أنه ليس بلازم فيه اجتهاد.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمته الله: وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَبْلُغَ بِهِ ثَمَانِينَ، وَتَكُونَ الزِّيَادَةُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ تَعْزِيرَاتٍ عَلَى تَسْبِيهِ فِي إِزَالَةِ عَقْلِهِ، وَفِي تَعَرُّضِهِ لِلْقَذْفِ وَالْقَتْلِ، وَأَنْوَاعِ الْإِيْذَاءِ، وَتَرْكِ الصَّلَاةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ^(١).

وَنَقَلَ الْقَاضِي عَنْ الْجُمْهُورِ مِنَ السَّلَفِ وَالْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُمْ قَالُوا: حَدَّ ثَمَانُونَ.

وَاجْتَبَوْا بِأَنَّهُ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، وَأَنْ فِعْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ لِلتَّحْدِيدِ، وَلِهَذَا قَالَ فِي الرَّوَايَةِ الْأُولَى: نَحْوُ أَرْبَعِينَ.

وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا جَلَدَ أَرْبَعِينَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ ^(٢)،

وَأَمَّا زِيَادَةُ عُمَرُ تَعْزِيرَاتٍ، وَالتَّعْزِيرُ إِلَى رَأْيِ الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ فَعَلَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ فِي فِعْلِهِ وَتَرَكَه ^(٣)، فَرَأَاهُ عُمَرُ فَفَعَلَهُ، وَلَمْ يَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَا أَبُو بَكْرٌ وَلَا عَلِيٌّ فَتَرَكَوهُ،

وَهَكَذَا يَقُولُ الشَّافِعِيُّ رحمته الله: أَنَّ الزِّيَادَةَ إِلَى رَأْيِ الْإِمَامِ، وَأَمَّا الْأَرْبَعُونَ فَهِيَ الْحَدُّ الْمُقَدَّرُ الَّذِي

لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ حَدًّا لَمْ يَتْرُكْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٌ رضي الله عنه وَلَمْ يَتْرُكْهَا عَلِيٌّ رضي الله عنه بَعْدَ فِعْلِ عُمَرَ، وَلِهَذَا قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه (وَكُلُّ سُنَّةٍ) مَعْنَاهُ: الْإِقْتِصَارُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَبُلُوغِ الثَّمَانِينَ، فَهَذَا

الَّذِي قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رحمته الله هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي تَقْتَضِيهِ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ، وَلَا يُشْكِلُ شَيْءٌ مِنْهَا ^(٤).

ثُمَّ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ حَدُّ الْحُرِّ، فَأَمَّا الْعَبْدُ فَعَلَى النِّصْفِ مِنَ الْحُرِّ كَمَا فِي الزَّنَا وَالْقَذْفِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهو ما ذكرناه من ارتباط شرب الخمر بمجموعة من الذنوب، فيعاقبه عليها، ولا يلزم التعزير، فالتعزير أمر راجع إلى اختيار الإمام حسب حالة شارب الخمر فلربما كانت ذلة ولن يكررها وربما قد تكرر منه ذلك، فإذا زاد الأمر وتكرر من الناس عزر لهذه الذنوب المرتبطة بشرب الخمر.

(٢) وهي رواية علي رضي الله عنه.

(٣) فليس التعزير للإمام على هواه وإنما على حسب المصلحة، وليس له أن يترك أو يفعل، لأنه يريد ذلك مجرداً وإنما حسب المصلحة.

(٤) وهذا الذي نقول به.

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الشَّارِبَ ^(١) يُحَدُّ، سَوَاءَ سَكِرَ أَمْ لَا.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَنْ شَرِبَ النَّيِّدَ، وَهُوَ مَا سِوَى عَصِيرِ الْعِنَبِ مِنَ الْأَنْبِذَةِ ^(٢) الْمُسْكِرَةِ:
فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدٌ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - وَجَاهِرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ: هُوَ حَرَامٌ يُجْلَدُ
فِيهِ كَجَلْدِ شَارِبِ الْخَمْرِ الَّذِي هُوَ عَصِيرُ الْعِنَبِ، سَوَاءَ كَانَ يَعْتَقِدُ إِيَاحْتَهُ أَوْ تَحْرِيمَهُ ^(٣).

^(١) أي شارب الخمر المجمع عليها، وهو عصير العنب المشتد إلى غلي وقذف بالزبد، ومنكره كافر، فالذي يقول أن هذا العصير ليس خمرًا ولا يجب الحد فيه وليس بحرام، يكون كافرًا، وأما المُسكر من غير عصير العنب ففيه خلاف سيذكره.

^(٢) وأصل كلمة النيذ هو ما يُنبذ من التمر أو الشعير أو غير ذلك في الماء ويترك مدة حتى يجلو، وإذا تُرك أكثر من ذلك أسكر، فأصل النيذ ما يُنبذ من الفواكه ونحوها في الماء ليحلوا ذلك الماء، وهذا المباح منه ما كان غير مُسكر، فأما إذا وصل إلى حد الإسكار ولم يكن من عصير العنب، فاختلف العلماء فيه.

^(٣) بمعنى أنهم يعتبرون هذه المسألة خلافًا غير سائغ، فهم يمنعون تفسير من اعتقد حله متابعا لإمام ولكن لا بد وأن يُقام عليه الحد، فيدخل البيرة والوسكي، وأما الحشيش والبانجو لا بد وأن يلحق بذلك لكنه ليس من النيذ، ولذلك ابن تيمية يقول في الفتاوى الكبرى (٤٢٣/٣) (مسألة: فيما يجب على آكل الحشيشة؟ ومن ادعى أن أكلها جائز حلال مباح؟ الجواب: أكل هذه الحشيشة الصلبة حرام، وهي من أخبث الخبائث المحرمة، وسواء أكل منها قليلا أو كثيرا؛ لكن الكثير المُسكر منها حرام باتفاق المسلمين، ومن استحل ذلك فهو كافر يُستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مُرتدا؛ لا يُغسل، ولا يُصلى عليه، ولا يُدفن بين المسلمين. وحكم المرتد شر من حكم اليهودي والنصراني، سواء اعتقد أن ذلك محل للعامة أو للخاصة الذين يزعمون أنها لقمة الفكر والذكر، وأنها تحرك العزم الساكن إلى أشرف الأماكن، وأنهم لذلك يستعملونها. وقد كان بعض السلف ظن أن الخمر تباع للخاصة، متاولا قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا} فلما رُفِعَ أَمْرُهُمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَتَشَاوَرَ الصَّحَابَةُ فِيهِمْ اتَّفَقَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ أَنْ أَقَرُّوا بِالتَّحْرِيمِ جَلِدُوا، وَإِنْ أَصَرُّوا عَلَى الْإِسْتِحْلَالِ قَتَلُوا. وَهَكَذَا حَشِيشَةُ الْعُشْبِ مَنْ أَعْتَقَدَ تَحْرِيمَهَا وَتَنَاوَلَهَا فَإِنَّهُ يُجْلَدُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ سَوْطًا، أَوْ أَرْبَعِينَ. هَذَا هُوَ الصَّوَابُ. وَقَدْ تَوَقَّفَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي الْجَلْدِ، لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهَا مُزِيلَةٌ لِلْعَقْلِ، غَيْرُ مُسْكِرَةٍ، كَالْبَنَجِ وَنَحْوِهِ، مِمَّا يُعْطَى الْعَقْلَ مِنْ غَيْرِ سُكْرٍ، فَإِنْ جَمِعَ ذَلِكَ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ: إِنْ كَانَ مُسْكِرًا فِيهِ جَلْدُ الْخَمْرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا فِيهِ التَّعْزِيرُ بِمَا دُونَ ذَلِكَ. وَمَنْ أَعْتَقَدَ حِلَّ ذَلِكَ كَفَرَ وَقُتِلَ. وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْحَشِيشَةَ مُسْكِرَةٌ كَالشَّرَابِ؛ فَإِنْ أَكَلَهَا يَسْهُونَ بِهَا، وَيَكْثُرُونَ تَنَاوُلَهَا، بِخِلَافِ الْبَنَجِ وَغَيْرِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْهُي، وَلَا يَسْتَهِي. وَقَاعِدَةُ الشَّرِيعَةِ أَنَّ مَا تَشْتَبِهُ النَّفْسُ مِنَ الْحَرَمَاتِ كَالْخَمْرِ وَالزَّنَا فِيهِ الْحَدُّ وَمَا لَا تَشْتَبِهُهُ كَالْمَيْتَةِ فِيهِ التَّعْزِيرُ. "وَالْحَشِيشَةُ" مِمَّا يَسْتَهِيهَا أَكَلُهَا، وَيَمْتَنِعُونَ عَنْ تَرْكِهَا)

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيُّونَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يُحْرَمُ ^(١)، وَلَا يُحَدُّ شَارِبُهُ ^(٢).

وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: هُوَ حَرَامٌ يُجْلَدُ بِشُرْبِهِ مَنْ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ، دُونَ مَنْ يَعْتَقِدُ إِبَاحَتَهُ ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ)

وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي الْفَتَاوَى (٣/ ٤١٩): (وَكَذَلِكَ "الْحَشِيشَةُ" الْمُسْكِرَةُ بِحَبِّ فِيهَا الْحَدُّ؛ وَهِيَ نَجَسَةٌ فِي أَصَحِّ الْوُجُوهِ؛ وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهَا طَاهِرَةٌ. وَقِيلَ: يُفَرِّقُ بَيْنَ بِاسِئْهَا وَمَبَائِعِهَا: وَالْأَوَّلُ الصَّحِيحُ، لِأَنَّهَا تُسْكِرُ بِالِاسْتِحَالَةِ كَالْخَمْرِ النَّيِّءِ؛ بِخِلَافِ مَا لَا يُسْكِرُ بَلْ يُغَيِّبُ الْعَقْلَ كَالْبَنَجِ؛ أَوْ يُسْكِرُ بَعْدَ الْإِسْتِحَالَةِ كَجَوَازَةِ الطَّيِّبِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِنَجَسٍ. وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الْحَشِيشَةَ لَا تُسْكِرُ وَإِنَّمَا تُغَيِّبُ الْعَقْلَ بِلَا لَذَّةٍ فَلَمْ يَعْرِفْ حَقِيقَةَ أَمْرِهَا؛ فَإِنَّهُ لَوْ لَا مَا فِيهَا مِنَ اللَّذَّةِ لَمْ يَتَنَاوَلُوهَا وَلَا أَكَلُوهَا؛ بِخِلَافِ الْبَنَجِ وَنَحْوِهِ عَمَّا لَا لَذَّةَ فِيهِ. وَالشَّارِعُ فَرَّقَ فِي الْمَحْرَمَاتِ بَيْنَ مَا تَشْتَهِيهِ النَّفْسُ وَمَا لَا تَشْتَهِيهِ فَمَا لَا تَشْتَهِيهِ النَّفْسُ كَالدَّمِّ وَالْمَيْتَةِ أَكْتَفَى فِيهِ بِالزَّاجِرِ الشَّرْعِيِّ؛ فَجَعَلَ الْعُقُوبَةَ فِيهِ التَّعْزِيرَ. وَأَمَّا مَا تَشْتَهِيهِ النَّفْسُ فَجَعَلَ فِيهِ مَعَ الزَّاجِرِ الشَّرْعِيِّ زَاجِرًا طَبِيعِيًّا وَهُوَ الْحَدُّ. "وَالْحَشِيشَةُ" مِنْ هَذَا الْبَابِ).

فَإِنَّ الْحَشِيشَ أَوْ الْمَخْدِرَاتِ تُسْكِرُ بِالْقَلِيلِ أَوْ الْكَثِيرِ وَتُلْهَبُ الْعَقْلَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ يُوَافِقُ الْجُمْهُورَ فِي أَنَّ السُّكْرَ حَرَامٌ مِنْ غَيْرِ عَصِيرِ الْعَنْبِ وَإِنَّمَا يَقُولُ أَنَّ هَذَا السُّكْرَ هُوَ الْمَحْرَمُ وَلَيْسَ أَنَّ هَذَا خَمْرٌ، فَهُوَ يَعْتَبَرُ عَصِيرَ الْعَنْبِ فَقَطُّ هُوَ الْخَمْرُ.

(١) أَيُّ مَا سَوَى عَصِيرِ الْعَنْبِ.

(٢) فَقَطُّ الْمُسْكِرُ كَثِيرُهُ وَأَمَّا إِنْ شَرِبَ مِنْهُ الْقَلِيلَ دُونَ أَنْ يَسْكِرَ فَيَجُوزُ، فَعِنْدَهُ إِنْ سَكِرَ فَهُوَ مُجْرَمٌ وَيُعَاقَبُ وَيُعْزَرُ، لَكِنْ عِنْدَهُ أَنَّ هَذَا لَمْ يَشْرَبِ الْخَمْرَ، وَلَا شَكَّ فِي بَطْلَانِ هَذَا الْقَوْلِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) مُسَلَّمٌ، وَنَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَلَيْسَ فِي الْمَدِينَةِ شَيْءٌ مِنْ عَصِيرِ الْعَنْبِ، وَهَذَا النَّصُّ إِنْ وَرَدَ عَلَى حَادِثَةٍ أَوْ عَلَى مُعَيَّنٍ، فَإِنْ دَخَلَ هَذَا الْفَرْدُ فِي عَمُومِ النَّصِّ الْعَامِ قُطْعِي الدَّخُولِ، وَذَلِكَ إِنْ وَرَدَ الْعَامُ عَلَى سَبَبٍ، فَهَذَا السَّبَبُ قُطْعِي الدَّخُولِ فِي الْعَمُومِ لَا يَصِحُّ أَنْ يُخَصَّصَ مِنْهُ، قُلْنَا أَنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَلَيْسَ فِي الْمَدِينَةِ شَيْءٌ مِنْ عَصِيرِ الْعَنْبِ، وَأَلْقَى الصَّحَابَةُ ﷺ مَا كَانَ عَنْدهُمْ مِنْ خَمْرٍ مِنَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَغَيْرِهَا، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ هَذَا السَّبَبَ الَّذِي نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ عَلَيْهِ قُطْعًا دَاخِلًا، وَإِلَّا لَمَا فَهِمَ الصَّحَابَةُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ خَمْرٌ، وَلِذَا قَوْلُ الْحَنْفِيَّةِ قَوْلٌ بَاطِلٌ مُخَالَفٌ لِلْحَدِيثِ وَمُخَالَفٌ لِسَبَبِ نَزُولِ الْآيَةِ وَهُوَ قُطْعِي الدَّخُولِ فِي عَمُومِهَا.

(٣) فَأَبُو ثَوْرٍ يَرَى الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافَ سَائِغٍ، فَمِنْ يَشْرِبُهُ مَعْتَقِدًا حِلَّهُ يَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ، وَالْجُمْهُورُ قَالُوا لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ اشتهر بين المسلمين وكذا الحديث بأن (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)، لَمْ يَعْتَدُوا بِخِلَافٍ هَؤُلَاءِ الْأَفْضَلُ - أَبُو حَنِيفَةَ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ - رَغْمَ مِثْلَتِهِمْ فِي الْعِلْمِ وَالِدَعَاءِ لَهُمْ بِالرَّحْمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَلَكِنْ لَا يُعْتَدُ بِقَوْلِهِمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

هُوَ بِالذَّالِ الْمُثَمَّلَةِ وَالتُّونِ وَالْجِيمِ، وَيُقَالُ أَيضًا: (الدَّانَا) بِحَذْفِ الْجِيمِ وَ (الدَّانَاهُ) بِالْهَاءِ، وَمَعْنَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ: الْعَالِمُ.

قوله: (حَدَّثَنَا حُضَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّرِ)

هُوَ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ حُضَيْنٌ بِالْمُعْجَمَةِ غَيْرُهُ.

قوله: (فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا: حُمْرَانُ، أَنَّهُ شَرِبَ الْخُمْرَ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَأَاهُ يَتَقَيًّا، فَقَالَ عُثْمَانُ رضي الله عنه: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيًّا حَتَّى شَرِبَهَا ثُمَّ جَلَدَهُ)

هَذَا دَلِيلٌ لِمَالِكٍ وَمُوافِقِيهِ فِي أَنَّ مَنْ تَقَيًّا الْخُمْرَ يُحَدُّ حَدُّ الشَّارِبِ.

وَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا يُحَدُّ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ؛ لِإِخْتِمَالِ أَنَّهُ شَرِبَهَا جَاهِلًا كَوْنَهَا خَمْرًا أَوْ مُكْرَهَا عَلَيْهَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِلْحُدُودِ ^(١).

وَدَلِيلُ مَالِكٍ هُنَا قَوِيٌّ ^(٢)؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ اتَّفَقُوا عَلَى جَلْدِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

وَقَدْ يُجِيبُ أَصْحَابُنَا عَنْ هَذَا بِأَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه عَلِمَ شُرْبَ الْوَلِيدِ فَقَضَى بِعِلْمِهِ فِي الْحُدُودِ، وَهَذَا تَأْوِيلٌ ضَعِيفٌ، وَظَاهِرُ كَلَامِ عُثْمَانَ يُرَدُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (إِنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: يَا عَلِيٌّ قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ، فَقَالَ حَسَنُ: وَلَّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَهَا، فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ: أَمْسَكَ)

مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ الْحَدُّ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ عُثْمَانُ رضي الله عنه وَهُوَ الْإِمَامُ لِعَلِيٍّ عَلَى سَبِيلِ التَّكْرِيمِ لَهُ وَتَفْوِضِ الْأَمْرِ إِلَيْهِ فِي اسْتِيفَاءِ الْحَدِّ: قُمْ فَاجْلِدْهُ، أَيْ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ

(١) بل الصحيح قول مالك، إلا أن يعتذر الرجل، فإذا لم يعتذر يُقام عليه الحد.

(٢) وهذا إنصاف من النووي رحمه الله رغم أن مذهب الشافعية خلاف ذلك.

(٣) وهو قول عثمان (إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيًّا حَتَّى شَرِبَهَا) فهذا دليل على عدم علمه بغير ذلك.

بِأَنْ تَأْمُرَ مَنْ تَرَى بِذَلِكَ. فَقَبِلَ عَلِيٌّ ﷺ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ: قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَاْمْتَنَعَ الْحَسَنُ، فَقَالَ لِابْنِ جَعْفَرٍ، فَقَبِلَ فَجَلَدَهُ، وَكَانَ عَلِيٌّ مَاذُونًا لَهُ فِي التَّفْوِيزِ إِلَى مَنْ رَأَى كَمَا ذَكَرْنَاهُ. وَقَوْلُهُ: (وَجَدَ) عَلَيْهِ أَيْ غَضِبَ عَلَيْهِ.

وَقَوْلُهُ: (وَلَّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا)

(الْحَارَّ) الشَّدِيدُ الْمَكْرُوهُ، وَ(الْقَارَّ): الْبَارِدُ الْهَيَّءِ الطَّيِّبِ، وَهَذَا مَثَلٌ مِنْ أَمْثَالِ الْعَرَبِ.

قَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَغَيْرُهُ مَعْنَاهُ: وَلَّ شِدَّتَهَا وَأَوْسَاخَهَا مَنْ تَوَلَّى هَيْئَتَهَا وَلَذَّاتَهَا.

الضَّمِيرُ عَائِدٌ إِلَى الْخِلَافَةِ وَالْوِلَايَةِ، أَيْ كَمَا أَنَّ عُثْمَانَ وَأَقَارِبَهُ يَتَوَلَّوْنَ هَيْئَةَ الْخِلَافَةِ وَيَخْتَصُّونَ بِهِ، يَتَوَلَّوْنَ نِكَدَهَا وَقَادُورَاتَهَا.

وَمَعْنَاهُ: لِيَتَوَلَّ هَذَا الْجُلْدَ عُثْمَانُ بِنَفْسِهِ أَوْ بَعْضُ خَاصَّةِ أَقَارِبِهِ الْأَذْنِينَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (قَالَ: أَمْسِكْ، ثُمَّ قَالَ: وَكُلُّ سُنَّةٍ)

هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عَلِيًّا ﷺ كَانَ مُعَظَّمًا لِآثَارِ عُمَرَ، وَأَنَّ حُكْمَهُ وَقَوْلَهُ سُنَّةٌ، وَأَمْرُهُ حَقٌّ، وَكَذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ خِلَافَ مَا يُكَذِّبُهُ الشَّيْعَةُ عَلَيْهِ ^(١).

وَأَعْلَمُ أَنَّهُ وَقَعَ هُنَا فِي مُسْلِمٍ مَا ظَاهَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ أَرْبَعِينَ، وَوَقَعَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بَنِ الْخِيَارِ أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ ثَمَانِينَ، وَهِيَ قَضِيَّةٌ وَاحِدَةٌ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: الْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ عَلِيٍّ ﷺ الْجُلْدُ فِي الْحُمْرِ ثَمَانِينَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ: (فِي) قَلِيلِ الْحُمْرِ وَكَثِيرِهَا ثَمَانُونَ جَلْدَةً) وَرُويَ عَنْهُ أَنَّهُ جَلَدَ الْمَعْرُوفَ بِالنَّجَاشِيِّ ثَمَانِينَ.

قَالَ: وَالْمَشْهُورُ أَنَّ عَلِيًّا ﷺ هُوَ الَّذِي أَشَارَ عَلَى عُمَرَ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ ثَمَانِينَ كَمَا سَبَقَ عَنْ رِوَايَةِ الْمُوطَّأِ وَغَيْرِهِ.

(١) وهذا الحديث من أهم الأدلة في الرد على هؤلاء الرافضة الذين يكتنبون على علي ﷺ فيما ينسبونه إليه في الطعن على الخلفاء قبله ﷺ، فإنه ﷺ كان وزير صدق لأبي بكر ولعمر وعثمان وهذا واضح جدا من الحديث حيث كان في مجالسهم ويغضب على ابنه إذا لم يمثل أمر الخليفة عثمان ﷺ.

قَالَ: وَهَذَا كُلُّهُ يُرْجَحُ رِوَايَةُ مَنْ رَوَى أَنَّهُ جَلَدَ الْوَلِيدَ ثَمَانِينَ.
قَالَ: وَيُجْمَعُ بَيْنَهُ وَيَبَيَّنُ مَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ الْأَرْبَعِينَ بِمَا رَوَى أَنَّهُ جَلَدَهُ بِسَوْطٍ لَهُ رَأْسَانِ
فَضْرَبَهُ بِرَأْسِهِ أَرْبَعِينَ، فَتَكُونُ جُمْلَتَهَا ثَمَانِينَ^(١).
قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: (وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ) عَائِدٌ إِلَى الثَّمَانِينَ الَّتِي فَعَلَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَهَذَا
كَلَامُ الْقَاضِي.

وَقَدْ قَدَّمْنَا مَا يُخَالِفُ بَعْضَ مَا قَالَهُ، وَذَكَرْنَا تَأْوِيلَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ^(٢).
قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كُنْتُ أَقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا
فَيَمُوتُ فَأَجِدُ مِنْهُ إِلَّا صَاحِبَ الْحُمْرِ، لِأَنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ)
أَمَّا (أَبُو حَصِينٍ) هَذَا فَهُوَ بِحَاءٍ مَفْتُوحَةٍ وَصَادٌ مَكْسُورَةٌ، وَاسْمُهُ: عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ
الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ.

وَأَمَّا (عُمَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ) فَهَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ مُسْلِمٍ "عُمَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ" بِالْيَاءِ فِي (عُمَيْرٍ)
وَفِي (سَعِيدٍ)، هَكَذَا هُوَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَجَمِيعِ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالْأَسْمَاءِ، وَلَا خِلَافَ
فِيهِ، وَوَقَعَ فِي الْجُمُعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ (عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ) بِحَذْفِ الْيَاءِ مِنْ (سَعِيدٍ) وَهُوَ غَلَطٌ
وَتَضْعِيفٌ، إِمَّا مِنْ الْحُمَيْدِيِّ، وَإِمَّا مِنْ بَعْضِ النَّاقِلِينَ عَنْهُ، وَوَقَعَ فِي الْمُهَذَّبِ مِنْ كُتُبِ
أَصْحَابِنَا فِي الْمَذْهَبِ فِي بَابِ التَّغْزِيرِ (عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ) بِحَذْفِ الْيَاءِ مِنَ الْاِثْنَيْنِ وَهُوَ غَلَطٌ
فَاحِشٌ، وَالصَّوَابُ إِثْبَاتُ الْيَاءِ فِيهِمَا كَمَا سَبَقَ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: (إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ) فَهُوَ بِتَخْفِيفِ الدَّالِ أَيْ غَرِمْتَ دَيْتَهُ.

(١) هذا بالطبع تأويل ضعيف جداً.

(٢) بل الظاهر الذي لا نيشك فيه أن علياً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنما قال (وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ) عند الأربعة، ويشير مسلم بروايته
التي بعدها قال (مَا كُنْتُ أَقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتُ فِيهِ فَأَجِدُ مِنْهُ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْحُمْرِ لِأَنَّهُ إِنْ مَاتَ
وَدَيْتُهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ) لِأَنَّهُ كَانَ مَرْدُودًا فِي الثَّمَانِينَ لِأَنَّهُ كَانَتْ عَنْ اجْتِهَادٍ، وَأَنَّهُ كَانَ يَجِبُ الْأَرْبَعِينَ
أَكْثَرُ وَمَعَ ذَلِكَ جَلَدَ الثَّمَانِينَ لِأَجْلِ أَنْ هَذَا هُوَ الْمُسْتَقَرُّ وَكُلُّهُ سُنَّةٌ.

قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: وَجْهُ الْكَلَامِ أَنْ يُقَالَ: (فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتَهُ) بِإِلْفَاءٍ لَا بِاللَّامِ، وَهَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ بِإِلْفَاءٍ.

وَقَوْلُهُ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ) مَعْنَاهُ لَمْ يُقَدَّرْ فِيهِ حَدًّا مَضْبُوطًا^(١).
وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَجَلَدَهُ الْإِمَامُ أَوْ جَلَّاهُ الْحَدَّ الشَّرْعِيُّ فَمَاتَ فَلَا دِيَّةَ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ، لَا عَلَى الْإِمَامِ، وَلَا عَلَى جَلَّاهُ وَلَا فِي بَيْتِ الْمَالِ.
وَأَمَّا مَنْ مَاتَ مِنَ التَّعْزِيرِ: فَمَذْهَبُنَا وَجُوبُ ضَمَانِهِ بِالْذِّيَّةِ وَالْكَفَّارَةِ.
وَفِي حَلِّ ضَمَانِهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ:

أَصَحُّهُمَا: تَجِبُ دَيْتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ، وَالْكَفَّارَةُ فِي مَالِ الْإِمَامِ.

وَالثَّانِي: تَجِبُ الدِّيَّةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

وَفِي الْكَفَّارَةِ^(٢) عَلَى هَذَا وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا:

أَحَدُهُمَا: فِي بَيْتِ الْمَالِ أَيْضًا.

وَالثَّانِي: فِي مَالِ الْإِمَامِ، هَذَا مَذْهَبُنَا.

وَقَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ: لَا ضَمَانُ فِيهِ لَا عَلَى الْإِمَامِ وَلَا عَلَى عَاقِلَتِهِ وَلَا فِي بَيْتِ الْمَالِ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٩ - باب قَدْرِ أَسْوَاطِ التَّعْزِيرِ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ بُكَيْرٍ بْنُ الْأَشَجِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ

(١) والظاهر أن معناه أنه لم يسُنْ حد الثمانين.

(٢) والكفارة هي اعتاق رقبة.

(٣) مذهب علي عليه السلام أن الأربعين الزائلة تعزير، فإن مات منها ودا، ولأن التعزير زيادة وجب فيها حكم قتل الخطأ، وظاهر قول علي عليه السلام (إِنْ مَاتَ وَدَيْتَهُ) أي أن الدية تكون من مال العاقلة وعليه هو الكفارة كما ذكر في قول الشافعي الأول الذي قال فيه أنه الأصح، والله أعلى وأعلم.

الرَّحْمَنُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ».

قوله ﷺ: (لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) ضَبْطُوه (يُجْلَدُ) بِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: يَفْتَحُ الْيَاءَ وَيَكْسِرُ اللَّامَ، وَالثَّانِي بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ اللَّامِ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّعْزِيرِ هَلْ يُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ فَمَا دُونَهَا وَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ أَمْ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ؟

فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَشْهَبُ الْمَالِكِيِّ وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ (١). وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَى جَوَازِ الزِّيَادَةِ. ثُمَّ اخْتَلَفَ هُؤُلَاءِ:

فَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالطَّحَاوِيُّ: لَا ضَبْطَ لِعَدَدِ الضَّرَبَاتِ، بَلْ ذَلِكَ إِلَى رَأْيِ الْإِمَامِ، وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى قَدْرِ الْحُدُودِ، قَالُوا: لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ ضَرَبَ مَنْ نَقَشَ عَلَى خَاتَمِهِ مِائَةً، وَضَرَبَ صَبِيًّا أَكْثَرَ مِنَ الْحَدِّ (٢). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﷺ: لَا يَبْلُغُ بِهِ أَرْبَعِينَ (٣).

- (١) وذلك على ظاهر هذا الحديث، وقد فسرنا الحد بالحدود المقدرة المعروفة بالشرع.
- (٢) وهذا لا بد من إثبات صحة إسناده أولاً ثم قد يكون في هذه الوقائع قد جمع جملة من المعاصي والذنوب المقتضية للتعزير، وليس أنه قد جلده مائة على فعل واحد مجرد النقش، بل يبدو أنه استعمل هذا النقش - وهو تزوير الختم - في أمور استوجبت عقوبته على ذلك.
- (٣) بناءً على أن أدنى الحدود أربعين وهو حد الخمر، فلا يُجاوز أدنى الحدود، وذلك لأن الذنوب التي جعل الله لها حدوداً هي من الكبائر، فلا ينبغي أن يُعاقب على ما ليس له حداً مثل أو أكثر مما جعله الله من الكبائر، وهذا قول قوي من جهة النظر والمعنى، فلا ينبغي أن يُجاوز الإنسان في اجتهاده ما شرعه الله ﷻ لهذه الكبائر.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ وَأَبِي يُوسُفَ ^(١).
وَعَنْ عُمَرَ لَا يُجَاوِزُ بِهِ ثَمَانِينَ.
وَعَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى رِوَايَةٌ أُخْرَى هُوَ دُونَ الْمِائَةِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ وَابْنُ أَبِي يَحْيَى: لَا يَضْرِبُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ فِي الْأَدَبِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ: لَا يَبْلُغُ بِتَعْزِيرِ كُلِّ إِنْسَانٍ أَذْنَى حُدُودِهِ، فَلَا يَبْلُغُ بِتَعْزِيرِ
الْعَبْدِ عَشْرِينَ، وَلَا بِتَعْزِيرِ الْحُرِّ أَرْبَعِينَ.
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا يَبْلُغُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ ^(٢).
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَبْلُغُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشْرِينَ ^(٣).
وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الصَّحَابَةَ ﷺ جَاوَزُوا عَشْرَةَ أَسْوَاطٍ ^(٤).

(١) وهذا بناءً على أنها أقل من ثمانين وأن أكثر الحدود ثمانون وهو حد الخمر والقذف ويعتبرون أن الثمانين حداً في الخمر وليس أنها أربعون حداً وأربعون تعزيراً كما رجحنا من قبل، لكن التحديد بخمسة وسبعين لا نعرف له دليلاً خاصاً.

(٢) بمعنى أن الحر والعبد في حاجتهما إلى التعزير سواء وإنما ورد التصنيف في الحدود لا في التعزير.
(٣) لا شك أن الأسعد بظاهر الحديث هو أحمد بن حنبل وأشهب المالكي وبعض أصحاب الشافعي، وإن القول الثاني في القوة قول من قال لا يجاوز الأربعين وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وإن حمل الحديث على الحدود التي هي المعاصي، فيكون المعنى "لا يُجلد أحد عشرة أسواط إلا في معصية من معاصي الله"، وأما التأديب لحق مخلوق كما يؤدب الزوج زوجته وكما يؤدب الأب ابنه، أو من كان من أجل حق مخلوق، وليس معصية لله ﷻ في الأصل إلا أنه لحق المخلوق فقط، فهذا لا يتجاوز به عشرة أسواط، فهذا قول قوي، ويبقى أن تحديد التعزير لا بد له من دليل فيلجأ إلى القياس الذي ذكره الشافعي وجمهور أصحابه: لا يَبْلُغُ بِتَعْزِيرِ كُلِّ إِنْسَانٍ أَذْنَى الْخُدُودِ.

(٤) وهذا لا بد فيه من معرفة النسخ ومعرفة التاريخ ولا سبيل إلى ذلك، وفعل الصحابة ﷺ ليس إجماعاً، وهي أفعال قد تكون على ذنوب متعددة كل منها يجلد فيه عشرة أسواط، فكان المجموع ذلك، ثم فعل الصحابة لا ينسخ السنة، وطالما ثبت الحديث فهو مقدم، ولذا القول بأن هذا الحديث منسوخ قول ضعيف، والاستدلال بفعل الصحابة وقائع أعيان والتي لا تصلح دليلاً مستقلاً فضلاً عن أن تُعارض به السنة أو أنها دلت على وجود ناسخ مجهول، فكيف تُضيق الأمة النسخ وتتناقل المنسوخ وتُضيق الواجب أن

وَتَأْوَلُهُ أَصْحَابُ مَالِكٍ عَلَى أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ مُحْتَصًا بِزَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ، لِأَنَّهُ كَانَ يَكْفِي الْجَانِي مِنْهُمْ هَذَا الْقَدْرُ، وَهَذَا التَّأْوِيلُ ضَعِيفٌ ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ: (أَخْبَرَنِي عَمْرُو - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَّجِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ)

تعمل به، ثم يمكن أن يكون من ثقل عنهم من الصحابة الزيادة على عشرة أسواط، ففعلهم متأول، فإما أنهم لم يبلغهم الحديث أو أنهم قد جمعوا ذنوباً متعددة، زادوا بذلك على ما نص عليه في الحديث. والعلماء الذين جوزوا الزيادة على عشرة قد أولوا الحديث على أنه لو ارتكب حداً بمعنى المعصية في حق الله كحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه (فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ، أَوْ قَالَ حَلَّكَ) البخاري، فقد سماه حداً وهو بمعنى المعصية وليس بمعنى ما يجب به الحدود المقدرة، فبذلك كلمة حد تستعمل في الشرع استعمالين، فإن كان في حق المخلوق فيمكن أن يضرب إلى عشرة أسواط وأما ما زاد فإنما يكون في حق الله ﷻ، فيصبح الحديث ليس فيه دلالة على أقصى ضربات التعزير، ومن حلد يحتاج إلى دليل.

وأما إطلاقها إلى رأي الإمام مطلقاً حتى يصل إلى آلاف الأسواط، فهذا قول فيه من فتح ذرائع الفساد ما الله ﷻ أعلم به، ثم هو منافٍ للمعنى الذي شرعت من أجله العقوبات، فكيف يُقدر الله ﷻ على الكبائر حدوداً معينة، ثم يتجاوز فيما دونها الحد الذي قدره الله ﷻ؟ لذلك نقول أن الواجب أن يكون الحد في التعزير دون ما شرعه الله من الحدود، فإن قلنا حد الخمر أربعين فلا يتجاوز الأربعين على قول أبي حنيفة وجمهور الشافعية، فإن قلنا بالثمانين فلا يتجاوز كما هو قول مالك، وقول أحمد أسعد بظاهر الحديث ويقول بأن كلمة الحد إذا أطلقت فهي محمولة على المقدرات.

(١) لأن ما كان ديناً في زمن النبي ﷺ فهو الدين، فقولهم بأن النبي ﷺ أمرهم بذلك في زمنه وأن ذلك متروك للإمام في كل زمان أن يُقدر ذلك، لكن الصحيح أن كلمات النبي ﷺ كلمات عامة وخصوصاً أن كلمة (أحد) نكرة في سياق النفي فتعم كل أحد في زمنه وفي غير زمنه، والأصل حمل كلامه ﷺ على التشريع للأمة وليس أنه فعله كسياسة في زمنه ﷺ فقط، ولذا قال النووي "وَهَذَا التَّأْوِيلُ ضَعِيفٌ" وقد صدق، وأضعف منه قول أصحابه من الشافعية من أنه منسوخ، وعليه فإن القول بأن التعزير لا يبلغ أدنى الحدود هو أقرب من هذه الأقوال، وأقرب منها وأحوط للدين لأن الأصل تحريم بشرة المسلم قال ﷺ (كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ) مسلم، وليس للإمام أن يتجاوز ما حله الشرع له، وإنما جاز للإمام أن يؤدب بالتأديب وليس برأيه المطلق.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَابَعَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ وَخَالَفَهُمَا اللَّيْثُ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَابْنُ لَهْيَعَةَ فَرَوَوْهُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ لَمْ يَذْكُرُوا عَنْ أَبِيهِ، وَاخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى مُسْلِمٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْهُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ: الْقَوْلُ قَوْلُ اللَّيْثِ وَمَنْ تَابَعَهُ عَنْ بُكَيْرٍ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ: قَوْلُ عَمْرُو صَحِيحٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٠ - بَابُ الْحُدُودِ كَفَارَاتُ لِأَهْلِهَا.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ «تَبَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَرَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ».

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ فَلَا عَلَيْنَا آيَةُ النَّسَاءِ (أَنْ لَا يُشْرَكَ بِاللَّهِ شَيْئًا) الْآيَةُ.

وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا أَخَذَ عَلَى النَّسَاءِ أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا وَلَا يَعْضُهُ بَعْضُنَا بَعْضًا «فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى

اللَّهِ وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأَقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَهُ». [يعضه: يرمى بيهتان وكذب].

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي لَمِنَ النَّبِيِّينَ ^(١) الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَزْنِي وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا نَتَّهَبَ وَلَا نَعْصِي فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ. وَقَالَ ابْنُ رُمَحٍ كَانَ قَضَاؤُهُ إِلَى اللَّهِ.

قوله ﷺ: (تُبَايَعُونِي عَلَى أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (وَلَا يَعْصِيهِ بَعْضُنَا بَعْضًا، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأَقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَهُ لَهُ) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (بَايَعْنَاهُ عَلَى أَلَّا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَزْنِي وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا نَتَّهَبَ وَلَا نَعْصِي، فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى).

(١) وقوله (إِنِّي لَمِنَ النَّبِيِّينَ) أي نقباء الأنصار الذين جعلهم النبي ﷺ اثني عشر نقيباً في ليلة العقبة عندما الرسول ﷺ على الإسلام.

فإن قيل: كيف بايعهم الرسول ﷺ على بيعة النساء وبيعة العقبة متقدمة على الهجرة؟ نقول قد نزلت آية بيعة النساء بعد أن بايع النبي ﷺ على هذه الأمور، فاليبيعة على هذه الأمور بالسنة سابقة على نزول الآية فلا مانع من ذلك، فلما حفظ الناس القرآن وعلموا الآية وأراد أن يبين ما تمت عليه البيعة ذكر لهم آية بيعة النساء.

قوله ﷺ: (فَمَنْ وَفَى) فَبِتَخْفِيفِ الْفَاءِ.

وقوله: (وَلَا يَعْضُهُ) هُوَ يَفْتَحُ الْيَاءَ وَالضَّادَ الْمُعْجَمَةَ (١).

أَيَّ لَا يَسْتَحِبُّ (٢)، وَقِيلَ: لَا يَأْتِي بِبُهْتَانٍ، وَقِيلَ: لَا يَأْتِي بِنَمِيمَةٍ (٣).

وَأَعْلَمَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَامٌّ مَخْصُوصٌ، وَمَوْضِعُ التَّخْصِصِ قَوْلُهُ ﷺ: (وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ) إِلَى آخِرِهِ، الْمُرَادُ بِهِ: مَا سِوَى الشُّرْكَ (٤)، وَإِلَّا فَالشُّرْكَ لَا يَغْفَرُ لَهُ وَلَا تَكُونُ عُقُوبَتُهُ كَفَّارَةً لَهُ (١).

(١) قال صاحب "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم": [قيل فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه السَّحَرُ؛ أي: لا يسحر بعضنا بعضاً. والعَضَةُ، والعَضِيَّةُ: السَّحَرُ. والعاضَةُ: السَّاحِرَةُ.

والثاني: أنه النَّمِيمَةُ والكذب. والثالث: البُهْتَانُ.

قلت: وهذه الثلاثة متقاربة في المعنى؛ لأن الكل كذبٌ وزورٌ.

(٢) والصحيح في لفظ الكلمة إما "لا يسحر"، أو "لا يسخر".

(٣) وفي مسلم عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَالَ: «أَلَا أُبَيِّنُكُمْ مَا الْعَضَةُ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ»، وَهِيَ بِمَعْنَى لَا يَغْتَبِ بِعُضْنَا بَعْضًا، وَلَرُبَّمَا سُمِّيَتِ النَّمِيمَةُ سَحَرًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَوْدِي فِعْلَ السِّحْرِ فِي الْإِفْسَادِ بَيْنَ النَّاسِ، فَالنَّمِيمَةُ نَوْعٌ مِنَ السِّحْرِ الَّذِي لَيْسَ بِكُفْرٍ الَّذِي لَيْسَ عَنْ طَرِيقِ الشَّيَاطِينِ.

(٤) والمقصود بالشرك هو الأكبر، فإن قول الله (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) هُوَ فِي الشُّرْكَ الْأَكْبَرِ عِنْدَ عَامَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِ النَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ، لِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ، كَلِمَةٌ شَرْعِيَّةٌ، اصْطِلَاحُهَا الشَّرْعِيُّ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ، وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالِ الشَّرْعِ لِلشُّرْكَ وَالْكَفْرِ هُوَ فِي الْأَكْبَرِ، وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ أَصْغَرَ احتاج إلى التقييد وبيانه ليكون من قِلِّ الشَّرْعِ، فَالرَّسُولُ ﷺ عِنْدَمَا أَرَادَ بَيَانَ الشُّرْكَ الْأَصْغَرَ قَالَ (إِنْ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشُّرْكَ الْأَصْغَرَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الشُّرْكَ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ) (حَم) ٢٣٦٨٦، انظر الصَّحِيحَةَ: ٩٥١ صَحِيحُ الْجَامِعِ: ١٥٥٥، فَقِيلَ، وَرَبِّمَا أَطْلَقَ أحياناً لَغَرَضِ التَّرْهِيْبِ،

وَلَكِنْ قَدْ دَلَّ بِدَلِيلٍ فِي مَوْطِنٍ آخَرَ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْأَصْغَرَ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ يَشْمَلُ النَّوْعَيْنِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ: "خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا هَذَا الشُّرْكَ، فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَيْبِ النَّمْلِ"، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ نَعْلَمُهُ وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَيْبِ النَّمْلِ؟ قَالَ: "قُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرَكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ"

(حَم) ١٩٦٢٢، (طس) ٣٤٧٩، صَحِيحُ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ: ٣٦، فَقَوْلُهُ (وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُغْفَرَ دُونَ تَوْبَةٍ، وَالتَّوْبَةُ شَرْطُهَا الْكُفْرُ بِمَا رُكِنَتْهَا فَقَدْ قَالَ ﷺ (النَّدَمُ تَوْبَةٌ)، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِهِ، فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ تَائِبًا مِنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ، وَإِنَّمَا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ﷻ مِنْهُ، وَهَذَا الْإِسْتِغْفَارُ لَوْ لَمْ يَكُنْ نَافِعًا، يُمْكِنُ أَنْ يُغْفَرَ لِمَنْ أَتَى بِالشُّرْكَ الْأَصْغَرَ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ أَتَى بِالشُّرْكَ الْأَكْبَرِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَهَذَا عَلَى ظَاهِرِ

الحديث يُمكن أن يُغفر، وهذا هو الذي تقول به في مسألة العذر بالجهل، إذا كان لا يدري أن هذا شرك، أو كان لا يدري أن الله نهى عن ذلك وحرّمه، فحكمه في الآخرة حكم أهل الإسلام وليس حكم أهل الفترة، والدليل على ذلك حديث الرجل الذي أمر بحرق نفسه وقد أتى ما هو كُفر، والكفر والشرك متلازمان، بلا خلاف عند أهل العلم أن قوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) يشمل كل أنواع الكفر ولو لم يكن متعلقاً بالربوبية ولا بالالهية، فإنه ملازم لها، كمن كفر بنبي من الأنبياء لكان مشركاً لأنه أطاع الشيطان في الكفر، فلو كذب النبي وقال لا أعبد إلا الله لكان مشركاً كافراً، ولذلك تقول من أتى الشرك الأكبر جاهلاً بنهي الله ورسوله ﷺ كهذا الرجل الذي أمر بإحراق نفسه وغفر له وعمول معاملة أهل الإسلام وليس معاملة أهل الامتحان الذين يُثبت لهم حكم الكفر في أحكام الظاهر والباطن، فأهل الامتحان كفار معذورون، بخلاف الذي نطق كلمة التوحيد معتقداً صحتها ملتزماً بأحكامها في الجملة، وأتى شركاً وهو لا يعلم، فحكمه ليس كحكم أهل الفترة، وإنما حكمه كحكم أهل الإسلام في الدنيا والآخرة، وهذا نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ في عدم تكفير من أتى بشيء من الشرك جاهلاً، فإنه لا يُكفر بذلك لا ظاهراً ولا باطناً.

ولذلك تقول الحديث يشمل ما كان من شرك أصغر لا يشعر الإنسان به وما كان من شرك أكبر يجهله، لأنه ﷺ قال (وَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ) وهو يدل على أن حكم الشرك الأكبر إذا كان مجهولاً ليس معناه أنه أصبح شرك أصغر وإنما حكمه في الآخرة من جنس الشرك الأصغر، بمعنى أنه من جنس الذنوب والمعاصي لأنه قصّر في طلب العلم فيستحق العقوبة ولا يخرج من الملة بالكلية ولا تبطل "لا إله إلا الله" لأنه لم يقصد أن يعبد غير الله، ولم يُرد أن يتخذ إلهاً ونداً من دون الله، وإرادته في تحقيق التوحيد لكن جهل أن هذه عبادة أو أنه حين صرف العبادة لغير الله جهل أن هذا شرك، فهذا الذي تقول أنه لا يخرج من الملة ويبقى معه أصل الإيمان ظاهراً وباطناً، والله أعلى وأعلم.

وإذا قلنا أن مدار الأمر على الجهل فبالتالي هذا الأمر غير معلوم من الدين بالضرورة، ومعنى بالضرورة أي بلا بحث ولا حاجة إلى استدلال، فهو معلوم لدى الجميع العالم والجاهل والخاص والعام، ولكن قد يكون إنسان مستثنى من هذا فلا يكون في حقه معلوم من الدين بالضرورة، وذلك إما لقرب عهده بالإسلام أو لنشئه في بادية بعيدة أو لغير ذلك فيكون هو مستثنى في كونه معلوماً من الدين، وهو معلوماً من الدين بالضرورة في حق غيره.

الغرض المقصود أن الشرك في قوله (تُبَايِعُونِي عَلَى أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا) هو الشرك الأكبر، وأن ظاهر إطلاق كلمة الشرك على الشرك الأكبر، وأن القرآن خصص قوله ﷺ (وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) فالردة إذا أقيم حلها على إنسان أشرك بالله لم تكن كفارة، وإن ستر الله المرتد فلم يُعاقب به في الدنيا فلم يُقتل، فليس معفواً عنه بل مجزوم بأنه مخلد في النار إن مات على ذلك بعد بلوغ الحجة أو بعد استيفاء الشروط.

(١) والمعنى أنه هل الذي أصاب الشرك أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه؟ لا، لأن الله قال (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) وهذا في الشرك الأكبر عند عامة أهل العلم، وهذا يصلح أن يكون مثلاً

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ:

مِنْهَا: تَحْرِيمُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا ^(١).

وَمِنْهَا: الدَّلَالَةُ لِمَذْهَبِ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّ الْمَعَاصِيَ غَيْرُ الْكُفْرِ لَا يَقْطَعُ لِصَاحِبِهَا بِالنَّارِ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا، بَلْ هُوَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ خِلَافًا لِلْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ؛ فَإِنَّ الْخَوَارِجَ يُكْفِرُونَ بِالْمَعَاصِي، وَالْمُعْتَزِلَةَ يَقُولُونَ: لَا يَكْفُرُ، وَلَكِنْ يُجَلَّدُ فِي النَّارِ، وَسَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مَبْسُوطَةً بِدَلَالِهَا ^(٢).

لتخصيص القرآن للسنة، وكذلك من أشرك بالله فأقيم عليه حد الردة، فإنه ليس كفارة له، فالقتل تلخيص من المرتد لشربه ودفع فساد عن المجتمع وليس كفارة له.

(١) أي من الكبائر وغيرها.

(٢) وهذا الحديث يدل على أن من رجحت سيئاته على حسناته فهو في المشيئة، لأن الرسول ﷺ جعل أمر هذا الذي ارتكب شيئاً من ذلك أمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، وهل يُقهم من هذا أن إقامة الحد شرط في قبول التوبة؟ نقول لا، بل معنى قوله (وَمَنْ أَصَابَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَسِرَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ) ذلك إذا لم يتب منه لأن التوبة تجب ما قبلها كما قال النبي ﷺ، ولو كانت شرطاً في صحة التوبة إقامة الحد لما عرّض لما عزر أن يتوب فيما بينه وبين الله ولما رد الغامدية، فكيف يسعى لصلاح دنياهم ويتربص صلاح آخرتهم؟ يستحيل أن يفعل ذلك النبي ﷺ، فلما حاول ردّهم وأشار إلى أن توبتهم بعد أن تابوا وأقيم عليهم الحد، أنها توبة واسعة تسع أكثر من ذنوبهم، دل ذلك على أن اللازم للإنسان التوبة التي هي أقل من ذلك، ففي حديث الغامدية قال (لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قِسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ) فالذي يلزمها للنجاة توبة تسعها وحدها، إذا التوبة التي تابتها كانت توبة عظيمة أوسع وأفضل من المطلوب للنجاة، فدل ذلك على أنه يصح توبة الإنسان دون أن يُقام عليه الحد، فيمكنه أن يستبرأ على نفسه كما ستره الله ولكن مع التوبة، وأما من مات مُصِراً فهذا الذي أمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذَّبَهُ، وكما ذكرنا وجود المعصية الكبيرة التي مات مُصِراً عليها تستوجب العقوبة عند الله ﷻ، وهذا إذا لم يمنع من ذلك مانع كمشيئة الله أو حسنات ماحية أو كمصائب مكفرة، فيمكن تكون هناك حسنات تمحو كما قال النبي ﷺ على أهل بدر (لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَطْلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ) البخاري، وإن ارتكبوا كبيرة ككيرة التجسس، فإن ذلك قد يكون لوجود حسنات ماحية يمحو الله بها ذلك الذنب، والموازنة هي أصح الأقوال في ذلك، ومعنى الموازنة هي الحسنات والسيئات على الميزان فمن رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة استحق دخول النار، وقلنا استحق للحديث الذي بين أيدينا (إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ) وقوله تعالى (وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) فقد يغفر له ولا نجزم له بدخول النار، وإن دخلها لا يُجلَّد فيها، فهذه المسألة فيها رد على

وَمِنْهَا أَنَّ مَنْ ارْتَكَبَ ذَنْبًا يُوجِبُ الْحَدَّ فَحُدَّ سَقَطَ عَنْهُ الْإِثْمُ.
 قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ: الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ اسْتِذْلَالًا بِهَذَا الْحَدِيثِ.
 قَالَ: وَمِنْهُمْ مَنْ وَقَفَ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا أُدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ."
 قَالَ: وَلَكِنَّ حَدِيثَ عُبَادَةَ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ أَصَحُّ إِسْنَادًا وَلَا تَعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ، فَيَحْتَمِلُ
 أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَبْلَ حَدِيثِ عُبَادَةَ فَلَمْ يَعْلَمْ ثُمَّ عَلِمَ.
 قَالَ الْمَازِرِيُّ: وَمِنْ نَفِيسِ الْكَلَامِ وَجَزَلِهِ قَوْلُهُ: (وَلَا نَعْصِي فَالْجَنَّةَ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ)، وَقَالَ فِي
 الرَّوَايَةِ الْأُولَى: (فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ)، وَلَمْ يَقُلْ: فَالْجَنَّةَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِي الرَّوَايَةِ

الخوارج والمعتزلة، وفيها رد على من يجزم بدخول النار لمن مات مصرًا على كبيرة من أهل السنة، لأن بعض
 أهل السنة يجزمون بالنار لمن مات مصرًا على كبيرة أو من رجحت سيئاته على حسناته، ومنهم - كشيخ
 الإسلام ابن تيمية - من يقول أن الشرك الأصغر لا بد وأن يُعاقب عليه ولا يمكن أن يُغفر لعموم الآية،
 ولذلك قلنا أن معنى قوله (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) أَنَّهُ الشَّرْكُ الْأَكْبَرُ، وَأَنَّ الشَّرْكَ الْأَصْغَرَ قَابِلٌ
 لِلْمَغْفَرَةِ، فَيُمْكِنُ أَنْ يُغْفَرَ وَإِنْ لَمْ يُتَّبَ، وَلِذَلِكَ فَهُوَ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، فَهَذَا
 الْحَدِيثُ قَاضٍ عَلَى الْأَدْلَةِ الَّتِي فِيهَا الْجَزْمُ بِدُخُولِ النَّارِ لِأَصْحَابِ الذُّنُوبِ وَلَوْ كَانَتْ كِبَائِرُ، وَلَكِنْ هَذِهِ
 الْأَدْلَةُ مَحْمِلُهَا عَلَى مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُ وَلَمْ يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ مَانِعٌ آخَرُ، فَقَدْ تَكُونُ الشَّفَاعَةُ مَانِعًا، كَمَا فِي
 الْحَدِيثِ (ثُمَّ يُضْرَبُ الْحَصْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ) مُسْلِمٌ، وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ صلى الله عليه وسلم
 (وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْنِ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِزُ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعَايُ
 الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ) مُسْلِمٌ، فَهَذِهِ شَفَاعَةُ عَلَى الصِّرَاطِ، فَلَوْ كَانَ الَّذِي دَعَا لَهُ الرُّسُلُ مُسْلِمًا، فَإِنَّهُ إِذَا
 كَانَ يَسْتَحِقُّ النِّجَاةَ لِأَوَّلِ وَهْلَةٍ بِأَعْمَالِهِ لَمَا كَانَ هُنَاكَ خَطَرٌ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا دَعَا الرُّسُلِ (اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ) فَيَمُنُّ
 يَسْتَحِقُّ أَنْ يَقَعَ إِلَّا يَقَعَ فَيَدْعُونَ لَهُ فَيَنْجُو، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى نَفْسِ الْأَمْرِ وَهُوَ أَنَّ أَصْحَابَ الذُّنُوبِ فِي مَشِيئَةِ
 اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ شَاءَ غُفِرَ لَهُمْ، وَإِنْ كَانَ بِالْقَطْعِ يُوْجَدُ مِنْ يَدْخُلُ النَّارَ مِنْ عَصَاةِ الْمُوحِلِينَ، فَإِنْ
 قِيلَ هَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَجَمِيعِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ جَمِيعَ الذُّنُوبِ فَلَا يَدْخُلُ أَحَدًا مِنْ عَصَاةِ الْمُوحِلِينَ النَّارَ؟
 نقول لا، لِأَنَّ الْأَخْبَارَ قَدْ أَتَتْ مُتَوَاتِرَةً بِدُخُولِ طَوَائِفٍ مِنْ عَصَاةِ الْمُوحِلِينَ النَّارَ وَخُرُوجِهِمْ مِنْهَا، وَهَذَا
 الْخَبَرُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُخْلَفَ لِأَنَّهُ يَكُونُ كَذِبًا، وَلَيْسَ هَذَا دَاخِلًا فِيمَا يَقُولُهُ الْبَعْضُ أَنَّ الْمَذْمُومَ هُوَ إِخْلَافُ الْوَعْدِ
 لَا إِخْلَافُ الْوَعِيدِ، بَلْ لَيْسَ هَذَا وَعِيدٌ مُجَرَّدٌ بَلْ فِيهِ خَبَرٌ، فَالرُّسُولُ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ عَنْ وَقَائِعٍ مُعَيَّنَةٍ لَيْسَ فَقَطْ مِنْ
 بَابِ الْوَعِيدِ، بَلْ هِيَ فِي نَهَايَةِ الْأَمْرِ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ بَابِ الْوَعْدِ لِعَصَاةِ الْمُوحِلِينَ بِالْخُرُوجِ مِنَ النَّارِ، فَهِيَ دَلِيلٌ
 عَلَى دُخُولِهِمْ إِيَّاهَا أَوَّلًا، وَلِذَلِكَ نَقُولُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ خُلْفُ الْخَبَرِ، فَلَا يَقَعُ خِلَافُ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم،
 فَلَا بَدَّ وَأَنْ يَدْخُلَ أَنَاسٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ النَّارَ بِذُنُوبِهِمْ، نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ وَأَنْ يَرْحَمَنَا أَجْمَعِينَ.

الأولى: وَلَا نَعْصِي، وَقَدْ يَعْصِي الْإِنْسَانُ بغير الذُّنُوبِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الرِّبَا وَشَهَادَةِ الزُّورِ، وَقَدْ يَتَجَنَّبُ الْمُعَاصِي الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ، وَيُعْطَى أَجْرُهُ عَلَى ذَلِكَ وَتَكُونُ لَهُ مَعَاصٍ غَيْرُ ذَلِكَ فَيُجَازَى بِهَا^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١١ - باب جَرْحِ الْعَجَمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِشْرِ جَبَّارٌ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «الْعَجَمَاءُ جَرَحُهَا جَبَّارٌ وَالْبِشْرُ جَبَّارٌ وَالْمَعْدِنُ جَبَّارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ». [الجبار: هدرأى لادية له].
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ - يَعْنِي ابْنَ عِيسَى - حَدَّثَنَا مَالِكٌ كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ يَأْتِدُ اللَّيْثُ. مِثْلَ حَدِيثِهِ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «الْبِشْرُ جَرَحُهَا جَبَّارٌ وَالْمَعْدِنُ جَرَحُهَا جَبَّارٌ وَالْعَجَمَاءُ جَرَحُهَا جَبَّارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ».

(١) والظاهر أن هذا بمعنى واحد وأن هذا من تصرف الرواة، فربما ذكر بعضهم وربما نسي بعضهم، كما أن في رواية البخاري لهذا الحديث تكملة آية النساء (ثُمَّ أَقْبَلْ يَسْتَقْهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ مَعَ بِلَالٍ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا يَسْرِقْنَ، وَلَا يَزْنِينَ، وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، وَلَا يَأْتِينَ بِيْهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْنِ وَأَرْجُلَيْهِنَّ حَتَّى فَرَّغَ مِنْ آيَةِ كُلِّهِنَّ ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَّغَ أَتَى عَلَى ذَلِكَ).

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

قوله ﷺ: (الْعَجَمَاءُ جُرْحَهَا جُبَارٌ وَالْبِشْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ)
(الْعَجَمَاءُ) بِالْمَدِّ هِيَ كُلُّ الْحَيَوَانِ سِوَى الْإِنْسَانِ، وَسُمِّيَتْ الْبَهِيمَةُ عَجَمَاءً؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَكَلَّمُ.
وَالْجُبَارُ - بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَخْفِيفِ الْبَاءِ -: الْهَدْرُ.
فَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (الْعَجَمَاءُ جُرْحَهَا جُبَارٌ)

فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا أَتَلَفَتْ شَيْئًا بِالنَّهَارِ أَوْ أَتَلَفَتْ بِاللَّيْلِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْ مَالِكِهَا أَوْ أَتَلَفَتْ شَيْئًا وَلَيْسَ مَعَهَا أَحَدٌ فَهَذَا غَيْرُ مَضْمُونٍ وَهُوَ مُرَادُ الْحَدِيثِ.
فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَعَهَا سَائِقٌ أَوْ قَائِدٌ أَوْ رَاكِبٌ فَأَتَلَفَتْ بِيَدِهَا أَوْ بِرِجْلِهَا أَوْ فَمِهَا وَنَحْوِهِ، وَجَبَ ضَمَانُهُ فِي مَالِ الَّذِي هُوَ مَعَهَا، سِوَاءَ كَانَ مَالِكًا أَوْ مُسْتَأْجَرًا أَوْ مُسْتَعِيرًا أَوْ غَاصِبًا أَوْ مُودَعًا أَوْ وَكِيلًا أَوْ غَيْرَهُ، إِلَّا أَنْ تُتْلَفَ آدَمِيًّا فَتَجِبَ دِيَّتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي مَعَهَا، وَالْكَفَّارَةُ فِي مَالِهِ (١).

(١) بمعنى لو أن رجلاً استلف سيارة وقد وكله في قيادتها ثم صدم بها إنساناً - والسيارة في احتياجها لسائق أو قائد أشد من البهيمة، فالبهيمة يمكن أن تتصرف أحياناً ويمكنه التحكم فيها، فهو مفرط في عدم التحكم، والأمير مبني على التفريط - فالدية على الذي صدم وليس على مالك السيارة، لأن البعض يتكلم في أن مالك السيارة هو الذي ترفع عليه القضية، بل الذي وقعت منه الحادثة هو الذي يطالب، فالذي تسبب في وجود الجرح أو القتل عاقلته هي التي تتحمل الدية والكفارة تكون من ماله إذا كان عتق رقبة، فإذا لم يجد فليصم هو شهرين متتابعين وليس عاقلته.

ومسألة الإتلاف بالليل أو بالنهار بناء على التفريط، فإنه مثلاً قد جرت العادة أن أصحاب المواشي عليهم حفظها بالليل وأنهم يتركوها بالنهار، وأن أصحاب الزروع وكذا من كان يسير في الطريق هو متنبه لنفسه في النهار، فإذا أتلفت بالنهار فهذا ليس بتفريط المالك، بخلاف ما إذا وجد معها سائق فهو يستطيع كفها، والعبرة كما ذكرنا بالتفريط.

وَالْمُرَادُ بِجُرْحِ الْعَجَمَاءِ إِتْلَافُهَا، سَوَاءٌ كَانَ بِجُرْحٍ أَوْ غَيْرِهِ ^(١).
قَالَ الْقَاضِي:

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ جِنَايَةَ الْبَهَائِمِ بِالنَّهَارِ لَا ضَمَانَ فِيهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا أَحَدٌ.
فَإِنْ كَانَ مَعَهَا رَاكِبٌ أَوْ سَائِقٌ أَوْ قَائِدٌ:
فَجُمُهورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى ضَمَانِ مَا أَتْلَفَتْهُ.

وَقَالَ دَاوُدُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ: لَا ضَمَانَ بِكُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ يَحْمِلَهَا الَّذِي هُوَ مَعَهَا عَلَى ذَلِكَ أَوْ يَقْصِدُهُ.
وَجُمُهورُهُمْ عَلَى أَنَّ الضَّارِيَةَ مِنَ الدَّوَابِّ ^(٢) كَغَيْرِهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ: يَضْمَنُ مَالِكُهَا مَا أَتْلَفَتْ.

وَكَذَا قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: يَضْمَنُ إِذَا كَانَتْ مَعْرُوفَةً بِالْإِفْسَادِ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ رَبْطَهَا وَالحَالَةَ هَذِهِ.
وَأَمَّا إِذَا أَتْلَفَتْ لَيْلًا:

فَقَالَ مَالِكٌ: يَضْمَنُ صَاحِبُهَا مَا أَتْلَفَتْهُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ: يَضْمَنُ إِنْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا، وَإِلَّا فَلَا ^(٣).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا ضَمَانَ فِيهَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهَائِمُ لَا فِي لَيْلٍ وَلَا فِي نَهَارٍ.

فلو حدث على سبيل المثال أن ألقى إنسان بنفسه أمام القطار، فهذا يُقال فيه (الْعَجَمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ) وسائق القطار في هذه الحالة ليس عليه شيء، لأن الذي صدمه القطار هو الذي فَرَّطَ في نفسه، وكذا ما يقع من تصادم بين سفيتين أو بين دابتين وعلى كلي منهما إنسان وذلك حسب من فَرَّطَ، فهو مبني المسألة.

^(١) كما لو كان بقتل أو جرح أو إتلاف عضو أو إتلاف مال، فكل ذلك إذا كان بدون تفريط من مالكها أو ممن هو معها، أو كانت وحدها فهو جُبَارٌ.

^(٢) على سبيل المثال: الكلب قد يكون ضارياً، يعضو بنفسه، أو كالحيوانات التي تُستعمل في الصيد، فطالما أن معه قائده فهو مسؤول عنه.

^(٣) بمعنى أنه على سبيل المثال لم يربطها جيداً ليلاً أو لم يُغلق الباب، فانطلقت ليلاً فأُتْلِفَتْ، وأما إذا كان قد أغلق الباب، وأصاب هذه البهيمة حالة هياج، فكسرت الباب على غير المعتاد وقطعت الحبل ثم انطلقت، فأُتْلِفَتْ شيئاً، فجرحها جُبَارٌ.

مسألة: المجنون إن قتل، فقتله خطأ ويكون الدية على عاقلته.

وَجُمْهُورُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيهَا رَعْتَهُ نَهَارًا.

وَقَالَ اللَّيْثُ وَسَخْنُونُ: يَضْمَنُ^(١).

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَالْمُعْدِنُ جُبَارٌ)

فَمَعْنَاهُ: أَنَّ الرَّجُلَ يَخْفِرُ مَعْدِنًا فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي مَوَاتٍ^(٢)، فَيَمُرُّ بِهَا مَارًّا فَيَسْقُطُ فِيهَا فَيَمُوتُ، أَوْ يَسْتَأْجِرُ أَجْرَاءَ يَعْمَلُونَ فِيهَا فَيَقَعُ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ، فَلَا ضَمَانَ فِي ذَلِكَ.

وَكَذَا (الْبُئْرُ جُبَارٌ)

مَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَخْفِرُهَا فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي مَوَاتٍ فَيَقَعُ فِيهَا إِنْسَانٌ أَوْ غَيْرُهُ وَيَتَلَفُ فَلَا ضَمَانَ، وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِحْفَرِهَا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ فَمَاتَ فَلَا ضَمَانَ^(٣).

(١) والصحيح كما ذكرنا أن الأمر مرده إلى عُرْفِ النَّاسِ فِي الْحَفْظِ، فَجَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ عَلَى أَنَّ الْبَهَائِمَ تُحْفَظُ لَيْلًا وَتُرْعَى نَهَارًا، فَإِذَا أُطْلِقَتْ نَهَارًا وَحَلَهَا، كَانَ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَتَحَرَّزُوا مِنْ ذَلِكَ طَالَمَا أَنَّ عَادَتَهَا لَيْسَتْ الْإِفْسَادُ، وَأَمَّا مَا كَانَ عَادَتَهُ الْإِفْسَادُ كَالْكَلْبِ إِنْ كَانَ عَادَتَهُ الْاعْتِدَاءُ عَلَى النَّاسِ، وَقَدْ تَرَكَهَ صَاحِبُهُ بِلَا كِمَامَةٍ وَلَمْ يَرْبِطْهُ فِي سِلْسَلَةٍ وَنَحْوِهَا وَكَانَ بِالنَّهَارِ وَمَعْرِفٍ أَنَّهُ يَعْتَدِي، فَلَا بَدَّ وَأَنْ يَرْبِطَهُ وَإِلَّا يَكُونُ مَفْرُطًا، وَتَعْلِيلُ الْعُلَمَاءِ مَبْنِي عَلَى التَّفْرِيطِ كَمَا ذَكَرْنَا وَالْعُرْفُ فِي حَدِّ التَّفْرِيطِ فِي ذَلِكَ.

(٢) ومعناه أنه يخفر حفرة لاستخراج معدن في أرض يملكها، أو في موات وهي الأرض التي ليست لأحد وليست في طريق مسلوكة، بخلاف من حفر حفرة في طريق مسلوكة، كمن نزع غطاء بالوعة ثم تركه دون أن يغطيه، والناس يسرون في هذا الطريق، فوقع فيها إنسان دون أن يعرف، فالذي نزع الغطاء وتركه ضامن، أو كمن حفر في ملك غيره بغير إذنه فسقط فيها إنسان، فالذي حفر هو الذي يضمن، أما إذا حفر في ملكه، فإنه له الحق في أن يخفر، ولا يجوز للناس أن يمروا في أي مكان من أرضه، وكذا الموات التي الأصل فيها أنها ليست ملكاً لأحد، فإن حفر فيها ليستخرج المعادن، لم يكن هذا الحفر اعتداءً على أحد، وبالتالي إذا سقط فيه إنسان أو سقط الذين يخفرون كأن يحدث انهيار مثلاً في مناجم الفحم أو في حوادث البترول ونحو ذلك فتحدث انهيارات تسبب في سقوط ضحايا في ذلك ولم يكن هناك تفريط من الذي استأجرهم، بمعنى أنه إن وجد تفريط بحيث أنه كانت هناك ضوابط معينة في الحفر أو نحو ذلك فلو فرط هو حين أمرهم يضمن، أما إذا لم يكن هناك تفريط (والمُعْدِنُ جُبَارٌ) بمعنى أن من حفر لاستخراج معدن، فهذا الذي يسقط فيه هل ليس على أحد شيء.

(٣) كمن استأجر إنسان لحفر أساسات في ملكه، فأثناء الحفر حدث انهيار، والحافر هو الذي قرط، فلا يكون له دية عند الذي استأجره.

فَأَمَّا إِذَا حَفَرَ الْبُئْرَ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي مِلْكٍ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَتَلَفَ فِيهَا إِنْسَانٌ فَيَجِبُ ضَمَانُهُ عَلَى عَاقِلَةٍ حَافِرِهَا، وَالْكَفَّارَةُ فِي مَالِ الْحَافِرِ ^(١).
وَأِنْ تَلَفَ بِهَا غَيْرُ الْأَدَمِيِّ ^(٢) وَجَبَ ضَمَانُهُ فِي مَالِ الْحَافِرِ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ)
فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِوُجُوبِ الْخُمْسِ فِيهِ، وَهُوَ زَكَاةٌ عِنْدَنَا ^(٣)، وَالرِّكَازُ هُوَ دَفِينُ الْجَاهِلِيَّةِ ^(٤).
وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: هُوَ الْمُعْدِنُ، وَهُمَا عِنْدَهُمْ لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَعَطَفَ أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ، وَالْأَصْلُ
الرِّكَازُ فِي اللُّغَةِ: الثُّبُوتُ ^(٥). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) فإنه يُنظر كذلك هل له حق في هذا الحفر أم ليس من حقه، فإذا كان له أن يحفر ولم يتعدى في طريق المسلمين، فليس عليه شيء، أما إذا تعدى وحفر في غير ملكه أو في طريق المسلمين، فهو يضمن في ذلك.
(٢) كحيوان له قيمة وقع أثناء مروره على ذلك البئر أو ذلك المعدن.
(٣) أي عند الشافعية، والصحيح والله أعلى وأعلم، أن هذا الخمس هو من الفبيء، فمصارفه مصارف الفبيء لا مصارف الزكاة لأنه كما كانت الغنيمة من أموال الكفار الموجودين الأحياء أو الذين قتلهم المسلمون فيها الخمس، فهذه مثل الغنيمة التي تكون لكفار قد ماتوا.
(٤) وهو ما كان من دفن عليه آثار ما قبل الإسلام، والصحيح أن هذا مصرفه مصرف خمس الغنيمة وهي التي تكون في مصالح المسلمين قال ﷺ (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)، فلا يلزم أن تكون لمصارف الزكاة، بل يمكن أن تجعل في مصالح المسلمين من سهم الله ورسوله ﷺ، والقول الثاني أنها زكاة وأنه يلزم صرفها في مصارف الزكاة.
(٥) مسألة: من أخرج معدناً أو ركاماً من مالٍ تجب فيه الزكاة، فهذا أول ما يُخرجه وعليه مرة واحدة الخمس، ثم هو كسبيل سائر ماله، إذا مرَّ عليه سنة فهو مع ماله الآخر، بل إذا مرَّ عليه ما دون ذلك على الصحيح فهو من جنس المال المستفاد أو هو مالٌ مستفاد من جنس المال الذي معه، فيُزَكَّى به زكاة الأصل وهو الراجح وهو قول أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ في زكاة المال المستفاد، لكن أولاً يُخرج خمس ما يستخرجه وذلك بالنسبة للركاز.

وهنا لا بد وأن ننبه أن هذا الأمر لمن وجده وليس لمالك الأرض لأن هذا طالما أنه من دفن أهل الجاهلية، فهذا يدل على أنه ليس ملكاً لمالكه إلا أن يدعيه فإن يده معتبرة، كأن يقول بل أنا قد دفنتُ هذا وهو ملكي

وقد استخرجته قبل ذلك وأنا الذي وضعته في أرضي، فإن ادعاه فهو له وإلا كما يقع في كثير من الأحوال اليوم أن بعض البيوت يكون فوق آثار قديمة، فمالك العين ولو كانت موروثه لا يصح أن يدعي أو أنه لم يدعي، فهي لمن وجده، ثم يكون عليه الخمس.

ونبه أيضاً على أن ما وجد من آثار محرمة مثل تماثيل، فلا يجوز بيعها، فلا تدخل في هذا الحديث، وإنما الكلام على ما كان من شيء له قيمة مما ليس ببيع محرماً، لأنه لا يجوز بيع الأصنام كما قال النبي ﷺ (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَتِيرِ وَالْأَصْنَامِ) متفق عليه، فهذا هو الأصل في هذا الباب والله أعلى وأعلم.

- الحُتَّةُ المحنطة من مُمَيَّات الْفِرَاعَةِ، هَلْهَ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا لِأَنَّهَا مَيْتَةٌ، وَمَيْتَةُ الْخُرِّ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَوْ كَانَ كَافِرًا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ مَيْتٌ وَمِنْ جِهَةِ أَنَّهُ خُرٌّ، وَأَمَّا بَيْعُ جُثَثِ الْمُسْلِمِينَ فَهَذَا أَفْظَعُ وَأَفْظَعُ، وَهِيَ جَرِيمَةٌ عَظِيمَةٌ وَكَبِيرَةٌ مِنَ الْكِبَائِرِ كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمُرَاقِبِينَ لِلْمَقَابِرِ لَطَلَابُ كَلِيَةِ الطَّبِّ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعِظَامِ وَلَا الْجُثَثِ وَلَا أَجْزَائِهَا وَلَا مِنَ الْمَشْرِحَةِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا، وَالْأَصْلُ أَنَّ الَّذِي مَاتَ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا كَانَ مَجْهُولَ الْحَالِ مَجْهُولَ الْإِسْمِ لَيْسَ لَهُ أَقَارِبٌ، أَنَّهُ مُسْلِمٌ، وَأَمَّا عَنِ تَعْلِيمِ الطَّلَابِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَتَعَلَّمُوا عَلَى جُثَثِ الْكُفَرَةِ بِلَدُونِ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَيَتَعَلَّمُونَ عَلَى عِظَامِ بِلَاسَتِكَ، بَدَلًا مِنْ أَنْ يَشْتَرِيَ عِظَامَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَخُوهُ أَوْ ابْنَهُ فَمَنْ يَرْضَى بِذَلِكَ، مَنْ يَرْضَى أَنْ جُثَّةَ أَبَاهُ تُبَاعَ لَطَلَابِ كَلِيَةِ الطَّبِّ، فَهَذَا أَخْوَكُ أَوْ أَبْوَكُ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ، فَضْلًا أَنْ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ قَانُونًا، مِثْلُ بَيْعِ الْأَثَارِ مَمْنُوعٌ قَانُونًا، لَكِنْ هُنَا نَحْنُ نَتَكَلَّمُ عَلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وَكَذَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْأَعْضَاءِ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ.

كِتَابُ الْأَقْضِيَّةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الأقضية

قَالَ الزُّهْرِيُّ^(١) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : الْقَضَاءُ فِي الْأَصْلِ إِحْكَامُ الشَّيْءِ وَالْفَرَاغُ مِنْهُ^(٢)، وَيَكُونُ الْقَضَاءُ [بِمَعْنَى] إِمْضَاءِ الْحُكْمِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ} وَسُمِّيَ الْحَاكِمُ قَاضِيًا؛ لِأَنَّهُ يُمِضِي الْأَحْكَامَ وَيَحْكُمُهَا^(٣)، وَيَكُونُ (قَضَى) بِمَعْنَى أَوْجَبَ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سُمِّيَ قَاضِيًا لِإِجَابِهِ الْحُكْمَ عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ، وَسُمِّيَ حَاكِمًا لِمَنْعِهِ الظَّالِمَ مِنَ الظُّلْمِ، يُقَالُ: حَكَمْتُ الرَّجُلَ، وَأَحْكَمْتُهُ إِذَا مَنَعْتُهُ، وَسُمِّيَتْ حَكَمَةُ الدَّابَّةِ؛ لِمَنْعِهَا الدَّابَّةَ مِنْ رُكُوبِهَا رَأْسَهَا، وَسُمِّيَتْ الْحِكْمَةُ حَكَمَةً؛ لِمَنْعِهَا النَّفْسَ مِنْ هَوَاهَا^(٤).

١ - باب اليمين على المدعى عليه.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

(١) الصحيح أنه [الزُّهْرِيُّ].

(٢) ومنه قوله تعالى (فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ) [القصص: ٢٩].

(٣) للأمرين معاً: للإحكام ولإنفاذها وإمضاؤها.

(٤) فالحاكم يُسمى حاكماً لأنه يحكم فيمنع الناس من ظلم بعضهم بعضاً ومن اتباع أهوائهم، ومن هنا كان الحاكم شرعاً هو من يمنع الناس من مخالفة الشرع، وليس لمجرد أن يمنعهم من أي شيء كان، وإنما المقصود من الشرع في تعيين الحكام والقضاة أن يُمضوا أحكام الشريعة، وأن يمنعوا الناس من مخالفة شرع الله ﷻ.

قوله ﷺ: (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَا دَعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ).

وفي رواية: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِمَا مَرْفُوعًا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهَكَذَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَغَيْرُهُمْ. قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ الْأَصْبَلِيُّ: لَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا، إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، كَذَا رَوَاهُ أَيُّوبُ وَنَافِعُ الْجُمَحِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

قَالَ الْقَاضِي: قَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ مَرْفُوعًا، هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي. قُلْتُ: وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ بِأَسَانِيدِهِمَا عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ الْجُمَحِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَرْفُوعًا، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ أَوْ صَحِيحٍ زِيَادَةً عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَا دَعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ" (١).

وَهَذَا الْحَدِيثُ قَاعِدَةٌ كَبِيرَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ، فَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْإِنْسَانِ فِيمَا يَدَّعِيهِ بِمَجَرَّدِ دَعْوَاهُ، بَلْ يَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ أَوْ تَصْدِيقِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنْ طَلَبَ يَمِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَهُ ذَلِكَ (٢).

(١) إِذَا قَوْلُ الْأَصْبَلِيِّ لَيْسَ صَحِيحًا، لِأَنَّ الْحَدِيثَ إِذَا رَوَى مَرْفُوعًا مِنْ وَجْهِ وَمَوْقُوفًا مِنْ وَجْهِ آخَرٍ وَكَانَ الَّذِي رَفَعَهُ ثِقَةً، فَرِيَادَةُ الثَّقَةِ مَقْبُولَةٌ، وَهَؤُلَاءِ الثَّقَاتُ قَدْ رَوَوْهُ مَرْفُوعًا، لِذَلِكَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ بِأَسَانِيدِهِمْ.

(٢) فَيُبدَأُ الْأَمْرُ أَوَّلًا بِسَمَاعِ الدَّعْوَى، ثُمَّ بَعْرُضِ الْأَمْرِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنْ أَقَرَّ وَاعْتَرَفَ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ بَعْدَ الْاعْتِرَافِ لِأَنَّهُ أَوْضَحُ الْأَدْلَةِ وَأَعْظَمُهَا، فَإِذَا لَمْ يَعْتَرَفْ وَأَنْكَرَ، طَلَبَ الْمُدَّعِيُ بِالْبَيِّنَةِ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ

باليئة، وطلب يمين المدعى عليه، حُلف المدعى عليه، فإن أبى المدعى عليه أن يحلف ونكل، فاختلف العلماء، هل يُقضى للمدعي لمجرد النكول، أم تُرد اليمين على المدعي؟ وأصح الأقوال أن اليمين في هذه الحالة تُرد على المدعي فيحلف ويستحق لأن جانبه صار أقوى.

وهذا هو الأصل في توجيه اليمين، فإن كثيراً من الناس عند الاختلاف يريد أن يحلف على دعواه ويقول "أنا أحلف" ويقول الطرف الآخر وأنا أحلف، وكأن الحلف يُقضى به في كل حال، بل لا توجه اليمين على المدعي ابتداءً، بل هناك كما ذكرنا خطوات لا بد من اتباعها:

﴿فَنُصَمِّعُ الدَّعْوَى مِنْ الْمُدْعَى.﴾

﴿ثُمَّ يُسَالُ عَنْهَا الْمُدْعَى عَلَيْهِ، فَإِنْ أَقْرَضَ لِلْمُدْعَى بِذَلِكَ.﴾

﴿فَإِنْ أَنْكَرَ لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُ الْيَمِينَ ابْتِدَاءً، بَلْ يُطَالَبُ الْمُدْعَى بِالْيَمِينَةِ، كَشَهْودِ عَدُولٍ مُتَفَاوِتِينَ فِي الْعَدَدِ عَلَى حَسَبِ الْمَسَائِلِ الَّتِي يُقْضَى فِيهَا:﴾

- فهناك بيئة في الأموال، فيُقضى فيه بشاهدين عدلين أو برجل وامرأتين، أو بشاهدٍ - ذكر - ويمين.
• مسألة: وهل تقوم المرأتان مقام الشاهد الواحد مع مطالبة المدعي باليمين أم لا؟ الظاهر أن المرأتين تقوم مقام الرجل ويحلف المدعي مع شهادتيهما.

- وهناك بيئة في الحدود [كالسرقة والقتل]، فيُقضى فيه بشاهدين عدلين ذكور لا غير، ولو شهدت عشرة نسوة فلا يُقبل شهادتهن، وكذا لا يُقبل شاهد ويمين المدعي ولا رجل وامرأتان، عند عامة أهل العلم.

- هناك بيئة في حد الزنا، وهم أربعة شهود عدول ذكور، لا يُقبل غير ذلك.

- وهناك بيئة في حد الإعسار، وهم ثلاثة من ذوي الحجام من قومه.

- وهناك بيئة في ثبوت القتل أثناء المعركة حتى يُقضى بالسلب، والصحيح فيه أنه يكفي شاهد واحد.

- وفي بيئة ما لا يطلع عليه إلا النساء، فيُحكم بشهادة الرجال إذا شهدوا بذلك مثل أن يكونوا من المحارم، أو أنهم أطلعوا لسبب مباح للإطلاع، على الرضاع أو الولادة أو النسب ونحو ذلك، وأجاز أكثر أهل العلم في ذلك شهادة النساء، وهل يكفي في إثبات البيعة أربع من النسوة أم امرأتين فقط؟ على اختلاف بينهم في ذلك بلا نص واضح في ذلك، ومن العلماء من يجعل بيعة الرضاع امرأة واحدة شاهدة، وليس هذا بصحيح.

﴿ثُمَّ بَعْدَ أَنْ يَعْجَزَ الْمُدْعَى أَوْ يَمْتَنِعَ مِنْ إِثْبَاتِ الْبَيْعَةِ، فَلَهُ أَنْ يُطْلَبَ يَمِينَ الْمُدْعَى عَلَيْهِ، فَإِذَا طَلَبَهُ أُلْزِمَ الْقَاضِي الْمُدْعَى عَلَيْهِ بِأَنْ يَحْلِفَ الْيَمِينَ.﴾

﴿فَإِنْ نَكَلَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدْعَى لِأَنْ جَانِبَهُ صَارَ أَقْوَى، فَحَلَفَ وَاسْتَحَقَّ مَا يَدْعِيهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.﴾

فهذه هي الخطوات كما دل عليها الحديث مع مجموعة من الأدلة الأخرى في هذا الباب.

وَقَدْ بَيَّنَّ ﷺ الْحِكْمَةَ فِي كَوْنِهِ لَا يُعْطَى بِمَجَرَّدِ دَعْوَاهُ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أُعْطِيَ بِمَجَرَّدِهَا لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَاسْتُيْحَ (١)، وَلَا يُمَكِّنُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَصُونَ مَالَهُ وَدَمَهُ (٢)، وَأَمَّا الْمُدَّعَى فَيُمْكِنُهُ صَيَانَتُهُمَا بِالْبَيِّنَةِ (٣).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهَا: أَنَّ الْيَمِينَ تَتَوَجَّهَ عَلَى كُلِّ مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ حَقٌّ، سَوَاءٌ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعَى اخْتِلَاطٌ أَمْ لَا. وَقَالَ مَالِكٌ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ وَالْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ، فَقُضِيَ الْمَدِينَةِ: إِنَّ الْيَمِينَ لَا تَتَوَجَّهُ إِلَّا عَلَى مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ خُلْطَةٌ لِئَلَّا يَبْتَدِلَ السُّفَهَاءُ أَهْلَ الْفَضْلِ بِتَحْلِفِهِمْ مَرَارًا فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ، فَاشْتَرَطَتْ الْخُلْطَةُ دَفْعًا لِهَذِهِ الْمَفْسَدَةِ (٤).

وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ الْخُلْطَةِ:

فَقِيلَ: هِيَ مَعْرِفَتُهُ بِمُعَامَلَتِهِ وَمُدَايَنَتِهِ بِشَاهِدٍ أَوْ بِشَاهِدَيْنِ، وَقِيلَ: تَكْفِي الشُّبْهَةِ، وَقِيلَ: هِيَ أَنْ تَلِيقَ بِهِ الدَّعْوَى بِمِثْلِهَا عَلَى مِثْلِهِ، وَقِيلَ: أَنْ يَلِيقَ بِهِ أَنْ يُعَامِلَهُ بِمِثْلِهَا (٥).

(١) أي واستُيْحَتْ هذه الدماء والأموال.

(٢) لأنه بمجرد الدعوى والقضاء له، فكيف يصون المدعى عليه نفسه وماله؟، وأيضا لأن الأصل براءة الذمة، فنحن نستصحب الأصل وهو براءة ذمة المدعى عليه وأنه بريء حتى تثبت إدانته - كما يقولون في المصطلح المعاصر - وهو موافق للشرع في هذا الباب، وهو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والاستصحاب في هذه الحال حجة قوية لا بد من مراعاتها.

(٣) وذلك لأن المدعي يدعي ناقلاً عن الأصل، ولذا لم يصح قبول قوله إلا ببينة.

(٤) بمعنى أن السفهاء سوف يدعون على أهل الفضل والشرف ليُفْقَهُمُ أمام المحاكم ويشغلوهم عن وظائفهم بالدعوى، فقالوا لا يقبل القاضي دعواهم وطلبهم تحليف أهل الفضل إلا إذا كانت هناك خلطة وهذا قول الإمام مالك.

والجمهور يقولون لا فرق بين أهل الشرف وغيرهم، وأهل الخلطة وغيرهم، وذلك لأن الحديث على عمومته، وقد كان الصحابة أهل فضل ﷺ والخطاب كان لهم، ثم قد تخفى الخلطة في كثير من الأحيان، وقد لا يهتم كثير من الناس بالإشهاد على معاملاتهم خصوصاً مع الثقة، فإذا وقع الاختلاف، ظهرت حقيقة المعاملة.

(٥) كل هذه التفسيرات مجرد آراء لا دليل عليها.

وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ حَدِيثُ الْبَابِ، وَلَا أَصْلَ لِاشْتِرَاطِ الْخُلْطَةِ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ.

٢ - باب القضاء باليمين والشاهد.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَيْدٌ - وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ - حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بَيْنَ يَمِينٍ وَشَاهِدٍ .

قَوْلُهُ: (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بَيْنَ يَمِينٍ وَشَاهِدٍ)

فِيهِ جَوَازُ الْقَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ:

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﷺ وَالْكَوْفِيُّونَ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَكَمِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَالْأَنْدَلُسِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ: لَا يَحْكُمُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَحْكَامِ.

وَقَالَ جُمْهُورُ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ: يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ الْمُدَّعَى فِي الْأَمْوَالِ وَمَا يَقْصِدُ بِهِ الْأَمْوَالُ^(١)، وَبِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِّيقُ وَعَلِيٌّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَفُقَهَاءُ الْمَدِينَةِ وَسَائِرُ عُلَمَاءِ الْحِجَازِ وَمُعْظَمُ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ ﷺ.

وَحُجَّتُهُمْ أَنَّهُ جَاءَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَجَابِرِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَالْمُعِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ﷺ.

(١) بمعنى أنه لو ادعى رجل على آخر أنه سرقه وقد أتى بشاهد واحد ومعه يمينه وغرضه أن يأخذ المال، فوقف أمام القاضي وقال أريد مالي الذي أخذه مني فلان، فلا يثبت حد السرقة بشاهد واحد ويمين المدعي، ولكن الذي يثبت بالشاهد واليمين هو الجزء المالي المترتب على ذلك وهو أن عليه المال الذي أخذه من المدعي، فيلزمه هذا المال ولو لم يثبت عليه حد السرقة.

قَالَ الْحَقَّافُ: أَصَحَّ أَحَادِيثِ الْبَابِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا مَطْعَنَ لِأَحَدٍ فِي إِسْنَادِهِ، قَالَ: وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فِي صِحَّتِهِ.
قَالَ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَغَيْرَهُمَا حَسَنانِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ^(١).

٣ - باب الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّةِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنُّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». [الألحن: الأعراف والأقدر على بيان مقصوده].
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ جَلْبَةَ خَصْمٍ

(١) لكن لا يكادون يختلفون في أن هذا في الأموال فقط دون الحدود وغيرها كالنكاح مثلاً، بل لا بد فيما يُقصد به الأموال من شاهدين أو شاهد ويمين حتى يُقضى للمدعي وذلك في باب الأموال.
والصحيح هو قول جمهور أهل العلم إذ هم موافقين للحديث، وأما ادعاء من يقول أن هذا خلاف الأصول، نقول أن هذا الحديث أصل بذاته، وهو في الحقيقة موافق للقياس الصحيح، وهو أن اليمين إنما توجهت على المدعي عليه - على المنكر - لأن الأصل براءة الذمة وهو أقوى جانباً لاستصحاب الأصل وهو البراءة وعدم شغل ذمته بحق غيره، فلما كان الشاهد ترجح جانب المدعي بهذا الشاهد فأصبح أقوى جانباً، فكان اليمين في تلك الحالة من حقه لأن له شاهد يُرجح قوله ويُقويه، ولكن لما لم يكن قد بلغ النصاب المشروع في البيّنة، فُضي باليمين عليه ليكون مؤكداً لقول الشاهد والله أعلى وأعلم.
فمن جهة المعنى الحديث يوافق القياس في وجوب القضاء باليمين والشاهد وذلك في الأموال، وأما الحدود فلا؛ لأن العقود مبناها على الاحتياط، فلا بد وأن يهتم الناس بالإشهاد عليها، ولو جعل الشاهد الواحد مع اليمين في غير الأموال وكان محكوماً به، لكان سبباً في تهاون الناس بإقامة البيّنات، والله أعلى وأعلم.

بِأَبِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أُبْلَغُ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا» .

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ . وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ لَجَبَةً خَصِمَ بِأَبِ أُمِّ سَلَمَةَ .

[بَابُ بَيَانِ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُغَيِّرُ الْبَاطِنَ]

قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أُبْلَغُ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا).

أَمَّا (أَلْحَنُ): فَهُوَ بِالْحَاءِ الْمُتَهَمَلَةِ، وَمَعْنَاهُ أُبْلَغُ وَأَعْلَمُ بِالْحُجَّةِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ. وَقَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ)

مَعْنَاهُ التَّنْبِيهُ عَلَى حَالَةِ الْبَشَرِيَّةِ، وَأَنَّ الْبَشَرَ لَا يَعْلَمُونَ مِنَ الْغَيْبِ وَبَوَاطِنِ الْأُمُورِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُطْلِعَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ عَلَيْهِ فِي أُمُورِ الْأَحْكَامِ مَا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ^(١)، وَأَنَّهُ إِنَّمَا يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالظَّاهِرِ، وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ، فَيُحْكَمُ بِالْبَيِّنَةِ وَبِالْيَمِينِ

(١) بمعنى أنه يمكن أن يحكم بالظاهر بحكم هو خلاف الحق في الباطن، وهذا هو الواجب وهو الحكم بالظاهر، وليس في هذا مخالفة لعصمته ﷺ فإنه إنما قضى بما أوجب الله القضاء به وهو القضاء بالظاهر، وإنما

وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ الظَّاهِرِ مَعَ إِمْكَانِ كَوْنِهِ فِي الْبَاطِنِ خِلَافَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا كُفِّ الْحُكْمُ بِالظَّاهِرِ، وَهَذَا نَحْوُ قَوْلِهِ ﷺ: (أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ)، وَفِي حَدِيثِ الْمُتَلَاعِنِينَ^(١): (لَوْ لَا الْإِيمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ)، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَأُطْلِعَهُ ﷺ عَلَى بَاطِنِ أَمْرِ الْخُصْمَيْنِ فَحَكَمَ بَيِّقِينَ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى شَهَادَةِ أَوْ يَمِينٍ، لَكِنْ لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أُمَّتَهُ بِاتِّبَاعِهِ وَالِاقْتِدَاءِ بِأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَحْكَامِهِ أَجْرَى لَهُ حُكْمُهُمْ فِي عَدَمِ الْإِطْلَاعِ عَلَى

قَالَ ﷺ: ((أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ)). ثُمَّ قَرَأَ (إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيِّرٍ)) مُسَلِّمًا، وَلِذَلِكَ نَقُولُ أَنَّ الْوَاجِبَ الشَّرْعِيَّ هُوَ أَنْ يَقْضِيَ بِالظَّاهِرِ دُونَ عِلْمِهِ بِالْبَاطِنِ حَتَّى لَوْ أُطْلِعَ عَلَيْهِ، وَلَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أُطْلِعَهُ اللَّهُ عَلَى أُمُورٍ فِي الْبَاطِنِ، وَظَلَّ يَقْضِي بِخِلَافِهَا لِأَنَّهَا تَخَالِفُ الظَّاهِرَ، فَلَقَدْ عَلِمَ ﷺ نِفَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَنٍ سُلُوكَ وَكَفَرَهُ الْبَاطِنِ، وَمَعَ ذَلِكَ عَامَلَهُ كَمُسْلِمٍ طِيلَةَ حَيَاتِهِ وَوَرَّثَ أَهْلَهُ مِنْهُ وَدَفَنَهُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ وَصَلَى عَلَيْهِ ﷺ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَزَلَ النَّبِيُّ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ﷺ لِيُعْلَمَنَا الْحُكْمُ بِالظَّاهِرِ، وَلِيُعْلَمَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ وَلَوْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَوْ أَنَّ الْحَاكِمَ رَأَى بَعِيْثَ رَجُلًا وَامْرَأَةً يَزْنِيَانِ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْأَمْرَ، لَمَّا جَازَ أَنْ يَقْضِيَ عَلَيْهِمَا بِهَذِهِ الْجُرِيْمَةِ وَلَا أَنْ يَقِيمَ الْحَدَّ حَتَّى يَكُونَ هُنَاكَ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءٍ يَكُونُ هُوَ وَاحِدًا مِنْهُمَا عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ، أَمَا أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِمَا بِعِلْمِهِ الْبَاطِنِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَا بَدَّ مِنْ إِثْبَاتِ الْبَيِّنَاتِ، وَلَوْ قُتِحَ الْبَابُ لَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ فُسَادِ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ، وَلَا هُنَا حُكَامُ دِمَاءِ أَنْاسٍ وَأَمْوَالِهِمْ بَزَعَمَ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ فِي الْبَاطِنِ عَدَمَ اسْتِحْقَاقِهِمْ لِهَذِهِ الْأَمْوَالِ، أَوْ يَدْعُونَ أَنَّ هَؤُلَاءِ النَّاسِ يَسْتَحِقُّونَ الْقَتْلَ أَوْ يَسْتَحِقُّونَ الْقَصَاصَ لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ فِي الْبَاطِنِ الَّذِي لَمْ يُطْلَعْ عَلَيْهِ النَّاسُ، بَلْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، بَلْ لَا بَدَّ وَأَنْ يَحْكُمَ بِمَا ظَهَرَ مِنَ الْأَدْلَةِ دُونَ مَا بَطَنَ مِنَ الْعِلْمِ.

وَهَذَا فِيهِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ يَزْعِمُ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ يَعْلَمُ الْغَيْبَ، فَإِنَّ هَذَا فِي الْغَيْبِ النَّسْبِيِّ فَقَطْ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَعْلَمْهُ النَّبِيُّ ﷺ، وَإِنَّمَا قَالَ (فَاقْضِي لَهُ عَلَيَّ نَحْوَمَا أَسْمَعُ مِنْهُ)، فَلَوْ كَانَ يَعْلَمُ ﷺ الْغَيْبَ، لَقَضَى بِمَا يَعْلَمُ مِنَ الْغَيْبِ، وَلَكِنْ كَمَا قَالَ اللَّهُ ﷻ (قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)، وَلِذَلِكَ نَقُولُ أَنَّ مُدْعَى عِلْمِ الْغَيْبِ لِلرَّسُولِ ﷺ، أَوْ لغيرِهِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ هُمْ مُخَالِفُونَ لِلْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ سُلُوفِ الْأُمَّةِ، بَلْ وَهَذَا الْكَلَامُ فِي حَقِيقَتِهِ مِنَ الْكُفْرِ لِتَكْذِيبِ الْقُرْآنِ، إِذَا ادَّعَى عِلْمَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْغَيْبِ الْمَطْلُوقِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ قَالَ تَعَالَى (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ).

(١) أَيُّ بَعْدَ أَنْ جَاءَتْ الْمَرْأَةُ بِالْوَلَدِ عَلَى الْهَيْئَةِ الْقَيْحِيَّةِ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي قَالَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ لَوْ أَتَتْ بِهِ عَلَى الْهَيْئَةِ كَذَا فَيَكُونُ لِفُلَانٍ الْمَتَّهَمُ بِالزَّنا فَقَالَ ﷺ: (لَوْ لَا الْإِيمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ).

بَاطِنُ الْأُمُورِ، لِيَكُونَ حُكْمُ الْأُمَّةِ فِي ذَلِكَ حُكْمَهُ، فَأَجْرَى اللَّهُ تَعَالَى أَحْكَامَهُ عَلَى الظَّاهِرِ الَّذِي يَسْتَوِي فِيهِ هُوَ وَغَيْرُهُ؛ لِيَصِحَّ الْاِقْتِدَاءُ بِهِ، وَتَطْيِبَ نُفُوسُ الْعِبَادِ لِلْاِتِّقَادِ لِلْأَحْكَامِ الظَّاهِرَةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى الْبَاطِنِ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَإِنْ قِيلَ: هَذَا الْحَدِيثُ ظَاهِرٌ أَنَّهُ قَدْ يَقَعُ مِنْهُ ﷺ فِي الظَّاهِرِ مُخَالَفٌ لِلْبَاطِنِ، وَقَدْ اِتَّفَقَ الْأُصُولِيُّونَ عَلَى أَنَّهُ ﷺ لَا يَقَرُّ عَلَى خَطَأٍ فِي الْأَحْكَامِ.

فَاجْزَأْ: أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْحَدِيثِ وَقَاعِدَةِ الْأُصُولِيِّينَ؛ لِأَنَّ مُرَادَ الْأُصُولِيِّينَ فِيمَا حَكَمَ فِيهِ بِاجْتِهَادِهِ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقَعُ فِيهِ خَطَأٌ؟ فِيهِ خِلَافٌ: الْأَكْثَرُونَ عَلَى جَوَازِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ.

فَالَّذِينَ جَوَّزُوهُ قَالُوا: لَا يَقَرُّ عَلَى إِمْضَائِهِ، بَلْ يُعْلِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَيَتَذَكَّرُهُ ^(٢).

وَأَمَّا الَّذِي فِي الْحَدِيثِ فَمَعْنَاهُ: إِذَا حَكَمَ بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ كَالْبَيِّنَةِ وَالْيَمِينِ فَهَذَا إِذَا وَقَعَ مِنْهُ مَا يُخَالَفُ ظَاهِرَهُ بَاطِنُهُ لَا يُسَمَّى الْحُكْمَ خَطَأً، بَلْ الْحُكْمُ صَحِيحٌ بِنَاءً عَلَى مَا اسْتَقَرَّ بِهِ التَّكْلِيفُ،

^(١) ولذلك هذه المسألة لا بد من إحكامها جيداً لأن بعض الناس يظن أن كل قرينة قامت لدى الحاكم دون بينات جاز أن يحكم بها، وتوسع بعض المتأخرين في هذا الباب وأكثر من توسع في ذلك الإمام ابن القيم في كتاب الطرق الحكمية، وقد توسع توسعاً ليس عليه عامة العلماء في إثبات الحكم بالقرائن دون البينات فقال رَحِمَهُ اللَّهُ (٣/١) [فَالْحَاكِمُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فَقِيهَ النَّفْسِ فِي الْأَمَارَاتِ، وَدَلَائِلِ الْحَالِ، وَمَعْرِفَةً شَوَاهِدِهِ، وَفِي الْقَرَائِنِ الْحَالِيَةِ وَالْمَقَالِيَةِ، كَفَقْهِهِ فِي جُزْئِيَّاتٍ وَكُلِّيَّاتٍ الْأَحْكَامِ: أَضَاعَ حُقُوقًا كَثِيرَةً عَلَى أَصْحَابِهَا. وَحَكَمَ بِمَا يَعْلَمُ النَّاسُ بَطْلَانَهُ لَا يَشْكُونَ فِيهِ، اعْتِمَاداً مِنْهُ عَلَى نَوْعِ ظَاهِرٍ لَمْ يَلْتَمِصْ إِلَى بَاطِنِهِ وَقَرَّائِنِ أَحْوَالِهِ. فَهَاهُنَا نَوْعَانِ مِنَ الْفَقْهِ، لَا بُدَّ لِلْحَاكِمِ مِنْهُمَا: فَقَهٌّ فِي أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ الْكُلِّيَّةِ، وَقَهٌّ فِي نَفْسِ الْوَاقِعِ وَأَحْوَالِ النَّاسِ، يُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ الصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ، وَالْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. ثُمَّ يُطَابِقُ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا فَيُعْطِي الْوَاقِعَ حُكْمَهُ مِنَ الْوَاجِبِ، وَلَا يَجْعَلُ الْوَاجِبَ مُخَالَفًا لِلْوَاقِعِ]، والقرائن أمر دون البينات وهو يُعْطَى انطباعاً في نفس الحاكم بشيء معين لكن لا يلزم من ذلك صحة القضاء به، بل لا بد وأن يقضي بالحجة الظاهرة، والقرائن إنما تستعمل في اعتراف المدعى عليه أو اعتراف من عليه الحق أو نحو ذلك، فيضغط بالقرائن على المدعى عليه أو من عليه الحق حتى يُقَرَّ به، لكن أن تكون هي أساس الحكم دون البينات، فلا.

^(٢) وهذا هو الصحيح وهو أن النبي ﷺ يحكم بالاجتهاد، وأنه يجوز عليه الخطأ، وأنه قد وقع كذلك، ولكن لا يُقَرُّ.

وَهُوَ وَجُوبُ الْعَمَلِ بِشَاهِدَيْنِ مَثَلًا^(١)، فَإِنْ كَانَا شَاهِدَيْنِ زُورٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَالْتَّقْصِيرُ مِنْهُمَا وَمَنْ سَاعَدَهُمَا، وَأَمَّا الْحُكْمُ فَلَا حِيلَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَلَا عَيْبَ عَلَيْهِ بِسَبِّهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَخْطَأَ فِي الْاجْتِهَادِ، فَإِنَّ هَذَا الَّذِي حَكَمَ بِهِ لَيْسَ هُوَ حُكْمُ الشَّرْعِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَجَمَاهِيرِ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ وَفُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُحِيلُ الْبَاطِنَ، وَلَا يُحِلُّ حَرَامًا، فَإِذَا شَهِدَ شَاهِدًا زُورٍ لِإِنْسَانٍ بِإِلٍ، فَحَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ؛ لَمْ يُحِلِّ لِلْمَحْكُومِ لَهُ ذَلِكَ الْمَالِ، وَلَوْ شَهِدَا عَلَيْهِ بِقَتْلِ لَمْ يُحِلِّ لِلْوَلِيِّ قَتْلَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِكَذِبِهِمَا، وَإِنْ شَهِدَا بِالزُّورِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لَمْ يُحِلِّ لِمَنْ عِلْمَ بِكَذِبِهِمَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ حُكْمِ الْقَاضِي بِالطَّلَاقِ^(٢).

(١) بمعنى أن هناك بعض الأمور مردؤها إلى الاجتهاد دون اليقينات، مثل ما فعل النبي ﷺ في أسرى بدر، فإن هذا اجتهاد من الإمام مردود إليه بحسب المصلحة لا باتباع الهوى ولا إلى ما يشتهي، بل هناك حكم هو الأقرب لهؤلاء يطلبه الحاكم حتى يستطيع أن ينفذ حكم الله فيهم، وهو مخير بين عدة اختيارات في الظاهر بين المن والفداء "إما بئال أو بعمل أو بأسرى مسلمين" وبين القتل وبين الاسترقاق وبين جعلهم ذمة، فالنبي ﷺ اختار في أسرى بدر الفداء، فاختار في ثمانية بن أثال الإطلاق، واختار في عقبة بن أبي معيط ومن كان معه القتل، وهذا بناء على ما يستحقه كل واحد منهم، واختار سعد بن معاذ ﷺ في يهود بني قريظة قتل الرجال وسبي النساء والذرائع، ولقد قال ﷺ له (لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ) متفق عليه، فنقول هذا حكمٌ باجتهاد ليس هناك يقينة، وكذلك تقدير المقلدين في الأمور الاختلافية إنها هي باجتهاد، فعلى سبيل المثال، إذا اختلف الناس في قيمة شيء معين، فهناك مقيمون يؤمنون بهذا الشيء باجتهادهم، بكم يساوي؟، فمثل هذا الأمر إذا كانوا هم أهل خبرة فهذا باجتهادهم يحكمون، فمثل هذا لا يطلب فيه يقينات من شهود وغير ذلك، ولذا مثل هذه الاجتهادات هي التي لا بد وأن يبين للنبي ﷺ فيه إن وقع منه خطأ.

وأما ما كان فيه الحكم بالنصوص فهذا هو المستقر الواجب الذي لا بد وأن يحكم به.

(٢) بمعنى أنها في الباطن ما زالت امرأة هذا الرجل، ولا يجوز أن يعقد عليها أحد وإن قضى القاضي بتطليقها، كمن أتت على سبيل المثال بشهود زور أنه يضربها فيضربها ويشتمها بالليل والنهار، فقضى القاضي بتطليقها للضرب، فقد تبين له أن الزوج هو سبب الضرر وهي مظلومة قد استحالة العشرة بينهما، وكل هذا كذب وزور، فتكون وإن طلقها القاضي رغماً عن زوجها إن أبى زوجها أن يطلقها، فهي ما زالت امرأة الرجل، ولا يحل لها في الباطن أن تتزوج وإن حكم بالعدة، فهي ليست في عدة، فهي في الباطن عند الله ما زالت امرأة هذا الرجل.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمته الله: يُحِلُّ حُكْمَ الْحَاكِمِ الْفُرُوجَ دُونَ الْأَمْوَالِ، فَقَالَ: يَحِلُّ نِكَاحُ الْمَذْكُورَةِ ^(١). وَهَذَا مُخَالَفٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَلَا جَمَاعَ مَنْ قَبْلَهُ، وَمُخَالَفٌ لِقَاعِدَةٍ وَافِقٌ هُوَ وَغَيْرُهُ عَلَيْهَا، وَهِيَ أَنَّ الْأَبْضَاعَ أَوْلَى بِالْاِخْتِيَاظِ مِنَ الْأَمْوَالِ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وكذلك لو طلقت بسبب قوانين وضعية مخالفة للشرعية مثل الطلاق بسبب تزوج الرجل بمرأة أخرى، فعلى حسب القوانين الوضعية المنكرة أن ذلك ضرر يبيح الطلاق ويجعل القاضي يطلق على الرجل رغماً عنه، فإن طلقها بمثل هذا لم تطلق شرعاً وما زالت باطناً - في شرع الله - امرأة هذا الرجل، لأنه لا يحل لها أن تطلب الطلاق لمجرد زواج زوجها بأخرى ألا أن تكون قد اشترطت عليه ذلك.

^(١) وهي التي طلقت بشاهدي زور، قد شهدا على الرجل أنه طلق امرأته، فحكم القاضي بطلاقها، وهي تعلم أنهم كاذبين، وعلم الذي يريد أن يتقدم لها ذلك، فلا يحل له أن يتزوجها ولو بعد انقضاء العدة ظاهراً ولا يحل لها هي أن تتزوج، خلافاً لأبي حنيفة، فهو يقول يحل ذلك في الفروج، فيحل نكاحها ولو بشاهدي زور.

^(٢) وكان أبا حنيفة رحمه الله خشي من أن تكون المرأة في الظاهر حلالاً لزوج لا يعلم أنها محرمة عليه في الباطن، والحقيقة أنها في باطن الأمر ليست إلا حلالاً للأول، والصحيح أن شهود الزور لم يغيروا الحكم الباطن الذي عند الله، وزوجها من الآخر يقع باطلاً، ولا يجوز له أن يطأها إن علم أنها طلقت طلاقاً غير شرعي غير صحيح باطناً.

وخلاف أبي حنيفة في ذلك خلاف غير سائغ، مخالفاً لإجماع من قبله. وخالف أبو حنيفة واستثنى الفروج فقط، مع أن هذا خلاف القياس، فالقياس يقتضي أن الذي يجوز في الأموال يجوز في الفروج وما حرم في الأموال يحرم في الفروج في هذا الباب، بل بالعكس الفروج الاحتياط فيها أشد، وهذا الاحتياط يجعلونا نقول لهذه المرأة التي أتت بشاهدي زور أن لا تحل لغير زوجها وأنها تُعاقب بخلاف قصدها، وأما مسألة المعرفة بالشهود هل هم زور أم لا؟ فهي مسؤولية القاضي، فالقاضي لا بد وأن ينظر في عدالتهم، ولا بد وأن يبحث في الترتيب، وليس أن كل الشهود يُعتبرون ابتداءً، فلا بد من الشهود العدول لأن الله قال (مَنْ تَرَضَّوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ) فلم يكفي بالإسلام فقط ولا بأي شاهد وقال (وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ) وهذا دليل أنه لا بد وأن يكون مسلماً وأن هناك منهم عدول، حيث "من" هنا للتبعية، فتدل على أن ليس كل المسلمين عدولاً، بل لا بد من إثبات العدالة وذلك بالترتبة بأن يزكيهم من يثق فيهم القاضي إن كان القاضي لا يعلمهم وإذا لم يشتهر أمرهم ويحتاج إلى تركية، فيمن يُعاملهم حتى تثبت عدالتهم، والبحث عن عدالة الشهود باب مرده إلى اجتهاد القاضي، ولا يزال إلى يومنا هذا، ذلك الأمر متروك إلى اجتهاد القاضي، حتى القضاء الوضعي يجعل المحكمة إن لم تطئن إلى شهادة الشهود، تبطل شهادتهم لعدم اطمئنان ضمير المحكمة للشهود، وهذا واجب على القاضي بأن يتقي الله تعالى في أمر العدالة وشهادة الزور ونحو ذلك، ولا يكفي مستور الحال بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم لأن الله قال (وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ)

قوله ﷺ: (فَإِنَّمَا أَقْطَعَ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ) (١)

مَعْنَاهُ: إِن قَضَيْتَ لَهُ بِظَاهِرٍ يُخَالِفُ الْبَاطِنَ فَهُوَ حَرَامٌ يُؤُولُ بِهِ إِلَى النَّارِ.

قوله ﷺ: (فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذْرِهَا)

لَيْسَ مَعْنَاهُ التَّخْيِيرُ، بَلْ هُوَ التَّهْدِيدُ وَالْوَعِيدُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ} وَكَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} (٢).

قوله: (سَمِعَ لَجَّةَ خَضَمٍ بِيَابِ أُمِّ سَلَمَةَ) هِيَ بِفَتْحِ اللَّامِ وَالْجِيمِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ.

وَفِي الرَّوَايَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ: (جَلَبَةِ خَضَمٍ) بِتَقْدِيمِ الْجِيمِ وَهُمَا صَحِيحَانِ.

وَالْجَلَبَةُ وَاللَّجَبَةُ اخْتِلَاطُ الْأَصْوَاتِ، وَالْخَضَمُ هُنَا الْجَمَاعَةُ، وَهُوَ مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي تَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله ﷺ: (فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ)

هَذَا التَّقْيِيدُ بِالْمُسْلِمِ خَرَجَ عَلَى الْغَالِبِ (٣) وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْإِحْتِرَازُ مِنَ الْكَافِرِ، فَإِنَّ مَالَ الذَّمِّيِّ وَالْمُعَاهَدِ وَالْمُرْتَدِّ فِي هَذَا كَمَالِ الْمُسْلِمِ (٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

عَدْلٌ مِّنْكُمْ) وَقَالَ (مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ)، وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ يَقُولُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي مُسْتَوْرِ الْحَالِ الْعَدَالَةُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا بَدَّ وَأَنْ يَكُونَ عَدْلًا لَيْسَ بِمَجْرَدِ الْإِسْلَامِ، لِأَنَّ ظَاهِرَ الْآيَةِ (وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ) فَقَوْلُهُ "مِّنْكُمْ" مَعَ قَوْلِهِ (مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ) لَا تَعْنِي مَجْرَدَ الْإِسْلَامِ. (١) هَذَا نَصٌّ فِي الْحَقِيقَةِ فِي الرَّدِّ عَلَى الْحَفِيفَةِ، فِي أَمْرِ الْفُرُوجِ، فَقَدْ قَضَى لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فِي مُضْعِ هَذِهِ الْمَرَّةِ، فَالرَّسُولُ ﷺ قَالَ (فَلَا يَأْخُذْهُ).

(٢) لَكِنْ سَبَّحَانَ اللَّهِ، أَتَى فِي زَمَانِنَا مِنْ يَجْعَلُ هَذَا عَلَى سَبِيلِ التَّخْيِيرِ، فَكُفِّرَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ، فَمَنْ يَقُولُ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ) أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ تَدْعُو إِلَى حُرِّيَةِ الْأَدْيَانِ، فَمَنْ يَرِيدُ أَنْ يَكْفُرَ فَلَهُ الْحُرِّيَّةُ فِي ذَلِكَ فَهُوَ خَيْرٌ، وَمِثْلُهُ مِنْ يُجُوزُ الرَّدَّ، فَهَذَا لَا يَقُولُهُ مُسْلِمٌ، بَلْ هُوَ عَلَى التَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ.

(٣) وَكَذَلِكَ خَرَجَ لِلتَّحْذِيرِ وَالتَّغْلِيظِ وَالتَّرْهيبِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ.

(٤) وَكَذَا لَوْ كَانَ كَافِرًا حَرِيًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَكْذِبَ فِي مُعَامَلَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَلَوْ أَنَّهُ بَاعَ وَاشْتَرَى مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ ﷻ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَكْذِبَ وَيَحْتَالَ لِيَأْخُذَ مِنْ مَالِ الْحَرْبِيِّ بِالْحِيلَةِ وَالْكَذْبِ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ بِالْقَهْرِ وَالْغَلْبَةِ.

٤ - باب قضية هند.

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بغيرِ عَلَيْهِ. فَهَلْ عَلَى فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَوَكَيْعٍ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدْيِكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - كُلُّهُمُ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُعْزَهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ (١) . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ» . ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُنْسِكٌ فَهَلْ عَلَى حَرْجٍ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بغيرِ إِذْنِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا حَرْجَ عَلَيْكَ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِمُ بِالْمَعْرُوفِ» .

مسألة: قوله تعالى (وَلَا تَكُنْ لِلْخَائَتَيْنِ خَصِيًّا) فعلى أحد أسباب التزول أنها نزلت في اليهودي الذي اتهم ظلماً بسرقة الدرع، فالذي يظهر أنه كان في أمر اجتهادي والله أعلى وأعلم.
(١) بمعنى أنها كانت قبل الإسلام على حال تتمنى أن يذل النبي ﷺ، وصارت الآن ما على ظهر أهل الأرض أهل خباء أحب إليها من أن يعزهم الله منه ﷺ، وأهل خباء تقصد النبي ﷺ، وهذا دليل على حسن إسلامهن وحسن إسلام أبي سُفْيَانَ ﷺ أيضاً.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي عُروَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ خَبَاءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَذَلُّوا مِنْ أَهْلِ خَبَائِكَ وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ خَبَاءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَعْرِضُوا مِنْ أَهْلِ خَبَائِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ». ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مَسِيكٌ فَهَلْ عَلَى حَرْجٍ مِنْ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الذِّى لَهُ عِيَالُنَا فَقَالَ لَهَا «لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ». [المسيك: الشحيح البخيل الذى يمسك ما فى يديه فلا يعطيه أحدا].

قوله: (يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ)

في هذا الحديث (١) فوائد:

منها: وجوب نفقة الزوجة.

ومنها: وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار (٢).

ومنها: أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالآمداد (٣).

(١) فهذا الحديث أصل عظيم لجملة أمور، سوف يذكرها النووي.

(٢) والصحيح أن النفقة تجب كذلك للفقراء الكبار العاجزين عن الكسب أيضاً إذا كان كسبهم لا يكفيهم.

(٣) بمعنى أنه ليس بمُد في اليوم أو مُدين، بل بما يكفي الحاجة، فإنسان يأكل كثير وآخر يأكل قليل، فالعبرة بالكفاية، ولذلك لا يلزم العدل بين الزوجات بالمساواة، ولكن يلزم العدل بالكفاية، في الطعام واللباس وغير ذلك، فهذه عندها أولاد غير هذه، وهذه طويلة تستهلك عدد أمتار قماش بخلاف القصيرة وهكذا فكل يأخذ كفايته، وذلك بالمعروف وهذا ما شرعه الله ﷻ، فالمعروف هو ما تعارف الناس على حسنه.

وَمَذْهَبُ أَصْحَابِنَا أَنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ مُقَدَّرَةٌ بِالْكِفَايَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ، وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ مُقَدَّرَةٌ بِالْأَمْدَادِ عَلَى الْمُوَسَّرِ كُلِّ يَوْمٍ مُدَّانٍ، وَعَلَى الْمُعْسِرِ مُدٌّ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ مُدٌّ وَنِصْفٌ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يُرَدُّ عَلَى أَصْحَابِنَا ^(١).

وَمِنْهَا: جَوَازُ سَمَاعِ كَلَامِ الْأَجَنِيَّةِ عِنْدَ الْإِفْتَاءِ وَالْحُكْمِ ^(٢)، وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ ^(٣).

وَمِنْهَا: جَوَازُ ذِكْرِ الْإِنْسَانِ بِمَا يَكْرَهُهُ إِذَا كَانَ لِلِاسْتِفْتَاءِ وَالشُّكُوفِ وَنَحْوِهِمَا ^(٤).

وَمِنْهَا: أَنَّ مَنْ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ حَقٌّ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ اسْتِيفَائِهِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ قَدْرَ حَقِّهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ^(٥)، وَهَذَا مَذْهَبُنَا، وَمَنْعَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ^(٦).

وَمِنْهَا: جَوَازُ إِطْلَاقِ الْفَتَوَى وَيَكُونُ الْمُرَادُ تَعْلِيلُهَا بِثُبُوتِ مَا يَقُولُهُ الْمُسْتَفْتِي، وَلَا يَحْتَاجُ الْمُفْتِي أَنْ يَقُولَ: إِنْ ثَبَتَ كَانَ الْحُكْمُ كَذَا وَكَذَا، بَلْ يَجُوزُ لَهُ الْإِطْلَاقُ كَمَا أَطْلَقَ النَّبِيُّ ﷺ، فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ ^(٧).

وَمِنْهَا أَنَّ لِلْمَرْأَةِ مَدْخَلَ فِي كِفَالَةِ أَوْلَادِهَا وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِ أَبِيهِمْ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: إِذَا امْتَنَعَ الْأَبُ مِنَ الْإِنْفَاقِ عَلَى الْوَلَدِ الصَّغِيرِ أَوْ كَانَ غَائِبًا أَذِنَ الْقَاضِي لِأُمِّهِ فِي الْأَخْذِ مِنْ آلِ ^(٨) الْأَبِ أَوْ الْإِسْتِقْرَاضِ عَلَيْهِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَى الصَّغِيرِ بِشَرَطِ أَهْلِيَّتِهَا.

(١) وهذا من إنصاف الإمام النووي رَحِمَهُ اللَّهُ، فليس هناك دليل على هذا التقسيم.

(٢) لأن القضية تختلف فيها العلماء هل كانت فتوى لهند أم حكم على أبي سُفْيَانَ؟ والأقرب عندي أن هذا كان من باب الفتوى، ولذلك يجوز سماع كلامها في الحالتين إذا كانت مستفتية، وكذا إذا كانت في قضية فتقول حُجَّتْهَا أَمَامَ الْقَاضِي.

(٣) من وجوه المعاملة، فيجوز كلامها للحاجة، وقد سمع موسى كلام المرأتين اللتان تزودان.

(٤) فهذا فيما يجوز من الغيبة.

(٥) وهذه تسمى مسألة الظفر.

(٦) والصحيح مذهب الشافعي أن من كان له حقٌّ على آخر جاز له أن يأخذ من ماله بقدر حقه.

(٧) بل ينبغي أن يقول له، إذا كان يخشى أن يطير المستفتي بالفتوى بغير حق، وقد يُطلق ما هو مقيد في الحقيقة، فيقول حكم لي الشيخ فلان بكذا، وإنما في الحقيقة هذا الحكم صدر بناء على كلامه، وهذا لا بد من إدراكه وفهمه.

وَهَلْ لَهَا الْإِسْتِقْلَالُ بِالْأَخْذِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْقَاضِي؟
فِيهِ وَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى وَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِنَا: فِي أَنَّ إِذْنَ النَّبِيِّ ﷺ هُنْدُ امْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ كَانَ
إِفْتَاءً أَمْ قَضَاءً؟

وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ كَانَ إِفْتَاءً، وَأَنَّ هَذَا يَجْرِي فِي كُلِّ امْرَأَةٍ أَشْبَهَتْهَا، فَيَجُوزُ.
وَالثَّانِي: كَانَ قَضَاءً فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الْقَاضِي (٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمِنْهَا: اعْتِمَادُ الْعُرْفِ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا تَحْدِيدُ شَرْعِي (٣).

وَمِنْهَا: جَوَازُ خُرُوجِ الزَّوْجَةِ مِنْ بَيْتِهَا لِحَاجَتِهَا إِذَا أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا فِي ذَلِكَ أَوْ عَلِمَتْ رِضَاهُ
بِهِ (٤)، وَاسْتَدَلَّ بِهِ جَمَاعَاتٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ عَلَى جَوَازِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ، وَفِي
الْمُسْأَلَةِ خِلَافٌ لِلْعُلَمَاءِ:

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ: لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ: يُقْضَى عَلَيْهِ فِي حُقُوقِ الْأَدَمِيِّينَ، وَلَا يُقْضَى فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى.
وَلَا يَصَحُّ الْإِسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِلْمُسْأَلَةِ لِأَنَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ كَانَتْ بِمَكَّةَ، وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ
حَاضِرًا بِهَا، وَشَرَطَ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ أَنْ يَكُونَ غَائِبًا عَنِ الْبَلَدِ أَوْ مُسْتَتِرًا لَا يُقَدَّرُ عَلَيْهِ أَوْ
مُتَعَذِّرًا، وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الشَّرْطُ فِي أَبِي سُفْيَانَ مَوْجُودًا، فَلَا يَكُونُ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ، بَلْ هُوَ
إِفْتَاءٌ كَمَا سَبَقَ (٥). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وفي بعض النسخ [مال].

(٢) الصحيح الأول أنها يجوز لها أن تأخذ بغير إذن القاضي وبغير إذن الزوج أو أبو ابنها إذا كانت مُطْلَقة
فتأخذ من ماله بقدر حاجتها وحاجة أولادها بالمعروف طالما استطاعت.

(٣) وذلك لقول النبي ﷺ (خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ) والمعروف هو الذي عُرف بين الناس أنه عدل وقسط
أو أنه كفاية.

(٤) ولو كان ظالماً لها لجاز أن تخرج لاستيفاء حقها منه بغير إذنه.

(٥) وهذا هو الصحيح، فربما كان متعلراً أن يأتي لأي سبب.

وَقَوْلُهُ: (جَاءَتْ هِنْدُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلٌ خِباءَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُدْهَمَ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِيبَاتِكَ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلٌ خِباءَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُعْزَمَ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِيبَاتِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (وَلَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ خِباءَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَعْزُوا مِنْ أَهْلِ خِيبَاتِكَ) قَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ ﷺ: أَرَادَتْ بِقَوْلِهَا: (أَهْلُ خِيبَاءَ) نَفْسَهُ ﷺ فَكَانَتْ عَنْهُ بِأَهْلِ الْخِيبَاءِ إِجْلَالًا لَهُ، قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُرِيدَ بِأَهْلِ الْخِيبَاءِ أَهْلَ بَيْتِهِ، وَالْخِيبَاءُ يُعْبَرُ بِهِ عَنْ مَسْكَنِ الرَّجُلِ وَدَارِهِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ)

فَمَعْنَاهُ وَسَتَزِيدُنِي مِنْ ذَلِكَ، وَيَتِمَّكُنُ الْإِيمَانُ مِنْ قَلْبِكَ، وَيَزِيدُ حُبَّكَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ، وَيَقْوَى رُجُوعُكَ عَنْ بَغْضِهِ، وَأَصْلُ هَذِهِ اللَّفْظَةِ (أَضَ يَبْئِضُ أَيْضًا) إِذَا رَجَعَ. قَوْلُهَا فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مَسِيكٌ) أَيُّ شَحِيحٌ وَبَخِيلٌ. وَاخْتَلَفُوا فِي ضَبْطِهِ عَلَى وَجْهَيْنِ، حَكَاهُمَا الْقَاضِي: أَحَدُهُمَا: مَسِيكٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَتَخْفِيفِ السَّيْنِ.

وَالثَّانِي بِكَسْرِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ السَّيْنِ.

وَهَذَا الثَّانِي: هُوَ الْأَشْهَرُ فِي رِوَايَاتِ الْمُحَدِّثِينَ.

وَالْأَوَّلُ: أَصَحُّ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ، وَهُمَا جَمِيعًا لِلْمُبَالَغَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهَا: (فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ مِنْ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالُنَا؟ قَالَ لَهَا: لَا. إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ، وَهُوَ صَحِيحٌ.

وَمَعْنَاهُ: لَا حَرَجَ، ثُمَّ ابْتَدَأَ فَقَالَ: "إِلَّا ^(١) بِالْمَعْرُوفِ، أَيُّ لَا تُنْفِقِي إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ لَا

حَرَجَ إِذَا لَمْ تُنْفِقِي إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ.

(١) "إلا" هنا بمعنى "لكن".

٥ - باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات وهو

الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ اللَّهَ يَرْضِي لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرُقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلٌ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ». وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. مِثْلُهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ [وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا]. وَلَمْ يَذْكُرْ [وَلَا تَفْرُقُوا].

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمْتَاءِ وَوَادَ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتٍ وَكَرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلٌ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ». وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. مِثْلُهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ [وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ]. وَلَمْ يَقُلْ [إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ].

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ خَالِدِ الْحِذَاءِ حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَكْتُبُ إِلَى بِشَى سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ اللَّهَ كَرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلٌ وَقَالَ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ».

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ عَنْ وَرَادٍ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَهِيَ عَنْ ثَلَاثِ حَرَمِ عُقُوقِ الْوَالِدِ وَوَادِ الْبَنَاتِ وَلَا وَهَاتٍ. وَهِيَ عَنْ ثَلَاثِ قِيلٍ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ».

(باب النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ^(١))، وَالنَّهْيِ عَنْ مَنَعِ وَهَاتِ وَهُوَ الْإِمْتِنَاعُ مِنْ أَدَاءِ حَقِّ لَزِمِهِ أَوْ طَلَبُ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ^(٢))

قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا؛ فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: الرِّضَى وَالسُّخْطُ وَالْكَرَاهَةُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الْمُرَادُ بِهَا أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ، وَثَوَابُهُ وَعِقَابُهُ، أَوْ إِرَادَتُهُ الثَّوَابَ لِبَعْضِ الْعِبَادِ، وَالْعِقَابَ لِبَعْضِهِمْ^(٣).

(١) وهذا هو أحد وجوه تعلق هذا الحديث بكتاب الأقضية، وذلك أن المسائل التي لم تقع يكره البحث عنها طالما لم يكن هناك حاجة.

(٢) وهذا أيضاً له تعلق واضح بكتاب الأقضية، لأن الامتناع من أداء الحقوق الشرعية منهى عنه، وكذلك طلب الإنسان ما لا يستحقه هو من أعظم الأسباب التي تحصل بها الشغب بين الناس، ومن أكثر ما تطول به القضايا عند القضاة، ويطول أمد التحاكم بسبب امتناع من عليه حق أن يؤديه وطلب من لا يستحق الشيء ما لا يستحقه.

(٣) هذا الذي نقله عن العلماء، ليس هو كلام علماء أهل السنة، وإنما هو كلام المتأخرين من الأشاعرة الذين ينفون صفات الأفعال لله ﷻ، وهنا خالف عاداته التي سار عليها في كتابه وهو نقل القولين عن أهل العلم القول بالتأويل والقول بإمرار أحاديث الصفات كما وردت، وهنا قد نقل قولاً واحداً فقط - غفر الله له في ذلك -، ولا شك أن هذا من الكلام المستنكر الذي لا بد من إنكاره وحتى وإن كان قائله هو الإمام النووي رَحِمَهُ اللَّهُ، وهنا قد ذكر ثلاث تأويلات:

① ذلك أن التفسير والتأويل الأول وهو أن [المُرَادُ بِهَا أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ]، قد جمع بين الأمرين فالأمر والنهي في كلام الله ﷻ صفة من صفاته غير مخلوقة، ولكن صفة الكراهية والسخط والرضى من الله ﷻ من صفات أفعاله متعلقة بمشيئته تليق بجلاله ﷻ فلا تُشَبَّه صفات المخلوقين، ولا يجوز أن نأولها إلى صفاتٍ أخرى، كصفة الكلام وصفة الإرادة، وهنا ذكر التفسير الأول وهو الأمر والنهي ومرده إلى صفة الكلام، والأشاعرة يُبَيِّنُونَ صفة الكلام، لكن يجعلون الأمر والنهي والخبر والاستفهام شيئاً واحداً.

② والتفسير الثاني في وسط هذا الكلام [وَتَوَابُهُ وَعِقَابُهُ]، فمرده إلى كلام المعتزلة، وهو أنهم يُفسِّرون هذه الصفات الفعلية لله ﷻ على الثواب المخلوق والعقاب المخلوق، فيقولون الكراهية من الله هي العقاب فيقصِّلون نفس العقوبة، والرضى منه هي نفس المثوبة، فلا يُفسِّرونها بالصفة اللائقة بجلال الله، وإنما يُفسِّرونها بالأثر المترتب عليها من المخلوقين وهو وجود ثواب مخلوق - في الجنة - وعقاب مخلوق - في

النار - أو غير ذلك في الدنيا مثل ثواب يُثاب به العبد في الدنيا أو عقوبة يُعاقب بها في الدنيا، وكل ذلك خلق من خلق الله ﷻ، وفي الحقيقة وجود هذا الخلق ترتب على اتصاف الرب ﷻ بالصفة اللائقة به، فلا يجوز أن يُقال أن الرضى هو عين الثواب، بل من رضى الله عنه أثابه، ومن سخط عليه عاقبه، ووجود الثواب المخلوق والعقوبة المخلوقة أثر من آثار اتصاف الرب ﷻ بالصفات الفعلية، ولا يوجد ما يقتضي صرف هذه النصوص عن ظواهرها اللائقة بجلال الله ﷻ والتي استعملها النبي ﷺ في مخاطبة قوم يعلمون اللغة العربية ويعرفون ما تدل عليه، وقد استعمل ذلك في مقام الترهيب والترغيب، فكيف يصح أن يهمل ما بينه الرسول ﷺ، أو أن يُصرف عن ظاهره بغير علم وبغير دليل؟ بل ظواهرها لائقة بجلال الله ﷻ وما أضيف إلى الله يظهر منه عدم مماثلة المخلوقين، فكما أن ذاته لا تُشبه ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته الذاتية والفعلية لا تُشبه صفات المخلوقين ولا تماثلها، فإذا كان المخلوق مع المخلوق يفترق كل منهما عن الآخر، إذا أُضيفت بعض الصفات لهما دلت على كفيات مختلفة وعدم المماثلة، مثلما تقول رأس الطريق ورأس الجبل ورأس الإنسان، فكل منها لما أضيف إلى مخلوقات متنوعة ومختلفة الذوات دلت على كفيات مختلفة، وكلمة رأس كلمة ولفظ مشترك، فإذا كان الأمر كذلك فأُضيفت الصفة الذاتية أو الفعلية لله ﷻ وذواته لا تُشبه ذوات المخلوقين، فأولى وأولى أن يظهر من ذلك عدم المماثلة، والله (كَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)، فتأويل هذه الصفات والأفعال على أن المقصود بها المخلوقات، فهذا كلام باطل.

والتأويل الثالث وهو صرفها إلى بعض الصفات الأخرى كالنفس الثالث لها في قوله [أَوْ إِرَادَتُهُ الثَّوَابَ لِيَعْمُرَ الْعِبَادَ، وَالْعِقَابَ لِيَعْصِيَهُمْ] فيجعلها مصروفة مأولة إلى صفة الإرادة، فهذا أيضا تأويل باطل، يخالف لظواهر الكتاب والسنة التي تكرر فيها ذكر الرضى والكراهية والسخط من الله ﷻ وهي متعلقة بمشيئة الله ﷻ ومتعلقة بمن يستحق المعاملة بمقتضى هذه الصفات، ولذلك نقول لم يذكر النبي ﷺ ولو في مرة واحدة قط أن هذا لا يليق بالله ﷻ حتى تُصرف وتأول إلى صفة الإرادة، وقد ذكر الله ﷻ في كتابه وذكر ذلك الرسول ﷺ في سنته لمن يفهمون لغة العرب دون أن يبين مرة واحدة أن هذا مصروف عن ظاهره وأنه مأول وأن هذا لا يليق بالله ﷻ، فكيف بعد مرور القرون الثلاثة الأولى ومن بعدهم من أهل العلم وقد صاروا على طريقة واحدة وهي إمرار هذه النصوص كما جاءت دون السؤال عن الكيفية، ودون صرف معانيها الظاهرة منها اللائقة بجلال الله، فلم يصرفوها إلى هذه الصفات الأخرى، وما أثبتوه هو من جنس ما نفوه، فإثبات صفة الإرادة أو صفة الكلام، فلو كان مجرد إثبات الصفة يقتضي التمثيل والتشبيه لاقتضت الصفات المثبتة التشبيه ذلك لأن البشر لهم إرادة ولهم صفة الكلام، فقال المتكلمون: لا بل إرادة الله غير إرادة المخلوقين وكلام الله غير كلام المخلوقين، نقول: فلتقولوا إذا في هذا المقام بنفس الطريقة "كراهية الله ﷻ غير كراهية المخلوقين، ورضى الله ﷻ غير رضى المخلوقين"، فالمعنى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.

ولذلك نقول أن هذا الكلام الذي ذكره هنا فيه مخالفة لمنهج السلف الذين انكفوا عن التأويل ولم يصرفوا هذه النصوص، بل أمروها على ظواهرها كما جاءت دالة على المعاني والصفات اللائقة بجلال الله ﷻ.

وَأَمَّا الْإِعْتَصَامُ بِحَبْلِ اللَّهِ فَهُوَ التَّمَسُّكُ بِعَهْدِهِ، وَهُوَ اتِّبَاعُ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ وَحُدُودِهِ، وَالتَّأَدُّبُ بِأَدَبِهِ. وَالْحَبْلُ يُطْلَقُ عَلَى الْعَهْدِ^(١)، وَعَلَى الْأَمَانِ، وَعَلَى الْوَصْلَةِ، وَعَلَى السَّبَبِ، وَأَصْلُهُ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْعَرَبِ الْحَبْلَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأُمُورِ لِاسْتِمْسَاكِهِمْ بِالْحَبْلِ عِنْدَ شِدَائِدِ أُمُورِهِمْ، وَيُوصِلُونَ بِهَا الْمُتَفَرِّقَ، فَاسْتُعِيرَ اسْمُ الْحَبْلِ لِهَذِهِ الْأُمُورِ^(٢).

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا تَفَرَّقُوا)

فَهُوَ أَمْرٌ بِلزومِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَتَأَلُّفِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، وَهَذِهِ إِحْدَى قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَةَ الْمَرْضِيَّةَ:

إِحْدَاهَا: أَنْ يَعْبُدُوهُ. وَالثَّانِيَةُ: أَلَّا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَالثَّالِثَةُ: أَنْ يَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا يَتَفَرَّقُوا^(٣).

(١) فعلى العهد كقوله تعالى (إِلَّا بِحَبْلِ مَنْ اللَّهِ وَحَبْلِ مَنْ النَّاسِ).

(٢) ذكر الاستعارة في هذا المقام، فهذا مما لا يَنَازَعُ فِي مِثْلِهِ لِأَنَّهُ مَعْنَى مَعْلُومٌ مِنْ لُغَةِ الْعَرَبِ، فَالْعَرَبُ تَسْتَعْمَلُ ذَلِكَ كَثِيرًا وَالْقُرْآنُ قَدْ وَرَدَ بِهَذَا الِاسْتِعْمَالِ (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا)، وَاسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَمِثْلُ هَذَا كَمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ، يَدْخُلُ فِي دَائِرَةِ الْخِلَافِ اللَّفْظِيِّ، فَيُمْكِنُ أَنْ يُسَمَّى اسْتِعَارَةً أَوْ نَسَمِيَهُ مَجَازًا أَوْ نُسَمِيَهُ حَقِيقَةً الْكَلَامِ لَوْجُودِ الْقَرِينَةِ، فَالْأَمْرُ سَيَكُونُ اخْتِلَافًا لَفْظِيَةً طَالَمَا أَنَّ الْمَعْنَى مَفْهُومٌ وَالْمَقْصُودُ وَاضِحٌ، وَهُوَ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِحَبْلِ اللَّهِ هُوَ عَهْدُهُ وَكِتَابُهُ وَمَا أَمْرُهُ مِنْ شَرَعِهِ ﷺ.

(٣) ولعل الذي جعله يقول ذلك أن في بعض الروايات لم يذكر [وَلَا تَفَرَّقُوا]، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ نَسِيَانٌ مِنَ الرَّائِي، وَالْأَوَّلَى أَنْ يُقَالَ أَنَّ الثَّلَاثَةَ الْمَرْضِيَّةَ هِيَ [الْأَوَّلَى أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالثَّانِيَةُ أَنْ يَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَالثَّالِثَةُ أَلَّا يَتَفَرَّقُوا] وَذَلِكَ؛

❦ أَنَّ عِبَادَةَ اللَّهِ بِلَا شَرِيكَ هِيَ مُقْتَضَى كَلِمَةِ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" وَهُوَ أَمْرٌ دَائِمًا يَرِدُ كَأَمْرٍ وَاحِدٍ، فَهُوَ رُكْنُ الْإِسْلَامِ بِأَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَمَنْ لَمْ يُوحِدِ اللَّهَ لَمْ يَعْبُدْهُ، فَهِيَ إِذَا مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ مَسْأَلَةُ التَّوْحِيدِ، فَكَلِمَةُ التَّوْحِيدِ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" فَهِيَ إِثْبَاتٌ وَنَفْيٌ، إِثْبَاتٌ حَقِّ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَفْيٌ اسْتِحْقَاقِ غَيْرِهِ شَيْئًا مِنْهَا، وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ (أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) إِقْرَارًا بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ، وَعَمَلًا بِحَيْثُ لَا يَصْرِفُ الْعَبْدُ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَةِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ، فَيَجْعَلُ عِبَادَتَهُ كُلَّهَا لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَهَذِهِ دَعْوَةُ الْأَنْبِيَاءِ جَمِيعًا قَالَ تَعَالَى (وَلَقَدْ يَعْشَوْنَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رُسُلًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ)، وَقَالَ تَعَالَى (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) فَهِيَ أَنْ تُوْحِدَ اللَّهُ ﷻ هُوَ دَعْوَةُ الرُّسُلِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي رَضِيَهُ اللَّهُ ﷻ وَلَا يَرْضَى عَنْ عَبْدٍ دُونَ أَنْ يُحَقِّقَ هَذَا الْأَمْرَ وَهُوَ أَمْرُ التَّوْحِيدِ وَنَفْيِ الشَّرِكِ، وَأَنْ عِبَادَةَ اللَّهِ لَا تَنْفَعُ لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ، لِأَنَّ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ، أَحْبَطَ الشَّرِكُ إِيْمَانَهُ وَعِبَادَتَهُ لِلَّهِ ﷻ وَلَمْ تَنْفَعْهُ، قَالَ تَعَالَى (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ).

﴿وَأَمَّا الْاِعْتَصَامُ جَمِيعاً بِحَبْلِ اللَّهِ ﷻ، فهو يشمل أمرين:

- التمسك بالدين: وهذا من كل واحد في خاصة نفسه.

- ثم الاجتماع على ذلك، لأنه قال (جميعاً)، فهو الاجتماع على الاعتصام، فليس فقط أن تعتصم وحلك، ولكن أن تكون مع إخوانك المسلمين لأن واجبات الأمة الإسلامية، لا تتحقق مع التفرق والاختلاف، ولا تحقق لو كل إنسان قال "عليّ نفسي ولا أتعاون مع غيره على شيء"، فهذا خلاف ما أمر الله ﷻ به في كتابه، ثم في واقع الحياة لا يمكن أن تتحقق واجبات الأمة الإسلامية إلا بتعاونهم واجتماعهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وتعلم العلم وتعليمه وإقامة الحقوق والحدود وإقامة شرع الله ﷻ ونصرة المظلوم وردع الظالم والدعوة إلى الله ﷻ وسائر فروض الكفاية التي لا تتحقق ولا تحصل إلا بالاجتماع، وليس أي اجتماع، فإن الاجتماع هو على الاعتصام بدين الله ﷻ وعهده، على كتابه والتزام حدوده، على التأدب بأداب القرآن، فهذا هو الذي يصل بيننا وبين ربنا ﷻ، هذا الذي يوصلنا إلى مرضاة الله ﷻ، فمن أهمل هذا الأمر بأن لم يعتصم بكتاب الله أو لم يرد أن يجتمع مع جماعة المسلمين وهم أهل السنة، وهم كذلك المجتمعون على خليفتهم وإمامهم الذي يقودهم بكتاب الله لإقامة دين الله ﷻ ولإقامة ما في كتابه ﷻ، فهذا هو المقصود من الاجتماع، وليس أي اجتماع، فكم وقع الإهمال من كثير من المسلمين في هذا الأصل العظيم والقاعدة الكبرى من قواعد الإسلام، إما بترك الاعتصام والظن بأن الاجتماع هو أي اجتماع مأمور به حتى اجتمع أهل البدع على بدعهم، وحتى اجتمع الناس أحياناً على العصية الجاهلية، بل وورد من يأمر الناس بالاجتماع على طاعة الكفار والمنافقين وبنهاهم بالتفرق، بزعمه، وهذا عين الضلال وعين الاستجابة للشياطين الأمرة الداعية إلى جهنم - والعياذ بالله -، فمن يظن أن أي اجتماع إذا كان الناس مقهورين عليه أو مغلوبين، أو أن اجتماعاً يحقق نشر البدع ونصرة الضلالات يكون مأموراً به لأجل ألا تتفرق الأمة، فهذا من الجهل المبين، فإنما أمر الله بالاعتصام بحبل الله جميعاً، وليس بأي معنى يجتمعون عليه، بل الاجتماع على العصبة نصرة لها وغضبة لها هي من أسباب الموت على الجاهلية، كما قال النبي ﷺ، وكذا الإهمال في الاجتماع فيقول "أنا أعتصم ولا أجتمع"، وقد قال الله ﷻ (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً)، فالذين ينكرون تعاون المسلمين على إقامة الدين هم في الحقيقة مفرطون غاية التفریط في هذا المقام، ويرون أن كل اجتماع يكون تعصباً وحزبية مذمومة، فهذا من الجهل، إنما العبرة بما اجتمع الناس عليه، فإنهم إن اجتمعوا على الاعتصام بحبل الله بكتاب الله واجتمعوا على إقامة الدين، فيكون هذا الاجتماع واجباً، وأما من يجتمعون على إقامة الجاهلية أو من يجتمعون على إقامة البدع أو من يجتمعون على إقامة النفاق ونشره، فهم - والعياذ بالله - من جفني جهنم ومن يأمرون بذلك وينهون عن الاجتماع على طاعة الله ﷻ والتعاون على البر والتقوى، فهم بذلك أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف، وكذا الذين يأمرون الناس بلزوم من يأمرهم بالمنكر وينهاهم عن المعروف قال تعالى عنهم (الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ)، فهؤلاء يأمرون بالمنكر وينهون الناس عن الاجتماع على طاعة الله وطاعة رسوله ﷺ وإقامة الواجبات التي افترضها الله على عباده، فإنما أوجب الله على المسلمين أن يقيموا الدين وأن يجتمعوا على شرعه ﷻ، فمعنى الاعتصام بحبل الله

جميعاً، الاجتماع على إقامة الدين، ولذا قال النبي ﷺ (إِنْ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدِّعٌ - حَسِبْتُهَا قَالَتْ - أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا) مسلم، وكم أهمل المعرضون اتباع الأهواء هذا القيد الهام العظيم، حيث أمروا بالسمع والطاعة دون النظر إلى قوله ﷺ (يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ)، وظنوا جهلاً منهم أن كل من تغلب على بلاد المسلمين وجبت طاعته، وغاب عنهم أن العلماء الذين ذكروا من طرق نصر الإمامة في الدين نصهم على أن يكون المتغلب صالحاً للإمامة يقوم بمقاصدها، وقد ذكروا وجوه إقامة الخلافة والإمامة، ويكون أولاً بالشورى واجتماع أهل الحل والعقد أو بيعة أكثرهم، أو ولاية العهد من خليفة سابق يُقره المسلمون على ذلك، أو تغلب صالح للإمامة يقهرهم بسيفه، فهذا الذي ذكروه، وليس كما يظن البعض أنه إن تغلب الكفار أو المنافقون الدعاة على أبواب جهنم، أنهم يلزم بذلك ثبوت ولايتهم، حتى وإن عجز الناس أو ترتب على مخالفتهم مفسلة، لم يكن ذلك واجب ولا مسوغ لثبوت الولاية من هذا الباب، إنما تثبت الولاية بقهر متسلط صالح للإمامة يُقيم الدين ويقود الناس بكتاب الله ويُحقق شرع الله ﷻ فعند ذلك تثبت ولايته، وأما إذا غلب الكفار أو أهل البدع والضلال كالباطنية وقطاع الطرق وغيرهم على محله، فإن ذلك - وإن عجز الناس عن إزالتهم ودفعهم، أو ترتب على مقاومتهم فساد أعظم - لا يثبت الولاية شرعاً، لأن ذلك ليس مما أمر الله بالاجتماع عليه، وإنما أمر بالاجتماع على الاعتصام بحبل الله ﷻ. وأما الأمر الثالث أو هو ضمن هذا الأمر وهو النهي عن التفرق، فيشمل كذلك التفرق في المنهج والاعتقاد والسلوك باتباع الفرق الضالة المنحرفة الثنتين وسبعين فرقة التي هي في النار كما قال النبي ﷺ، وهو كل تجمع كان على مخالفة أصل كلي من الأصول الكبرى التي جاء بها النبي ﷺ من أصول الإسلام والإيمان والإحسان أو كان في فروع كثيرة تبلغ في مجموعها مبلغ الأصل الكلي الذي يترتب عليه من المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله ﷺ ما يبلغ من مخالفة ذلك الأصل الكلي، وقد ذكر ذلك الشاطبي في الاعتصام (٧١٢/٢) قال [وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كُلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعاً، ... ثم قال: ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضية]، وليس أن كل اختلاف في الرأي يترتب عليه أن يكون المختلفون فيه من الفرق النارية التي حذر منها الرسول ﷺ، فلقد أجمع الصحابة رضوا على إقرار بعضهم بعضاً على أمور اختلفوا فيها، ولم يكن في ذلك تفرقاً لجماعتهم، لأن البعض يظن أن كل مسألة وقع فيها خلاف، فإن وصم المخالف بالبدعة والضلال وأنه من أهل النار، ملازم لنصرة ما رآه أنه هو السنة حتى ولو كان مصيباً، فإن بعض الناس من عصر الصحابة فمن بعدهم قد يقع منهم نوع من المخالفة للسنة باجتهاد أو جهل أو تأويل أو خطأ، أيّاً كان، فإنه لا يترتب على ذلك أن يكون من أهل النار، فقد يُعفى له خطئه وقد يُتاب وقد لا يُتاب، وقد يُعاقب على خطئه ويستحق العقوبة، وقد يمنع من ذلك موانع من شفاعة أو سبق من عمل صالح أو مصائب مكفرة أو حسنات ماحية أو غير ذلك، لكن في الجملة لا يصير الناس قد اجتمعوا على الفرق التي حذر منها النبي ﷺ إلا إذا اجتمعوا على أصل كلي كمخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات أو في القضاء والقدر أو في الإيمان والكفر أو في الموقف من الصحابة رضوا والإمامة وأهل البيت

وغيرها من الأصول الكبرى، وكما ذكرنا قد يقع من البعض مخالفة في ذلك أو أكثر، ولكن يمنع من إنفاذ الوعيد عليه مانع، ولذلك اختلف كلام أهل العلم علي من عُرِفَ بشَرِّ البدعة، عمن وقع في ذلة من الذلات وخطأ من الأخطاء مع كونه عاش عمره ناصراً للدين مقيماً للسنة ناصراً للحديث والمنهج أهل السنة في مجموع أمره، فإنهم وإن ردوا كلامه كما صنعنا وبيننا على طريقة أهل العلم في رد التأويل الباطل الذي ذكره النووي، ومع ذلك فنحن نترحم عليه ونستغفر له، وإن كنا لا نقول مثل ذلك في بشر المريسي ولا في الجعد بن درهم ولا في الجهم بن صفوان ولا في ابن أبي دؤاد ممن ترأس في البدعة ونشرها وصارع من أجلها وخالف أهل السنة وقد بينوا له الحق فظل معرضاً عنه، فلذلك نقول قد يمنع من إنفاذ الوعيد مانع، فضلاً عن أن تكون المسألة ليست من المسائل المشهورة الكبرى أو تكون من مسائل الخلاف السائغ عند أهل العلم سواء كانت في عقيدة أو عمل، فمثل هذا ليس بالتفرق المذموم، وإنما التفرق المنهي عنه، هو ما خالف السنة، قال تعالى (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ)، وهي نص من كتاب أو سنة أو إجماع قديم أو قياس واضح جلي، فأما ما لم يخالف السنة، فالأمر فيه أوسع، وكما ذكرنا أن الصحابة قد أقرروا بعضهم بعضاً على أمور اختلفوا فيها ولم ينكر بعضهم على بعض فيها.

ولذلك نقول هذه الأصول العظيمة التي تضمنها هذا الحديث لا بد من مراعاتها والاهتمام بها خصوصاً في أزمنة الفرقة وأزمنة الاختلاف، لا بد وأن نعامل كلأياً يستحقه، فلا يسوى بين ناصر السنة وناصر البدعة، لا يسوى بين من ظل عمره يحارب الدين، وبين من وقع في خطأ أو في ذلة من الذلات سواء كان في قول أو اعتقاد أو قنياً أو سلوك، لا بد وأن يقوم الناس بمجموع حالهم وأمرهم، وليس كما يفعل الغلاة من الذم والطعن والعيب في كل من وقع في أي أمر من الأمور دون نظر إلى ما سلف له من الخير أو ما كان عنده من نصرة الدين، ولا يفرقون بين ما يسوغ وما لا يسوغ من الخلاف، وبين ما يكون عن اجتهاد أو تأويل أو خطأ، وما يكون بعد ظهور السنة.

كما ذكرنا التفرق يشمل التفرق عن أهل السنة والجماعة الطائفة الظاهرة المنصورة إلى قيام الساعة.

- ويشمل نوعاً آخر وهو مفارقة جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على تأمير الخليفة الذي يقودهم بكتاب الله، وهذه المخالفة وهذه المفارقة هي في أمر عملي واقع، قد يكون متضمناً لأمر اعتقادي، كمخالفة المرتدين لجماعة المسلمين، فهذا مفارق للجماعة أغلظ أنواع المفارقة، وكما قال النبي ﷺ (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحْدَى ثَلَاثٍ الشَّيْبُ الزَّانُ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ) متفق عليه، فالمرتد قد ترك الدين وفارق الجماعة، فمن تدين بدين غير الإسلام، فهو مفارق للجماعة المسلمة أغلظ مفارقة تستوجب إباحة الدم، مثل كل المرتدين منذ زمن النبي ﷺ والصحابة إلى زماننا هذا، فكل من ارتد عن الإسلام فقد تفرق التفرق المذموم الذي هو من أغلظ الذم والمستوجب لإباحة الدم والمال.

- ويشمل نوعاً آخر من التفرق وهو مفارقة طائفة المسلمين التي على الحق من أجل بدعة وضلالة، فيجمع بين المفارقة المنهجية والمفارقة الواقعية، فقد بدأ الخوارج بتفرق مذموم في المنهج بالتكفير الباطل، والطعن في أصحاب محمد ﷺ خصوصاً علي ﷺ ومن وافقه ومن خالفه، وقد ناظرهم علي ﷺ ولم يبدأهم بقتال، ولكن

لما تحزبوا لم يمنعهم من المساجد ولم يعزهم عن بعضهم، فلما تحزبوا على أمر عملي وصارت كلمتهم كلمة واحدة تبعاً لمطاع وسفكوا الدم الحرام، صار تفرقهم أغلظ، لذا قاتلهم عليٌّ عليه السلام حين سفكوا الدم الحرام واستبشر بقتلهم خيراً، ورأى أنه بذلك يُنفذ أمر رسول الله ﷺ، ولذا كل طائفة على البدعة تحزبت واجتمعت وامتنعت من الطاعة، فسييلها سبيل الخوارج في ذلك، فإن كانوا على أمر اعتقادي مجرد ولم يصل إلى الردة، فيُناظرون ويُصحون، ويمكن معاقبة الواحد المقدور عليه الداعي إلى البدعة، وأما إن اجتمعوا على سفك دماء وانتهاك حرمت، وجب قتالهم لخروجهم عن شرع الله ﷻ، وإن لم يكونوا خارجين خروج المرتدين، لاحتمال وجود نوع من التأويل، ولذا كان سلوك عليٍّ عليه السلام مع الخوارج ليس كسلوك أبي بكر عليه السلام في قتال المرتدين من أتباع مُسيلمة ونحوه، وإنما كان من جنس قتال مانعي الزكاة، وإن كان قد ظهر أكثر في زمن عليٍّ عليه السلام لتمييز هذا النوع من القتال، ومعاملة عليٍّ عليه السلام للخوارج أصل في هذا الباب، والذي يظهر أنه جعلهم ضمن أهل القبلة ولم يُعاملهم معاملة المرتدين بالكُلية.

- وهناك نوع ثالث من المفارقة للجماعة منهى عنه أيضاً وهو البغي على إمام عدل ثبتت إمامته، وكثير من المعاصرين وقد قل في القدماء من يخلط بين هذا النوع والذي قبله، فيجعل أهل البغي والخوارج من جنس واحد، فهناك من يُقرب أهل البغي إلى الخوارج، وهناك من يُقرب الخوارج إلى أهل البغي، والصحيح أن هذا نوع مستقل وذلك نوع مستقل، وكلاهما نوع مختلف عن المرتدين، قال الله ﷻ (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَبْغِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) ولا شك أن هذا الخطاب عن أهل البغي يختلف عن الخطاب عن الخوارج الذين قال فيهم النبي ﷺ (تَمَرَّقُوا مَرَقَةً عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُهَا أَوَّلِي الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ) مسلم، وقال (سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَثَ الْأَسْنَانَ سُفْهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الرِّيَّةِ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنْ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) مسلم، وهنا قال (فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) وقال (فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا) ولم يُجز قتالهم ابتداءً مع وجود المفارقة والاختلاف، فقال (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا) فبدأ الأمر بالإصلاح أولاً، وكما ذكرنا أن هذا في الخروج على إمام عدل بقتاله أو الامتناع من طاعته وذلك بثبوت إمامته وثبوت عدالته، فإن ذكروا مظلمة أو فسقاً أو مخالفة للشرع، لم يُجز للإمام أن يُقاتلهم قبل أن يُزيل مظلمتهم، ولذا ليس البدء بالقتال وإنما البدء بالإصلاح، وإذا كان استصلاح أمثال الخوارج مقدماً على قتالهم كما فعل عليٌّ عليه السلام بالمناظرة معهم، ففي أهل البغي أولى، قبل أن يثبت حق الإمام في مقاتلتهم، ولا يثبت كونهم أهل بغي حتى يُزيل الإمام المظلمة ويستمروا على المفارقة والمخالفة، فهنا يجوز أو يُشرع له أن يُقاتلهم، ومن العلماء من يوجب، ومن العلماء من يجوز، وشيخ الإسلام يميل إلى أن قتال عليٍّ عليه السلام لأهل الشام ليس مأموراً به، وإنما هو اجتهد اجتهد، والصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة أن علياً عليه السلام فعل ما كان مأموراً به وأن من خالفه كانوا باغين عليه لأنه كان إماماً عادلاً وكان مقبياً للحق، ولم يمتنع من إقامة حق طلب به، وإنما كان يطلب السيئات على قتل عثمان عليه السلام، فكان يريد شخصاً بعينه تقوم عليه بيعة

عادلة ويقدر عليه فيقيم عليه القصاص، وإن كان ترك القتال في النهاية أفضل لمُدح النبي ﷺ للحسين، لكن لا يعني أن بدء علي ﷺ للقتال كان غير مأمور به، بل هو مأمور به بكلام الله ﷻ في قوله (فَقَاتِلُوا الَّذِينَ تَبْغِي حَتَّى تَقِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ)، وفي قول النبي ﷺ (تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِتْنَةَ الْبَاغِيَةَ) مسلم، ووصف البغي لا يُنافي العدالة، ووصف البغي لا يمنع قبول الخبر والشهادة، وإقامة الأحكام التي أقامها أهل البغي موافقة لشرع الله ﷻ، ولذا لا يذم أهل السنة لا أهل الجمل ولا أهل الصّفين، فلا يذمون طلحة والزبير وعائشة، بل يترضون عن الجميع، بل ولا يذمون معاوية ولا عمرو بن العاص، وإنما يذمون من أشعل الفتنة بين الصحابة، ويمتدحون علياً ﷺ ويمتدحون الحسن الذي تنازل عن الخلافة لمنع سفك الدماء، وإن كان الاجتهاد يتغير من زمن إلى زمن ومن حال إلى حال حسب المصلحة، والذي حصل من الحسن في زمنه كان هو المصلحة الراجحة والسيادة التي شهد بها النبي ﷺ وما فعله علي ﷺ كان هو المشروع في زمنه، وحصل به من المصالح ما دلت عليه الأدلة.

المقصود أن المفارقة للإمام العدل منهية عنه إن أزال المظالم أو لم يكن هناك مظلمة أصلاً، بمعنى أنهم هم الذين اقتصروا عليه، أو فهموا خطأ أو يُقَلُّ لهم خطأ خلاف ما كان عليه حال الإمام، وأما إذا كان الإمام ظالماً ومتعدياً فلا يجوز الخروج عليه أيضاً، طالما كان مقيماً للدين لأجل المفاصد الكثيرة المترتبة على الخروج من سفك الدماء وانتهاك الحرمات، ولذا أمر النبي ﷺ بالصبر على جور الأئمة، فإن خرج عليه خارج كان أثماً بذلك أو مخطئاً على حسب اجتهاده أو إقامة الحجة عليه أو نحو ذلك، وربما كان مظلوماً، ولكن لا يوصف بالبغي ما لم يُزل القائم بالأمر المظالم المذكورة، ولذا لم يذم أهل العلم رَحِمَهُمُ اللَّهُ بل أهل السنة جميعاً يترضون على الحسين بن علي ﷺ وقد خرج على يزيد، وكذلك لا يذمون من خرج على الحجاج، وإن خطؤوهم، فإن التخطئة باب آخر غير باب الذم واللعن والطعن، فإن الأمر كما ذكر من نقل عن الإمام مالك رَحِمَهُ اللَّهُ في ظالم خرج عليه من يريد نزع، فقال دعه يستقم الله من ظالم بظالم ثم يستقم منهما جميعاً، فلم يأمره ولم يُجْزِ للظالم أن يُقاتل ولم يُجْزِ للخارج أن يخرج وأمر أن يترك الفريقين فليس هذا من الباب المشروع، فإن هذا أمر لا بد وأن تُراعى فيه المصالح والمفاصد، ولا بد أن يُراعى فيه جمع كلمة المسلمين على أفضل ما يمكن، وإن لم يكن هو أفضل ما أمروا به، لكن ليس كل شيء مأمور به ممكناً في كل وقت، فعند ذلك لا يسع الناس أن ينفروا لأجل البحث عن الأمثل المأمور به دائماً وهم لا يقدرون عليه، ولذا كان عبد الملك بن مروان رَحِمَهُ اللَّهُ خارجاً في الحقيقة على عبد الله بن الزبير، وقد تمت بيعة ابن الزبير قبل بيعة عبد الملك بن مروان، وكان هو أمير المؤمنين عند جمهور أهل العلم، ومع كون ابن الزبير هو الأفضل بلا شك، فلا وجه للمقارنة بينه وبين مروان فضلاً عن عبد الملك، ومع ذلك لما تمت الكلمة لبني أمية لعبد الملك بقتال الحجاج وهو المذموم على لسان النبي ﷺ كما رواه مسلم وفيه (أَمَّا إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنَا «أَنَّ فِي تَقْيِيفِ كَذَابًا وَمُيَرًا»، والمير: المهلك الذي يسرف في إهلاك الناس، قال الترمذي: الكَذَابُ الْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، وَالْمِيرُ: الْحَجَّاجُ بْنُ يُوْسُفَ، وهو الذي قد قتل عبد الله بن الزبير وصلبه وأبقاه مدة مصلوباً في مكة المكرمة، حتى [كَلَمَتْ أُمُّهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ الْحَجَّاجَ، فَقَالَتْ: أَمَا أَنْ هَذَا الرَّأِيبُ أَنْ يَتَرَلَّ؟] المعجم الكبير للطبراني (١٩٧٥٤)، ومع كونه رجلاً ميراً مهلكاً وظالماً متعدياً، إلا أن جمع المسلمين على كلمة واحدة جعلت

وَأَمَّا (قِيلَ وَقَالَ) فَهُوَ الْخَوْصُ فِي أَخْبَارِ النَّاسِ، وَحِكَايَاتِ مَا لَا يَعْنِي مِنْ أَحْوَالِهِمْ وَتَصَرُّفَاتِهِمْ^(١).

أهل العلم يُقرّون بولاية أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، رغم أنه كان باغياً في أول خروجه وكان مقاتلاً للإمام العدل، لكن لما غلب وقهر وأقام الدين، صار أميراً للمؤمنين، وكذلك لما كان العباسيون خرجوا على بني أمية، فلما استقر لهم الأمر وأقاموا الدين، كانت مصلحة المسلمين في عدم التفرق والاجتماع، وهذا هو الواجب أن تكون كلمة المسلمين ما أمكن على كلمة واحدة، والواجب على المسلمين أن يكونوا جميعاً في الأصل تحت خليفة واحد، فإن عجزوا أو تفرقوا، كان ذلك نوع من التفرق المذموم، لا يُقرّ، بمعنى أنه لا يُقال للمسلمين يسعكم ذلك، ولكن لا نأمرهم بمزيد الشر، بل نأمر كل طائفة منهم بإقامة الدين في محلها وإقامة الحدود والحقوق والاعتصام بحبل الله، وإن كان الواجب أن يجتمعوا جميعاً على خليفة واحد ودولة واحدة وأن يكون الباقر نوابه، كما قال النبي ﷺ (إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا) مسلم.

فإذا التفرق المنهي عنه يشمل:

- التفرق عن المنهج والجماعة بمعنى "المنهج العلمي والإجماع".
- التفرق عن الإمام الذي اجتمعوا على تأميره بالدرجات الثلاث التي ذكرنا:

- من مفارقة أهل الردة.
 - من مفارقة أهل البدعة.
 - ومفارقة أهل البغي، وكل هذا منهي عنه، لا يجوز أن يفعله المسلم ولا أن يُشارك فيه، بل لابد وأن يجتمع ولا يتفرق مع إخوانه المسلمين، وعليهم أن يأتلفوا بعضهم البعض لإقامة ما وجب عليهم من دين الله.
- (١) وهذا من التفسير الجامع في الحقيقة سواء كان فيما مضى، أو فيما هو واقع، أعني حكايات الماضين والبحث عن القصص والأساطير أو حتى الحكايات الحقيقية، وعامتها مما لا يعرف صدقه من كذبه وما زيد فيه ويُقص، كما اتفق أهل السنة عن الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم لإجل أن أكثره من هذا الباب "قيل وقال" بلا سند وبلا بينات، وفي زماننا ينطبق هذا على الأخبار التي لا فائدة منها من أخبار لاعبي الكرة والممثلين والمغنيين والساسة والأخبار التي لا فائدة من نشرها والبحث عنها، فحكايات ما لا فائدة فيه من أحوال الناس يدخل في ذلك أيضاً من أخبار الحوادث التي يقرأها من لا يتعظ ولا يتنفع بها، وإنما يتنفع بها المؤمنون الذين يتعظون ويعتبرون بأحوال من سبق وأحوال من يحضروهم، وأما مجرد التسلي بالأخبار فهذا داخل في النهي.

- لماذا فرّق النبي ﷺ في حديث المغيرة بين التحريم وبين النهي والكراهة في قوله (حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ أَوْ قَالَ (كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا))؟ لأن [قِيلَ وَقَالَ] وكثرة السؤال وإضاعة المال] تشمل نوعين: تشمل محرماً وتشمل مكروهاً لا فائدة منه والأولى تركه، والكراهية المذكورة في هذا الحديث هي الكراهة الشرعية وليست الكراهة الاصطلاحية، حتى وإن اقترنت بالتحريم، فلا يلزم من ذلك علم شمولها على ما كان محرماً، فمن ضمن المحرمات في [قِيلَ وَقَالَ]:

نقل الأكاذيب، فقد قال النبي ﷺ (مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَافِرِينَ) مسلم، فلا يجوز أن ينقل الإنسان أحاديث الكذب والغيبة والنميمة، ويزعم أن ذلك مكروه فقط، فكما ذكرنا الكراهة هنا هي الكراهة الشرعية المذكورة في قوله ﷺ، وذلك بعد أن نهي عن الشرك والقتل والعقوق والزنا وغير ذلك قال في سورة الإسراء (كُلِّ ذَلِكْ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا)، ولا يقصد من ذلك كراهة التزيه الاصطلاحية عند العلماء، بل الكراهة شرعاً وهي تشمل المكروه والمحرم، ونهي كذلك، فالنهي ظاهره التحريم لكن لما وجد أنواع من "قليل وقال" ليست محرمة، لكن لا فائدة منها، حكايات لا نعرف صدقها من كذبها وهي تضييع للوقت والعمر قد لا تكون محرمة ولا تصل إلى درجة التحريم، أخبار يتناقلها الناس، قد لا يكون في ذلك فائدة وقد يكون صدقاً وقد لا يكون كذباً متيقناً كما قال النبي ﷺ (وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَلَا حَرَجَ) البخاري، فمثل هذا إذن لبيان أنه ليس بمحرم وإن لم يكن مأموراً به ولا مطلوباً مشروعاً.

وكذلك في [كثرة السؤال]: على المعنيين اللذين يذكرهما العلماء:

فالمعنى الأول: كثرة السؤال عن الأحكام التي لم تقع، فهذا فيه نوع أيضاً من المحرم وفيه نوع من المكروه، فمن المحرم قول النبي ﷺ (إِنْ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْماً مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرِّمْ فَحَرِّمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ) البخاري، فهذا نص في الإثم وأنه قد ارتكب محرماً، وهناك أنواع لا فائدة منها، مثل كثرة تفريع المسائل التي لا تقع، فلا ينبغي شغل الوقت بها، فلو نظرت مثلاً في أنواع من المسائل في كتب المتأخرين في أبواب الحيض مثلاً لوجدت كما هائلاً يشغل على الناس ويصعب عليهم مسالك العلم ولا يواصلهم إلى ترجيح في النهاية، وكذلك هناك أنواع من الافتراضات البعيدة في مسائل الرضاع والموارث وغيرها ومسائل لا تكاد تقع ولا يعرف وقوعها في الناس، فيشغل بها وقت قد يؤدي إلى ترك واجب فيكون محرماً وقد يكون مضية للوقت بلا فائدة، فيكون مكروهاً.

والمعنى الثاني من [كثرة السؤال] هو سؤال الناس أموالهم، فهو أيضاً يشمل المحرم مثل السحت الذي قال عنه ﷺ (إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لثَلَاثَةٍ لِيَذِي قَهْرٍ مُدَقِّعٍ أَوْ لِيَذِي غِرْمٍ مُفْطَعٍ أَوْ لِيَذِي دِمٍّ مُوَجِّعٍ)، (د) ١٦٤١ [قال الألباني]: ضعيف، وفي صحيح مسلم قال ﷺ (إِنِّي قَاصَّةٌ إِنْ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحْمَلُ حِمْلَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يَمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاخَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَامِ مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا فَاقَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَأْتِي قَاصَّةٌ سُخْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُخْتًا)، وفي الحديث المتفق عليه (مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مَرْعَةٌ لَحْمٌ)، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بْنِ الْحَيَّارِ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فِي حَاجَةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلَاهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَأَانَا جُلْدَيْنِ فَقَالَ «إِنْ شِئْتُمَا أُعْطِيَتْكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ»، (د) ١٦٣٣ [قال الألباني]: صحيح، فلو سأل وهو لا يستحق الزكاة، فأخذ منها، فإنما يأخذ جبراً، كما قال النبي ﷺ (مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْتَرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَبْرًا فَلْيَسْتَقِلْ أَوْ لْيَسْتَكْزِرْ) مسلم، ويُعَذَّبُ بالنار، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تَوَفِّيَ رَجُلٌ مِنْ

وَاخْتَلَفُوا فِي حَقِيقَةِ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمَا فِعْلَانِ فَقِيلَ: مَبْنَى لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، وَقَالَ: فِعْلٌ مَاضٍ.

أَهْلُ الصُّفَّةِ فَوَجَدُوا فِي شِمْلَتَيْهِ دِينَارَيْنِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: "كَيْتَانِ" (رقم طبعة باوزير: ٣٢٥٢)، (حَب) ٣٢٦٣ [قال الألباني]: حسن صحيح - "التعليق الرغيب" (٢/٤٣)، فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْقَاسِمِ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: "ذَلِكَ رَجُلٌ كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ تَكْثُرًا" [شُعْبُ الْإِيمَانِ]، فَهَذَا رَجُلٌ يَسْأَلُ النَّاسَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ، فَهَذَا مَذْمُومٌ مُحَرَّمٌ، وَهُوَ دَاخِلٌ فِي كَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَمَكْرُوهٌ آخِرُ بَأْسٍ يَسْأَلُ وَهُوَ مُحْتَاجٌ وَلَكِنَّهُ يُكْثِرُ وَيُلْحِقُ، فَلَيْسَ هَذَا مَشْرُوعًا لَهُ بَلْ مَكْرُوهًا وَإِنَّمَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَكْفِيهِ وَلَا يَزِيدُ، وَلَوْ صَبَرَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَلَوْ كَفَّ عَنِ السُّؤَالِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ، فَهَذَا مَمْدُوحٌ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ تَعَالَى (يُحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيَرِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَافًا).

وَأَمَّا [إِضَاعَةُ الْمَالِ] فَتَشْمَلُ أَيْضًا الْمَحْرَمَ وَالْمَكْرُوهَ، فَمَنْ أَضَاعَ مَالَهُ فِي الْحَرَامِ، أَوْ أَضَاعَ مَالَهُ فِي مَبَاحٍ يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ تَرْكُ وَاجِبٍ، فَمَثَلُ الَّذِي أَضَاعَ مَالَهُ فِي الْحَرَامِ كَمَنْ يَشْرِبُ الْخَمْرَ وَيَشْرِبُ السَّجَائِرَ وَالْمَخْدِرَاتِ، أَوْ يُنْفِقُ مَالَهُ فِي أَنْوَاعِ الْمَلَاهِي الْمَحْرَمَةِ كَسِمَاعِ الْمَعَازِفِ وَالنَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ الْمَكْشُوفَةِ، فَهَذِهِ إِضَاعَةٌ مُحَرَّمَةٌ، وَكَذَلِكَ الَّذِي يُضَيِّعُ مَالَهُ فِي مَبَاحَاتٍ يَتَرْتَبُ عَلَيْهَا تَرْكُ وَاجِبَاتٍ بَلْ حَتَّى فِي مُسْتَحَبَاتٍ، فَلَوْ أَنَّهُ أَنْفَقَ مَالَهُ عَلَى مَا يَشْتَهِي مِنْ أَنْوَاعِ الْأَطْعِمَةِ وَعَلَيْهِ دِيُونٌ وَاجِبَةٌ، قَدْ حُلَّ وَقْتُهَا، وَهُوَ إِنَّمَا يَتَرَفُّهُ بِمَزِيدِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالسُّكْنَى وَالثِّيَابِ، وَيُضَيِّعُ حَقُوقَ النَّاسِ، أَوْ يُضَيِّعُ مَا وَجِبَ عَلَيْهِ مِنَ النِّفْقَةِ الْوَاجِبَةِ، بِحَيْثُ يَتْرَكَ عِيَالَهُ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَيُضَيِّعُ مَنْ يَعُولُ، قَالَ ﷺ (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ)، (د) ١٦٩٢ [قال الألباني]: حسن، فَلَوْ أَنَّهُ أَنْفَقَ أَمْوَالَهُ لِيَأْكُلَ وَيَشْرَبَ مَا يَسْتَلِذُّ، ثُمَّ تَرَكَ أَوْلَادَهُ بِلَا نَفْقَةٍ، وَتَرَكَ زَوْجَتَهُ بِلَا نَفْقَةٍ، وَهُوَ قَادِرٌ أَنْ يَكْفِيَهُمْ لَوْ أَحْسَنَ الْقَصْدَ فِي النِّفْقَةِ وَالتَّوَسُّطَ، فَهَذَا مَذْمُومٌ بِلَا شَكٍّ، وَيَأْتِمُ بِنَصِ الْحَدِيثِ، وَكَذَلِكَ إِذَا عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلسُّؤَالِ وَلَوْ بِصَدَقَةٍ، فَقَدْ رَمَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْضَةِ الَّتِي مِنْ ذَهَبٍ فِي وَجْهِ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ هَذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ فَخَلَّهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا.. فَأَخْلَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَذَفَهُ بِهَا فَلَوْ أَصَابَتْهُ لَأَوْجَعَتْهُ أَوْ لَعَقَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ هَذِهِ صَدَقَةٌ ثُمَّ يَقَعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى»، (د) ١٦٧٣ [قال الألباني]: ضعيف، إِنَّمَا يَصِحُّ مِنْهُ جُمْلَةٌ (خَيْرُ الصَّدَقَةِ) فَقَدْ رَوَاهَا الْبُخَارِيُّ، وَأَمَّا مَنْ يَجِدُ كَسْبًا فَلَوْ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِمُ بِلِثَابٍ عَلَى ذَلِكَ كَأَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ ﷺ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ مَا يَكْفِي أَهْلَهُ وَعِيَالَهُ وَعِنْدَهُ كَسْبٌ مِنْ تِجَارَةٍ وَغَيْرِهَا وَقَادِرٌ عَلَى كَفَايَةِ أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ، كَمَا أَنَّهُمْ يَصْبِرُونَ وَلَا يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.

وَهُنَاكَ نَوْعٌ مِنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ هُوَ مَكْرُوهٌ مِثْلُ أَنْ يُنْفِقَ الْمَالُ الْكَثِيرَ فِيمَا لَذُوطًا وَدُونَ أَنْ يَتَرْتَبُ عَلَى ذَلِكَ تَرْكُ وَاجِبٍ وَلَا فِعْلٌ مُحَرَّمٌ، فَمِثْلُ هَذَا الْأَوَّلِيِّ بِهِ أَنْ يُنْفِقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا يُضَيِّعُهُ بِلَا فَائِلَةٍ. فَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ فِيهَا الْمَحْرَمُ وَالْمَكْرُوهُ اصْطِلَاحًا، جَمَعَهَا لَفْظُ الْمَكْرُوهِ شَرْعًا، فَقَالَ (كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا) أَوْ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى (وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ).

وَالثَّانِي أَنَّهَا إِسْمَانِ مَجْرُورَانِ مُنَوَّنَانِ؛ لِأَنَّ الْقِيلَ وَالْقَوْلَ وَالْقَالَهَ كُلَّهُ بِمَعْنَى، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا} وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: كَثُرَ الْقِيلُ وَالْقَالَ.

وَأَمَّا (كَثْرَةُ السُّؤَالِ)

فَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ الْقَطْعُ فِي الْمَسَائِلِ، وَالْإِكْثَارُ مِنَ السُّؤَالِ عَمَّا لَمْ يَقَعْ، وَلَا تَدْعُو إِلَيْهِ حَاجَةٌ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِالنِّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، وَكَانَ السَّلَفُ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ، وَيَرَوْنَهُ مِنَ التَّكَلُّفِ الْمُنْهِي عَنْهُ^(١)، وَفِي الصَّحِيحِ: (كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا). وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ سُؤَالُ النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ، وَمَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِالنِّهْيِ عَنْ ذَلِكَ.

وَقِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ كَثْرَةَ السُّؤَالِ عَنْ أَخْبَارِ النَّاسِ، وَأَحْدَاثِ الزَّمَانِ، وَمَا لَا يَغْنِي الْإِنْسَانَ، وَهَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ قَدْ عَرَفَ هَذَا مِنَ النَّهْيِ عَنْ قِيلٍ وَقَالَ^(٢).

وَقِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ كَثْرَةَ سُؤَالِ الْإِنْسَانِ عَنْ حَالِهِ وَتَفَاصِيلِ أَمْرِهِ، فَيَدْخُلُ ذَلِكَ فِي سُؤَالِهِ عَمَّا لَا يَغْنِيهِ، وَيَتَضَمَّنُ ذَلِكَ حُصُولَ الْحَرْجِ فِي حَقِّ الْمُسْتَوْلِ، فَإِنَّهُ قَدْ لَا يُؤَثِّرُ إِخْبَارُهُ بِأَحْوَالِهِ، فَإِنْ أَخْبَرَهُ شَقٌّ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَذَّبَهُ فِي الْإِخْبَارِ أَوْ تَكَلَّفَ التَّعْرِيزَ لِحَقَّتِهِ الْمَشَقَّةَ، وَإِنْ أَهْمَلَ جَوَابَهُ إِرْتِكَبَ سُوءَ الْأَدَبِ.

وَأَمَّا (إِضَاعَةُ الْمَالِ)

فَهُوَ صَرْفُهُ فِي غَيْرِ وُجُوهِهِ الشَّرْعِيَّةِ، وَتَعْرِيزُهُ لِلتَّلَافِ، وَسَبَبُ النَّهْيِ أَنَّهُ إِفْسَادٌ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ^(٣)، وَلِأَنَّهُ إِذَا أَضَاعَ مَالَهُ تَعَرَّضَ لِمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ.

(١) ولذلك اختلف علم السلف عن علم الخلف، فالتأخرون ملئوا كتبهم بأنواع من الافتراضات، نافعة في القليل غير نافعة في الأغلب، تنفع فيما يقرب وقوعه ويمكن حصوله، وقد لا يجد الناس في وقت حصوله من يرجعون إليه من العلماء، فيكون افتراضات العلماء في ذلك مطلوبة، ولكن ما بعد واستغرق في البحث عما لا يقع أو ينذر وقوعه أو لا يكاد يقع، فهذا داخل في هذا الباب.

(٢) فإنه يكثر السؤال ويتبع الأخبار لمجرد التبع كما ذكرنا، فهذا داخل في الأول في [قيل وقال].

(٣) فإنه لو ألقى ماله في البحر، من العلماء من ينص على التحريم ومنهم من ينص على الكراهة، والصحيح أنه محرم.

قوله (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمّهَاتِ، وَوَادَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِصْاعَةُ الْمَالِ)

أَمَّا (عُقُوقَ الْأُمّهَاتِ) فَحَرَامٌ، وَهُوَ مِنَ الْكِبَائِرِ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ عَلَى عَدِّهِ مِنَ الْكِبَائِرِ، وَكَذَلِكَ عُقُوقُ الْآبَاءِ مِنَ الْكِبَائِرِ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ هُنَا عَلَى الْأُمّهَاتِ لِأَنَّ حُرْمَتَهُنَّ أَكَدَ مِنْ حُرْمَةِ الْآبَاءِ، وَلِهَذَا قَالَ ﷺ حِينَ قَالَ لَهُ السَّائِلُ: (مَنْ أَكْبَرُ؟ قَالَ: "أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ" ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: "ثُمَّ أَبَاكَ")، وَلِأَنَّ أَكْثَرَ الْعُقُوقِ يَقَعُ لِلْأُمّهَاتِ، وَيَطْمَعُ الْأَوْلَادُ فِيهِنَّ^(١)، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ حَقِيقَةِ الْعُقُوقِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ^(٢).

وَأَمَّا (وَادَ الْبَنَاتِ) بِالْهَمْزِ، فَهُوَ دَفْنُهُنَّ فِي حَيَاتِهِنَّ؛ فَيُمْتَنُ تَحْتَ التُّرَابِ، وَهُوَ مِنَ الْكِبَائِرِ الْمُتَوَقَّاتِ، لِأَنَّهُ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَيَتَضَمَّنُ أَيْضًا قَطِيعَةَ الرَّحِمِ^(٣)، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْبَنَاتِ، لِأَنَّهُ الْمُعْتَادُ الَّذِي كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تَفْعَلُهُ.

(١) وذلك لضعفهن عن الأب، والأب يكون أقوى غالباً.

(٢) وكان ملخص ذلك: أن كل قول أو فعل أو حتى ترك يتأذى منه الوالدان تأذياً ليس بالهين ويحصل منه الغضب والضييق والمشقة عليهم.

وفي حديث المغيرة قال (حَرَّمَ عُقُوقَ الْوَالِدِ) وهذا يشمل الأب والأم.

(٣) وذلك في حق ابنته وفي حق زوجته، فهو ظلمٌ وتعدي، والعياذ بالله، وهذا أمر كان مشهوراً عند العرب.

والوَادُ يشمل كذلك إسقاط الجنين بعد تكون خلقه، فإن ذلك من الوَادِ، وحديث (كذبت يهود) يدل على أنه بعد أن يمر عليها التارات السبع بعد أن يتخلق ويظهر خلق الأدمي فيه، فإنه يكون وَاداً، ففي الحديث وَإِنَّ الْيَهُودَ تَحَدَّثُ أَنَّ الْعَزَلَ مَوْءُودَةُ الصُّغْرَى. قَالَ «كَذَبَتْ يَهُودٌ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعَتْ أَنْ تَصْرِفَهُ»، وَرُويَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَالزَّيْزُرُ وَسَعْدُ وَنَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَذَكَّرُوا الْعَزَلَ، فَقَالُوا لَا بَأْسَ بِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا تَكُونِ مَوْءُودَةً حَتَّى تَمُرَّ عَلَى التَّارَاتِ السَّبْعِ: [تَكُونُ سُلَالَةً مِنْ طِينٍ، ثُمَّ تَكُونُ نُطْفَةً، ثُمَّ تَكُونُ عَلَقَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُضْغَةً، ثُمَّ تَكُونُ عِظَامًا، ثُمَّ تَكُونُ لَحْمًا، ثُمَّ تَكُونُ خَلْقًا آخِرًا]، فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ أَطَالَ اللَّهُ بِقَاعِكَ. رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ فِي الْمُؤْتَلَفِ وَالْمُخْتَلَفِ (٨٧٧/٢)، وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ فِي سُورَةِ الْمُؤْمِنُونَ (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا * ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)، وَهَذَا الْخَلْقُ الْآخِرُ شَكْلُ

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَمَنْعًا وَهَاتِ) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (وَلَا وَهَاتِ) فَهُوَ بِكَسْرِ التَّاءِ مِنْ (هَاتِ) ^(١). وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَمْنَعَ الرَّجُلُ مَا تَوَجَّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقُّوقِ أَوْ يَطْلُبَ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ. وَفِي قَوْلِهِ ﷺ: (حَرَّمَ ثَلَاثًا وَكَرِهَ ثَلَاثًا)

دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ لِلتَّنْزِيهِ، لَا لِلتَّحْرِيمِ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ (عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ ابْنِ أَشْوَعٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ) هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ أَرْبَعَةٌ تَابِعِيُونَ يَرْوِي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَهُمْ [خَالِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو وَابْنُ أَشْوَعٍ وَهُوَ تَابِعِيٌّ سَمِعَ يَزِيدُ بْنُ سَلَمَةَ الْجُعْفِيُّ الصَّحَابِيُّ رضي الله عنه، التَّابِعِيُّ الثَّالِثُ الشَّعْبِيُّ، وَالرَّابِعُ: كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ، وَهُوَ وَرَّادٌ].

قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ، حَرَّمَ عُقُوقَ الْوَالِدِ وَوَادَ الْبَنَاتِ وَلَا وَهَاتِ وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ: قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ) هَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُولُ: إِنَّ النَّهْيَ لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ^(٣)، وَيُجَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ خَرَجَ بِدَلِيلٍ آخَرَ ^(١).

الْأَدْمِي، وَقَدْ ثَبَتَ هَذَا طَبِيعًا أَنَّهُ يَكْتَمِلُ ظُهُورُهُ بَعْدَ أَقَلِّ مِنْ شَهْرَيْنِ مِنَ الْحَمْلِ، وَيَكْتَمِلُ إِنْسَانٌ كَامِلٌ الْخَلْقَةَ فِيهِ لَحْمٌ وَعِظَامٌ بِدَأْ تَكُونُهَا وَسَائِرُ التَّارَاتِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَ سِتَّةٍ وَخَمْسِينَ يَوْمًا، وَالصَّحِيحُ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ، أَنَّ حَدِيثَ حَلِيفَةِ ابْنِ أُسَيْدٍ فِيهِ (إِنَّ النَّطْفَةَ تَقَعُ فِي الرَّجْمِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ يَتَصَوَّرُ عَلَيْهَا الْمَلَكُ) فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى التَّحْقِيقِ الصَّحِيحِ لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحَ)، وَهُوَ إِنَّمَا يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ بَعْدَ الثَّانِيَةِ وَأَرْبَعِينَ، وَإِنْ كَانَ لَا خِلَافَ أَنَّهُ بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ يَحْرُمُ ذَلِكَ، وَالْخِلَافُ بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَالْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَعْدَ ثُبُوتِ تَخْلُقِ الْجَنِينِ بَعْدَ ثَنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. ^(١) فَيَخَاطَبُ بِهَا الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ.

^(٢) قَدْ ذَكَرْنَا مَا فِي هَذَا الْكَلَامِ مِنَ التَّفْصِيلِ، أَدَقُّ مِمَّا أَطْلَقَهُ هُنَا، وَالْكَرَاهَةُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي لِسَانِ الشَّرْعِ تَشْمَلُ الْحَرَامَ وَالْمَكْرُوهَ، وَلَا شَكَّ وَلَا خِلَافَ أَنَّ مَنْعَ مَا وَجِبَ عَلَيْهِ وَطَلَبَ مَا لَيْسَ لَهُ أَثَمٌ، وَلَيْسَ أَنَّهَا كَرَاهَةٌ تَنْزِيهِ، وَإِنْ حَمَلْنَا كَلَامَ النَّوَوِيِّ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ فَيَكُونُ الْمَقْصُودُ مِنْ (قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ) الْأَنْوَاعُ الَّتِي فِيهَا الْمَكْرُوهُ تَنْزِيهًِا لَا تَحْرِيمًا، وَإِنْ كَانَ مَا ذَكَرْنَا أَوَّلَى وَأَدَقُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ^(٣) بَلْ نَقُولُ أَنَّهُ هُوَ الصَّحِيحُ.

قوله: كَتَبَ الْمُخِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ
فِيهِ: اسْتَحْبَابُ الْمَكَاتِبَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، فَيُيَدُّ سَلَامٌ عَلَيْكَ، كَمَا كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى هِرَقْلَ:
(السَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى) (٢).

٦ - بَابُ بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ
الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ
الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ
فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ».

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
مِثْلَهُ وَزَادَ فِي عَقَبِ الْحَدِيثِ قَالَ يَزِيدُ فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ أَبَا بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ
فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٣).

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّمَشَقِيِّ - حَدَّثَنَا
الْلَيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مِثْلَ رِوَايَةِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا.

(١) بل نقول أن هذا النهي يشمل الحرام والمكروه، ولكن المحرم نصاً في كتاب الله أغلظ وأشد، ولذا كان
كثير من السلف يقولون بالكراهة ويعنون التحريمية، ويخشون من إطلاق لفظ الحرام، حتى لا يقعوا في
طائفة قوله ﷺ (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَهْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ)،
فيقال أن كلمة النهي هنا لا اقترانها بكلمة الحرام، دل هذا الاقتران على أن النهي هنا للتزبه وليس للتحريم،
على هذا التفسير الذي ذكره، وما ذكرنا أولى.

(٢) وذلك خروجاً من أن يبدأهم بالسلام، بخلاف من استحق السلام من المسلمين، فيبدأ بالسلام قبل
أي أمر آخر، والله أعلى وأعلم.

(٣) فهذا الحديث له إسنادان عن عمرو بن العاص وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

قوله: (عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) هَذَا الْإِسْنَادُ فِيهِ أَرْبَعَةٌ تَابِعِيُّونَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَهُمْ يَزِيدُ فَمَنْ بَعْدَهُ.

قوله ﷺ: (إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ) قَالَ الْعُلَمَاءُ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي حَاكِمِ عَالَمٍ أَهْلٍ لِلْحُكْمِ، فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ: [أَجْرٌ بِاجْتِهَادِهِ، وَأَجْرٌ بِإِصَابَتِهِ]، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ بِاجْتِهَادِهِ.

وَفِي الْحَدِيثِ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ: إِذَا أَرَادَ الْحَاكِمُ ^(١) فَاجْتَهَدَ، قَالُوا: فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْحُكْمِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ الْحُكْمُ ^(٢)، فَإِنْ حَكَمَ فَلَا أَجْرَ لَهُ بَلْ هُوَ آثِمٌ، وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ، سَوَاءٌ وَافَقَ الْحَقَّ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ إِصَابَتَهُ إِتِّفَاقِيَّةٌ لَيْسَتْ صَادِرَةً عَنْ أَصْلِ شَرْعِيٍّ فَهُوَ عَاصٍ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ، سَوَاءٌ وَافَقَ الصَّوَابَ أَمْ لَا، وَهِيَ مَرْدُودَةٌ كُلُّهَا، وَلَا يُعْذَرُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ فِي السُّنَنِ: (الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي

- (١) ولعلها (إِذَا أَرَادَ الْحُكْمَ فَاجْتَهَدَ) كما ذكر ذلك في حاشية السيوطي لسنن النسائي.
- (٢) وذلك إذا كان على سبيل المثال جاهلاً، فالجاهل لا يجوز له أن يقضي بين الناس، وكذلك الفاسق، لا يجوز أن يتولى القضاء، وبالأولى الكافر، فإنه باتفاق أهل العلم لا يجوز له أن يتولى القضاء بين المسلمين في أي أمر من الأمور، فهو ليس أهلاً لمعرفة أحكام الشريعة، وليس أهلاً لو علمها أن يقضي بها لكفره، فإذا كان القضاء لا يجوز أن يتولاه الفاسق، فكيف بالكافر، فإن الله قال (قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)، فالظالم ليس بإمام بأي وجه من وجوه الإمامة، ولذلك لا تقبل شهادة الظالم، والفاسق ظالم، لا تقبل شهادته ولا يقبل قضاءه ولا حكمه، بل لا بد وأن يكون عالماً وأهلاً للحكم حتى يثاب هذا الثواب، والظاهر أن هذا يشمل القاضي والعالم المجتهد ويشمل الوالي، فكل هؤلاء داخلون في عموم (إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ)، فكلمة الحاكم هنا تشمل أنواع الحكام وليس فقط الحاكم الذي بمعنى الخليفة أو الإمام أو الوالي، بل يشمل القاضي، وهذا وجه ذكر هذا الحديث في أبواب القضاء، ويشمل العالم المجتهد الذي يقضي، فالفقي والقاضي وكذا حتى من يحكم بين الصبيان - كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - عليه أن يحكم بالعدل الذي شرعه الله.

الجنة، وقاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ^(١).

(١) وهذا الحديث فيه تهديدٌ شديدٌ ووعيدٌ أكيدٌ في تولي القضاء، إذا كان وفق مقتضى الشريعة، فكيف إذا تولي القضاء على خلاف شرع الله، ويقضي بما يعلم أنه خلاف شرع الله، يُلزم به الخلق في معاملاتهم وعباداتهم وفي سائر أمور حياتهم، فهذا من أعظم الذنوب، نسأل الله العافية.

وهذه الأحكام أحكام تقع باطللة لا قيمة لها ولا أثر، وإن كان بعض العلماء قد ذكروا وجهاً في تصحيح ما وافق الحق وإنفاذه لضرورة الناس إلى ذلك وأما ما خالف الحق فلا نزاع بين العلماء أنه مردود لقول النبي ﷺ (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) متفق عليه، وأما المعصية فهي أيضاً لا خلاف فيها، إلا أنه لا يجوز وبإثم من فعل ذلك، فلا يجوز أن يحكم من لا يعرف الحق لأن هذا من القول على الله بغير علم، قال تعالى (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)، فلا نزاع في أنه يآثم إذا قضى وهو لا يدري، وهذا يشمل من كان معيناً أو من كان مُحكماً من قِبل المتخاصمين، فلا يجوز للمسلم أن يتولى القضاء بين الناس وهو جاهل، والمقلدون جهال، ولا يجوز للمقلد أن يحكم بين الناس حتى يعلم وجه الدليل، وقد نقل أبو عمر ابن عبد البر والمزني رَجَهُمُ اللَّهُ اتفاق العلماء على أن التقليد ليس بعلم، بمعنى أن الذي يعرف مذاهب العلماء ولا يدري الراجح منها بالدليل ليس بعالم، لا يجوز له أن يقضي بين الناس، وكما ذكرنا، لا يجوز أن يقبل أن يحكم بين المتخاصمين كما هو معروف بالجلسات العرفية التي يتحاكم الناس فيها إلى جهال، ولا يبحثون في حقيقة الأمر عن أحكام الشريعة، وإنما يحكمون بما رأوه وهو وه، وكلما كان هناك محاباة لأحد الطرفين سارع في التحكيم فيها، فهذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب، والناس لا يدرون خطر هذا الأمر، وأما أن يكون هناك إلزام بخلاف شرع الله ﷻ في التشريع العام سواء كان مكتوباً أو معروفاً عرفاً، فهذا - والعياذ بالله - من الكفر.

وهذا الحديث فيه أشد الوعيد لمن تولي القضاء بغير علم، وسبحان الله أتى على الناس زمان يتولى فيه القضاء وهم لا يدرون شيئاً عن شرع الله ﷻ وإنما جُلِّ علمهم القوانين الوضعية التي وضعها الناس بعلمهم من غير مستند من شرع الله ﷻ، وجاء الزمن الذي يجلس فيه على منصة القضاء كفار يعلنون بكفرهم ويصرِّحون به، وتمضى أحكامهم في الناس، نسأل الله العافية، وهذا كله في حقيقة الأمر ما أصاب الأمة إلا من آثار ترك كثير من أبنائها لتعلم الكتاب والسنة وتقليده على ما سواه، ثم ما كان من تسلط الأعداء عليها منذ أزمنة متطاولة، فكان القضاء يُشترط فيه التقليد على مذهب إمام من الأئمة، ثم بعد ذلك جعل أعداء الإسلام الذين احتلوا بلاد المسلمين محاكم خاصة بهم وبمن كان على ملتهم، ثم فرضوا هذا النوع من المحاكم بعد أن كان جزءاً من النظام القضائي أول ما احتلوا البلاد، فيما كان يُعرف بالمحاكم الأهلية دون الشرعية، ثم خُلص القضاء الشرعي حتى أزيل بالكلية.

وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ أَمْ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ، وَهُوَ مَنْ وَافَقَ الْحُكْمَ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْآخِرَ مُحْطًى لَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِعُذْرِهِ؟
وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ.
وَقَدْ اِخْتَجَّتِ الطَّائِفَتَانِ بِهَذَا الْحَدِيثِ:
وَأَمَّا الْأَوَّلُونَ الْقَائِلُونَ: (كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ) فَقَالُوا: قَدْ جُعِلَ لِلْمُجْتَهِدِ أَجْرٌ فَلَوْلَا إِصَابَتُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجْرٌ.
وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَقَالُوا: سَمَاءُهُ مُحْطًى، وَلَوْ كَانَ مُصِيبًا لَمْ يُسَمَّ مُحْطًى، وَأَمَّا الْأَجْرُ فَإِنَّهُ حَصَلَ لَهُ عَلَى تَعَبِهِ فِي الْاجْتِهَادِ^(١).

وجمهور أهل العلم على أن القضاء لا تتولاه المرأة لأجل أنه يقتضي البروز والخروج، والمرأة تحت سلطان زوجها أو تحت سلطان أبيها، فكيف تتولى هذا الأمر وقد يمنعها زوجها أو يمنعها أبوها أو وليها من الخروج، ويلزمها طاعته، فكيف تمضي مصالح الناس، والقضاء عند جماهير أهل العلم من الولايات العامة التي تدخل في قول النبي ﷺ "لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ"، (س) ٥٣٨٨ [قال الألباني]: صحيح، فالولايات العامة كقيادة الجيش والشرطة والحسبة والقضاء والولاية العظمى، فهذه ولايات لا تتولاها النساء، وقال بعضهم بجواز توليها ورجحه الطبري، ولكن ظاهر الأدلة مع الجمهور.
(١) وهذه المسألة لا بد أولاً فيها أن نعرف معنى قولهم (كل مجتهد مصيب)، لأن كلاً من الفريقين يتكلم على معنى من معاني الإصابة:

- فقول يقول أنه أصاب الحق الذي عند الله وهو المصيب الذي له أجران، فيكون معناه (كل مجتهد محق)، وليس هناك على هذا القول حكم عند الله ﷻ يطلب، وإنما على القاضي والحاكم والعالم والمفتي أن يبذل جهده في معرفة الأقرب ويكون هذا هو الحكم في حقه، وهذا القول في الحقيقة يقصد به أنه أصاب الصواب وأن الحق متعدد، وليس أنه مصيب فيما فعل.

- والآخر الذي يقول (كل مجتهد مصيب) بمعنى أنه أصاب في بذل الجهد لإدراك الحق وإن لم يصب الحكم الذي عند الله ﷻ فهو قد فعل ما عليه، وهذا هو الذي لزمه وقد فعله، وقال بما ترجح لديه أنه الحق، وهذا هو الصواب في حقه، وليس أنه أصاب الحكم الصواب الذي شرعه الله ﷻ، على هذا التفسير الثاني، يكون الخلاف خلافاً في الحقيقة قريب من الخلاف اللفظي.

قال ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (٨٨٣/٢) [قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ اِخْتِلَافًا بَيْنَ الْحُنَافِ مِنْ شُيُوخِ الْمَالِكِيِّينَ وَنُظَرَائِهِمْ مِنَ الْبَغْدَادِيِّينَ مِثْلَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي وَابْنِ بَكْرٍ وَأَبِي الْعَبَّاسِ الطَّيَالِسِيِّ وَمَنْ دُونَهُمْ مِثْلَ شَيْخِنَا عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي الْفَرَجِ الْمَالِكِيِّ، وَأَبِي الطَّيِّبِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ زَاهَوِيٍّ،

وَأَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْمُثَنَّبِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الشَّيُوخِ الْبُعْدَانِيِّينَ وَالْمُضَرِّيِّينَ الْمَالِكِيِّينَ، كُلُّ يَحْتَكِي أَنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي اجْتِهَادِ الْمُجْتَهِدِينَ وَالْقِيَاسِيِّينَ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيهَا يَجُوزُ فِيهِ التَّأْوِيلُ مِنْ نَوَازِلِ الْأَحْكَامِ أَنَّ الْحَقَّ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ وَاحِدٌ مِنْ أَقْوَالِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ إِلَّا أَنْ كُلُّ مُجْتَهِدٍ إِذَا اجْتَهَدَ كَمَا أَمَرَ وَيَالِغَ وَلَمْ يَأَلْ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّنَاعَةِ وَمَعَهُ آلَةُ الْاجْتِهَادِ فَقَدْ آدَى مَا عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ، وَهُوَ مَا جُوزَ عَلَى قَضِيهِ الصَّوَابَ وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ وَاحِدًا، قَالَ: وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهَا حَكَاةُ مُحَمَّدَ بْنِ الْحَسَنِ، وَأَبُو يُوسُفَ وَفِيهَا حَكَاةُ الْحَدَّاقِ مِنْ أَصْحَابِهِمْ مِثْلَ عِيسَى بْنِ أَبَانَ، وَمُحَمَّدَ بْنِ شِجَاعِ الْبَلْخِيِّ، وَمَنْ تَأَخَّرَ عَنْهُمْ مِثْلَ أَبِي سَعِيدِ الْبَرْذَعِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْجَرَّجَانِيِّ وَشَيْخِنَا أَبِي الْحَسَنِ الْكَرْخِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ الْبَخَارِيِّ الْمَعْرُوفِ بِحَدِّ الْجَسَمِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ رَأَيْنَا وَشَاهَدْنَا "وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ".

أما أن يحمل (كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ) على أن كل مجتهد اجتهد فقال بقول، فهذا القول هو من الدين الذي شرعه الله وهو مصيب في أنه قد أصاب الحق الذي عند الله، وأن كل الاجتهادات عند الله حق، ثم هم دائماً يستدلون بقصة صلاة العصر في بني قريظة، فَعَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَادَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أَنْصَرَفَ عَنِ الْأَحْزَابِ « أَنْ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إِلَّا فِي بَنِي قَرْيَظَةَ ». فَخَوَّفَ نَاسٌ فَوُتَ الْوَقْتُ فَصَلُّوا دُونَ بَنِي قَرْيَظَةَ. وَقَالَ آخَرُونَ لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ قَالَ فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ (مسلم)، فكثيراً ما يحتجون بهذا، وهذا المذهب يصعب أن نقول في بطلانه أنه خلاف الأصح، فإن النووي رَحِمَهُ اللَّهُ عبر بعبارة خفيفة جداً عن هذا المذهب الذي يجعل كل المجتهدين مصيبين بهذا الاعتبار، فكما ذكرنا الاحتمال الأول وهو أن كل مجتهد مصيب فعل الصواب في حقه وهو أنه قد بذل جهده، وظن أن هذا هو الحق فقال به وقضى به، سواء كان موافقاً للحق الذي عند الله أم لا، فهذا هو الصواب في حقه، ولا يجوز ولا يسع أحد أن يجتهد فيصّل إلى أمر فيقتي أو يقضي بخلاف اجتهاده، بل الواجب عليه عند كل العلماء بأن يقضي بما ترجح لديه بالاجتهاد ولا يسعه أن يقضي بخلافه وقد وصله اجتهاده إلى أحد الأقوال، ولذلك نقول يمكن حمل كلام النووي على هذا المعنى من معنى الإصابة، أما أن يقال أن معنى الإصابة أنه أصاب الحق وأن الحق الذي عند الله متعدد، كما يُكِنْدَنَ حول هذا المعنى الكثير من المعاصرين، ومن القدامى من قال ذلك، وهذا الذي قال عنه ابن قدامة رَحِمَهُ اللَّهُ في روضة الناظر (٣٦٩/١) (قال بعض أهل العلم هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة لأنه في الابتداء يجعل الشيء وتقيضه حقاً وبالآخرة يخير المجتهدين بين التقيضين عند تعارض الدليلين ويختار من المذاهب أطيبها)، وقد ذكر أن الجاحظ - وهو من المعتزلة - قال ذلك، وهو ليس بعالم ولكن قال هذا القول، وجعله في الملل، وجعله بين المسلمين والكافرين، فقال في الروضة (٣٦٢/١) عن قول الجاحظ (وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهم معذور غير آثم، وقال عبيد الله بن الحسن العنبري: كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جميعاً، وهذه كلها أقاويل باطلة، أما الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينا وكفر بالله تعالى ورد على الله وعلى رسوله ﷺ، فإننا نعلم قطعاً أن النبي ﷺ أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه وذهمهم على إصرارهم وقاتل جميعهم وقتل البالغ منهم، ونعلم أن المعاند العارف مما يقل وإنما الأكثر

مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليداً، ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه، والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة، كقوله تعالى: (ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ) وقال (وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَأَيْتُمْ أَنزِلْنَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخَاسِرِينَ) وقال (وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) وقال (وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ) (وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ) وقال (الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا) * أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم)، والنصوص في الكتاب والسنة على جهل الكفار وعدم علمهم وأنهم يظنون أنفسهم على الحق وأنهم ليسوا جميعاً من المعاندين بل منهم من يظن نفسه على الحق وأنه على الصواب وأنه يحسن صنعا، فنصوص الكتاب والسنة في ذلك كثيرة جداً لا يمكن أن نحصي في مقام واحد، فهذا القول من الجاحظ كفر ورده عن الإسلام وتكذيب للقرآن، وهذا مثل ما يقوله كثير من الناس اليوم - ولا حول ولا قوة إلا بالله - من تساوي الملل وأن الأديان كلها واحدة وأنه لا حرج على من تدين بدين نشأ عليه أو اجتهد فرأى خلاف دين الإسلام هو الصواب، فدان بذلك الدين - نعوذ بالله من الكفر - وهذا يبيح تكذيب الرُّسل بل يوجب عليه ذلك، ولا يجعل في مخالفة الرُّسل أمراً مستكراً، ولا أن هناك حق جاءت به الرُّسل، بل الكل حق والكل مُصيب، وهذا كما ذكرنا هي الردة عن الإسلام، وهذا المذهب يلزم منه في النهاية هذه الزنادقة، ولذلك قال ابن قدامة أن هذا المذهب أوله سفسطة [وهو مذهب طائفة من المتكلمين قديماً كانوا يجادلون في كل شيء، وأصبح ثمة في مناقضة البدييات، فإنهم لو قالوا الشمس قد طلعت اليوم فيقولون بل لم تطلع ونريد مناقشة في أدلة طلوع الشمس] فقال العلماء على هذا المذهب أنه سفسطة لأنه يؤدي إلى أن يكون القول وتقيضه كلاهما حق، وكلاهما مشروع عند الله ﷻ، فيكون هذا الشراب المُسكر كثيره من غير عصير العنب حلالاً حراماً في نفس الوقت، حلالاً لمن يراه أنه ليس بخمر، وحرام على من قال أنه خمر، ومثل الرجل الذي طلق امرأته وهي حائض ثم راجعها، فهذا على قول أنه حلال له أن يطأ هذا الفرج وعلى قول أنه حرام، فهذا تناقض لا يقول به عالم، ولذلك نقول هذا المذهب مذهب باطل بلا شك، ويلزم قائله أن يُصحح البدع والضلالات وأقوال أهل الفرق النارية ويلزمه في الحقيقة أن يقول بقول الجاحظ، والحمد لله أنه لا يوجد قائل من العلماء به، وإنما يقول بذلك الزنادقة الذين يُسوون بين الملل ويكذبون القرآن، الذي فيه الكثير من الآيات.

والذي يقول أن (كل مجتهد مصيب) بمعنى أنه قد أصاب الحكم الذي عند الله، هذه المسألة لها أثر خطير جداً، وهو أنه يجعل كل اجتهادات المجتهدين في نفسها ديناً وحقاً، يجوز للناس أن يأخذوا منها ما شاءوا على أنه من الإسلام، ولا يلزم المجتهد أن يجتهد أصلاً.

وفي الحقيقة الاستدلال بهذا الحديث عجب أن يُحتج به، إذ علام يجتهد إذا لم يكن هناك حكم واحد عند الله؟ فما معنى (إذا حكم الحاكم فاجتهد) فعلام يجتهد وعما يبحث إن لم يكن هناك حق جعل الله عليه أدلة يصل إليه من بحث عن هذه الأدلة ونظر فيها؟، فإنه إذا كان الكل سواء؟ إذا لم يكن هناك فرق بين الحلال والحرام في نهاية الأمر، فعلام يبحث المجتهد وعلام يجتهد، وفيما ينظر في الأدلة؟ وإلى ماذا يصل في النهاية؟ إذا كان كل ما سيصل إليه هو الصواب.

والمجتهد هو الذي ينظر في الأدلة وعنده قدرة على الاستنباط منها والترجيح بينها ليصل إلى الحكم الشرعي، قال ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (٩٠٣/٢) [وَالْوَاجِبُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ طَلَبُ الدَّلِيلِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ عَلَى الْأَصُولِ عَلَى الصَّوَابِ مِنْهَا وَذَلِكَ لَا يُعْدَمُ فَإِنْ اسْتَوَتْ الْأَدِلَّةُ وَجَبَ الْمِيلُ مَعَ الْأَشْبَةِ بِمَا ذَكَرْنَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَإِذَا لَمْ يَنْبَغِ ذَلِكَ وَجَبَ التَّوَقُّفُ وَلَمْ يَجَزِ الْقَطْعُ إِلَّا بِبَيِّنٍ فَإِنْ اضْطُرَّ أَحَدٌ إِلَى اسْتِعْمَالِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي خَاصَّةٍ نَفْسِهِ جَازَ لَهُ مَا يَجُوزُ لِلْعَامَّةِ مِنَ التَّقْلِيدِ وَاسْتِعْمَالِ عِنْدَ أَفْرَاطِ الشَّابِهِ وَالتَّشَاكُلِ وَفِيَامِ الْأَدِلَّةِ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ بِمَا يُعْضِدُهُ قَوْلُهُ ﷺ: «الرُّمَّا اطْمَأْنَنْتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الصِّدْرِ فَدَغَّ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ»، هَذَا حَالٌ مَنْ لَا يُنْعِمُ النَّظَرَ وَلَا يُحْسِنُهُ وَهُوَ حَالُ الْعَامَّةِ الَّتِي يَجُوزُ لَهَا التَّقْلِيدُ فِيهَا نَزَلَ بِهَا وَأَقْنَاهَا بِذَلِكَ عُلَمَاؤُهَا، وَأَمَّا الْمُفْتُونَ فَعَبْرُ جَائِزٍ عِنْدَ أَحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَا قَوْلَهُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْتِيَ وَلَا يَقْضِيَ إِلَّا حَتَّى يَتَيَّنَ لَهُ وَجْهُ مَا يَقْتِيَ بِهِ مِنَ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ الْإِجْمَاعِ أَوْ مَا كَانَ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْأَوْجُهَةِ].

وليس أنه مجرد أن يأتي بالمذاهب فينظر فيها ويتقي منها ما يشتهي، فيختار ما بين أقوال العلماء المتقدمين ما يراه برأيه مجرداً كما يفعل الكثيرون من المفتين، فيأتون بكتب المذاهب فيبحث في هذا المذهب فلا يوافق هواه، فيبحث في مذهب آخر، فيجلده موافقاً لهواه أو ما يزعم أنه تيسيراً على الناس، فهذا بإجماع العلماء ليس بمجتهد ولا ذاك باجتهاد، ولا يجوز أن يحكم بهذه الطريقة، أفمجرد أن يكون عالماً بأقوال المذاهب، يجعلها كلها بمرتلة الوحي الذي أنزله الله، فهذا من أبطل الباطل، يجعل القول وتقيضه سواء، ويعمل الحلال والحرام سواء، ويجعل العبادة مجزئة وباطلة في نفس الوقت، وهذا لا يقوله عالم في حقيقة الأمر، والناظر في كلام الأئمة الأربعة وغيرهم ومن سبقهم من الصحابة رضي الله عنهم، يجزم بأن هذا ليس بقول أحد منهم، فلماذا كانت المناظرات إذا؟ ولماذا خطأ بعضهم بعضاً وصوب بعضهم أقوال بعض وخطأوا الأقوال المخالفة لها، إذا كان مبني الأمر على أن كل مجتهد مصيب بمعنى أنه قد أصاب الصواب، وبهذا قال ابن عبد البر (٨٩٩/٢) [وَعَنْ عُمَرَ، وَمُعَاذٍ، وَسَلَمَانَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي التَّخْوِيفِ مِنْ زَلَّةِ الْعَالِمِ، قَالَ: وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَطَأَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَنَظَرَ بَعْضُهُمْ فِي أَقَاوِيلَ بَعْضٍ وَتَعَقَّبَهَا، وَلَوْ كَانَ قَوْلُهُمْ كُلُّهُ صَوَابًا عَنْهُمْ لَمَا فَعَلُوا ذَلِكَ]، فهذا القول يجعل الدين متناقضاً في حقيقة الأمر، وهذه هي السفسطة، وهي كما ذكرنا سوف تأول به إلى الزندقة، وقد قال الصحابة رضي الله عنهم بمثل مقتضى حديث النبي ﷺ، فقد قال ابن مسعود في مسألة استميت فيها (فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِي وَمِنْ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ)، (د) ٢١١٦ [قال الألباني]: صحيح، فإذا جعل هناك خطأ وصواب، وقد قال عمر رضي الله عنه في مسألة: الله أكبر لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره (رواه الدارقطني في سننه)، إذا كان هناك هدف يصلون إليه، يبحثون عن الحق، وليس مجرد البحث عما يشتهي أو يوافق هوى الناس أو ما يزعم بعض المعاصرين أنهم يبحثون في المذاهب عن الأسهل، وهذا هو التلفيق بغير دليل بين المذاهب المختلفة، قال ابن عبد البر (٩٢٧/٢) [أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، ثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، ثنا الْغَلَاظِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ: «لَوْ أَخَذْتَ بِرُخْصَةِ كُلِّ عَالِمٍ اجْتَمَعَ فِيكَ الشَّرُّ كُلُّهُ» قَالَ أَبُو عَمَرَ: «هَذَا إِجْمَاعٌ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ»]

وهذا نقل أبو عمر ابن عبد البر في اتفاق العلماء على أنه لا يجوز التلفيق بين المذاهب، والتلفيق معناه أن يأخذ من هذا المذهب مسألة ويأخذ من هذا المذهب مسألة أخرى، ويأخذ من مذهب آخر مسألة ثالثة وهكذا، وهذا الأمر نوعان:

- نوع يكون مبنياً على اتباع الدليل، واجتهاد المجتهد، ولا يزال العلماء يأخذون من أقوال من سبقهم، يوافقهم في مسألة ويخالفه في غيرها بناء على الدليل، ولم يكن هناك من العلماء من يتبع مثلاً واحداً من الصحابة لا يعدل عن أقواله، إلى أن وجد زمن الأئمة الأربعة المشهورين المتبعين، حتى وُجد هذا النوع الذي يأخذ بقول عالم لا يأخذ بغيره، ثم نشأ بعد ذلك ما عُرف بالتلفيق، وهو أن يكون حنفياً في مسألة وشافعياً في مسألة أخرى، أما التابعين وتابعي التابعين بما فيهم الأئمة الأربعة كانوا على سبيل المثال موافقين لعمر رضي الله عنه في مسائل وموافقين لعلي رضي الله عنه في مسائل غيرها وعد ما شئت من الصحابة رضي الله عنهم، فكان منهم من يوافق عمر رضي الله عنه في قول ويخالفه في آخر، ومنهم من يوافق علياً في قول ويخالفه في آخر، وكل ذلك بناء على الدليل، لا على الانتقاء من المذاهب والتلفيق بين أقوال الصحابة بالتشبه.

- فلما وجد من يتبع المذاهب تقليداً دون معرفة الدليل ثم وجد التلفيق بعد ذلك، نشأ هذا النوع من التلفيق الذي لا يُبنى على معرفة الدليل، وقد سبق نقل كلام ابن عبد البر في اتفاق العلماء على بطلان ذلك، والأخذ بالرخص وتتبع زلات العلماء.

وأما التلفيق الذي يجوز هو أن يكون هناك عالم ومثله طالب علم قادر على الترجيح بين الأدلة، يأخذ بقول عالم في باب أو في مسألة لأجل أنه نظر في الأدلة فرأى أن هذا هو الصواب فيها فقال به، وفي مسألة غيرها قال بمذهب عالم آخر لأنه رأى الصواب في قوله، فهذا التقليد المبني على الاستدلال لا شك في صحته وجوازه ومشروعيته، وأما التلفيق المبني على الانتقاء بالتشبه فهو قول باطل.

نعود فنقول أن القول بأن كل مجتهد مصيب خلاف إجماع الصحابة رضي الله عنهم كما نقله ابن قدامة في روضة الناظر، وذكر جملة من الآثار عن الصحابة في تقسيم الاجتهاد إلى خطأ وصواب بعد هذا الحديث، فالذين استدلوا بهذا الحديث على أن كل مجتهد مصيب، سوف تجد استدلالهم مبنياً على أن معنى الإصابة أنه فعل الصواب في حقه، وليس لهم أبداً أن يستدلوا به على أنه قد أصاب الحق الذي هو عند الله، لأن هذا القول (كل مجتهد مصيب) على هذا التفسير، لا يقول أن هناك قول صواب عند الله، بل يقول أن الدين يشمل كل هذا، وأن كله من الدين الذي أنزله الله، ويجعلونه من جنس الواجب المخير، ولذلك كثر استدلالهم بقصة بني قريظة، والحقيقة أن الواجب المخير، ليس من هذا الباب، الواجب المخير مثل الاختيار بين أن يعتق رقبة أو يُطعم عشرة مساكين أو يكسوهم في كفارة اليمين، فهذا واجب مخير، وكذا في وجوه القراءات، فهذا في الحقيقة ليس من هذا الباب، وذلك أن الواجب المخير هو بأصل الشرع، فالشرع هو الذي أمر بالتخير، وكل من اختار أحد الاختيارات لا يُبطل الاختيارات الأخرى ولا يُحطّئها، ولو خطأها لكان قولاً ثانياً في الباب ولكان مخالفاً للدليل، فلو قال قائل أنا أقرأ "مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ"، ولا يجوز أن يُقرأ "مَلِكِ يَوْمَ الدِّينِ"، لكان قولاً ثالثاً، لأن الذي يقرأ (مَالِكِ) يجوز (مَلِكِ)، والذي يقرأ (مَلِكِ) لا يجوز (مَالِكِ)، والذي يُطعم عشرة مساكين لا يمنع كسوتهم، لكن الذي يقول بأن الطلاق في الحيض واقع إذا كانت الطلقة الثالثة، يمنع

الرجل من مراجعة امرأته، لأنه قد بانت منه امرأته لوقوع الطلاق، ولا يقول له لك أن تراجعها على مذهب، بل الذي يقول بعدم وقوع الطلاق في الحيض، يُحيز له ذلك، فلا يصلح أن يقول له الطلقة تحسب ولا تحسب، وكذا الذي يقول النيزد من غير عصير العنب المُسكر كثيره، حلال، يقول على القول الآخر الذي يقول أنه خمر يقول عليه خطأ، والذي يقول أنه خمر حرام، يقول على من جوزه أنه أخطأ، والذي يقول المعزف حلال يقول لمن حرّمها قولك خطأ، ومن يقول بحرمة المعازف يُخطيء من أحلها، لا يقول بحلها وحرمتها في نفس وقت، ولذا الواجب المخير ليس هو هذا الباب، إذ كلا القولين في الواجب المخير صحيح ولا أمنعه، وفي الحقيقة هما قول واحد.

ولذا قلنا أن الراجح في مسألة بني قريظة أن صلاة العصر في هذا اليوم كانت من الواجب المخير، مع العلم أن هذه المسألة فيها أقوال فتقول يقول الراجح قول من صلى في الطريق، وقول يقول الراجح فيمن صلى في بني قريظة، وقول يقول الإثنين كانوا مصيبين في هذا اليوم خصوصاً، ودليل هذا القول أن النبي ﷺ ليس فقط لم يُعَفَّ، بل لم يُصَوَّب طائفة ويُخطيء أخرى، بل أقر، فالراجح أن هذا كان في هذا اليوم من جنس الواجب المخير، بخلاف من لم يُعد الصلاة بعد أن وجد الماء فقال له أصبت السنة، ومن أعادها قال له لك الأجر مرتين، فالمسألة كان فيها قول واحد وهو عدم الإعادة وقد بين لهم ذلك، وكذلك لما تمرّغ عمار في التراب لما أجنب ولم يجد الماء فقام على التيمم فقال أعمم البدن بالتراب، فقال أبو موسى أَمْ تَسْمَعُ قَوْلَ عِمَارٍ لِعُمَرَ يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَمَرَّغْتُ فِي الصَّبِيِّ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهَرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهَرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ (البخاري)، فالرسول ﷺ بين ما الصواب في المسألة وعذره في اجتهاده ولم يُعَفِّه، ولما تكلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة قال له ﷺ (إِنْ هَذِهِ الصَّلَاةُ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْوِينُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ) مسلم، ولم يُعَفِّه، فبين له أن ما فعله خطأ، ولذلك قلنا من تكلم في الصلاة عالماً ذاكراً صلاته باطلة، وأما من تكلم جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة، لكن الرسول هنا قد بين، وأما في قصة بني قريظة لم يبين ﷺ من المصيب، إذا كلاهما كان مصيباً، ولذلك قلنا أن قول من يقول في (كل مجتهد مصيب) أنه فعل ما يجب عليه أن يفعله وأن هذا هو الصواب في حقه، أنه قول صحيح، أما أن يحتجوا بالحديث على المعنى الباطل الذي هو مخالف لإجماع الصحابة ومخالف لكل العلماء الذين يُحِطُونَ بعضهم بعضاً في المسائل ويُناظرون بعضهم بعضاً، فمن يأتي ويقول أن معنى الحديث أن كل مجتهد قد أصاب الحق الذي عند الله، ويكون بذلك الحق عند الله متعدد، فكلامه باطل بلا شك، والحديث لا يدل على ذلك بوجه من الوجوه.

فَالَّذِينَ قَالُوا: قَدْ جُعِلَ لِلْمُجْتَهِدِ أَجْرٌ فَلَوْلَا إِصَابَتُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجْرٌ، نقول لهم ماذا تقصدون من (فَلَوْلَا إِصَابَتُهُ) هل أنه فعل الصواب في حقه، فهذا له وجه، وأما لو عنوا به أنه قد أصاب الحق الذي عند الله، فأين هذا المعنى في الحديث؟ فأنتم تقولون لا يوجد حق عند الله بل كل الأقوال حق، فالحق متعدد، فإذا قلنا أن المجتهد سيجتهد فعلام إذا يجتهد؟ ولذا الانحراف في فهم هذا الحديث أدى إلى قول المتأخرين بجواز الاختيار بين أقوال المذاهب حسب الأيسر دون معرفة بالدليل، ولا يصلح للمفتي إذا لم يجد لمستفتيه مخرج

إلا أن يأخذ بمذهب آخر أيسر من مذهبه، فيأخذ به ويقتيه به، فهذا من القضاة والمفتين والحكام الذين في النار، فإنه لا يسعه بحال من الأحوال أن يقضي بهذه الطريقة ولا أن يقتي بهذه الطريقة، وللأسف أصبح هذا هو المعتمد في مسائل التقنين التي حاولوا أن يجعلوا الشريعة على صورة مواد قانونية، فكانت طريقتهم في ذلك، هو هذا النوع من التلفيق بين أقوال المذاهب باختيار ما هو أقرب وأيسر للناس، ومع ذلك اصطلموا برغبات الكفار التي تأبى أن تقبل المجمع عليه كقانون الردة وهو من المجمع عليه أدخل الأدرج مرة أخرى لعدم قبول الكنيسة هذا الأمر، وكذا لو تقرأ في كثير من المذكرات التفصيلية لبعض اختيارات قوانين الأحوال الشخصية، فمبناها ليس الترجيح بين الأدلة، بل الترجيح بناءً على المصلحة، فتجد أنه يأتي بأدلة ثم يقول لك والناس لا تسير أمورهم إلا بكذا أو بمذهب كذا، فمثلاً اختيار أن الطلاق ثلاث دفعة واحدة يقع واحلة، القانون أخذ بمذهب شيخ الإسلام ونحن نقول به بناءً على الأدلة وليس بناءً على أن الناس اليوم يطلقون كثيراً وسوف تخرب السيوت إن لم نقول بذلك، فالمفتي الذي يكون مذهبه مالكي أو شافعي أو حنفي أو حنبلي ويعتقد أنه يلزمه المذهب لا يسعه أن يقتي بخلاف ذلك، لا بد وأن يقول الطلاق الثلاث يقع ثلاث، لأنه إما هذا وإما أن يقول أنا ترجح لي بالدليل كذا، بخلاف من رجحوا ذلك حتى لا تخرب السيوت، بل تخرب ويعمل غيرها، ومثل رجل طلق امرأته ثلاث متفرقات وفي طهر لم يمسه فيها، تقول قد بانت منك، وهو يتزوج غيرها وهي تتزوج غيره، ويظنون الاجتهاد هو البحث في المذاهب أيها أطيب وأيها أيسر، وهذا لا يقوله عالم من العلماء، ومن يطالع مناظرات العلماء واستدلالاتهم في كتب المذاهب، يجزم أن مذهب الجميع أنه ليس كل مجتهد مصيب أنه أصاب الحق، بل أقصى ما يذكر من الاحتمال أن مقصد من قال كل مجتهد مصيب أنه فعل الصواب الذي عليه، ليس أنه أصاب الصواب ووافق الحق الذي عند الله الذي أنزله الله في هذا الدين، وإلا لم يكن هناك معنى للاجتهاد وماذا يطلب المجتهد باجتهاده، أليس هو يطلب حكماً معينا هو حكم الله ويقول هذا الذي شرعه الله في هذه الشريعة. بناءً على المذهب الباطل الذي يقول أن كل الأقوال صواب، قد فسرنا قول من قال (اختلاف الأمة رحمة) بأن كل من ضاق عليه مذهب اتسع أن يبحث في المذاهب الأخرى، ولس هذا هو مقصد من قال ذلك، فهذا القول منقول عن عمر بن عبد العزيز، قال ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) ذكراً قول عمر بن عبد العزيز ومعقباً عليه قال [وذكر ابن وهب، عن نافع بن أبي نعيم، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أنه قال: لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز عليه السلام «ما أحب أن أصحاب رسول الله ﷺ لم يختلفوا؛ لأنه لو كان قولاً واحداً كان الناس في ضيق وإثمهم أئمة يقتل بهم ولو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة»، وقال أبو عمر رحمه الله: «هذا فيما كان طريقه الاجتهاد»].

وأما المعنى الصحيح هو أن الأمة فيه مرحومة وأن كلا الفريقين مرحوم، وليس معناه الانتقاء بين المذاهب، فالمصيب له أجران والمخطيء مرحوم أيضاً وله أجر، وقد قال ﷺ (وداؤود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين * ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكماً وعلماً)، فخص سليمان بالفهم وأثنى على داود ولولا هذا لهلك المقتون والقضاة، فقله (وكلا آتينا حكماً وعلماً) ثناء على داود مع كونه خص سليمان بالفهم، فكان حكم سليمان هو الصواب دون ما حكم به داود، وكلاهما مرحوم، فهذا

قَالَ الْأَوَّلُونَ: إِنَّمَا سَمَّاهُ مُحْطِئًا لِأَنَّهُ مُحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَخْطَأَ النَّصَّ أَوْ اجْتَهَدَ فِيهِ لَا يَسُوغُ فِيهِ الْاجْتِهَادُ كَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَغَيْرِهِ ^(١).

هو معنى أن اختلاف الأمة رحمة، ليس معناه أنه توسعة على الناس مثل الواجب المخير، فالناس اليوم تُعامل المذاهب واجتهادات المجتهدين كأنها واجب مخير، ضاق عليك هنا خذ المذهب الآخر، ككسوة عشرة مساكين الفرق بينهما اليوم وبين إطعامهم فرق شاسع، فلو ضاق على الناس الكسوة عليهم إطعام العشرة مساكين فهو دون الكسوة ودون إعتاق الرقبة، لا بل اجتهادات العلماء ليست من جنس الواجب المخير، فالواجب المخير مسائل بعينها منصوص عليها وهو نوع من اختلاف التنوع.

^(١) هذا الكلام وهو أن من خالف النص أو خالف المجمع عليه، فهذا هو المقطوع بخطئه، وليس معناه أن المسائل الأخرى التي ليس فيها نص ولا إجماع ليس فيها حكمٌ عند الله، بل هذه المسائل فيها حكمٌ عند الله لكن لا يُقطع بخطأ المخالف، لكن يُظن خطؤه ويُرجح صواب المجتهد.

فهذا الكلام خطأ لأن الحديث عام فهو يشمل ما خالف النص وما خالف الإجماع - وهو ما خالف الدليل القطعي -، وما خالف الأدلة التي هي ليست نص وهي الأدلة الظنية - وهو الدليل من الكتاب أو السنة ولكنه عام يحتمل التخصيص -، وهناك وجوه للجمع.

ففي المسألة التي فيها الدليل القطعي - نص من كتاب أو سنة أو إجماع قديم أو قياس جلي - يُقطع بخطأ المخالف، وفي الدليل الظني يُرجح خطئه، فالذي يقول اليوم أن الأرز ليس عليه زكاة أقول قولك باطل، أو يقول الجنيه بالدولار ليس بينهما ربا نقول له قولك باطل قطعاً، أما أن يقول عالم في مسألة فيها اجتهاد وظن كالزكاة في الفاكهة كالتين، نقول المسألة فيها اجتهاد، نحن نرجح عدم الزكاة فيه، وربما يُقتيك أخر غير ذلك فهي مسألة فيها اجتهاد، فأنا لا أجزم برجحان قولي ولا أجزم بخطأ المخالف، بخلاف مسألة الأرز فأنا أجزم بخطأ من قال بعدم الزكاة في الأرز.

فعلى سبيل المثال إذا تعارض عمومان، فأيهم نُرجح؟ مثل الذي دخل المسجد بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس، فهل يُصلي تحية المسجد أم لا؟ أولاً هل المسألة فيها نص؟ نحن عندنا نص في الداخل أثناء خطبة الجمعة، ولكن عندنا كذا حديث في الباب، منها (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ) البخاري، ولكن الحديث ليس نص في مسألة بعد العصر، ولذا يمكن أن يقول عالم إلا أوقات الكراهة، وآخر يقول لا يمكن الصلاة إلا ما له سبب في أوقات الكراهة، ولكن هذه الشروط (إلا أوقات الكراهة)، (إلا ما له سبب) من كلامنا أم من كلام النبي ﷺ؟ بل هي من كلام العلماء، فهذه وجوه متعددة للجمع نقول الراجح منها أنه يُصلي لحديث الذي دخل أثناء صلاة الجمعة، فالحديث نص فقط في مسألة صلاة الجمعة إذ يقول النبي ﷺ (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يُحْطَبُ، أَوْ قَدْ خَرَجَ - فَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ) البخاري، فسوف نُرجح بالقياس عليها ونقول الخطبة وقت يُنهى عن الصلاة فيه ومع ذلك أمر بصلاة ركعتي تحية المسجد، وبالتالي أحاديث صلاة تحية المسجد مقدمة على أحاديث أوقات الكراهة.

ولذا عندما يسأل أحد ما الراجح في هذه المسألة؟ فنحن نجزم بقول في المسألة التي فيها نص أو إجماع وينبغي أن يجعل معها القياس الجلي، وأما فيما دون ذلك من المسائل مما لا نص فيه ولا إجماع ولا قياس جلي - والمقصود من النص ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً في الفهم -، فهذا ينبغي أن يقال فيه الراجح عند فلان أو لدى العالم الفلاني، أو عندما يقول عالم "الراجح في هذه المسألة كذا" فإنه يقصد عنده، ولا يجزم بخطأ المخالف، فهو يقول [قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب]، ولا يقصد بالنص أن المسألة فيها آية أو حديث، فقد توجد الآية والحديث ونقول ليس في المسألة نص، مثل مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام فيها جملة من النصوص، ومع ذلك ليس فيها نصٌ قاطع فيها من جهة الدلالة وثبوت المعنى، فحديث (مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ، فَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةً)، (ج۲) ٨٥٠ [قال الألباني]: حسن، وحديث (زَاكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدُّ الْبَخَارِي، وَحَدِيثُ (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) الْبَخَارِي، وَحَدِيثُ «لَعَلَّكُمْ يَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ». قُلْنَا نَعَمْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا»)، (د) ٨٢٣ [قال الألباني]: ضعيف، وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث عند أحمد برقم (٢٢٧٤٥). وأحاديث أخرى كثيرة، واختلف العلماء في وجوه الجمع بينهم، ففريق قال نحمل حديث (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) على الإمام والمنفرد، وعالم آخر يحمل نفس الحديث على الإمام والمنفرد والمأموم في الصلاة السرية، وعالم آخر يحمل نفس الحديث على الإمام والمنفرد والمأموم في الصلاة السرية والجهرية، وآخر يقول نحمله على الإمام والمنفرد والمأموم في الصلاة السرية والجهرية وعلى من لم يترك الفاتحة، وهذا كله نابع من الجمع بين النصوص، وليس المقصود من قولنا (ما خالف النص) أن يخالف مثلاً أحد هذه النصوص، نقول هذه ظواهر وليست نصوص، فإن دلالة الألفاظ على المعاني والأحكام تنقسم إلى [دلالة نص، ودلالة ظاهر، ودلالة تأويل، ودلالة إجمال]، فهذا نوع آخر لكلمة النص غير أنه ألفاظ الكلام، فعلى مسألة قراءة الفاتحة، فإن حديث (لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) نص في موطن التزاع مع من فرق بين السرية والجهرية، لأن من رواياته أنه كان في صلاة جهرية، ولكن لما كان هناك خلاف في تصحيحه، ولذا قلنا ليس هناك نص في المسألة، ولذا نحن نقول الراجح عندنا وجوب قراءة الفاتحة، وقد يصلي بجواري رجل لم يقرأ الفاتحة لأنه لم يترك قرائتها، فلا أمره بإعادة الصلاة، ولو لم أدركها أنا سوف أعيدها، ولا أنكر عليه لأن هذه المسألة ليس مقطوعاً فيها بقول واحد، بخلاف لو وجدته يقرأ الصلاة، فسوف أقول له (ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ) لأنه خالف هذا النص، فهذا نص واضح فيمن لم يتم ركن الطمأنينة لا بد له من إعادة الصلاة، لأنه بدون تحقيق الطمأنينة تكون الصلاة باطلة، وأما الذي خالف في أمر اجتهادي يمكن لي أن أقول له (زَاكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدُّ) والذي خالف في أمر خلاف النص أقول له (ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)، إذا هناك فرق، فليس لأن الذي خالف الدليل الظني ليس مخطئاً على الإطلاق، بل هو مخطيء ولكن غير مقطوع بخطئه. وليس أن هناك فريق من المخطئين خارج عن الحديث، فالحديث يشمل من أخطأ فخالف الدليل الظني أو القطعي، لأن الحديث عام يشمل كل من حكم فأصاب ومن حكم فأخطأ.

وَهَذَا الْإِخْتِلَافُ إِنَّمَا هُوَ فِي الْاجْتِهَادِ فِي الْفُرُوعِ.
فَأَمَّا أَصُولُ التَّوْحِيدِ فَالْمُصِيبُ فِيهَا وَاحِدٌ بِإِجْمَاعٍ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ ^(١)، وَلَمْ يُخَالَفْ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَبْرِيُّ وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ فَصَوَّبَا الْمُجْتَهِدِينَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا.

ومعنى قولهم (لا اجتهد مع النص) لا اجتهد مع القرآن ومع كلام النبي ﷺ إذا كان لا يحتمل إلا وجهاً واحداً في الفهم.

(١) هذا الكلام إن قصد به أن جميع مسائل الاعتقاد لا اجتهد فيها، فهذا كلامٌ باطل، بل هو قول المعتزلة ومن وافقهم من المتأخرين دون أن يدري أنه قولهم، وأما إذا قصد بأصول التوحيد المسائل الكبرى الواضحة سواء في التوحيد أو النبوات أو في الملائكة واليوم الآخر والقدر، فنعم، وذلك لأن هذه المسائل عليها أدلة قطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم ولذلك لم يسع أحداً أن يخالفها فإنه لا اجتهد فيها، بل يجب أن يلزم ما دلت عليه الأدلة، وأما ما كان من مسائل الاعتقاد التي ليس عليها دليل قطعي، وذلك مثل "هل رأى النبي ﷺ ربه ليلة المعراج أم لا؟"، وكالتفضيل بين علي وعثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في الفضل لا في الخلافة، ومثل الخلاف في نبوة الخضر، وكذا مريم هل نية أم ولية "فهذا مع أنه من مسائل الاعتقاد ومن مسائل الأصول باصطلاح المتأخرين، إلا أنه لا يُدْعَى ولا يُضِلُّ فيها المخالف وتحتاج إلى اجتهد بناءً على الأدلة، وهذا الكلام الذي ذكره ابن حزم رَحِمَهُ اللَّهُ نقلاً عن أهل السنة في أن كل مجتهد في فنياً أو اعتقاداً أو أي مسألة اجتهد ولكن جهل الحق ولم يعلمه وخالفه، أنه معذور بخطئه وجهله لا يكفر ولا يُدْعَى ولا يُفْسَق، فهذا الكلام إنما هو محمول على هذا النوع من المسائل التي في الاعتقاد لأنه لم يبلغه عن الله وعن رسوله ﷺ خلافة.

كل مسألة ذكرنا فيها أنه يسع فيها الاجتهاد، يسع فيها التقليد لمن جاز له التقليد، بخلاف المفتي فإنه لا بد وأن يكون عالماً.

الغرض المقصود أن هناك من مسائل الفروع ما هو مجمعٌ عليه لا يسع أحداً أن يخالفه، لأن هناك ما هو عليه أدلة قطعية في الفروع وبعضها معلوم من الدين بالضرورة كحرمة الزنا ووجوب صوم رمضان ووجوب الصلوات الخمس، وغير ذلك، فمن خالف ذلك كان كافراً، وهناك مسائل في مسائل الاعتقاد ليست عليها أدلة قطعية، فالمخالف فيها بين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطيء له أجرٌ واحد، وهناك علة من المسائل في هذا الباب باب الأمور الاعتقادية يسع فيها الخلاف وهي ليست من كبريات مسائل الأصول، من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسول واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذه في الجملة متفقٌ عليها، فهذه المسائل عليها أدلة قطعية، فإن مسألة تفضيل علي على عثمان في الفضل لا في الخلافة، لم تقدح في قضية تفضيل الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ في الجملة ولم تقدح حتى في تفضيل أبي بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا على من سواهم، ولذلك قلنا أن هذه المسائل ليست من مسائل الأصول الكبرى، وإن كانت باعتبار الاصطلاح المتأخر أن

قَالَ الْعُلَمَاءُ: الظَّاهِرُ أَنَّهَا أَرَادَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْكُفَّارِ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٧ - بَابُ كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضَبَانُ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبِي - وَكَتَبْتُ لَهُ - إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ بِسَجِسْتَانَ أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضَبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ». وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ.

الأصول هي المسائل الاعتقادية أيما كانت، ولذا نقول أن هناك من مسائل الأصول ليست مجمع عليها وليس هناك فيها أدلة قطعية والاجتهاد فيها ما بين اجتهاد صواب للمجتهد فيها أجزان والمخطيء له أجر. - الاجتهاد في التفسير فيما لا يخالف الإجماع، عامته من الخلاف السائغ، وهو في الحقيقة من الاجتهاد في المسائل الاعتقادية لأنه تفسير لكلام الله الذي هو صفة من صفاته، وأن الله أراد بهذه الآية هذا المعنى، وهذا مرده في الحقيقة الاختلاف في الأصول بالاصطلاح المعاصر وليس مرده إلى الاصطلاح الذي ينبغي أن يكون وهو المسائل الكبرى، فلو اختلف أحد في استواء الرب على العرش أو نفى علو الله، فقد خالف في مسألة كبرى عليها أكثر من ألف دليل، أو يخالف في قضية خلق أفعال العباد أو في مشيئة الله وإرادته أو في مشيئة العباد الاختيارية، فالمخالف ضال مبتدع، قلنا ذلك لأن هذه المسائل عليها أدلة كثيرة جداً وأقوال أهل العلم، والله أعلى وأعلم.

(١) وذلك لئيرأهم من كلام الجاحظ، إذ قال أن كل مجتهد مصيب من المسلمين والكفار، وأن الإنسان عليه أن يجتهد حتى ولو وصل إلى ملة خلاف ملة الإسلام فهو مصيب قد فعل ما عليه.

(باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان^(١))

قوله ﷺ: (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان)

فيه: النهي^(٢) عن القضاء في حال الغضب.

قال العلماء: ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيها عن سداد النظر واستقامة الحال كالشبع المفرط والجوع المقلق، والهَمَّ والفرح البالغ، ومُدافعة الحدث، وتعلق القلب بأمر ونحو ذلك^(٣)، وكل هذه الأحوال يُكره له القضاء فيها خوفاً من الغلط، فإن قضى فيها

(١) استعمل هنا لفظ "الكراهة" وظاهر الحديث التحريم، وإنما استعمل لفظ الكراهة لأنه يشمل معني التحريم والكراهة الاصطلاحيين، لأن المكروه عند كثير من العلماء يشمل المكروه تحريماً والمكروه تنزيهاً، ولما كان الأمر محتملاً، ذكر لفظ الكراهة الذي يعم الأمرين.

والذي يظهر أن الغضب درجات:

- فإنه إذا كان يؤدي إلى خلل في الفهم أو خلل في القول والحكم فهو محرم أن يقضي على تلك الحال.
- وأما إذا كان شيئاً يسيراً، لا يغير فهمه ولا كلامه ولا يغير قلبه في القضاء على من غضب عليه، فمثل هذا لا يمنع من القضاء والحكم بين الناس أثناءه، فلا يكون محرماً.

(٢) ذكر قوله (فيه: النهي) لأنه يشمل التحريم والتنزيه.

(٣) بمعنى أنه مشغول البال بحيث أنه كلما سمع شيئاً لم يتب له، فربما سمع شيئاً من الحجة قد أدلى بها أحد الخصمين، أثناء انشغاله بأمر آخر، فلم يسمعه، والمفتي مثل القاضي في ذلك، لا ينبغي أن يقتي وهو على هذه الأحوال، لأنه ربما وقع منه غفلة أو ذهول عن وصف مؤثر في الحكم، وتفصيل يذكره المستفتي يتغير بناءً عليه الحكم والفتوى، ولذلك لا بد وأن يكون هناك تفرغ ذهن واستقامة حال.

صَحَّ قَضَاؤُهُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي شِرَاجِ الْحُرَّةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْحَالِ ^(١)، وَقَالَ فِي اللَّقْطَةِ (مَا لَكَ وَلَهَا... إِلَى آخِرِهِ)، وَكَانَ فِي حَالِ الْغَضَبِ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٨ - باب نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدُّ مُخْذَلَاتِ الْأُمُورِ.

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهَلَالِيُّ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ». وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ قَالَ عَبْدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِينَ فَأَوْصِي بِثُلْثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْهَا قَالَ يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».

(١) وهو في سبب نزول قوله تعالى (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَتَيْنَهُمْ) فَعَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: خَاصِمَ الزَّيْزُرِ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فِي شَرِيحٍ مِنَ الْحُرَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اسْقِ يَا زَيْزُرُ، ثُمَّ أَرْسَلَ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ؟! فَتَلَوْنَ وَجْهَهُ، ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زَيْزُرُ، ثُمَّ أَحْبَسَ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجُبْرِ، ثُمَّ أَرْسَلَ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ. وَاسْتَوْعَى النَّبِيُّ ﷺ لِلزَّيْزُرِ حَقَّهُ، فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ، حِينَ أَحْفَظُهُ الْأَنْصَارِيُّ، كَانَ أَشَارَ عَلَيْهِمَا بِأَمْرِهِمَا فِيهِ سَعَةً. قَالَ الزَّيْزُرُ: فَمَا أَحْبَبُ هَذِهِ الْآيَاتِ إِلَّا نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَتَيْنَهُمْ} (البخاري)، فكلام النووي فيه نظر فإن النبي ﷺ لا يخرج منه إلا الحق وغيره قد يصدر منه الباطل، فالرسول ﷺ معصوم وغيره ليس بمعصوم.

(٢) والحديث في صحيح البخاري وفيه (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ عَرَفَهَا سَنَةً ثُمَّ أَحْفَظَ عَفَاصَهَا وَوَكَّاءَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا وَلَا فَاسْتَفَقَهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةٌ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلنَّبْتِ قَالَ ضَالَّةُ الْإِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَجْهَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِدَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ) فَقَدْ غَضِبَ مِنْ سؤَالِهِ عَنْ لَقْطَةِ الْإِبِلِ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَحْتَاجُ إِلَى التَّقَاطُفِ غَضَبًا، لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ يَرِيدُ أَنْ يَتَوَلَّاهَا وَيَأْخُذَهَا وَهُوَ لَا يَرْغَبُ فِي حِفْظِهَا لِصَاحِبِهَا، لَكِنْ كَمَا ذَكَرْنَا الْأَمْرَ فِيهِ اخْتِلَافٌ حَيْثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَوْصُوفٌ بِأَنَّهُ مَعْصُومٌ حَالُ الْغَضَبِ وَحَالِ الرِّضَى.

ويبقى أن القاضي إذا قضى وهو غضبان، فإن وافق الحق صح قضاءه، وإن خالفه يُرد ويرجع عنه.

قوله ﷺ: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)
 وفي الرواية الثانية: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)
 قَالَ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ: (الرَّدُّ) هُنَا بِمَعْنَى الْمُرْدُودِ، وَمَعْنَاهُ: فَهُوَ بَاطِلٌ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ.
 وَهَذَا الْحَدِيثُ قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ^(١)، وَهُوَ مِنْ جَوَامِعِ كَلِمِهِ ﷺ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ
 فِي رَدِّ كُلِّ الْبِدْعِ وَالْمُخْتَرَعَاتِ.
 وفي الرواية الثانية زيادة وهي أَنَّهُ قَدْ يُعَانِدُ بَعْضُ الْفَاعِلِينَ فِي بِدْعَةٍ سَبَقَ إِلَيْهَا^(٢)، فَإِذَا أُحْتَجَّ
 عَلَيْهِ بِالرَّوَايَةِ الْأُولَى يَقُولُ: أَنَا مَا أَحْدَثْتُ شَيْئًا فَيُحْتَجُّ عَلَيْهِ بِالثَّانِيَةِ الَّتِي فِيهَا التَّصْرِيحُ بِرَدِّ
 كُلِّ الْمُحْدَثَاتِ، سَوَاءٌ أَحْدَثَهَا الْفَاعِلُ، أَوْ سَبَقَ بِإِحْدَائِهَا.
 وفي هذا الحديث: دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُولُ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ: إِنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ.
 وَمَنْ قَالَ: لَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ يَقُولُ هَذَا خَبَرٌ وَاحِدٌ، وَلَا يَكْفِي فِي إِثْبَاتِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ الْمُهْمَّةِ،
 وَهَذَا جَوَابٌ فَاسِدٌ^(٣).

(١) نعم، فقد ذكره الإمام مسلم في كتاب القضاء ليثبت تقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور.
 (٢) بمعنى أنه ليس هو الذي أحدث بل أحدثها غيره، ثم صارت عرفاً متبعاً بعد ذلك، فإذا عمل ولو مقلداً
 متبعاً لغيره، فإنه أيضاً مردود، فكثير من الناس يقول أنا ورثت هذا الأمر وهذا النظام وهذه البدع ولست أنا
 الذي أحدثتها، نقول كل من الروايتين ثبت رد هذا الأمر ووجوب إبطاله.
 (٣) صحيح فهو جوابٌ فاسد، فإنه خبر واحد وقد تُلْقَى بالقبول، وهو نفسه قاعدة عظيمة، الأمة لم تختلف
 فيه ضمن الأحاديث التي رواها أصحاب الصحيح ولم يستدرکها عليه العلماء، وهذا الخبر من شأنه إن كان
 خبر واحد متلقى بالقبول، فهذا الخبر يُقيد العلم النظري، فمن علمه وجب عليه أن يُبَيِّنَ عن النبي ﷺ ويثبت
 ما ترتب عليه من أحكام.

النهي يقتضي التحريم، هذه مسألة متعلقة بالأحكام التكليفية وأما كونه يقتضي الفساد، فهذا فيما يتعلق
 بالعبادة يتعلق بالعبادة والمعاملة، فهذا يتعلق بالأحكام الوضعية، فعلى سبيل المثال: لو قلنا من باع بيعاً مما نهي
 عنه مما يقتضي الفساد، نقول قد أنتم، ثم لم يتقبل الملك، ولم يترتب على ذلك أن هناك بيع، فمثلاً من باع خمرًا،
 قلنا أنه نهي يقتضي التحريم حيث صار عليه إثم وذنب، كما أنه نهي يقتضي الفساد وبالتالي المال لم يتقبل ملكه
 من الذي دفع الثمن إلى الذي أخذه، فوجب رده، فالخمر كذلك لا تُمْلِكُ، ولذلك الذي باعها يده ما زالت

وَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا يَنْبَغِي حِفْظُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ فِي إِبْطَالِ الْمُنْكَرَاتِ، وَإِشَاعَةِ الْإِسْتِدْلَالِ بِهِ ^(١).

عليها، فيؤمر بالتخلص منها لأنها ما زالت تحت يده، وكذا نكاح الشغار محرّم وفساد باطل، فإذا زوجها وليها على أن يزوجه الولي الآخر ابنته أو أخته فالنكاح باطل، وبالتالي يترتب على ذلك حكم آخر وهو عدم حل هذا الفرج وعدم ثبوت عقد النكاح، فإنه يأنم بمباشرة العقد المحرّم والعقد يكون فاسداً، وكذا في العبادات، فإذا قلنا النهي يقتضي الفساد في عبادة من العبادات، فهذا يستلزم إعادتها وأن ذمته لم تبرأ بذلك. وهذا الأمر في الحقيقة الصحيح أن فيه تفصيل؛ فإن النبي ﷺ نهى عن بعض المعاملات ومع ذلك صححها، كما نهى عن التصرية وأجازها إذا رضىها المشتري وإن شاء ردها ومعها صاع من تمر وهو بالخيار ثلاثة أيام، ولو لم يكن العقد صحيحاً لما جعل له الخيار، ولو كان فاسداً لا يحتاج إلى تجليد عقد إذا رضى بها بعد ذلك، فحديث التصرية يدل على أن من أنواع النهي ما لا يترتب عليه الفساد، وكذا نهى ﷺ أن يبيع حاضر لباد، وجعل البادي بالخيار إذا نزل السوق، فدل ذلك على صحة العقد، فتبين بذلك أن ليس كل نهى يقتضي الفساد، نعم هو مردود على صاحبه إذ عمل عملاً ليس على أمر النبي ﷺ، إلا ما استثناه الشرع من ذلك فصحيحه وما يقاس عليه من هذا، فإنه يمضى ويأنم من فعله ذلك.

لذلك اختلف العلماء في هل النهي يقتضي الفساد مطلقاً أم هناك تفصيل مرده إلى القياس على ما ثبت النهي عنه وصححه الشرع، ولذلك نقول الصحيح أنه يقاس على ما ورد عليه، والوصف الذي يؤثر في ذلك قد اختلف فيه العلماء والصحيح منه أن النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي عن الشيء لذاته أو لوصف لازم، أما إذا كان النهي لوصف خارج فهذا الصحيح فيه أنه لا يقتضي الفساد مع وجود الإثم، كمن صلى مثلاً ومعه خاتم من ذهب، فهذا قد فعل محرّماً وصلاته كجزء من حياته ووقته منهى عنها على تلك الحال في أن يستمر على لبس خاتم الذهب، ومع ذلك ليس هناك تعلق بين لبس خاتم الذهب وبين الصلاة، فبقاءه على تلك الحال منهى عنه ولكن لا تبطل صلاته وهو متختم بالذهب، فصلاته صحيحة وهو آثم، لأن جهة النهي غير جهة الأمر بالصلاة، فهناك انفكاك في الجهة، فإنه لم ينهى عن التختم بالذهب للرجال ليس لأجل شيء في الصلاة أو لوصف لازم فيها، بل لوصف خارج وهو أنه كان على تلك الحال، وكذا الصحيح أن الصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في الثوب الحرير من هذا الباب، وإن كان بعض العلماء يقول بل هذا فيه تعلق بواجبات الصلاة أو بأركانها وشروطها وأنه إن صلى في ثوب حرير فكأن عورته ليست مستورة، والصحيح أنها مستورة عرفاً وشرعاً، ولكن بشيء محرّم، وكذا الصلاة في الثوب المغصوب، فيلزمه أن يترعه، ولكن هو لم يفعل، فيأنم بلبسه، وعليه أن يرده إلى صاحبه، فيأنم كذلك بعدم رده، ولكن لا تبطل صلاته على الصحيح من قول العلماء، فالحنابلة يقولون النهي يقتضي الفساد مطلقاً وأيضاً من أتباع المذاهب الأخرى من يقول ذلك، ومنهم من يجعل الأمر مختلف باختلاف الحال كما ذكرنا، والجمهور يقولون أن النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي عن الشيء لذاته أو لوصف لازم والله أعلى وأعلم.

(١) وكما ذكرنا أن ما خالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي وجب رده من قضاء القاضي وحكم الحاكم وفقوى المفتي وسائر ما يتعلق في الفصل بين الناس بناء على ذلك.

أما ما كان من اجتهاد لم يخالف فيه القاضي نصاً من كتاب أو سنة أو إجماعاً أو قياساً جلياً - ومن العلماء من لا يذكر القياس الجلي، والصحيح أنه إذا كان جلياً لا يختلف فيه قياس الأرز على القمح في الربا ووجوب الزكاة مثلاً مما يجتمع عليه كل القائلين بالقياس، فالصحيح أنه يلحق بالنص أو الإجماع - فإنه لا يطل حكمه ممن هو أعلى منه إذا رفع الأمر إليه أو إن كان هناك قاض مماثل له في بلد آخر، ولا ينقض هو نفسه قضائه الذي قضى به فيما مضى، كما روي عن عمر رضي الله عنه، فعن الحكم بن مسعود الثقفي قال: أتينا عمر رضي الله عنه في المشركة فلم يشرك، ثم أتينا العام المقبل فشرك، فقلنا له، فقال: تلك على ما قضيناه، وهذه على ما قضينا ((مي) ٦٧١، (عب) ١٩٠٥، (ش) ٣١٠٩٧، (هق) ١٢٢٤٧)، ولذلك إذا تغير اجتهاد القاضي، لم ينقض ما مضى طالما كان هذا الاجتهاد لا يخالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع، وأما إن خالف نصاً واضحاً من كتاب أو سنة صحيحة لا يحتمل وجهين، وهو القسيم للظاهر والمجمل والمأول - قلنا قبل ذلك أن دلالة الألفاظ على المعاني دلالات متفاوتة فهناك دلالة نص [فلا تقصد بالنص أن يكون في الباب حديث، فقد يكون في الباب حديث لكنه ليس نصاً في الدلالة على أمر معين، فمسألة هل النهي يقتضي الفساد مسألة فيها حديث ولكن هذا الحديث هل يحتمل التخصيص؟ نعم يحتمل، فقد ثبت أدلة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشيء وصححه، فدل ذلك على أن هذا وإن كان ظاهره العموم لكل نهي إلا أنه ثبت تخصيصه، فهذا ظاهر في العموم ويمكن أن يخصص إما بنص آخر أو بقياس، وبالتالي لم يعد هذا النص نصاً] - نقض حكمه وأبطل - وأما إذا كان الباب فيه أدلة وليست بنصوص، فمن أمثلة دلالة الظاهر قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) فهل هذا نص في وجوب الكتابة أو هو ظاهر؟ هو ظاهر في وجوب الكتابة وليس نصاً فيه، فالنص كما ذكرنا لا يحتمل إلا وجهاً واحداً، فجمهور العلماء يقول يصح أن يقتضيه ولا يكتب، وإن كان الظاهر وجوب الكتابة، ففرق بين الظاهر وبين النص - وكذلك إن خالف إجماعاً قديماً فهو حكمه منقوض وباطل ومردود، وكذلك إذا خالف القياس الجلي والله أعلم.

مثال للنص:

١. قوله صلى الله عليه وسلم (لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِيَّ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ) (رقم طبعة باوزير: ٤٠٦٣)، (حب) ٤٠٧٥ [قال الألباني]: حسن صحيح، فمن يصحح هذا الحديث، لا يجوز له أن يصحح نكاح المرأة بغير ولي، وفي الحقيقة كثير جداً من النصوص والأدلة تحتاج إلى مقوي لها يرفعها من درجة الظاهر إلى درجة النص، والخلاف في المسألة مبني على تصحيح وتضعيف الحديث، فنحن ضربنا المثال على أنه نص من جهة دلالاته والخلاف إنما هو في ثبوته، فمن أثبت له أن ينزع فيه.

٢. قوله صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، أَلَا لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ"، (جة) ٢٧١٤ [قال الألباني]: صحيح، ومع إجماع العلماء أن هذا نهي وأنه يقتضي أنه إن أوصى لوارث بطلت الوصية، فهو نص مع إجماع على ذلك، ولذلك قلنا أن كثير من النصوص تحتاج إلى إجماع مثلاً ليرفعها إلى درجة النص.

٣. قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له (يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِكُلِّ كَلِمَةٍ قَالَ: لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ: لَا قُلْتُ فَالْثُلُثُ قَالَ فَالْثُلُثُ وَالثُلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَكْفِفُونَ النَّاسَ) البخاري، ولذا اتفق العلماء

٩ - باب بيان خير الشهود.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا».

قوله في إسناد حديث الباب: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ)

هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ أَرْبَعَةٌ تَابِعِيُّونَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ وَهُمْ: عَبْدُ اللَّهِ وَأَبُوهُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ وَابْنُ أَبِي عَمْرَةَ.

وَأَسْمُ (ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ): عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ مُحْصَنٍ الْأَنْصَارِيِّ.
قوله ﷺ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا)
وَفِي الْمُرَادِ بِهَذَا الْحَدِيثِ تَأْوِيلَانِ:

أَصَحُّهُمَا وَأَشْهَرُهُمَا: تَأْوِيلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لِإِنْسَانٍ بِحَقٍّ، وَلَا يَعْلَمُ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ أَنَّهُ شَاهِدٌ، فَيَأْتِي إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ بِأَنَّهُ شَاهِدٌ لَهُ^(١).

على أن الوصية بأكثر من الثلث باطلة، فهي محرمة وباطلة وتُرد، واستدل به القاسم بن محمد على مسألة أن [رَجُلٌ لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِينَ فَأَوْصَى بِثُلْثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْهَا] وكأنه يريد إعانت الورثة فيشق عليهم بالشركة، فلما رأى أن هذا الأمر فيه تعنت وتعدي [قَالَ يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ]، فرد الثلث كله إلى بيت واحد، طالما أنها متساوية القيمة، وهذا يكون أنفع للفقراء وأنفع للموصى لهم وأنفع للورثة، فلماذا يُصيبهم بهذا العنت؟ فأمر بالرد بناءً على ذلك.

(١) وهذا معنى حسن صحيح، فرجل ليس عنده شهود وربما يضيع حقه إذا لم يأت بهذا الشاهد، فيذهب فيخبره بأنه شاهد له قبل أن يُسأل هذه الشهادة.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ، وَذَلِكَ فِي غَيْرِ حُقُوقِ الْأَدَمِيِّينَ الْمُخْتَصَّةِ بِهِمْ^(١)، فِيمَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَالْوَقْفِ، وَالْوَصَايَا الْعَامَّةُ، وَالْحُدُودُ وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا مِنْ هَذَا النَّوعِ وَجَبَ عَلَيْهِ رَفْعُهُ إِلَى الْقَاضِي^(٢)، وَإِعْلَامُهُ بِهِ وَالشَّهَادَةُ وَاجِبَةٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} وَكَذَا فِي النَّوعِ الْأَوَّلِ يَلْزَمُ مَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةُ لِإِنْسَانٍ لَا يَعْلَمُهَا أَنْ يُعْلِمَهُ إِيَّاهَا؛ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ لَهُ عِنْدَهُ.

وَحُكْمِي تَأْوِيلٍ ثَالِثٌ: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُجَازِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي آدَاءِ الشَّهَادَةِ بَعْدَ طَلَبِهَا لَا قَبْلَهُ، كَمَا يُقَالُ: الْجَوَادُ يُعْطِي قَبْلَ السُّؤَالِ، أَيُّ: يُعْطِي سَرِيعًا عَقِبَ السُّؤَالِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ^(٣). قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُنَاقَضَةٌ لِلْحَدِيثِ الْآخَرِ فِي ذِمِّ مَنْ يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ فِي قَوْلِهِ ﷺ: "ثُمَّ إِنْ بَعَدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ، وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ"^(٤)، وَقَدْ تَأَوَّلَ الْعُلَمَاءُ هَذَا تَأْوِيلَاتٍ:

(١) فَإِنْ حَقَّ الْأَدَمِيُّ لَا يَلْزَمُ الْمَطَالِبَةُ بِهِ إِلَّا إِذَا طَلَبَهُ الْأَدَمِيُّ وَرَفَعَهُ إِلَى الْقَاضِي، لَكِنْ هُنَاكَ حُقُوقٌ لِلَّهِ ﷻ، فَإِنْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَةَ وَيُرِيدُ أَنْ يَسْتَمِرَّ فِي الْعَيْشِ مَعَهَا، نَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ سَوْفَ يَعِيشُ مَعَ امْرَأَتِهِ فِي الْحَرَامِ، فَهَذَا مُنْكَرٌ حَتَّى وَلَوْ رَضِيَتْ الْمَرْأَةُ أَوْ رَضِيَ الرَّجُلُ، فَيُرْفَعُ إِلَى الْقَاضِي وَلَوْ لَمْ يُطَالَبْ، بِخِلَافِ لَوْ كَانَ حَقُّ أَدَمِيٍّ مُخْتَصٌّ بِهِ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَى الْقَاضِي، فَهُوَ الَّذِي لَا يُرِيدُ أَنْ يَقِفَ أَمَامَ الْقَاضِي أَوْ الْحَاكِمِ لِيَقَعَ فِي خِصْمَةٍ، وَرَبِّمَا تَنَازَلَ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَشْهَدَ وَهُوَ لَا يَرِيدُكَ.

(٢) كَمَنْ سَمِعَ إِنْسَانٌ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَالرَّجُلُ يُنْكَرُ، وَهُنَاكَ شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَالْأَمْرُ سَوْفَ يَبْطُلُ وَيُضَيِّعُ حَقَّ هَذِهِ الْمَرْأَةِ بِإِنْكَارِ الرَّجُلِ وَسَوْفَ تَجْبُرُ عَلَى أَنْ تَعِيشَ مَعَ هَذَا الرَّجُلِ وَقَدْ طَلَّقَهَا، فَيَلْزَمُهُ هُنَا أَنْ يُخْبَرَ الْقَاضِي لِأَنَّهُ قَدْ سَمِعَ هَذَا الطَّلَاقَ، وَكَذَا فِي أَمْرِ الْحُدُودِ: لَوْ شَهِدَ جَرِيمَةُ زَنَى وَكَانَ هُنَاكَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الشُّهُودِ، فَلَوْ لَمْ يَشْهَدْ مَعَهُمْ لَجُلُّوا حِدَ الْقَذْفِ، فَيُذْهِبُ وَيُخْبَرُ الْقَاضِي لِإِقَامَةِ هَذَا الْحُدِّ الشَّرْعِيِّ وَاحْتِسَابًا لَوَجْهِ اللَّهِ ﷻ وَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيًا عَنِ الْمُنْكَرِ.

(٣) وَهَذَا تَأْوِيلٌ خِلَافَ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ، وَالتفسيرات الأولى أظهر.

(٤) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (خ) ٣٦٥٠، وَهُوَ فِي مَقَامِ الذِّمِّ فِيمَنْ يَتَجَرَّأُ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَقَدْ عَلِمَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَنَّهُ شَاهِدٌ وَلَمْ يُطَالَبْ، فَتَكَرَّرَ شَهَادَتُهُ، وَتَكُونُ الشَّهَادَةُ وَاجِبَةً: إِذَا كَانَ لَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُ الْحَقِّ، فَيَجِبُ أَنْ يَذْهَبَ وَيُخْبِرَ بِهَا، فَإِذَا كَانَ صَاحِبُ الْحَقِّ يَعْلَمُ أَنَّكَ شَاهِدٌ، ثُمَّ أَتَى هُوَ بِشَاهِدَيْنِ دُونَكَ، فَاللَّهُ قَدْ عَافَاكَ، وَرَبِّمَا أَنْتَ لَسْتَ أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ، فَلَمَّا إِذَا تَذَهَّبَ وَتَتَبَرَّعَ بِالشَّهَادَةِ وَقَدْ عُفِيَْتَ؟، بِخِلَافِ رَجُلٍ يَعْلَمُ أَنَّ فُلَانًا سَوْفَ يَضِيْعُ حَقُّهُ لَوْ لَمْ يَكِلِي بِشَهَادَتِهِ، فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَذْهَبَ فَيُخْبِرَهُ.

أَصَحَّهَا تَأْوِيلُ أَصْحَابِنَا: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ مَعَهُ شَهَادَةٌ لِأَدَمِيِّ عَالِمٍ بِهَا فَيَأْتِي فَيَشْهَدُ بِهَا قَبْلَ أَنْ تُطْلَبَ مِنْهُ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى شَاهِدِ الزُّورِ فَيَشْهَدُ بِهَا لَا أَصْلَ لَهُ وَلَمْ يُسْتَشْهَدْ^(١).

وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَتَّصِبُ شَاهِدًا وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ^(٢).

وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَشْهَدُ لِقَوْمٍ بِالْجَنَّةِ أَوْ النَّارِ مِنْ غَيْرِ تَوْقُفٍ وَهَذَا ضَعِيفٌ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٠ - باب بيان اختلاف المجتهدين.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «يَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِأَبْنٍ إِحْدَاهُمَا . فَقَالَتْ هَذِهِ لِبَاحِثَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكَ أَنْتِ . وَقَالَتِ الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكَ . فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ اتَّوْنِي بِالسَّكِينِ أَشَقُّهُ

(١) ولا شك أن هذا التفسير أولى من الذي قبله، فرغم أنه صحيح الأول إلا أن هذا أولى من الذي قبله في الذم.

(٢) وهذا أيضاً مذموم، والتأويل الأول أيضاً صحيح ولكن الثاني والثالث أولى منه لأن الحديث تضمن جملة من الأمور المحرمة، وعلى التأويل الأول الفعل مكروه لخطر الشهادة، ولأنه ربما وقع في خطأ وهو غير قاصد، فسوف يترتب من الفساد أمر عظيم، وقد كان السلف يخافون جداً من الشهادة ومن الأيوان، وكانوا يضربونهم وهم صغار على العهد وعلى الشهادة ونحو هذا تعظيماً لهذه الشهادة، فالذي يستهين بهذه الشهادة ويعرض شهادته ويتعود على الشهادة عند القاضي، فبتهاونه هذا يحجره هذا إلى أن يشهد بها لا يعلم، أو إلى أن يشهد زوراً أو أن لا يستيقن ولا يثبت، وفي الحديث وإن كان ضعيفاً، أن النبي ﷺ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة، قال: "هل ترى الشمس؟" قال: نعم. قال: "على مثلها فاشهد أو دغ"، فالمطلوب أن يكون الإنسان على يقين من شهادته، وليس أنه يشهد بالظن، فالذي تعود على كثرة الشهادة دون أن يستشهد، فإنه يتهاون، فيترتب على ذلك أنه ربما شهد على ما لا يعلم.

(٣) هو ضعيف لأنه ليس في سياق اللجنة والنار.

بَيْنَكُمَا . فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا . فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى . قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ
إِنْ سَمِعْتُ بِالسَّكِينِ قَطٍ إِلَّا يَوْمِئِذٍ مَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدِيَّةُ ^(١) . [المدينة: السكين] .
وَحَدَّثَنَا سُؤْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي حَفْصٌ - يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنَعَانِيَّ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ح
وَحَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ - وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَجَلَانَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ وَرْقَاءَ .

فِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَضَاءِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ - فِي الْوَلَدَيْنِ
الَّذَيْنِ أَخَذَ الذَّنْبَ أَحَدُهُمَا فَتَنَازَعَتْهُ أُمَاهُمَا، فَقَضَى بِهِ دَاوُدَ لِلْكُبْرَى، فَلَمَّا مَرَّتَا بِسُلَيْمَانَ قَالَ:
أَقْطَعُهُ بَيْنَكُمَا نِصْفَيْنِ فَأَعْتَرَفَتْ بِهِ الصُّغْرَى لِلْكُبْرَى بَعْدَ أَنْ قَالَتْ الْكُبْرَى: اقْطَعْهُ، فَاسْتَدَلَّ
سُلَيْمَانُ بِشَفَقَةِ الصُّغْرَى عَلَى أَنَّهَا أُمُّهُ، وَأَمَّا الْكُبْرَى فَمَا كَرِهَتْ ذَلِكَ؛ بَلْ أَرَادَتْهُ لِتُشَارِكَهَا
صَاحِبَتَهَا فِي الْمُصِيبَةِ بِفَقْدِ وَلَدِهَا ^(٢) .

قَالَ الْعُلَمَاءُ: يَحْتَمِلُ أَنَّ دَاوُدَ عليه السلام قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى لِشَبَهِ رَأْيِهَا فِيهَا، أَوْ أَنَّهُ كَانَ فِي شَرِيعَتِهِ
الْتَرَجِيحُ بِالْكَبِيرِ ^(٣)، أَوْ لِكَوْنِهِ كَانَ فِي يَدِهَا، وَكَانَ ذَلِكَ مُرْجَحًا فِي شَرْعِهِ .
وَأَمَّا سُلَيْمَانُ فَتَوَصَّلَ بِطَرِيقٍ مِنَ الْحِيلَةِ وَالْمَلَأَظْفَةِ إِلَى مَعْرِفَةِ بَاطِنِ الْقَضِيَّةِ، فَأَوْهَمَهَا أَنَّهُ يُرِيدُ
قَطْعَهُ لِيَعْرِفَ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهَا قَطْعَهُ فَتَكُونُ هِيَ أُمُّهُ، فَلَمَّا أَرَادَتْ الْكُبْرَى قَطْعَهُ، عَرَفَ أَنَّهَا
لَيْسَتْ أُمُّهُ، فَلَمَّا قَالَتْ الصُّغْرَى مَا قَالَتْ عَرَفَ أَنَّهَا أُمُّهُ، وَلَمْ يَكُنْ مُرَادُهُ أَنَّهُ يَقْطَعُهُ حَقِيقَةً ^(٤)،

(١) فهذه لغة أبي هريرة رضي الله عنه، كانوا لا يطلقون على السكين إلا المدية.

(٢) وهذا من الحسد، فهي تمنى زوال النعمة بتطبيع ابن الأخرى كما ذهب الذئب بابنها.

(٣) وذلك لأن القضاء للكبير ليس له وجه في شريعتنا، فإما أن هذا خاص بشرع سليمان، أو أنه اجتهد
وكان كلام الكبرى عنده أولى بالتصديق، فصدقها وقضى لها دون بيته.

(٤) فقد قال عليه السلام (اتَّوْنِي بِالسَّكِينِ أَشَقُّهُ بَيْنَكُمَا) أي إن أتوه، ولم يأتوه بالسكين، إذا هو لم يكن، وإنما
استعمل التعريض.

وَأِنَّمَا أَرَادَ اخْتِيَارَ شَفَقَتَهُمَا؛ لِتَمَيِّزِ لَهُ الْأُمِّ، فَلَمَّا تَمَيَّزَتْ بِمَا ذَكَرْتَ عَرَفَهَا، وَلَعَلَّهُ اسْتَقَرَّ (١) الْكُبْرَى فَأَقَرَّتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ لِلصُّغْرَى، فَحَكَمَ لِلصُّغْرَى بِالْإِقْرَارِ لَا بِمُجَرَّدِ الشَّفَقَةِ الْمَذْكُورَةِ (٢).

(١) استقر: أي طلب من الكبرى أن يُقر.

(٢) وذلك لأنهم لا يرون الحكم بمثل هذه القرينة مجردة، واحتج بهذا الحديث من يقول بالحكم بالقرائن، ووسع ابن القيم هذا الباب جداً في كتاب الطرق الحكمية بما هو أوسع من المذاهب الأربعة، وأرى أنه قد تجاوز فيه تجاوزاً شديداً لأن الرسول ﷺ قد قدم مثلاً الأيمان على القرائن، والقرائن إنما يعمل بها في بعض الأحوال عند عدم بينات والأيمان، مثل القافة، فهذه القضية قضية خطيرة، لأن كثير من الأمور العلمية الحديثة ليست معدودة ضمن البينات شرعاً، ويحصل غلبة ظن قوية جداً بها، مثل البصمات وتحليل السائل المنوي وكالبصمة الوراثية للعين والدم، وتحليل الحامض النووي، في إثبات النسب وإثبات الجرائم ونحو ذلك، فهذه أصبحت وسائل معاصرة، أقوى بكثير من مجرد القافة، ولكنها من جنس ما يقوله القافة في النهاية، لأن الشرع لم يأت باعتبار هذه الأشياء، فهي مسكوت عنها في الشرع ومردّها في النهاية إلى أنها تكون من باب القرائن، والصحيح في هذا أن هذه القرائن كما ذكر هنا، أنها إنما تستغل للإقرار، فيواجهه من عليه الحق بها التي دلت القرائن أن عليه حق وأنه لا بد وأن يُقر، وهنا يُصبح متهاً ويجوز حبسه في تلك الحال ويجوز عقوبته في تلك الحال، والنبي ﷺ قد عمل بالقرائن في شأن كتر حبي بن أخطب، عندما قالوا: (أَذْهَبَتْهُ الْحُرُوبُ وَالنَّفَقَاتُ، فَقَالَ ﷺ: "الْعَهْدُ قَرِيبٌ"، وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ﷺ، فَمَسَّهُ بِعَذَابٍ - وَقَدْ كَانَ حُبِّي قَبْلَ ذَلِكَ قَدْ دَخَلَ خَرَبَةً - فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ حُبِّيَا يَطُوفُ فِي خَرَبَةٍ هَاهُنَا، فَلْهَبُوا فَطَافُوا، فَوَجَدُوا الْمُسْكَ، "فَقَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْنِي أَبِي الْحَقِيقِ"، (حب) ٥١٩٩ قَالَ الْأَبَانِي: حسن، فقد استغل القرينة لكي يصل بها إلى الإقرار، لذلك نقول الصحيح في هذا أن القرائن تُستغل حتى نصل بها إلى الإقرار ثم نواجه بها المتهم، وهذا النوع من الاتهام يجوز معه العقوبة، وليس أن كل متهم تجوز عقوبته، بل الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته، فقوله ﷺ (وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي عَلَيْهِ) البخاري، وقال الترمذي: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَعَيْنُ عَمْرٍو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلَدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقِسَامَةِ» رواه البيهقي والدارقطني، [والقسامة بالفتح: اليمين، كالقسم. وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرًا على استحقاقهم دمَّ صاحبهم، إذا وجَّله قتيلاً بين قوم ولم يُعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجدون خمسين يمينًا، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة، ولا مجنون، ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدَّعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية]، وهذا يُثبت أن الأصل فيمن اتهم أنه بريء، وليس الاتهام بمجرد الدعوى، ولكن هناك نوع من المتهمين يحصل معه نوع من القرائن، فيستغل ذلك حتى يُقر، وليس في هذا دليلاً على جواز التعذيب لأي أحد، فيستريح ذلك ويُطبقه على الناس جميعاً، لمجرد الاحتمال، وقد كان بعض الصحابة ﷺ يُخير صاحب الحق إذا طلب منه صاحب الحق أن يضرب المتهم، أنه إن لم يعترف

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَمِثْلُ هَذَا يَفْعَلُهُ الْحُكَّامُ لِيَتَوَصَّلُوا بِهِ إِلَى حَقِيقَةِ الصَّوَابِ، بِحَيْثُ إِذَا انفَرَدَ ذَلِكَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حُكْمٌ ^(١).

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ حَكَمَ سُلَيْمَانُ بَعْدَ حُكْمِ دَاوُدَ فِي الْقِصَّةِ الْوَاحِدَةِ وَنَقَضَ حُكْمَهُ، وَالْمُجْتَهِدُ لَا يَنْقُضُ حُكْمَ الْمُجْتَهِدِ؟

فَالْجَوَابُ مِنْ أَوْجِهٍ مَذْكُورَةٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ دَاوُدَ لَمْ يَكُنْ جَزَمَ بِالْحُكْمِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ يَكُونُ ذَلِكَ فَتْوَى مِنْ دَاوُدَ لَا حُكْمًا.

وَالثَّالِثُ: لَعَلَّهُ كَانَ فِي شَرْعِهِمْ فُسْخُ الْحُكْمِ إِذَا رَفَعَهُ الْخُصْمُ إِلَى حَاكِمٍ آخَرَ يَرَى خِلَافَهُ.

وَالرَّابِعُ: أَنَّ سُلَيْمَانَ فَعَلَ ذَلِكَ حِيلَةً إِلَى إِظْهَارِ الْحَقِّ وَظُهُورِ الصِّدْقِ، فَلَمَّا أَقَرَّتْ بِهِ الْكُبْرَى عَمِلَ بِإِقْرَارِهَا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ كَمَا إِذَا اعْتَرَفَ الْمُحْكُومُ لَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ أَنَّ الْحَقَّ هُنَا لِحُضْمِهِ ^(٢).

ضَرَبَ بِهِ مِثْلَهُ، قِصَاصًا، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُضْرَبُ وَلَا يُسَجَنُ وَلَا يُجْبَسُ بِمَجْرَدِ التُّهْمَةِ، بَلْ لَا بُدَّ وَأَنْ تَكُونَ تُّهْمَةٌ مَعَهَا قِرَائِنٌ قَوِيَّةٌ تَوْدِي إِلَى غَلْبَةِ الظَّنِّ بِوُجُودِهَا كَمَا فِي قِصَّةِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

إِذَا لَا بُدَّ مِنَ الْاعْتِرَافِ، وَعَامَّةُ النَّاسِ إِنْ وَجَّهُوا بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِرَائِنِ اعْتَرَفُوا، فَإِنْ لَمْ يَعْتَرَفُوا يُمْكِنُ أَنْ يُمَسَّ بِعَقُوبَةٍ أَوْ بِعَذَابٍ وَلَكِنْ لَا يَثْبِتُ عَلَيْهِ مِثْلًا حَدَّ السَّرْقَةِ أَوْ حَدَّ الزَّوْنِ إِنْ لَمْ يَعْتَرَفْ.

وَلِلْعِلْمِ كُلِّ قَرِيْنَةٍ مِنْ هَذِهِ الْقِرَائِنِ تَحْتَمِلُ الْخَطَأَ، وَلَكِنْ نِسْبَةُ الْخَطَأِ تَكُونُ ضَمِيْلَةً فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْيَانِ، فَإِنْ الْأَدْلَةُ الْجَنَائِيَّةُ الْمَعَاوِرَةُ بِمَا فِيهَا تَحْلِيلُ الْحَامِضِ النَّوَوِيِّ، قَابِلَةٌ لِلْخَطَأِ وَلَكِنْ بِنِسْبَةٍ ضَمِيْلَةٍ جَدًّا، وَلِذَلِكَ قُلْنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْاعْتِرَافِ، وَكَذَا الشَّرْعُ لَمْ يَأْتِ بِهَا، وَقَدْ أَتَى الشَّرْعُ بِالْأَخْذِ بِقَوْلِ الشُّهُودِ مَعَ وَقُوعِ الْخَطَأِ وَلَكِنْ الشَّرْعُ يَأْخُذُ بِغَلْبَةِ الظَّنِّ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَعْتَبَرْ الْأَخْذَ بِالْقِرَائِنِ إِلَّا مَعَ الْاعْتِرَافِ.

^(١) وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا أَنَّهُ إِنْ انْفَرَدَتِ الْقِرَائِنُ لَا يَثْبِتُ بِهَا حُكْمٌ وَلَا حَدٌّ.

^(٢) وَهَذَا هُوَ أَصَحُّ الْأَقْوَالِ، لِأَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ، مِنْ أَنَّ دَاوُدَ لَمْ يَكُنْ قَدْ جَزَمَ، خِلَافَ ظَاهِرِ الْحَدِيثِ إِذْ قَالَ (فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى)، فَهَذَا قَضَاءٌ عَلَى الْجَزْمِ، وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّالِثُ فَفِيهِ اِحْتِمَالٌ وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ فِي شَرْعِهِمْ فُسْخُ الْحُكْمِ إِذَا رُفِعَ إِلَى حَاكِمٍ آخَرَ، وَهَذَا لَيْسَ مِنْ شَرْعِنَا إِلَّا فِي مَا خَالَفَ مَا ذَكَرْنَا مِنَ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ، وَأَمَّا فِي اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ فَهُوَ لَا يَقْتَضِي بَعْضُهُ بَعْضًا، وَلَكِنْ مَتَى يُقْتَضَى؟ وَكَأَنَّ الْإِمَامَ مُسْلِمَ بِهَذَا التَّرْتِيبِ أَشَارَ إِلَى أَنَّ الْقَضَاءَ نَوْعَانِ:

نَوْعٌ يُقْضَى فِيهِ بِفُسْخِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ وَنَقْضِهِ وَإِطَالِهِ، وَهُوَ مَا خَالَفَ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَمْرُ النَّبِيِّ ﷺ وَعَمَلُهُ مِنْ نَصِّ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ.

قوله: (فَقَالَتْ الصُّغْرَى: لَا - يَرْحَمُكَ اللَّهُ - هُوَ ابْنُهَا)
مَعْنَاهُ: لَا تُشَقُّهُ، وَتَمَّ الْكَلَامَ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَتْ فَقَالَتْ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا.
قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا بِالْوَاوِ فَيُقَالُ: (لَا وَيَرْحَمُكَ اللَّهُ) (١).
قوله: (السَّكِينِ وَالْمُدْيَةِ)

أَمَّا (الْمُدْيَةِ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا وَفَتْحِهَا، سُمِّيَتْ بِهِ لِأَنَّهَا تَقْطَعُ مَدَى حَيَاةِ الْحَيَوَانِ،
وَالسَّكِينِ تُذَكَّرُ وَتُوْنُثُ لُغَتَانِ (٢)، وَيُقَالُ أَيْضًا: سَكِينَةٌ لِأَنَّهَا تُسَكِّنُ حَرَكَةَ الْحَيَوَانِ.

١١ - باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مُعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو
هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ

وهناك نوع آخر يكون فيه اجتهاد فهلا لا يُقْتَضِ فِيهِ حُكْمُ الْحَاكِمِ، لَكِنْ يُجْتَهِدُ لِلتَّوَصُّلِ فِيهِ إِلَى الصَّوَابِ.
وَلِذَلِكَ قُلْنَا أَنَّ الْأَقْرَبَ أَنَّهُ اسْتَقَرَّ الْكِبَرُ فَأَقْرَبُ، فَعَلِيَ الْأَقْلُ هَذَا احْتِمَالٌ فِي وَاقِعَةِ الْعَيْنِ هَذِهِ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا يَفْعَلُهُ
الْحَاكِمُ لِيَصِلَ بِهِ إِلَى الصَّوَابِ، فَإِذَا أَقْرَبَ الْخَصْمَ قَضَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ.
وَقَدْ قَالَ ﷺ (وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا) قَالَ الْحَسَنُ: لَوْ لَا هَذِهِ الْآيَةُ لَرَأَيْتُ أَنَّ الْقَضَاةَ قَدْ هَلَكُوا، وَلَكِنَّهُ أَتَى
عَلَى سُلَيْمَانَ لَصَوَابُهُ، وَعَلَى دَاوُدَ بِاجْتِهَادِهِ، وَقَالَ الْحَسَنُ (فَأَتَى اللَّهُ عَلَى سُلَيْمَانَ وَلَمْ يَدَمْ دَاوُدَ)، وَالْآيَةُ قَدْ
بَيَّنَّتْ عِلْمَ هَلَاقِهِمْ، لِأَنَّهُ يَبَيِّنُ صِحَّةَ قَضَاءِ سُلَيْمَانَ لِأَنَّهُ خَصَّ سُلَيْمَانَ بِالْفَهْمِ، وَأَتَى عَلَى دَاوُدَ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ
عِلْمِ تَخْصِيصِهِ بِالْفَهْمِ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ، أَنْ يَكُونَ جَاهِلًا أَوْ يَكُونَ أَثِمًا أَوْ مَذْمُومًا، بَلْ قَالَ (وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا
وَعِلْمًا) فِدَاوُدَ عَلَى حُكْمٍ وَعِلْمٍ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَخْطَأَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

(١) وَذَلِكَ لَكِي لَا يَحْصُلُ سُوءُ فَهْمٍ مِنْ بَعْضِ السَّامِعِينَ، فَيَحْسَبُ أَنَّهَا تَقُولُ (لَا يَرْحَمُكَ اللَّهُ) فَتَدْعُوا بِنَفْيِ
الرَّحْمَةِ عَنْهُ، وَلَكِنْ مَا ذَكَرُوهُ هُوَ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ، فَإِنْ وَجَدَ السِّيَاقُ كَافِيًا فِي فَهْمِ مَرَادِ الْمُتَكَلِّمِ، وَقَدْ
ثَبَتَ أَنَّ الصَّحَابَةَ قَالُوا لِأَبِي بَكْرٍ ﷺ لَمَّا قَالَ لَهُمْ (يَا إِخْوَتَاهُ أَغْضَبْتُكُمْ) قَالُوا (لَا، يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَخِي)
مُسْلِمًا، فَثَبَتَ أَنَّ الْوَاوَ هُنَا لَيْسَتْ وَاجِبَةً، وَإِنَّمَا تُسْتَحَبُّ لِإِزَالَةِ اللَّبْسِ إِذَا حَدَثَ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لِبْسٌ فَلَا
بَأْسَ.

(٢) فَسَكِينٌ وَسَكِينَةٌ لُغَةٌ صَحِيحَةٌ.

فَوَجَدَ الرَّجُلَ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمْ أَتَّبِعْ مِنْكَ الذَّهَبَ. فَقَالَ الَّذِي شَرَى الْأَرْضَ إِنَّمَا بَعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا - قَالَ - فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ الْكَمَا وَكَدُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِي غُلَامٌ وَقَالَ الْآخَرُ لِي جَارِيَةٌ. قَالَ أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِكُمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا» (١).

ذَكَرَ فِي الْبَابِ حَدِيثَ الرَّجُلِ الَّذِي بَاعَ الْعَقَارَ فَوَجَدَ الْمُشْتَرِيَ فِيهِ جَرَّةً ذَهَبَ فَتَنَكَرَاهُ، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمَا رَجُلٌ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا بِنْتَهُ إِنَّ الْآخَرَ، وَيُنْفِقَا وَيَتَصَدَّقَا مِنْهُ. فِيهِ: فَضْلُ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ، وَأَنَّ الْقَاضِيَ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِصْلَاحُ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ كَمَا يُسْتَحَبُّ لِغَيْرِهِ (٢).

قَوْلُهُ ﷺ (اشْتَرَى رَجُلٌ عَقَارًا)

هُوَ الْأَرْضُ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا، وَحَقِيقَةُ الْعَقَارِ الْأَصْلُ، سُمِّيَ بِذَلِكَ مِنَ الْعُقْرِ - بِضَمِّ الْعَيْنِ وَفَتْحِهَا - وَهُوَ: الْأَصْلُ، وَمِنْهُ: عُقْر الدَّارِ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ. قَوْلُهُ ﷺ: (فَقَالَ الَّذِي شَرَى الْأَرْضَ إِنَّمَا بَعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا) هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسخِ (شَرَى) بِغَيْرِ أَلِفٍ، وَفِي بَعْضِهَا (اشْتَرَى) بِالْأَلِفِ.

(١) عجيب!! الناس اليوم كل واحد منهم يريد أن يأخذ، ولكن مع الصلاح والتقوى والأمانة والديانة كل منهم يريد أن يتخلص، لا يريد أن يأخذ ما ليس له.

(٢) فليس فقط القاضي، ولذلك الصلح أحسن ما يقضى فيه، وهو أن يسترضي الطرفين لأن هذا يجزم ببراءة الذمم سواء ذمة الخصمين وبراءة ذمة القاضي، فإن القضاء فيه صعوبة وفيه مشقة، وكأننا ذبح بغير سكين، قال ﷺ (مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ، أَوْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذَبَحَ بِغَيْرِ سَكِينٍ)، (ت) ١٣٢٥ [قال الألباني]: صحيح، فلن نفوت قضية إلا ويسأل عنها يوم القيامة لماذا حكم فيها بكذا؟ فإذا كان الأمر عن صلح كان أهون لأنه يصير بتراضي الطرفين، ولكن لا بد وأن يكون الصلح كذلك بتراضي الطرفين، فلا يلزمهما بالصلح، فيعرض عليهما الحق ويعرض الصلح، فإن أراد صاحب الحق أن يتنازل عن حقه صلحاً تنازل، فإذا كان هناك تدخل في الحقوق مثل هذه القضية جاز أن يعرض الصلح على مجهول، لأن هذا صلح على مجهول.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْأَوَّلُ أَصَحُّ، وَشَرَى هُنَا بِمَعْنَى بَاعَ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ}، وَلِهَذَا قَالَ: فَقَالَ الَّذِي شَرَى الْأَرْضَ إِنَّمَا بَعْتُكَ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) والحكم في هذه القضية في شرعنا أنه لا بد وأن يُنظر في هذا الذهب هل هو من دفن الجاهلية، أم هو مما عليه علامة أهل الإسلام؟ فإن تناكراه فهو لقطة لمن وجله ويبحث عن صاحبه أولاً، وهذا إذا كان عليه علامة أهل الإسلام، وأما إن كان من دفن الجاهلية فهو لمن استخرجه إذا أنكره صاحب الأرض، أما إذا قال صاحب الأرض هذا الذهب ملكي وأنا من دفنته وذكر أوصافه، فهو له.

كِتَابُ اللَّقْطَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كتاب اللقطة

اللقطة هي بفتح القاف على اللُّغة المشهورة التي قالها الجمهور، واللُّغة الثانية (لُقطة) بإسكانها، والثالثة (لُقاطة) بضم اللام، والرابعة: (لَقطة) بفتح اللام والقاف.

١ - باب

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رِبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُتَّبِعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوَكَاءَهَا ثُمَّ عَرَفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَلَا فَشَانُكَ بِهَا». قَالَ فَضَالَةُ الْغَنَمِ قَالَ «لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ». قَالَ فَضَالَةُ الْإِبِلِ قَالَ «مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا». قَالَ يَحْيَى أَحْسِبُ قَرَأْتُ عِفَاصَهَا.

[الحذاء: أراد أنها تقوى على المشى؛ العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة؛ الوكاء: الحنيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما].

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ رِبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُتَّبِعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ «عَرَفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ». فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةُ الْغَنَمِ قَالَ «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ». فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةُ الْإِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجَنَاتُهُ - أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ - ثُمَّ قَالَ «مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا».

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُمْ أَنَّ رِبْعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقْطَةِ . قَالَ وَقَالَ عَمْرُو فِي الْحَدِيثِ «فَإِذَا لَمْ يَأْتِ لَهَا طَالِبٌ فَاسْتَنْفَقَهَا» . [استنفقها: اجعلها في نفقتك] .

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ - وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ - عَنْ رِبْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُتَنَبِّئِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ [فَاحْمَارُ وَجْهَهُ وَجَبِينَهُ وَغَضِبَ] . وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ «ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً» . «فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا كَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ» .

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُتَنَبِّئِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ سِئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّقْطَةِ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرَقِ فَقَالَ «اعْرِفْ وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفَقَهَا وَلَتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدَّهَا إِلَيْهِ» . وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ «مَا لَكَ وَلَهَا دَعَهَا فَإِنْ مَعَهَا حِذَاءُهَا وَسِقَاءُهَا تَرَدُّ الْمَاءِ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا» . وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئْبِ» .

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَرِبْعَةُ الرَّأْيِيِّ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُتَنَبِّئِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ . زَادَ رِبْعَةُ [فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجَنَاهُ] . وَاقْصَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوَكَاءَهَا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ» .

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي الضُّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سِئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ «عَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوَكَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدَّهَا إِلَيْهِ» .

وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ «فَإِنْ اعْتَرَفْتَ فَأَذْهَبَ وَإِلَّا فَأَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوَكَّاءَهَا وَعَدَدَهَا».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ قَالَ سَمِعْتُ سُؤَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ غَازِينَ فَوَجَدْتُ سُوطًا فَأَخَذْتُهُ فَقَالَ لِي دَعُهُ. فَقُلْتُ لَا وَلَكِنِّي أَعْرِفُهُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ. قَالَ فَأَيُّتُ عَلَيْهِمَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا قَضَى لِي أَنِّي حَبَجْتُ فَأَيُّتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ أَبِي بَكْرَ بْنَ كَعْبٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِشَأْنِ السُّوْطِ وَيَقُولُهُمَا فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَيُّتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «عَرَفَهَا حَوْلًا». قَالَ فَعَرَفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ. فَقَالَ «عَرَفَهَا حَوْلًا». فَعَرَفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ. فَقَالَ «عَرَفَهَا حَوْلًا». فَعَرَفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا. فَقَالَ «احْفَظْ عَدَدَهَا وَوَعَاءَهَا وَوَكَّاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتَعْ بِهَا». فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا. فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَا أَدْرِي بِثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلٍ وَاحِدٍ.

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ كَهِيلٍ أَوْ أَخْبَرَ الْقَوْمَ وَأَنَا فِيهِمْ قَالَ سَمِعْتُ سُؤَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ فَوَجَدْتُ سُوطًا. وَاقْصُ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا. قَالَ شُعْبَةُ فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ يَقُولُ عَرَفَهَا عَامًا وَاحِدًا.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَيُّسَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ حَدَّثَنَا يَهُزُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ. وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا [ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ] إِلَّا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ [عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً].

وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَزَيْدِ بْنِ أَبِي أَيُّسَةَ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ «فَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوَعَائِهَا وَوَكَايَها فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ» .
وَزَادَ سُفْيَانُ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ «وَالْأَفْهَى كَسَبِيلُ مَالِكَ» .
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ «وَالْأَفْهَى فَاسْتَمْعَ بِهَا» .

قَوْلُهُ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ: إِعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوَكَايَها ثُمَّ عَرَّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا. قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ، قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا)

وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: (عَرَّفْهَا سَنَةً ثُمَّ إِعْرِفْ وَكَايَها وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدَّهَا إِلَيْهِ)

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ: لَا يَقَعُ اسْمُ الضَّالَّةِ إِلَّا عَلَى الْحَيَّوانِ^(١)، يُقَالُ: ضَلَّ الْإِنْسَانُ وَالْبَعِيرَ وَغَيْرَهُمَا مِنَ الْحَيَّوانِ، وَهِيَ الضَّوَالُ، وَأَمَّا الْأَمْتَعَةُ وَمَا سِوَى الْحَيَّوانِ فَيُقَالُ لَهَا: لَقْطَةٌ، وَلَا يُقَالُ ضَالَّةٌ. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ: يُقَالُ لِلضَّوَالِّ الْهُوَامِي وَالْهُوَافِي، وَاحِدَتُهَا: هَامِيَةٌ وَهَامِيَّةٌ، وَهَمَّتْ وَهَفَّتْ وَهَمَلَتْ إِذَا ذَهَبَتْ عَلَى وَجْهَيْهَا بِلا رَاعٍ. وَقَوْلُهُ ﷺ: (إِعْرِفْ عِفَاصَهَا)

مَعْنَاهُ: تَعْرِفْ لَتَعْلَمَ صِدْقَ وَاصِفِها مِنْ كَذِبِهِ، وَلِتَلَّا يَخْتَلِطَ بِمَالِهِ وَيَشْتَبِهَ. وَأَمَّا (الْعِفَاصُ) فَبِكْسَرِ الْعَيْنِ وَبِالْفَاءِ وَالصَّادِ الْمُثْمَلَةِ، وَهُوَ: الْوِعَاءُ الَّتِي تَكُونُ فِيهِ النِّفَقَةُ جِلْدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، وَيُطْلَقُ الْعِفَاصُ أَيْضًا عَلَى الْجِلْدِ الَّذِي يَكُونُ عَلَى رَأْسِ الْقَارُورَةِ؛ لِأَنَّهُ كَالْوِعَاءِ لَهُ، فَأَمَّا الَّذِي يَدْخُلُ فِي فَمِ الْقَارُورَةِ مِنْ خَشَبٍ أَوْ جِلْدٍ أَوْ خِرْقَةٍ مَجْمُوعَةٌ وَنَحْوُ

(١) الحيوان يقصد به الشيء الحي.

ذَلِكَ فَهُوَ الصَّامُ بِكَسْرِ الصَّادِ، يُقَالُ: عَفَصَتْهَا عَفْصًا إِذَا شَدَدْتَ الْعِفَاصَ عَلَيْهَا، وَأَعَفَصْتُهَا إِعْفَاصًا إِذَا جَعَلْتَ لَهَا عِفَاصًا.

وَأَمَّا (الْوِكَاءُ) فَهُوَ الْحَيْطُ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ الْوِعَاءُ، يُقَالُ: أَوْكَيْتَهُ إِيكَاءً فَهُوَ مُوَكَّى بِلَا هَمْزٍ.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَشَأْنُكَ بِهَا) هُوَ بِنَصْبِ النُّونِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (مَعَهَا سِقَاؤُهَا)

فَمَعْنَاهُ: أَنَّهَا تَقْوَى عَلَى وُرُودِ الْمِيَاهِ، وَتَشْرَبُ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ وَتَمَلَأُ كِرْشَهَا، بِحَيْثُ يَكْفِيهَا الْيَوْمَ.

وَأَمَّا (حِذَاؤُهَا) فَبِالْمَدِّ، وَهُوَ: أَخْفَافُهَا؛ لِأَنَّهَا تَقْوَى بِهَا عَلَى السَّيْرِ وَقَطْعِ الْمَفَاوِزِ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: جَوَازُ قَوْلِ: (رَبِّ الْمَالِ، وَرَبِّ الْمَتَاعِ، وَرَبِّ الْمَاشِيَةِ)، بِمَعْنَى صَاحِبِهَا الْأَدَمِيِّ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ إِضَافَتَهُ إِلَى مَا لَهُ رُوحٌ دُونَ الْمَالِ وَالْدَّارِ وَنَحْوِهِ.

وَهَذَا غَلَطٌ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: (فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدَّهَا إِلَيْهِ، وَحَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا^(١))، وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رضي الله عنه (وَإِذْ خَالَ رَبُّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ) وَنَظَائِرُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهنا هي صريحة في ضالة الإبل، فهذا دليل على أن ما له روح يمكن أن تضاف إلى صاحبها الأدمي، فيقال رب الإبل ورب الشاة ورب البقر، والذي كرهه ربما ظن اشتباها مع اسم الرب ﷻ، ولكن اسم الرب إذا أطلق فهو يقصد به رب العالمين ﷻ وإذا عُرِّفَ بالألف واللام (الرب) دون سياق يدل على معنى آخر، فهو يدل على الرب ﷻ وهو الخالق الرازق المالك السيد ﷻ.

وهنا رب بمنى المالك، فرب الإبل أو رب المتاع أو رب الضالة أو رب اللقطة، بمعنى مالكةا وصاحبها.

وأما (رب الأرباب) فالظاهر والله أعلم أنه لا يصح إطلاق ذلك، إذ أن هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ثم كما ذكرنا (الأرباب) مطلقة، ولا ينبغي استعمال (الرب) معرِّفاً بالألف واللام مطلقاً إلا مع الرب ﷻ، وإن قصد بالأرباب المالكين للأشياء وليس على عقيلة المشركين أن هناك أرباب متعددون وأن الرب هو ربهم، فنقول الذي قصد رب المالكين للأشياء قصده صحيح لكن إطلاقه غير سليم، وإنما الذي ورد هو الإضافة إلى لفظ الرب، فيقال رب المال رب المتاع رب الماشية، ولا يقال الرب إلا في حق الله ﷻ، فكلية (الأرباب) هي من هذا لأنه عرِّفها بالألف واللام وأطلق، وإنما يُعرِّف هذا اللفظ عن الأمم المشتركة التي تجعل أرباباً وآلهة متعددة وهناك رب كبير لهم، تعالى الله عن اعتقادهم علواً كبيراً.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (ثُمَّ عَرَّفَهَا سَنَةً)

فَمَعْنَاهُ إِذَا أَخَذْتَهَا فَعَرَّفَهَا سَنَةً، فَأَمَّا الْأَخْذُ فَهَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَمْ مُسْتَحَبٌّ ؟

فِيهِ مَذَاهِبٌ، وَتُخْتَصَرُ مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ:

أَصَحُّهَا عِنْدَهُمْ: يُسْتَحَبُّ وَلَا يَجِبُ ^(١).

وَالثَّانِي: يَجِبُ ^(٢).

وَالثَّلَاثُ إِنْ كَانَتْ اللَّقْطَةُ فِي مَوْضِعٍ يَأْمَنُ عَلَيْهَا إِذَا تَرَكَهَا ^(٣)، أَسْتَحَبُّ الْأَخْذُ، وَإِلَّا وَجَبَ ^(٤).

وَأَمَّا (تَعْرِيفُ سَنَةٍ)

(١) لماذا الاستحباب مع أن ظاهر الأمر الوجوب؟ لأنه ورد على سؤال، فكأنه رأى أو خشي أنه لا يؤذن له في التقاطها لأنها مملوكة لغيره، فلما قال (خذها) دل ذلك على الإذن في هذا، فليس ذلك صريحاً في الوجوب في هذا السياق، فهو ليس أمراً مجرداً وإنما هو أمر ورد على سؤال يظن صاحبه المنع منه، فكأن هذا الظن قام مقام الأمر بعد النهي، فإن الأمر بعد نهى يعود إلى ما كان عليه الحال قبل ذلك، لا أنه يدل على الوجوب، وهو كما في قوله ﷺ (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا)، فلما كانوا ممنوعين من الصيد حال الإحرام أذن لهم بالصيد بلفظ الأمر، وهذا الأمر لا يكون للوجوب.

(٢) محتجاً بقوله (خذها)، وإن كانت في ضالة الغنم، والأشياء الأخرى أيضاً في معناها، لأنه إن خشي عليها الضياع، فالنصيحة للمسلم أن يأخذها.

(٣) وذلك إن كثر الأمان وقل الخوة في هذا الموضع.

(٤) والقول الثالث هو الصحيح، فيجب إن كان في مكان قد يأخذها من لا يعرفها، إن غلب على ظنه ذلك، فعند ذلك يجب أن يلتقطها ليُعرفها لئلا تضيع على صاحبها من باب النصيحة للمسلمين.

ولا نزاع أنها من النصيحة، ولكن هل هي من النصيحة الواجبة أم من النصيحة المستحبة؟ هي على التفصيل المذكور والله أعلى وأعلم، لكن ظاهر قوله ﷺ في ضالة الغنم خصوصاً التي يخشى عليها من الضياع (خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ) فهذا التعليل يقتضي أنه لا ينبغي تركها حتى تضيع.

فإن علم من نفسه أنه لا يستطيع تعريفها، لم يجز له أن يلتقطها، لأنه يكون بذلك مضيعاً لحق صاحبها مثلما قد يضيع غيره.

وتُعرف، إما على أبواب المساجد أو في الأسواق، ويُعرفها في البداية في أول يوم مرتين ثم كل يوم مرة ثم كل أسبوع مرة ثم كل شهر مرة إلى أن تنتضي السنة، وفي زماننا يمكن أن تُنشر إعلانات للقطة ذات القيمة في بعض الجرائد المجانية، أو تعلق إعلانات مكتوبة على أبواب المساجد أو باب السوق لمن يقرأ في زماننا، فهذا قد عرفها.

فَقَدْ أَجَمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وَجُوبِهِ إِذَا كَانَتْ اللَّقْطَةُ لَيْسَتْ تَافِهَةً، وَلَا فِي مَعْنَى التَّافِهَةِ ^(١)، وَلَمْ يُرَدِّ حِفْظُهَا عَلَى صَاحِبِهَا؛ بَلْ أَرَادَ تَمْلُكُهَا ^(٢)، وَلَا بُدَّ مِنْ تَعْرِيفِهَا سَنَةً بِالْإِجْمَاعِ.
فَأَمَّا إِذَا لَمْ يُرَدِّ تَمْلُكُهَا، بَلْ أَرَادَ حِفْظُهَا عَلَى صَاحِبِهَا فَهَلْ يَلْزَمُهُ التَّعْرِيفُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا:
أَحَدُهُمَا: لَا يَلْزَمُهُ؛ بَلْ إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَأَثْبَتَهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا دَامَ حِفْظُهَا.
وَالثَّانِي: وَهُوَ الْأَصَحُّ، أَنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّعْرِيفُ لِئَلَّا تَضِيعَ عَلَى صَاحِبِهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَيْنَ هِيَ حَتَّى يَطْلُبَهَا، فَوَجَبَ تَعْرِيفُهَا ^(٣).
وَأَمَّا الشَّيْءُ الْحَقِيرُ فَيَجِبُ تَعْرِيفُهُ زَمَنًا يَظُنُّ أَنَّ فَاقِدَهُ لَا يَطْلُبُهُ فِي الْعَادَةِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الزَّمَانِ ^(٤).

(١) كَتَمَرَةٌ وَنَحْوُهَا، وَذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ «لَوْ لَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لِأَكْلَتِهَا»، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ تَوَرَّعَ عَنْهَا ﷺ خَشْيَةً أَنْ تَكُونَ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، وَهُوَ ﷺ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ تَمْرُ الصَّدَقَةِ، وَلِذَلِكَ تَرَكَهَا، وَلَكِنْ دَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ اللَّقْطَةِ الْيَسِيرَةِ، الَّتِي لَا تَتَّبَعُهَا هِمَّةُ أَوْسَاطِ النَّاسِ إِذَا ضَاعَتْ مِنْهُمْ، فَلَا يَبْحَثُونَ عَنْهَا وَلَا يُرْسِلُونَ مِنْ يَبْحَثُ، بَلْ يَتْرَكُونَهَا فِي الْغَالِبِ، فَمِثْلُ هَذِهِ يَجُوزُ أَخْذُهَا بِلاَ تَعْرِيفٍ، لِأَنَّهَا تُشَبِّهُ الْأَشْيَاءَ الْمُلْقَاةَ فِي الْمَزَابِلِ وَنَحْوَهَا، مِمَّا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ صَاحِبَهَا قَدْ أَلْقَاهُ وَلَيْسَ أَنَّهُ ضَاعَ مِنْهُ، وَلَكِنْ مَرَدُّ أَمْرِ التَّنَاهَاةِ وَالْيُسْرِ أَوْ عَدَمِ تَنَاهَاةِ إِلَى الْعُرْفِ، فَقَدْ يَتَنَاهَوْنَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ وَمِنْ زَمَنٍ إِلَى آخَرَ، وَضَبَطَ ذَلِكَ فِيهِ صَعُوبَةٌ، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ نَحْوِ الْجَنِيَهَاتِ الْقَلِيلَةِ أَوْ الْقُرُوشِ أَوْ أَجْزَاءِ الْجَنِيهِ فِي زَمَانِنَا، فَهِيَ مِنَ اللَّقْطَةِ الْيَسِيرَةِ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ عَشْرَاتِ الْجَنِيَهَاتِ، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ تَتَّبَعُهَا هِمَّةُ أَوْسَاطِ النَّاسِ عَلَى الْأَقْلِ، فَمِنْ النَّاسِ مَنْ رَاتِبُهُ فِي الشَّهْرِ كُلِّهِ نَحْوُ الْمِائَةِ مِنَ الْجَنِيَهَاتِ مِثْلًا، فَلَوْ ضَاعَتْ مِنْهُ لَبَحَثَ عَنْهَا بِلاَ شَكٍّ، وَالْأَمْرُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ مَحَلُّ اشْتِهَادٍ وَاجْتِهَادٍ فِي تَقْدِيرِ أَنَّ هَذَا يَسِيرٌ أَوْ غَيْرُ يَسِيرٍ.

(٢) وَمَوْطِنُ الْإِجْمَاعِ فِي هَذَا هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ: أَوَّلُهُمَا أَنْ تَكُونَ لَيْسَتْ يَسِيرَةً وَلَا تَافِهَةً، الشَّرْطُ الثَّانِي أَنَّهُ يَرِيدُ تَمْلُكَهَا، فَإِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَحْفَظَهَا فَقَطْ، فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا؛ وَسَيَأْتِي الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُعَرِّفَهَا فِي الْحَقِيقَةِ، لَكِنْ الْكَلَامُ هُنَا عَلَى مَوْطِنِ الْإِجْمَاعِ فِي قَوْلِهِ (وَلَمْ يُرَدِّ حِفْظُهَا عَلَى صَاحِبِهَا؛ بَلْ أَرَادَ تَمْلُكُهَا) فَيَجِبُ تَعْرِيفُهَا السَّنَةَ بِالْإِجْمَاعِ بِهِذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ.

(٣) وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّ الرَّسُولَ أَمَرَ فَقَالَ (عَرَّفْهَا سَنَةً)، وَلِذَا طَالَمَا التَّقَطُّ فَيَلْزَمُهُ التَّعْرِيفُ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْأَمْرِ الْوَجُوبَ، وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّهُ إِنْ التَّقَطُّ لِيَحْفَظَهَا دُونَ تَعْرِيفٍ، فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ حِفْظًا وَصَاحِبُهَا لَا يَعْرِفُ مَكَانَهَا وَمَنْ أَيْنَ يَلْزِمُ أَنَّهَا مَوْجُودَةٌ عِنْدَ فُلَانٍ، فَالْوَجُوبُ يُسْتَفَادُ مِنْ وَجْهَيْنِ: مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى وَالثَّانِي ظَاهِرُ الْحَدِيثِ حَيْثُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَظَاهِرُ الْأَمْرِ الْوَجُوبِ.

(٤) وَهَذَا أَيْضًا لَيْسَ بِتَحْدِيدٍ، فَكَمَا ذَكَرْنَا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي التَّمْرَةِ (لَوْ لَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لِأَكْلَتِهَا).

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَالتَّعْرِيفُ أَنْ يَنْشُدَهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَجَدَهَا فِيهِ، وَفِي الْأَسْوَاقِ، وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، وَمَوَاضِعِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ، فَيَقُولُ: مَنْ ضَاعَ مِنْهُ شَيْءٌ؟ مَنْ ضَاعَ مِنْهُ حَيَوَانٌ؟ مَنْ ضَاعَ مِنْهُ دَرَاهِمٌ؟ وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَيُكَرَّرُ ذَلِكَ بِحَسَبِ الْعَادَةِ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: فَيَعْرِفُهَا أَوَّلًا فِي كُلِّ يَوْمٍ، ثُمَّ فِي الْأُسْبُوعِ، ثُمَّ فِي أَكْثَرِ مِنْهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ ﷺ: (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا)

مَعْنَاهُ: إِنْ جَاءَهَا صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَيَجُوزُ لَكَ أَنْ تَتَمَلَّكَهَا.

قَالَ أَصْحَابُنَا: إِذَا عَرَفَهَا فَجَاءَ صَاحِبُهَا فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ التَّعْرِيفِ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهَا وَقَبْلَ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا الْمُتَلَقِّطُ ^(١)، فَأُثْبِتَ أَنَّهُ صَاحِبُهَا أَخَذَهَا بِزِيَادَتِهَا الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ ^(٢)، فَالْمُتَّصِلَةُ كَالسِّمَنِ فِي الْحَيَوَانِ، وَتَعْلِيمِ صَنْعَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَالْمُنْفَصِلَةُ كَالْوَلَدِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ وَاکْتِسَابِ الْعَبْدِ ^(٣)، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَأَمَّا إِنْ جَاءَ مَنْ يَدَّعِيهَا وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُتَلَقِّطُ لَمْ يَجْزَ لَهُ دَفْعُهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ صَدَّقَهُ جَازَ لَهُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ، وَلَا يُلْزَمُهُ حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ ^(٤)، هَذَا كُلُّهُ إِذَا جَاءَ قَبْلَ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا

^(١) قَوْلُهُ (وَقَبْلَ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا الْمُتَلَقِّطُ) فظاهر الحديث أنه لو جاء صاحبها حتى ولو بعد أن تملكها المتلقط واستنفقها، فلا بد وأن يدفع له مثلها أو قيمتها، كقوله ﷺ (فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَأَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوَكَاءَهَا ثُمَّ كُلُّهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ)، وَقَالَ (فَإِنْ لَمْ تُعَرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةٌ عَنْكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ) فهذا ظاهر جداً أن هذا ولو بعد السنة وبعد التملك وبعد الاستنفاق، فهي له وهي أمانة عنده حتى إذا ظهر صاحبها، فعليه أن يؤديها له أو يؤدي قيمتها.

^(٢) فعلى سبيل المثال: الحيوان إذا ولد، فهذه زيادة منفصلة أو زيادة متصلة كالسمن أو إذا غلى سعر الشيء المتلقط.

^(٣) كأن يعمل العبد وأتى بنتاج، فهذا الربح يُحفظ كذلك كأصل اللقطة.

^(٤) ظاهر الأحاديث أنه إن عرف العفاص والوكاء والعدد، وجب عليه أن يدفع، ولا يلزمه أن يقيم البيِّن من الشهود العدول على أن هذا ماله، وعامة الناس لا يشهدون على أموالهم في العادة، والرسول ﷺ قد قال (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَّهَا وَوَكَاءَهَا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ) فأمر بإعطائها إياه بمجرد المعرفة، وهذه من القرائن القوية، وهذا مما لم تجر العادة فيه بإشهاد العدول وإقامة البيِّنات، فيكفي هذه القرائن في هذا الحال، لأنه ليس في مقام منازعة، حتى يقول يدي عليها، نعم يدك عليها بلا ادعاء للملك، بل تُقر أن يدك عليها يد

الْمُلْتَقِطُ، فَأَمَّا إِذَا عَرَفَهَا سَنَةً وَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا، فَلَهُ أَنْ يُدِيمَ حِفْظَهَا لِصَاحِبِهَا، وَلَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا، سَوَاءَ كَانَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا ^(١)، فَإِنْ أَرَادَ تَمَلُّكَهَا فَمَتَى يَمْلِكُهَا؟ فِيهِ أَوْجُهُ لِأَصْحَابِنَا: أَصَحُّهَا: لَا يَمْلِكُهَا حَتَّى يَتَلَفَّظَ بِالتَّمْلُكِ بِأَنْ يَقُولَ: تَمَلَّكْتُهَا، أَوْ اخْتَرْتُ تَمَلُّكَهَا ^(٢).

وَالثَّانِي: لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا بِالتَّصَرُّفِ فِيهَا بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ.

وَالثَّالِثُ يَكْفِيهِ نِيَّةُ التَّمْلُكِ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى لَفْظٍ ^(٣).

وَالرَّابِعُ يَمْلِكُ بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ السَّنَةِ.

فَإِذَا تَمَلَّكَهَا، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهَا صَاحِبٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، بَلْ هُوَ كَسَبَ مِنْ أَكْسَابِهِ لَا مُطَالَبَةَ عَلَيْهِ بِهِ فِي الْآخِرَةِ.

وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ تَمَلُّكِهَا أَخَذَهَا بِزِيَادَتِهَا الْمُتَّصِلَةِ دُونَ الْمُتَفَصِّلَةِ ^(٤).

فَإِنْ كَانَتْ قَدْ تَلَفَتْ بَعْدَ التَّمْلُكِ لَزِمَ الْمُلتَقِطُ بَدْلُهَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ ^(٥).

أَمَانَةٌ، وَلِذَلِكَ اشْتَرَطَ الْبَيِّنَةُ فِي هَذَا الْمَوْطِنِ لَيْسَ بظَاهِرٍ، فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ مِنْ عَرَفِ الْعِفَاصِ وَالْوَكَاءِ وَالْعَدَدِ، وَفِيهَا وَفِيهَا مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تَمَيِّزُهَا، فَهِيَ قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ وَلَمْ يَشْطَرِطِ النَّبِيُّ ﷺ أَكْثَرَ مِنْهَا، فَإِنْ مَجَرَّدُ الْمَعْرِفَةِ قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ لِدَفْعِهَا لَهُ، وَلَيْسَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ دَفْعُهَا حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ.

^(١) بِمَعْنَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَوْقُوفٌ عَلَى النِّيَّةِ، إِمَّا أَنَّهُ نَوَى أَنَّهَا مِنْ مَالِهِ وَأَنَّهَا مِلْكٌ لَهُ، وَالْأُخْرَى نَوَى أَنَّهُ يَحْفَظُهَا، مَا الْفَرْقُ؟ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا هُوَ أَنَّ يَدَهُ سَوْفَ تَتَغَيَّرُ صِفَتُهَا، فَعِنْدَمَا يَتَمَلَّكُهَا وَيَظْهَرُ صَاحِبُهَا يَلْزَمُهُ بَدْلُهَا حَتَّى وَلَوْ ضَاعَتْ مِنْهُ لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ مَالِهِ وَأَصْبَحَ الْبَدْلُ فِي ذِمَّتِهِ وَكَانَتْ كَالَّذِينَ لَوْ ظَهَرَ صَاحِبُهَا، وَأَمَّا لَوْ ظَلَّ يَحْفَظُهَا فَقَطْ، فَمَا زَالَتْ يَدُهُ أَمَانَةً، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْرُطْ فِي الْحِفْظِ لَمْ يَضْمَنْ.

^(٢) فَالْشَّافِعِيَّةُ عَنْهُمْ أَنَّ الْعُقُودَ مَبْنَاهَا عَلَى الْأَلْفَافِ وَالْمُبَانِي، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْعُقُودَ مَبْنَاهَا عَلَى الْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ التَّلَفُّظُ، وَلِذَا الصَّحِيحُ فِي هَذَا أَنَّهُ يَكْفِي النِّيَّةَ.

^(٣) وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.

^(٤) لِأَنَّ الزِّيَادَةَ الْمُنْفَصِلَةَ وَقَعَتْ فِي مِلْكِ صَاحِبِهَا الْجَدِيدِ وَكَانَ ضَامِنًا لَهَا، وَالْخَرَجُ بِالضَّمَانِ، فَلَنْ يَقُولَ لَهُ اجْعَلْهَا نَحِيفَةً كَمَا كَانَتْ فَقَدْ سُمِنَتْ، وَالسَّمْنَةُ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ، وَلَا يَقُولُ لَهُ أُعْطِنِي قِيَمَةَ الصَّنْعَةِ الَّتِي تَعَلَّمَهَا الْعَبْدُ، بَلْ سَيَأْخُذُ الْعَبْدَ عَلَى حَالِهِ الْجَدِيدِ، أَمَّا أَوْلَادُ هَذِهِ الشَّاةِ أَوْ الطَّيُورِ الَّتِي وَلِدَتْ، فزِيَادَتُهَا الْمُنْفَصِلَةُ فِي مِلْكِهِ وَفِي ضَمَانِهِ وَقَدْ تَمَلَّكُهَا فَهِيَ لَهُ، أَمَّا الْبَقَرَةُ فَهِيَ مَحْمُولَةٌ كَالْإِبِلِ.

^(٥) وَذَلِكَ لِلرُّوَايَاتِ الصَّرِيحَةِ (وَلَتَكُنْ وَدِيعَةٌ عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَكَّاهَا إِلَيْهِ)، إِذَا لَا بَدَّ وَأَنْ يُوَدِّعَهَا، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَمَلَّكَهَا، أَمَّا إِنْ لَمْ يَتَمَلَّكُهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، أَوْ أَنَّهَا مَاتَتْ فِي فِتْرَةِ الْحِفْظِ وَالتَّعْرِيفِ فَلَا يَلْزَمُهُ

وَقَالَ دَاوُدُ: لَا يَلْزَمُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَضَالَّةُ الْغَنَمِ، قَالَ: لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ)

مَعْنَاهُ الْإِذْنُ فِي أَخْذِهَا، بِخِلَافِ الْإِبِلِ، وَفَرَّقَ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَبَيَّنَ الْفَرْقَ بِأَنَّ الْإِبِلَ مُسْتَعْنِيَةٌ عَنْ مَنْ يَحْفَظُهَا لِاسْتِقْلَالِهَا بِحِذَائِهَا وَسِقَائِهَا وَوُزُودِهَا الْمَاءَ وَالشَّجَرَ، وَامْتِنَاعِهَا مِنَ الذَّنَابِ وَغَيْرِهَا مِنْ صِغَارِ السَّبَاعِ ^(١)، وَالْغَنَمُ بِخِلَافِ ذَلِكَ، فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهَا أَنْتَ أَوْ صَاحِبُهَا، أَوْ أَخُوكَ الْمُسْلِمَ الَّذِي يَمُرُّ بِهَا أَوْ الذَّنْبُ ^(٢) فَلِهَذَا جَازَ أَخْذُهَا دُونَ الْإِبِلِ.

ثُمَّ إِذَا أَخْذَهَا وَعَرَفَهَا سَنَةً، وَأَكَلَهَا ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا لِرِمَّتِهِ غَرَامَتَهَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ^(٣).
وَقَالَ مَالِكٌ: لَا تَلْزَمُهُ غَرَامَتُهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ غَرَامَةً.

وَاجْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِقَوْلِهِ ﷺ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ).

وَأَجَابُوا عَنْ دَلِيلِ مَالِكٍ بِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ الْغَرَامَةَ وَلَا نَفَاهَا، وَقَدْ عُرِفَ وَجُوبُهَا بِدَلِيلٍ آخَرَ ^(٤).

قَوْلُهُ ﷺ: (عَرَفَهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وَكَأَنَّهَا وَعِفَاصُهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا)

هَذَا رُبَّمَا أَوْهَمَ أَنَّ مَعْرِفَةَ الْوِكَاءِ وَالْعِفَاصِ تَتَأَخَّرُ عَلَى تَعْرِيفِهَا سَنَةً، وَبَاقِي الرَّوَايَاتِ صَرِيحَةٌ فِي تَقْدِيمِ الْمَعْرِفَةِ عَلَى التَّعْرِيفِ.

فَيُجَابُ عَنْ هَذِهِ الرَّوَايَةِ أَنَّ هَذِهِ مَعْرِفَةٌ أُخْرَى، وَيَكُونُ مَأْمُورًا بِمَعْرِفَتَيْنِ، فَيَتَعَرَّفُهَا أَوَّلَ مَا يَلْتَقِطُهَا حَتَّى يَعْلَمَ صِدْقَ وَاصِفِهَا إِذَا وَصَفَهَا، وَلَثَلًا تَخْتَلِطُ وَتَشْتَبِهُ ^(١)، فَإِذَا عَرَفَهَا سَنَةً

شَيْءٌ، وَفِي الْحَقِيقَةِ الشَّاةُ تُمْتَلِكُ بِمَجْرَدِ التَّقَاطُطِ، وَذَلِكَ لِأَجْلِ النِّفَقَاتِ الَّتِي تَلْزَمُ مِنْ إِطْعَامِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ رِعَايَةٍ وَعَنَايَةٍ، فَلَا يَلْزَمُهُ حِفْظُهَا هَذِهِ السَّنَةَ بِخِلَافِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَإِنَّهَا لَا تَحْتَاجُ إِلَى نَفَقَةٍ.

(١) وَأَمَّا كِبَارُ السَّبَاعِ، فَلَا يَمْتَنِعُ مِنْهُ حَتَّى الْإِنْسَانُ.

(٢) وَذَلِكَ إِنْ تَرَكَمُوهَا كُلَّكُمْ.

(٣) الظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ غَرَامَتُهَا إِنْ أَكَلَهَا، وَلَكِنْ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إِيقَاتُهَا سَنَةً، فَيُمْكِنُهُ أَكْلُهَا وَيَسْتَمِرُّ فِي التَّعْرِيفِ سَنَةً، فَلَوْ أَكَلَهَا خِلَالَ فِتْرَةِ الْأَمَانَةِ فَعَلَيْهِ ضِمَانُهَا، كَمَنْ وَجَدَ قَفْصَ عُنْبٍ، وَلَهُ قِيَمَةٌ وَإِنْ تَرَكَ يَفْسُدَ، فَهَذَا يُتَنَاولُ وَلَا يُتْرَكُ، وَلَكِنْ إِنْ ظَهَرَ صَاحِبُهَا فَهُوَ مُدِينٌ بِقِيَمَتِهَا.

وَأَرَادَ تَمْلُكَهَا أُسْتَحِبَّ لَهُ أَنْ يَتَعَرَّفَهَا أَيُّضًا مَرَّةً أُخْرَى تَعَرُّفًا وَافِيًا مُحَقَّقًا، لِيَعْلَمَ قَدْرَهَا وَصِفَتَهَا فَيُرَدِّدَهَا إِلَى صَاحِبِهَا إِذَا جَاءَ بَعْدَ تَمْلُكِهَا وَتَلَفَهَا.

وَمَعْنَى (اسْتَنْفَقَ بِهَا): تَمْلُكُهَا ثُمَّ أَنْفَقَهَا عَلَى نَفْسِكَ.

قَوْلُهُ: (فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْتَتَاهُ أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟) (الْوَجْنَةُ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَضَمِّهَا وَكَسْرُهَا وَفِيهَا لُغَةٌ رَابِعَةٌ (أُجْنَةٌ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ، وَهِيَ: اللَّحْمُ الْمُرْتَفِعُ مِنَ الْحَدَّيْنِ، وَيُقَالُ: رَجُلٌ مُوجِنٌ وَوَاجِنٌ، أَيُّ: عَظِيمِ الْوَجْنَةِ، وَجَمْعُهَا: وَجَنَاتٌ، وَيَجِيءُ فِيهَا اللُّغَاتُ الْمَعْرُوفَةُ فِي جَمْعِ قِصْعَةٍ وَحُجْرَةٍ وَكِسْرَةٍ.

وَفِيهِ: جَوَازُ الْفَتْوَى وَالْحُكْمِ فِي حَالِ الْغَضَبِ، وَأَنَّهُ نَافِذٌ، لَكِنْ يُكْرَهُ ذَلِكَ فِي حَقِّهَا، وَلَا يُكْرَهُ فِي حَقِّ النَّبِيِّ ﷺ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخَافُ عَلَيْهِ فِي الْغَضَبِ مَا يُخَافُ عَلَيْنَا^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (ثُمَّ عَرَّفَهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَجِيءْ صَاحِبُهَا كَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: (ثُمَّ عَرَّفَهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلِتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدَّهَا إِلَيْهِ)

مَعْنَاهُ: تَكُونُ أَمَانَةٌ عِنْدَكَ بَعْدَ السَّنَةِ، مَا لَمْ تَتَمْلِكْهَا، فَإِنْ تَلَفْتَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْكَ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ مَنْعُهُ مِنْ تَمْلُكِهَا، بَلْ لَهُ تَمْلُكُهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لِلْأَحَادِيثِ الْبَاقِيَةِ الصَّرِيحَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ ﷺ: (ثُمَّ اسْتَنْفَقْ بِهَا فَاسْتَنْفِقْهَا) وَقَدْ أَشَارَ ﷺ إِلَى هَذَا فِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ: (فَإِنْ لَمْ تُعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلِتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ) أَيُّ: لَا يَنْقُطِعُ حَقُّ صَاحِبِهَا، بَلْ مَتَى جَاءَهَا فَأَدَّهَا إِلَيْهِ إِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً، وَإِلَّا فَبَدَّلَهَا^(٣)، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدَّهَا إِلَيْهِ) وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَنْقُطِعُ حَقُّ صَاحِبِهَا بِالْكُلِّيَّةِ.

(١) أي بiale.

(٢) سبق الكلام في هذه المسألة وقلنا أن الغضب إذا كان يُغير صاحبه لم يجوز له أن يقتي، لظاهر الأحاديث فقوله (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان) مسلم، ظاهر في أنه لا يجوز له القضاء.

(٣) أي أنه حتى ولو استنفقتها، كان بدلها ودِيعَةً عندك.

وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ التَّمْلِيكِ ضَمِنَهَا الْمُتَمَلِّكُ إِلَّا دَاوُدَ فَاسْقَطَ الضَّمَانَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله عليه السلام: (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطَهَا إِيَّاهُ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ) فِي هَذَا دَلَالَةٌ لِمَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ يَقُولُ: إِذَا جَاءَ مَنْ وَصَفَ اللَّقْطَةَ بِصِفَاتِهَا وَجَبَ دَفْعُهَا إِلَيْهِ بِلَا بَيِّنَةٍ ^(١). وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ: لَا يَجِبُ دَفْعُهَا إِلَيْهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ. وَيَتَأَوَّلُونَ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إِذَا صَدَّقَهُ جَازَ لَهُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ وَلَا يَجِبُ، فَلَا أَمْرَ بِدَفْعِهَا بِمَجَرَّدِ تَصَدِيقِهِ لَيْسَ لِلْوُجُوبِ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله عليه السلام فِي رَوَايَاتِ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ: (عَرَّفَهَا سَنَةً) وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ عليه السلام أَنَّهُ عليه السلام أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا (ثَلَاثَ سِنِينَ). وَفِي رِوَايَةٍ: (سَنَةً وَاحِدَةً)

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ الرَّاويَ شَكَّ قَالَ: (لَا أَذْرِي قَالَ حَوْلَ أَوْ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ) وَفِي رِوَايَةٍ: (عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ)

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: قِيلَ فِي الْجُمُعِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ يُطْرَحَ الشَّكُّ، وَالزِّيَادَةُ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ سَنَةً فِي رِوَايَةِ الشَّكِّ، وَتُرَدُّ الزِّيَادَةُ لِمُخَالَفَتِهَا بَاقِيَ الْأَحَادِيثِ ^(٣).

وَالثَّانِي: أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ، فِرِوَايَةُ زَيْدٍ فِي التَّعْرِيفِ سَنَةً مُحْمُولَةٌ عَلَى أَقَلِّ مَا يَجْزِي، وَرِوَايَةُ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ فِي التَّعْرِيفِ ثَلَاثَ سِنِينَ مُحْمُولَةٌ عَلَى الْوَرَعِ وَزِيَادَةِ الْفَضِيلَةِ ^(١).

(١) وهذا هو الصحيح

(٢) ونحن نريد أن تأتوا لنا بالصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الجواز، وقد قلتم (إِذَا صَدَّقَهُ جَازَ لَهُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ)، نقول بل ظاهر الحديث وجوب الدفع.

(٣) وهذا هو الصحيح، خصوصاً أن الراوي قد تشكك فيها، ومجموع الأحاديث يدل على وجوب التعريف سنة واحدة.

قَالَ: وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْإِكْتِفَاءِ بِتَعْرِيفِ سَنَةِ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ أَحَدٌ تَعْرِيفَ ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَلَعَلَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ.

٢ - باب في لقطة الحاج.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُقْطَةِ الْحَاجِّ.
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «مَنْ آوَى ضَالَةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعْرِفْهَا».

قَوْلُهُ: (نَهَى عَنْ لُقْطَةِ الْحَاجِّ) يَعْنِي: عَنْ الْإِتْقَاطِهَا لِلتَّمْلُكِ، وَأَمَّا الْإِتْقَاطُهَا لِلْحِفْظِ فَقَطُّ فَلَا مَنَعَ مِنْهُ، وَقَدْ أَوْضَحَ هَذَا ﷺ فِي قَوْلِهِ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: (وَلَا يَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِلنَّشِيدِ) (٢) وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ مَبْسُوطَةً فِي آخِرِ كِتَابِ الْحَجِّ.
قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ آوَى ضَالَةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعْرِفْهَا)

- (١) بمعنى أنه يرى الستين الزيادة، استحباب، ولكن الراجح أن هذه الرواية لم تثبت أصلاً، فالراوي شك فيها، فبعد عشر سنين قال سنة واحدة، فهذا دليل على أنه لا يعتمد على روايته فيما شك فيه.
- (٢) فهذا خاص بمكة المكرمة، أنه لا يجوز الالتقاط فيها للتملك، فلا يملك شيء في مكة المكرمة عن طريق الالتقاط، وذلك في مكة بأسرها كل الأرض الحرام، لا يجوز أن يلتقط فيها أحد شيئاً، فإن أخذها يردّها إلى مكانها ويضمن قيمتها ويتصدق بقيمتها عن صاحبها الذي أخذ متاعه، وكونه ذهب بها إلى بلده، فقد أفسدها على صاحبها، فحتى إن أعادها فصاحبها لن يجدها لأنه قد أفسدها على صاحبها بسفره بها، فلذلك نقول فليصدق بقيمتها عنه لأنه ضيعها عليه، بخلاف الشيء الذي يفسد كالطعام، فإنه يلتقط ويضمن بقيمته.

هَذَا دَلِيلٌ لِلْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَعْرِيفُ اللَّقْطَةِ مُطْلَقًا، سَوَاءً أَرَادَ تَمْلُكُهَا أَوْ حِفْظَهَا عَلَى صَاحِبِهَا، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ الْخِلَافِ فِيهِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالضَّالَّةِ هُنَا ضَالَّةُ الْإِبِلِ وَنَحْوَهَا بِمَا لَا يَجُوزُ انْتِقَاطُهَا لِلتَّمْلُكِ، بَلْ أَنَّهَا تُلْتَقِطُ لِلْحِفْظِ عَلَى صَاحِبِهَا، فَيَكُونُ مَعْنَاهُ: مَنْ أَوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا أَبَدًا^(١)، وَلَا يَتَمَلَّكُهَا، وَالْمُرَادُ بِالضَّالِّ الْمُقَارِقِ لِلصَّوَابِ^(٢). وَفِي جَمِيعِ أَحَادِيثِ الْبَابِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ انْتِقَاطَ اللَّقْطَةِ وَتَمْلُكُهَا لَا يَنْتَقِرُ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ، وَلَا إِلَى إِذْنِ سُلْطَانٍ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ. وَفِيهَا: أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ، وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣ - باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالِكها.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَحَبُّ أَحَدِكُمْ أَنْ تَوْتِيَ مَشْرَبَةً فَتَكْسِرَ خِرَازَتَهُ فَيَنْتَقِلَ طَعَامُهُ، إِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمْ أَطْعَمْتَهُمْ فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ». [المشربة: الغرفة العالية].

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةٍ -

(١) لأنه في الأصل التقاط ضالة الإبل لا يجوز، لكن ظاهر الحديث أن كل من أوى ضالة إبل أو غيرها دون أن يعرّفها فهو ضال.

(٢) فهو ضد الهدى.

(٣) وردت أحاديث في الإشهاد، وهي ليست في جميع الطرق، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه يستحب أن يشهد ولا يجب، جمعاً بين الأدلة.

- جَمِيعًا عَنْ أُيُوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أُيُوبَ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى كُلِّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . نَحْوُ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا «فَيُنْتَل» . إِلَّا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فَإِنْ فِي حَدِيثِهِ «فَيُنْتَقَل طَعَامُهُ» . كِرَوَايَةِ مَالِكٍ . [ينتَل: يستخرج ويؤخذ] .

قوله ﷺ: (لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتُهُمْ فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ)

وَفِي رَوَايَاتٍ (فَيُنْتَل) بِالنَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ فِي آخِرِهِ بَدَلُ الْقَافِ، وَمَعْنَى (يُنْتَل) يَنْشُرُ كُلَّهُ وَيُرْمَى . (الْمَشْرُبَةُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَفِي الرَّاءِ لُغَتَانِ الضَّمُّ وَالْفَتْحُ، وَهِيَ كَالْغُرْفَةِ يُخْزَنُ فِيهَا الطَّعَامُ وَغَيْرُهُ . وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ ﷺ شَبَّهَ اللَّبَنَ فِي الضَّرْعِ بِالطَّعَامِ الْمُخْزُونِ الْمُحْفُوظِ فِي الْخِزَانَةِ فِي أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَخْذُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ . وَفِي الْحَدِيثِ فَوَائِدُ:

مِنْهَا: تَحْرِيمُ أَخْذِ مَالِ الْإِنْسَانِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ^(١)، وَالْأَكْلُ مِنْهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ، وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ اللَّبَنِ وَغَيْرِهِ، وَسَوَاءَ الْمُحْتَاجُ وَغَيْرُهُ، إِلَّا الْمُضْطَرَّ الَّذِي لَا يَجِدُ مَيْتَةً، وَيَجِدُ طَعَامًا لِغَيْرِهِ ^(٢) فَيَأْكُلُ الطَّعَامَ لِلضَّرُورَةِ، وَيَلْزَمُهُ بَدَلُهُ لِمَالِكِهِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ . وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ وَبَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ: لَا يَلْزَمُهُ ^(٣)، وَهَذَا ضَعِيفٌ ^(١) .

(١) حتى ولو كان شيئاً يسيراً كما هو في الحديث، فحلبة الشاة أو الإبل أو البقر، في باب اللقطة تدخل في الشيء اليسير، لكن هنا ليس لقطة، بل تعدي على المال بغير إذن.
(٢) لأنهم مختلفين في الميعة، يأكل منها أم يأكل طعام الغير؟ والصحيح أنه يأكل طعام الغير، ويضمنه له.
(٣) بمعنى أن المضطر يأكل وهذا حقه، والصحيح أنه يلزمه وبدله في ذمته.

فَإِنْ وَجَدَ مَيْتَةً وَطَعَامًا لِغَيْرِهِ فَفِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ لِلْعُلَمَاءِ، وَفِي مَذْهَبِنَا الْأَصَحُّ عِنْدَنَا أَكْلُ الْمَيْتَةِ ^(٢)، أَمَّا غَيْرُ الْمُضْطَرِّ إِذَا كَانَ لَهُ إِذْلَالٌ عَلَى صَاحِبِ اللَّبَنِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الطَّعَامِ بِحَيْثُ يَعْلَمُ أَوْ يَظُنُّ أَنَّ نَفْسَهُ تَطِيبُ بِأَكْلِهِ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَهُ الْأَكْلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ^(٣)، وَقَدْ قَدَّمْنَا بَيَانَ هَذَا مَرَّاتٍ. وَأَمَّا شُرْبُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَهُمَا قَاصِدَانِ الْمَدِينَةَ فِي الْهَجْرَةِ مِنْ لَبَنٍ غَنَمِ الرَّاعِي فَقَدْ قَدَّمْنَا بَيَانَ وَجْهِهِ، وَأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهَا شَرِبَاهُ إِذْلَالًا عَلَى صَاحِبِهِ، لِأَنَّهَا كَانَا يَعْرِفَانِهِ، أَوْ أَنَّهُ أَذِنَ لِلرَّاعِي أَنْ يَسْقِيَ مِنْهُ مَنْ مَرَّ بِهِ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ عَرَفَهُمْ إِبَاحَةً ذَلِكَ، أَوْ أَنَّهُ مَالٌ حَرْبِيٌّ لَا أَمَانَ لَهُ ^(٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا: إِبْثَاتُ الْقِيَاسِ وَالتَّمَثِيلِ فِي الْمَسَائِلِ ^(٥). وَفِيهِ أَنَّ اللَّبَنَ يُسَمَّى طَعَامًا فَيَحْنُثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَتَكَاوَلُ طَعَامًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ تَخْرِجُ اللَّبَنَ. وَفِيهِ: أَنْ يَبْعَ لَبَنَ الشَّاةِ بِشَاةٍ فِي ضَرْعِهَا لَبَنٌ بَاطِلٌ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَالْجُمْهُورُ ^(٦).

(١) وذلك لقوله ﷺ (إِنْ دِمَاءُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ) مسلم، وأن هذا الرجل ليس عليه إلا الزكاة، وقد أدى الزكاة الواجبة، فهذا المضطر يأكل ولا نممنه من الأكل فلا بد وأن يأكل وأن يكسَى، فإن كان غريباً ووجد ثياب يأخذ ويستتر عورته فقط، أو يلبس ما يقيه الضرر المحقق من البرد.

(٢) الصحيح أنه يأكل من طعام الغير لأن أكل الميتة يضره وقد حرّمه الشرع لما فيه من أضرار، تقول لا يضر نفسه بأكل الميتة، بل يجب على المسلمين أن يجلبوا له ما يكفي حاجته وضرورته، فإنه لا يتعين أمامه إلا هذا المال الذي هو لأخيه، فيأخذه ويلزمه بدله، وإن كان فقيراً، نُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ لَكِي يُسَدِّدَ الدِّينَ الَّذِي عَلَيْهِ.

(٣) وفي الحقيقة ليس هذا إذن صريح، وإنما هو إذن ضمنى، فهو يعلم أن هذا الرجل نفسه طيبة، وسوف لا يغضب منه إن أخذ من طعامه.

(٤) أضعف هذه الاحتمالات قوله (أَوْ أَنَّهُ مَالٌ حَرْبِيٌّ لَا أَمَانَ لَهُ)، فالصحيح أنهم كانوا يعرفونه، أو أنه كان مأذون له في ذلك، أو كان ذلك عرفاً.

(٥) لأن الرسول ﷺ قد قال (أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرُ خِرَاتُهُ فَيَسْتَقِلَّ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَحْزَنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعَمْتَهُمْ).

(٦) فقالوا أن هذا بيع طعام بطعام مع علم التماثل، فالرسول ﷺ قد سمى اللبن طعاماً، فلا يباع بشيء من جنسه إلا مع التماثل.

وَجَوَزَهُ الْأَوْزَاعِيُّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٤ - باب الضيافة ونحوها.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَذْنَاهُ وَأَبْصَرْتُ عَيْنَاهُ حِينَ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ». قَالُوا وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَ عَلَيْهِ - وَقَالَ - مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقِلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصُمْتُ».

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخَزَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْتِمَهُ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُؤْتِمُهُ قَالَ «يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ». [يقري: يكرم الضيف ويقوم بحق ضيافته].

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ - يَعْنِي الْحَنْفِيُّ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا شُرَيْحٍ الْخَزَاعِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَذْنَاهُ وَأَبْصَرْتُ عَيْنَيْهِ وَوَعَاهُ قَلْبِي حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَذَكَرَ فِيهِ «وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْتِمَهُ». بِمِثْلِ مَا فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعُنَا فَتَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخَذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ».

قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ، قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، وَالضَّيْفَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ) وَقَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصُمْتُ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (الضَّيْفَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ: يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيه بِهِ) وَفِي رِوَايَةٍ: (إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ).

هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَى الْأَمْرِ بِالضَّيْفَةِ وَالِاهْتِمَامِ بِهَا وَعَظِيمِ مَوْقِعِهَا.

وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الضَّيْفَةِ، وَأَنَّهَا مِنْ مُتَأَكَّدَاتِ الْإِسْلَامِ.

ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالْجُمْهُورُ: هِيَ سُنَّةٌ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ (١).

وَقَالَ اللَّيْثُ وَأَحْمَدُ: هِيَ وَاجِبَةٌ يَوْمًا وَلَيْلَةً (٢).

وَقَالَ أَحْمَدُ ﷺ: هِيَ وَاجِبَةٌ يَوْمًا وَلَيْلَةً عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَأَهْلِ الْقُرَى دُونَ أَهْلِ الْمَدِينِ (٣).

وَتَأَوَّلَ الْجُمْهُورُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَأَشْبَاهَهَا عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَتَأَكَّدَ حَقَّ

الضَّيْفِ كَحَدِيثِ (غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ) أَيْ مُتَأَكَّدٌ الْإِسْتِحْبَابِ (٤).

وَتَأَوَّلَهَا الْخَطَّابِيُّ ﷺ وَغَيْرُهُ عَلَى الْمُضْطَرِّ (٥). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) فقالوا ليس في المال حق سوى الزكاة.

(٢) وهذا هو الصحيح، فالأحاديث ظاهرةٌ جداً، (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ، قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، وَالضَّيْفَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ) ففرق بين اليوم واللييلة وبين الثلاثة، فدل على أن لليوم واللييلة حكم مختلف، ثم إنه ﷺ أذن لقوم نزلوا على أناس ولم يقروهم أن يأخذوا منهم دون إذنهم، ولو كان هذا غير واجب لما جاز.

(٣) قالوا أن المدين الطعام فيها متوفر.

(٤) ونحن نقول بل غُسل الجمعة واجب، فلا تُسلم لهم الأصل فضلاً عن الفرع.

(٥) بل الأحاديث في الضيافة عامة وليست للمضطر.

قوله ﷺ: (فَلْيُكْرِمَ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالضَّيْفَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ الْإِهْتِمَامُ بِهِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَإِتْحَافُهُ بِمَا يُمَكِّنُ مِنْ بَرٍّ وَإِلْطَافٍ، وَأَمَّا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّلَاثِ فَيُطْعِمُهُ مَا تيسَّرَ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى عَادَتِهِ، وَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَمَعْرُوفٌ إِنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

قَالُوا: وَقَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُ حَتَّى يُؤْتِمَهُ) مَعْنَاهُ: لَا يَحِلُّ لِلضَّيْفِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُ بَعْدَ الثَّلَاثِ حَتَّى يُوقِعَهُ فِي الْإِثْمِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَغْتَابُهُ طُولُ مَقَامِهِ، أَوْ يُعَرِّضُ بِمَا يُؤْذِيهِ، أَوْ يَظُنُّ بِهِ مَا لَا يَجُوزُ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ}، وَهَذَا كُلُّهُ مُحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا أَقَامَ بَعْدَ الثَّلَاثِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْعَاءٍ مِنَ الْمُضَيِّفِ. أَمَّا إِذَا اسْتَدْعَاهُ وَطَلَبَ زِيَادَةَ إِقَامَتِهِ، أَوْ عِلْمَ أَوْ ظَنٍّ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ إِقَامَتُهُ فَلَا بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ، لِأَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا كَانَ لِكَوْنِهِ يُؤْتِمُهُ، وَقَدْ زَالَ هَذَا الْمَعْنَى، وَالْحَالَةُ هَذِهِ فَلَوْ شَكَّ فِي حَالِ الْمُضَيِّفِ هَلْ تَكَرَّرَ الزِّيَادَةُ وَيَلْحَقُهُ بِهَا حَرَجٌ أَمْ لَا تَحِلُّ الزِّيَادَةُ إِلَّا بِإِذْنِهِ لَظَاهِرُ الْحَدِيثِ (١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ) فَقَدْ سَبَقَ شَرْحُهُ مَبْسُوطًا فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ. وَفِيهِ: التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْكَلَامِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ وَلَا شَرٌّ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يَغْنِيهِ، وَمِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَنْجَرُ الْكَلَامُ الْمُبَاحُ إِلَى حَرَامٍ، وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي الْعَادَةِ وَكَثِيرٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ) وَفِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: (عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْحَزْرَاعِيِّ) هُوَ وَاحِدٌ يُقَالُ لَهُ: الْعَدَوِيُّ وَالْحَزْرَاعِيُّ وَالْكَعْبِيُّ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ.

(١) الظاهر أنه لا يحل له أن يقيم فوق ثلاث حتى يصرح له في الطلب.

قوله ﷺ: (وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيه) هُوَ بَفَتْحِ أَوَّلِهِ
وَكَذَا قَوْلُهُ فِي الرَّوَايَةِ: (فَلَا يَقْرُونَنَا) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ يُقَالُ: قَرَيْتُ الضَّيْفَ أَقْرِيهِ قَرَى.
قوله ﷺ: (إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ^(١))
فَقَدْ حَمَلَهُ اللَّيْثُ وَأَحْمَدُ عَلَى ظَاهِرِهِ.
وَتَأَوَّلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى أَوْجِهِ:
أَحَدَهَا: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُضْطَرِّينَ، فَإِنْ ضَيَّافَتَهُمْ وَاجِبَةٌ، فَإِذَا لَمْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا
حَاجَتَهُمْ مِنْ مَالِ الْمُتَمَتِّعِينَ.
وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْ أَعْرَاضِهِمْ بِالْإِسْتِثْنَاءِ، وَتَذْكُرُونَ لِلنَّاسِ لُؤْمَهُمْ
وَبُخْلَهُمْ، وَالْعَيْبَ عَلَيْهِمْ وَذَمَّهُمْ^(٢).
وَالثَّلَاثُ: أَنَّ هَذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَكَانَتْ الْمُوَاسَاةُ وَاجِبَةً، فَلَمَّا اتَّسَعَ الْإِسْلَامُ نُسِخَ ذَلِكَ
هَكَذَا حَكَاهُ الْقَاضِي، وَهُوَ تَأْوِيلٌ ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الَّذِي ادَّعَاهُ قَائِلُهُ لَا يُعْرَفُ^(٣).
وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ مَرَّ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِينَ شَرَطَ عَلَيْهِمْ ضِيَاةً مَنْ يَمُرُّ بِهِمْ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا أَيْضًا ضَعِيفٌ، وَإِنَّمَا صَارَ هَذَا فِي زَمَنِ عُمَرَ رضي الله عنه^(٤).

(١) الحديث فيه دليل على مسألة الظفر: وهو أن صاحب الحق إذا ظفر بحقه بعينه أو بياضائه من الذي أخذه منه، فله أخذه دون إذن وعلم المعتصب أو الظالم الذي يمتنع من إعطاء الحق الذي عليه، لأنه ﷺ أذن لهم في أن يأخذوا حق الضيف سواء كان ذلك رغماً عن قصر في الضيافة، أو من غير علمهم، وهذا الإذن دون التفصيل يدل على ما ذكرنا، ويدل على مسألة الظفر أيضاً قول الله تعالى (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ)، قوله (فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)، فهذا يدل على أن صاحب الحق إذا كان يمكنه أن يظفر بحقه أو بمثل حقه دون زيادة، فله أن يفعل ذلك.

(٢) كيف ذلك وهو انتهاك للعرض والباقي انتهاك للمال، فلماذا جاز العرض ولم يجز المال؟.

(٣) وليس ذلك فقط بل لأن التاريخ غير معلوم، وأين علم إمكان الجمع، وأين الذي يلزمنا بعدم القول بظاهر الحديث.

٥ - باب استحباب المؤاساة بفضول المال.

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ فَبَعْلُ يَصْرَفُ بَصْرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ». قَالَ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ. [الظهر: الإبل].

(باب استحباب المؤاساة^(٢) بفضول المال^(٣))

(١) فإنه لم يكن هناك أهل ذمة في زمن النبي ﷺ إلا في أواخر عهده في نصارى نجران، ولم يشترط عليهم أن من نزل بهم أضافوه، لكن الصحيح في هذه المسألة أن الحديث عام في المسلمين وفي أهل الكتاب الذين شرط عليهم ذلك كما شرط عليهم عمر رضي الله عنه في الوثيقة العمرية.

(٢) هكذا هي هنا، وفي نسخ (المواساة)، وفي غيرها (المؤاخاة).

(٣) بوب النووي لهذا الحديث بالاستحباب، مع أن ظاهر الحديث يدل على الوجوب، ومنهجه جمهور العلماء أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، والذي يظهر من مجموع الأدلة أن هناك حقوقاً في المال سوى الزكاة، قد تجب في وقتٍ دون آخر، فحق الضيافة مثلاً حق واجب سوى الزكاة، وهذا ظاهر الأحاديث، وكذا إطعام المضطر فهو واجب ولا يجوز للمسلمين أن يتركوا بينهم عارياً أو جائعاً أو ضائعاً في طريق ويتركوه، وعندهم فضل من ذلك، فإنه يمكن حمل الأحاديث على هذه الصور، فإنهم إن كانوا في سفر، فهذا مظنة الاضطرار، ومظنة فقد الزاد ولو كان في بلده عنده من الزاد، ولو كان قد أدى من الفضل الزكاة ولكن عنده جائع أو وجد عاري أو متقطع في الطريق ليس عنده دابة توصله، وعنده فضل ظهر، إما أن يحمله معه أو أن يعطيه ما يركب عليه، فالظاهر وجوب ذلك، ولا يكون ذلك قادحاً في أنه قد أدى زكاته فليس عليه شيء، ولكن هذا قد وجب لظروف خاصة جاء بها الدليل، ويستحب في الأحوال الأخرى إذا كان من غير اضطرار بل كان مجرد احتياج، والحاجة دون الضرورة، والضرورة أشد ولا يجوز ترك المضطر، وإنما يلزم إعانتته، فهذا الحديث يشمل النوعين: فمن كان مضطراً وجبت إعانتته، ومن كان محتاجاً استُحب أن يجود صاحب الفضل بفضله على من لا شيء عنده.

وهذا في واقعنا لو طبق مع حُسن خلق الناس، لانحلت كثير من المشكلات، فلو أن من عنده فضل في سيارته، فيحمل من الناس من يكون في طريقه، فهذا من أسباب انتشار الخير وانتشار الدعوة إلى الله ﷻ، وهذا إن طبقه الجيران مع بعضهم، لن يوجد في المسلمين جائع، فإن كثيراً من السيوت فيها من الفضل ما فيها، والله ﷻ منع على لسان نبيه من كان هذه صفته فقال (مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبَعَانًا، وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ) (طَب) ٧٥١، صحيح الجامع: ٥٥٠٥، صحيح الترغيب والترهيب: (٢٥٦)، وهذا دليل على الوجوب، وهو من الإحسان الواجب إلى الجيران، وهذا الحديث داخل في حديث الباب (وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ زَادَ فَلْيُعْذِرْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ).

وقد احتج به الاشتراكيون إلى الاشتراكية زمن تطبيقها، وجعلوا ذلك أصلاً في أخذ كل زائد، ولم يفعل النبي ﷺ ذلك، وإنما حث ورغب ولم يَغْتَصِبْ أموال الناس رغماً عنهم، وإنما هؤلاء الاشتراكيون جعلوا حداً معيناً يأخذون المال بعده، ولا ينظرون ولا يلتفتون إلى أداء الزكاة ولا يعباؤون هل أدى الزكاة أم لا؟ وذلك لأنها نظرية أرضية مختلفة تمام الاختلاف عن الشرع الإسلامي، وهي ترى التوزيع بين الطبقات بالقهر وأخذ أموال الناس وأراضيهم، وجعلوا طبقات المجتمع تعادي بعضها، فالطبقة العاملة عدوة لطبقة مُلاك الأراضي والتي سميت بالإقطاعيين وهي طبقة أصحاب رؤوس الأموال والذين سُموا بالإمبريالية أو الرأسمالية، والحقيقة أن هذه الأراضي التي في أيدي من سُموا بالإقطاعيين إن كانوا أخذوها بباطل أو بربا وجب نزعها منهم، كأن اغتصبوها من الناس بسلطانهم أو بسلطان من أقطعهم إياها، أو أنهم أخذوا الأراضي الموات دون أن يُحييها فتملكها بالباطل وسخر الناس في إحيائها، فمن أحيائها فهي له وليس من سخر الناس وأرغمهم دون رضئ منهم وإنما بالقهر والسلطان، على أن يُحيوها له، وهو لم يدفع لهم أجرة حتى يكون هو الذي قد أحيائها، فإذا كان المال قد أخذ بباطل، وجب رده بلا شك، وأما إذا كان أخذ بحق، فليس هناك حد أقصى للملكية في شرع الله ﷻ، وإنما واجب على من عنده سعة أن يُعطي لأصناف الزكاة الواجبة، وإذا اضطّر الناس بعد ذلك قام النبي ﷺ بالترغيب في النفقة إذ جعل النبي ﷺ في أموال الأغنياء ما يكفي حاجة الفقراء، وليس أن تُصادر الأموال حسب النظرية التي قاموا عليها بهذا الزعم، وقد رغب النبي ﷺ الناس ولم يأخذ منهم أموالهم، حتى في أشد لحظات العُسرة عندما جهز جيش العُسرة جهزه بالنفقات التطوعية، وإن كان هذا ليس تطوعاً بالمعنى الاصطلاحي الشرعي، بمعنى أن النفقة في سبيل الله واجبة، لكن لم يأخذ النبي ﷺ من الناس أموالهم قهراً، إلا الزكاة بالقتال والقهر رغماً عنهم إن امتنعوا من أدائها. ونحن نجزم أنه إن فعل المسلمون ما وجب عليهم، فإن الله ﷻ لا يَوجِبُهُم إلى أن يأخذوا من أموال الأغنياء قهراً ما يكفي حاجة الفقراء، وقد عزم عمر رضي الله عنه على ذلك بعد أن رغب الناس في الإنفاق في عام الرمادة، ولكن أنه الأمداد التي كتفت المسلمين بفضل الله.

فأخذ أموال الناس بغير حق سواء بمصادرة الأموال أو أخذ جزء سنوي زائد على الزكاة أو ضرائب، لا يجوز ذلك كأصل، وإنما الواجب أن يجمع الإمام الزكاة الواجبة، ثم الأموال الأخرى كخمس الغنمة والفبيء، والأموال الضائعة وعموم مصادر الدولة التي لا يملكها أحد إذا انتفعت بها الدولة واستخرجتها كالمعادن وغيرها، وكذا الأموال التي تؤخذ من الكفار كالجزية، فإنه يجب فرض الجزية عليهم، فإذا لم تكفي

مصادر بيت المال هذه في أصنافها المعروفة بالكتاب والسنة، رغب الإمام الأغنياء في الإنفاق في وجوه الخير ومنها كفاية الفقراء، وكذلك من أعظم الواجبات قبل أن يفرض على الناس شيئاً أن يمنع أعمال الظلم ويرد المظالم إلى أصحابها، فإن بقاء المظالم من أسباب القحط والضيق والكرب ومن أسباب الأزمات الاقتصادية بالاصطلاح المعاصر، فعندما أراد بعض المماليك أن يفرض على الناس ضرائب في عهد العز بن عبد السلام، اشترط أولاً أن يُرد إلى بيت المال كل ما أخذ من غير حق، وكان من ضمن ذلك المماليك الذين لا يُعرف لهم صاحب، فباعهم على بيت المال، وأعتقوا، وسُمي بائع الأمراء، وكذلك من الخطوات الواجبة قبل فرض الضرائب أو الجمارك، أو أخذ أموال الناس رغماً عنهم، أن يترك الربا والميسر وأن تُرد هذه الأموال إلى أصحابها فإنها من أسباب المحق وضياح البركة، فإذا بقي بعد ذلك محتاج - ولم يبق إن شاء الله - أو وجلت وجوه أخرى من وجوه الإنفاق الواجبة كتجهيز الجيوش وسد الثغور وكفاية الناس حاجاتهم، فعند ذلك يلزم الإمام الأغنياء بأن يكفوا حاجة الفقراء، أما قبل ذلك فليس له أن يأخذ من أموال الناس ما لا يرضوه، كما ذكرنا يأخذ الأموال الواجبة ويرد المظالم ثم يرغب الناس في الثقة، إذا لم يستجيبوا، فلينفرض على الأغنياء عندئذ، ولما أراد صلاح الدين رَحِمَهُ اللهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْجِيُوشِ فِي تَحْرِيرِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَدْءَ بِإِعَادَةِ الْأَمْرِ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ نُورِ الدِّينِ مِنْ وَضْعِ الْمَكُوسِ وَعَدَمِ اخْتِذَاكَ أَمْوَالِ النَّاسِ بَعْدَ أَنْ أَرْجَعَهَا الْأَمْراءُ بَعْدَ مَوْتِ نُورِ الدِّينِ، فَرَدَّ صِلَاحُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ الْأَمْرَ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ نُورِ الدِّينِ بَعْدَ أَنْ تَابَ نُورُ الدِّينِ مِمَّا أَخَذَهُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ جَرِيًّا عَلَى عَادَةِ الْمُلُوكِ، وَاسْتَسَمَحَ النَّاسُ وَقَالَ لَهُمْ أَنْ مَا أَخَذَهُ لَمْ يُنْفِقْهُ عَلَى لَذَاتِهِ أَوْ حَاجَاتِهِ وَإِنَّمَا أَنْفَقَهَا كُلِّهَا فِي حِرَاسَةِ الثُّغُورِ وَالدَّفْعِ عَنِ الْبِلَادِ وَتَحْيِيشِ الْجِيُوشِ، فَطِيبَ النَّاسُ ذَلِكَ لَهُ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ صِلَاحُ الدِّينِ، فَمَا حُرِّبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ إِلَّا بَعْدَ مَنَعِ الْمَكُوسِ، فَرَغِبَ النَّاسُ فِي الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً عَمَّا كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ هُوَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدِينَ، كَانُوا يُرْغَبُونَ النَّاسَ فِي الصَّدَقَاتِ دُونَ أَنْ يَقْهَرُوا أَحَدًا عَلَى أَنْ يُؤْخَذَ مَالُهُ، فَضْلًا عَنْ تَحْدِيدِ عَدَدِ مَعِينٍ مِنَ الْأَفْدَنَةِ أَوْ نِسْبَةٍ مَعِينَةٍ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَإِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ يُصَادَرُ الْمَالُ، فَهَذَا مِنَ التَّشْرِيعِ الْبَاطِلِ، وَالْعَجَبُ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ فِي زَمَانِنَا مَا زَالَ يَمْتَدِّحُ مِثْلَ هَذِهِ الْقَوَانِينِ الْإِشْتِرَاقِيَّةِ الَّتِي أُثْبِتَتْ فَسَادُهَا وَانْحِرَافُهَا، وَلَا يُجَاوِلُ أَحَدٌ أَنْ يَتَمَسَّحَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي إِثْبَاتِ أَصْلِهَا وَإِنَّمَا هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ نَظَرِيَّةٌ أُخْرَى وَمِنْهَاجٌ آخَرٌ يَخْتَلِفُ تَمَامَ الْإِخْتِلَافِ عَمَّا يَرِيدُهُ هَؤُلَاءِ.

ولس ما ذكرنا من بطلان النظرية الاشتراكية التي تُبَيِّحُ لِلدَّوْلَةِ اخْتِذَاكَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْقَهْرِ، وَإِبَاحَةَ التَّسْلُطِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالضَّعْفَاءِ وَتَضْيِيعِ حَقُوقِهِمْ كَالنِّظَامِ الرَّأْسِ مَالِيٍّ، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ أَنْ يَكْفُوا حَاجَةَ الْفُقَرَاءِ وَكَمَا ذَكَرْنَا هُنَاكَ وَجُوهَ لِهَذِهِ الْكِفَايَةِ أَوْهَا الزَّكَاةُ الْوَاجِبَةُ وَالْحَقُوقُ الْوَاجِبَةُ، وَكَذَلِكَ الْكِفَالَاتُ كَأَنْ يَتَكْفَلَ أَهْلُ الْغِنَى بِمَنْ وَجِبَتْ عَلَيْهِمْ نَفَقَتُهُمْ مِنْ أَقَارِبِهِمْ، وَكَذَا عَدَمُ تَرْكِ الْجِيرَانِ جَارَهُمُ الْجَائِعِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بِهِ وَعِنْدَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْفَضْلِ، فَلَا يَبْقَى فِي الْمُسْلِمِينَ مَضْطَرٌ، وَقَدْ يَبْقَى بَعْضُ الْمُحْتَاجِينَ، تَسَدُّ حَاجَتُهُمْ مِنَ الْوُجُوهِ الْآخَرَى.

كما أن النظام الرأسمالي قائم على الربا المحرم الذي يُريد الغني غناً والفقير فقراً، فصاحب رأس المال يحمي ماله من خلال النظام الربوي الفاسد، وكذلك لا يُعطي المحتاجين حقوقهم.

قوله: (بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَجَعَلَ يَضْرِفُ بَصْرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ زَادَ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ، قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كَمَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ)

أَمَّا قَوْلُهُ: (فَجَعَلَ يَضْرِفُ بَصْرَهُ) فَهَكَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسخ.

وَفِي بَعْضِهَا (يَضْرِفُ) فَقَطُّ بِحَذْفِ بَصْرِهِ.

وَفِي بَعْضِهَا (يَضْرِبُ) بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَالْبَاءِ.

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ: (يَضْرِفُ رَاحِلَتَهُ).

فِي هَذَا الْحَدِيثِ: الْحَثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالْجُودِ وَالْمُوَاسَاةِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الرُّفْقَةِ وَالْأَصْحَابِ، وَالِاعْتِنَاءَ بِمَصَالِحِ الْأَصْحَابِ، وَأَمْرٌ كَثِيرُ الْقَوْمِ أَصْحَابَهُ بِمُوَاسَاتِ الْمُحْتَاجِ^(١)، وَأَنَّهُ يُكْتَفَى فِي حَاجَةِ الْمُحْتَاجِ بِتَعَرُّضِهِ لِلْعَطَاءِ^(٢)، وَتَعَرُّضِهِ^(٣) مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ (فَجَعَلَ يَضْرِفُ بَصْرَهُ) أَيُّ: مُتَعَرِّضًا لَشَيْءٍ يَدْفَعُ بِهِ حَاجَتَهُ^(٤).

ولذا نقول النظام الإسلامي نظام مستقل ليس كهذه النظريات المنحرفة التي يُحاولون تطبيقها على المسلمين، ولا يترتب عليها إلا أنواع الفساد، نسأل الله العافية.

(١) لأن النبي ﷺ لما نظر فوجد واحد من الرُّفْقَةِ فعلم حاجته ورغبهم في الإنفاق.

(٢) بمعنى أنه يقف أمامك دون أن يسأل ولا يتكلم.

(٣) بمعنى أنه يُعرض بالكلام فيذكر حاجة البعض، فيذكر أن هناك من لا يجد طعاماً وهناك من لا يجد مأوى، وذلك دون أن يُصرِّح.

(٤) فينظر فيمن يكون عنده سعة ليعطيه، كما كان أبو هريرة رضي الله عنه يسأل الصحابة عن آية، فعن أبي هريرة قال: إِنْ كُنْتُ لَا عَتِمِدَ بِكَفِّي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لَا شِدَّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يُخْرُجُونَ مِنْهُ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشَبِّعَنِي، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِعُمَرَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشَبِّعَنِي، فَمَرَّ فَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِأَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَبَسَّمَ حِينَ رَأَانِي، وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِِي،... الحديث (البخاري).

وَفِيهِ: مُوَاسَاةُ ابْنِ السَّبِيلِ ^(١)، وَالصَّدَقَةُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا، وَإِنْ كَانَ لَهُ رَاحِلَةٌ، وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ، أَوْ كَانَ مُوسِرًا فِي وَطَنِهِ، وَلِهَذَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فِي هَذِهِ الْحَالِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٦ - باب استِحْبَابِ خَلطِ الْأَرْوَاحِ إِذَا قَلَّتْ وَالْمُوَاسَاةُ فِيهَا.

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيَّ - حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ - وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ - حَدَّثَنَا إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ فَأَصَابَنَا جَهْدٌ حَتَّى هَمَمْنَا أَنْ نُشَحَرَ بَعْضُ ظَهْرِنَا ^(٢) فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَجَمَعْنَا مَزَاوِدَنَا فَبَسَطْنَا لَهُ نَظْعًا فَاجْتَمَعَ زَادُ الْقَوْمِ عَلَى النَّظْعِ قَالَ قُتِلَ وَأُكْثِرَ لَأَحْزَرُهُ كَمْ هُوَ فَحَزَرْتُهُ كَرَبِضَةِ الْعَنْزِ وَخُنُ أَرْبَعِ عَشْرَةِ مِائَةٍ قَالَ فَأَكَلْنَا حَتَّى شَبَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ حَشَوْنَا جُرْبِنًا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ «فَهَلْ مِنْ وَضوءٍ». قَالَ فَبَاءَ رَجُلٌ يَدَاوِيَهُ لَهَا فِيهَا نَظْفَةٌ فَأَفْرَعَهَا فِي قَدَحٍ فَتَوَضَّأْنَا كُلُّنَا نَدَغْفِقُهُ دَغْفِقَةً أَرْبَعِ عَشْرَةِ مِائَةٍ. قَالَ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ فَقَالُوا هَلْ مِنْ طُهورٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَرِغِ الْوَضوءُ».

[الإداوة: إناء صغير من جلد؛ الجرب: واحدها الجراب وهو وعاء من الجلد يجعل فيه الزاد؛ حزر: قدر وخمن؛ الدغفقة: دقق الماء وصبه صبا كثيرا واسعا؛ الربضة: قدرها وهي رابضة باركة؛ المزاود: جمع المزود وهو الوعاء يجعل فيه ما يُتَزَوَّدُ به في السفر من طعام؛ العنز: الأشي من المعز إذا أتى عليها حول؛ النظع: البساط من الجلد؛ النطفة: القليل من الماء].

(١) وهو المجتاز وعنده راحلة - دابة - وعليه ثياب، ولكن قد يكون محتاجا، وإن كان غنيا في وطنه، ولكنه يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فِي هَذِهِ الْحَالِ، وَقَدْ لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ، فَلَوْ أَنَّ إِنْسَانًا جَاءَ وَذَكَرَ أَنَّهُ ابْنُ سَبِيلٍ وَلَا يُعْرِفُ، بِخِلَافٍ مَنْ عُرِفَ بِالْأَحْتِيَالِ عَلَى النَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ، فَإِنْ عُرِفَ لَا يُعْطَى مِنْ هَذَا السَّهْمِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ، لَكِنْ مَنْ كَانَ لَا يُعْرِفُ وَكَانَ ابْنُ سَبِيلٍ جَازٍ لِإِعْطَائِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.

(٢) أي بعض الدواب التي تُعَدُّ لِلرُّكُوبِ، وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْأُمُورِ مُشَقَّةً.

قوله: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ فَأَصَابَنَا جَهْدٌ حَتَّى هَمَمْنَا أَنْ نَنْحَرَ بَعْضُ ظَهْرِنَا، فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَجَمَعْنَا مَزَاوِدَنَا فَبَسَطْنَا لَهُ نِطْعًا فَاجْتَمَعَ زَادُ الْقَوْمِ عَلَى النَّطْعِ، قَالَ: فَتَطَاوَلْتُ لِأَخْزَرِهِ كَمْ هُوَ؟ فَحَزَرْتَهُ كَرِبُضَةِ الْعَنْزِ، وَنَحْنُ أَرْبَعُ عَشْرَةَ مِائَةً، قَالَ: فَأَكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ حَشَوْنَا جُرْبِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ مِنْ وَضُوءٍ؟ فَجَاءَ رَجُلٌ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا نُطْفَةٌ، فَأَفْرَغَهَا فِي قَدَحٍ فَتَوَضَّأْنَا كُلُّنَا نُدْغِفُهُ دَغْفَقَةً أَرْبَعُ عَشْرَةَ مِائَةً، قَالَ: ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ثَمَانِيَةِ فَقَالُوا: هَلْ مِنْ طَهُورٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَرَّغَ الْوُضُوءَ) أَمَّا قَوْلُهُ: (جَهْدٌ) فَبِفَتْحِ الْجِيمِ، وَهُوَ: الْمَشَقَّةُ.

وقوله: (مَزَاوِدَنَا) هَكَذَا هُوَ فِي بَعْضِ النُّسخِ أَوْ أَكْثَرُهَا، وَفِي بَعْضِهَا: (أَزْوَادَنَا)، وَفِي بَعْضِهَا: (تَزَاوِدَنَا) بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِهَا.

وَفِي (النَّطْعِ) لُغَاتٌ سَبَقَتْ أَفْصَحُهُنَّ كَسْرُ النُّونِ وَفَتْحُ الطَّاءِ (١).

وقوله: (كَرِبُضَةِ الْعَنْزِ) أَيُّ: كَمَبَرَكِيهَا أَوْ كَقَدَرِهَا وَهِيَ رَابِضَةٌ (٢)، قَالَ الْقَاضِي: الرَّاوِيَةُ فِيهِ بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَحَكَاهُ ابْنُ دُرَيْدٍ بِكَسْرِهَا.

قوله: (حَشَوْنَا جُرْبِنَا) هُوَ بِضَمِّ الرَّاءِ وَإِسْكَانِهَا، جَمْعُ جِرَابٍ بِكَسْرِ الْجِيمِ عَلَى الْمُشْهُورِ، وَيُقَالُ بِفَتْحِهَا.

قوله ﷺ: (هَلْ مِنْ وَضُوءٍ) أَيُّ مَا يُتَوَضَّأُ بِهِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْوَاوِ عَلَى الْمُشْهُورِ، وَحُكِيَ ضَمُّهَا، وَسَبَقَ بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الطَّهَّارَةِ.

قوله: (فِيهَا نُطْفَةٌ) هُوَ بِضَمِّ النُّونِ، أَيُّ: قَلِيلٍ مِنَ الْمَاءِ.

قوله: (نُدْغِفُهُ دَغْفَقَةً) أَيُّ: نَضْبُهُ صَبًّا شَدِيدًا.

(١) وهو فرش أو بساط من جلد.

(٢) أي بمقدار عترة جالسة، فهي مساحة من الطعام لا يكفي أفراداً معدودين.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: مُعْجَزَتَانِ ظَاهِرَتَانِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُمَا تَكْثِيرُ الطَّعَامِ وَتَكْثِيرُ الْمَاءِ، هَذِهِ الْكَثْرَةُ الظَّاهِرَةُ.

قَالَ الْمَازِرِيُّ: فِي تَحْقِيقِ الْمُعْجَزَةِ فِي هَذَا أَنَّهُ كُلَّمَا أَكَلَ مِنْهُ جُزْءٌ أَوْ شَرِبَ جُزْءٌ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى جُزْءًا آخَرَ يَخْلُفُهُ.

قَالَ: وَمُعْجَزَاتُ النَّبِيِّ ﷺ ضَرْبَانِ:

أَحَدُهُمَا، الْقُرْآنُ، وَهُوَ مَنْقُولٌ تَوَاتُرًا.

وَالثَّانِي: مِثْلُ تَكْثِيرِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَكَ فِيهِ طَرِيقَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ تَقُولَ تَوَاتَرَتْ عَلَى الْمَعْنَى كَتَوَاتُرِ جُودِ حَاتِمِ طَبِيِّ وَحِلْمِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، فَإِنَّهُ لَا يُنْقَلُ فِي ذَلِكَ قِصَّةٌ بِعَيْنِهَا مُتَوَاتِرَةٌ، وَلَكِنْ تَكَاثَرَتْ أَفْرَادُهَا بِالْأَحَادِ، حَتَّى أَفَادَ مَجْمُوعُهَا تَوَاتُرَ الْكَرَمِ وَالْحِلْمِ، وَكَذَلِكَ تَوَاتُرُ انْخِرَاقِ الْعَادَةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ بِغَيْرِ الْقُرْآنِ (١).

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: أَنْ تَقُولَ: إِذَا رَوَى الصَّحَابِيُّ مِثْلَ هَذَا الْأَمْرِ الْعَجِيبِ، وَأَحَالَ عَلَى حُضُورِهِ فِيهِ مَعَ سَائِرِ الصَّحَابَةِ، وَهُمْ يَسْمَعُونَ رِوَايَتَهُ وَدَعْوَاهُ، أَوْ بَلَغَهُمْ ذَلِكَ وَلَا يُنْكِرُونَ عَلَيْهِ، كَانَ ذَلِكَ تَصَدِيقًا لَهُ يُوجِبُ الْعِلْمَ بِصِحَّةِ مَا قَالَ (٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا لا يُنَازَعُ فِيهِ إِلَّا أَهْلُ الْبَدْعِ، أَعْنِي فِي ثُبُوتِ هَذَا النُّوعِ مِنَ الْمُعْجَزَاتِ، وَهِيَ ثَابِتَةٌ بِلَا شَكٍّ، وَتَبْلُغُ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ كَمَا قَالَ الْمَازِرِيُّ، وَقَدْ ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ فِي كِتَابِهِ "الْجَوَابُ الصَّحِيحُ لِمَنْ بَدَّلَ دِينَ الْمَسِيحِ" جُمْلَةً مِنْ ذَلِكَ، أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ مُعْجَزَةٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ.

(٢) فَيُشَبِّهُ هَذَا الْكَلَامَ الْإِجْمَاعَ السُّكُوتِيَّ، أَنَّهُ إِنْ رَوَى هَذَا وَالصَّحَابَةُ مُتَوَافِرُونَ، مَعَ مَا عُرِفَ عَنْهُمْ مِنْ إِنْكَارِ الْكُذْبِ وَالذَّبِّ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِنْ أَقْرَأُوا رِوَايَتَهُ وَقَدْ كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَ ذَلِكَ كَتَقْلِهِمْ أَيْضًا إِذْ أَقْرَأُوا، وَكَمَا تُرَوَى الْأَحَادِيثُ بِإِقْرَارِ الرَّائِي تَقْرَأُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَكَلَّمُ بِهَا، بَلْ يُقَالُ لَهُ [حَدَّثَكُمْ فَلَانٌ عَنْ فَلَانٍ] وَهُوَ سَاكِتٌ، كَانَ ذَلِكَ رِوَايَةً، وَيُمْكِنُ أَنْ يَقُولَ السَّامِعُونَ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ، فَهَذَا إِخْبَارٌ مِنَ الصَّحَابَةِ أَيْضًا، فَتَكُونُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ قَدْ بَلَغَتْ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ أَيْضًا هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِي جُمْلَتِهَا تَلَقَّتْهَا الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ مَعَ كَوْنِهَا أَخْبَارَ أَحَادٍ وَلَكِنْ مُتَلَقَّةٌ بِالْقَبُولِ وَذَلِكَ يُوْجِبُ الْعِلْمَ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ الْمُوَاسَاةِ فِي الزَّادِ وَجَمْعُهُ عِنْدَ قِلَّتِهِ ^(١)، وَجَوَازُ أَكْلِ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الرَّبَا فِي شَيْءٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ نَحْوِ الْإِبَاحَةِ ^(٢)، وَكُلُّ وَاحِدٍ مُبِيحٌ لِرُفْقَتِهِ الْأَكْلَ مِنَ طَعَامِهِ، وَسَوَاءٌ تَحَقَّقَ الْإِنْسَانُ أَنَّهُ أَكَلَ أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ أَوْ دُونَهَا أَوْ مِثْلَهَا فَلَا بَأْسَ بِهَذَا، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِثَارُ وَالتَّقَلُّلُ، لَا سِيَّامَا إِنْ كَانَ فِي الطَّعَامِ قِلَّةٌ ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وهذه الأخبار كلها من أدلة صدق النبي ﷺ ومما أيده الله ﷻ به من الآيات والمعجزات وخوارق العادات وهي متعاضدة مع القرآن في إثبات النبوة والرسالة، ولله الحمد والمنة.

^(١) وذلك لأن في الاجتماع البركة، والنبي ﷺ قد أمرهم بذلك وكفى الجميع بمواساتهم، فمن كان عندهم شيء واسبى به من ليس عنده، وهذا بلا شك من أعظم أسباب الخير والبركة التي يحصل بها كفاية المسلمين جميعاً، فشيء يكفي ثلاثة أو أربعة أفراد، فيكفي ألف وأربعمائة إنسان.

^(٢) وهو أن كل إنسان جاء بطعامه وأباح للآخرين أن يأكلوا، وليس أنه قد باع طعاماً بطعام، ولا يقصد البيع، بل كما يكون هناك رُقعة مسافرة، ويضع كل إنسان طعامه على المائدة، وكل يأكل من الطعام، فهذا من باب الإباحة.

^(٣) وفي قول النبي ﷺ وقد جاءه الثمانية المتأخرون (فَقَالُوا: هَلْ مِنْ طَهُورٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَرَعَ الْوُضُوءَ) دليل على فضل الاجتماع، وأن البركة في الجماعة ديناً ودنياً، بخلاف التفرق والتأخر، فإنهم لما تعاونوا وتواسوا فيما بينهم، جعل الله ﷻ لهم الخير، فمن نطفة ماء ربما لا تكفي واحداً فقط في وضوئه، كفى الله ﷻ بها أربع عشرة مائة، فتوضئوا، ولكن لما تأخر البعض، ذهبت الجماعة بالبركة، فلم يجدوا ما يكفيهم للوضوء.